

高性价比人生指南

用最少的钱、时间和精力，换回最多的寿命、金钱和人身自由

作者: eternity4719

全书 498 条建议，每条写明成本、收益、证据等级与来源

本 PDF 由仓库 Markdown 自动生成，仅供个人阅读，请遵守原仓库开源许可

目录

导读

1. 不要早死
 2. 不要慢慢死
 3. 不要浪费精力
 4. 不要浪费时间
 5. 不要浪费钱
 6. 反面清单
 7. 没钱的时候怎么活
 8. 别把自己搭进去：法律与财产安全
 9. 普通人容易踩的法律红线
 10. 恋爱和结婚划不划算
 11. 程序员和技术人容易踩的红线
 12. 创业与做生意：别把家底赔进去
 13. 紧急情况：先做什么
 14. 账号与信息安全
 15. 租房与买房
 16. 得了慢性病之后怎么活
 17. 家里有老人
 18. 养孩子划不划算
 19. 在职、离职和工伤
 20. 刚出生的孩子怎么带
 21. 出国、旅行与境外安全
 22. 怎么放松：娱乐场所和减压
 23. 学什么技能划算
 24. 看病：怎么少花钱少走弯路
 25. 人走了以后要办什么
 26. 做一个网站或平台：资质、备案和服务器
 27. 怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证
 28. 别为了外形把身体搞坏
 29. 遭遇重大打击之后
 30. 上学以后的孩子
 31. 十八岁之后有哪几条路
- 结婚划不划算：把一笔糊涂账拆成五笔清楚账
- 家庭应急装备清单：买什么、放哪里、多久检查一次
- 路上遇到陌生人出事，走开还是停下
- 做平台要办哪些证：对照表与选服务器的决策表

导读

覆盖长寿与防病、意外与急救、省钱与理财、防骗与法律红线、失业兜底、创业风险、做平台与合规、恋爱婚育、出国与技能。 498 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件。

[打开在线检索页](#) · [目录](#) · [术语表](#) · [核实记录](#) · [结婚划不划算（长文）](#) · [家庭应急装备清单（长文）](#) · [遇到陌生人出事该不该停（长文）](#) · [做平台要办哪些证（长文）](#)

这本书想回答的问题

问题	去哪看
几乎不花钱，就能明显降低早死概率的事有哪些？	1. 不要早死
抽烟、喝酒、久坐、熬夜到底折寿多少？	2. 不要慢慢死
每天精力不够用、总被打断，怎么改？	3. 不要浪费精力
时间都花哪去了，怎么少做无收益的事？	4. 不要浪费时间
攒下的钱该怎么放，才不被利息、费率和骗局吃掉？	5. 不要浪费钱
哪些保健品、体检套餐、智商税可以直接不买？	6. 反面清单
失业了、被欠薪了、身上没钱了，能领什么、去哪求助？	7. 没钱的时候怎么活
彩礼、婚前房产、恋爱期间的大额转账，法律上算谁的？	8. 法律与财产安全
被人报案指控、被捏造事实举报，第一步做什么，事后能追究和赔偿吗？	8. 法律与财产安全
哪些「兼职」和顺手的小事会让普通人变成刑事被告？	9. 普通人容易踩的法律红线
追人该广撒网还是死磕一个，异地恋能不能成，领证要带什么？	10. 恋爱和结婚划不划算
写哪些代码、接哪些单会被判刑？	11. 程序员和技术人容易踩的红线
借钱开店、开公司之前最该先想清楚什么？	12. 创业与做生意
有人倒地没了呼吸、大出血、火灾、迷路，先做什么？	13. 紧急情况：先做什么
账号被盗、手机丢了，第一步做什么？	14. 账号与信息安全
押金被扣、房东赶人、长租公寓暴雷怎么办？	15. 租房与买房
确诊慢性病之后，长期该怎么管、怎么少花钱？	16. 得了慢性病之后怎么活
老人的监护、遗嘱和钱该怎么提前安排？	17. 家里有老人
生孩子能领什么、要占掉多少时间和钱？	18. 养孩子划不划算
加班费、年假该怎么算，被裁该拿多少补偿，上班受了伤怎么认定和拿钱？	19. 在职、离职和工伤
孩子刚出生，最要紧的几件事是什么？	20. 刚出生的孩子怎么带
哪些国家现在别去，出事了使领馆管到哪一步？	21. 出国、旅行与境外安全
去 KTV、网吧、密室怎么不踩坑，压力大时做什么最有用？	22. 怎么放松：娱乐场所和减压
学电焊、学英语、考证，哪些真的回本？	23. 学什么技能划算
同一个病在社区看和在三级医院看，差多少钱？	24. 看病：怎么少花钱少走弯路
伤得很重跑到医院，是去挂号排队还是找急诊分诊台？治完要不要做伤残鉴定、办残疾人证？	24. 看病：怎么少花钱少走弯路
家里人走了，当时先做什么、哪些钱能取回来、哪些费用可以不交？	25. 人走了以后要办什么
做个网站或平台收钱，要办哪些证、服务器放哪？	26. 做一个网站或平台
怀孕了、要生了，什么时候做什么，出院前要办哪些证？	27. 怀孕和生产
想减肥、想变好看，哪些做法会把身体搞坏？	28. 别为了外形把身体搞坏
亲人走了、被裁了、拿到重病诊断，头几个月最要紧的是什么？	29. 遭遇重大打击之后
孩子上学以后，哪些身体和心理的事不能等到考完再说？	30. 上学以后的孩子
十八岁之后除了读书和打工还有哪几条路，各自的门槛是什么？	31. 十八岁之后有哪几条路

怎么读

- **想按条件筛：**打开[在线检索页](#)，可以按关键词、章节、证据等级，以及「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」三个成本维度组合筛选。数据直接读 book/ 下的正文，改正文即改检索页。
- **想按顺序读：**每节内的条目按性价比从高到低排列，从每节前几条开始看就行。
- **看不懂那串数字：**每条都有一行「说人话」，把「收益」栏里的风险比、置信区间翻成「同期死亡的概率低约两成」「拘留几日、罚多少钱」这类日常说法，只用原文已有的事实，不引入新数字。只看这一行就够做决定；「收益」栏保留全部原始数字和置信区间，供你自己核。
- **只想看结论最硬的：**在检索页里勾选证据等级 A，只留下有具体数字、来自荟萃分析或大型试验的 323 条。

- **只想看最值得做的：**勾选性价比「极高」，得到 85 条既不花钱、不花时间、不需要毅力，收益又落在最大一档的条目。再叠加一个「换回什么」，就是该口径下的优先清单。
- **看到「不要」开头的节标题不用紧张：**节标题说的是这一节想防住的结果（不要早死、不要浪费时间），不是说底下每条都是禁令。条目标题才是要做的动作，一律动词开头，自己带着「做什么」或「别做什么」——同一节里两种都有，比如第 4 节既有「把『打算做』写成『几点、在哪、遇到什么就做什么』」，也有「不看电视和滚动新闻」。按条目标题读，不用往节标题的语气上套。

每条建议长这样：

```
### 5. 把家里的食盐换成低钠盐（钾盐）

- 成本：每袋贵几元

- 说人话：两万人的随机试验里，把家里的盐换成低钠盐的人，五年内死亡的概率低约 12%，中风低约 14%。这是随机分组做出来的结果，比一般的观察数据更可信。

- 收益：脑卒中降 14%，心血管事件降 13%，总死亡率降 12%

- 证据等级：A

- 来源：Neal B, et al. (2021). NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675

- 备注：争议。肾功能不全、正在吃保钾利尿剂的人不要用。另有一项覆盖 181 个国家的生态学研究发现钠摄入越高的国家预期寿命反而越长、总死亡率反而越低（β=-131 例/克每日钠摄入，R²=0.60, P<0.001），作者据此反对把钠当作缩短寿命的元凶；但生态学研究比的是国家而不是人，富国吃盐多也活得久，无法排除经济水平这个混杂，证据等级低于上面那项随机对照试验。来源：Messerli FH, Hofstetter L, Syrogiannouli L, et al. (2021). Sodium intake, life expectancy, and all-cause mortality. European Heart Journal, 42(21), 2103-2112. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa947>
```

四种资源

本指南优化的不只是寿命，而是四种资源：

- **寿命：**活得更久，少死于本来可以避免的事
- **时间与精力：**活着的时间不被无收益的事占用，每天的注意力和体力少被无谓消耗
- **金钱：**少花冤枉钱，把钱花在收益确定的地方
- **人身自由：**不因为不知道一条红线，把自己送进拘留所或者看守所

每一条建议都回答两个问题：花掉什么（钱/时间/精力/毅力），换回什么（总死亡率变化 / 特定死因下降 / 时间与精力节省 / 金钱节省 / 保障与人身自由）。条目按性价比排序，不按类别排序：成本接近零、收益大的放最前面。

收益算在谁头上，是分档的。按「这份好处将来回到你身上的期望」从高到低：① **你自己**；② **配偶和直系亲属**（父母、子女、祖父母外祖父母、孙子女外孙子女）；③ **朋友、同事和其他亲属**——互惠关系，帮出去的将来可能回来；④ **陌生人**——最低一档，但不是零：回报的概率小，而且你不了解对方性格，还有被讹、被反咬、被报复的一面。不同档合并计算，写到第 ④ 档时好处和风险一起写。

急救那一节照这个读：中国 38,227 例院外心脏骤停里 79.2% 发生在家里，学按压首先是为了按在自家人身上；「看到有人溺水自己不下水」「撞见斗殴别上手拉架」这类规则本身就是自保规则，防的是你从旁观者变成第二个伤者。对陌生人要不要出手是你自己的权衡，条目会把免责条款、自保动作和风险面都写清楚，不替你把它算成非做不可的理由。

死亡率类数字、时间/精力类数字、金钱类数字和法律后果分开口径，不做跨口径换算。这四种资源对应检索页上的四个「换回什么」，互相之间不做比较。

证据分级

每条建议都标注证据等级：

等级	含义
A	有可量化证据，来自荟萃分析、大型队列或 RCT，能给出具体数字（HR、RR、下降百分比）
B	有研究支撑但难以量化，或证据来自小样本/单一研究
C	作者经验或普遍共识，没有直接文献

全书 498 条中 A 级 323 条、B 级 126 条、C 级 49 条，另有 45 条标注了争议、39 处标注了 TODO 待核实。有争议的 A/B 级条目会标注「争议」并列出发反方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家统计局等官方机构报告），不引二手转述。不确定的数字标「待核实」。

性价比档

证据等级回答的是「这个数字不可信」，不回答「值不值得做」。所以每条另外标一个收益量级和一个口径，检索页由它和三项成本合成一个性价比档：

维度	取值	怎么定的
口径	换寿命 / 换钱 / 换时间精力 / 换人身自由	按这条主要换回什么。 不同口径之间不做比较 ，「总死亡率降 12%」和「每年省 500 元」不在一把尺子上
收益量级	大 / 中 / 小	尽量按阈值从条目自己的「收益」栏里机械套：换寿命看相对降幅（≥20% 为大，10–20% 为中，<10% 或只有替代终点为小）；换钱看金额（万元级为大，数百到数千为中，几十元为小）；换人身自由看后果（避免刑事责任为大，避免拘留或行政处罚为中，避免民事纠纷为小）；换时间精力看节省量（每天小时级为大，每周小时级为中，一次性为小）
性价比	极高 / 高 / 一般	收益大且三项成本全为零 = 极高；收益大且成本较低，或收益中且成本为零 = 高；其余 = 一般

全书 498 条中性性价比 88 条（18%）、高 248 条（50%）、一般 162 条（33%）。中间一档偏厚是有意的：底层的收益量级只有三级判断，再往下切就是假装精度。

这一档是作者判断，不是证据，本质上是 C 级，和证据等级正交。可以是 A 级但性价比一般（带状疱疹疫苗有 97.2% 效力的三期 RCT，但两针三四千元、带状疱疹很少致命），也可以是 C 级但性价比极高（出境前把行程发给家人）。「一般」不等于不该做——全书的条目都是建议做的，只是这一档要你自己权衡那笔花销。

读懂数字（术语表）

正文尽量说人话，但引用研究时绕不开几个统计名词。看不懂时查这张表；在线检索网页把鼠标放到（或点一下）带虚线的词上也会弹出解释。

► 展开 40 条术语（总死亡率、HR、RR、95% CI、荟萃分析、BMI、LPR、定金与订金……）

目录

1. **不要早死**：外因死亡、燃气与中毒、疫苗、筛查、心理危机、家庭应急装备、肉眼血尿等该去查的信号。口径：总死亡率 或特定死因。
2. **不要慢慢死**：烟酒、运动、睡眠、饮食、久坐。口径：总死亡率 或特定死因。
3. **不要浪费精力**：睡眠、打断、多任务、决策疲劳、人际负债。口径：精力/时间。
4. **不要浪费时间**：无收益项目、沉没成本、拖延、会议、通勤。口径：时间。
5. **不要浪费钱**：订阅、彩票、利息、保险、基金费率、个人养老金、车险、预付款、直播带货、医保个人账户、孩子被骗与充值退款。口径：金钱。
6. **反面清单**：看起来性价比很高但其实不高的东西。
7. **没钱的时候怎么活**：救助、补贴、找活、住宿吃饭、医疗、欠薪维权、避坑。口径：金钱/保障。
8. **别把自己搭进去**：**法律与财产安全**：交通事故、被骗止付、AI 换脸拟声、被指控与被诬告后的救济、以举报相要挟的敲诈与自己索赔的边界、冲突与泄愤式极端暴力、伤人冲动与身边人的送诊权、被网暴之后走平台与禁令、彩礼、婚前财产、担保、反诈、诉讼时效、被执行与失信名单、养犬责任。口径：金钱/人身自由。
9. **普通人容易踩的法律红线**：谣言、侮辱英烈、境外内容只看不转、传播色情、兼职洗钱、伪造材料骗贷、高空抛物、仿真枪、无人机、偷拍、养不了孩子时的合法送养与拐卖遗弃的界线、赌博、野味。口径：人身自由/金钱。
10. **恋爱和结婚划不划算**：择偶策略、纠缠的红线、兴趣信号、关系质量、异地恋、登记流程、婚检、健康账、时间账、钱账、父母出资买房与夫妻共同债务、退出成本。长文见 [docs/结婚划不划算.md](#)。
11. **程序员和技术人容易踩的红线**：外挂、爬虫、抢票脚本、删库、带走源码、接单开发、竞业、开源许可、备案。口径：人身自由/金钱。
12. **创业与做生意**：**别把家底赔进去**：本钱、担保、主体选择、注册登记、许可证、纳税申报、发票、涉税诈骗、合同、用人、量产、进货与用图的知识产权红线、退场。口径：金钱/法律责任。
13. **紧急情况：先做什么**：心脏骤停、卒中与后循环卒中、眼中风、心梗、主动脉夹层、霹雳样头痛、慢性硬膜下血肿、肺栓塞、大出血、咬伤、烧烫伤、过敏性休克、癫痫、低血糖、触电、一氧化碳、误服与化学品灼伤、扎进身体的异物、骨折固定、骗局、隐私威胁、中暑、火灾、溺水、迷路、失温、蛇咬、地震、野兽、雷击、高原病、蚊虫、野外饮水；还有救不救得起：老人摔倒怎么扶、撞见斗殴怎么办、救人受伤之后的钱找谁。口径：存活率与金钱，末几条兼及人身自由。
14. **账号与信息安全**：二次验证、密码、SIM 卡、手机丢失、银行卡盗刷、登录设备、App 权限、人脸识别、查阅与删除权。口径：金钱/个人信息。
15. **租房与买房**：押金、暴力腾退、中介代收、资金监管、买卖不破租赁、产权核对、交易资金专户、隔断房。口径：金钱。
16. **得了慢性病之后怎么活**：服药依从、门诊慢特病跨省结算、复查记录、别停药试偏方、长期处方、家庭医生签约、并发症筛查。口径：总死亡率/金钱。
17. **家里有老人**：意定监护、遗嘱形式、账户与话术、投资养老与以房养老骗局、长期护理保险。口径：金钱/人身自由。
18. **养孩子划不划算**：育儿补贴、产假与生育津贴、三期保护、时间账、钱账。口径：金钱/时间。
19. **在职、离职和工伤**：加班费、年休假、试用期；职业病危害告知与三次体检、粉尘噪声防护；N、代通知金、2N、别签主动辞职、留证；工伤认定时限、单位未参保、劳动能力鉴定、工亡待遇。口径：金钱。
20. **刚出生的孩子怎么带**：安全睡眠、乙肝首针、免疫规划疫苗、母乳与辅食、冲奶水温、蜂蜜、维生素 K、发热就医红线、不摇晃、尿布与大件采购。口径：婴儿死亡率/金钱。
21. **出国、旅行与境外安全**：安全提醒级别、12308、领事保护的边界、境外医疗保险、境外高薪招聘骗局、证件丢失、境外驾照、中介备案。口径：金钱/人身自由。
22. **怎么放松**：**娱乐场所和减压**：安全出口、明码标价、涉毒红线、别人递的东西、网吧实名、剧本杀选址；运动、正念、呼吸、社交、绿地。口径：金钱/人身自由，以及精力/总死亡率。
23. **学什么技能划算**：读书还是打工（童工年龄线、教育与死亡率、全国学历结构、免学费与助学金助学贷款、中职升学通道、怎么自己算这笔账）、教育回报率、山寨证书、培训补贴、抗自动化的维度、技能等级、紧缺职业怎么查。口径：金钱/时间，其中一条为死亡率。
24. **看病：怎么少花钱少走弯路**：分级诊疗与转诊、起付线连续计算、报销比例差、预留号源、异地就医必要性评估、病历留存与封存、急诊预检分诊的四级顺序、无力支付时的疾病应急救助、伤残鉴定的时机、残疾人证怎么办。口径：金钱/时间。
25. **人走了以后要办什么**：报警与死亡证明、遗体接运与火化、死因异议与尸检、注销户口、殡葬基础项目清单、价格违法、中介备案、公积金余额与社保待遇、死者个人信息权利。口径：金钱。
26. **做一个网站或平台**：**资质、备案和服务器**：支付结算红线、ICP 许可与备案、直播与视听资质、平台核验与涉税报送、内容治理、实名、未成年人、通知删除、数据出境、服务器选型。口径：人身自由/金钱。长文见 [docs/做平台要办哪些证.md](#)。
27. **怀孕和生产**：**从发现怀孕到出院办证**：叶酸、建册与免费产检、三病筛查与母婴阻断、孕期烟酒、阿司匹林与妊娠期糖尿病、立刻去医院的信号、破水处置、无痛分娩、剖宫产指征、生育保险、出生医学证明、新生儿筛查、参保与落户、产后 42 天复查。口径：死亡率与金钱。

28. [别为了外形把身体搞坏](#)：极端节食与进食障碍、医美机构与主诊医师两证、面部填充的失明部位、违法添加西布曲明的减肥产品、合成代谢类固醇、减肥药与性激素的处方和复查、体像评估。口径：死亡率（健康终点），医美两条兼及人身自由。
29. [遭遇重大打击之后](#)：丧亲头一个月的心血管窗口、重病诊断的第一周、失业、丧偶后的半年、因自杀丧亲、家长去世的孩子、哀伤卡住了去哪挂号、离婚、12356 与 12355、别在应激期做不可逆的决定。口径：总死亡率，末两条为金钱。
30. [上学以后的孩子](#)：按小时算的急症、别为了考试推迟治疗、被欺凌怎么办、每天户外 2 小时、学生体检报告单、青少年抑郁筛查、治愈近视的产品、睡眠与作业的硬规定、休学保留学籍、散瞳验光与复查、窝沟封闭。口径：死亡率与健康终点，另有金钱和时间各一到两条。
31. [十八岁之后有哪几条路](#)：八条路的法定门槛；当兵（兵役登记、义务兵两年、拒服兵役的联合惩戒、学费补偿与升学、安置与 30 日报到、退役金与工龄税收）；基层服务项目的定向考录；特岗教师期满入编；消防员与军队文职；自考、成人高考与开放大学；灵活就业的社保；骑手的职业伤害保障。口径：金钱/时间，拒服兵役那条兼及人身自由。

每节内条目按性价比从高到低排列。「不要早死」「不要浪费时间」这类节标题说的是这一节想防住的结果，条目本身要做还是别做，以条目标题为准。长文另见 [docs/家庭应急装备清单.md](#)、[docs/做平台要办哪些证.md](#)、[docs/结婚划不划算.md](#) 和 [docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)。每条来源的核实过程记录在 [docs/核实记录](#)。

仓库根目录的 `index.html` 是在线检索页：按关键词、章节、证据等级和成本维度（花钱、花时间、要毅力）筛选条目，数据直接读本文件。在仓库设置里开启 GitHub Pages（Deploy from a branch，分支 main，目录 /）后即可访问。

正文

正文按节拆成 30 个文件放在 [book/](#)，点上面目录里的节名进入。拆开是因为单文件已经超过 GitHub 渲染 Markdown 的 512 KB 上限，后面的节显示不出来；[在线检索页](#)会把这些文件合起来读，用法不变。

1. 不要早死

1. 不要早死

本节只收外因死亡、少数证据最硬的疫苗与筛查，以及出现了就该去查的身体信号。收益一栏的数字来自随机试验、大型队列或官方统计，成本一栏是作者按市价的粗估，只用于比较，不作引用。

1. 系安全带，前排后排都系

- 成本：0 元，每次上车 2 秒
- 说人话：前排系上安全带，出车祸时被撞死或撞成重伤的概率大约降一半（轻型卡车降六成）。美国 2022 年死在车里的乘员，能查到系带情况的有一半没系。
- 收益：美国 NHTSA 估计安全带使轿车前排乘员致死伤害风险下降 45%，轻型卡车前排下降 60%；2022 年美国死亡的乘用车乘员中，已知系带情况者有 50% 未系；WHO 口径为车内人员死亡风险最多降低 50%。WHO 估计中国 2021 年道路交通死亡 248,099 人（17.4/10 万）
- 证据等级：A
- 来源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573> ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries> ; WHO GHO RS_196/RS_198 (China, 2021). https://ghoapi.azureedge.net/api/RS_196?filter=SpatialDim%20eq%20%27CHN%27
- 备注：NHTSA 的 45%/60% 是基于美国事故数据库的官方估计（引 Kahane 2015），不是随机试验。后排不系同样致命，NHTSA 同一报告中第二排被撞死者 60% 未系带。WHO 的中国死亡数是模型估计，比公安交管登记口径高出数倍，两者定义不同，这里只用 WHO 口径。

2. 骑摩托车、电动自行车戴头盔并扣好

- 成本：100 到 300 元买一顶，每次戴 5 秒
- 说人话：戴头盔并且把扣子扣好，摩托车骑手出事时死亡的概率低约四成，头部受伤低约七成。不扣扣子等于没戴。
- 收益：Cochrane 荟萃分析：摩托车骑行者戴头盔使死亡风险下降 42%（OR 0.58，95% CI 0.50 到 0.68），头部损伤下降 69%（OR 0.31，95% CI 0.25 到 0.38）
- 证据等级：A
- 来源：Liu BC 等 (2008). Helmets for preventing injury in motorcycle riders. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004333.pub3>
- 备注：数据来自摩托车，电动自行车是外推，但受伤机制一样。头盔要扣好扣带，挂在车把上不算。

3. 装烟雾报警器；冬天在室内烧煤、用燃气取暖的再装一氧化碳报警器

- 成本：烟雾报警器 30 到 100 元一个，一氧化碳报警器 50 到 150 元一个，装完每年换一次电池
- 说人话：一个能正常工作的烟雾报警器，能把住宅火灾里死亡的概率降约六成——起火时有四成人在睡觉，靠鼻子是醒不过来的。冬天在屋里烧煤或用燃气的再加一个一氧化碳报警器：仅 2018 年中国就有 1.15 万人死于一氧化碳中毒，冬季那三个月有七成死在家里。
- 收益：北卡罗来纳州住宅火灾病例对照研究：可工作的烟雾报警器使死亡风险下降（OR 0.39，95% CI 0.18 到 0.83）。美国 2018 到 2020 年有人居住的住宅致死火灾中 24% 没有烟雾报警器，41% 起火时人在睡觉。中国 2018 年报告一氧化碳中毒死亡 11,523 例，12 月、1 月、2 月死亡有 72.59%、67.42%、66.48% 发生在家中
- 证据等级：B
- 来源：Marshall SW 等 (1998). Fatal residential fires: who dies and who survives? JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.279.20.1633> ; USFA (2022). Fatal Fires in Residential Buildings (2018-2020), Topical Fire Report Series 22(2). <https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v22i2.pdf> ; You J 等 (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death — China, 2018. China CDC Weekly. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008>
- 备注：烟雾报警器对死亡率的证据是单个病例对照研究，没有随机试验，所以只给 B。一氧化碳报警器本身没有死亡率研究，收益按「中毒死亡集中在冬季家中」推断。

4. 燃气软管和灶具到期就换，不自己改管道，燃气公司上门推销可以直接拒绝

- 成本：一根合规燃气软管几十元，灶具几年一换；换的时候顺手看一眼有没有过期
- 说人话：一根合规软管几十块，到期就换是条例写明的用户义务；自己改管道、拆燃气表则是明令禁止的。同一部条例还写了燃气公司不得要求你买它指定的产品或服务，所以上门推销「必须换」的可以直接拒绝。
- 收益：条例把「及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管」写成用户义务，把「擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置」列为禁止行为；同时明确燃气经营者不得要求用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2010). 城镇燃气管理条例 (国务院令第 583 号) 第二十七条：「燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等」；第二十八条禁止行为含「（一）擅自操作公用燃气阀门」「（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线」「（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置」；第二十条燃气经营者不得「（六）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务」；第二十九条用户可就收费、服务向燃气管理等部门投诉，「有关部门应当自收到投诉之日起15个工作日内予以处理」。 http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1758214.htm
- 备注：以「安检」名义上门、检查完就推销自闭阀和报警器的，条例第二十条第六项直接堵掉了这条路，可以拒绝并投诉。TODO（待核实：闻到燃气味之后的标准处置步骤——开窗、关阀、不开关任何电器、到室外打电话——本次未取得可逐字核对的官方原文）。一氧化碳中毒是另一件事，见第 13 节。

5. 不采、不买、不吃野生蘑菇，任何「土办法鉴别」都不成立

- 成本：0 元；代价是放弃一种季节性的野味
- 说人话：光 2025 年一年，全国就有 828 起蘑菇中毒、2165 人中招、13 人死；那一年还新鉴定出 34 种以前没记录过会毒人的蘑菇。所谓银针试毒、虫子吃过就没毒、颜色鲜艳才有毒，全都不成立。
- 收益：中国疾控中心 2025 年调查了 828 起蘑菇中毒事件，涉及 2165 人、死亡 13 人，病死率 0.6%；2019 到 2024 年每年 276 到 676 起，病死率在 0.87% 到 2.86% 之间。仅 2025 年就鉴定出 138 种有毒蘑菇，其中 34 种是国内首次记录到引起中毒
- 证据等级：A
- 来源：Mushroom Poisoning Outbreaks — China, 2025. China CDC Weekly (2026): [In 2025, China CDC investigated 828 mushroom poisoning incidents across 27 provincial-level administrative divisions (PLADs), affecting 2,165 individuals and causing 13 deaths - a case fatality rate of 0.6%, the lowest of the past six years. In total, 138 poisonous mushroom species were identified, including 34 newly recorded in poisoning incidents in China.] [From 2019 to 2024, the annual number of incidents ranged from 276 to 676, and the case fatality rate ranged from 0.87% to 2.86%.] <https://doi.org/10.46234/ccdcw2026.120>; 同刊 2024 年度报告 <https://doi.org/10.46234/ccdcw2025.106>
- 备注：每年都有新种类被记录到中毒，说明「本地人认得清」这个前提本身站不住。银针验毒、和大蒜同煮、虫子吃过就没毒、颜色鲜艳才有毒，全都不成立。误食后立刻催吐并带上剩余蘑菇或照片去医院——毒蘑菇中毒有好几种临床类型，鉴定种类直接决定怎么治。

6. 电动自行车不推进楼道、不进电梯、不在家里充电

- 成本：0 元；停到楼下集中充电点，多走几十米
- 说人话：电动车推进楼道、电梯或者在家充电，是规章明令禁止的，不改正个人罚 500-1000 元，经营性的罚 2000-10000 元。罚款只是次要的，主要是这类火灾正好堵在你唯一的逃生通道上。
- 收益：应急管理部部门规章明文禁止：「禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电」；拒不改正的，非经营性单位和个人罚 500 至 1000 元，经营性的罚 2000 至 10000 元
- 证据等级：A
- 来源：应急管理部 (2021). 高层民用建筑消防安全管理规定 (应急管理部令第 5 号，第三十七条、第四十七条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/01/content_5628815.htm
- 备注：锂电池起火是几十秒内的轰燃加剧毒烟，堵在楼道就是把唯一的逃生通道点着。别买改装电池和杂牌充电器，别整夜充电。TODO (待核实：全国电动自行车火灾起数与死亡人数的官方年度数字)

7. 量血压，高了就吃药降到达标

- 成本：电子血压计 100 到 200 元，一次 1 分钟；降压药多数每月几元到几十元
- 说人话：血压每降 10 mmHg，出大的心血管事件的概率降两成，中风降 27%，心衰降 28%，死亡概率降 13%。中国 35-75 岁的人里 44.7% 有高血压，真正控制住的只有 7.2%。
- 收益：荟萃分析 (123 项试验，61 万余人)：收缩压每降 10 mmHg，主要心血管事件 RR 0.80 (95% CI 0.77 到 0.83)，卒中 RR 0.73，心力衰竭 RR 0.72，总死亡率下降 13% (RR 0.87, 95% CI 0.84 到 0.91)。中国 35 到 75 岁 170 万人筛查：44.7% 有高血压，其中知晓 44.7%、治疗 30.1%、控制 7.2%
- 证据等级：A
- 来源：Ettehad D 等 (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01225-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8); Lu J 等 (2017). Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China (China PEACE Million Persons Project). Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32478-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32478-9)
- 备注：降压目标值 (130 还是 140) 仍有讨论，但「知道自己高血压并把它降下来」本身没有争议。中国 10 个高血压里只有不到 1 个控制住，量一次血压是这本书里性价比最高的动作之一。

8. 35 岁以后只要超重，就去查一次空腹血糖，正常也每三年再查

- 成本：空腹血糖十几元，糖化血红蛋白几十元；抽一次血
- 说人话：花几十块抽一管血，就能在一点症状都没有的时候查出糖尿病前期。美国官方的筛查建议是给 35-70 岁超重或肥胖的人查，查着正常的每三年再查一次。
- 收益：美国预防服务工作组现行建议：对 35 到 70 岁、超重或肥胖 (体重指数分别 ≥ 25 和 ≥ 30) 的无症状成年人筛查糖尿病前期和 2 型糖尿病，推荐等级 B；「对血糖正常的成年人，每 3 年筛查一次是合理的做法」
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/screening-for-prediabetes-and-type-2-diabetes>
- 备注：查出糖尿病前期不等于要吃药，生活方式干预就能让相当一部分人逆转。中国成人糖尿病知晓率长期偏低，很多人是等到并发症才发现

9. 开车不超速、不酒驾

- 成本：0 元，多花几分钟车程，饭局上少喝
- 说人话：平均车速每高 1%，撞死人的概率高约 4%。酒精没有「喝一点没事」的安全线，血液浓度很低时风险就开始往上走。
- 收益：WHO：平均车速每升高 1%，致死事故风险升高 4%；酒驾风险从很低的血液酒精浓度就开始上升
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- 备注：速度与死亡的 1%/4% 来自事故模型的估计，不是随机试验。酒驾 WHO 只给了定性结论，具体剂量效应本节未核实原始文献。

10. 给 4 岁以下儿童用安全座椅，不要抱在怀里

- 成本：300 到 2000 元一个，能用几年，每次多花 1 分钟
- 说人话：一岁以下的婴儿坐安全座椅，车祸里受致命伤的概率低约七成，1-4 岁低约一半。抱在怀里没有这个效果，急刹时你也抱不住。
- 收益：美国 NHTSA 估计安全座椅使轿车内 1 岁以下婴儿致死伤害风险下降 71%，1 到 4 岁幼儿下降 54%；WHO 口径为婴儿死亡下降 71%
- 证据等级：A
- 来源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573>；WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- 备注：数字是美国官方基于事故数据的估计。安全座椅装错等于没装，按说明书固定，1 岁以下反向安装。

11. 家里有小孩就给窗户和阳台装限位器，纱窗不算防护

- 成本：一副窗户限位器或儿童安全锁几十元，装十分钟
- 说人话：几十块钱一副限位器。纽约市给高风险住户免费装窗户护栏并上门讲解之后，一个区上报的儿童坠落数三年内降了一半，后来干脆立法要求房东给住着小孩的房子装护栏。纱窗一推就开，不算防护。
- 收益：纽约市 1972 年起的「孩子不会飞」项目在高风险区免费发放窗户护栏并入户宣教，布朗克斯区报告的坠落数 1973 到 1975 年下降 50%；此后纽约市修改卫生法典，强制房东为住有 10 岁及以下儿童的公寓安装窗户护栏
- 证据等级：B
- 来源：Spiegel CN, Lindaman FC (1977). Children can't fly: a program to prevent childhood morbidity and mortality from window falls. American Journal of Public Health: 「Significant reduction in falls resulted, particularly in the Bronx, where reported falls declined 50 percent from 1973 to 1975」, 1976 年纽约市卫生法典修订「to require that landlords provide window guards in apartments where children ten years old and younger reside」. <https://doi.org/10.2105/AJPH.67.12.1143>；(2021). Unintentional Window Falls in Children and Adolescents. Academic Pediatrics: 2007 年 1 月至 2017 年 8 月全国电子伤害监测系统 38,840 例急诊就诊，「The majority of falls occurred in children under the age of 6 and were related to falls from a second story or below」. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2020.07.008>
- 备注：不是只有高层才要装：美国那份数据里多数坠落发生在二层或更低。纱窗只挡蚊子，一推就掉，别把它当护栏。窗边和阳台边不要放床、沙发、箱子这类小孩能爬的东西。

12. 儿童近水不离视线，划船、野泳穿救生衣

- 成本：救生衣 50 到 200 元；看护孩子的注意力
- 说人话：落水时穿着救生衣的人，淹死的概率大约只有不穿的一半。溺水至今是中国 1-14 岁孩子的头号死因，农村的溺水死亡率约为城市的两倍。
- 收益：美国海岸警卫队数据配对队列：休闲船只落水者穿救生衣溺亡风险调整 RR 0.51 (95% CI 0.35 到 0.74)。中国 20 岁以下溺水死亡率从 2013 年 6.60/10 万降到 2021 年 3.28/10 万，农村约为城市 2 倍，溺水仍是 1 到 14 岁儿童首位死因；2021 年 0 到 19 岁伤害死亡中溺水占 31.1%、道路交通占 27.9%
- 证据等级：A
- 来源：Cummings P 等 (2011). Association between wearing a personal floatation device and death by drowning among recreational boaters. Injury Prevention. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.028688>；Li Z 等 (2023). Unintentional Drowning Mortality Among Individuals Under Age 20 — China, 2013–2021. China CDC Weekly. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2023.198>；Zhou J 等 (2024). Injury Mortality of Children and Adolescents Aged 0–19 Years — China, 2010–2021. China CDC Weekly. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2024.057>
- 备注：A 级只对应救生衣；「不离视线」是共识 (C)，没有随机试验也不会有。中国溺水死亡集中在农村、夏季、15 到 19 岁男性。

13. 60 岁以上练平衡和腿部力量，改造家里的浴室和楼梯

- 成本：每周 2 到 3 次各 30 分钟的太极或平衡训练；浴室防滑垫、扶手、夜灯几十到几百元
- 说人话：每周练两三次平衡（太极这类），老人跌倒的次数降约两成三，摔过的人数降 15%；家里做防滑和扶手改造再降约两成。跌倒是中国 65 岁以上因伤害死亡的头号原因，而且一多半就摔在自己家里。
- 收益：Cochrane 荟萃分析（108 项试验，23,407 人）：运动使老年人跌倒率下降 23% (RaR 0.77, 95% CI 0.71 到 0.83)，跌倒人数下降 15% (RR 0.85)；居家安全评估与改造使跌倒率下降 (RR 0.81, 95% CI 0.68 到 0.97)；太极使跌倒风险 RR 0.71。中国跌倒是 65 岁以上伤害死亡首位原因，2018 年监测的老年人跌倒 55.97% 发生在家中
- 证据等级：A
- 来源：Sherrington C 等 (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2>；Gillespie LD 等 (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3>；Lu Z 等 (2021). Characteristics of Falls Among Older People — China, 2018. China CDC Weekly. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2021.013>
- 备注：结局是跌倒次数，不是死亡；跌倒到髌部骨折再到死亡的链条在老年人里很短。适用人群为社区居住的 60 岁以上老人。

14. 查乙肝两对半，没有抗体就打疫苗

- 成本：检查几十元；成人乙肝疫苗 3 针共约 100 到 300 元，半年打完
- 说人话：查一次几十块。启东那项随访 30 年的试验里，出生就打了乙肝疫苗的人，后来得原发性肝癌的概率低 84%，乙肝携带率低 72%。成人查出没抗体的补三针，半年打完，一两百块。

- 收益：启东整群随机试验 30 年随访：新生儿接种乙肝疫苗使原发性肝癌下降 84%（95% CI 23% 到 97%），HBsAg 阳性率下降 72%（95% CI 68% 到 75%）。中国全人群 HBsAg 流行率 1992 到 2014 年下降 52%，5 岁以下下降 97%
- 证据等级：A
- 来源：Qu C 等 (2014). Efficacy of neonatal HBV vaccination on liver cancer and other liver diseases over 30-year follow-up of the Qidong hepatitis B intervention study. PLoS Medicine. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001774>; Cui F 等 (2017). Prevention of Chronic Hepatitis B after 3 Decades of Escalating Vaccination Policy, China. Emerging Infectious Diseases. <https://doi.org/10.3201/eid2305.161477>
- 备注：适用人群是 1992 年前出生、没接种过或抗体已消失的成人。肝癌下降的数字来自新生儿接种，同一试验里青少年补种对 HBsAg 的效力只有 21%，成人接种的收益主要是不再感染，不能直接套用 84%。已感染者（HBsAg 阳性）打疫苗无用，要去看肝病科随访。

15. 被铁钉、木刺扎到或者伤口沾了泥土，当天去处理，顺便问破伤风要不要打

- 成本：挂号加处置几十元；需要打的话，疫苗或免疫球蛋白几十到几百元
- 说人话：破伤风一旦发病，大约每 10 个人里死 1 个。深的伤口、沾了泥土的伤口风险最高，当天去处理花不了几十块，别拖到肿起来再说。
- 收益：美国的破伤风病例里约每 10 例死 1 例；深的、被泥土污染的伤口风险更高
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 破伤风：「Tetanus bacteria can get into someone's body through broken skin, usually through injuries.」 「Tetanus can lead to death (1 in 10 cases in the United States are fatal).」 「People who didn't complete the primary series or who aren't up to date with their 10-year tetanus booster shots are also at increased risk.」 「Vaccination also helps prevent tetanus in people with wounds, depending on their tetanus vaccination history.」 <https://www.cdc.gov/tetanus/about/index.html>; 国家卫生健康委办公厅 (2024). 关于印发非新生儿破伤风诊疗规范（2024 年版）的通知（国卫办医急函〔2024〕381 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6982262.htm
- 备注：不是所有伤口都要打，医生按伤口性质加上一次接种时间决定，所以别自己判断也别拒绝问。「小时候打过就一辈子有效」是错的，加强针按 10 年算。TODO（待核实：中国《非新生儿破伤风诊疗规范（2024 年版）》正文的伤口分级与免疫程序表，附件是 PDF，本机读不了）。

16. 女性接种 HPV 疫苗，越早越好

- 成本：国产二价约 300 多元一针，进口九价约 1300 元一针，2 到 3 针；打针半天
- 说人话：瑞典 167 万女性的数据里，17 岁前打过 HPV 疫苗的人，后来得浸润性宫颈癌的概率只有没打的约八分之一；17-30 岁才打的也只是一半左右。所以越早打越值。
- 收益：瑞典 167 万女性队列：接种者浸润性宫颈癌发病率比未接种者低，17 岁前接种 IRR 0.12（95% CI 0.00 到 0.34），17 到 30 岁接种 IRR 0.47（95% CI 0.27 到 0.75）
- 证据等级：A
- 来源：Lei J 等 (2020). HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1917338>
- 备注：9 到 14 岁收益最大，17 到 30 岁仍有一半以上的下降，30 岁后收益递减。接种后仍要做筛查（见下一条）。

17. 女性 40 岁起做乳腺癌筛查，每两年一次钼靶

- 成本：钼靶每次两三百元，很多地区有免费筛查项目；每两年花半天
- 说人话：40 到 74 岁每两年拍一次钼靶，是美国官方筛查建议里明确推荐的做法。75 岁以上，以及给致密乳腺加做超声和磁共振，官方的结论是证据还不够——体检套餐拿这些加价时可以不买。
- 收益：美国预防服务工作组现行建议：「建议 40 至 74 岁女性每两年做一次筛查性乳腺 X 线摄影」，推荐等级 B；对 75 岁及以上女性和致密型乳腺的补充超声、磁共振，均判定为「现有证据不足」
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2024). Breast Cancer: Screening. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening>
- 备注：起始年龄各国不同，中国部分指南和地方项目从 45 岁起。有一级亲属乳腺癌史、携带 BRCA 突变的属于高危，要单独找医生定方案，不适用本条

18. 30 岁以上女性做宫颈癌筛查，优先 HPV 检测

- 成本：HPV 检测 100 到 300 元一次，阴性可 5 年一次；取样几分钟
- 说人话：印度农村那项试验里，一辈子只做过一次 HPV 检测的女性，死于宫颈癌的概率低约一半，被查出晚期宫颈癌的概率低约五成。一次一两百块，阴性能管 5 年。
- 收益：印度农村整群随机试验（30 到 59 岁女性）：单次 HPV 检测筛查使宫颈癌死亡 HR 0.52（95% CI 0.33 到 0.83），晚期宫颈癌 HR 0.47（95% CI 0.32 到 0.69）
- 证据等级：A
- 来源：Sankaranarayanan R 等 (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808516>
- 备注：这是少数用死亡作为结局的筛查随机试验，且只筛了一轮。打过 HPV 疫苗也要筛，疫苗不覆盖全部型别。

19. 45 到 50 岁起做结直肠癌筛查，粪便免疫化学检测或肠镜

- 成本：粪便检测几十元，每 1 到 2 年一次；肠镜几百到一千多元，阴性可 10 年一次，需要一天肠道准备

- 说人话：每一两年做一次几十块的粪便隐血检查，死于结直肠癌的概率低约 16%，每轮都不落下的低 25%；做一次肠镜，往后十年得结直肠癌的概率从 1.20% 降到 0.98%。
- 收益：Cochrane 荟萃分析：粪便隐血筛查使结直肠癌死亡 RR 0.84（95% CI 0.78 到 0.90），参加至少一轮者 RR 0.75。NordICC 随机试验：邀请做肠镜使 10 年结直肠癌发病从 1.20% 降到 0.98%（RR 0.82，95% CI 0.70 到 0.93）
- 证据等级：A
- 来源：Hewitson P 等 (2007). Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001216.pub2> ; Bretthauer M 等 (2022). Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208375>
- 备注：争议。NordICC 意向筛查分析中结直肠癌死亡 0.28% 对 0.31%（RR 0.90，95% CI 0.64 到 1.16），没有统计学意义，肠镜对死亡率的好处被高估过；粪便检测的死亡率证据反而更硬。起始年龄各国指南在 45 到 50 岁之间，有家族史的更早。

20. 有心血管病的人和老年人每年打流感疫苗

- 成本：50 到 150 元一针，每年秋天一次
- 说人话：心梗之后打流感疫苗的那项试验里，一年内死亡的比例从 4.9% 降到 2.9%。有心血管病的人和老人每年秋天补一针，50–150 元。
- 收益：心肌梗死后随机双盲试验（2571 人）：接种流感疫苗 12 个月总死亡率 2.9% 对安慰剂 4.9%（HR 0.59，95% CI 0.39 到 0.89），心血管死亡 HR 0.59。荟萃分析：流感疫苗使主要心血管事件 3.6% 对 5.4%（RR 0.66，95% CI 0.53 到 0.83），心血管死亡 RR 0.74（95% CI 0.42 到 1.30，无统计学意义）
- 证据等级：A
- 来源：Fröbert O 等 (2021). Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042> ; Behrouzi B 等 (2022). Association of Influenza Vaccination With Cardiovascular Risk: A Meta-analysis. JAMA Network Open. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.8873>
- 备注：争议。A 级只对应有心血管病的人。对健康老年人，Cochrane 综述（Demicheli V 等 2018，Vaccines for preventing influenza in the elderly，<https://doi.org/10.1002/14651858.CD004876.pub4>）只能给出一季流感发病从 6% 降到 2.4% 的低确定性证据，对死亡率的证据是极低确定性。

21. 50 岁以后打带状疱疹疫苗

- 成本：重组带状疱疹疫苗两针合计约 3000 到 4000 元，自费
- 说人话：三期试验里，这支疫苗把带状疱疹挡掉了 97%，各年龄段都差不多。缺点是两针三四千元全自费，而带状疱疹本身很少致命——花钱买的主要是不受那阵神经痛的罪。
- 收益：18 国 1.54 万人的三期随机对照试验，平均随访 3.2 年：疫苗组 6 例、安慰剂组 210 例发生带状疱疹（每千人年 0.3 对 9.1），「疫苗对带状疱疹的总体效力为 97.2%（95% CI 93.7–99.0，P<0.001）」，各年龄组效力在 96.6% 到 97.9% 之间
- 证据等级：A
- 来源：Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372(22), 2087-2096. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1501184>
- 备注：本条按性价比排在后面是因为贵。带状疱疹本身很少致命，真正麻烦的是带状疱疹后神经痛，可能疼上几个月到几年。疫苗接种后局部疼痛、发热的比例不低（三级症状 17.0% 对 3.2%）

22. 65 岁以上打肺炎球菌疫苗

- 成本：几百元，部分地区对老年人免费
- 说人话：8.45 万老人的试验里，13 价肺炎球菌疫苗把疫苗覆盖类型的肺炎挡掉约 46%，把最凶险的侵袭性感染挡掉 75%；但对「所有原因的肺炎」没看出效果，别指望它管住所有肺炎。
- 收益：荷兰 8.45 万名 65 岁以上老人的随机对照试验：13 价肺炎球菌结合疫苗对疫苗覆盖型肺炎的效力 45.6%（95.2% CI 21.8–62.5），对侵袭性肺炎球菌病 75.0%（95% CI 41.4–90.8）；对全部原因的肺炎无效
- 证据等级：A
- 来源：Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M, et al. (2015). Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. New England Journal of Medicine, 372(12), 1114-1125. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1408544>
- 备注：只防疫苗覆盖的那些型别，不是打了就不得肺炎。中国老年人常用的是 23 价多糖疫苗，与本试验用的 13 价结合疫苗不是同一种，效力数据不能直接套用

23. 幽门螺杆菌，阳性就根除

- 成本：碳 13/14 呼气试验 100 到 200 元；四联根除 2 周药费 200 到 500 元
- 说人话：山东临朐随访 22 年的试验里，把幽门螺杆菌根除掉的人，后来得胃癌的概率低约一半，死于胃癌的概率低约四成。查一次一两百块，根除吃两周药。
- 收益：山东临朐随机干预试验 22 年随访：幽门螺杆菌根除治疗使胃癌发病 OR 0.48（95% CI 0.32 到 0.71），胃癌死亡 HR 0.62（95% CI 0.39 到 0.99）
- 证据等级：A
- 来源：Li WQ 等 (2019). Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.l5016>
- 备注：试验人群是胃癌高发区居民，低发区绝对收益会小得多。根除后可能再感染，家人同查同治。

24. 重度吸烟者每年做一次低剂量胸部 CT

- 成本：200 到 400 元一次，10 分钟；假阳性后的复查和焦虑

- 说人话：符合条件的重度吸烟者每年做一次低剂量 CT，死于肺癌的概率比只拍胸片低 20%，总的死亡概率低 6.7%。代价是假阳性带来的复查和一段时间的提心吊胆。
- 收益：美国 NLST 随机试验 (53,454 人，55 到 74 岁、吸烟史 30 包年以上、戒烟不超过 15 年)：低剂量 CT 比胸片使肺癌死亡相对下降 20.0% (95% CI 6.8 到 26.7)，总死亡率相对下降 6.7% (95% CI 1.2 到 13.6)
- 证据等级：A
- 来源：National Lung Screening Trial Research Team (2011). Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102873>
- 备注：只适用于高危吸烟者。同一试验中低剂量 CT 组 24.2% 的筛查为阳性，其中 96.4% 是假阳性，不吸烟的人做这项检查是花钱买焦虑。

25. 抑郁或有自杀念头时打 12356，家里不囤安眠药和农药

- 成本：0 元；一个电话，或者把药锁起来、农药不放家里
- 说人话：把致命的手段从手边拿走，是这类干预里效果最实的一种：管住镇痛药以后相关自杀降 43%，跳楼热点装上防护后降 86%。所以家里不囤安眠药和农药。想不开的时候先打 12356，全国通用，每天至少开 18 小时。
- 收益：10 年系统综述：限制致死手段的证据持续增强，镇痛药管控相关自杀下降 43%，跳楼热点加防护后下降 86% (79% 到 91%)；校园认知项目使自杀未遂 OR 0.45 (95% CI 0.24 到 0.85)；抑郁的药物和心理治疗是预防的重要环节。中国 2025 年 5 月 1 日起全国拨 12356 接通心理援助热线，每日不少于 18 小时
- 证据等级：B
- 来源：Zalsman G 等 (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30030-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X)；国家卫生健康委 (2024). 关于应用“12356”全国统一心理援助热线电话号码的通知 (国卫医政函〔2024〕259 号)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 备注：限制手段的证据多为生态学研究 (政策前后对比)，热线本身没有死亡率证据，所以给 B。自杀冲动往往只持续几分钟到几小时，把致死工具放远一步就是干预。

26. 备齐灭火器、灭火毯、逃生呼吸面罩和急救包，每年检查一次

- 成本：灭火器、灭火毯、每人一只呼吸面罩加一个急救包，一套几百元；买一次，之后每年花十分钟检查
- 说人话：灭火器、灭火毯、逃生面罩、急救包，是应急管理部那份 11 样家庭应急清单里的东西，一套几百元买一次。上门做过家庭安全指导的那些研究里，伤害发生率约四分之一。
- 收益：应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》共 11 样，其中「灭火器和灭火毯」用于「初起火灾的扑救」，「灭火毯可披覆在身上逃生」；「呼吸面罩」指「消防过滤式自救呼吸器，用于火灾逃生使用」；「外用药品」是「止血粉、止血贴、纱布绷带等，用于处理伤口」。98 项研究、2,605,044 人的 Cochrane 综述：家庭安全干预使伤害发生率 IRR 0.89 (95% CI 0.78 到 1.01)，其中入户开展的干预 IRR 0.75 (95% CI 0.62 到 0.91)
- 证据等级：B
- 来源：应急管理部 (2020). 全国基础版家庭应急物资储备建议清单. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/202011/t20201129_372149.shtml；Kendrick D 等 (2012). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005014.pub3>；武胜县市场监督管理局 (2025). 手提式灭火器、防火门 (窗)、点型感温 (烟) 火灾探测器消费提示. https://www.wusheng.gov.cn/gasy/bzj/c109568/zzzq/content/content_1988424970198126592.html
- 备注：争议。同一份 Cochrane 里不发装备的干预 IRR 0.78 (95% CI 0.66 到 0.92)，发装备的组并没有做得更好，降低伤害的主要是入户教育和改造，所以装备的收益记「中」不记「大」。买灭火器认准 CCC 标志，贮压式的指针要停在绿区。烟雾报警器和一氧化碳报警器见本节第 3 条，止血带的用法见第 13 节第 11 条，逐项怎么选、放哪里、几年换见 [docs/家庭应急装备清单.md](#)

27. 尿里出现肉眼看得见的血，哪怕不疼、哪怕第二天就干净了，也要去查一次

- 成本：尿常规几十元加泌尿系超声一两百元；医生认为需要时加做膀胱镜，千元上下
- 说人话：60 岁以上的人出现一次肉眼看得见的血尿，最后查出膀胱癌的概率约 2.8%，40–59 岁约 1.2%——不算高，但足够高到必须去查一次。血尿常常自己就停了，停了不代表没事。
- 收益：英国初级医疗电子病历的病例对照研究，4915 例膀胱癌对 21718 例对照：肉眼血尿对膀胱癌的阳性预测值，60 岁以上 2.8% (95% CI 2.5 到 3.1)，40 到 59 岁 1.2% (0.6 到 2.3)；只有显微镜下看得见的血尿同样有意义，比值比 20 (95% CI 12 到 33)，60 岁以上阳性预测值 1.6% (1.2 到 2.1)
- 证据等级：B
- 来源：Price SJ, Shephard EA, Stapley SA, Barraclough K, Hamilton WT (2014). Non-visible versus visible haematuria and bladder cancer risk: a study of electronic records in primary care. British Journal of General Practice, 64(626), e584-e589. <https://doi.org/10.3399/bjgp14X681409>
- 备注：收益记「小」是因为只有检出率，没有「早查能降低多少死亡」的效应量。「不疼」是关键：结石和感染的血尿多半伴着腰腹绞痛或尿频尿急尿痛，肿瘤引起的往往一点感觉都没有，而且会自己停几天再出现，很多人就此放过。在吃抗凝药不是可以不查的理由。剧烈运动后、女性经期附近的血尿可以先复查一次再定。

28. 性行为全程用安全套，不和别人共用针具

- 成本：一只一两元；难点不在钱，在每次都带、且从一开始就戴
- 说人话：每一次都全程戴，异性之间传染艾滋病的概率大约降七成以上；「大部分时候戴」的效果，和不戴差不了多少。梅毒、淋病这些也顺带挡住。
- 收益：25 项研究、10676 对 HIV 血清不一致异性伴侣的系统综述与荟萃分析：与从不使用者相比，坚持每次使用安全套的人 HIV 传播风险 RR 0.29 (95% CI 0.20 至 0.43)；与不规律使用者相比 RR 0.23 (95% CI 0.13 至 0.40)。作者结论是安全套虽不完美，「坚持使用可使 HIV 传播降低 70% 以上」。同一层保护还覆盖梅毒、淋病、衣原体等其他性传播感染
- 证据等级：A

- 来源：Giannou FK, Tsiara CG, Nikolopoulos GK, et al. (2016). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission: a systematic review and meta-analysis of studies on HIV serodiscordant couples. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*, 16(4), 489-499.
<https://doi.org/10.1586/14737167.2016.1102635>
- 备注：「不规律使用」和「不用」的差距很小，这条的全部效力都在「每次、全程」四个字上。共用针具（包括注射毒品、纹身、穿孔）是另一条独立的高效传播途径，和性行为无关。属于高风险人群的还有暴露前预防（PrEP）这条路：18 项研究的荟萃分析显示，在服药依从性超过 70% 的试验里，口服 PrEP 相比安慰剂的 HIV 感染风险比为 0.30（95% CI 0.21 至 0.45），依从性低的试验则看不到保护效果（Fonner VA 等, 2016, *AIDS*,
<https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001145>）；PrEP 是处方药，去感染科或疾控问，别自己网购。已经暴露之后怎么办见第 13 节

29. 有过高危行为就去查一次，疾控中心免费、可匿名

- 成本：0 元；跑一趟疾控或指定医疗机构，抽一管血
- 说人话：去疾控查艾滋病不花钱、可以不留名。查出来也不是判死刑：坚持吃药把病毒压到测不出来的人不会再传给性伴侣——一项随访了七百多对伴侣、七万多次无套性行为的研究里，伴侣之间传染的例数是零。
- 收益：《艾滋病防治条例》第二十三条：县级以上地方人民政府卫生主管部门指定的医疗卫生机构，「应当为自愿接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛检测」。查得早的意义不是心理安慰：现在的抗病毒治疗能把病毒压到检测不到，世界卫生组织的口径是「接受抗病毒治疗且病毒载量检测不到的感染者不会把 HIV 传给性伴侣」——PARTNER 研究随访 782 对同性血清不一致伴侣、1593 对年、共 76088 次无套性行为，出现的 15 例新感染经系统发育分析全部不来自伴侣，即伴侣间传播为零
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006). 艾滋病防治条例（第三、二十三、三十八条）.
https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_2992986.html（北京市卫生健康委员会转载）；Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. (2019). Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. *The Lancet*, 393(10189), 2428-2438.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30418-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30418-0)
- 备注：窗口期决定什么时候查才算数。广东省疾控中心的口径：核酸检测约 1 周、第四代抗原抗体联合检测约 2 周、第三代抗体检测约 3 周可检出，建议至少 2 周后再查、间隔 2 至 4 周复查，末次高危行为 3 个月后 99.99% 以上可以排除感染
(https://cdcp.gd.gov.cn/jkyy/kpydjwjxz/content/post_3441820.html)。自测试剂阳性不等于确诊，必须去疾控或正规机构复核。条例第三条写明任何单位和个人不得歧视感染者及其家属，婚姻、就业、就医、入学等权益受法律保护；第三十八条同时规定感染者有义务「将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者」。孕期的三病筛查和母婴阻断见第 27 节

2. 不要慢慢死

2. 不要慢慢死

本节只收对总死亡率效应大、证据硬的慢性风险因素，按性价比从高到低排。除特别标注的随机试验外，数字都来自观察性研究，HR/RR 里含混杂和反向因果，读成「方向和量级」而不是「照做就能拿到的折扣」。

1. 戒烟，越早越好

- 成本：戒断期的毅力（数周到数月）；金钱是负成本，一天一包烟约 20–30 元，戒了就省下。
- 说人话：吸烟的人平均比不吸烟的人少活十年以上；40 岁前戒掉，能把继续吸烟带来的死亡风险抹掉九成左右，戒得越早捡回来越多。
- 收益：美国队列（观察性）：现吸烟者比从不吸烟者预期寿命短 10 年以上；40 岁前戒掉可消除继续吸烟所带来死亡风险的约 90%，25–34、35–44、45–54 岁戒烟分别约多活 10、9、6 年（原文以寿命年报告）。中国队列（观察性）：2010 年代城市男性吸烟者 总死亡率 RR 1.65，农村男性 RR 1.22；主动戒烟满 10 年后归因风险接近消失。
- 证据等级：A
- 来源：Jha P 等 (2013). 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa1211128>; Chen Z 等 (2015). Contrasting male and female trends in tobacco-attributed mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00340-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00340-2)
- 备注：二手烟同样致死：2004 年全球约 60.3 万人死于二手烟暴露，占当年总死亡约 1%（Ober M 等 (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61388-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8)）。自己不吸也要避开别人的烟，尤其别让孩子吸。

2. 别在家里和车里抽烟，也别让客人在家里抽

- 成本：0 元，难的是跟家人和客人开口
- 说人话：全球每年约 60 万人死于吸别人的烟，其中近三成是孩子；长期吸二手烟的人，高血压、心脏病、卒中的风险都高三成上下，而且家里吸到的比外面更伤人。
- 收益：2004 年全球有 603,000 人死于二手烟，约占全球死亡的 1.0%，其中 28% 是儿童；57 项研究的荟萃分析里，二手烟暴露者高血压比值比 1.28、心脏病 1.39、心肌梗死 1.50、卒中 1.36，且家庭内暴露的风险高于家庭外
- 证据等级：A
- 来源：Öberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet: 「603,000 deaths were attributable to second-hand smoke in 2004, which was about 1.0% of worldwide mortality. 47% of deaths from second-hand smoke occurred in women, 28% in children, and 26% in men」, 「61% of DALYs were in children」. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61388-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8); (2026). The Associations Between Secondhand Smoke Exposure and Various Cardiovascular Diseases: A Meta-Analysis. Nicotine & Tobacco Research: 57 项研究，「hypertension (OR: 1.28, 95% CI: 1.15 to 1.40), heart disease (OR: 1.39, 95% CI: 1.28 to 1.50), myocardial infarction (OR: 1.50, 95% CI: 1.17 to 1.84), stroke (OR: 1.36, 95% CI: 1.18 to 1.54)」 「Home exposure has a higher risk of CVD than non-home exposure」. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntaf111>
- 备注：家里是最该管的地方，不只因为待得久，也因为荟萃分析里家庭内暴露的效应比家庭外更大。儿童承担了二手烟伤残调整生命年损失的 61%。自己戒烟见本节第 1 条。

3. 不喝含糖饮料

- 成本：零；换成白水或无糖茶还省钱。
- 说人话：每天喝两瓶以上甜饮料的人，同期死亡的概率比几乎不喝的人高约两成，每天一到两瓶也高一成多。
- 收益：美国两大队列（观察性，约 11.8 万人、3.6 万例死亡）：每天 ≥ 2 份 vs 每月 < 1 份，总死亡率 HR 1.21；每天 1–2 份 HR 1.14。欧洲 EPIC 队列（观察性，45 万人）：每天 ≥ 2 杯 vs 每月 < 1 杯，含糖软饮 HR 1.08，所有软饮合计 HR 1.17。
- 证据等级：A
- 来源：Malik VS 等 (2019). Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults. Circulation. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037401>; Mullee A 等 (2019). Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA Internal Medicine. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2478>
- 备注：观察性，重度饮用者整体生活方式更差，效应可能被高估。EPIC 里代糖饮料每天 ≥ 2 杯 HR 1.26 反而高于含糖饮料，可能是反向因果（已有代谢病的人改喝代糖），别把代糖饮料当成安全替代品大量喝，替代品首选水。

4. 不嚼槟榔

- 成本：0 元，还省下买槟榔的钱
- 说人话：嚼槟榔的人同期死亡的概率比不嚼的人高约两成，糖尿病和代谢综合征的风险高近五成，口腔癌和食管癌另算。
- 收益：17 项亚洲研究、38.8 万人的荟萃分析：嚼槟榔者相对不嚼者总死亡率的相对风险 1.21 ($P=0.02$, 17.96 万人)，糖尿病 1.47，代谢综合征 1.51；槟榔本身是口腔癌和食管癌的已知危险因素
- 证据等级：A
- 来源：Yamada T, Hara K, Kadowaki T (2013). Chewing betel quid and the risk of metabolic disease, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a meta-analysis. PLoS One, 8(8), e70679. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070679>
- 备注：口腔癌风险与嚼的年数和每天的量成正比，戒了以后风险随时间下降。含烟草的槟榔更危险

5. 把家里的食盐换成低钠盐（钾盐）

- 成本：每袋比普通盐贵几元；口味几乎不变，不需要毅力。
- 说人话：两万人的随机试验里，把家里的盐换成低钠盐的人，五年内死亡的概率低约 12%，中风低约 14%。这是随机分组做出来的结果，比一般的观察数据更可信。
- 收益：随机试验（中国农村，20995 名有卒中史或 ≥60 岁高血压者，随访 4.74 年）：低钠盐组 vs 普通盐组，全因死亡 RR 0.88，卒中 RR 0.86，主要心血管事件 RR 0.87；高钾血症事件两组无显著差异。
- 证据等级：A
- 来源：Neal B 等 (2021). Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675>
- 备注：争议：PURE 队列（观察性，O'Donnell M 等 (2014). Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1311889>）报告估算钠排泄 <3 g/天者死亡+心血管事件复合 OR 1.27，≥7 g/天 OR 1.15，提示钠摄入呈 J 型。但 SSaSS 是随机试验，低钠盐只是部分替换，不会把钠压到那么低。试验人群是高危老人，健康年轻人的绝对获益更小；肾功能不全或在吃保钾类药物的人换盐前先问医生。

6. 认真刷牙，每天清一次牙缝，缺牙及时补

- 成本：牙线或牙缝刷每年几十元，每天多花两三分钟；洗牙每次一两百元
- 说人话：每天用牙线或牙缝刷的人，同期死亡的概率低约一成；牙掉光的老人死亡概率高约九成，剩不到 20 颗牙的高约一倍。
- 收益：日本 9676 人 6 年队列：使用牙缝清洁工具者总死亡率风险比 0.89，使用舌苔清洁工具者 0.77；社区老人荟萃分析：全口无牙的死亡比值比 1.87（95% CI 1.35–2.59），牙齿少于 20 颗的 2.04（1.67–2.49）
- 证据等级：B
- 来源：Wang K, Matsuyama Y, Kiuchi S, et al. (2026). Routine oral health practices and all-cause mortality. Journal of Dentistry. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2026.106789>；Ko MJ, Seo S, So JS, et al. (2026). Deteriorated oral health and function as risk factors for physical disability and mortality in community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. European Geriatric Medicine. <https://doi.org/10.1007/s41999-025-01319-4>
- 备注：争议。观察性数据，牙不好的人往往整体健康和经济状况也差，因果方向不确定。但成本极低，牙周炎和缺牙本身就影响进食

7. 每天走到 7000–8000 步

- 成本：约 60–90 分钟步行，可以拆进通勤和买菜里；不花钱。
- 说人话：每天走 5800 步的人，同期死亡的概率比只走 3500 步的人低约四成；走到 7800 步低约四成半，再往上基本摊平。老人走到 6000–8000 步就够。
- 收益：15 个队列的荟萃分析（观察性，47471 人、3013 例死亡）：按步数四分位，中位 5801、7842、10901 步/天 vs 3553 步/天，总死亡率 HR 分别 0.60、0.55、0.47；≥60 岁者获益在 6000–8000 步后趋平，<60 岁者在 8000–10000 步后趋平。另一荟萃分析：从约 3867 步/天起开始有效，每多 1000 步/天总死亡率降约 15%。
- 证据等级：A
- 来源：Paluch AE 等 (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public Health. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00302-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00302-9)；Banach M 等 (2023). The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229>
- 备注：观察性，走得最少的人里混有已经病弱者（反向因果），HR 偏大是常态；但剂量反应清楚，从 4000 步走到 7000 步的边际收益最大，不必执着一万步。和第 7 条是同一件事的两种计量方式，达标一个即可。

8. 有高血压、高血脂就按医嘱规律吃药，别自行停

- 成本：集采降压药、他汀每月几元到几十元；每天一次的习惯。
- 说人话：血压每降 10 mmHg，死亡概率降约 13%、中风降约 27%；他汀把低密度胆固醇降 1 个单位，死亡概率降约一成。按时吃药的人比经常漏吃的人，死亡概率低三成到四成半。
- 收益：随机试验荟萃分析：收缩压每降 10 mmHg，总死亡率 RR 0.87，主要心血管事件 RR 0.80，卒中 RR 0.73，心衰 RR 0.72；他汀使 LDL 每降 1.0 mmol/L，总死亡率 RR 0.90，主要血管事件 RR 0.78。依从性荟萃分析（观察性）：他汀、降压药依从 ≥80% 者 vs 依从差者，总死亡率 RR 分别 0.55、0.71。
- 证据等级：A
- 来源：Ettehad D 等 (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01225-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8)；Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration (2010). Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61350-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61350-5)；Chowdhury R 等 (2013). Adherence to cardiovascular therapy: a meta-analysis of prevalence and clinical consequences. European Heart Journal. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/eh295>
- 备注：只对有用药指征的人成立，健康人不需要吃。依从性那组数字是观察性的，「能坚持吃药的人本身更自律」会夸大效应，前两组随机试验数字更可靠。本节不单列血糖控制：强化降糖对总死亡率的证据不如血压、血脂一致。

9. 每晚睡 7 小时左右，作息固定

- 成本：时间（多数人是把玩手机的时间换成睡觉）；固定作息需要一点自律。
- 说人话：长期睡不到 7 小时的人，同期死亡的概率高约一成；作息越乱风险越高，睡得最规律的人比最不规律的人低两成到近五成——规律比时长更要紧。

- 收益：荟萃分析（观察性，16 项研究、138 万人、11.3 万例死亡）：睡得短者 总死亡率 RR 1.12，睡得长者 RR 1.30。剂量反应荟萃分析：以 7 小时为最低点，少于 7 小时每少 1 小时 RR 1.06，多于 7 小时每多 1 小时 RR 1.13。UK Biobank 约 6.1 万人腕表数据（观察性）：睡眠最规律四个五分位 vs 最不规律的五分位，总死亡率 低 20%–48%，规律性比时长更能预测死亡。
- 证据等级：A
- 来源：Cappuccio FP 等 (2010). Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Sleep*. <https://doi.org/10.1093/sleep/33.5.585>; Yin J 等 (2017). Relationship of Sleep Duration With All-Cause Mortality and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. *JAMA*. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005947>; Windred DP 等 (2024). Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study. *Sleep*. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsad253>
- 备注：长睡的高风险多半是反向因果（抑郁、慢性病、睡眠呼吸暂停让人睡得多），不必刻意压缩睡眠；短睡和不规律更值得改。规律性证据目前来自单一队列，单独看属 B 级。

10. 每周累计 150–300 分钟中等强度运动，快走即可

- 成本：每天 20–45 分钟；不花钱。
- 说人话：每周快走 150–300 分钟的人，同期死亡的概率比不运动的人低约三成；就算没练够也能低两成，练到三五倍量降到底（低约四成），再多不再降，也没坏处。
- 收益：多队列汇总分析（观察性）：达到指南下限 1–2 倍（7.5–15 MET-h/周，约合快走 150–300 分钟/周）者 vs 不运动者 总死亡率 HR 0.69；不足下限也有 HR 0.80；3–5 倍时 HR 0.61 到顶，再多不再降但也无害（≥10 倍 HR 0.69）。加速度计测量的荟萃分析：中高强度活动最高四分位 vs 最低 HR 0.52。
- 证据等级：A
- 来源：Arem H 等 (2015). Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response relationship. *JAMA Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.0533>; Ekelund U 等 (2019). Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.l4570>
- 备注：观察性；加速度计研究随访短、样本偏老，HR 里含反向因果成分，真实效应小于 0.52 这种量级。和第 4 条二选一即可。

11. 每周打三次球拍类运动，每次 45 分钟

- 成本：场地费每次几十元；每周约 2 小时
- 说人话：常打网球、羽毛球、乒乓球的人，同期死亡的概率比不打的低约一半，心血管死亡低约 56%；游泳低约 28%，跑步和足球在这份数据里没看出差别。
- 收益：英国 8.03 万人队列：相对不做该项目，球拍类运动（网球、羽毛球、乒乓球）的总死亡率风险比 0.53（95% CI 0.40–0.69），心血管死亡 0.44（0.24–0.83）；游泳 0.72 和 0.59；有氧操 0.73 和 0.64；骑车 0.85；跑步和足球未见显著关联
- 证据等级：A
- 来源：Oja P, Kelly P, Pedisic Z, et al. (2017). Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort study of 80 306 British adults. *British Journal of Sports Medicine*, 51(10), 812–817. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096822>
- 备注：争议。观察性研究，打球的人本身更健康、社交更多；跑步组无显著关联也提示存在选择效应。别据此认为跑步没用，本节另有运动总量的条目

12. 把爬楼梯、快走赶路这类零碎的用力活动攒到每天四五分钟

- 成本：0 元；不用额外挤出锻炼时间
- 说人话：平时完全不锻炼的人，只要每天有三次一两分钟的用力活动（爬楼梯、快步赶路），同期死亡的概率就比一点没有的人低约四成，心血管死亡低近一半。
- 收益：英国生物银行 2.52 万名不专门锻炼者、平均随访 6.9 年、852 例死亡：每天 3 次、每次 1–2 分钟的零碎剧烈活动，相对完全没有的人，总死亡率和癌症死亡率降低 38%–40%，心血管死亡率降低 48%–49%；每天累计 4.4 分钟对应总死亡率和癌症死亡率降低 26%–30%，心血管死亡率降低 32%–34%
- 证据等级：A
- 来源：Stamatakis E, Ahmadi MN, Gill JMR, et al. (2022). Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality. *Nature Medicine*, 28, 2521–2529. <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02100-x>
- 备注：争议。用可穿戴设备实测，比问卷可靠，但仍是观察性研究，随访只有 6.9 年。研究对象是完全不锻炼的人，对已经规律运动的人不适用

13. 每周做 30–60 分钟力量训练

- 成本：每周 1–2 次、每次 20–30 分钟；徒手深蹲、俯卧撑不花钱。
- 说人话：每周练 30–60 分钟力量的人，同期死亡的概率比不练的人低一到两成，再多练不再加分；和有氧一起做效果最好。
- 收益：队列荟萃分析（观察性）：做力量训练者 vs 不做者 总死亡率 低 10%–17%；剂量反应呈 J 型，约 30–60 分钟/周时降幅最大（约 10%–20%），更多不再增益；力量+有氧都做 vs 都不做，总死亡率 更低。
- 证据等级：A
- 来源：Momma H 等 (2022). Muscle-strengthening activities are associated with lower risk and mortality in major non-communicable diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *British Journal of Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-105061>
- 备注：观察性，自报运动量。J 型曲线右侧上升段的证据薄，不必因此限制训练量；对老年人另有防跌倒、保肌肉的收益，那是第 1 节的事。

14. 别连着坐太久，隔一阵起身动一动

- 成本：零；设个提醒。
- 说人话：坐得最久的人，同期死亡的概率是坐得最少的人的 2.6 倍，一次连着坐很久还要另算一笔。但每天有 60–75 分钟中等强度活动，久坐多出来的风险基本能被抵消。
- 收益：美国队列（观察性，加速度计）：久坐总时长最高四分位 vs 最低 总死亡率 HR 2.63；连续不起身的久坐时段最长四分位 vs 最短 HR 1.96，总量和连续时长各自独立相关。百万人汇总分析（观察性）：每天坐 >8 小时且几乎不运动者 vs 坐 <4 小时且最活跃者 HR 1.59；每天约 60–75 分钟中等强度活动可抵消久坐的超额风险（最活跃组坐 >8 小时 HR 1.04，不显著）。
- 证据等级：A
- 来源：Diaz KM 等 (2017). Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in U.S. Middle-Aged and Older Adults: A National Cohort Study. *Annals of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.7326/M17-0212>; Ekelund U 等 (2016). Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30370-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30370-1)
- 备注：观察性，坐得最多的人里含大量病弱者，HR 2.63 这种量级明显含反向因果。可靠的结论是：坐多久不如动多少重要，运动量够时久坐风险基本消失；看电视 ≥3 小时/天的风险各活动水平都在，最活跃组也只是把阈值推到 ≥5 小时（HR 1.16）。

15. 少吃加工肉（火腿、培根、香肠、午餐肉）

- 成本：零，甚至省钱；口味上的一点牺牲。
- 说人话：火腿、培根、香肠吃得最多的人，同期死亡的概率比吃得最少的人高约两成；每天多吃一份加工肉就高两成。
- 收益：荟萃分析（观察性）：加工肉最高 vs 最低摄入组 总死亡率 RR 1.23，总红肉 RR 1.29，未加工红肉 RR 1.10（不显著）；另一荟萃分析按剂量：加工肉每多 1 份/天 RR 1.23，红肉每多 1 份/天 RR 1.10。
- 证据等级：A
- 来源：Larsson SC, Orsini N (2014). Red meat and processed meat consumption and all-cause mortality: a meta-analysis. *American Journal of Epidemiology*. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt261>; Schwingshackl L 等 (2017). Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *American Journal of Clinical Nutrition*. <https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148>
- 备注：争议：NutriRECS 指南（Johnston BC 等 (2019). Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the NutriRECS Consortium. *Annals of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.7326/M19-1621>）用 GRADE 把证据评为低确定性，给出「维持现有摄入」的弱推荐。争的是证据质量而不是方向，没有研究说加工肉有益。未加工红肉效应小且不显著，重点是加工肉。

16. 少喝或不喝酒

- 成本：社交场合的一点尴尬；省钱。
- 说人话：每周超过 100 g 纯酒精（约合 2.5 L 啤酒）以后，喝得越多死得越早：40 岁时每周喝 100–200 g 的人少活半年左右，200–350 g 少一两年，超过 350 g 少四五年。按整体健康算，最划算的量是 0。
- 收益：83 项前瞻研究 60 万现饮者汇总（观察性）：总死亡率 最低点在每周 ≤100 g 纯酒精（约合 5% 啤酒 2.5 L 或 40° 白酒 300 mL）；40 岁时每周 100–200 g 者预期寿命少约 6 个月，200–350 g 少 1–2 年，>350 g 少 4–5 年（原文以寿命年报告）。GBD 2016：把各类健康损失合计，风险最低的饮酒量是 0 杯/周。校正研究设计偏倚的荟萃分析：少量饮酒（1.3–24 g/天）vs 终身不饮 RR 0.93（不显著），45–64 g/天 RR 1.19，≥65 g/天 RR 1.35。
- 证据等级：A
- 来源：Wood AM 等 (2018). Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30134-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30134-X); GBD 2016 Alcohol Collaborators (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31310-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2); Zhao J 等 (2023). Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. *JAMA Network Open*. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.6185>
- 备注：争议。J 型曲线一方：34 项前瞻研究荟萃（Di Castelnuovo A 等 (2006). Alcohol dosing and total mortality in men and women: an updated meta-analysis of 34 prospective studies. *Archives of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.22.2437>）报告少量饮酒 总死亡率 最多低 17%–18%，男性 ≤4 杯/天、女性 ≤2 杯/天仍呈负相关。反方认为「不饮者」里混入了因病戒酒者和整体健康更差的人，Zhao 2023 校正这些偏倚后保护作用消失，GBD 2018 也给 0 最安全。稳妥读法：少喝不会明显伤寿命，多喝一定伤，「为了健康开始喝」没有依据。

17. 每天吃一小把坚果

- 成本：每天 28 克，一年约两三百元
- 说人话：常吃坚果的人，同期死亡的概率比不吃的人低约两成；一周吃一次就能看出差别（低约一成），吃到每天最明显。
- 收益：两个美国队列 11.9 万人、300 多万人年：相对不吃坚果，每周吃不到 1 次的总死亡率风险比 0.93（95% CI 0.90–0.96），每周 1 次 0.89（0.86–0.93），每周 2–4 次 0.87（0.83–0.90），每周 5–6 次 0.85（0.79–0.91），每周 7 次以上 0.80（0.73–0.86）
- 证据等级：A
- 来源：Bao Y, Han J, Hu FB, et al. (2013). Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. *New England Journal of Medicine*, 369(21), 2001–2011. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307352>
- 备注：观察性队列，吃坚果的人整体生活方式更好，数字要打折。选原味不加盐的；热量不低，别当零食无限吃

18. 把一部分红肉换成鱼和禽肉

- 成本：0 元，是替换不是增加
- 说人话：每周多吃两份加工肉或红肉，同期死亡的概率高约 3%；换成同样份数的鱼或禽肉，就看不出升高。这条的效应在本节里偏小，属于顺手就换、不必较劲的事。

- 收益：美国 6 个队列近 3 万人的合并分析：每周多吃两份加工肉，总死亡率风险比 1.03（95% CI 1.02–1.05）；每周多吃两份未加工红肉 1.03（1.01–1.05）；同样吃法的禽肉 0.99（0.97–1.02）、鱼 0.99（0.97–1.01），均无统计学意义
- 证据等级：A
- 来源：Zhong VW, Van Horn L, Greenland P, et al. (2020). Associations of Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Poultry, or Fish Intake With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality. JAMA Internal Medicine, 180(4), 503-512. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.6969>
- 备注：每周两份的效应量很小，别指望靠换肉延寿；这条的价值在于同样花钱吃肉时选哪一种

19. 把一部分精米白面换成全谷物

- 成本：糙米、燕麦、全麦面粉价格略高，口感需要适应。
- 说人话：每天多吃 90 g 全谷物（约三份）的人，同期死亡的概率低约 17%，吃到每天 200 g 左右还在继续降。
- 收益：荟萃分析（观察性）：全谷物每多 90 g/天（约 3 份）总死亡率 RR 0.83，收益持续到 210–225 g/天；另一荟萃分析每多 1 份/天 RR 0.92。
- 证据等级：A
- 来源：Aune D 等 (2016). Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.i2716>; Schwingshackl L 等 (2017). Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. American Journal of Clinical Nutrition. <https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148>
- 备注：观察性，吃全谷物的人整体更健康，效应偏大；研究间异质度高（I² 83%）。不必全换，换一半就已在剂量反应曲线的陡段。

20. 每周喝三次以上茶

- 成本：每年几十到几百元
- 说人话：有喝茶习惯的人，同期死亡的概率低约 15%；从 50 岁算起，平均多 1.26 年寿命，多 1.41 年不得心血管病的时间。
- 收益：中国 10.09 万人、中位随访 7.3 年的队列（China-PAR）：习惯饮茶者总死亡率风险比 0.85（95% CI 0.79–0.90）；以 50 岁为起点，习惯饮茶者无动脉粥样硬化性心血管病的年数多 1.41 年，预期寿命多 1.26 年
- 证据等级：A
- 来源：Wang X, Liu F, Li J, et al. (2020). Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR project. European Journal of Preventive Cardiology, 27(18), 1956-1963. <https://doi.org/10.1177/2047487319894685>
- 备注：争议。观察性研究，中国男性饮茶者中吸烟饮酒比例高，作者已校正但残余混杂难免。别喝滚烫的，见本节关于热饮温度的一条

21. 每天喝三到四杯咖啡，不加糖不加奶盖

- 成本：自己冲每天一两元
- 说人话：每天喝三到四杯咖啡的人，同期死亡的概率比不喝的人低约 17%。
- 收益：涵盖 201 项观察性研究荟萃分析的伞形综述：每天 3–4 杯相对不喝，总死亡率相对风险 0.83（95% CI 0.79–0.88），即低 17%
- 证据等级：A
- 来源：Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, et al. (2017). Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ, 359, j5024. <https://doi.org/10.1136/bmj.j5024>
- 备注：争议。原作者写明证据几乎全是观察性的，「需要可靠的随机对照试验才能判断是否为因果」。孕妇和有心律失常、焦虑、失眠问题的人另说；加糖加奶盖会把好处抵消

22. 每天吃够 5 份（约 400 g）水果蔬菜

- 成本：每天几元到十几元；洗切的时间。
- 说人话：每天多吃 200 g 果蔬，同期死亡的概率低约一成；每天吃够 5 份的人比只吃 2 份的人低约 13%，再多不再降。
- 收益：荟萃分析（观察性）：每多 200 g/天 总死亡率 RR 0.90，收益持续到 800 g/天；美国两大队列加 26 项队列荟萃：每天 5 份 vs 2 份 总死亡率 HR 0.87，2 份水果+3 份蔬菜最优，再多不再降。
- 证据等级：A
- 来源：Aune D 等 (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw319>; Wang DD 等 (2021). Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort Studies. Circulation. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048996>
- 备注：观察性，混杂明显（吃菜多的人收入、教育、运动都不同），RR 0.90 是上限量级。两项研究对「够不够」的答案一致：5 份到位，10 份不必。

23. 少吃超加工食品（薯片、方便面、糕点、速食）

- 成本：要自己做饭或挑原材料食物，时间和毅力成本中等。
- 说人话：超加工食品吃得最多的人，同期死亡的概率比吃得最少的人高约两成，心血管死亡高五成。不过这类证据的确定性被评为低，数字要往回打折看。
- 收益：伞状综述（汇总观察性荟萃分析）：超加工食品摄入高 vs 低，总死亡率 RR 1.21，心血管病死亡 RR 1.50；两者证据分级分别为「高度提示」和「令人信服」，但 GRADE 确定性为低/极低。
- 证据等级：A

- 来源：Lane MM 等 (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310>
- 备注：争议：分类标准（NOVA）把营养差异很大的食物归为一类，且与含糖饮料、加工肉（第 2、10 条）高度重叠，独立效应难以分离，GRADE 评级低。做到第 2、10 条之后，这一条的边际收益不确定；反方证据是同一篇综述里的低确定性评级本身，目前没有反向结论的原始研究。

24. 不喝甜味饮料，无糖的也算

- 成本：0 元，还省钱
- 说人话：每天喝两杯以上软饮料的人，同期死亡的概率比每月不到一杯的人高约 17%；其中代糖饮料高约 26%，比含糖的还高——多半是已经有病的人才改喝代糖，别据此认为代糖更毒，但也别把它当安全替代。
- 收益：欧洲 10 国 45 万人队列：每天喝两杯以上软饮料相对每月不到一杯，总死亡率风险比 1.17（95% CI 1.11–1.22）；其中含糖饮料 1.08（1.01–1.16），人工甜味剂饮料 1.26（1.16–1.35）
- 证据等级：A
- 来源：Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, et al. (2019). Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA Internal Medicine, 179(11), 1479–1490. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2478>
- 备注：争议。人工甜味剂饮料的关联更强，很可能是反向因果：已经超重或得了糖尿病的人才改喝无糖版。但至少说明「换成无糖就没事」没有证据支持

25. 做饭、取暖不烧煤和柴，换成电或燃气

- 成本：农村家庭换灶具加燃料费，每年几百到上千元；城市居民基本已达成。
- 说人话：做饭烧煤或柴的人，同期死亡的概率高约一成，取暖烧的高约 14%；已经改用电或燃气的人，比继续烧固体燃料的人死亡概率低 13%–33%。
- 收益：中国慢性病前瞻队列（观察性，27.1 万无心血管病成人）：做饭用固体燃料 vs 清洁燃料 总死亡率 HR 1.11，取暖用固体燃料 HR 1.14；已从固体燃料换成清洁燃料者 vs 继续用固体燃料者，做饭 HR 0.87、取暖 HR 0.67。室外 PM2.5：104 项队列荟萃，长期暴露每高 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，自然原因死亡 RR 1.08。
- 证据等级：A
- 来源：Yu K 等 (2018). Association of Solid Fuel Use With Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality in Rural China. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.2151>；Chen J, Hoek G (2020). Long-term exposure to PM and all-cause and cause-specific mortality: A systematic review and meta-analysis. Environment International. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105974>
- 备注：观察性；换燃料的家庭往往也更富裕，HR 0.67 含混杂。室外 PM2.5 个人能做的有限（搬家、口罩、净化器），空气净化器没有以死亡率为终点的研究，本节不给数字。

26. 热的东西放一放再喝，不喝滚烫的茶、汤和咖啡

- 成本：0 元；多等两三分钟
- 说人话：喝很烫的茶，得食管癌的概率是喝温茶的 8 倍，只是「热」也有 2 倍；倒出来不到两分钟就喝，风险是等四分钟以上的 5 倍。放两分钟就能把这笔风险砍掉大半。
- 收益：伊朗北部食管癌高发区 300 例病例、571 名对照：相对喝温的茶，喝「热」的茶患食管鳞癌的比值比 2.07（95% CI 1.28–3.35），喝「很热」的 8.16（3.93–16.9）；倒出后不到 2 分钟就喝相对等 4 分钟以上的 5.41（2.63–11.1）
- 证据等级：A
- 来源：Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D, et al. (2009). Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study. BMJ, 338, b929. <https://doi.org/10.1136/bmj.b929>；Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, et al. (2016). Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet Oncology, 17(7), 877–878. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(16\)30239-X](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30239-X)
- 备注：国际癌症研究机构把 65 °C 以上的热饮列为 2A 类（很可能致癌），同时认定咖啡本身不致癌。中国潮汕、太行山一带食管癌高发，与趁烫喝的习惯有关

27. 白天出门晒太阳，别整天不见光

- 成本：0 元；每天十几分钟，通勤和午休就够
- 说人话：刻意躲太阳的女性，预期寿命比晒得最多的人少 0.6–2.1 年；原文的说法是，不吸烟但躲太阳的人，寿命和晒太阳最多那组里的吸烟者差不多。
- 收益：瑞典 2.95 万名女性、20 年随访：相对晒太阳最多的一组，回避晒太阳者的预期寿命少 0.6 到 2.1 年；作者写道「不吸烟但回避晒太阳的人，预期寿命与晒太阳最多组里的吸烟者相当」
- 证据等级：B
- 来源：Lindqvist PG, Epstein E, Nielsen K, et al. (2016). Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine, 280(4), 375–387. <https://doi.org/10.1111/joim.12496>
- 备注：争议。瑞典纬度高、日照少，结论不能直接搬到中国；回避晒太阳的人可能本来就体弱、不出门。晒太阳增加皮肤癌风险，别晒到晒伤，正午强光下仍需遮挡

28. 把 BMI 控制在 20–25，超重就减

- 成本：毅力最大的一条：饮食加运动长期坚持，减下来之后维持更难。
- 说人话：死亡概率在 BMI 20–25 最低；BMI 到 27.5–30 高约两成，30–35 高约四成半，35–40 接近翻倍。东亚人对超重更敏感，BMI 每高 5 就高约四成。
- 收益：239 项前瞻研究个体数据荟萃（观察性，限定从不吸烟、基线无慢性病、存活满 5 年者）：总死亡率在 BMI 20–25 最低，25–27.5 HR 1.07，27.5–30 HR 1.20，30–35 HR 1.45，35–40 HR 1.94，40–60 HR 2.76；BMI 25 以上每高 5 kg/m^2 ，东亚人群 HR 1.39。
- 证据等级：A

- 来源：Global BMI Mortality Collaboration (2016). Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30175-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30175-1)
- 备注：争议：「肥胖悖论」一方（Flegal KM 等 (2013). Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.113905>）汇总得超重 HR 0.94、1 级肥胖 HR 0.95，即轻度超重反而略低。分歧主要来自是否剔除吸烟者、已患病者和早期随访（病重的人先瘦下来），Global BMI 剔除后超重的风险重新出现。另外没有随机试验证明减重本身降低总死亡率，收益是从横断比较推出来的，不能直接当成「减掉就能拿到」的折扣。

29. 每周吃四次以上辣椒

- 成本：0 元
- 说人话：每周吃四次以上辣椒的人，同期死亡的概率比很少吃的人低约 23%，心血管死亡低约三分之一。
- 收益：意大利 2.28 万人、中位随访 8.2 年、1236 例死亡：每周吃辣椒 4 次以上相对很少吃，总死亡率风险比 0.77（95% CI 0.66–0.90），心血管死亡 0.66（0.50–0.86）
- 证据等级：B
- 来源：Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Costanzo S, et al. (2019). Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 74(25), 3139–3149. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.068>
- 备注：争议。地中海饮食背景下的观察性研究，吃辣的人可能整体饮食更接近传统模式。有胃食管反流、痔疮、肠易激的人吃辣会加重症状，不必勉强

30. 每天喝一两份奶或酸奶

- 成本：每天几元
- 说人话：每天喝两份以上奶或酸奶的人，同期死亡的概率比不喝的人低约 17%。
- 收益：21 国 13.6 万人、平均随访 9.1 年、6796 例死亡的 PURE 队列：每天两份以上奶制品相对不吃，总死亡率风险比 0.83（95% CI 0.72–0.96，趋势 P=0.0052）
- 证据等级：B
- 来源：Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, et al. (2018). Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. *Lancet*, 392(10161), 2288–2297. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31812-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31812-9)
- 备注：争议。PURE 纳入大量中低收入国家，那里能天天喝奶本身就是经济条件的标志，混杂很难排干净。乳糖不耐受的人换酸奶或低乳糖奶，不必硬喝

31. 鸡蛋不用戒，但别每天三四个

- 成本：0 元
- 说人话：每天多吃半个全蛋，同期死亡的概率高约 7%；把这半个换成蛋清、鱼、禽肉或坚果，各项死亡风险反而都更低。不用戒蛋，别每天三四个而已。
- 收益：美国 52.1 万人队列、12.9 万例死亡：每天多吃半个全蛋，总死亡率风险比 1.07（95% CI 1.06–1.08）；把半个全蛋换成等量蛋清、禽肉、鱼、奶制品或坚果豆类，总死亡率、心血管、癌症和呼吸系统死亡率都更低
- 证据等级：B
- 来源：Zhuang P, Wu F, Mao L, et al. (2021). Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. *PLoS Medicine*, 18(2), e1003508. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003508>
- 备注：争议大。也有大型队列和荟萃分析没发现鸡蛋与死亡率相关，美国膳食指南已取消胆固醇的每日上限。本条只反对每天三四个，一天一个不必焦虑

32. 有条件就泡澡，别只冲淋浴

- 成本：水费电费；每次半小时
- 说人话：几乎每天泡澡的人，心血管事件的风险比每周泡不到两次的人低约 28%，脑出血低约 46%。
- 收益：日本 3.0 万人、19 年随访、2097 例心血管事件：几乎每天泡澡相对每周不超过两次，心血管事件风险比 0.72（95% CI 0.62–0.84），冠心病 0.65（0.45–0.94），脑卒中 0.74（0.62–0.87），脑出血 0.54（0.40–0.73）
- 证据等级：B
- 来源：Ukai T, Iso H, Yamagishi K, et al. (2020). Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. *Heart*, 106(10), 732–737. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315752>
- 备注：争议。日本人群和浴缸文化下的结果，中国多数家庭没有条件天天泡。水温过高、泡太久对老年人和有心脑血管病的人反而危险，日本每年有大量老人在浴缸内猝死

3. 不要浪费精力

3. 不要浪费精力

本节只算精力和时间账：每天可用的注意力、反应速度、错误率、被打断后的恢复时间。所有数字都来自实验或队列研究里的直接测量，不换算成寿命或死亡率。多数条目证据等级是 B，这是这个领域的常态，不代表建议不成立。

1. 关掉非必要通知，工作时把手机放到视线之外

- 成本：几分钟设置；几乎不需要毅力
- 说人话：手机响一下，哪怕你没看没碰，注意力任务的成绩也会掉，掉的幅度和真去接电话、发短信差不多；甚至只是手机搁在桌上、你忍住不看，脑子能用的余量也变少，越离不开手机的人掉得越多。
- 收益：只是收到通知（不看碰）就显著拉低注意力任务成绩，效应量与实际接打电话或发短信相当（实验室，大学生）；两项实验显示，即便成功克制住不去看手机，自己的手机在场本身就会降低可用认知容量，手机依赖强的人下降最多
- 证据等级：B
- 来源：Stothart, Mitchum & Yehnert (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*. <https://doi.org/10.1037/xhp0000100>; Ward, Duke, Gneezy & Bos (2017). Brain Drain: The Mere Presence of One's Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*. <https://doi.org/10.1086/691462>
- 备注：都是单次实验室任务，日常工作中的累积效应没有直接测量。真正需要随叫随到的岗位可以只留少数联系人的通知

2. 固定起床时间，周末也一样

- 成本：不花钱；周末少睡懒觉，需要一点毅力
- 说人话：作息最乱的那五分之一人，生物钟比最规律的那五分之一晚了约 2.5 小时——等于长期活在时差里。作息越规律的学生，成绩也越好。
- 收益：61 名大学生记录 30 天，作息最不规律的五分之一比最规律的五分之一昼夜节律晚约 2.5 小时（褪黑素起始 00:08 vs 21:32），睡眠倾向高峰晚约 1.8 小时；作息规律性与学业成绩正相关（ $r = 0.37$ ）
- 证据等级：B
- 来源：Phillips et al. (2017). Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-03171-4>
- 备注：单一队列、观察性、样本小。模型分析提示节律差异主要来自光照模式不同，所以固定起床时间要配合早上见光才有效

3. 每晚睡够 7 到 8 小时，别把 6 小时当作够用

- 成本：每天多留 1 到 2 小时给睡眠
- 说人话：连着两周每晚只睡 6 小时，脑子的表现会掉到相当于两天两夜没合眼的水平。麻烦的是自己感觉不到：主观困倦头几天涨完就不再涨，睡 6 小时的人和睡 4 小时的人自评一样困。所以「我睡 6 小时够用」这句话本身就是缺觉的症状。
- 收益：48 名 21 到 38 岁健康成人连续 14 天每晚只睡 6 小时，认知表现累计下降到相当于连续 2 晚完全不睡的水平；而主观困倦评分只在头几天上升，之后几乎不再增加，6 小时组和 4 小时组的主观困倦没有差别（RCT）；急性剥夺睡眠（不超过 48 小时）对简单注意力走神的效应量 $g = -0.776$ ，对推理准确率 $g = -0.125$ （70 项研究荟萃分析）
- 证据等级：A
- 来源：Van Dongen, Maislin, Mullington & Dinges (2003). The cumulative cost of additional wakefulness. *Sleep*. <https://doi.org/10.1093/sleep/26.2.117>; Lim & Dinges (2010). A meta-analysis of the impact of short-term sleep deprivation on cognitive variables. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/a0018883>
- 备注：最重要的一点是「自己觉得不困」不是睡够的证据，长期睡 6 小时的人主观上适应了，表现没有。荟萃分析针对的是急性完全剥夺，慢性限制的效应量来自单项 RCT

4. 下午两点以后不碰咖啡因

- 成本：零；习惯下午喝咖啡的人需要一点毅力
- 说人话：睡前 6 小时喝一大杯咖啡（400 mg），当晚实测少睡 1 小时以上，而自己写的睡眠日记根本看不出差别。一杯普通咖啡（107 mg）要在睡前 8.8 小时以上喝完才不影响睡眠——十一点睡的人，下午两点就是界线。
- 收益：睡前 6 小时喝 400 mg 咖啡因，客观监测的总睡眠时间比安慰剂少 1.1 到 1.2 小时，而受试者的睡眠日记没有报告出差别，即自己察觉不到；荟萃分析：咖啡因平均使总睡眠时间减少 45 分钟、睡眠效率下降 7%，一杯咖啡（107 mg）需在睡前 8.8 小时以上喝完才不影响睡眠
- 证据等级：A
- 来源：Drake, Roehrs, Shambroom & Roth (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *Journal of Clinical Sleep Medicine*. <https://doi.org/10.5664/jcsm.3170>; Gardiner et al. (2023). The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101764>
- 备注：Drake 是单一实验室研究，用的 400 mg 剂量偏大（约两三杯咖啡）。对咖啡因代谢慢的人截止时间要更早。收益口径是睡眠时长，和第 3 条叠加

5. 把邮件和消息改成每天固定几次批量处理

- 成本：不花钱；需要和同事说明回复节奏；毅力中等
- 说人话：同一批人对比两周：把邮件限制成每天只查 3 次的那周，日常压力明显更低，而收发的邮件数量一样多。不限制的时候，人平均每天要查 15.5 次。
- 收益：124 名成年人两周自身对照，限制为每天查 3 次邮件的那周，日常压力显著低于不限次数那周（Cohen's $d = 0.37$ ），收到和回复的邮件数量两周并无差别；基线时人们平均每天查邮件 15.5 次

- 证据等级：B
- 来源：Kushlev & Dunn (2015). Checking email less frequently reduces stress. *Computers in Human Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.005>
- 备注：单一研究，效应量中等偏小，结果指标是压力而非产出。即时消息未直接研究，只能类推

6. 做需要连续思考的工作时，把哪怕几秒钟的打断也挡在外面

- 成本：关门、戴耳机或挂个「勿扰」牌；不花钱
- 说人话：一次平均 2.8 秒的打断，就让接下来的操作出错概率翻倍；4.4 秒的打断翻三倍。现场跟踪则显示，被打断的那件事平均要 25 分钟才回得来，中间还插进两件别的事。被打断的人干得更快，但压力、挫败感和费劲程度全都更高。
- 收益：平均 2.8 秒的打断使序列任务的步骤错误率翻倍，4.4 秒的打断使其翻三倍（实验室）；24 名信息工作者的现场观察：平均每 11 分钟切换一次工作主题，57% 的工作主题被打断，当天恢复被打断工作平均要 25 分 26 秒，中间还插了 2.26 个别的事；被打断的人做得更快但报告更高的压力、挫败感、时间压力和努力度（48 人实验）
- 证据等级：B
- 来源：Altmann, Trafton & Hambrick (2014). Momentary interruptions can derail the train of thought. *Journal of Experimental Psychology: General*. <https://doi.org/10.1037/a0030986>; Mark, Gonzalez & Harris (2005). No task left behind? Examining the nature of fragmented work. *CHI 2005*. <https://doi.org/10.1145/1054972.1055017>; Mark, Gudith & Klocke (2008). The cost of interrupted work: More speed and stress. *CHI 2008*. <https://doi.org/10.1145/1357054.1357072>
- 备注：现场研究把打断分为外部打断和自己发起的内部打断两类，关门只挡得住前者，配合第 1、5 条使用

7. 一次只做一件事，不要边开会边回消息

- 成本：零；需要一点毅力
- 说人话：任务一切换，反应就更慢、更容易错。经常同时开好几个屏的人并没有练出多任务的本事，反而在任务切换测试上表现更差。
- 收益：任务切换后的反应明显更慢、更容易出错（综述）；重度媒体多任务者更容易被无关刺激和无关记忆干扰，在任务切换测试上反而表现更差（实验室，大学生）
- 证据等级：B
- 来源：Monsell (2003). Task switching. *Trends in Cognitive Sciences*. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(03\)00028-7](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00028-7); Ophir, Nass & Wagner (2009). Cognitive control in media multitaskers. *PNAS*. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>
- 备注：切换成本的具体百分比高度依赖任务类型，这里不给统一数字。Ophir 是横断面比较，无法区分「多任务导致注意力差」还是「注意力差的人更爱多任务」

8. 睡前一小时不看发光屏幕，要看就看纸书或墨水屏

- 成本：不花钱；需要毅力
- 说人话：睡前读发光屏幕，比读纸书晚约 10 分钟才睡着，褪黑素被压低 55%，第二天生物钟往后推 1.5 小时以上，早上更困、要更久才清醒。
- 收益：实验室交叉试验，睡前读发光电子书比读纸书入睡慢约 10 分钟（25.7 vs 15.8 分钟），晚间褪黑素被压低 55%，次日昼夜节律推迟超过 1.5 小时（褪黑素起始 22:31 vs 21:01），第二天早上更困、要更长时间才完全清醒
- 证据等级：B
- 来源：Chang, Aeschbach, Duffy & Czeisler (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. *PNAS*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112>
- 备注：样本小，实验室受控条件，日常手机亮度和时长下效应可能更小。手机夜间模式能减少多少没有在本研究中测量

9. 到点就睡，不为游戏、短视频、色情内容熬夜

- 成本：不花钱；需要长期对抗「再看一集」的惯性，手机不进卧室最省力
- 说人话：2025 年中国人夜间平均睡 6.97 小时，平均 0:10 才入睡。睡前用手机平板的人，睡不够的概率是两倍多，白天犯困的概率是 2.7 倍；设备只是放在卧室里不用，数字也差不多——所以最省事的办法是手机不进卧室。
- 收益：2025 年我国居民夜间平均睡眠 6.97 小时、平均入睡时间 0:10（中国睡眠研究会）。睡前用便携设备与睡不够（OR 2.17）、睡眠质量差（OR 1.46）、白天嗜睡（OR 2.72）相关，设备只是放在卧室里不用也一样（OR 1.79/1.53/2.27）（20 项横断面研究、125198 名儿童青少年的荟萃分析）；844 名 18 到 94 岁成人中，关灯后仍用手机的人入睡更慢、睡眠效率更低、白天更疲劳（横断面）
- 证据等级：B
- 来源：Carter et al. (2016). Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes. *JAMA Pediatrics*. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.2341>; Exelmans & Van den Bulck (2016). Bedtime mobile phone use and sleep in adults. *Social Science & Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.037>; 中国睡眠研究会 (2026). 2026 中国睡眠健康研究白皮书（福建省卫健委转载健康报报道）。https://wjw.fujian.gov.cn/jggk/csxx/xcc/mtbd/202603/t20260323_7114382.htm
- 备注：争议：熬夜本身的代价见本节第 3 条；色情内容对普通人精力和认知的影响没有可靠的因果证据，一项系统综述加荟萃分析认为「色情问题」更多来自个人观念与行为的不一致而非内容本身（Grubbs et al. 2019, <https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x>），另一项汇总 280 名男性数据的研究发现观看时长与伴侣性生活中的勃起功能无关（Prause & Pfaus 2015, <https://doi.org/10.1002/sm2.58>）；本条针对的只是它挤占睡眠时间。TODO（待核实：中国睡眠研究会官网原文页为动态加载未能抓取，数字以省卫健委转载为准）

10. 深夜不做重大决定、不发要紧的消息

- 成本：不花钱；只是把事情推到睡醒之后
- 说人话：熬到 49.5 小时没睡的人做风险决策实验，睡饱时能很快学会避开高风险的选项，缺觉之后反而一次次挑高风险的，年纪越大受影响越明显。深夜发出去的消息和做下的决定，同理。
- 收益：34 名健康人在 49.5 小时不睡后做爱荷华赌博任务（一种衡量风险决策的实验），休息充足时能很快学会避开高风险选项，缺觉后反而更多地选高风险选项，年纪大的人受影响更大（实验，单一研究）
- 证据等级：B
- 来源：Killgore, Balkin & Wesensten (2006). Impaired decision making following 49 h of sleep deprivation. Journal of Sleep Research. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2006.00487.x>
- 备注：研究的是连续两晚不睡的极端情况，普通熬夜到凌晨两点的效应没有直接测量；「不发消息」部分是经验（C），第二天再发也不迟

11. 下午困了就睡 10 分钟，不要睡半小时

- 成本：10 分钟加一个能躺或趴的地方
- 说人话：10 分钟的小睡当场就能提神，效果能撑两个半小时；睡 5 分钟基本没用；睡 20 分钟要等半小时后才见效；睡 30 分钟醒来先有一段发懵，那阵子表现比不睡还差。
- 收益：前一晚睡眠受限后，10 分钟小睡立刻改善困倦、疲劳、精力和认知表现，部分收益维持到 155 分钟后；5 分钟几乎没有收益；20 分钟的收益要等 35 分钟后才出现；30 分钟小睡后先有一段睡眠惰性（醒来后表现反而更差），之后才改善
- 证据等级：B
- 来源：Brooks & Lack (2006). A brief afternoon nap following nocturnal sleep restriction: Which nap duration is most recuperative? Sleep. <https://doi.org/10.1093/sleep/29.6.831>
- 备注：单一实验室研究，健康年轻人。睡不着也不必勉强，闭眼躺 10 分钟本身没有研究支持的收益

12. 在开放式办公室工作时用耳塞或找安静房间做需要记忆的活

- 成本：耳塞几十元；预订会议室要花点时间
- 说人话：背景噪音从 39 分贝涨到 51 分贝，能记住的词就变少、人更累、也更不想干活。休息时看带声音的自然风光片，比接着听办公室噪音更能把精力找回来。
- 收益：学生在模拟开放办公室工作，背景噪音从 39 dB 升到 51 dB (LAeq) 时，记住的词更少、自评更疲劳、动机下降；休息时看带声音的自然影片比只听河流声或办公室噪音更能恢复精力评分
- 证据等级：B
- 来源：Jahncke, Hygge, Halin, Green & Dimberg (2011). Open-plan office noise: Cognitive performance and restoration. Journal of Environmental Psychology. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2011.07.002>
- 备注：单一实验室研究。噪音的主要危害来自能听清内容的人声，白噪音耳机对这一点有帮助，但本研究没有测试耳机

13. 每周工作时间不要超过 49 小时

- 成本：可能少加班费，或者和上级谈判的成本
- 说人话：一战英国军工厂的产出记录：每周 49 小时以内，干多久出多少活；超过 49 小时，增速就开始往下掉，一周干 70 小时和干 56 小时的产出几乎一样——多干的那 14 小时是白干。
- 收益：一战时期英国军工厂工人的产出记录：每周 49 小时以内，产出与工时成正比；49 小时以上，产出增速递减，约 63 小时达到最大，70 小时的产出与 56 小时几乎没有差别，即多干的 14 小时是白干
- 证据等级：B
- 来源：Pencavel (2015). The Productivity of Working Hours. The Economic Journal. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12166>
- 备注：数据来自体力劳动、百年前的工厂、以女性为主，阈值对脑力工作不一定相同，作者自己也说其他工种可能更高或更低。方向性结论（超过某个点边际产出趋零）比具体的 49 这个数字可靠

14. 发现自己在反复回想同一件糟心事时，换个需要动手的活

- 成本：不花钱；需要察觉自己在反刍，这本身要练习
- 说人话：反复回想同一件糟心事不会想出答案，只会加重抑郁、把负面念头钉得更牢、让人更解决不了问题、也更难真动手，还会把身边愿意听你说的人耗光。察觉到自己在原地绕，就去干点要动手的活。
- 收益：综述：反刍思维加重抑郁、强化负面思考、损害问题解决能力、妨碍实际行动、消耗社会支持；与焦虑、暴食、酗酒、自伤相关
- 证据等级：B
- 来源：Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on Psychological Science. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x>
- 备注：这是精力口径里最难量化的一条，综述给的是方向而非数字。「换个活」是作者的经验做法，文献支持的是分散注意力优于继续反刍，具体做什么活没有比较研究

15. 把「事情肯定会更糟」这类念头当症状看，不当事实看

- 成本：0 元
- 说人话：一项随访 20 年的双生子研究里，悲观程度每高一个档，同期死亡的概率高约 13%，心血管死亡高约 20%；反过来，乐观得分高并没有带来相应的好处。所以要处理的是悲观，不是「不够正能量」。

- 收益：澳大利亚 2978 名 50 岁以上双生子、平均随访 20 年、1068 例死亡：悲观量表每高 1 个标准差，总死亡率风险比 1.134 (95% CI 1.065–1.207, $P=8.85 \times 10^{-5}$)，心血管死亡 1.196 (1.045–1.368, $P=0.0093$)，与癌症死亡无关；乐观得分与死亡率没有显著关联
- 证据等级：B
- 来源：Whitfield JB, Zhu G, Landers JG, Martin NG (2020). Pessimism is associated with greater all-cause and cardiovascular mortality, but optimism is not protective. *Scientific Reports*, 10, 12609. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-69388-y>
- 备注：争议。观察性研究，作者用「若是疾病导致悲观，癌症死亡也应相关」来反驳反向因果，但残余混杂仍在。注意乐观没有保护作用，所以不必强迫自己「积极思考」，要做的是别把悲观预期当成对未来的准确预测

16. 减少让你消耗的人际关系，学会拒绝不想接的请求

- 成本：短期社交摩擦，可能失去部分关系；需要相当的毅力
- 说人话：一个消耗你的人造成的损失，比一个支持你的人带来的好处更大、也更一致。所以先做减法，再做加法。
- 收益：120 名 60 到 89 岁丧偶女性的调查：负面社交互动与心理幸福感的关联比正面互动更一致、更强，即一个消耗你的人造成的损失大于一个支持你的人带来的收益
- 证据等级：C
- 来源：Rook (1984). The negative side of social interaction: Impact on psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.5.1097>
- 备注：样本特殊且是横断面数据，结果指标是幸福感而非精力，放在本节是作者的推断。哪些关系算「消耗」没有客观标准，只能自己判断

17. 把穿什么、吃什么这类低价值决策固定下来

- 成本：不花钱；前期要花一点时间定下默认选项
- 说人话：这条没有硬证据。「做选择会耗光意志力」的原始实验在两次大规模重复里都没做出来（两千人、三千人的多实验室复制，效应基本为零）。固定穿什么吃什么仍然值得做，理由是省下那几分钟和几次纠结，不是「省意志力」。
- 收益：无法量化。原始实验称做选择和自我控制会消耗一种共用的有限资源（自我损耗），但两次大规模预注册多实验室复制都没有复现：23 个实验室 2141 人， $d = 0.04$, 95% CI [-0.07, 0.15]；36 个实验室 3531 人， $d = 0.06$ ，不显著
- 证据等级：C
- 来源：Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1252>; Hagger et al. (2016). A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect. *Perspectives on Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/1745691616652873>; Vohs et al. (2021). A Multisite Preregistered Paradigmatic Test of the Ego-Depletion Effect. *Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/0956797621989733>
- 备注：争议。「决策疲劳」在大众读物里被当成定论，但实验室证据在复制危机中基本站不住。这条保留的理由只是它成本几乎为零，且省下的时间是实打实的；别指望它能改善下午的判断力

18. 生气时先离场，把对方当天气而不是当敌人

- 成本：不花钱；当场忍住不回嘴、转身走开，事后再决定要不要处理，需要一点练习
- 说人话：换个角度解释刚发生的事，或者站到对方立场想一下，都能实打实把情绪降下来（后者更管用）；硬压着不表现出来没有效果。另外，惩罚了冒犯者的人事后反而更久地反复想这件事，不报复的人翻篇更快——报复带来的痛快，人们事先高估了。
- 收益：306 组实验比较的荟萃分析：换个角度解释发生的事（认知重评）对情绪的效应 $d = 0.36$ ，站到对方立场看 $d = 0.45$ ，转移注意 $d = 0.27$ ，硬压住感受无效 ($d = -0.04$)；三项实验显示惩罚冒犯者的人事后反而更久地反复想对方，不惩罚的人更快「翻篇」，人们事先高估了报复带来的痛快
- 证据等级：B
- 来源：Webb TL, Miles E, Sheeran P (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/a0027600>; Carlsmith KM, Wilson TD, Gilbert DT (2008). The paradoxical consequences of revenge. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/a0012165>
- 备注：荟萃分析测的是情绪强度而非精力，效应量小到中等，报复研究是单一系列实验，所以给 B。「空船」是庄子《山木》的寓言：空船撞来不生气，船上有人才生气，撞的是同一下——这是类比，不是证据。真有损失走第 8、9 节的法律路径，比当场发作便宜得多。

19. 情绪低落时先做性价比最高的几件事：动起来、晒太阳、按时睡、找人说、打 12356

- 成本：不花钱或很少；每周几次快走、慢跑或力量训练，白天出门晒太阳，固定作息，一个电话
- 说人话：对抑郁来说，快走和慢跑在这 218 项试验里效果最好，瑜伽和力量训练稍次，强度越大越有效；晒太阳对季节性抑郁效果很强，对非季节性的也有效；网上的自助认知行为课程管用，症状偏重时有人带着做更好。想不开先打 12356。
- 收益：218 项随机对照试验、14170 人的网络荟萃分析：与积极对照相比，步行或慢跑对抑郁的效应 $g = -0.62$ (95% 可信区间 -0.80 到 -0.45)，瑜伽 -0.55，力量训练 -0.49，强度越大效果越好；光照治疗荟萃分析：季节性抑郁效应量 0.84 (0.60 到 1.08)，非季节性抑郁 0.53 (0.18 到 0.89)；互联网认知行为疗法（网上自助课程）的个体数据网络荟萃分析：有人指导和无人指导都优于对照，中重度（PHQ-9 大于 9 分）时有人指导的更好；12356 全国心理援助热线每日不少于 18 小时
- 证据等级：A
- 来源：Noetel M 等 (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847>; Golden RN 等 (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. *American Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.4.656>; Karyotaki E 等 (2021). Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis. *JAMA Psychiatry*.

<https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.4364>; 国家卫生健康委 (2024). 关于应用"12356"全国统一心理援助热线电话号码的通知 (国卫医政函〔2024〕259 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm

- 备注：这些是轻中度抑郁的辅助手段，中重度、有自杀念头的要就医，先打 12356（见第 1 节第 16 条）。运动试验多为小样本且无法盲法，光照研究截至 2003 年且样本小，「按时睡」「找人说」是作者经验，没有单列文献。别把「动起来」当成对抑郁者的要求，能走十分钟就算数。

4. 不要浪费时间

4. 不要浪费时间

本节只算时间账：每天、每周、每年能省回多少小时，或任务完成率能提高多少。不换算成寿命，也不换算成钱；涉及钱的地方只给算法，不给结论。多数条目的证据是单一研究或时间利用统计，等级以 B、C 为主。

1. 把「打算做」写成「几点、在哪、遇到什么就做什么」

- 成本：每件事花 1 到 2 分钟写一句「如果……就……」（如「周二早 8 点坐到书桌前就先写引言」），零金钱
- 说人话：把「我要做」改写成「周二早 8 点坐到书桌前就先写引言」，在 94 项检验里目标达成率明显提高，属于中到大的效果。改的只是一句话的写法，不花钱也不花力气。
- 收益：荟萃分析 94 项独立检验，形成实施意图的人目标达成率提高，效应量 $d = 0.65$ （中到大），覆盖开始行动、抵御干扰、从失败路线撤出等环节
- 证据等级：A
- 来源：Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69–119. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1)
- 备注：只对自己真想做的事有效，目标本身不想要时写再多也没用；样本多为学生和健康行为研究，工作场景外推需谨慎

2. 开工前写下退出条件

- 成本：立项时花 5 分钟写清「到某日期没达到某指标就停」，零金钱；执行时需要一点面子
- 说人话：开工前先写好「到某月某日还没达到某指标就停」。同一类研究显示，这种写法也帮人从注定失败的事上撤下来。省下的是本来还会继续往里砸的全部时间。
- 收益：实施意图荟萃分析显示，预先设定的「如果……就……」同样促进「从失败路线上撤出」（disengagement from failing courses of action）；省下的是本来会继续投进去的全部时间
- 证据等级：B
- 来源：Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69–119. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1)
- 备注：撤出效应在荟萃分析里是分项结论，没有单独的时间节省数字；退出条件要在情绪冷静的立项期定，事后再定会被已投入的成本带偏（见下一条）

3. 决定是否继续时，只看未来投入和未来回报，不看已投入多少

- 成本：零金钱；需要接受「之前的时间已经没了」这个事实
- 说人话：已经投进去的钱和时间会让人更想继续，这一点在 98 组数据的汇总里稳定存在。所以判断该不该接着干，只算「往后还要投多少、还能拿回多少」，别算已经花掉的。
- 收益：已投入的钱、精力、时间会让人更倾向继续（沉没成本效应），98 个效应量的荟萃分析确认效应稳定存在；避开它省下的是被「不想浪费」绑住的后续时间
- 证据等级：B
- 来源：Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35, 124–140. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(85\)90049-4](https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90049-4); Roth, S., Robbert, T., & Straus, L. (2015). On the sunk-cost effect in economic decision-making: A meta-analytic review. *Business Research*, 8(1), 99–138. <https://doi.org/10.1007/s40685-014-0014-8>
- 备注：Arkes & Blumer 的剧院实验只核实到定性结论（付更高价买季票的人半年内看戏更多），各组场次数字待核实；Roth 等发现效应随时间推移减弱、年长者受影响更小

4. 估工期时按过去同类任务的实际耗时估，不按计划推

- 成本：零金钱；估之前花几分钟翻一下上次同类事做了多久
- 说人话：学生估自己 33.9 天写完论文，实际用了 55.5 天，只有 29.7% 的人按自己的估计做完。被要求先回想上次同类事花了多久再估的那组，按时完成的比例从 29.3% 升到 60.0%。
- 收益：学生预计 33.9 天完成论文，实际 55.5 天，只有 29.7% 按自己的估计按时完成；被要求把过去经历和当前任务挂钩后，按时完成比例从对照组 29.3% 升到 60.0%，乐观偏差消失
- 证据等级：B
- 来源：Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(3), 366–381. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366>; Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. *Project Management Journal*, 37(3), 5–15. <https://doi.org/10.1177/875697280603700302>; Halkjelsvik, T., & Jørgensen, M. (2012). From origami to software development: A review of studies on judgment-based predictions of performance time. *Psychological Bulletin*, 138(2), 238–271. <https://doi.org/10.1037/a0025996>
- 备注：Buehler 的样本是加拿大大学生，单研究、小样本（37 人和每组约 40 人）；参考类预测在工程项目上的做法见 Flyvbjerg；Halkjelsvik 综述指出低估比高估更常见，但效应大小随任务和研究方法变化很大

5. 会前发议程，没议程的会不开；能站着开就站着开

- 成本：组织者会前花 5 到 10 分钟写议程；站会需要参会者配合
- 说人话：有议程的会，参会者判定更有效；实验里坐着开的会比站着开的长 34%，而决策质量没有差别。
- 收益：两项调查（958 人和 292 人）中，使用议程是感知会议效果的显著预测因子；实验中 55 组坐着开会比 56 组站着开会时长多 34%，决策质量没有差别

- 证据等级：B
- 来源：Leach, D. J., Rogelberg, S. G., Warr, P. B., & Burnfield, J. L. (2009). Perceived meeting effectiveness: The role of design characteristics. *Journal of Business and Psychology*, 24(1), 65–76. <https://doi.org/10.1007/s10869-009-9092-6>; Bluedorn, A. C., Turban, D. B., & Love, M. S. (1999). The effects of stand-up and sit-down meeting formats on meeting outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 84(2). <https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.2.277>
- 备注：站会实验是 5 人小组的实验室任务，长会和大型会议不宜直接外推；Leach 的结论是「感知效果」，不是客观产出

6. 砍会议数量，能用文字异步解决的不开会

- 成本：需要同事和上级配合；写清楚一段文字比开口说费一点精力
- 说人话：当天开的会越多，人越累、主观工作量越高。砍掉一个会省下的时间，就是那个会本身的长度，一分不打折。
- 收益：每周工作 35 小时以上的员工中（676 人和 304 人两项调查），会议时间需求与工作态度和幸福感的受会议质量、任务依赖程度调节；一周日记研究显示当天开会次数越多，疲劳和主观工作量越高。省下的时间等于砍掉的会议时长本身
- 证据等级：B
- 来源：Rogelberg, S. G., Leach, D. J., Warr, P. B., & Burnfield, J. L. (2006). "Not another meeting!" Are meeting time demands related to employee well-being? *Journal of Applied Psychology*, 91(1). <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.83>; Luong, A., & Rogelberg, S. G. (2005). Meetings and more meetings: The relationship between meeting load and the daily well-being of employees. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 9(1). <https://doi.org/10.1037/1089-2699.9.1.58>
- 备注：争议：Rogelberg 2006 发现会议多少与幸福感的关系并非单向，任务高度依赖他人的岗位上会议多反而不坏；没有直接研究把「异步替代」和会议做过对照，异步替代属于作者推论

7. 把大任务拆成子任务再估时、再开工

- 成本：拆分本身花 5 到 15 分钟，零金钱
- 说人话：人估工期时不会自动把任务拆开算，先列出子任务再估就能少低估一截；拆开之后每一小步都能立刻开始，也就不那么容易拖。
- 收益：人们估工期时不会自发把多面任务拆成子部分（写文献综述、写讨论、整理参考文献等），先列出子任务再估计可以减少规划谬误；拆开后每一小步都成为一个可以立刻开始的动作，也降低拖延（拖延的强预测因子包括任务厌恶感和任务延迟）
- 证据等级：B
- 来源：Kruger, J., & Evans, M. (2004). If you don't want to be late, enumerate: Unpacking reduces the planning fallacy. *Journal of Experimental Social Psychology*, 40(5), 586–598. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2003.11.001>; Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1). <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65>
- 备注：Kruger & Evans 只核实到摘要的定性结论，未核实到具体百分比；拆得过细本身也耗时间，以「每个子任务能在一次坐下来的时间内完成」为度

8. 给没有外部截止的事自己定一个日期

- 成本：零金钱；定了要认，否则等于没定
- 说人话：有外部截止的学生 80.6% 能在截止前做完，而按自己预计的时间做完的只有 38.7%。完成时间几乎是被截止日期决定的，和自己估的关系不大——所以没有截止的事，自己给它定一个并且认账。
- 收益：有外部截止的学生 80.6% 在截止前完成，而只有 38.7% 在自己预计的期限内完成；完成时间与截止日期强相关（ $r = 0.82$ ），与自己的预计只弱相关
- 证据等级：B
- 来源：Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(3), 366–381. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366>
- 备注：研究证实的是外部截止的作用，自己设的截止（时间盒、番茄钟一类）效果没有直接检验，属于类推；把自设截止告诉别人可以让它更接近外部截止

9. 用自己的时薪决定哪些家务外包

- 成本：外包费用；需要先算一次账
- 说人话：中国人平均每天花 1 小时 17 分做家务，实际动手的那部分人是 1 小时 59 分。花钱买时间的人生生活满意度更高，而且同样一笔钱，买时间比买东西当下更让人开心。
- 收益：中国居民家务劳动每日平均 1 小时 17 分钟，做家务的人平均 1 小时 59 分钟（2024 年调查，3.85 万户 10.7 万人）；四国 6271 人的样本里，花钱买时间的人生生活满意度更高，田野实验中买时间的一次消费比买实物带来更高的当下幸福感
- 证据等级：B
- 来源：Whillans, A. V., Dunn, E. W., Smeets, P., Bekkers, R., & Norton, M. I. (2017). Buying time promotes happiness. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1706541114>; 国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第二号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html
- 备注：算法：时薪 = 一个月税后收入 ÷ 一个月实际工作小时；某项家务的外包单价低于时薪、且省下的时间你确实会用在收入或休息上，就外包。只给方法，不给结论，因为每个人的时薪和外包价不同；Whillans 的结果是幸福感口径，不是时间口径

10. 给短视频和无目的刷屏设硬上限

- 成本：毅力大；需要关推送、删应用或设应用限时
- 说人话：中国人平均每天上网 5 小时 37 分，上网的人是 6 小时 3 分；2018 年同一口径还只有 2 小时 42 分。这是全书时间账里数字最大的一项，砍掉其中一小时，一年就多出 365 小时。

- 收益：中国居民互联网使用每日平均 5 小时 37 分钟，使用者平均 6 小时 3 分钟，参与率 92.9%（2024 年）；2018 年同口径为 2 小时 42 分钟。这是本节里数字最大的一项，砍掉其中一小时等于每年多出 365 小时
- 证据等级：C
- 来源：国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第二号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html；国家统计局 (2019). 2018 年全国时间利用调查公报. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html；TODO（待核实：CNNIC 第55次/第56次《中国互联网络发展状况统计报告》中的网民人均每周上网时长与短视频用户规模，官方 PDF 无法提取文本，数字未核实）
- 备注：互联网使用时间包含工作、学习和社交，不全是浪费；C 级是因为没有研究量化「限制后省回多少并用到哪里」，只有总量统计

11. 不看电视和滚动新闻，需要的信息定时集中看

- 成本：毅力中等；可能错过一些即时消息
- 说人话：美国 15 岁以上的人每天看 2.6 小时电视，占掉全部闲暇的一半；中国人平均 1 小时 40 分，75 到 84 岁的老人 3 小时 16 分。要看的信息定时集中看，省下的是这一整块。
- 收益：美国 15 岁以上人群看电视每天 2.6 小时，占全部休闲时间（5.2 小时）的一半（2025 年）；中国居民看电视每天平均 1 小时 40 分钟，75 到 84 岁人群 3 小时 16 分钟（2018 年）
- 证据等级：C
- 来源：U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). American Time Use Survey — 2025 Results. <https://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm>；国家统计局 (2019). 2018 年全国时间利用调查公报. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 备注：只有总量统计，没有研究量化减少看电视/新闻后时间被用去了哪里；「集中看」的做法是作者经验

12. 花一次时间学常用软件的键盘快捷键和自动化

- 成本：一次性投入几小时到几十小时；初期比用鼠标慢
- 说人话：多数用了很多年 Word 的人仍然在点工具栏，而对照实验里快捷键是三种操作方式中最快的。学一次是一次性成本，之后每天每次操作都在回本，做同一类工作越久赚得越多。
- 收益：251 名有经验的 Word 用户中，多数人很少使用更高效的快捷键，仍以图标工具栏为主；对照实验确认快捷键是三种方式中最快的。省回的时间随每天操作次数累积，长期做同一类工作的人收益最大
- 证据等级：B
- 来源：Lane, D. M., Napier, H. A., Peres, S. C., & Sándor, A. (2005). Hidden costs of graphical user interfaces: Failure to make the transition from menus and icon toolbars to keyboard shortcuts. International Journal of Human-Computer Interaction. https://doi.org/10.1207/s15327590ijhc1802_1
- 备注：效率实验只有 6 名参与者，摘要没有给出每次操作节省的秒数；只学每天用到十次以上的操作，学得太全是另一种浪费

13. 选住处时把通勤时长放在前面，缩短单程通勤

- 成本：高，可能是更高房租或更小的房子，搬家本身也耗时
- 说人话：通勤越长的人主观幸福感越低，而且这笔损失并没有在工资或者住房上被补回来。单程少 30 分钟，一周就省出 5 小时。
- 收益：中国居民交通活动每日平均 50 分钟，参与者 1 小时 2 分钟（2024 年）；德国面板数据显示通勤越长主观幸福感系统性越低，且没有在收入或住房上得到补偿；综述确认通勤满意度随时长下降，与交通方式无关。单程少 30 分钟，每周约省 5 小时
- 证据等级：B
- 来源：Stutzer, A., & Frey, B. S. (2008). Stress that doesn't pay: The commuting paradox. Scandinavian Journal of Economics, 110(2), 339–366. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2008.00542.x>；Chatterjee, K., et al. (2020). Commuting and wellbeing: A critical overview of the literature with implications for policy and future research. Transport Reviews, 40(1), 5–34. <https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1649317>；国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第二号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html
- 备注：争议：Chatterjee 等综述指出通勤与整体生活满意度之间尚未确立一致关联，人们大体上能用更好的工作或住房换回长通勤的损失；交通活动统计包含所有出行，不只是通勤；能错峰上下班也能把同样的路程压短

5. 不要浪费钱

5. 不要浪费钱

本节口径是金钱：节省比例、年化收益差、期望值，不换算成寿命或时间。凡涉及投资的条目只讲算法与已核实的历史数据，不构成投资建议。

1. 关掉所有自动续费，改为到期手动续

- 成本：一次性花 10 到 20 分钟翻一遍支付宝/微信/苹果/安卓的「自动扣款」列表；此后每次续费多点一次
- 说人话：省下的就是那些你早就不用、却还在每月扣钱的订阅。翻一遍支付宝、微信、苹果和安卓的自动扣款列表要不了 20 分钟；法规要求商家扣款前显著提醒，并且必须给你一个随时能取消的简便入口。
- 收益：省下的钱等于「已不再使用却仍在扣费」的订阅总额，因人而异；监管已要求经营者在续费前显著提醒并提供「简便的随时取消」选项，取消无需额外成本（中国，2021 年起施行）
- 证据等级：C
- 来源：国家市场监督管理总局 (2021, 2025 修正). 网络交易监督管理办法（总局令第 37 号，第十八条）。
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_4b47c79b8d994a42bba4835997688faa.html
- 备注：确实高频使用的服务，年付通常比月付便宜，保留自动续费反而合算；本条针对的是「忘了在扣」的那部分。

2. 每年三月到六月做一次个税汇算，专项附加扣除该填的填

- 成本：0 元；个人所得税 App 上十几分钟
- 说人话：全年只干了几个月、年中换过工作、或者子女教育房贷房租赡养老人这些扣除没填的人，汇算下来通常能退到钱，手机上十几分钟。年综合所得不到 12 万、或者该补的税不到 400 元的，可以不办。
- 收益：工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费四项合并后多退少补。国家税务总局 2023 年公告延续到 2027 年 12 月 31 日的免申报口径：年综合所得收入不超过 12 万元，或者补税金额不超过 400 元的，可以不办。反过来，全年只有几个月有收入、年中换过工作、有子女教育或房贷房租赡养老人等扣除没填的，通常能退到钱
- 证据等级：A
- 来源：国家税务总局 (2025). 个人所得税综合所得汇算清缴管理办法（第六条）及其解读。https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7006465.htm；财政部、税务总局 (2023). 关于延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策的公告。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900594.htm
- 备注：该补税的也要办，不办属于违法。专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护，房贷和房租只能二选一

3. 公积金不只用来买房：租房、装修、物业费都能提，2026 年 9 月 20 日起按新条例办

- 成本：办一次提取手续
- 说人话：公积金不是只有买房才能动。新条例把能提取的情形列到九项，租房、装修自住房、交物业费都算；中心受理之后 3 天内必须给你准不准的答复。
- 收益：修改后的条例把可提取情形列到九项，包括支付房租、装修自住住房、支付自住住房物业费；管理中心应当自受理申请之日起 3 日内作出准予或者不准提取的决定
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定（国务院令第 844 号，2026 年 7 月 31 日国务院第 93 次常务会议通过，「自 2026 年 9 月 20 日起施行」）：修改后第二十四条「职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：（一）支付房租的；（二）购买、建造、翻建、大修自住住房的；（三）偿还购房贷款本息的；（四）装修自住住房的；（五）支付自住住房物业费的；（六）离休、退休的；（七）完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；（八）出境定居的；（九）国务院批准的其他住房消费情形。」；第二十五条「住房公积金管理中心应当自受理申请之日起 3 日内作出准予提取或者不准提取的决定」；第十八条缴存比例「均不得低于职工上一年度月平均工资的 5%」。
https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12946/202608/content_7079363.html
- 备注：账户里的钱是你的工资加单位配的那部分，放着只按很低的利率结息。条例还写明：职工死亡或者被宣告死亡的，继承人、受赠人可以提取余额。各地的办理材料和细则由当地管理中心定，先查本地中心的办事指南再跑。

4. 每年重算一次手机和宽带套餐，用不上的降档，运营商不给转就投诉

- 成本：0 元；查一次账单十几分钟
- 说人话：老套餐往往比现在在售的贵几十块，一年就是几百块白扔。运营商不得无正当理由拒绝或拖延携号转网，也不得单给转网用户设资费方案，卡着不放就投诉。
- 收益：工信部规章明确运营商不得「无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务」，不得「采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量」，也不得「为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案」。老套餐往往比在售套餐贵几十元，长期不动就是每年白扔几百元
- 证据等级：A
- 来源：工业和信息化部 (2019). 携号转网服务管理规定（工信部信管〔2019〕242 号）。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451483.htm
- 备注：先在营业厅 App 查近半年实际用量，再按用量选套餐。客服说「降档要到营业厅」「合约期内不能改」时，要求给出书面依据，不行就打 12300 投诉

5. 不买彩票

- 成本：0 元

- 说人话：按规定，乐透数字型彩票拿出来做奖金的下限是销售额的 50%，双色球是 51%——每投 1 元，长期平均返还 0.51 元，稳定亏掉 49%。2024 年全国卖了 6234.86 亿元，其中 1610.31 亿元直接进了公益金，不在返奖里。
- 收益：按财政部规定，乐透型/数字型彩票奖金比例下限为销售额的 50%，即开型 65%，竞猜型 73%；双色球按销售额的 51% 计提奖金，每投入 1 元长期期望仅返还 0.51 元，期望亏损 49%。2024 年全国彩票销售 6234.86 亿元，其中 1610.31 亿元进入公益金，未回到购彩者手中（中国，2024 年）
- 证据等级：A
- 来源：财政部 (2015). 关于规范和加强彩票资金构成比例管理的通知（财综〔2015〕94 号）. http://m.mof.gov.cn/czxw/201511/t20151113_1560814.htm；财政部 (2025). 财政部公告 2025 年第 8 号（2024 年彩票公益金筹集分配情况）. http://zhs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202508/t20250828_3970977.htm；中国福利彩票双色球游戏规则（第十四条）. <https://mjz.nc.gov.cn/ncsmzj/flcp/202111/5dccc1a5da89434e94a62f8ea0e5887e.shtml>
- 备注：期望值为负是彩票制度设计的结果，不是运气问题；把它当作 2 元一次的娱乐消费、而非理财，是唯一合理的定位。

6. 看到「高收益」「保本」「稳赚」直接走开

- 成本：零；只需要在听到这几个词时停下来
- 说人话：监管部门自己的说法是：收益率超过 6% 就要打问号，超过 8% 很危险，10% 以上就要准备损失全部本金。正规理财已经不许承诺保本保收益；非法集资亏掉的钱由参与者自行承担，出事没人替你兜底。
- 收益：原银保监会主席在 2018 年陆家嘴论坛上的原话：「收益率超过 6% 的就要打问号，超过 8% 的就很危险，10% 以上就要准备损失全部本金」；资管新规要求金融机构「不得承诺保本保收益」、「出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付」，也就是正规理财已经没有保本一说；参与非法集资的损失「由集资参与人自行承担」，出事后没有人替你兜底（中国，2018、2021 年）
- 证据等级：A
- 来源：郭树清在第十届陆家嘴论坛上的讲话（2018 年 6 月），天津市地方金融管理局转载。https://jrgz.tj.gov.cn/ztlm/ztzl/jrjfwphjr/202006/t20200625_2744709.html；中国人民银行等 (2018). 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发〔2018〕106 号，第二条、第六条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5323101.htm；国务院 (2021). 防范和处置非法集资条例（国务院令 737 号，第二十五条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5588815.htm
- 备注：6%/8%/10% 是监管者给出的经验阈值，不是法律条文；TODO（待核实：原银保监会官网的讲话原文页为动态加载未能抓取，引句以天津市地方金融管理局转载为准）。不构成投资建议。

7. 不用信用卡最低还款，不为消费开分期或消费贷

- 成本：零；需要在账单日前留足全额还款的现金
- 说人话：最低还款不是优惠，是一笔按日计息的贷款，折合年化 18% 上下，而且免息期当场作废、剩余本金全额计息。看利率认年化——央行已经要求发卡机构必须明显展示年化利率，不许只写「日利率」。
- 收益：信用卡透支利率 2020 年前以「日利率万分之五」为上限、其 0.7 倍为下限，折合单利年化 18.25%（2021 年起改为发卡机构与持卡人协商定价）；最低还款后剩余本金按日全额计息，免息期同时失效。央行已要求发卡机构必须以明显方式展示年化利率，「不得仅展示日利率、日还款额」，看年化数字再决定（中国，2020 年通知）
- 证据等级：C
- 来源：中国人民银行 (2020). 关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知（银发〔2020〕327 号）. <https://xining.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/4081330/4406346/4693549/4159909/index.html>
- 备注：18.25% 由「万分之五 × 365」算得，为单利口径，按月计复利会更高；个别银行有折扣，以自己账单上公示的年化利率为准。真周转不开时，优先找利率更低的正规渠道，不要拖着最低还款滚利息。

8. 不给主播打赏、不给游戏充值、不冲动下单

- 成本：零；一次花几分钟关掉免密支付、设单笔和每日限额、删掉平台里绑定的支付方式
- 说人话：2024 年国内游戏收入 3257.83 亿元、6.74 亿用户，人均约 480 元。钱花出去基本追不回来：法律只支持未成年人未经家长同意的那部分退款，成年人没有这一条。最省力的防线是关掉免密支付、设单笔和每日限额、把支付方式解绑。
- 收益：这是一笔很大的支出：2024 年国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元，用户 6.74 亿人，人均约 480 元（由前两数相除算得）。花出去的钱基本追不回：只有限制民事行为能力人（未成年人）未经监护人同意的打赏和充值，监护人请求返还时「人民法院应予支持」；成年人的打赏和充值没有这样的规定。未成年人玩网络游戏本来就只有周五、周六、周日和法定节假日 20 时至 21 时各 1 小时（中国，2020、2021 年）
- 证据等级：B
- 来源：国家新闻出版署 (2024). 今年中国游戏市场收入超 3257 亿元创新高（中国音数协游戏工委《2024 年中国游戏产业报告》）. https://www.nppa.gov.cn/xxfb/ywdt/202412/t20241216_877445.html；最高人民法院 (2020). 关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）（法发〔2020〕17 号，第 9 条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/230181.html>；国家新闻出版署 (2021). 关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知（国新出发〔2021〕14 号）. https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202108/t20210830_666285.html
- 备注：B 级是因为没有「不打赏能省多少」的直接测量，只有总量数字；关免密、设限额是经验做法（C）。民法典第十九条、第一百四十五条的原文已在下一条逐字引出。不构成投资建议。

9. 孩子用手机充值打赏，八岁以上的大额支出未经家长追认可以主张退

- 成本：0 元；要花时间取证和交涉，平台通常先拒后退；谈不拢只能起诉，那是几个月起步的事，律师费自理，所以先把材料备齐、走平台和 12315 更划算
- 说人话：八岁以上的孩子花的钱，只要金额和他的年龄智力明显不相称，家长不同意也不追认就是无效的，可以主张退；不满八岁的更是本来就不能自己做主。家长一直不表态，法律上算作拒绝追认。
- 收益：八周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，与其年龄智力不相适应的民事法律行为，须经法定代理人同意或者追认才有效；不满八周岁的属无民事行为能力人，其行为由法定代理人代理实施。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典. 最高人民法院转载全文. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml 第十九条：「八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。」第二十条：「不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。」第一百四十五条：「限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。」「法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。」
- 备注：关键在举证：要证明操作的是孩子而不是你。有用的材料是充值时间集中在上课或家长上班时段、设备使用记录、孩子的聊天与游戏记录、以及孩子本人的说明。「与年龄智力相适应」没有统一金额线，几十元的皮肤和几万元的打赏不是一回事。事前更省力：给支付方式设免密上限、开启青少年模式、别把支付密码告诉孩子。自己冲动打赏充值的那一面见本节「不给主播打赏、不给游戏充值、不冲动下单」那条。

10. 教孩子记一句话：任何人让你拿家长的手机去操作、去报验证码，都是骗子

- 成本：0 元；给孩子讲一遍下面六类，约定一句「被骗了先跟我说，我不骂你」；同时把支付设免密上限、开青少年模式，支付密码不告诉孩子
- 说人话：这六类骗局套路各不相同，最后一步永远是同一个动作——让孩子拿家长的手机去转账或者念验证码。所以只要教会一句就够用：谁让你动家长的手、报验证码，谁就是骗子。再加一句「被骗了先跟我说，我不骂你」，孩子才敢当天说，钱才有可能追回来。
- 收益：泉州市反诈中心联合泉州市教育局拆的六类青少年骗局，套路各异但最后一步是同一个动作——让孩子拿家长的手机转账：游戏账号装备低价私下交易（小王私下转 260 元后被告知「未成年人转账违规，账号要冻结」，用爸爸手机点「核查链接」，账户 3 万多元被转走）；「解除防沉迷」（威胁「不转账取消，你家长要坐牢」，用妈妈手机转了 7000 元；原文写明防沉迷是官方设定，「根本没有『私下解锁』渠道」）；打赏退款（冒充「官方客服」说未成年人打赏能退，要求「用家长支付宝给指定直播间刷礼物才能退款」，妈妈账户 7.3 万元被打赏后拉黑；原文「有人加你让你『刷礼物退款』，100% 是诈骗」）；冒充同学或老师（盗号后发语音报名字借钱；开学季混进班级群冒充老师发「交学杂费 500 元」，头像昵称一样，还安排「托」说「已交」）；追星（拉进「明星粉丝群，领 888 元红包」，先转 48.88 元「验证」，再吓唬「未成年人参与违规，平台要冻结 8 万，家长要坐牢」，共骗走 1.6 万元；原文「真警察、律师绝不会在网上联系未成年人调查，更不会要家长手机操作」）；二手平台低价商品诱导脱离平台私下转账。同一份材料还列了三条孩子自己别踩的红线：银行卡和电话卡不借不卖不租（卡被用于转移赃款可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，留案底影响考研考公），「手机口」兼职是违法犯罪罪，境外「高薪招聘」可能一到境外就被控制（全国，2025 年 10 月）
- 证据等级：B
- 来源：泉州市反诈中心 (2025). 开学第一课 | 反诈是青少年的必修课，这 6 大陷阱一定要避开！
http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxx/spjq/202510/t20251028_7026836.htm（福建省公安厅转载）
- 备注：B 级原因是官方给的是话术拆解和个案，没有发案率或防范效果的统计数字。要和上一条分清：孩子自己充值打赏的钱能按民法典主张退，被骗转给骗子的钱不适用那条，只能按第 8 节第 2 条报警止付，追不追得回看钱还在不在账上。骗子吓唬孩子的核心话术是「你违规了、你家长要坐牢」，事先跟孩子说明白这句话本身就是骗局标志，比事后追问有用；「被骗了先说不骂」这句要真做到，孩子怕挨骂而隐瞒是这几个案例里损失扩大的共同原因。冒充熟人的成人版和 AI 换脸见第 8 节第 3、4 条。

11. 拒绝电子产品的延长保修（延保）

- 成本：零；承担保修期外自费维修的小概率支出
- 说人话：延保一般卖到商品原价的 10% 到 50%，而它的毛利率是普通商品的十几倍——百思买 2003 年靠只占营收 3% 到 4% 的延保，赚走了一半以上的利润。这个差价就是你多付的钱。
- 收益：延保定价通常为商品原价的 10% 到 50%；研究引用的行业估计称延保平均毛利率 50% 到 60%，约为普通商品毛利率的 18 倍，2003 年延保只占百思买营收的 3% 到 4% 却贡献了超过 50% 的利润（美国，2000 年代零售数据）
- 证据等级：B
- 来源：Chen T, Kalra A, Sun B (2009). Why Do Consumers Buy Extended Service Contracts? Journal of Consumer Research 36(4):611-623.
<https://doi.org/10.1086/605298>
- 备注：毛利率数字是论文转引的行业估计（Business Week 2004），非论文自己的测算；适用于自己能承担一次维修费的普通人，靠一台设备吃饭且无备机的人另算。手机碎屏险类产品要单独按自己的摔机频率算期望值。

12. 优先选通过一致性评价的仿制药和集采中选药

- 成本：零；处方或购药时多问一句「有没有集采/通用名药」
- 说人话：集采第二批平均降价 53%，最高降 93%；到 2026 年 4 月已经做了 11 批、覆盖 490 种药。开药买药时多问一句「有没有集采的、通用名的」，同样的成分能少花一大截。
- 收益：国家组织药品集采第二批平均降价 53%、最高 93%；截至 2026 年 4 月已开展 11 批、覆盖 490 种药品，通过或视同通过一致性评价的药品达 1695 个，约占临床常用化学药的 2/3（中国，2020 到 2026 年官方数据）
- 证据等级：A
- 来源：国家医疗保障局 (2020). 第二批国家组织药品集中采购和使用工作答记者问. https://www.nhsa.gov.cn/art/2020/1/17/art_38_2264.html；国家医疗保障局 (2026). 国务院政策例行吹风会：健全全周期全渠道药品价格形成机制. http://www.nhsa.gov.cn/art/2026/4/15/art_14_20221.html
- 备注：争议：集采入围以一致性评价为质量门槛，官方立场是疗效等同；部分临床医生对个别品种的实际疗效差异有质疑，但缺少可引用的系统性证据。换药前问医生，慢病长期用药尤其如此。

13. 在医保 App 上办一次家庭共济绑定，职工医保个人账户的钱就能给配偶、父母、子女看病买药

- 成本：0 元；在参保地医保 App 或经办机构办一次家庭共济绑定
- 说人话：办一次绑定，你职工医保个人账户里的钱就能给配偶、父母、孩子看病买药用；不办就只能自己用，钱躺在账户里。

- 收益：个人账户可用于支付本人及其配偶、父母、子女在定点医疗机构就医由个人负担的医疗费用，以及在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材由个人负担的费用；文件还提出探索用于家人参加城乡居民医保的个人缴费
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅（2021）. 关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见（国办发〔2021〕14号）第（五）项：「个人账户主要用于支付参保人员在定点医疗机构或定点零售药店发生的政策范围内自付费用。可以用于支付参保人员本人及其配偶、父母、子女在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用，以及在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负担的费用。探索个人账户用于配偶、父母、子女参加城乡居民基本医疗保险等的个人缴费。个人账户不得用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出。」
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/22/content_5601280.htm
- 备注：很多人的个人账户里躺着几千元，同时家里老人在自费买药。绑定一次以后长期有效，各地叫法多为「家庭共济」，在本地医保 App 里办。注意反向的红线：个人账户不能用于健身、养生保健这类消费，拿它去药店买保健品套现属于骗保。

14. 喝烧开的自来水，不常年买瓶装水

- 成本：烧水的时间和少量燃气/电费；一个水壶
- 说人话：北京第一阶梯水价合 0.005 元一升，瓶装水按 1 元 500 毫升算是 2 元一升，差 400 倍。自来水执行的是强制性国家标准，平时烧开了喝就行；真碰上水源出事、水发臭发浑，那不是多煮几分钟能解决的，停用并反映。
- 收益：北京居民第一阶梯水价 5 元/立方米，即 0.005 元/升；若瓶装水按 1 元/500 毫升计，每升 2 元，是自来水的 400 倍。生活饮用水执行强制性国家标准 GB 5749-2022（2022 年 3 月 15 日发布，2023 年 4 月 1 日起施行，主管部门为国家疾控局）（中国，2015 年水价与 2022 年标准）
- 证据等级：C（争议）
- 来源：北京市发展和改革委员会. 居民用水价格表. https://fgw.beijing.gov.cn/bmcx/djcx/jzldj/202003/t20200331_1752796.htm；国家市场监督管理总局 国家标准全文公开系统. GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准. <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGblInfo?hcno=99E9C17E3547A3C0CE2FD1FFD9F2F7BE>；杭州市联合调查组（2025）. 关于杭州市余杭区部分小区供水异常调查情况通报（2025 年 7 月 23 日），新华网转载 <http://www.news.cn/20250723/1be62dac3b0b4461a643791ff552e93d/c.html>；杭州市余杭区人民政府. 余杭区 2025 年 4 月 / 5 月 / 6 月水源水质监测数据（杭州余杭水务控股集团公开，检测单位杭州嘉澍环境监测有限公司，附件 PDF 表 1 第 24 项「粪大肠菌群」）
https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/5/8/art_1229204072_59140140.html、
https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/6/5/art_1229204072_59142885.html、
https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/7/3/art_1229204072_59146464.html；公安部网络安全保卫局（2025）. 编造虚假「警情通报」，捏造「粪水」谣言，邵某豪被刑事拘留 <http://www.news.cn/politics/20250722/3178b3bd189c4eb4b293982e92aab438/c.html>
- 备注：争议在于「达标」管的是出厂水和末梢水，水源与管网出问题时会短暂失守。2025 年 7 月 16 日杭州余杭仁和水厂原水臭味异常，仁和、良渚部分小区自来水发臭，官方结论是藻类厌氧降解产生的硫醚类物质，切换水源后出厂水总大肠菌群、大肠埃希氏菌均未检出且全分析符合 GB 5749-2022，7 名干部被问责、7 月水费全免并免费换滤芯；而同一水源的粪大肠菌群事发前已连月抬升（苕溪永胜取水口 4 月 10 个/L、5 月 7300 个/L、6 月 16000 个/L，超 GB 3838 III 类限值 10000 个/L，同月四岭水库 28000 个/L、馒头山水库 24000 个/L 也超）。所以：烧开只杀微生物，除不掉臭味物质和溶解性化学物，闻到异味或水发黄发浑就停用、向供水企业和 12345 反映、临时改喝瓶装水，别指望多煮几分钟压过去；但这属于局部偶发事故且当地按次赔付，仍不构成常年买瓶装水的理由。网传「粪水管接错」是伪造的警情通报，发布者已被刑事拘留（见第 9 节）。瓶装水 1 元/500 毫升是为算式设的假设价，按自己所在城市的实价重算；老旧小区二次供水设施不达标的，可以加装过滤或只在此场景买水。各地水价不同，北京数字仅作参考。

15. 不频繁交易股票

- 成本：零；需要克制「看到消息就想动」的冲动
- 说人话：美国 6.6 万个账户的数据里，交易最频繁那组年化只有 11.4%，同期市场是 17.9%。差的这 6 个多百分点几乎全被交易成本吃掉——两组的毛收益其实差不多，手一动钱就少。
- 收益：对 66,465 个美国折扣券商家庭账户（1991 到 1996 年）的研究：交易最频繁的一组年化收益 11.4%，同期市场 17.9%，平均家庭 16.4%；平均家庭年换手率 75%。频繁交易组与不频繁组的毛收益差别很小，差距主要来自交易成本（美国，1991 到 1996 年）
- 证据等级：A
- 来源：Barber BM, Odean T (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance 55(2):773-806. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226>
- 备注：数据是美国 1990 年代的，A 股的佣金、印花税结构不同，但「换手越高、净收益越低」的机制一致。不构成投资建议。

16. 不借钱投资、不加杠杆、不买自己看不懂的

- 成本：零；需要在行情好的时候忍住不「借点钱多赚一点」
- 说人话：借钱买股票，跌破线又补不上钱就被强制平仓，浮亏当场变成实亏，连「等它涨回来」的机会都没有。监管规定开户不足半年、日均资产不到 50 万的人不能开融资账户——这个门槛本身就在说它不是给普通人用的。
- 收益：杠杆把亏损放大：融资买入后，抵押物市值跌到维持担保比例线以下又没能追加担保，就会被强制平仓，浮亏当场变成实亏，没有「等它涨回来」的机会。监管规定「从事证券交易时间不足半年、缺乏风险承受能力、最近 20 个交易日日均证券类资产低于 50 万元」的客户不得开立信用账户，这个门槛本身就在说明它不是给普通人的工具（中国，2015 年）
- 证据等级：B
- 来源：中国证监会（2015）. 证券公司融资融券业务管理办法（证监会令第 117 号，第十二条）。
<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c106256/c1654005/content.shtml>；上海证券交易所. 《上海证券交易所融资融券交易实施细则》解读（投资者教育材料）。
<https://www.sse.com.cn/services/tradingservice/margin/edu/c/10074042/files/a1f1c483302451fb9130dbb94116c56.pdf>
- 备注：「看不懂的不买」没有直接文献，是共识（C）；用消费贷、信用卡套现去投资是变相杠杆，利率见本节第 7 条。不构成投资建议。

17. 用宽基指数基金替代主动管理基金作为长期底仓

- 成本：放弃「选中明星基金经理」的可能性；需要接受和指数一样的下跌
- 说人话：主动基金整体持仓已经很接近整个市场，但多收的那笔管理费是实打实从你的净回报里扣掉的；模拟显示能赚回自己成本的基金很少。
- 收益：美国主动股票型基金的整体组合接近市场组合，但主动管理的高成本原封不动地变成了投资者更低的净回报；自助法模拟显示很少有基金能产生足以覆盖成本的超额收益（美国，2010 年发表）
- 证据等级：B
- 来源：Fama EF, French KR (2010). Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. The Journal of Finance 65(5):1915-1947. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x>; TODO（待核实：S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2024，网站拒绝自动抓取，其中「长期多数主动大盘基金跑输标普 500」的具体百分比未能核对）；TODO（待核实：中国市场同类研究，未找到可引用的原始文献）
- 备注：争议：Harvey CR, Liu Y (2022). Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns: Reexamining the Evidence. The Journal of Finance 77(3). <https://doi.org/10.1111/jofi.13123> 指出 Fama-French 的自助法存在欠采样问题，即使部分基金有显著超额收益也可能无法拒绝零假设，即「几乎没有基金有技能」的结论可能过强。中国主动基金整体是否跑输指数尚无本节可引用的原始文献。不构成投资建议。

18. 同类基金优先选费率低的

- 成本：零；申购前多看一眼「管理费 + 托管费 + 销售服务费」
- 说人话：年费率每高 1 个百分点，20 年后到手少约 18%，30 年后少约 26%。同类基金里挑费率低的，是这件事上唯一——一个你能提前确定的变量。
- 收益：费率差异按复利侵蚀：年费率高 1 个百分点，20 年后终值少 $0.99^{20} \approx 18.2\%$ ，30 年后少约 26%。中国 2023 年起推行公募基金费率改革，下调主动权益类基金管理费率 and 托管费率上限（具体上限数字待核实）
- 证据等级：C
- 来源：中国证监会 (2023). 证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问. <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7418692/content.shtml>; Fama EF, French KR (2010). 见第 11 条. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x>
- 备注：复利算式为纯算术，假设两只基金费前收益相同；实际还要算申购费、赎回费和 C 类份额的销售服务费。不构成投资建议。

19. 别把钱押在一只股票、一个平台、一套房上

- 成本：零；接受「不会正好押中那一个」
- 说人话：几项资产只要不是完全同涨同跌，分开放就能在预期收益不变的前提下把波动降下来。反过来，钱全押在一只股票、一个平台、一套房上，它出事就等于你全部出事。
- 收益：只要几项资产不是完全同涨同跌，把钱分开放，预期收益不变而波动更小，这是 Markowitz 1952 年提出、此后几十年沿用的组合选择基本结论；反过来，钱全在一只股票或一个平台上，它的方差就是你全部的方差，出事时没有任何对冲
- 证据等级：B
- 来源：Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- 备注：B 级是因为经典文献是理论推导，没有给出「分散能少亏多少」的实证数字；分散只降波动，不保证不亏。买宽基指数基金（本节第 17 条）本身就是最省事的分散。不构成投资建议。

20. 交个税的人开个人养老金账户，每年 12000 元能在税前扣掉；不交个税的人开了不划算

- 成本：0 元开户；代价是这笔钱锁到退休，中途取不出来
- 说人话：省下的钱等于「你的边际税率减 3%」乘以实际存进去的额度：税率 10% 的人一年最多省 840 元，20% 的省 2040 元，30% 的省 3240 元。本来就不用交个税的人存了一分不省，领的时候反倒要按 3% 交，是净亏。钱锁到退休，中途取不出来。
- 收益：缴费按 12000 元 / 年的限额，在综合所得或经营所得中据实扣除；投资环节计入账户的投资收益暂不征收个人所得税；领取时不并入综合所得，单独按 3% 计税。所以省下的是「你的边际税率减 3%」乘以实际缴费额：边际税率 10% 的人每年最多省 840 元，20% 的省 2040 元，30% 的省 3240 元；本来就不用交个税（年综合所得扣除后没到起征点）的人，缴费环节一分钱没省，领取时反而要按 3% 缴，是净亏。缴费额度按自然年度累计，次年重新计算，当年没缴满不能结转。2024 年 12 月 15 日起全国实施（全国）
- 证据等级：A
- 来源：财政部、税务总局 (2024). 关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策公告（财政部 税务总局公告 2024 年第 21 号，2024 年 12 月 12 日）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992498.htm；人力资源社会保障部等五部门 (2022). 个人养老金实施办法（第七、八、九、十二、十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/05/content_5724783.htm
- 备注：账户「封闭运行」，只有四种情形能领：达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居、国家规定的其他情形。所以这不是理财，是一个锁定期极长的税务安排——先确认自己的边际税率，再决定缴多少，别为了「薅羊毛」把应急金锁进去（应急金见第 26 条）。账户里的钱还要自己选产品投资，会亏，选的规则和本节第 17、18 条一样。扣除凭证由个人养老金信息管理服务平台出具，工资薪金可以选当年预扣预缴时扣或次年汇算时扣（汇算见第 2 条）。

21. 健身房按次付费或短周期付费，除非有一年以上的稳定记录

- 成本：单次价格比年卡均摊价高；需要诚实评估自己的去场频率
- 说人话：美国那份三年数据里，选月费 70 美元以上合同的会员平均每月只去 4.3 次，折合每次 17 美元以上，而按次买 10 次卡每次只要 10 美元；他们在会籍期间平均多付了 600 美元。除非已经有一年以上稳定去的记录，否则按次或短期更划算。
- 收益：对美国 3 家健身俱乐部 7,752 名会员 3 年数据的研究：选择月费超过 70 美元合同的会员平均每月只去 4.3 次，折合每次超过 17 美元，而 10 次卡只需每次 10 美元；这些用户在会籍期间平均多付 600 美元。月付会员超过一年仍未退卡的比例比年付会员高 17%（美国，三年面板数据）
- 证据等级：B

- 来源: DellaVigna S, Malmendier U (2006). Paying Not to Go to the Gym. American Economic Review 96(3):694-719.
<https://doi.org/10.1257/aer.96.3.694>

- 备注: 单一研究、美国数据, 但机制 (高估未来自控力) 普遍。已有连续一年每周两次以上记录的人, 年卡确实更便宜。

22. 交预付款要签书面合同; 商家出风险要停收, 跑路前你有权要回未消费的余额

- 成本: 0 元; 难的是当场坚持要合同, 不接受「先充了再说」
- 说人话: 收预付款必须签书面合同、写明怎么退。商家出现重大经营风险就该停止收款; 要停业或搬走必须提前告诉你, 你有权要求继续履行或者退还没消费完的余额。违反的罚违法所得 1 到 10 倍, 没有违法所得的罚 50 万元以下。
- 收益: 条例规定收预付款必须订立书面合同约定退款方式; 出现重大经营风险应当停止收取预付款; 决定停业或迁移应当提前告知, 消费者有权要求继续履行或者退还未消费余额。违反的可处违法所得 1 到 10 倍罚款, 无违法所得的处 50 万元以下罚款
- 证据等级: A
- 来源: 国务院 (2024). 中华人民共和国消费者权益保护法实施条例 (国务院令 第 778 号, 2024 年 7 月 1 日施行) .
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm 第二十二條: 「经营者以收取预付款方式提供商品或者服务的, 应当与消费者订立书面合同, 约定商品或者服务的具体内容、价款或者费用、预付款退还方式、违约责任等事项。」「经营者未按照约定提供商品或者服务的, 应当按照消费者的要求履行约定或者退还预付款。」「经营者出现重大经营风险, 有可能影响经营者按照合同约定或者交易习惯正常提供商品或者服务的, 应当停止收取预付款。经营者决定停业或者迁移服务场所的, 应当提前告知消费者……消费者……有权要求经营者继续履行提供商品或者服务的义务, 或者要求退还未消费的预付款余额。」; 第五十条罚则
- 备注: 这条给的是事后的法律依据, 不是事前的安全感——商家真跑了, 钱多半已经不在账上。所以顺序仍然是: 先按本节「健身房按次付费或短周期付费」那条少充, 再靠这一条维权。同一条例第二十七条还规定, 收押金必须事先约定退还方式、程序和时限, 不得对退还设置不合理条件。

23. 大额非必需购买设 24 小时冷静期, 网购善用七日无理由退货

- 成本: 延后一天满足; 退货运费通常自付
- 说人话: 省下的是那些第二天就不想要的东西。网购从收到货那天起七天内可以无理由退, 定作的、生鲜易腐的、拆封的数字商品和报刊除外。
- 收益: 省下的是冲动购买中「第二天就不想要了」的那部分, 无法给出统一比例; 网络购买商品自收到之日起七日内可无理由退货, 定作、鲜活易腐、已拆封数字商品、报刊除外 (中国, 2017 年起施行)
- 证据等级: C
- 来源: 国家市场监督管理总局 (2020 修订). 网络购买商品七日无理由退货暂行办法 (总局令第 31 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/03/content_5557118.htm
- 备注: 「冷静期」本身是经验规则, 没有直接文献; 七日退货是它的制度兜底, 退货前先确认商品是否在排除清单内、包装是否完好。

24. 不为「划线价」和大促囤货

- 成本: 放弃部分真折扣; 需要记住常购商品的日常价
- 说人话: 人判断贵不贵的是最先看到的那个数, 之后再怎么调整都不够, 所以「原价 999 现价 499」会系统性地让你高估便宜的程度。而按规定, 打折的基准只是促销前七天内本店的最低成交价——划线价不一定真卖过。
- 收益: 判断锚定于最先看到的数字, 之后的调整通常不足, 所以「原价 999 现价 499」会系统性抬高你对便宜程度的估计; 监管规定折价基准应为促销前七日内同店最低成交价, 也就是说划线价并不必然是曾经的售价 (中国, 2020 年起施行)
- 证据等级: C
- 来源: Tversky A, Kahneman D (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185(4157):1124-1131.
<https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>; 国家市场监督管理总局 (2020). 规范促销行为暂行规定 (总局令第 32 号, 第二十一条) .
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_cae53a080be2401e8f91c6d6291539f8.html
- 备注: 锚定效应是实验室结论, 对囤货损失没有直接的金钱量化; 囤货的隐性成本还包括过期、占地和「反正有, 多用点」。只囤保质期长、确定会用完、单价确实低于历史价的东西。

25. 保险优先买消费型, 把「返还」「分红」当作不保证的部分

- 成本: 消费型保险到期无返还, 心理上像「白花了」; 需要自己安排储蓄
- 说人话: 分红和返还那部分是不保证的, 监管要求说明书必须加粗提示「未来的保单红利为非保证利益」。多交的那笔保费, 本质上是让保险公司替你存钱: 收益不保证, 还不好取出来。
- 收益: 监管规则要求分红型产品说明书用加粗字体提示「未来的保单红利为非保证利益, 其红利分配是不确定的」, 且红利演示的利差上限为 4.5% 减去产品预定利率; 返还型/分红型的额外保费本质上是交给保险公司代管的储蓄, 收益不保证、流动性差 (中国, 2023 年起施行)
- 证据等级: C
- 来源: 中国银保监会 (2022). 一年期以上人身保险产品信息披露规则 (银保监规〔2022〕24 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5735014.htm
- 备注: 争议: 对完全存不下钱的人, 返还型的强制储蓄功能有实际价值; 本条针对的是有自律的普通人。精算原理上「消费型 + 自己投资」优于「返还型」的量化差距因产品而异, 本节没有可引用的系统性数据。不构成投资建议。

26. 三者险买够: 交强险限额全国统一且不高, 超出的部分从你自己家里出

- 成本: 商业第三者责任险一年几百到上千元, 保额越高单位保费越便宜

- 说人话：交强险的赔偿限额全国统一，而且死亡伤残、医疗费、财产损失分开算，真撞了人很容易超。超出的部分是从你自己家里掏的，所以商业三者险要买够——保额越高，每万元保额反而越便宜。
- 收益：交强险在全国范围内实行统一责任限额，且分为死亡伤残、医疗费用、财产损失以及无责任四项分别计算；超出限额的部分由侵权人自己承担。不投交强险的，车辆被扣留并处应缴保险费 2 倍罚款
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006, 2012 修订). 机动车交通事故责任强制保险条例 (国务院令第 462 号, 第 618 号令修改) 第二十三条：「机动车交通事故责任强制保险在全国范围内实行统一的责任限额。责任限额分为死亡伤残赔偿限额、医疗费用赔偿限额、财产损失赔偿限额以及被保险人在道路交通事故中无责任的赔偿限额。」「责任限额由保监会会同国务院公安部门、国务院卫生主管部门、国务院农业主管部门规定。」第二十一条限额内赔偿；第三十九条未投保的「由公安机关交通管理部门扣留机动车……处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的 2 倍罚款」。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2131962.htm
- 备注：TODO (待核实：现行的交强险各项责任限额具体金额，由金融监管部门规定，本次未取得可逐字核对的原文)。要点是结构而不是数字：交强险分项赔、限额统一且不高，撞伤人的赔偿总额可以远超它，差额没有任何兜底。三者险保额买多少本书不给数字，但它是这本书里少数「多花几百元换掉一个可能压垮家庭的尾部风险」的地方。

27. 先存出 3 到 6 个月生活费的应急金，放在随时能取的地方

- 成本：不花钱，但这笔钱要放弃更高收益，只放活期、货币基金或随时可取的存款
- 说人话：3 到 6 个月生活费放在随时能取的地方，失业或生病时就不用去借年化 18% 的钱，也不用割肉卖掉投资。放在银行的存款有存款保险，同一家银行最高赔 50 万元。
- 收益：有应急金就不用在失业、生病时借钱（消费贷、最低还款的年化利率见本节第 7 条）或割肉卖掉投资；放在银行的存款受存款保险保护，同一家银行最高偿付 50 万元（中国，2015 年）
- 证据等级：C
- 来源：国务院 (2015). 存款保险条例 (国务院令第 660 号, 第五条) . https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-03/31/content_9562.htm
- 备注：「3 到 6 个月」是通行经验，没有找到官方或学术原文，故标 C；金额按自己的固定支出算，不按收入算。不构成投资建议。

28. 提前还房贷之前先做一道比较题，不要凭感觉

- 成本：半小时算账；需要诚实估计自己能拿到的税后稳定收益率
- 说人话：提前还款拿到的是一笔确定收益，数值就等于你的房贷利率。所以只需要回答一个问题：你能长期稳定拿到的税后收益，是不是高过房贷利率？高就别还，不高或者说不准就还。等额本息前期利息占比高，越早还省得越多，用银行 App 的提前还款试算直接看数。
- 收益：算法：设房贷年利率 r （按合同，2026 年 8 月 20 日 5 年期以上 LPR 为 3.5%，实际执行利率为 LPR 加减点），可选替代投资的税后年化收益 g 。提前还款的确定收益率就是 r ；若 g 稳定大于 r ，钱留在投资里更划算；若 g 小于 r 或不确定，提前还款等于锁定一笔无风险的 r 。等额本息前期利息占比高，越早还省息越多，这一点用银行 App 的「提前还款试算」直接看数字（中国，2026 年利率）
- 证据等级：C
- 来源：全国银行间同业拆借中心受中国人民银行授权 (2026). 2026 年 8 月 20 日贷款市场报价利率 (LPR) 公告。
<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20260820/3399885.html>
- 备注：只写算法不下结论： g 很难稳定超过 r 是常态，但留够应急现金优先于任何一方。注意合同里的提前还款违约金条款。不构成投资建议。

29. 网购认平台规则和法条，不认主播和「好评」

- 成本：不花钱；下单前多看一眼售后条款和定金规则，收货后留好订单、直播回放截图和聊天记录
- 说人话：商家欺诈按价款三倍赔，不足 500 元按 500 元算；平台明知卖家侵权还不管的要连带赔。直播间刷单、刷好评、发虚假信息都要担责，组织刷单最高罚 200 万元并可能吊照。定金最多只能收合同额的 20%，你违约定金不退，卖家违约双倍返还。大数据杀熟是明文禁止的。
- 收益：经营者有欺诈行为的按价款三倍赔偿，不足 500 元按 500 元；平台明知或应知卖家侵权不处理的承担连带责任；直播间和主播不得虚构交易、关注、浏览、点赞等流量、不得发布虚假信息，造成损害的承担民事责任；组织虚假交易、虚假评价帮人刷宣传的罚 100 万元以下，情节严重 100 万到 200 万元并可吊销执照；定金不得超过合同标的额 20%，你不履行定金不退，卖家不履行双倍返还；用个人信息做自动化决策不得在交易价格等条件上搞不合理差别待遇（大数据杀熟）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2013 修正). 消费者权益保护法 (第四十四、五十五条) .
https://www.samr.gov.cn/zfjcj/tzgg/art/2023/art_615af9ed6bcd4974bf853dd2e02bc663.html (市场监管总局转载)；国家网信办等七部门 (2021). 网络直播营销管理办法 (试行) (第十八、二十八条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/23/content_5601682.htm；全国人大常委会 (2025 修订). 反不正当竞争法 (第九、二十五条) . <https://www.ssf.gov.cn/portal/rootfiles/2025/09/01/1758444945285569-1758444945303119.pdf> (全国社保基金理事会转载)；全国人大 (2020). 民法典 (第五百八十六、五百八十七条) . <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html>；全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法 (第二十四条) . https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgfgfg/202503/t20250310_1958923.html (国家统计局转载)；山东省市场监管局 (2025). 六起网络不正当竞争典型案例. https://www.samr.gov.cn/jjj/fbzdjz/art/2025/art_cbaed1c006584baeb6823a6b01325ba4.html
- 备注：「哪个平台性价比最高、不容易买到劣质品」没有可引用的官方对比数据，本书不做平台排名，能查到的只有整体抽查（见下一条）。反不正当竞争法 2025 年修订后虚假宣传由旧第八条改为第九条、罚则由第二十条改为第二十五条，2025 年 10 月 15 日起施行，别抄旧条文；山东案例里一家公司组织「刷手」虚假交易 75 笔、本金 68 万余元被查处，罚款数字通报未写。七日无理由退货见本节第 23 条。

30. 直播间买的东西出了问题，先向平台要卖家和带货人的信息，平台必须给

- 成本：0 元；向平台提出要求即可
- 说人话：直播维权最常见的死结是找不到该告谁。出了纠纷你可以直接要求平台提供直播间运营者、带货人的信息和经营记录，平台必须给。

- 收益：发生消费争议时，直播营销平台经营者应当根据消费者的要求，提供直播间运营者、直播营销人员的相关信息以及相关经营活动记录——这解决的是直播维权里最常见的死结：找不到该告谁
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2024). 中华人民共和国消费者权益保护法实施条例（国务院令第 778 号，2024 年 7 月 1 日起施行）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm：「经营者通过网络直播等方式提供商品或者服务的，应当依法履行消费者权益保护相关义务。直播营销平台经营者应当建立健全消费者权益保护制度，明确消费争议解决机制。发生消费争议的，直播营销平台经营者应当根据消费者的要求提供直播间运营者、直播营销人员相关信息以及相关经营活动记录等必要信息。」「直播间运营者、直播营销人员发布的直播内容构成商业广告的，应当依照《中华人民共和国广告法》的有关规定履行广告发布者、广告经营者或者广告代言人的义务。」
- 备注：下单前把直播画面和承诺录屏，出问题时先向平台要主体信息，再决定投诉还是起诉。同一条例还规定：不得擅自扩大不适用七日无理由退货的商品范围，不得把「不适用无理由退货」设成默认选项，未经你确认不得拒绝退货。

31. 买大件前先查国家抽检通报、3C 认证和能效标识

- 成本：不花钱；几分钟，在市场监管总局和认监委官网查一下
- 说人话：2024 年国家抽检 25250 批次产品，14.3% 不合格；电商渠道更差，7297 批次里 23.5% 不合格，实体店是 15.1%。买大件前花几分钟查一下抽检通报和 3C 证书真伪，能效标识该贴的不能缺。
- 收益：2024 年国家监督抽查 25250 批次产品，不合格率 14.3%；其中电商渠道抽 7297 批次、不合格率 23.5%，比上年升 1.8 个百分点，实体店抽 8055 批次、不合格率 15.1%；强制性产品认证（3C）证书可在认监委官网「认证结果」栏查真伪；能效标识按产品目录强制管理，标识须含能效等级、能效指标和能效信息码，伪造、冒用或该标不标的依节约能源法处罚（全国）
- 证据等级：B
- 来源：市场监管总局 (2025). 关于 2024 年产品质量国家监督抽查情况的通报。
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zljds/art/2025/art_02676c16ac634fd9a48ec6ea10eb000d.html；国家认监委. 官网「认证结果」查询入口。
<https://www.cnca.gov.cn/>；国家发展改革委、国家质检总局 (2016). 能源效率标识管理办法（令第 35 号，第三、七、二十七条）。
https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/30/content_5713245.htm
- 备注：抽查是监管抽样，不等于市场整体合格率，也不能据此给平台排名；「查一下能少买到多少劣质品」没有研究，所以给 B。认监委查询平台 cx.cnca.cn 本节核实时打不开，入口以 cnca.gov.cn 首页为准。抽查通报的数字每年更新，用时查最新一期。

6. 反面清单

6. 反面清单

本节收的是「看起来便宜又有效」但原始证据显示收益接近零、为零或为负的东西。排序按大众花钱多少与证据硬度综合，越靠前越值得先停掉。

1. 不要为了长寿或防心血管病吃复合维生素

- 成本：约 0.5–2 元/天，一年 200–700 元；长期吞药的心理依赖
- 说人话：1.4 万名男医生吃了十一年，心血管事件和死亡都没吃出差别；把 9 项试验、5 万多人放一起看，也看不出对死亡有影响。省下的是一年两百到七百块。确诊营养缺乏的人、孕妇补叶酸不在此列。
- 收益：PHS II (14,641 名男医生，中位随访 11.2 年) 主要心血管事件 HR 1.01 (95% CI 0.91–1.10)，全因死亡 HR 0.94 (0.88–1.02)；USPSTF 2022 汇总 9 项 RCT 51,550 人，多维片与全因死亡无关联，评级 I (证据不足)；看起来划算是因为「一片补齐所有营养」的直觉和单价低
- 证据等级：A
- 来源：Sesso HD et al. (2012). Multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.14805>；US Preventive Services Task Force (2022). Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.8970>
- 备注：争议：PHS II 同队列的癌症分析显示总癌症发生 HR 0.92 (0.86–0.998, P=0.04)，癌症死亡 HR 0.88 (0.77–1.01) 未达显著 (Gaziano JM et al. 2012, JAMA, <https://doi.org/10.1001/jama.2012.14641>)，效应很小且仅见于男医生人群。确诊营养缺乏者、孕妇 (叶酸)、饮食极不均衡者不在此列，按医嘱补

2. 不要为了预防心血管病吃普通鱼油

- 成本：约 1–3 元/天，一年 400–1000 元
- 说人话：两项试验 (2.6 万人和 1.5 万名糖尿病患者) 里，每天 1 克鱼油对心血管事件和死亡都没做出差别。「吃鱼有好处」不等于「吃鱼油胶囊有好处」，省下的是一年四百到一千块。
- 收益：VITAL (25,871 人，1 g/天，中位随访 5.3 年) 主要心血管事件 HR 0.92 (95% CI 0.80–1.06)，全因死亡 HR 1.02 (0.90–1.15)；ASCEND (15,480 名糖尿病患者，1 g/天，平均随访 7.4 年) 严重血管事件 RR 0.97 (0.87–1.08)，全因死亡 RR 0.95 (0.86–1.05)；看起来划算是因为「吃鱼有益」被直接等同于「吃鱼油胶囊有益」
- 证据等级：A
- 来源：Manson JE et al. (2019). Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1811403>；ASCEND Study Collaborative Group (2018). Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1804989>
- 备注：争议：REDUCE-IT (8,179 人，已有心血管病或糖尿病、服他汀且甘油三酯 135–499 mg/dL) 用 4 g/天纯 EPA 处方药，主要终点 17.2% vs 22.0%，HR 0.75 (0.68–0.83) (Bhatt DL et al. 2019, NEJM, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812792>)。那是高剂量处方 EPA 用于高危人群，不等于保健品鱼油用于普通人；吃鱼本身不在本条范围

3. 不要为了长寿给不缺维生素 D 的人补维生素 D

- 成本：约 0.2–0.5 元/天，一年 100–200 元；钱不多，主要是「以为已经做了预防」的错觉
- 说人话：两项试验里 (2.6 万人吃 5 年、2.1 万名老人吃 5 年)，给本来不缺的人补维 D，癌症、心血管和死亡都没有变化，死亡率 5.3% 对 5.1%。确诊缺乏、骨质疏松、长期不见光的人不在此列，按医嘱补。
- 收益：VITAL (25,871 人，2000 IU/天，中位随访 5.3 年) 浸润性癌 HR 0.96 (95% CI 0.88–1.06)，主要心血管事件 HR 0.97 (0.85–1.12)，全因死亡 HR 0.99 (0.87–1.12)；D-Health (21,315 名 60 岁以上澳大利亚人，60,000 IU/月，5 年) 全因死亡 HR 1.04 (0.93–1.18)，死亡率 5.3% vs 5.1%；看起来划算是因为观察性研究里维 D 水平低的人死亡率高，被误读为补充即有效
- 证据等级：A
- 来源：Manson JE et al. (2019). Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1809944>；Neale RE et al. (2022). The D-Health Trial: a randomised controlled trial of the effect of vitamin D on mortality. Lancet Diabetes Endocrinol. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(21\)00345-4](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00345-4)
- 备注：争议：两项试验都没有专门纳入真正缺乏者，结论只适用于「不缺的人」；确诊缺乏、骨质疏松、长期不见光、婴幼儿等特定人群仍按医嘱补。本条只针对全因死亡与癌症/心血管终点

4. 不要为了防癌吃抗氧化补剂 (β 胡萝卜素、维生素 E、维生素 A)

- 成本：约 0.5–2 元/天；吸烟者的成本是肺癌风险上升
- 说人话：这一条不只是没用：78 项试验、近 30 万人汇总，抗氧化补剂反而把死亡率略微推高；两项针对吸烟者的大试验里，β 胡萝卜素让肺癌发生率升高 18% 到 28%，总死亡高 8% 到 17%。吸烟的人和接触过石棉的人尤其别吃。
- 收益：Cochrane 综述 (78 项 RCT, 296,707 人) 抗氧化补剂总死亡 RR 1.02 (95% CI 0.98–1.05)，低偏倚风险试验 RR 1.04 (1.01–1.07)，β 胡萝卜素 RR 1.05 (1.01–1.09)，维生素 E RR 1.03 (1.00–1.05)；ATBC (29,133 名男性吸烟者，20 mg/天) 肺癌发生率升高 18% (3%–36%)，总死亡升高 8% (1%–16%)；CARET (18,314 名吸烟者/石棉暴露者) 肺癌 RR 1.28 (1.04–1.57)，全因死亡 RR 1.17 (1.03–1.33)；看起来划算是因为「抗氧化 = 抗衰老 = 防癌」的推理链每一步都像常识
- 证据等级：A
- 来源：Bjelakovic G et al. (2012). Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database Syst Rev. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007176.pub2>；The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study

Group (1994). The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. NEJM.

<https://doi.org/10.1056/NEJM199404143301501>; Omenn GS et al. (1996). Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJM199605023341802>

- 备注：USPSTF 2022 对 β 胡萝卜素和维生素 E 给出 D 级（建议不用），吸烟者和石棉暴露者是明确的受害人群；从蔬菜水果摄入抗氧化物不在本条范围

5. 不要指望氨糖（葡萄糖胺）/软骨素治膝关节炎

- 成本：约 2-5 元/天，一年 700-1800 元
- 说人话：1583 人吃了 24 周：安慰剂组本来就有 60.1% 的人说疼痛缓解了，氨糖只比它高 3.9 个百分点、软骨素高 5.3 个，都没到有统计意义的程度。一年七百到一千八，买的基本是那六成安慰剂效应。
- 收益：GAIT（1,583 名膝关节炎患者，24 周）疼痛缓解应答率安慰剂 60.1%，氨糖比安慰剂高 3.9 个百分点（ $P=0.30$ ），软骨素高 5.3 个百分点（ $P=0.17$ ），两者合用高 6.5 个百分点（ $P=0.09$ ），均不显著；对照药塞来昔布高 10.0 个百分点（ $P=0.008$ ）；看起来划算是因为「补软骨的原料」听起来直接对症，且安慰剂本身就有六成应答
- 证据等级：A
- 来源：Clegg DO et al. (2006). Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa052771>
- 备注：争议：同一试验中基线中重度疼痛亚组合用应答率 79.2% vs 54.3%（ $P=0.002$ ），但作者明确称之为「探索性分析」。膝关节炎的减重和肌力训练是有证据的替代方案，见第 2 节

6. 不要靠维生素 C 预防感冒

- 成本：泡腾片约 1-2 元/片，一年 300-700 元
- 说人话：29 项对照、11306 人：天天吃维 C 基本不减少得感冒的次数；感冒之后才开始吃也看不出一致的效果。它确实能把病程缩短约 8%——一次感冒少难受半天，自己算这值不值一年三五百。马拉松选手、寒地行军的士兵是例外，他们得感冒的概率能降一半。
- 收益：Cochrane 综述（29 项对照，11,306 人）普通人群规律补充维 C 的感冒发生率 RR 0.97（95% CI 0.94-1.00），即基本不减少得感冒的次数；感冒后才开始吃「在治疗性试验中未见一致效应」；看起来划算是因为便宜、酸甜好喝、且「维 C 防感冒」流传了半个世纪
- 证据等级：A
- 来源：Hemilä H, Chalker E (2013). Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>
- 备注：争议：同一综述显示长期规律补充可把感冒病程缩短约 8%（成人，3%-12%）、14%（儿童，7%-21%），一次感冒少病半天左右；马拉松、滑雪、寒地行军士兵（5 项试验，598 人）发生率 RR 0.48（0.35-0.64）。绝大多数人不属于这两类

7. 不要给没有症状的自己做「全身 PET-CT」或「肿瘤标志物套餐」

- 成本：全身 PET-CT 约 7000-10000 元/次并伴随电离辐射；肿瘤标志物套餐几百元；真正的成本是假阳性之后的复查、活检与手术
- 说人话：给没症状的人查，主要产出是假阳性：1192 个没症状的人做全身 CT，86% 至少查出一处「异常」，37% 被叫回去进一步检查，而绝大多数是良性的。卵巢癌标志物筛查的大试验里，筛查组的死亡率反而略高，0.2% 到 3.25% 的人因为假阳性挨了一刀，其中最多 15% 出现严重手术并发症。一次七千到一万，还有辐射。有证据的那几项筛查是另一回事。
- 收益：USPSTF 对无症状女性用 CA-125 和超声筛查卵巢癌给 D 级（建议不做）：PLCO 试验卵巢癌死亡率筛查组 0.34% vs 常规组 0.29%（RR 1.18，95% CI 0.82-1.71），无获益；因假阳性接受手术的比例在各试验为 0.2%-3.25%，其中最多 15% 出现严重手术并发症；全身 CT 筛查 1,192 名无症状者，86% 至少有一处「异常」，37% 被建议进一步检查，而「大多数发现按描述是良性的」；看起来划算是因为「一次查全身、早发现早治疗」符合直觉
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2018). Screening for Ovarian Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.21926>（官方页 <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/ovarian-cancer-screening>）；Furtado CD et al. (2005). Whole-body CT screening: spectrum of findings and recommendations in 1192 patients. Radiology. <https://doi.org/10.1148/radiol.2372041741>
- 备注：肿瘤标志物部分是 RCT 证据，全身 CT/PET-CT 部分只有描述性研究（相当于 B 级）。有证据的筛查（结直肠、宫颈、乳腺、高危者的低剂量胸 CT）是另一回事，见第 1 节；已有症状或确诊癌症者的 PET-CT 是诊疗手段，不在本条范围

8. 不要指望手环/手表的运动量化帮你减重

- 成本：200-2000 元设备，加上每天看数据的注意力
- 说人话：471 个超重成人做同样的生活方式干预，戴设备那组两年减了 3.5 公斤，不戴的反而减了 5.9 公斤。设备帮不上减重这件事，运动本身才管用。
- 收益：IDEA 试验（471 名超重/肥胖成人，24 个月）在同样的生活方式干预基础上，佩戴可穿戴设备组减重 3.5 kg（95% CI 2.6-4.5），不戴组反而减 5.9 kg（5.0-6.8），差 2.4 kg（1.0-3.7， $P=0.002$ ）；看起来划算是因为「量化才能管理」的说法和设备一次性付费
- 证据等级：B
- 来源：Jakicic JM et al. (2016). Effect of Wearable Technology Combined With a Lifestyle Intervention on Long-term Weight Loss: The IDEA Randomized Clinical Trial. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.12858>
- 备注：单一试验，用的是 2010 年代初的臂戴设备，结论不能外推到「所有可穿戴设备无用」；运动本身有效，见第 2 节，本条只说设备不是减重的必要开销

9. 不要为了「更健康」花溢价买有机食品

- 成本：通常是普通食品价格的 1-3 倍

- 说人话：把 17 项人体研究和 223 项成分研究放在一起看，没有有力证据说有机食品更有营养；只有 3 项看了真实的健康结局，也没有差别。有机农产品检出农药残留的比例确实低 30 个百分点，但检出不等于超标。多吃蔬菜水果本身有用，有机与否则不影响这一点。
- 收益：系统综述（17 项人体研究，223 项食品成分研究）「缺乏有力证据表明有机食品比常规食品显著更有营养」；仅 3 项人体研究看临床结局（过敏、症状性感染），组间无显著差异；有机农产品检出农药残留的风险低 30 个百分点，但检出不等于超标；看起来划算是因为「无农药 = 更安全 = 更健康」每一步都像常识
- 证据等级：B
- 来源：Smith-Spangler C et al. (2012). Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. Ann Intern Med. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007>
- 备注：健康结局的人体研究极少，属于「没有证据支持有益」而非「证明无益」；环境、动物福利、口味不在本条口径内。多吃蔬菜水果本身有效，有机与否则不影响这一条

10. 不要花大钱买保健品、膏方、滋补品来「调理身体」

- 成本：从几百元到上万元不等，礼品化之后常常成倍上涨
- 说人话：监管规定保健食品包装上必须用不小于 20% 的面积写「保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病」——管它的机构本身就不认它能治病。最常见的那几种成分（多维、鱼油、维 D、抗氧化剂、氨糖、维 C）本节前六条已经逐个查过，结论都是没做出差别。
- 收益：国家市场监管总局规定保健食品包装主展示面必须用不小于 20% 的面积标注「保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病」，并把保健食品的目的界定为「补充膳食营养物质、维持改善机体健康状态或者降低疾病发生风险因素」，即监管机构本身不认可其治疗功效；本节前 6 条已列出其中最常见成分（多维、鱼油、维 D、抗氧化剂、氨糖、维 C）的 RCT 结果；看起来划算是因为「不治但调理」的说法无法被证伪，且送礼场景下购买决策由人情而非证据驱动
- 证据等级：C
- 来源：国家市场监督管理总局 (2019). 市场监管总局就《保健食品标注警示用语指南》和《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》有关情况举办专题新闻发布会. https://www.samr.gov.cn/tssps/sjdt/tpxw/art/2023/art_4b658b824b1b4b0ba57c09a56cc93aad.html
- 备注：这是「没有证据支持」而非「证明无效」，故为 C 级。成分明确的产品按前几条查对应文献；确诊营养缺乏或在治疗中的人按医嘱

11. 不要在肠道问题时长期吃益生菌

- 成本：约 2-5 元/天，一年 700-1800 元
- 说人话：45 项健康成人试验汇总：吃益生菌不能让肠道菌群发生持久改变，停了就回去，血脂也没有改善。抗生素相关腹泻这类特定情况有单独的证据，不在这一条里。
- 收益：综述 45 项健康成人试验，「未能支持益生菌能引起肠道菌群的持久改变，也未能改善健康成人的血脂」，菌群变化是暂时性的，停用即消失；看起来划算是因为「肠道健康」的概念足够宽泛，且每天一瓶的单价很低
- 证据等级：B
- 来源：Khalesi S et al. (2019). A review of probiotic supplementation in healthy adults: helpful or hype? Eur J Clin Nutr. <https://doi.org/10.1038/s41430-018-0135-9>
- 备注：同一综述报告健康人在排便性状、女性阴道乳杆菌等指标上有小幅改善。抗生素相关腹泻、特定菌株的特定适应证有独立证据，不在本条范围；本条只针对「健康人日常保健」

12. 不要为了「增强免疫力」逼自己洗冷水澡

- 成本：钱 0；每天 30-90 秒不适感，冬季坚持需要毅力；心血管病患者有冷刺激风险
- 说人话：3018 人的试验里，洗冷水澡的人请假次数少了 29%，但请假的总天数没有差别——更像「病了也照样去上班」而不是少生病。2025 年汇总 11 项试验：冲完冷水，炎症指标反而短暂升高，免疫指标没变化。爱洗随便洗，别把它当成一笔健康投资。
- 收益：荷兰 RCT（3,018 人，热水澡结尾冲 30/60/90 秒冷水）病假次数减少 29%（IRR 0.71），但「病假天数没有显著组间差异」，生活质量、工作效率、焦虑均无临床相关差异；2025 年系统综述（11 项 RCT，3,177 人）显示冷水浸泡后即刻与 1 小时炎症指标反而升高，免疫指标无变化，压力仅在 12 小时时点降低，作者称证据「受限于 RCT 少、样本小」；看起来划算是因为免费，且「吃苦 = 有效」的直觉
- 证据等级：B
- 来源：Buijze GA et al. (2016). The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161749>; Cain T et al. (2025). Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317615>
- 备注：争议：病假次数减少 29% 是真实的显著结果，但生病天数不减，更像「生病了也照常上班」而非少生病；运动员训练后恢复是另一个问题。冷水澡本身对健康人无害，本条只说别把它当健康投资

13. 不要买排毒、清肠、酵素、碱性水这类产品

- 成本：数百到数千元；断食式「排毒」还可能带来低血糖与营养不足
- 说人话：综述的原话是：排毒产业这么大，支持它的临床证据非常少，而且根本没有针对商业排毒饮食做过随机对照试验。「酸性体质致癌」那套查了 8278 篇文献只剩 1 篇合格，也没看出关联。断食式排毒还可能带来低血糖和营养不足。
- 收益：综述结论「尽管排毒产业蓬勃发展，支持这些饮食的临床证据非常少」，且「没有针对商业排毒饮食的随机对照试验」；碱性饮食/碱性水与癌症的系统综述筛了 8,278 篇文献，只有 1 篇符合纳入标准且未见关联，作者称「向公众推广碱性饮食和碱性水用于癌症预防或治疗是不合理的」；看起来划算是因为「身体里有毒素要排」「酸性体质致癌」这两个前提听起来像生理学
- 证据等级：C

- 来源：Klein AV, Kiat H (2015). Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. <https://doi.org/10.1111/jhn.12286>; Fenton TR, Huang T (2016). Systematic review of the association between dietary acid load, alkaline water and cancer. BMJ Open. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010438>
- 备注：属于「没有证据支持」，故为 C 级。肝肾本身承担代谢废物清除，无对应疾病时不需要额外「排毒」

14. 不要为了凑够「每天 8 杯水」强迫自己喝水

- 成本：钱 0；时间与精力少量，夜尿增多
- 说人话：追查「每天 8 杯水」的出处，找不到任何一项支持它的研究；相反，对几千人饮食饮水的调查提示不需要那么多，因为食物和别的饮料已经带进来大量水分。渴了就喝、看尿的颜色就够。高温作业、剧烈运动、有肾结石史、口渴感迟钝的老人要另外主动补水。
- 收益：对「8×8」（每天 8 杯 8 盎司水）的文献回顾「未找到任何支持 8×8 的科学研究」，反而「对数千名成年人的食物与液体摄入调查强烈提示不需要如此大量」，因为食物和其他饮品已提供大量水分；看起来划算是因为水免费、数字整齐、且「多喝水」在任何场合都显得无害
- 证据等级：C
- 来源：Valtin H (2002). "Drink at least eight glasses of water a day." Really? Is there scientific evidence for "8 x 8"? Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00365.2002>
- 备注：这是「没有证据支持固定数字」而非「多喝水有害」；渴了就喝、看尿色即可。高温作业、剧烈运动、肾结石病史、老年人口渴感减退者需要主动补水，不在本条范围

15. 不要花钱算命、看塔罗、看星座来做决定

- 成本：钱 0；放弃一种拿主意的捷径
- 说人话：经典课堂实验里，学生拿到的「个人性格分析」其实人手一份、内容完全一样，却普遍觉得很准——算命之所以总显得准，原因在这里。真实代价也不止几十块：河南息县那个网络算命团伙先免费看手相引流，再收香火钱和最高 3888 元的「供养套餐」，50 多名被害人、追回赃款 200 多万元，主犯判了十一年。当娱乐花几十块无所谓，拿它决定辞职、结婚、投资才是亏钱的地方。
- 收益：经典课堂实验：学生做完性格测验后拿到的「个人分析」其实人人相同，却普遍认为很准，作者的结论是「被本人或分析者接受，不能证明解释正确」，这解释了算命为什么总显得准（巴纳姆效应）；占星术的双盲检验：两组双盲测试检验「星盘能否准确描述受试者性格」，发表在 Nature 上；官方案例：河南息县检察院通报的网络算命诈骗团伙，以免费看手相引流再收「香火钱」和最高 3888 元的「供养套餐」，被害人 50 余人、追回赃款 200 余万元，主犯判有期徒刑十一年并处罚金 10 万元
- 证据等级：B
- 来源：Forer BR (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology. <https://doi.org/10.1037/h0059240>; Carlson S (1985). A double-blind test of astrology. Nature. <https://doi.org/10.1038/318419a0>; 最高人民检察院 (2026). 河南息县：历经三年持续追踪打掉一批网络算命诈骗团伙. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202607/t20260728_732935.shtml
- 备注：两篇都是单一研究，本节只核实到摘要：Forer 的评分均值、Carlson 的占星师命中率等具体数字 TODO（待核实：APA 和 Nature 页面付费墙，未能在可打开的页面里找到）。口径是「没有预测效度」，不评价信仰；当娱乐花几十块钱不在本条范围，拿它决定辞职、结婚、投资才是亏的地方。

16. 不要买防蓝光眼镜来「保护视力」，也不要相信「对着屏幕几个月眼睛就废了」

- 成本：0 元；省下镜片上那几百到上千元的加价
- 说人话：Cochrane 汇总 17 项试验的结论是：戴防蓝光镜片和戴普通镜片相比，短期内的眼疲劳感受「可能没有差别」，矫正视力基本没影响，也没找到保护黄斑的证据，省下的是镜片上那几百到上千元的加价。另一半同样要紧：屏幕带来的眼酸眼干是可逆的疲劳，不等于把眼睛看坏了；真正会在短期内造成不可逆损伤的是电焊弧光、紫外线和激光。
- 收益：Cochrane 2023 年的系统综述纳入 17 项随机对照试验（样本 5 到 156 人，随访从不足 1 天到 5 周），因数据不足、人群异质和随访期差异未做合并分析。与不带蓝光过滤的镜片相比：随访不足一周时的主观视疲劳评分「可能没有差别」（低确定性证据），其中一项 120 人的试验均差 9.76 个单位（95% CI -33.95 到 53.47）；临界闪烁融合频率「可能几乎没有差别」（低确定性）；最佳矫正视力「大概没有影响」（均差 0.00 logMAR, 95% CI -0.02 到 0.02, 1 项研究 156 人，中等确定性）；对白天警觉性的影响不明（2 项试验 42 人，极低确定性）。综述也没有找到支持它保护黄斑的证据
- 证据等级：A
- 来源：Singh S, Downie LE, Anderson AJ, Keller PR, White SJ, Ang M, Wolffsohn JS (2023). Blue-light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8, CD013244. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013244.pub2>
- 备注：屏幕带来的是数字视疲劳和干眼——眼酸、发干、看久了发糊，休息和多眨眼能缓解，是可逆的，不等于「把眼睛看坏了」（这句是眼科共识，不是上面那篇综述的结论，属 C 级）。真正会在短期内造成不可逆眼损伤的是电焊弧光、紫外线和激光这类强光源，「电光性眼炎」是法定职业病，挡它的是护目镜和面罩、不是防蓝光镜片，见第 19 节第 11 条。眼睛持续不适或者视力真的在下降，去眼科查清原因，别自己换个镜片了事。儿童青少年的近视防控见第 30 节第 4、10、7 条。

7. 没钱的时候怎么活

7. 没钱的时候怎么活

本节口径是金钱与保障：能领多少钱、免多少钱、得到什么服务、条件是什么，不换算成寿命。政策逐年变、各地不同，所有金额和门槛以当地当年公布为准；排序按「不花钱、手续少、见效快」优先，需要长期资格或地区差异大的靠后，经验条目放最后。

1. 失业了先在线申领失业保险

- 成本：0 元；用「掌上 12333」App、电子社保卡小程序（微信/支付宝）或国家社会保险公共服务平台提交申请，凭社保卡或身份证即可，多数地区不用跑现场；前提是已办失业登记
- 说人话：单位和你自己交满 1 年、又不是主动辞职的，办完失业登记就能领：交满 1 年不到 5 年最长领 12 个月，5 到 10 年最长 18 个月，10 年以上最长 24 个月。金额各省自己定，比当地最低工资低、比低保高。领的这段时间，职工医保由失业保险替你交。主动辞职不算。
- 收益：条件是单位和本人缴失业保险累计满 1 年、非因本人意愿中断就业、已办失业登记并有求职要求；累计缴费满 1 年不足 5 年最长领 12 个月，满 5 年不足 10 年最长 18 个月，10 年以上最长 24 个月；金额由省级政府定，低于当地最低工资、高于城市低保，国家目标是逐步提到最低工资标准的 90%（全国，条例 1999 年起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院（1999）. 失业保险条例（国务院令 第 258 号，第十四、十七、十八条）. <https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=517>；人力资源社会保障部. 全国人社政务服务平台 失业保险待遇申领办事指南. <https://www.12333.gov.cn/portal/common/bszn/sydyss?pfald=202105281700000004>；国家发展改革委就业司（2022）. 失业保险金标准，将逐步提高至最低工资的 90%. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/jyysr/jysrsbxf/202206/t20220627_1328819.html
- 备注：主动辞职不算「非因本人意愿」；领取期间由失业保险代缴职工医保。各省金额差异大，以参保地公布为准。「最低工资 90%」出自人社部 2017 年指导意见，人社部与政府网原文页均未能打开，文号待核实。

2. 被欠薪先投诉劳动监察，再申请劳动仲裁，两条路都不收费，多数案子几个月内有结果

- 成本：0 元，投诉、仲裁都不收费；备齐劳动合同、工资条、考勤、转账和聊天记录，跑人社局或仲裁委 1 到 3 趟；仲裁时效 1 年，在职期间被拖欠不受 1 年限制，离职后 1 年内必须提出
- 说人话：两条路都不收钱。先打 12333 或去人社局劳动监察投诉，立案后 60 个工作日内查完，能责令限期支付，逾期还要加付 50% 到 100% 的赔偿金——2024 年全国靠这条给 65.4 万人追回 86.5 亿元。再不行申请劳动仲裁，45 天内结案，金额不超过当地月最低工资 12 倍的一裁终局，公司不能再起诉。但要分清「结案」和「到账」：公司没财产、老板跑路，赢了也可能执行不到。时效是 1 年，离职后一年内必须提。
- 收益：第一步拨 12333 或去当地人社局劳动监察投诉，法定立案后 60 个工作日内查完（复杂案件可延 30 个工作日），可责令限期支付、逾期按应付金额 50% 到 100% 加付赔偿金，2024 年全国监察机构查处 13.7 万件、为 65.4 万人追回工资 86.5 亿元；有欠条或工资表、欠薪事实清楚的，可直接向基层法院申请支付令，受理后 15 日内发出；第二步申请仲裁，法定受理后 45 日内结案（可延 15 日），追索劳动报酬可申请先予执行，金额不超过当地月最低工资 12 倍的一裁终局、公司不能起诉，2024 年全国办理 425.7 万件、办结 415.6 万件、结案金额 934.7 亿元，调解成功率 79.6%、仲裁结案率 98.2%、仲裁终结率 73.7%；「半年一年」来自仲裁后进法院的那部分案子：一审 6 个月（简易程序 3 个月）加二审 3 个月，2024 年法院审结追索劳动报酬案 8.8 万件、追回 285.4 亿元，998 人因拒不支付劳动报酬罪获刑（全国）
- 证据等级：A
- 来源：人力资源社会保障部（2025）. 2024 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报. <https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf>；最高人民法院（2025）. 最高人民法院工作报告. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm；国务院（2004）. 劳动保障监察条例（国务院令 第 423 号，第九、十七、二十六条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；全国人大常委会（2007）. 劳动争议调解仲裁法（主席令 第八十号，第二十七、四十三、四十四、四十七、五十、五十三条）. <https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2022-07-15/356212.shtml>；全国人大常委会（2012 修正）. 劳动合同法（第三十、八十五条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfkg/c100009/c5193025/content.html>；全国人大常委会（2023 修正）. 民事诉讼法（第一百零九、一百五十二、一百六十四、一百八十三、二百二十五、二百二十七条）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxcgk/zcfq/fl/202401/t20240129_83645867.html；全国人大常委会（2011）. 刑法修正案（八）第四十一条，即刑法第二百七十六条之一. http://www.npc.gov.cn/cwhhdbdh/c6626/c14002/c14003/201905/t20190523_390477.html；最高人民法院（2013）. 关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2013〕3 号，第三条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/5041.html>；国务院（2019）. 保障农民工工资支付条例（国务院令 第 724 号，第十、二十六、三十、三十一、三十二、四十一条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5469641.htm；全国人大常委会（2021）. 法律援助法（第三十一、四十二条）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwtj/202504/t20250402_4053713.html
- 备注：有用，但要分清「结案」和「到账」：98.2% 的结案率说的是程序走完，公司没财产、老板跑路，裁决赢了也执行不到；最高法只公布执行到位总额（2024 年 2.3 万亿元）和「执行完毕率保持高位」，没有公布欠薪案实际到账比例，这一环没有官方数据。「仲裁终结率」公报未给定义，本条按「裁决后未再进法院」理解。欠一人 3 个月以上且 5000 到 2 万元以上、或欠 10 人以上累计 3 万到 10 万元以上，经责令仍不付即达刑事立案标准，投诉时直接提；工地农民工另有工资专用账户和总包先行清偿，找总包比找包工头管用；进城务工人员申请支付劳动报酬的法律援助免查经济困难。劳动合同法、民事诉讼法原文引自税务总局和贵州省市场监管局转载页（均为 gov.cn），中国人大网页面未能打开；刑法修正案（八）中国人大网页面 WebFetch 握手失败，改用 curl 打开核对

3. 打不起官司就申请法律援助，讨薪、赡养费、工伤这类案子本来就在范围内

- 成本：0 元，法律援助不向受援人收费
- 说人话：讨薪、要赡养费、要社保待遇或低保待遇、见义勇为受损，本来就在免费法律援助的范围里，打 12348 或去当地法律援助中心。2022 年起不用再回原籍开经济困难证明，本人如实说明就行。可能判死刑的，以及盲、聋、哑和未成年被告人，不看经济状况一律指派律师。
- 收益：行政法规列明的民事援助范围包括「依法请求国家赔偿的；请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的；请求发给抚恤金、救济金的；请求给付赡养费、抚养费、扶养费的；请求支付劳动报酬的；主张因见义勇为行为产生的民事权益的」；刑事方面，可能判处死刑的，以及盲、聋、哑和未成年被告人，不看经济状况一律指派律师

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2003). 法律援助条例 (国令第 385 号，第十条、第十一条、第十二条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6944.htm；司法部有关负责人 (2021). 就贯彻实施法律援助法答记者问. http://www.gov.cn/zhengce/2021-12/29/content_5665114.htm
- 备注：2022 年 1 月 1 日起施行的法律援助法把「提交经济困难证明」改成了本人如实说明经济状况，不用再回原籍开证明。入口是各地法律援助中心、公共法律服务中心，或者打 12348

4. 走投无路时去救助站，管吃住和返乡车票

- 成本：0 元；到当地救助管理站求助（或告知民警、民政部门），如实登记姓名和随身物品
- 说人话：管吃、管住、生病送医、帮着联系家人，没钱回家的发车票。一般不超过 10 天，自愿来、自愿走，不是收容，也不发现金。车票按户籍地或住所地开，所以去之前先想清楚要回哪儿。
- 收益：救助站提供符合卫生要求的食物、住处、站内突发急病送医、帮联系亲属和单位，没有交通费返回户籍地或住所地的发乘车（船）凭证；救助期限一般不超过 10 天，等待接回、治疗、安置的可延长；公安和其他行政机关人员执行职务时发现流浪乞讨人员应告知其求助，对残疾人、未成年人、老年人和行动不便者要引导护送（全国，2003 年起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2003). 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 (国务院令第 381 号，第五、六、七条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62246.htm；民政部 (2003). 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则 (民政部令第 24 号，第十一、十二条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62510.htm
- 备注：自愿求助、自愿离站，不是收容。提供的是基本食宿，不发现金。乘车凭证按户籍地或住所地开，求助前想清楚要去哪。

5. 急危重症先救治后付费，没钱也要拨 120

- 成本：0 元电话；急救之后的治疗费另算
- 说人话：急救中心和医院不得因为费用问题拒绝、推诿或者拖延急重危伤的救治，违反要被责令改正并处分责任人；身份不明或者确实付不起的急救费用，由疾病应急救助基金付。所以没钱也要打 120。基金只管急救那一段，后面的住院治疗费另算。
- 收益：急救中心（站）和急救网络医院不得因费用问题拒绝或延误院前急救，违者责令改正并处分责任人；各级各类医疗机构不得以任何理由拒绝、推诿或拖延急重危患者救治；身份不明或无力支付的急救费用由疾病应急救助基金支付（全国，2013 年、2014 年起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2013). 关于建立疾病应急救助制度的指导意见 (国办发〔2013〕15 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-03/01/content_6069.htm；国家卫生计生委 (2013). 院前医疗急救管理办法 (国家卫生计生委令第 3 号，第二十五、三十七条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2580977.htm
- 备注：基金只覆盖急救阶段的费用，后续住院和治疗费仍要自付或走医保、医疗救助（见第 8 条）；不要因为怕账单拖延急症。

6. 找活先用免费的公共就业服务和零工市场，不找收费中介

- 成本：0 元；到县级以上公共就业服务机构（就业服务中心、人力资源市场）或本地零工市场登记，或拨 12333 问地址
- 说人话：公共就业服务机构（就业服务中心、人力资源市场）依法免费提供职业介绍、职业指导、政策咨询和就业失业登记，法律明文规定它们不得从事经营性活动；零工市场的信息登记发布也免费。顺手把失业登记办掉——领失业金、认定就业困难人员都要用它。
- 收益：法定免费提供就业政策咨询、职业供求信息、职业指导和职业介绍、就业和失业登记、对就业困难人员的就业援助，机构不得从事经营性活动；零工求职招聘信息登记和发布免费向社会提供，纳入公共就业信息服务范围，对打工时间长、低收入家庭等困难零工人员加强帮扶（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007, 2015 修正). 就业促进法 (第三十五条) . https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm；人力资源社会保障部等五部门 (2022). 关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见 (人社部发〔2022〕38 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/09/content_5700177.htm
- 备注：失业登记是领失业保险金、认定就业困难人员的前置手续，顺手办掉。零工日结要当场核对工钱、留联系方式和记录。

7. 突发变故先申请临时救助

- 成本：0 元；向乡镇政府或街道办提出申请，说明变故（火灾、交通事故、家人突发重大疾病、生活必需支出骤增），经审核公示后由县级民政审批；材料按当地清单，通常跑 1 到 2 趟
- 说人话：家里突然出事（火灾、车祸、家人突发重病）导致基本生活暂时严重困难的，可以向乡镇政府或街道办申请临时救助，不要求你已经是低保户。多为一次性发放，金额各地差别很大。
- 收益：因意外事件、家庭成员突发重大疾病等导致基本生活暂时严重困难的，以及生活必需支出突然增加超出承受能力的低保家庭，可获临时救助；具体事项和标准由县级以上地方政府确定并公布（全国制度，金额地方定，2014 年起）
- 证据等级：B
- 来源：国务院 (2014, 2019 修订). 社会救助暂行办法 (国务院令第 649 号，第四十七、四十八、四十九条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm
- 备注：不要求已经是低保户；多为一次性发放，金额各地差异大，以当地当年公布为准。

8. 收入低于当地低保线就申请低保

- 成本：0 元；由共同生活的家庭成员向户籍所在地乡镇政府或街道办书面申请，申请有困难可委托村委会、居委会代办；接受家庭收入和财产核查，通常跑 2 到 3 趟，需身份证、户口本和收入财产证明

- 说人话：家庭人均收入低于当地低保线、财产也符合规定的可以申请。2024 年末全国城市低保平均 798.1 元每人每月、农村 593.9 元，分别保着 625 万人和 3361.5 万人。按户籍地申请，有房有车有存款、或者有赡养能力的子女，可能不符合。低保身份还连着医保资助参保、医疗救助、法律援助免核查。
- 收益：家庭人均收入低于当地低保标准且财产符合规定的家庭可获保障；2024 年末全国城市低保平均标准 798.1 元/人·月、农村 593.9 元/人·月，分别保障 625.0 万人和 3361.5 万人；标准按当地上年度居民人均消费支出乘以量化比例确定并适时调整（全国平均，各地不同）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2014, 2019 修订). 社会救助暂行办法 (国务院令第 649 号, 第九、十、十一条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm; 国家统计局 (2025). 社会事业向好发展 民生福祉不断增进——「十四五」以来社会民生统计报告. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042627.htm; 民政部等四部门 (2024). 关于进一步做好最低生活保障标准确定调整工作的指导意见 (民发〔2024〕16 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_7007237.htm
- 备注：低保是兜底，按户籍地申请，家庭财产（房、车、存款）超标或有赡养能力的子女可能不符合；低保身份还联动医保资助参保、医疗救助、法律援助免核查等（见第 2、8 条）。

9. 持残疾人证的去申请残疾人两项补贴

- 成本：0 元；带证到街道或乡镇提交一次申请
- 说人话：低保家庭里的残疾人可以领生活补贴，一级二级且需要长期照护的可以领护理补贴，两项能同时领。标准各省自己定，从几十元到几百元一个月。带上二代残疾人证，去街道或乡镇办一次就行。
- 收益：国务院建立的两项制度：困难残疾人生活补贴「对象为低保家庭中的残疾人，有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人」；重度残疾人护理补贴「对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人」。两项可以同时享受
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2015). 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见 (国发〔2015〕52 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/25/content_10181.htm
- 备注：标准由省级政府定，各地差别很大，几十元到几百元每月不等。申请要带二代残疾人证，本人不便的可以委托家属代办

10. 居民医保每年 400 元不要断，困难户可减免

- 成本：个人缴费每人每年不低于 400 元（2024、2025 年国家标准，各地可高于此数），在集中缴费期缴纳；特困人员全额资助，低保对象定额资助
- 说人话：个人一年交 400 元起，财政再按人头补 700 元上下；特困人员全额资助、低保对象定额资助。断缴的代价很实在：没在集中期参保或者没连续参保的，参保后有 3 个月固定等待期，每多断一年原则上再加 1 个月。
- 收益：财政按人头补助每年不低于 670 元（2024 年）、700 元（2025 年，河北省文件转述的国家标准），2026 年政府工作报告再提高 24 元；低保对象、特困人员符合规定的医疗费经医保报销后可按不低于 70% 的比例医疗救助。断缴代价：未在集中期参保或未连续参保的，参保后固定待遇等待期 3 个月，每多断保 1 年原则上加 1 个月（2025 年起，全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家医保局 (2024). 《关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》政策解读 (医保发〔2024〕19 号) . https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/8/26/art_105_13634.html; 河北省医疗保障局等 (2025). 关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知 (冀医保发〔2025〕6 号, 地方文件) . <https://www.renqiu.gov.cn/renqiu/ybjbmwj/202510/6d90754638a248cba655e94ea518a3bb.shtml>; 国务院办公厅 (2021). 关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见 (国办发〔2021〕42 号) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm; 国务院办公厅 (2024). 关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见 (国办发〔2024〕38 号) . https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm; 国家医保局 (2026). 2026 年政府工作报告提到这些医保工作. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/3/5/art_14_19809.html
- 备注：国家医保局 2025 年通知 (医保发〔2025〕22 号) 原文页未能打开，700 元取自地方文件转述，待核实；领失业保险金期间职工医保由失业保险代缴，不必重复参保。

11. 得了重病先走医保、大病保险、医疗救助和异地备案，不碰网贷

- 成本：0 元；顺序是：跨省住院前用「国家医保局」微信公众号里的「国家异地就医备案」小程序备案 → 出院直接结算 → 报销后自付仍过重的，向乡镇政府或街道办申请医疗救助 → 在职的按医疗期请病假、工伤的走工伤保险 → 还不上信用卡的主动找银行协商分期 → 实在不够再上民政部指定的个人求助平台；材料主要是诊断证明、费用清单、结算单，跑 2 到 4 趟
- 说人话：顺序是固定的：跨省住院前先在「国家医保局」公众号里备案，出院直接结算，不用先垫全款；报销完自付还是太重的，向乡镇或街道申请医疗救助（低保对象、特困人员按不低于 70% 救助）；在职的按工龄享受 3 到 24 个月医疗期，这期间不得解除劳动合同、病假工资不得低于当地最低工资的 80%；工伤走停工留薪期，原工资照发；信用卡还不上就主动找银行协商，最长可分 5 年，签了协议银行必须停止催收。网贷和高息民间借贷不要碰：超过一年期 LPR 四倍的利息法院不支持，但本金照还，病床上没精力去打这种官司。
- 收益：国家把基本医保、大病保险、医疗救助合称「三重制度」综合保障，低保对象、特困人员符合规定的医疗费用按不低于 70% 救助，因病致贫重病患者可依申请救助；跨省备案后可直接结算，不必先垫全款再回参保地报；患病停工有 3 到 24 个月医疗期（按工龄定），期内不得解除劳动合同，病假工资不得低于当地最低工资的 80%；工伤职工停工留薪期原工资福利待遇不变、由单位按月发，一般不超过 12 个月；信用卡欠款超出还款能力且有还款意愿的，可与银行协商个性化分期，最长 5 年，签了协议银行须停止催收；个人求助平台须经国务院民政部门指定，平台须核验求助信息真实性，捐助资金只能打给求助本人或其提供的账户（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2021). 关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见 (国办发〔2021〕42 号) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm; 国家医保局 (2025). 跨省异地就医如何直接报销? . https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/16/art_14_16010.html; 劳动部 (1994). 企业职工患病或非因工负伤医疗期规定 (劳部发〔1994〕479 号, 第二、三条) . https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/31/content_5711269.htm; 劳动部 (1995). 关于贯彻执行《劳动法》若干问题的意见 (劳部发〔1995〕309

号, 第 59 条) . http://hrss.jl.gov.cn/ldgx/ldygg/201608/t20160824_2401358.html (吉林省人社厅转载) ; 国务院 (2010 修订). 工伤保险条例 (国务院令 第 586 号, 第三十、三十三条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm; 银监会 (2011). 商业银行信用卡业务监督管理办法 (银监会令 2011 年第 2 号, 第七十条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1893974.htm; 全国人大常委会 (2023). 关于修改慈善法的决定 (第一百二十四条) . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923390.htm; 民政部等五部门 (2024). 个人求助网络服务平台管理办法 (令第 75 号, 第三、十一、十三、十七条) . https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11646/202410/content_6980857.html

- 备注: 医疗救助的具体比例和年度限额由各统筹地区定; 医疗期按「实际工作年限」和「本单位工作年限」分六档, 期满后可能被合法解约, 提前看清自己在哪一档。急诊抢救人员也被列在需备案的人群里, 医保局页面没说急诊是否视同备案, 事后备案是否可行问参保地。网贷和民间高息借款不要碰: 司法保护上限是一年期 LPR 的 4 倍 (见第 13 条), 超出部分不受保护但本金照还, 病床上没有精力去打这种官司。劳部发〔1995〕309 号原文页在人社部官网未能打开, 取自省人社厅转载。

12. 身份证丢了立刻补办, 急用先领临时身份证

- 成本: 证件工本费 (法定收费, 标准由国务院价格主管部门会同财政部门核定, 以当地公示为准) ; 到常住户口所在地派出所申请, 跑 1 趟
- 说人话: 补办从交表那天算起 60 天内发证; 急用的当场申请临时身份证, 3 天内发, 有效期 3 个月。没有身份证, 找工作、住宿、开户、领补贴全都办不成, 它是所有手续的前提。
- 收益: 公安机关自提交《居民身份证申领登记表》之日起 60 日内发证; 申领、换领、补领期间急用的可申请临时居民身份证, 公安机关收到申请后 3 日内发放, 有效期 3 个月 (全国)
- 证据等级: A
- 来源: 全国人大常委会 (2003). 居民身份证法 (主席令第四号, 第十二、二十条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62254.htm; 公安部 (2005). 临时居民身份证管理办法 (公安部令 78 号, 第二、七、九、十二、十七条) . https://www.gov.cn/zhengce/2021-12/25/content_5712922.htm
- 备注: 没有身份证, 找工作、住宿、开户、领补贴都办不了, 这是所有手续的前置。身份证法 2011 年有修正, 所引为 2003 年公布文本, 条款以现行为准; 异地办理是否可行以当地公安公告为准。

13. 办失业登记后争取就业困难人员认定, 拿社保补贴或公益性岗位

- 成本: 0 元; 到街道或社区的公共就业服务机构申请认定, 认定条件各地不同 (大龄、长期失业、低保家庭、残疾、零就业家庭等), 需失业登记在先
- 说人话: 认定下来之后, 自己交社保能拿补贴, 原则上不超过实际缴费的三分之二、最长 3 年; 单位招用你或者公益性岗位安置的, 单位那部分社保也有补贴, 公益性岗位工资参照当地最低工资。这类岗位工资不高但带社保, 适合过渡。注意社保补贴多是先缴后补, 得先垫钱。
- 收益: 认定后灵活就业自缴社保可获补贴, 标准原则上不超过实际缴费的 2/3, 最长 3 年; 单位招用或公益性岗位安置的, 单位按实际缴纳的养老、医疗、失业保险费获补贴, 公益性岗位补贴参照当地最低工资, 政府开发的公益性岗位优先安排就业困难人员; 低保家庭、零就业家庭、特困人员中的高校毕业生以及残疾、获国家助学贷款的高校毕业生, 毕业学年有一次性求职补贴 (全国框架, 认定条件与金额地方定)
- 证据等级: B
- 来源: 财政部、人力资源社会保障部 (2023 修订). 就业补助资金管理办法 (财社〔2017〕164 号, 2023 年 12 月修订印发) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm; 全国人大常委会 (2007, 2015 修正). 就业促进法 (第五十二、五十三条) . https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm
- 备注: 公益性岗位工资不高但有社保, 适合过渡; 社保补贴多是先缴后补, 要先垫钱。具体条件问 12333 或街道。

14. 失业期间去领职业培训补贴、就业见习补贴和社保补贴, 别自费上培训班

- 成本: 0 元; 培训本身要花时间
- 说人话: 培训不用自己掏钱: 参加培训并拿到规定证书就有职业培训补贴, 同一个人最多领 3 次; 灵活就业的社保补贴最长 3 年; 毕业两年内没就业的高校毕业生和 16 到 24 岁失业青年可以参加就业见习, 领基本生活费。先去当地人社局官网查「职业培训补贴目录」, 别自费报班。
- 收益: 财政部、人社部规章规定的就业补助资金项目: 参加培训并取得符合规定证书的, 给予职业培训补贴, 同一人最多享受 3 次; 就业困难人员灵活就业的社保补贴最长 3 年, 距法定退休年龄不足 5 年的可延到退休; 高校毕业生灵活就业的社保补贴最长 2 年, 企业吸纳的最长 1 年; 毕业 2 年内未就业的高校毕业生和 16 至 24 岁失业青年可参加就业见习, 领基本生活费
- 证据等级: A
- 来源: 财政部、人力资源社会保障部 (2023). 就业补助资金管理办法 (第五条、第七条、第十条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm
- 备注: 具体补贴目录和金额由各省定, 先在当地人社局官网查「职业培训补贴目录」。低保家庭、零就业家庭、有助学贷款或残疾的毕业年度高校毕业生还有一次性求职创业补贴

15. 求职别只投简历, 用系统方法: 学技巧、定目标、找人帮

- 成本: 每天 1 到 2 小时, 坚持数周; 可用公共就业服务机构的免费职业指导替代付费课程
- 说人话: 47 项研究汇总: 参加过结构化求职辅导的人, 找到工作的几率是没参加的 2.67 倍。管用的成分是学具体的求职技巧、把自己讲清楚、定明确目标、主动出击, 以及开口找人帮忙介绍——最后一条落到实处就是托熟人内推, 别不好意思张嘴。公共就业服务机构的职业指导是免费的。
- 收益: 对 47 项实验或准实验评估的求职干预做荟萃分析, 参加干预者获得就业的几率是对照组的 2.67 倍 (OR 2.67) ; 有效成分是教求职技巧、改善自我呈现、提升自我效能、鼓励主动、设定目标、争取社会支持, 同时含技能训练和动机提升的干预效果最大
- 证据等级: A
- 来源: Liu S, Huang JL, Wang M (2014). Effectiveness of job search interventions: a meta-analytic review. Psychological Bulletin 140(4): 1009–1041. <https://doi.org/10.1037/a0035923>
- 备注: 纳入研究多来自欧美, 干预多为结构化小组课程, 中国情境是外推; 「争取社会支持」在实践中就是让熟人帮忙介绍和内推, 别不好意思开口。

16. 不交押金、不押证件、不签「培训贷」、不进传销、不借高利贷

- 成本：0 元；遇到「先交钱再上岗」「先培训再安排工作」「拉人头」当场拒绝，留好聊天记录和转账凭证
- 说人话：用人单位不得扣押你的身份证，不得收押金或者变相收财物，违反的责令退还并按每人 500 到 2000 元罚款；中介介绍不成必须退中介费。「先交培训费再上岗」的培训贷、拉人头计酬的传销，都是官方点名的套路。民间借贷超过一年期 LPR 四倍的利息法院不支持——但本金照还，别以为借了能赖掉。越急着用钱越容易被这些盯上。
- 收益：用人单位不得扣押身份证等证件、不得要求担保或以其他名义收取财物，违者责令退还并按每人 500 元以上 2000 元以下罚款；职业中介不得扣证件、收押金，介绍不成功须退中介费；以招聘为名诱导付费培训或贷款是人社部等五部门明确提示的「招转培」「培训贷」骗局；拉人头计酬、交费取得加入资格属传销，参加者可罚 2000 元以下；民间借贷利率超过合同成立时一年期 LPR 4 倍的部分法院不支持，替代了原 24%/36% 两线三区（全国，2020 年 8 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2007）. 劳动合同法（主席令第六十五号，第九、八十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；劳动保障部（2007）. 就业服务与就业管理规定（劳动保障部令第 28 号，第十四、五十五、五十八条）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-11/28/content_5711307.htm；人力资源社会保障部等五部门（2026）. 警惕「招转培」「培训贷」等风险提示. <https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2026-05-18/543038.shtml>；国务院（2005）. 禁止传销条例（国务院令第 444 号，第二、七、二十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_80604.htm；最高人民法院（2020）. 关于修改《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的决定（法释〔2020〕6 号，第二十六条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/249031.html>；最高人民法院（2020）. 民间借贷利率司法保护上限调整为「一年期 LPR 的 4 倍」. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/249051.html>
- 备注：4 倍 LPR 是司法保护上限，不等于借了不用还本金；该司法解释 2020 年 12 月再次修正，条文序号有变，以现行文本为准。越急着用钱越容易被这些套路盯上，先走第 1 到 7 条的正规渠道。

17. 住房困难先排公租房

- 成本：0 元申请费；向市、县住房保障部门提交材料，书面同意核实申报信息，材料不齐会一次性告知补正；轮候期一般不超过 5 年
- 说人话：条件是三条：本地无房或住房面积低于标准、收入财产低于标准、外来务工的还要在本地稳定就业满规定年限。轮候期一般不超过 5 年——远水不解近渴，但排队不花钱，早报名早轮到。
- 收益：符合三项条件即可申请：在本地无住房或住房面积低于规定标准、收入和财产低于规定标准、外来务工人员在本市稳定就业达规定年限；具体条件由直辖市和市、县住房保障部门定并公布，登记为轮候对象的应在轮候期内安排房源（全国框架，门槛和租金地方定，2012 年起）
- 证据等级：B
- 来源：住房和城乡建设部（2012）. 公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令第 11 号，第七、八、十条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2226147.htm
- 备注：远水不解近渴，但排队不花钱，早报名早轮到；各地另有保障性租赁住房等类型，规则不同，去当地住建部门网站查。

18. 把住和吃压到最低：合租月租代替日租，自炊和助餐食堂代替外卖

- 成本：找房 1 到 3 天，押金通常 1 个月（作者租估）；自炊每天 30 到 60 分钟
- 说人话：2025 年全国人均消费里，吃占 29.3%、住占 21.7%，两项加起来过半，所以压这两项最有效。日租房、钟点房按月折算比合租贵得多；自己做饭比外卖便宜。找工作时间清包不包吃住，包的岗位等于直接把这两大项抹掉。
- 收益：2025 年全国居民人均消费支出 29476 元，其中食品烟酒 8631 元占 29.3%、居住 6397 元占 21.7%，两项过半，压这两项最有效；老年助餐服务（老年食堂、老年餐桌、助餐点）面向全体老年人开展，困难老人有差异化补贴；作参照，截至 2026 年 1 月 1 日各省第一档月最低工资在 2080 元（青海）到 2740 元（上海）之间（全国，2025 至 2026 年）
- 证据等级：B
- 来源：国家统计局（2026）. 2025 年居民收入和消费支出情况. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202601/t20260119_1962321.html；民政部等十一部门（2023）. 积极发展老年助餐服务行动方案（民发〔2023〕58 号）. https://www.gov.cn/govweb/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm；四川省人力资源和社会保障厅（2026）. 全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况（截至 2026 年 1 月 1 日，转载人社部官网表）. <https://rst.sc.gov.cn/rst/yjbxjwjgzzx/2026/7/10/89a8ef06cc264d29b282d7c62f362a6b.shtml>
- 备注：日租、钟点房按月算比合租贵得多，是经验判断，无官方数字；老年助餐点是否对非老年人开放、价格多少各地不同；找工作时间清是否包吃住，包吃住的岗位能直接抹掉这两大项。人社部原表页面未能打开，数字取自四川省人社厅转载页。

19. 社保断缴不要慌：养老按累计算，医保按规则补

- 成本：0 元；居民养老、居民医保可按年自缴，职工社保断缴期间不必为了「不断」去花钱挂靠
- 说人话：养老金按累计年限算，不是按连续年限算，断了不清零：到退休年龄累计满 15 年就能按月领，不够可以续缴到满。职工医保累计够国家规定年限的，退休后不用再交。真正受影响的是各地跟连续缴费挂钩的资格（买房、落户、积分），那是地方规则，自己去核对。花钱找第三方挂靠代缴有资金和法律风险，不值。
- 收益：基本养老保险按累计缴费年限计算，达到法定退休年龄累计满 15 年即可按月领取养老金，不足的可续缴至满 15 年；跨统筹地区就业的养老关系随人转移、缴费年限累计；职工医保累计缴费达国家规定年限的退休后不再缴费；居民医保断缴的代价是等待期（见第 8 条）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2010，2018 修正）. 社会保险法（第十六、十九、二十七条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm；国务院办公厅（2024）. 关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见（国办发〔2024〕38 号）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm
- 备注：断缴影响的主要是各地与连续缴费挂钩的资格（购房、落户、积分等），那是地方规则，需自行核对；花钱找第三方「挂靠」缴社保有资金和法律风险，不建议。

20. 坐过牢、破过产、上过失信名单，法律上都有重来的路，先把手续走完

- 成本：0 元手续费；刑满释放后到户籍地或居住地司法所、街道报到并申请安置帮教；失信被执行人履行完义务后向法院申请删除；深圳参保满 3 年的个人可申请个人破产；每一步都要面对材料、面谈和 1 到 3 年的考察期
- 说人话：刑满释放的人依法与其他公民享有平等权利，就业、就学、社保上不得歧视，生活困难的由政府帮助安置；犯罪时不满 18 岁、判 5 年以下的，记录封存，入伍就业不必报告。失信被执行人名单的纳入期限是 2 年，履行完毕的法院应当在 3 个工作日内删除。个人破产目前只有深圳有，宣告后考察期满 3 年可以免掉没还完的债。也不美化：成年人的前科不封存，法律要求入伍、就业时如实报告，公务员、法官、律师、教师这些职业有硬性限制。
- 收益：刑满释放人员依法享有与其他公民平等的权利，在就业、就学和享受社会保障方面不受歧视，生活困难的由户籍地或居住地政府帮助安置、依法救助帮扶（监狱法 2026 年修订，11 月 1 日起施行）；中央 2010 年文件要求对其强化职业培训、符合条件的纳入低保、建立过渡性安置基地；犯罪时不满 18 岁且判刑 5 年以下的，犯罪记录封存，入伍、就业时免除报告义务，本人申请无犯罪记录证明的 3 个工作日内出具；失信名单纳入期限为 2 年，履行完毕、达成和解等情形下法院应在 3 个工作日内删除；深圳经济特区个人破产条例是目前唯一的个人破产法规，宣告破产后 3 年考察期满可免除未清偿债务；企业法人不能清偿到期债务且资不抵债的，可申请重整、和解或破产清算，债务随法人了结（全国，个人破产仅深圳）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2026）. 监狱法（2026 年修订，第五十九、六十、六十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202604/t20260430_726746.shtml；中共中央办公厅、国务院办公厅（2010）. 转发《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》的通知（中办发〔2010〕5 号）. http://www.hnzyang.gov.cn/jc_zy/63/84/content_19460.html（益阳市资阳区政府转载）；全国人大常委会（2018）. 刑事诉讼法（2018 年修正，第二百八十六条）. https://www.spp.gov.cn/zdgg/201810/t20181027_396818.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部（2022）. 关于未成年人犯罪记录封存的实施办法（第九、十五条）. https://gat.hunan.gov.cn/gat/jwgk/zfxgk/xxgkml/zcfqjdd/zcfg/202205/t20220531_24795836.html（湖南省公安厅转载）；最高人民法院（2017 修正）. 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（第二、十条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html>；深圳市人大常委会（2020）. 深圳经济特区个人破产条例（第二、二十三、九十五、九十七、一百零三条）. https://sf.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/content/post_8586018.html；全国人大常委会（2006）. 企业破产法（主席令第五十四号，第二、七条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm
- 备注：不美化：成年人的前科不封存，刑法第一百条规定入伍、就业时必须如实报告曾受刑事处罚，公务员、法官、律师、教师等职业和政审有法定限制，本条不改变这一点。监狱法 2026 年 11 月 1 日前的现行文本对应第三十七、三十八条，条号以生效文本为准；中办发〔2010〕5 号未在中央政府网找到原文页，取自区政府转载；个人破产考察期内限制乘坐飞机头等舱、高消费、买房等，因故意侵害人身产生的赔偿等 8 类债务不免除，欺诈取得的免责可被撤销。失信名单删除不等于征信修复，两套系统。

21. 大病之前，基本医保之外配一份一年期医疗险或重疾险，看清「保证续保」四个字

- 成本：年轻人一年期费用补偿型医疗险每年几百元，重疾险每年几千元起（作者粗估，无官方数字）；投保前如实告知健康状况，一次性半小时
- 说人话：这类保险补的是医保报完之后你自己要掏的那部分，以及停工的损失。买之前认准「保证续保」四个字：没有这四个字的，明年可能停售或涨价；有的话，到期时公司必须按原条款接着保。两份费用补偿型医疗险不能对同一笔费用重复报销，别叠着买。健康状况要如实告知，瞒了会被拒赔。先把基本医保交上，再考虑这条。
- 收益：官方分类里，医疗保险按实际医疗费用补偿，疾病保险在确诊约定疾病时定额给付，两者补的是医保报完之后的自付和停工损失；保险期间一年及以下且不含保证续保条款的是短期健康险，超过一年或含保证续保条款的才是长期健康险，「保证续保」指到期续保时公司必须按原条款和约定费率承保；保险公司不得诱导为同一被保险人重复购买保障功能相同或类似的费用补偿型医疗险；重疾险的疾病定义有行业统一规范，28 种重度疾病和 3 种轻度疾病，恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症是核心病种（全国，2019、2020 年起）
- 证据等级：B
- 来源：银保监会（2019）. 健康保险管理办法（银保监会令 2019 年第 3 号，第二、四、四十一条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/04/content_5458542.htm；中国保险行业协会、中国医师协会（2020）. 重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020 年修订版）答记者问. https://www.iachina.cn/art/2020/11/5/art_8616_104705.html；银保监会（2020）. 关于使用《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》有关事项的通知（银保监发〔2020〕51 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/06/content_5557791.htm
- 备注：B 级原因是官方只给定义和规则，没有「买了能省多少」的数字。「百万医疗险」是市场叫法，法律类别是短期健康险，不含保证续保的产品明年可能停售或涨价，买前看条款里有没有「保证续保」；两份费用补偿型医疗险不能重复报销同一笔费用，别叠着买。带病投保未如实告知会被拒赔，先把基本医保（第 8 条）交上，再考虑这条。疾病定义规范由行业协会发布、银保监会指导，非政府文件。

22. 实在没地方睡，24 小时营业场所只能应急一晚，优先去救助站

- 成本：机场、火车站候车区通常 0 元，快餐店、网吧需要低消费；睡眠质量差，财物有被盗风险
- 说人话：机场、火车站候车区能撑一夜，有厕所所有电源，但没有任何官方数据说这样安全。财物贴身，不接陌生人递的吃喝，别去偏僻角落，桥洞、河边、工地夜里不能睡，极端天气露宿会出人命。救助站是免费管吃住的，优先去那儿。
- 收益：能撑过一夜，有厕所和充电；没有官方数字
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无官方文件
- 备注：安全风险真实存在：财物贴身，不接陌生人递的饮料食物，避开偏僻角落，夜间不要露宿桥洞、河边、工地；极端天气露宿会出人命。第 3 条的救助站免费管吃住，先去那里。部分场所会清场，不要与安保冲突。

8. 别把自己搭进去：法律与财产安全

8. 别把自己搭进去：法律与财产安全

本节口径是金钱与人身自由：法律规定的责任是什么、能避免多大的损失、你有哪些程序上的权利，不换算成寿命。条款号以核实过的官方原文为准，排序按「一次事故损失最大、做起来最省事」从高到低，需要提前安排的放中间，经验条目放最后。

1. 出了交通事故先停车、救人、报警，不要跑

- 成本：0 元；停车、开双闪、救人、打电话报警，最多耗掉一两个小时等交警；没人受伤、对事实没争议的小事故，拍照记下对方姓名、电话、车牌、驾驶证号、保险凭证号和碰撞部位，双方签字后即可撤离现场自行协商
- 说人话：逃了，事故就默认由你负全责，驾照吊销而且终生不得重考；构成交通肇事罪的，逃逸判 3 到 7 年，因逃逸致人死亡判 7 年以上。还有更现实的一层：车损险和三者险对逃逸一律不赔，几十万赔偿全部自己掏。留在现场救人、报警，最多耗掉一两个小时。
- 收益：逃逸的一方承担事故全部责任，只有证明对方也有过错才可减轻；逃逸吊销驾驶证并终生不得重新取得；构成交通肇事罪的，逃逸判 3 到 7 年，因逃逸致人死亡判 7 年以上；商业车险的车损险和三者险对「交通肇事逃逸」「故意破坏、伪造现场、毁灭证据」一律不赔，几十万的赔偿全部自掏（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2021）. 道路交通安全法（2021 年修订，第七十、一百零一条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；国务院（2017）. 道路交通安全法实施条例（国务院令 405 号，2017 年修订，第八十六、九十二条）. <http://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=75>；全国人大（1997）. 刑法（第一百三十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；中国保险行业协会（2020）. 机动车商业保险示范条款（2020 版）（第九、二十二条）. https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html
- 备注：有人受伤时先救人再报警，为救人挪动现场要标明位置。「撞了没感觉就走了」在事后认定里也可能算逃逸，拿不准就报警。示范条款是行业示范文本，各公司条款以自己的保单为准。

2. 发现被骗，立刻打 110 或 96110 要求止付，别先自己查

- 成本：0 元；一个电话，说清转账时间、金额、对方账号，把转账截图和聊天记录留好
- 说人话：钱刚转出去的那几十分钟是唯一的窗口：警方可以紧急止付、快速冻结，银行必须配合；等钱被层层转走分散，就基本追不回来了。所以先打 110 或 96110，别自己去查、先去问。96110 打进来的是警察在劝阻你，一定要接。
- 收益：公安机关有权对涉案资金做即时查询、紧急止付、快速冻结，银行和支付机构必须配合，冻结住的钱按程序返还被害人；钱一旦被转走分散，追回概率大幅下降，止付越早越有效；96110 是全国统一的反诈预警热线，来电是警方在劝阻你，务必接（全国，2022 年 12 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2022）. 反电信网络诈骗法（第二十、三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；福建省公安厅（2023）. 96110 来电，请务必接听. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省级公安机关页面）
- 备注：法律只规定「建立止付冻结制度」，能追回多少取决于报警时钱是否还在账上。「国家反诈中心」App 和 96110 的介绍引自福建省公安厅页面，公安部网站原文页未能打开。凡自称公检法要你转到「安全账户」的都是骗局。

3. 记住反诈硬规则：来电不轻信、信息不透露、链接不点击、转账多核实

- 成本：0 元；把「三不一多」记住，凡要你转账、共享屏幕、下载陌生 App、点链接、报验证码的，一律先挂断再打官方电话核实；装「国家反诈中心」App
- 说人话：凡是让你转账、共享屏幕、下载陌生 App、点链接、报验证码的，先挂断，再用官方号码打回去核实。自称公检法、客服、领导、平台风控，让你「配合调查」「取消会员」「刷单返利」「投资内幕」的，都是同一套路换个皮。事前认出来，比事后追钱便宜得多。
- 收益：法律要求政府和有关部门普及各类电信网络诈骗方式，公安机关会同金融、电信、网信部门建立预警劝阻系统，对预警发现的潜在被害人及时劝阻，96110 就是这条全国统一的预警劝阻热线，来电要接；事前识别比事后止付便宜得多，止付能追回多少取决于报警时钱是否还在账上（见第 2 条）（全国，2022 年 12 月起）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会（2022）. 反电信网络诈骗法（第八、二十、三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；福建省公安厅（2023）. 96110 来电，请务必接听. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省级公安机关页面，含「来电不轻信，信息不透露，链接不点击，转账多核实」口诀及「警惕 192 开头的诈骗电话」提示）
- 备注：B 级原因是口诀是官方宣传口径，没有「记住后少被骗多少」的数字。公安部官网（mps.gov.cn）在本次核实时无法打开，口诀取自省级公安厅页面，TODO（待核实：公安部或国家反诈中心的原文页）。自称公检法、客服、领导、平台风控要你「配合调查」「取消会员」「刷单返利」「投资内幕」的，全是同一套路的不同皮。

4. 视频里看见脸、电话里听见声音都不算核实，涉及转账先挂断，用自己通讯录里的旧号码打回去

- 成本：0 元；多打一个电话、多等几分钟；少在公开账号上发正脸视频和长段语音
- 说人话：看见脸、听见声音都不算核实。公安部网安局给的办法：让对方做一个连贯的转头动作，或者用手掌完全遮住脸再快速移开，现在的换脸在这种遮挡和光影变化上容易卡顿、变形。但最稳的一招是挂断，用你自己通讯录里存的旧号码打回去，或者找共同认识的人侧面问一句。对方以「信号不好」「在开会」为由拒绝当面视频、拒绝做指定动作的，直接当骗局处理。另外，合规平台要给 AI 内容打标识，骗子不会打——所以「没看到 AI 标识」不能反过来当成对方是真人的证据。
- 收益：公安部网安局给的三条办法：动作验证法（让对方做一个连贯的转头动作，或用手掌完全遮住脸再快速移开，「目前的 AI 技术在模拟这些复杂的面部遮挡和光影变化时，容易出现卡顿、模糊或扭曲」）；声音细节（「AI 生成的语音有时会缺乏自然的呼吸停顿、情感起伏，或者带有轻微的机械感、背景杂音异常」）；多渠道核实是「最核心的一招」，「挂断后直接拨打对方常用且你熟悉的电话号码（不要回拨可疑来电号码），或者通过你们共同认识的第三人进行侧面核实」，口诀是「视频语音莫轻信，动作验证多核实」；换脸换声在法律上早已被禁止用于诈骗，人脸生成、人脸替换、合成人声、仿声这几类服务平台必须

做显著标识，任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识——但守规矩的是平台，骗子不会加，所以「没看到 AI 标识」不能反过来当成对方是真人的证据；公安部刑侦局公布的一起案件里，14 人团伙被查获合成动态人脸视频 5 万多条、公民个人信息 50 多万条，扣押云服务器 60 台（全国，标识义务自 2025 年 9 月 1 日起）

- 证据等级：B
- 来源：公安部网安局 (2025). 眼见≠为实，警惕 AI 新型诈骗！http://gat.fujian.gov.cn/ztl/fjffpzrx/spjq/202509/t20250922_7013008.htm（福建省公安厅转载）；国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部 (2022). 互联网信息服务深度合成管理规定（第六、十六、十七条，2023 年 1 月 10 日施行）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/12/content_5731431.htm；国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局 (2025). 人工智能生成合成内容标识办法（第十条，2025 年 9 月 1 日施行）。https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm；公安部刑侦局、央视新闻 (2026). 警方查获 5 万多条合成动态人脸视频 谁在「复制」你的脸？http://gat.fujian.gov.cn/ztl/fjffpzrx/spjq/202603/t20260330_7117146.htm（福建省公安厅转载）
- 备注：B 级原因是官方给的是识别口径和案例，没有「按这个方法核实后被骗率下降多少」的数字。回拨要用自己通讯录里存的旧号码，不要回拨来电显示的号码，也不要对方在聊天里发来的新号码；对方以「信号不好」「在开会」为由拒绝当面视频或拒绝做指定动作的，直接当骗局处理。动作验证法只是辅助，模型一直在变好，唯一稳的是第三条核实。已经转了钱见本节第 2 条，防止人脸和声音被采集见第 14 节。公安部官网 (mps.gov.cn) 本次仍全站 521，公安部网安局与刑侦局的原文取自福建省公安厅转载页。

5. 被指控或被传唤，先请律师，不私了、不删记录

- 成本：律师费从几千元起；经济困难可以向法律援助机构申请免费律师；讯问时只回答与本案有关的问题，其余交给律师
- 说人话：从第一次讯问或者被采取强制措施起，你就有权请律师；律师提出会见，看守所最迟 48 小时内安排，会见不被监听。与本案无关的问题有权不答，也没有人能强迫你证实自己有罪。一次传唤最长 12 小时（特别重大复杂的 24 小时），不得连着传唤变相关人。别私下接触对方，任何「私了」都可能被当成认罪；聊天记录、通话、行程是你自证的材料，删掉只会让自己少一份证据。
- 收益：从第一次讯问或被采取强制措施起就有权委托律师，侦查阶段只能委托律师；律师提出会见，看守所最迟 48 小时内安排，会见不被监听；不得强迫任何人证实自己有罪，与本案无关的问题有权拒绝回答；传唤、拘传一次最长 12 小时，特别重大复杂的最长 24 小时，不得连续传唤变相拘禁；捏造事实诬告他人使其受刑事追究的，判 3 年以下，造成严重后果判 3 到 10 年；被拘留、逮捕后撤案、不起诉或判无罪的，可申请国家赔偿，每天按上年度全国职工日平均工资计算（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 刑事诉讼法（2018 年修正，第三十四、三十五、三十九、五十二、一百一十九、一百二十条）。https://www.spp.gov.cn/zdgg/201810/t20181027_396818.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百四十三条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2012). 国家赔偿法（2012 年修正，第十七、三十三条）。https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfq/202503/t20250306_1958899.html（国家统计局转载）
- 备注：不要私下接触对方或其家属，任何「私了」都可能被解读为承认；聊天记录、通话记录、行程记录是你自证的材料，删掉只会失去证据。诬告陷害罪不适用于错告或检举失实。本条对被指控者性别不做区分。展开的三条见本节第 31 条（追究捏造事实的一方）、第 32 条（证据不足应当判无罪与申诉再审）、第 33 条（羁押后的国家赔偿按天算）。

6. 喝了酒就不碰方向盘，包括电动车和「挪一下车」

- 成本：代驾或打车几十元；朋友聚会前说好谁不喝
- 说人话：酒后驾车扣证 6 个月加罚一两千，再犯拘留并吊销；醉驾直接吊销、5 年内不得重考，还要按危险驾驶罪追究刑责，留案底影响政审和部分职业。开营运车的更重：醉驾 10 年禁驾且终生不得再开营运车。商业车险对饮酒、吸毒后驾车一律不赔。「就挪一下车」也算驾驶。
- 收益：酒后驾车暂扣驾驶证 6 个月并罚 1000 到 2000 元，再犯拘留 10 日以下并吊销；醉驾直接吊销驾驶证、5 年内不得重考，并按危险驾驶罪追究刑事责任（拘役并处罚金）；开营运车的酒驾拘留 15 日、罚 5000 元、5 年禁驾，醉驾 10 年禁驾且终生不得再开营运车；酒后或醉驾造成重大事故构成犯罪的终生禁驾；商业车险对饮酒、吸毒后驾车一律不赔（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 道路交通安全法（2021 年修订，第九十一条）。<https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第八条，即刑法第一百三十三条之一）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；中国保险行业协会 (2020). 机动车商业保险示范条款（2020 版）（第九、二十二条）。https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html
- 备注：醉驾是刑事犯罪，会留案底，影响本人政审和部分职业资格。「饮酒」和「醉酒」的血液酒精含量界线由国家标准规定，本节未核实具体数值，不要靠感觉估算。

7. 不把银行卡、手机卡、支付账号借给任何人，「跑分」不是兼职

- 成本：0 元；拒绝「借卡走个账给你几百块」这类请求
- 说人话：把银行卡、手机卡、支付账号租借卖给别人，这件事本身就违法：罚违法所得 1 到 10 倍，没有所得的最高罚 20 万元，情节严重的拘留 15 日，还会被记入信用记录、限制账户功能。要是明知对方拿去犯罪还提供支付结算帮助，就是帮信罪，判 3 年以下。实务里「明知」常按客观情况推定——收了好处费、交易量明显不正常，都可能算。
- 收益：出租、出借、买卖电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号本身就是违法，没收违法所得并罚 1 到 10 倍，没有所得的最高罚 20 万元，情节严重的拘留 15 日以下，还可能被记入信用记录、限制账户功能、停非柜面业务；明知他人用网络实施犯罪仍提供支付结算等帮助、情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，判 3 年以下并处罚金（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第三十一、四十四条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第二十九条，即刑法第二百八十七条之二）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml

- 备注：「明知」在实务中常按客观情况推定，收了好处费、明显不合常理的交易量都可能被认定为明知。卡被别人用来收赃款，即使不构成犯罪，账户也会被冻结、本人被惩戒。

8. 每年免费查两次自己的征信报告，看有没有不是自己办的贷款和卡

- 成本：0 元；网上查十分钟
- 说人话：法规给了你每年两次免费查自己信用报告的权利，网上十分钟。身份证被冒用去网贷、办卡，人往往是买房贷款被拒时才发现，那时已经拖了好几年。不良记录从行为终止起留 5 年，超过应当删除；有异议可以提，20 天内必须书面答复。查就用人民银行征信中心官网或手机银行，别用第三方「查征信」App——那类 App 本身就在收集你的信息。
- 收益：行政法规规定「个人信息主体有权每年两次免费获取本人的信用报告」；不良信息「自不良行为或者事件终止之日起为 5 年；超过 5 年的，应当予以删除」；对报告有异议的可以提出，征信机构或信息提供者应当在收到异议之日起 20 日内书面答复
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2013). 征信业管理条例 (国令第 631 号，第十六条、第十七条、第二十五条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-01/29/content_2303.htm
- 备注：身份证被冒用去网贷、办卡，本人往往是买房贷款被拒时才发现，那时已经拖了几。入口是中国人民银行征信中心官网或手机银行，别用第三方「查征信」App，那类 App 本身就在收集你的信息

9. 起了冲突先报警不动手，先动手的那个几乎一定吃亏

- 成本：0 元；忍住不还嘴不推搡，退到人多处报警，让对方的行为留在监控里
- 说人话：打人拘留 5 到 10 日加罚五百到一千；结伙打、打老人孕妇孩子残疾人、多次打或一次打多人，拘留 10 到 15 日加罚一两千；打成轻伤就是刑事案件，判 3 年以下，重伤 3 到 10 年。互殴不算正当防卫——所以先动手的那个几乎一定吃亏。退到人多的地方报警、让对方的动作留在监控里，比还手管用。对方已经倒地或者跑了还追打，就不再算防卫。
- 收益：殴打他人或故意伤害的，拘留 5 到 10 日并罚 500 到 1000 元；结伙、打老人孕妇儿童残疾人、多次打人或一次打多人的，拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 2000 元；结伙斗殴按寻衅滋事最高拘留 15 日并罚 2000 元；故意伤害他人身体构成犯罪的判 3 年以下，致重伤 3 到 10 年；相互斗殴不算正当防卫，但对方先动手且手段明显过激、或你努力避免冲突对方仍继续侵害时，还击一般认定为防卫；防卫过当要同时满足「明显超过必要限度」和「造成重大损害」，即使过当也应减轻或免除处罚（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第三十、五十一） . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二十、二百三十四） . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2020). 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31 号，第 6、9、11、14 条） . <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>
- 备注：治安管理处罚法 2025 年修订后条款号全变，殴打他人由旧法第四十三条改为第五十一条，引用旧条号的资料已过时。「轻伤即入刑」的伤情标准由鉴定标准规定，本节未核实。对方已倒地或逃跑后再追打，不法侵害已结束，不再是防卫。

10. 跟谁结了怨——被欠薪、被开除、被坑了钱——走投诉、仲裁、起诉，别去找人算账

- 成本：0 元；投诉和仲裁都不收费，跑一两趟、等几个月，难的是这几个月里忍住不动手
- 说人话：法定路径最坏的结果是钱要不回来；报复的结果是钱照样要不回来，外加自己抵命。无锡那起案子：徐某金因为没拿到毕业证、又不满实习报酬，持刀行凶致 8 死 17 伤，判死刑并已执行——他不满意的是学校和那笔钱，捅的是同学，钱一分没到手。欠薪走投诉和仲裁，2024 年全国靠这条给 65.4 万人追回了 86.5 亿元。
- 收益：法定路径有官方数字：2024 年全国劳动监察查处 13.7 万件、为 65.4 万人追回工资 86.5 亿元，998 人因拒不支付劳动报酬罪获刑，怎么走见第 7 节第 2 条；报复路径的价目写在刑法第二百三十二条：「故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑」。官方案例：徐某金因考试不合格未拿到毕业证书以及对实习报酬不满，2024 年 11 月 16 日回无锡工艺职业技术学院持刀行凶，致 8 人死亡、17 人受伤，一审以故意杀人罪判处死刑、剥夺政治权利终身，2025 年 1 月 20 日经最高人民法院核准执行——他不满意的是学校和那笔报酬，捅的是同学，那笔钱一分没到手（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第二百三十二条） . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新华社 (2024). 江苏宜兴一校园发生持刀伤人事件致 8 死 17 伤. <http://www.news.cn/20241117/65a18fddb453469ebe91c78eda669893/c.html>（转宜兴警方通报，含伤亡人数与动机原话）；最高人民检察院 (2025). 无锡校园持刀伤人案罪犯徐加金被执行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202501/t20250120_680197.shtml；人力资源社会保障部 (2025). 2024 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报. <https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf>；最高人民法院 (2025). 最高人民法院工作报告（「对驾车冲撞行人的樊维秋、校园持刀行凶的徐加金等判处死刑」） . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm
- 备注：在校生实习一般不认定劳动关系，实习报酬争议走学校协调或民事起诉，和劳动仲裁不是同一条路；被欠工资的具体走法见第 7 节第 2 条，讨债的红线见第 9 节第 19 条。法定路径最坏的结果是钱要不回来（结案不等于到账），报复的结果是钱照样要不回来，外加自己抵命。

11. 再恨也别对不相干的人下手：驾车冲撞人群、在公共场所行凶按以危险方法危害公共安全定罪，起刑三年，死了人就是死刑

- 成本：0 元
- 说人话：驾车冲撞人群、在公共场所行凶，按以危险方法危害公共安全定罪：一个人都没伤着也是三年起；死了人就是十年以上、无期或者死刑。珠海那起：樊维秋不满离婚财产分割，开车冲进体育中心正在锻炼的人群，致 35 死 43 伤，判死刑并已执行——他不满意的是离婚判决，撞的是不认识的跑步者。「反正我也不想活了」在量刑上不是折扣。连扬言都已经违法：扬言放火、爆炸扰乱公共秩序的，拘留 5 到 10 日并可罚款。

- 收益：刑法第一百一十四条：「放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑」——一个人没伤着也是三年起；第一百一十五条：致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。官方案例：樊维秋因婚姻破裂、生活失意且不满离婚财产分割结果，「决意通过驾车冲撞人群方式发泄私愤」，2024 年 11 月 11 日晚驾车冲入珠海市体育中心正在锻炼的人群，致 35 人死亡、43 人受伤，一审以危险方法危害公共安全罪判处死刑、剥夺政治权利终身，2025 年 1 月 20 日经最高人民法院核准执行——他不满的是离婚判决，撞的是不认识的跑步者（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（1997）. 刑法（第一百一十四、一百一十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新华社（2024）. 广东珠海驾车撞人事件造成 35 人死亡 43 人受伤. <http://www.news.cn/20241112/29c6af4f6ee4455b92832f3c2b13a93a/c.html>（转珠海市公安局通报）；最高人民检察院（2024）. 樊维秋以危险方法危害公共安全案一审宣判，判处死刑，剥夺政治权利终身. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202412/t20241227_677757.shtml；最高人民法院（2025）. 珠海驾车撞人案罪犯樊维秋被执行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202501/t20250120_680196.shtml；全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九、五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml
- 备注：「反正我也不想活了」在量刑上不是折扣，最高人民法院 2025 年工作报告对这类案件的口径是「对挑战法律和道德底线的罪大恶极者，坚决依法从严从重从快惩处」。扬言也已经违法：扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的，拘留 5 到 10 日并可罚 1000 元以下；写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下（治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）。念头已经到这一步的，看下一条。

12. 冒出「拉个垫背的」「同归于尽」这种念头，当急症处理：离开现场，把车钥匙和刀交给别人，打 12356

- 成本：0 元；难的是承认自己此刻不正常，以及把东西交到别人手上
- 说人话：这类念头从冒出来到动手的窗口很短——82 名自杀未遂者里，47.6% 说从第一次起念到实施不超过 10 分钟。所以要做的不是「想通」，而是先把方向盘、刀、燃气阀、绳子和自己隔开一步，把这十分钟熬过去：管控镇痛药之后相关自杀降了 43%，跳楼热点装上防护后降了 86%。然后打 12356。状态不对的时候别开车、别值那种要替别人安全负责的班。
- 收益：这类念头到动手的窗口很短——82 名自杀未遂者入院三天内的访谈里，47.6% 说从第一次冒出念头到实施不超过 10 分钟；10 年系统综述认为限制致死手段的证据持续增强，镇痛药管控相关自杀下降 43%，跳楼热点加防护后下降 86%（79% 到 91%）。把方向盘、刀、燃气阀、绳子隔开一步，等的就是这十分钟过去。12356 是全国统一心理援助热线，每日接听不少于 18 小时（全国，2025 年 5 月 1 日起）
- 证据等级：B
- 来源：Deisenhammer EA 等（2009）. The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention between consideration and accomplishment of a suicide attempt? Journal of Clinical Psychiatry. <https://doi.org/10.4088/JCP.07m03904>；Zalsman G 等（2016）. Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30030-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X)；国家卫生健康委（2024）. 关于应用「12356」全国统一心理援助热线电话号码的通知（国卫医政函〔2024〕259 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 备注：B 级的原因是这两项证据都出自自杀研究，往「想伤害别人的冲动」上外推没有直接文献，Deisenhammer 那项还只有 82 人、单中心。状态不对的时候别开车、别值那种要替别人的安全负责的班，先交班再说。想伤害自己这一侧见第 1 节第 25 条，情绪低落时先做什么见第 3 节第 19 条。

13. 身边人说出「谁也别想好过」「带着孩子一起走」，别当气话：近亲属可以直接送诊，公安接到报警也必须管

- 成本：挂号和诊查费几十到几百元；陪着跑一趟医院，半天到一天
- 说人话：近亲属、单位和公安发现有人可能伤害自己或者危害他人，应当立即制止并送医；医院接到这样的送诊不得拒绝诊断，还要留院、立即指派精神科医生看并及时出结论。已经发生危害他人行为、或者有这种危险的严重精神障碍患者，住院不以本人同意为前提。这条针对的是真实的危险信号，不是吵架的气话，也不能拿来处理不听话的家人——诊断不成立的，医院不得留院。分不清就先打 12356，或者报 110 让警察到场。德翼 9525 那次的调查结论写得很直白：没有任何人——医生、同事、家属——把情况告诉过当局，机上 150 人全部遇难。替他瞒着不算帮他。
- 收益：精神卫生法第二十八条第二款：「疑似精神障碍患者发生伤害自身、危害他人安全的行为，或者有伤害自身、危害他人安全的危险的，其近亲属、所在单位、当地公安机关应当立即采取措施予以制止，并将其送往医疗机构进行精神障碍诊断」，同条还规定「医疗机构接到送诊的疑似精神障碍患者，不得拒绝为其作出诊断」；第二十九条要求医院把这类送诊者留院、立即指派精神科执业医师诊断并及时出具结论；第三十条规定住院治疗以自愿为原则，但诊断结论表明是严重精神障碍患者且「已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险的」，应当对其实施住院治疗——这一类不以本人同意为前提。扬言伤人本身可以直接报 110，罚则见上一条（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2012，2018 修正）. 精神卫生法（第二十八、二十九、三十、三十五条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647635.htm；法国航空事故调查局 BEA（2016）. Final Report BEA2015-0125.en: Accident on 24 March 2015 at Prads-Haute-Bléone to the Airbus A320-211 registered D-AIPX operated by Germanwings. https://bea.aero/uploads/tx_elydrapports/BEA2015-0125.en-LR.pdf
- 备注：按受益人口径，这条算是同住的配偶、父母、子女——「谁也别想好过」里通常就包括你，而且法律把送诊权给的正是近亲属，外人想管也管不了，只能报警。这条针对的是真实的危险信号，不是吵架时的气话，更不是拿来把不听话的家人送进医院——同一部法律规定再次诊断或者鉴定不能确定为严重精神障碍患者的，医疗机构不得对其实施住院治疗（第三十五条）。分不清就先打 12356 问，或者报 110 让警察到场。德翼 9525 航班的调查结论是：当局和雇主无法采取任何措施阻止副驾驶当天飞行，因为「无论是他本人，还是任何其他人——医生、同事或者家属——都没有告知他们」，机上 150 人（2 名飞行员、4 名乘务员、144 名乘客）全部遇难。替他瞒着不算帮他。

14. 网上不骂人、不造谣、不转发没核实的事；被网暴先留证再报警

- 成本：0 元；发之前多想十秒；被攻击时截图、录屏、保存链接和账号 ID，向平台投诉，再报警
- 说人话：公开骂人或者造谣诽谤，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节较重的拘留 5 到 10 日；散布谣言扰乱公共秩序拘留 5 到 10 日；情节严重就构成侮辱罪、诽谤罪，判 3 年以下。转发不免责，明知是假还散布同样算。反过来，你被网暴时要知道：侮辱诽谤原则上「告诉才处理」，公安一般不主动立案，得自己去法院起诉——所以截图、录屏、存链接和账号 ID 只能靠自己。

- 收益：公然侮辱或捏造事实诽谤他人的，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节较重拘留 5 到 10 日；多次发送侮辱恐吓信息、滋扰纠缠跟踪、偷拍散布隐私同罚；故意散布谣言扰乱公共秩序的拘留 5 到 10 日；情节严重的构成侮辱罪、诽谤罪，判 3 年以下，通过网络诽谤的，受害人取证困难可请法院要求公安协助（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九、五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百四十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第十六条，增加刑法第二百四十六条第三款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第二百四十六条新增第三款）. 国家信访局转载全文 <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm>
- 备注：侮辱、诽谤罪原则上「告诉的才处理」，即要自己去法院起诉，公安一般不主动立案，所以证据只能靠自己留；但有两个口子别漏掉：「严重危害社会秩序和国家利益的除外」，这种公安可以直接办（刑法第二百四十六条第二款），以及通过信息网络诽谤、被害人举证确有困难的，法院可以要求公安机关提供协助（同条第三款，刑法修正案九新增）。转发不等于免责，「捏造事实」包括明知是假仍散布。自己被网暴之后怎么处置见本节 35 条。侮辱诽谤由旧法第四十二条改为新法第五十条。

15. 签字前把纸看完，不替人签字，不在空白纸上签

- 成本：0 元；多花几分钟把合同、借条、担保书、入职文件从头读到尾，看不懂的当场问、拍照留底
- 说人话：签了就算数，「没看清」「以为是别的」在法庭上基本站不住。所以多花几分钟从头读到尾，看不懂的当场问、拍照留底；不替别人签，不在空白纸上签，身份证复印件写清用途。电子签和人脸识别确认同样算签字。
- 收益：依法成立的合同受法律保护、对当事人有约束力，签了就要按约定全面履行，「没看清」「以为是别的」在法庭上很难成立；不签就不会背上不属于自己债务和责任（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第四百六十五、五百零九条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：「不替人签字、不签空白纸、身份证复印件加注用途」是经验做法，没有单独的官方文件，但目的都是避免被伪造成一份「依法成立的合同」。电子签、人脸识别确认同样算签字。

16. 借钱写清借条，替人担保前先想清楚自己愿不愿意替他还

- 成本：0 元；一张纸写清出借人、借款人、金额、利率、期限、还款方式，双方签名；转账留痕，不给现金
- 说人话：借条要写全出借人、借款人、金额、利率、期限、还款方式，双方签名，钱走转账不给现金——写全了才好起诉。替人担保时看清「连带」两个字：一般保证是等债权人先告了借款人、执行不到钱才轮到你；写了连带责任保证，债权人可以直接找你要。签之前先问自己一句：愿不愿意替他还。
- 收益：借款合同应当采用书面形式，内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式，写全了才好起诉；担保合同没有约定保证方式或约定不明的，按一般保证承担责任，一般保证人在债权人先起诉或仲裁并强制执行债务人财产仍不能清偿之前有权拒绝代偿；反过来，签了「连带责任保证」就没有这层保护，债权人可以直接找你（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第六百六十八、六百八十一、六百八十六、六百八十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：借出去的钱利息超过 4 倍 LPR 的部分法院不保护，见第 7 节。借条上写身份证号、注明「借款」是经验做法。担保书上的「连带」两个字决定你是第二顺位还是和借款人并排，签前务必看清。

17. 维权有期限：民事诉讼时效 3 年，劳动仲裁 1 年，过了对方一句「超过时效」就够

- 成本：0 元；催款别只在心里催，用微信、短信、邮件或者挂号信留下痕迹
- 说人话：这大概是全书最便宜的一条。民事诉讼时效 3 年，从你知道权利受损那天算起；过了期法院不主动管，但对方一句「超过时效」就够——钱还在，只是要不回来了。而一条留了痕迹的催款消息（微信、短信、挂号信）就能让这 3 年从头重算。劳动争议是另一套：仲裁时效 1 年，在职期间被拖欠工资不受这一年限限制，但劳动关系一终止，就得在一年内提出。
- 收益：民法典规定「向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年」，从「权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算」，最长自权利受到损害之日起 20 年。期间届满的，「义务人可以提出不履行义务的抗辩」——法院不主动适用时效，但对方一提就有效，钱还在、只是要不回来。中断事由有四种，一中断就从头重新计算 3 年：权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务、权利人提起诉讼或者申请仲裁、与之具有同等效力的其他情形。约定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起算。四类请求权不适用时效：请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；不动产物权和已登记动产物权的返还；抚养费、赡养费、扶养费；法律规定的其他。劳动争议是另一套：仲裁时效 1 年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算，但「劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一百八十八、一百八十九、一百九十二、一百九十三、一百九十五、一百九十六、一百九十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会 (2007). 劳动争议调解仲裁法（第二十七条）. <https://rsj.ankang.gov.cn/Content-2150407.html>（安康市人力资源和社会保障局转载）
- 备注：这大概是全书最便宜的一条：一条留了痕迹的催款消息就能把 3 年重新起算，什么都不做就可能白白丧失胜诉权。预先放弃时效利益无效，双方约定改变时效期间也无效。反过来，对方在时效届满后同意履行的不得再以时效抗辩，已经自愿履行的不得请求返还。借条和担保见第 12 条，被执行阶段见第 14 条；加班费和未休年休假工资走劳动仲裁那一套，见第 19 节第 1、2 条。

18. 被起诉、被执行了，如实报财产、能还多少还多少，别把房和钱转给亲友或公司

- 成本：0 元；按法院的要求报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产，能还的先还，还不上就和申请执行人谈和解、谈分期

- 说人话：把房子挂到公司名下、把钱转给亲友，不是什么「操作」，正好落在拒执罪列举的情形里：拒执罪判 3 年以下，情节特别严重的 3 到 7 年；帮着藏钱过户的亲友和公司按共犯算，财产该追缴的照样追缴。拒绝报告或者虚报财产，个人可罚 10 万元以下、拘留 15 日。反过来，真没钱不构成这个罪——认定「有能力执行」要先扣掉本人和被扶养家属的生活必需费用；起诉前履行了义务且情节轻微的可以不起诉，一审宣判前履行的可以从轻或者免罚。
- 收益：转移财产不是「操作」，它本身就是入罪的情形：全国人大常委会对刑法第三百一十三条的解释，把「被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行」直接列为「有能力执行而拒不执行，情节严重」；两高 2024 年的解释又补了十项，包括以虚假和解、虚假转让等方式处分财产权益，以及以明显不合理的高价受让他人财产、为他人的债务提供担保这类恶意减损责任财产的行为。拒执罪判 3 年以下，情节特别严重的（虚假诉讼、虚假仲裁、虚假公证妨害执行，聚众冲击执行现场，围攻扣押殴打执行人员，因拒不执行致使申请执行人自杀自残）判 3 到 7 年并处罚金；案外人明知而与其通谋、帮着藏钱过户的，按拒执罪的共犯论处；被违法处置的财产应当依法追缴或者责令退赔；在被告收到应诉通知之后、判决生效之前就动手转移的，同样算。民事这一侧，无偿转让和明显不合理低价转让，债权人可以请求法院撤销；拒绝报告或者虚报报告财产，法院可以罚款（对个人 10 万元以下）、拘留（15 日以下）（全国，两高解释 2024 年 12 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2002). 关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释. https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61738.htm；最高人民法院、最高人民检察院 (2024). 关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2024〕13 号，第三、四、五、六、八、十一、十二条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/447931.html>（最高法发布页；全文核对自广东省广州监狱转载 http://gzjy.gd.gov.cn/zxxx/content/post_4608108.html）；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第三十九条，修改刑法第三百一十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大 (2020). 民法典（第五百三十八、五百三十九、五百四十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第一百一十四、一百一十八、二百五十二条）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxcgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html（贵州省市场监管局转载）
- 备注：网上流传的「把房子挂到公司名下当员工宿舍、钱全转给亲属」不是漏洞，正好落在解释列举的无偿处分和虚假转让里，帮着操作的亲友和公司按共犯算，财产该追缴的照样追缴。反过来，真没钱不构成这个罪：认定「有能力执行」要扣除本人及所扶养家属的生活必需费用；提起公诉前履行全部或者部分义务且情节轻微的可以不起诉，一审宣判前履行的可以从轻或者免除处罚。被列入名单、被限制消费之后怎么办见下一条，履行完之后怎么恢复见第 7 节第 20 条。

19. 被限制消费或者被列入失信名单，先查清是按哪一条纳入的，能纠正的申请纠正

- 成本：0 元；去执行法院查按哪一项纳入，准备履行凭证或者担保材料；生活、经营必需的那笔消费要一次一申请
- 说人话：先弄清自己是被限制消费还是被列入失信名单——这是两件事，可能只中一样，而且都不等于征信记录。失信名单只有六种情形能纳入，期限 2 年；已经履行完毕等七种情形，法院应当在 3 个工作日内删除，积极履行的还能提前删。限高禁的是拿被执行人的钱做八类消费（飞机、软卧、星级宾馆、买房、旅游、子女读高收费私立学校等）；因为生活或者经营必需需要做其中一项，可以一次一申请；提供确实有效的担保或者申请执行人同意，法院可以解除。
- 收益：纳入失信名单只有六种情形——有履行能力而拒不履行、以伪造证据或者暴力威胁妨碍抗拒执行、以虚假诉讼虚假仲裁或者隐匿转移财产规避执行、违反财产报告制度、违反限制消费令、无正当理由拒不履行执行和解协议；提供了充分有效担保或者已被查封扣押冻结的财产足以清偿的，法院不得按第一项纳入，被执行人是未成年人的不得纳入。纳入期限 2 年，以暴力威胁妨碍抗拒执行情节严重或者有多项失信行为的可延长 1 到 3 年；已履行完毕、和解协议已履行完毕、法院裁定终结执行等七种情形，法院应当在 3 个工作日内删除，积极履行或者主动纠正失信行为的还可以提前删除。限制消费令禁止的是用自己的财产做八类消费：坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位，在星级以上宾馆酒店夜总会高尔夫球场高消费，买不动产或者新建扩建高档装修房屋，租高档写字楼宾馆公寓办公，买非经营必需车辆，旅游度假，子女就读高收费私立学校，支付高额保费买保险理财产品；因生活或者经营必需需要做其中一项的，应当向法院申请，获批准才能做；提供确实有效担保或者经申请执行人同意的，法院可以解除限高（全国）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院 (2017 修正). 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（第一、二、三、四、十条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html>；最高人民法院 (2010). 关于限制被执行人高消费的若干规定（第三、八、九条）. <https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/1650.html>
- 备注：限高规定 2015 年经法释〔2015〕17 号修改，名称改为《……及有关消费的若干规定》，本条按最高法官网能逐字核对的 2010 年文本引用，修改后文本 TODO（待核实：最高法公报页在本机返回 502）。失信名单和限制消费是两件事，可能只中一样；两者也都不等于征信记录，删除名单不改征信，见第 7 节第 20 条。限制的是花被执行人的钱，配偶、子女花自己的钱不在此列，但用被执行人的钱供子女读高收费私立学校在禁止之列。

20. 网购、二手交易被骗，先平台投诉，再报警，再算值不值得起诉

- 成本：平台投诉和报警 0 元；起诉标的 1 万元以内受理费 50 元，简易程序、调解或撤诉再减半；立案、开庭、执行至少各占半天到一天，网上立案可省跑腿；保存订单、聊天记录、转账记录、物流单
- 说人话：先找平台——平台有保证金和处罚规则，处理最快；再报警，被骗 3000 元以上就够诈骗罪的立案线（各省在 3000 到 1 万元之间定各自的标准），不够刑事标准的按治安处罚，拘留 5 到 10 日。要打官司的话，网购纠纷可以在收货地法院起诉，不必跑到卖家所在地；金额小的走小额诉讼，一审终审、2 个月内审结，网上就能立案开庭。值不值得打，用自己的税后时薪乘以预计耗时，加上受理费，跟标的额比一比。
- 收益：诈骗 3000 元至 1 万元以上（各省在此幅度内定本地标准）构成诈骗罪「数额较大」，判 3 年以下并处或单处罚金；不够刑事标准的按治安管理处罚，拘留 5 到 10 日或罚 2000 元以下，情节较重拘留 10 到 15 日并可罚 3000 元以下；民事上，网购合同纠纷可在收货地法院起诉，不必去卖家所在地；标的额在本省上年度就业人员年平均工资 50% 以下的适用小额诉讼，一审终审，立案后 2 个月内审结，简易程序 3 个月；民事诉讼可经信息网络平台在线进行，与线下同等效力（全国，民诉法 2024 年 1 月起，治安管理处罚法 2026 年 1 月起）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7 号，第一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百六十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第十六、一百六十四、一百六十五、一百六十八条）. <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>（上海市发展改革委转载）；最高人民法院 (2022 修正). 关于适用《民事诉讼法》的解释（第二十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html>；国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法（国务院令 481 号，第十三、十五、十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6929.htm

- 备注：值不值的算法：用自己的税后时薪 × 预计耗时（立案、开庭、可能的执行，各按半天到一天算）+ 受理费，和标的额比，再打个折扣估计胜诉后能否执行到钱；只给方法不给结论。治安管理处罚法 2025 年修订后条号全变，盗窃诈骗由旧法第四十九条改为第五十八条；民诉法 2023 年修正后小额诉讼在第一百六十五条，两者都别抄旧资料。「平台投诉优先」是经验：平台有保证金和处罚规则，处理最快。法释〔2011〕7 号在检察院官网页面未标文号，文号待与最高法院原文页核对。

21. 恋爱和婚内的大额赠与，交付之前想清楚，交付之后原则上要不回

- 成本：0 元；大额转账前想一下这是借还是送，是借就写借条、备注「借款」
- 说人话：钱一交出去，原则上就要不回来了：赠与只有在财产权利转移之前才能随便撤销，转移之后只有对方严重侵害你或你的近亲属、不履行扶养义务、不履行约定义务这三种情形才撤得掉。所以大额转账之前先想清楚这是借还是送——是借就写借条、转账备注「借款」，聊天记录里的一句「这钱我先借你」，比事后争论有用得多。
- 收益：赠与在财产权利转移之前可以撤销，转移之后只有受赠人严重侵害赠与人或其近亲属、不履行扶养义务、不履行赠与合同约定义务三种情形才能撤销；节日、生日等有纪念意义时点给的价值不大的礼物礼金、为表达或增进感情的日常消费支出，不属于彩礼，分手时不按彩礼返还（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第六百五十八、六百六十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院（2024）. 关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定（法释〔2024〕1 号，第三条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html>
- 备注：「520、1314 这类特殊数额通常认定为赠与」是实务中常见说法，本节未找到最高法官方原文，不作为结论。经过公证的赠与与不能任意撤销。转账性质是借还是赠，最终看证据，聊天记录里的一句「这钱我先借你」比事后争论有用得多。

22. 彩礼走转账并备注，聊天记录留好；借婚姻要钱可以要回

- 成本：0 元；彩礼、三金、改口费走转账并备注用途，口头约定用聊天记录或家人在场确认
- 说人话：借婚姻索取财物是法律禁止的，法院支持返还。没登记的、登记了但确实没共同生活的、婚前给付导致给付人生活困难的，可以要求返还；已登记又共同生活的一般不返还，但共同生活时间短、彩礼数额又过高的，法院会按实际怎么花的、有没有嫁妆、有没有孕育、双方过错来定返还比例。所以彩礼、三金、改口费都走转账并备注用途——谁给的钱谁留证据，男女一样。
- 收益：禁止借婚姻索取财物，一方以彩礼为名借婚姻索取财物的，另一方要求返还法院支持；没办结婚登记、办了登记但确未共同生活、婚前给付导致给付人生活困难的，可以要求返还；已登记且共同生活的一般不返还，但共同生活时间短且彩礼数额过高的，法院按实际使用、嫁妆、孕育、双方过错等确定返还比例；没登记但已同居的同样按比例处理（全国，2024 年 2 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第一千零四十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院（2024）. 关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定（法释〔2024〕1 号，第二、五、六条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html>；最高人民法院（2020）. 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第五条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>
- 备注：「数额过高」按给付方所在地人均可支配收入和家庭情况判断，没有全国统一数字；返还比例由法官个案裁量。本条对给付方和接收方一视同仁，谁给的钱谁留证据。

23. 婚前财产不用怕，房子加名和父母出资先写清楚

- 成本：书面财产协议 0 元，公证另收费；父母出资时一句书面说明；一次性几小时
- 说人话：婚前的财产是你个人的，不会因为结婚年头长就变成共同财产。夫妻可以书面约定婚前婚后的财产各归各的，这个约定对双方都有约束力。婚前父母出资买房算给自己孩子的，除非明确说是给两个人；婚后出资没约定的按共同财产处理。要留意一点：说好把房子加对方的名，在变更登记之前还能反悔，登记完就是对方的了。离婚时藏钱、转移、挥霍或者伪造债务的一方，可以少分或者不分。
- 收益：婚前财产是个人财产，不因结婚年头长而变成共同财产；夫妻可以书面约定婚前财产和婚后所得归各自、共同或部分共同，约定对双方有约束力；婚前父母出资购房视为对自己子女的赠与，除非明确表示给双方；婚后父母出资按约定处理，没有约定的按共同财产原则处理；婚前或婚内约定把一方房产赠与另一方或共有的，变更登记之前赠与方可以撤销，登记之后就是对方的；离婚时隐藏、转移、变卖、挥霍共同财产或伪造债务的一方可以少分或不分（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第一千零六十三、一千零六十五、一千零九十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院（2020）. 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第二十九、三十一、三十二条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>
- 备注：财产协议对男女双方同样有效，不是某一方的「防身术」。协议对夫妻一方对外债务的效力以债权人知道该约定为前提。公证不是协议生效的条件，但能减少事后对签名和时间的争议。

24. 结婚前核对对方婚姻状况，以结婚为幌子骗钱的按诈骗罪追究

- 成本：0 元；登记前看对方身份证、户口簿上的婚姻状况，大额财物往来留转账和聊天记录
- 说人话：重婚的婚姻无效；有配偶还去结婚、或者明知对方有配偶还跟他结婚的，判 2 年以下。以结婚为幌子骗钱的按诈骗罪追究：数额较大判 3 年以下，巨大 3 到 10 年，特别巨大 10 年以上或者无期。登记前看一眼对方身份证和户口簿上的婚姻状况，大额财物往来留转账和聊天记录。被骗的不分男女，骗彩礼和骗嫁妆的案子都有。
- 收益：重婚的婚姻无效；有配偶而重婚、或明知对方有配偶仍与之结婚的，判 2 年以下；诈骗公私财物数额较大判 3 年以下并处罚金，数额巨大 3 到 10 年，数额特别巨大 10 年以上或无期，并处罚金或没收财产（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第一千零五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大（1997）. 刑法（第二百五十八、二百六十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml

- 备注：「骗婚」不是独立罪名，能否按诈骗罪处理看是否以非法占有为目的、用虚构事实骗取财物，需要公安立案侦查。「数额较大」的具体金额由司法解释规定并可按地区调整，本节未核实。骗婚的受害者不分性别，男女都有被骗彩礼和被骗嫁妆的案例。

25. 上门维修、验车、装修，先问价再动手，全程在旁边看着

- 成本：0 元；动手前问清收费标准和要换的件，报价拍照或让对方发文字，修完要维修凭证和发票，旧件留下；站在旁边看一两个小时
- 说人话：家电维修必须明示收费标准、给维修凭证和发票，不得虚列夸大维修项目、不得虚报故障部件或者故意换掉性能正常的零件，情节严重罚 3 万元以下；所有经营者都必须明码标价，不得在标价之外加价、不得收未予标明的费用。所以动手前问清价钱和要换的件（让对方发文字或者拍照），修完要凭证和发票、把旧件留下，全程在旁边看着。被多收了先打 12315，处罚由市场监管部门做，不用自己打官司。
- 收益：家电维修经营者须明示服务项目和配件的收费标准、质量规范、质保期限、投诉电话，须向消费者提供维修服务凭证和收费发票并如实填写维修项目和详情，不得虚列、夸大、伪造维修项目，不得虚报故障部件、故意替换性能正常的部件，情节严重的处 3 万元以下罚款；所有经营者须明码标价，不得在标价之外加价、不得收取任何未予标明的费用，低价诱骗高价结算、虚假折价属价格欺诈；经营者须以显著方式标明服务的项目、内容、价格和计价方法，不得作虚假或引人误解的宣传（全国）
- 证据等级：B
- 来源：商务部 (2012). 家电维修服务业管理办法（商务部令 2012 年第 7 号，第五、七、九、十四条）。http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2231695.htm；市场监管总局 (2022). 明码标价和禁止价格欺诈规定（市场监管总局令第 56 号，第五、八、十九条）。http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5699926.htm；国务院 (2024). 消费者权益保护法实施条例（国务院令 778 号，第九、十条）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm
- 备注：B 级原因是规则是官方的，「在旁边看着能少花多少」没有数字，主要是经验。警惕不等于以貌取人，看的是流程不是人：问价、留凭证、留旧件，对谁都一样做。家电办法只管家电维修，验车、装修参照明码标价规定和实施条例；消费者权益保护法本身（第八、十条知情权和公平交易权）的官方原文页未能打开，TODO（待核实），暂以实施条例替代。被多收了先打 12315，处罚由商务、市场监管部门做，不用自己打官司。

26. 别当「挂名法人」，别把身份证借给人注册公司

- 成本：0 元；拒绝「挂个名不用管事」的请求
- 说人话：法律预设法定代表人就是那个管事的人，「我只是挂个名、什么都不知道」不是免责事由。法定代表人执行职务给别人造成损害，公司先赔，赔完可以回头找有过错的你追偿；董事高管有故意或者重大过失的，自己也要赔。已经挂了名的，公司法允许辞任，公司须在 30 日内确定新的法定代表人。
- 收益：法定代表人由实际执行公司事务的董事或经理担任，法律预设你就是管事的人；法定代表人执行职务造成他人损害的公司先赔，赔完可以向有过错的法定代表人追偿；董事、高管对公司负忠实和勤勉义务，执行职务给他人造成损害且有故意或重大过失的，本人也要承担赔偿责任；「不知情」在法律上不是免责事由（全国，2024 年 7 月起）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2023). 公司法（2023 年修订，第十、十一、一百八十、一百九十一条）。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：公司法原文只给出责任原则，挂名法人在实务中更常见的后果（公司被执行时法定代表人被限制高消费、税务和行政处罚牵连）出自其他法律和执行规定，本节未核实原文，故定 B 级。已经挂名的，公司法允许辞任，公司须在 30 日内确定新的法定代表人。

27. 出入境不帮陌生人带东西，不代收来路不明的包裹

- 成本：0 元；拒绝就行
- 说人话：外交部领事司给出国公民的建议是：务必不要替别人携带行李物品，特别是违禁品或者你并不了解的东西。行李里真查出毒品或走私品，「我不知道里面装的什么」要你自己举证。国内代收快递同理，尤其是让你先垫钱再退款的。
- 收益：外交部领事司给出国公民的建议是「请务必避免为他人携带行李物品，特别是违禁物品或不了解的物品」，目的是避免在不知情中替人携带违禁品而承担法律责任；行李里查出毒品或走私品时，「不知道里面是什么」需要你自己举证
- 证据等级：B
- 来源：外交部领事司 (2023). 对准备出国的中国公民有哪些建议。https://cs.mfa.gov.cn/gyls/lscs/201106/t20110615_876383.shtml
- 备注：海关总署和公安部关于此事的官方提示页面未能打开，本条只引外交部领事司页面，且原文只给原则不给法条，故定 B 级。国内代收快递同理，尤其是让你先垫付再退款的。

28. 养狗必须牵绳：不牵绳出了事是无过错责任，赔到底

- 成本：一根绳几十元；难的是每次都牵
- 说人话：狗伤人了，原则上不管你有没有过错都要赔，只有能证明是对方故意或者重大过失才可能减免；而如果你违反规定没牵绳，就只剩「被侵权人故意」这一条能减轻——不牵绳等于把唯一的退路也堵死。禁养的烈性犬伤人则没有任何免责事由。一次赔偿含医疗费、误工费、狂犬疫苗和免疫球蛋白，上万很常见。丢弃不管也不脱责：遗弃、逃逸期间伤人，还算原饲养人的。
- 收益：饲养的动物造成他人损害，饲养人或者管理人应当承担侵权责任，只有能证明损害是被侵权人故意或者重大过失造成的才可以减免；而违反管理规定未采取安全措施的，只有「被侵权人故意」才能减轻——不牵绳等于把这条唯一的减责通道也堵死；禁止饲养的烈性犬伤人则没有任何免责事由
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典. 最高人民法院转载全文。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml 第一千二百四十五条：「饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。」第一千二百四十六条：「违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。」第一千二百四十七条：「禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。」第一千二百四十九条：遗弃、逃逸的动物在此期间造成损害，由原饲养人或者管理人承担责任

- 备注：狗咬人的赔偿包含医疗费、误工费、狂犬疫苗和免疫球蛋白，一次上万很常见，重伤或者伤到小孩的量级还要高。丢弃不管也不脱责：遗弃、逃逸期间伤人仍然算原饲养人的。被咬之后怎么处置见第 13 节。

29. 对方喝到意识不清、睡着，或者可能不满 14 岁，就不要发生关系

- 成本：0，代价是当时把事情停下来
- 说人话：法条写的是「以暴力、胁迫或者其他手段」，不是只有动手才算。对方喝到意识不清、睡着、被下了药，或者可能不满 14 周岁，这几种情形事后你几乎无法证明「当时是同意的」——法律上她本来也没有能力表示同意。基本刑是 3 年以上 10 年以下，对不满 14 周岁的以强奸论并从重，情节恶劣或者多人的可以到 10 年以上直至死刑。所以这些情形下唯一可靠的做法是不发生关系，酒局散场把人交给她自己的朋友或家人，别单独送回住处。
- 收益：《刑法》第二百三十六条：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚；强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的，强奸妇女、奸淫幼女多人的等情形，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大（1997）. 刑法（第二百三十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：给 B 是因为法条只写了「其他手段」四个字，「醉酒或者昏睡状态下无法有效同意」是司法通说，本节未取得可逐字核对的现行公开解释。年龄这一侧的认定标准很严，见第 9 节第 18 条：不满 12 周岁一律认定「应当知道」。本条对性别不作区分，男性同样可能是被害人。你自己喝到断片时，被指控和被敲诈两种风险同时存在，见本节第 30 条。

30. 对方拿报警、发照片、告诉你单位来要钱，一分钱不给，直接报警

- 成本：0，截图留证，带手机去派出所
- 说人话：以「我去报警」「我把照片发给你单位」相要挟索要财物，是敲诈勒索，不是私事。价值 2000 到 5000 元以上就够「数额较大」，判 3 年以下；3 万到 10 万以上是数额巨大，3 到 10 年；30 万到 50 万以上是数额特别巨大，10 年以上。两年内敲诈三次以上，每次金额不大也算「多次」。做法和裸聊敲诈完全一样：一分钱不给、一条记录不删。
- 收益：《刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。两高《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕10 号，2013 年 4 月 27 日起施行）第一条：敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为「数额较大」「数额巨大」「数额特别巨大」；第三条：二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为「多次敲诈勒索」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020 年修正）. 刑法（第二百七十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/gjg/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局转截整合文本）；最高人民法院、最高人民检察院（2013）. 关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2013〕10 号）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/5310.html>
- 备注：三档金额由各省在上述幅度内定具体数额，以当地标准为准。给了第一笔就会有第二笔，这一点和第 13 节的裸聊敲诈一样。别自己删聊天记录、注销账号、拉黑了事——那是把自己的证据也删了，见本节第 5 条。真被立案调查的，这些记录同时是你自证的材料。这条讲的是对方拿把柄向你索财；反过来，你自己是受害人去向侵权方索赔是另一回事，金额高也不等于敲诈，见本节第 34 条。

31. 被人捏造事实举报，可以要求追究：够治安处罚的拘留 5 日起，够罪的判 3 年以下

- 成本：0，向公安机关报案并说明对方是捏造
- 说人话：捏造事实诬告陷害他人、企图使他人受刑事追究或者治安处罚的，本身就是治安违法：处 5 日以下拘留或者 1000 元以下罚款，情节较重的 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款。够得上犯罪的是诬告陷害罪，情节严重判 3 年以下，造成严重后果判 3 到 10 年，国家机关工作人员从重。但法律自己划了一条线：不是有意诬陷，而是错告或者检举失实的，这两款都不适用——这才是很多案子最后没有追究报案人的原因，不是没有条款。
- 收益：《治安管理处罚法》（2025 年 6 月 27 日修订，2026 年 1 月 1 日起施行）第五十条：捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《刑法》第二百四十三条：捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑；国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚；不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十条）. https://gaj.beijing.gov.cn/wsgs/2024zcwj/zcfg/202506/t20250630_4134266.html（北京市公安局转截全文）；全国人大（1997）. 刑法（第二百四十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：要追究对方，需要证明的是「捏造事实」加「有意诬陷」，而不是「我没做过」，这两件事的举证难度差很远，别把追究当成必然结果。全国范围内没有公开的诬告立案与处理统计，本书查不到，因此不写发生率，也不写性别分布。自己这一侧的举证与救济见本节第 32、33 条。

32. 证据不足本来就应当判无罪，逼出来的口供应当排除；判了还有申诉和再审

- 成本：0；申诉和再审耗时，通常要请律师，费用见本节第 5 条
- 说人话：定罪的门槛写在刑事诉讼法里：定案的证据要经法定程序查证属实，还要综合全案证据排除合理怀疑；做不到就属于「证据不足、指控的犯罪不能成立」，应当判无罪。刑讯逼供等非法方法取得的供述、暴力威胁取得的证言和被害人陈述应当排除，侦查、审查起诉、审判任一阶段发现了都要排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。判决生效之后，当事人和他的法定代理人、近亲属还可以向法院或者检察院申诉，符合法定情形的法院应当重新审判。
- 收益：《刑事诉讼法》第五十五条：证据确实、充分应当符合据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据对所认定事实已排除合理怀疑等条件；第五十六条：采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除，在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据；第二百条第（三）项：证据不足，不能认定被告人有罪

的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决；第二百五十二条：当事人及其法定代理人、近亲属对已经发生法律效力判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉，但是不能停止判决、裁定的执行；第二百五十三条列举了人民法院应当重新审判的情形（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2018）. 刑事诉讼法（2018年修正，第五十五、五十六、二百、二百五十二、二百五十三条）。
https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml
- 备注：这些是制度写明的底线，不是结果保证。本书没有中国刑事案件无罪率、申诉改判率的可核对官方数据，所以不写比例，也不评价个案。自己能做的三件事：第一次讯问后就委托律师（本节第5条）、笔录逐字看完再签、别为了「早点出去」认下没做过的事——认罪认罚是从宽情节，不是免责。

33. 被羁押后撤案、不起诉或者判无罪的，去申请国家赔偿，按天算钱

- 成本：0，向作出拘留、逮捕、起诉或者判决的机关提出赔偿申请
- 说人话：被拘留、逮捕之后又撤案、不起诉或者判无罪的，可以申请国家赔偿。人身自由这一项按天算：最高检的通知是自2026年5月18日起每日495.94元（上一年度是475.52元），关一年就是18万元上下。除了这笔钱，还可以要求在侵权行为影响的范围内消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，造成严重后果的支付精神损害抚慰金。有一种情况国家不赔：自己故意作虚伪供述，或者伪造有罪证据导致被羁押的。
- 收益：《国家赔偿法》第十七条：违反刑事诉讼法规定对公民采取拘留措施，或者依法拘留但超过法定时限，其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的；对公民采取逮捕措施后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的；依照审判监督程序再审改判无罪、原判刑罚已经执行的，受害人有取得赔偿的权利。第三十三条：侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。第三十五条：致人精神损害的，应当在侵权行为影响的范围内为受害人消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，造成严重后果的应当支付相应的精神损害抚慰金。第十九条：因公民自己故意作虚伪供述，或者伪造其他有罪证据被羁押或者被判处刑罚的，国家不承担赔偿责任。最高人民法院2026年5月通知：国家统计局2026年5月15日公布2025年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为129441元，据此日平均工资为495.94元，各级检察院自2026年5月18日起作出国家赔偿决定时，对侵犯公民人身自由的赔偿金按每日495.94元计算（2025年5月起的标准为每日475.52元）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2012年修正）. 国家赔偿法（第十七、十九、三十三、三十五条）。
https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfhg/202503/t20250306_1958899.html（国家统计局转载）；最高人民法院（2026）. 最高人民法院公布最新侵犯公民人身自由的赔偿金标准。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202605/t20260519_727675.shtml
- 备注：这个日标准每年5月随国家统计局公布的上年度城镇非私营单位年平均工资更新，用的时候查当年的数字，别直接套本条这个。精神损害抚慰金由办案机关按后果确定，没有统一公式，本条不给金额。赔偿义务机关是作出错误羁押决定的那个机关（公安、检察院或法院），先向它提出，对处理不服的可以按国家赔偿法规定的程序往上申请。实际算法可以看本节第34条那个案子的决定书：郭利被羁押1826天，按作出决定时适用的2016年度全国职工日平均工资258.89元计算，人身自由赔偿金472733.14元，另支付精神损害抚慰金165450元——注意用的是作出决定时的标准，不是羁押当年的标准；他申请的十年精神损害抚慰金8888万元，超出部分不予支持。也要知道赔不了什么：那份决定书把误工费、生命健康权赔偿、财产损失、律师费、看守所生活费补贴等一并认定为不属于国家赔偿的法定范围。

34. 自己是受害人去索赔，走12315、起诉或者律师，别单独赴对方的约，别把「给钱」和「我不曝光」绑成一句话

- 成本：0，通过12315、法院起诉或者委托律师提出；见面谈判全程录音
- 说人话：自己是受害人，向侵权方索赔——包括金额提得很高、包括向媒体曝光——本身有法律依据，不会因为「要价高」就自动变成敲诈勒索。郭利案的检察机关意见写得很直白：现有证据不足以证实他主观上有非法占有的目的，他作为女儿的法定监护人有权向奶粉生产厂家索赔，消费者也有权通过媒体揭露、批评。但这个案子同时说明代价可能有多大：他先被以敲诈勒索罪判了五年，被羁押1826天，到2017年4月7日才由广东省高级人民法院再审查宣告无罪。所以三件事要做到：走留痕的渠道；别单独去对方指定的地方谈；别把「给钱」和「我就不曝光、不举报」绑成一个条件说出口。
- 收益：官方案例：2008年有关部门公布部分批次「施恩」牌奶粉含三聚氰胺后，郭利之女的检查结果为「双肾中央集合系统内可见数个点状强回声」，郭利多次向销售商和施恩公司索赔并向媒体曝光；2009年6月双方达成协议，施恩公司补偿40万元，郭利出具书面材料表示不再追诉并放弃赔偿要求；此后公司报案，郭利被潮安县人民法院以敲诈勒索罪判处有期徒刑五年。广东省人民检察院的再审建议认为「现有证据不足以证实郭利主观上具有非法占有的目的」，郭利作为法定监护人「有权向奶粉的生产厂家索赔，其索赔行为有法律依据」，且「消费者对损害其合法权益的行为，有权通过大众传播媒介予以揭露、批评」。2017年4月7日，广东省高级人民法院再审查宣告郭利无罪，理由是「原审认定郭利以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索取财物行为的事实不清，证据不足，郭利的行为性质未超出民事纠纷的范畴」。郭利自2009年7月23日至2014年7月22日被羁押1826天（广东，2017年再审改判）
- 证据等级：B
- 来源：广东省人民检察院（2017）. 广东省检察院再审建议对郭利案改判无罪。<https://jcy.heyuan.gov.cn/node/142>（河源市人民检察院转载）；广东省高级人民法院赔偿委员会（2018）. 郭利以再审无罪为由申请、广东省潮州市中级人民法院赔偿的国家赔偿案件（（2018）粤委赔11号）。
https://www.gdcourts.gov.cn/caipanwenshuxuandeng/caipanwenshuxuandeng/content/post_1045709.html
- 备注：给B是因为这是单个案例，不是可推广的比例——它同时证明了两件事：索赔本身合法，以及仍然可能被立案。风险最低的路径是把索赔交给律师或者直接起诉，自己不与对方单独接触；对方约你去他所在地「面谈解决」时尤其要留意，报案和立案通常发生在对方所在地。和解协议签了就照协议走，签完后再另起一笔高额索赔最容易被解读成「要挟」。被立案之后的处置见本节第5、32、33条；对方拿把柄向你索财是相反的一侧，见本节第30条。

35. 被网暴了：先开防护、先固证，再在平台、禁令、报警三条路里挑

- 成本：0元；当场十几分钟做防护和取证；走到申请禁令或者自诉，要跑法院，可能要请律师
- 说人话：先做三件当场的事——把平台的防护设置全打开（屏蔽陌生用户或特定用户、限制自己发布内容的可见范围、禁止转载或评论、只收好友私信甚至拒收所有私信），用平台的快捷取证功能把内容固定下来，再从显著位置的快捷入口举报。然后三条路：正在发生、不及时制止会造成难以弥补损害的，可以向法院申请人格权侵害禁令，让他先停；侮辱诽谤原则上要你自己去法院告，取证确有困难的，法院可以要求公安协助查明是谁、收集传播和影响的证据，协助之后够条件的法院应当立案；到了「严重危害社会秩序」那一档转公诉，不用你自己举证。人肉搜索把你的个人信息发出去，情节严重的按侵犯公民个人信息罪办。
- 收益：法发〔2023〕14号第15条：权利人有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害，依据民法典第九百九十七条申请的，人民法院可以依法作出人格权侵害禁令；第11条：自诉案件「被害人提供证据确有困难的，可以要求公安机关提供协

助」，公安机关应当及时查明行为主体、收集传播扩散情况及影响等证据材料，网络服务提供者应当提供必要的技术支持，「经公安机关协助取证，达到自诉案件受理条件的，人民法院应当决定立案」，无法收集的应当书面说明；第 12 条列了五种应认定为刑法第二百四十六条第二款「严重危害社会秩序」的情形：造成被害人或者其近亲属精神失常、自杀等严重后果且社会影响恶劣；随意以普通公众为侵害对象、信息大范围传播引发大量低俗恶意评论且社会影响恶劣；侮辱诽谤多人或者多次散布且社会影响恶劣；组织、指使人员在多个平台大量散布且社会影响恶劣；其他。第 4 条：组织「人肉搜索」，违法收集并向不特定多数人发布公民个人信息，情节严重的以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。《网络暴力信息治理规定》第二十三条要求平台提供屏蔽陌生用户或特定用户、限制本人发布信息可见范围、禁止转载或评论、仅接收好友私信或拒绝接收所有私信等防护选项，第二十五条要求提供快捷取证功能，第二十六条要求在显著位置设快捷投诉举报入口，第十五条要求平台发现涉嫌违法犯罪及时向公安机关报案

- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2023). 关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见 (法发〔2023〕14 号，第 4、11、12、15 条) . <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/412992.html>；全国人大 (2020). 民法典 (第九百九十七条) . 最高人民检察院转载全文 https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；国家互联网信息办公室、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局 (2024). 网络暴力信息治理规定 (第十五、二十三、二十五、二十六条，2024 年 8 月 1 日施行) . 国务院公报 https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969181.html
- 备注：顺序按「快且便宜」排：平台最快、成本最低，先取证先举报；法院最慢最贵，最后再定要不要打。三条路的过程成本都得自己扛——禁令要向法院申请，自诉要自己立案举证，转公诉得够第 12 条那五种情形之一，够不上就只能自诉。两件别做的事：不对骂（骂回去会把你变成本节第 14 条里被处罚的那个），不删自己账号里的内容（那是证据）。扛不住时打 12356，见第 1 节第 25 条；要求平台删除你的个人信息见第 14 节第 8 条；因为帮了陌生人被拍被传上网的那条路径见 [docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)。

9. 普通人容易踩的法律红线

9. 普通人容易踩的法律红线

本节口径是人身自由与金钱：下面这些事普通人常以为「没什么」，实际会被拘留、罚款或判刑，每条给出法条里的具体数字和官方渠道公布的案例。治安管理处罚法引用的是 2025 年修订版（2026 年 1 月 1 日起施行，条款号与旧法不同），刑法引用北京市公安交管局转载的「根据刑法修正案（十一）修正」整合文本并注明对应修正案；排序按「最容易无意中踩到 × 后果最重」从高到低。

1. 群里不转发不知真假的灾情、疫情、警情消息，不 P 图、不用 AI 造现场图

- 成本：0 元；转发前看一眼是不是官方通报，拿不准就不转、不改图、不加「据说」
- 说人话：转一条自己也没核实的灾情、疫情、警情消息，就算不是你编的，也能拘留 5 到 10 日、罚 1000 元；把社会秩序搅乱了判 3 年以下，造成严重后果 3 到 7 年。P 图和 AI 生成的假现场图，和自己编是同一回事。
- 收益：故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情扰乱公共秩序的，拘留 5 到 10 日并可罚 1000 元以下，情节较轻拘留 5 日以下或罚 1000 元以下；编造虚假险情、疫情、灾情、警情在网上传播，或明知是假仍故意传播，严重扰乱社会秩序的，判 3 年以下，造成严重后果判 3 到 7 年（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会（2015）. 刑法修正案（九）（第三十二条，即刑法第二百九十一条之一第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十一条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/gjg/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安交管局转载）
- 备注：「明知是假仍转发」和「自己编」用的是同一条，转发不等于免责；P 图、AI 生成的假现场图同样是编造。公安部 2025 年公布过多批涉灾情、险情网络谣言典型案例，本节写作时其网站无法打开，未引用具体案例。

2. 不发、不转侮辱英烈的图片、表情包和评论，不拿国旗国歌开玩笑

- 成本：0 元；涉及英烈、国旗、国徽、国歌的内容不评论、不改图、不转
- 说人话：拿英烈、国旗、国歌开玩笑，轻的拘留 5 到 10 日或罚一到三千元，情节较重拘留 10 到 15 日，构成犯罪判 3 年以下。有人在 499 人的村民群里发了两条诋毁袁隆平的话，判管制 6 个月；另一人用 250 多万粉丝的微博发 2 条歪曲边防官兵事迹的内容，判 8 个月，还要在全国性媒体上公开道歉。
- 收益：以侮辱、诽谤或其他方式侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉损害公共利益的，或亵渎、否定英烈事迹精神，制作传播美化侵略战争的言论、图片、音视频扰乱公共秩序的，拘留 5 到 10 日或罚 1000 到 3000 元，情节较重拘留 10 到 15 日并可罚 5000 元以下；情节严重的构成犯罪，判 3 年以下；公共场合侮辱国旗国徽，或篡改国歌歌词曲谱、以歪曲贬损方式奏唱国歌情节严重的，判 3 年以下；官方案例：肖某在 499 人的村民微信群发 2 条信息诋毁侮辱袁隆平，判管制 6 个月；仇某用 250 余万粉丝的微博发 2 条歪曲卫国戍边官兵事迹，判 8 个月并在全国性媒体公开道歉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第三十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会（2018）. 英雄烈士保护法（第二十二、二十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/gyssshmsh/201912/t20191202_440079.shtml；全国人大常委会（2020）. 刑法修正案（十一）（第三十五条，即刑法第二百九十九条之一）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十九条、第二百九十九条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/gjg/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院（2022）. 涉英烈权益保护十大典型案例（案例二、案例三）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/382301.html>
- 备注：治安法这一条 2025 年修订才加进来，之前只能靠刑法和民事公益诉讼；几百人的微信群在法院眼里就是公开场合。

3. 境外网站上的东西看完就关，不截图、不转发、不搬进群里，也不在评论区跟着说

- 成本：0 元；页面关掉这件事就结束，不存档、不转发、不搬到境内平台，不用能对上自己身份的账号在境外平台长期发政治内容，也不接境外机构、组织、个人给的稿费和资助
- 说人话：法律罚的是往外传，不是看——只有一类例外，宣扬恐怖主义、极端主义的书、音视频和物品，明知而存在自己手里、情节严重的，光持有就够定罪，判 3 年以下。其余的：截图、转发、搬进群、跟着在评论区说，认定上都算传播。到煽动颠覆、煽动分裂这一档，判 5 年以下，首要分子或罪行重大的 5 年以上，还要附加剥夺政治权利 1 到 5 年、可以并处没收财产；给境外机构提供国家秘密或情报是 5 到 10 年起。转出去换不回任何东西。
- 收益：以造谣、诽谤或其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，判 5 年以下，首要分子或者罪行重大的判 5 年以上（有期徒刑上限 15 年）；煽动分裂国家、破坏国家统一的是同一档；与境外机构、组织、个人相勾结实施这两条的从重处罚；境内外机构、组织或者个人资助他人实施的，对直接责任人员判 5 年以下，情节严重的 5 年以上；为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，判 5 到 10 年，情节特别严重的 10 年以上或者无期，情节较轻的 5 年以下；危害国家安全的犯罪一律附加剥夺政治权利 1 到 5 年，还可以并处没收财产；行政层面，任何个人和组织不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家、破坏国家统一等活动，发布或者传输这类信息的按有关法律、行政法规处罚（全国）；另有一类不必传播就成立：明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金（刑法第一百二十条之六，刑法修正案九新增）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（1997）. 刑法（第四十五、五十五、五十六、一百零三、一百零五、一百零六、一百零七、一百一十一、一百一十三条，这几条未经修正案修改）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会（2025）. 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第十三条第二款、第七十一条第一项）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；全国人大常委会（2015）. 刑法修正案（九）（新增第一百二十条之六）. 国家信访局转载全文 <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm>
- 备注：本条引的那几条罚的是「煽动」「传播」「提供」，不是「看」，但别把这句推广到所有内容：恐怖主义、极端主义材料是明文的例外，「存下来」本身就能定罪（第一百二十条之六），所以「不存档」对这一类不是谨慎建议而是硬线。看到了就到此为止：不截图存档、不转发、不加评论、不拉人一起转。转发和跟帖在认定上都算传播，「我只是转了一下」不是免责理由，内容出自境外平台还可能构成从重情节；拿不准真假的更不要跟着转，同本节第 1 条。翻墙工具本身的处罚见第 11 节第 9 条。算一笔账：这类内容转出去换不回任何实质收益，代价是刑期加剥夺政治权利加没收财产。公开可查的同类案件（一名长期在境外平台发政治评论的博主 2023 年被判 7 年）只见于境外媒体和家属公布的文书，本书未取得官方渠道可核对的判决书，故条目按法条写、未附案例。

4. 黄色视频自己看归自己，别往群里发、别卖「资源」、别建群

- 成本：0 元；不转、不存进群文件、不当这种群的群主群管
- 说人话：自己看不在处罚条款里，往群里发一次就是向全群传播：拘留 10 到 15 日、罚 5000 元以下，情节严重判 2 年以下。靠卖「资源」挣钱的判 3 年以下，情节严重 3 到 10 年，特别严重 10 年以上直到无期。建一个 30 人以上的传播群，建群的、当管理员的、主要发的都按传播淫秽物品罪算。
- 收益：利用信息网络传播淫秽信息的，拘留 10 到 15 日并可罚 5000 元以下，情节较轻拘留 5 日以下或罚 1000 到 3000 元，内容涉及未成年人从重；传播淫秽物品情节严重的判 2 年以下；以牟利为目的贩卖、传播的判 3 年以下并处罚金，情节严重 3 到 10 年，特别严重 10 年以上或无期；建立主要用于传播淫秽电子信息的群，成员 30 人以上或造成严重后果的，建立者、管理者和主要传播者按传播淫秽物品罪定罪（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第八十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百六十三、三百六十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2010). 关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）（第三条）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201002/t20100204_25001.shtml
- 备注：两部法律罚的都是「传播」，私下观看不在条款里；往群里发一次就是向全群传播。「情节严重」的数量标准由司法解释规定，本节未核实具体数字。

5. 「兼职」要你用你自己的卡收钱、取现、转账，不管给多少好处费都不做

- 成本：0 元；放弃这类「日结几百、带卡去银行」的活
- 说人话：这类兼职挣的是几百块，代价是案底。有人带着身份证和 1 张银行卡到指定地点配合转账取款，挣了 500 多元，检察院虽然没起诉，公安还是拘了 10 日、罚 1000 元；另一人把自己和他人的银行卡、手机卡交给团伙收款取现，判 2 年 3 个月、罚 2.2 万元。
- 收益：明知是犯罪所得仍代为转移、收购、销售或以其他方式掩饰隐瞒的，判 3 年以下并处罚金；官方案例：王某某按指示带身份证和 1 张银行卡到指定地点配合转账取款，获利 500 多元，检察院不起诉，公安按反电信网络诈骗法拘留 10 日并罚 1000 元；满某某把自己和他人的银行卡、手机卡交给团伙收款、转账、取现，判 2 年 3 个月并罚 2.2 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml
- 备注：借卡、跑分见第 8 节第 7 条，本条讲的是自己动手取现转账；「不知道钱哪来的」在实务中按报酬明显过高、要求刷脸配合、交易不合常理等推定明知。最轻的结果也是拘留 10 日加案底。

6. 有人拉你去「包装材料」贷款、按贷款额分你好处费，一个都不做

- 成本：0 元；拒绝，不出借身份证和自己的征信记录，不签没看过的贷款合同，不替人去银行面签
- 说人话：帮人「包装材料」贷款拿分成，按诈骗办。一个 126 人的团伙把无业人员包装成「优质客户」在 80 多家银行骗贷 3000 多万元，出面签字的按贷款额拿三成好处费，已判的 80 人里 76 人判 1 年 4 个月到 6 年 6 个月。「本来是想还的」没被采纳：查明这些人没工作没资产，根本还不上。钱贷在谁名下，债和征信记录就是谁的。
- 收益：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的判 3 年以下并处罚金，造成特别重大损失或者其他特别严重情节的判 3 到 7 年并处罚金，立案追诉线是直接经济损失 50 万元以上；本来就没打算还，用编造的引进资金项目理由、虚假的经济合同、虚假的证明文件或者虚假的产权证明骗贷的，是贷款诈骗罪，数额 5 万元即立案，判 5 年以下并处罚 2 万到 20 万元罚金，数额巨大或者有其他严重情节判 5 到 10 年，特别巨大判 10 年以上直至无期；伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章判 3 年以下，情节严重判 3 到 10 年；官方案例：一个 126 人团伙在 16 个省市把无业人员包装成「优质客户」，在 80 多家银行网点骗贷 3000 余万元，出面贷款的「白户」按贷款金额三成拿好处费，检察院追诉 105 名「白户」，2026 年一审已判的 80 人里，76 人以贷款诈骗罪判 1 年 4 个月到 6 年 6 个月并处罚金，另有 4 人因替团伙取现被以贷款诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，判 2 年 4 个月到 7 年 6 个月（全国，骗取贷款罪按刑法修正案（十一）2021 年 3 月起的文本）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第十一条，修改刑法第一百七十五条之一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202012/t20201227_503700.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第八十八、一百九十三、二百八十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、公安部 (2022). 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（第二十二、四十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220429_555906.shtml；最高人民法院 (2026). 骗贷流水线背后藏洗钱黑手（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202604/t20260428_726494.shtml；全国人大常委会 (2012). 出境入境管理法（第十二条）. <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741547/c1013311/content.html>（国家移民管理局）；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第二百六十六条）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxcgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html（贵州省市场监管局转载）
- 备注：「我当时是想还的」在那个案子里没被采纳：检察机关查明这些人无工作、无固定资产，根本无力还款，分成又都花掉了，据此认定有非法占有目的；替团伙把钱取出来，还可能另外构成洗钱罪。钱贷在谁名下、合同谁签的字，谁就是借款人，就算不构成犯罪，债和征信记录也是自己的。拿了钱跑到境外一样不了结：立案侦查后逃避侦查或者审判的不受追诉期限限制；被判处罚金尚未执行完毕、身为犯罪嫌疑人或被告人的不准出境，有未了结的民事案件法院可以决定不准出境，被执行人不履行的法院可以采取或者通知有关单位协助采取限制出境。替人取现转账见本节第 4 条，被冒名贷款怎么发现见第 8 节第 8 条。

7. 捡到银行卡不取钱，捡到手机、钱包联系失主或交给警察，不拿走

- 成本：0 元；打个电话或送到派出所
- 说人话：捡到东西占为己有、数额较大又拒不交出，判 2 年以下，数额巨大 2 到 5 年。捡到的银行卡去 ATM 取钱更重，算冒用他人信用卡，数额较大判 5 年以下并罚 2 万到 20 万元，数额巨大 5 到 10 年并罚 5 万到 50 万元；而且这一种是警察直接立案的，不用失主自己去起诉。

- 收益：拾得遗失物应当返还权利人，及时通知领取或送交公安等部门；把他人遗忘物占为己有、数额较大拒不交出的构成侵占罪，判 2 年以下，数额巨大 2 到 5 年；拾得他人信用卡在 ATM 上使用属于「冒用他人信用卡」，构成犯罪的按信用卡诈骗罪处理，数额较大判 5 年以下并罚 2 万到 20 万元，数额巨大或有其他严重情节 5 到 10 年并罚 5 万到 50 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第三百一十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第一百九十六、二百七十条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2008). 关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM 机）上使用的行为如何定性问题的批复. https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml
- 备注：侵占罪「告诉的才处理」，要失主自己去法院起诉，但拿捡来的卡取钱是公诉案件，警察会直接立案；「数额较大」的具体金额由司法解释规定，本节未核实。捡到的东西送交后，失主领取时要付保管费用（民法典第三百一十七条）。

8. 优惠用自己的真实身份领，不买虚拟号批量注册小号，不靠漏洞重复领

- 成本：0 元；放弃「羊毛任务群」里的活，发现平台漏洞就不碰，别把优惠当成可以批量复制的收入
- 说人话：正常参加活动、用自己的号领一次券不在处罚范围里；为了多领而批量注册假用户、自己下单自己接单，按诈骗罪——骗到 3000 元就够判 3 年以下，3 万元起判 3 到 10 年，50 万元以上 10 年起步，让商家损失四五十万正落在 3 到 10 年这一档。外卖骑手用 0.1 元一个的虚拟号注册新用户，领满 29 减 15 的券下单再把商品倒卖套现，刷到 9 万余元，同案 12 人判了 3 年 6 个月到拘役 3 个月。「是他系统有漏洞」不管用：有人靠退款和发货的时间差白拿 224 件手办、24.9 万元，判 3 年缓 4 年，退赃加罚金交了 33 万。人多也不等于法不责众，网约车刷单那批起诉的 163 人全部判刑，34 个情节轻微没起诉的也被移送行政处罚。
- 收益：诈骗公私财物数额较大的判 3 年以下并处罚金，数额巨大或有其他严重情节 3 到 10 年并处罚金，特别巨大或有其他特别严重情节 10 年以上或无期并处罚金或没收财产；数额较大、巨大、特别巨大分别是 3000 元至 1 万元以上、3 万元至 10 万元以上、50 万元以上，各省在这个幅度内定本地标准；把方法教给别人、卖「教程」的按传授犯罪方法罪判 5 年以下，情节严重 5 到 10 年，特别严重 10 年以上或无期；买卖手机号、验证码的上下游按侵犯公民个人信息罪判 3 年以下，特别严重 3 到 7 年；使用批量账号、网络地址自动切换系统和批量接收短信验证码的接码平台，本身就在反电信网络诈骗法第十四条的禁止之列，非法买卖、出租、出借电话卡和互联网账号、提供实名核验帮助在第三十一条之列，违反前者没收违法所得并处 1 到 10 倍罚款、没有违法所得或不足 5 万元的处 50 万元以下罚款、情节严重并处 15 日以下拘留，违反后者罚款同为 1 到 10 倍、没有违法所得或不足 2 万元的处 20 万元以下罚款、情节严重并处 15 日以下拘留；参与电信网络诈骗尚不构成犯罪的，拘留 10 到 15 日，没收违法所得并处 1 到 10 倍罚款，没有违法所得或不足 1 万元的处 10 万元以下罚款；官方案例：外卖骑手刘某某以 0.1 元一个买虚拟手机号注册某平台新用户，领取满 29 减 15 的新人券后把商品倒卖给小商铺套现，又用虚拟号互相邀请领 2 元至 20 元奖励金，与骑手谭某某分别骗得 9 万余元和 7 万余元，上海杨浦区检察院以诈骗罪起诉 12 人，法院判 3 年 6 个月至拘役 3 个月；王某利用网店退款与回收虚拟抽奖币的时间差，退款 1156 笔、提走手办 224 件、金额 24.9 万余元并在二手平台变现，以诈骗罪判 3 年缓 4 年并处罚金 3 万元（审理期间退赃并预缴罚金共 33 万元）；某网约车平台的新用户优惠券和司机补贴被「自己打车自己接单」的虚假跑单骗取，涉及 19 省 70 余市、金额 200 余万元，辽宁朝阳龙城区检察院起诉 163 人全部被判有罪，主犯黄某、蔡某以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪数罪并罚各判 3 年 6 个月，另有 34 名情节轻微的从犯相对不起诉、仍被移送公安作行政处罚（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二百九十五条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局交通管理局转载）；最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7 号，第一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第十四、三十一、三十八、四十二、四十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全国人大 (2020). 民法典（第九百八十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2021). 剑指电信网络诈骗 | 不法分子盯上了电商经济的漏洞（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgg/202106/t20210607_520557.shtml；最高人民法院 (2025). 如此「薅羊毛」涉嫌诈骗（检察日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgg/202508/t20250826_704625.shtml；最高人民法院 (2024). 辽宁朝阳龙城区：办理系列电信网络诈骗案（法治日报）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgg/202401/t20240124_641099.shtml
- 备注：界线不在「薅了多少」，在有没虚构——用自己的真实身份参加活动、一个号领一次、券用在自己身上，那是平台给的优惠；为了多领去注册假用户、虚构交易、隐瞒已经退款的事实，就是让对方基于错误认识交付财物，按诈骗认定，金额只决定判多久。金额不够刑事标准的也不是白玩：平台可以封号、扣回优惠，并按不当得利要求返还，参与电诈未达犯罪程度的还有拘留和罚款那一档。「群里有人带、按单给我钱」不改变自己这一份的定性，把方法教给别人、倒卖账号和手机号是另外的罪名，还会数罪并罚。受益人是你自己。写脚本、卖脚本见第 11 节第 3 条，卖卡卖账号见第 8 节第 7 条和本节第 16 条。

9. 阳台、窗户不往外扔任何东西，烟头、垃圾袋、酒瓶都算

- 成本：0 元
- 说人话：往楼下扔东西，没砸到人也能拘留 5 日、罚 1000 元，情节严重拘留 10 到 15 日，构成高空抛物罪判 1 年以下。砸到人就换罪名了：有人在 21 楼酒后把空酒瓶、玻璃杯扔到楼下操场，砸中 13 岁学生致重伤，判 10 年；还有人从 32 楼扔 8 块砖头砸死 1 人，2024 年被核准死刑。
- 收益：从建筑物或其他高空抛掷物品，有危害他人人身、财产或公共安全危险的，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节严重拘留 10 到 15 日并可罚 1000 元以下；情节严重的构成高空抛物罪，判 1 年以下并处罚金；砸伤砸死人的按更重的罪名处理，官方案例：李某晨在 21 楼酒后把空酒瓶、玻璃杯扔到楼下操场，砸中 13 岁学生致重伤二级，以危险方法危害公共安全罪判 10 年；周某从 32 楼向人群投掷 8 块砖头砸死 1 人，2024 年最高法核准死刑（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十三条，即刑法第二百九十一条之二）. https://www.spp.gov.cn/zdgg/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百九十一条之二）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2024). 依法惩治危害公共安全犯罪典型案例（案例一）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/429522.html>；最高人民法院 (2025). 专访最高法副院长李勇：让高空抛物行为人都能被处罚. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/458381.html>
- 备注：没砸到人也能拘留，条文只要求「有危险」。民法典对高空抛物另有民事赔偿条款（第一千二百五十四条），本节未能打开原文，未引用。

10. 不网购仿真枪、钢珠枪、气枪，不买来路不明的「玩具枪」

- 成本：0 元；想打枪去正规射击馆
- 说人话：网购的钢珠枪、气枪只要枪口比动能到 1.8 焦耳/平方厘米就按枪支认定，非法持有判 3 年以下，情节严重 3 到 7 年。有对夫妇在集贸市场卖「玩具枪」，起获 43 支 18 支经鉴定符合枪支标准，因为拿不出充分证据证明他们知道是枪才存疑不起诉——成年人特意上网买这种枪，事后说不知道很难成立。
- 收益：非法持有、私藏枪支的判 3 年以下，情节严重 3 到 7 年；不能发射制式弹药的非制式枪支，枪口比动能大于等于 1.8 焦耳/平方厘米一律认定为枪支，不少网购的钢珠枪、气枪超过这个数；2018 年起两高要求对低比动能气枪综合外观、材质、价格、用途、主观认知等评估再定罪，官方案例：赵某某夫妇在集贸市场卖「玩具枪」，起获 43 支，18 支经鉴定符合枪支标准，因无充分证据证明其明知是枪支，存疑不起诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第一百二十八条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2018). 关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复（法释〔2018〕8 号）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201803/t20180328_372604.shtml；最高人民法院 (2018). 《批复》的理解与适用. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/88472.html>
- 备注：不起诉的关键是「不知情」，成年人特意网购钢珠枪、气枪再说不知道是枪，很难成立。弩和管制刀具的管理规定本节未核实原文，未写。

11. 买了无人机先实名登记，机场、军事区和城市管制空域不飞，不破解限高

- 成本：登记 0 元，几分钟；每次起飞前用官方渠道查一下空域
- 说人话：不实名登记就飞罚 200 元以下，情节严重罚 2000 到 2 万元；未经批准在管制空域飞罚 500 元以下，情节严重没收无人机并罚 1000 到 1 万元，情节较重还能拘留 5 到 10 日。有人付费破解限高把无人机飞到近 3000 米拍云层并发到网上，拘留 5 日；替人破解限高和禁飞区 20 多人次、挣 1.5 万多的，判 6 个月缓 1 年并处罚金。
- 收益：未实名登记就飞的，责令改正并可罚 200 元以下，情节严重罚 2000 到 2 万元；未经批准在管制空域飞微型、轻型、小型无人机的，责令停止飞行并可罚 500 元以下，情节严重没收无人机并罚 1000 到 1 万元；违反空域管理规定飞行情节较重的拘留 5 到 10 日；官方案例：李某某付费破解限高后把无人机飞到近 3000 米拍云层并发布，拘留 5 日；张某某替人破解限高和禁飞区限制 20 余人次、获利 1.5 万余元，以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判 6 个月缓刑 1 年并处罚金（全国，2024 年 1 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院、中央军委 (2023). 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（国令第 761 号，第十、十九、四十七、五十一条）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；湖北省公安厅 (2026). 公安部公布依法打击无人机「黑飞」违法犯罪八起典型案例（转载人民公安报）. http://gat.hubei.gov.cn/bmdt/gayw/202602/t20260205_5870949.shtml
- 备注：微型（空机重量小于 0.25 千克）、轻型无人机在适飞空域不需要批准，但适飞空域是「管制空域以外」，机场、军事设施、政府机关周边多属管制空域。公安部原文页面本节写作时无法打开，引用的是湖北省公安厅转载页。

12. 不偷拍别人，不在出租屋、民宿、酒店房间装摄像头

- 成本：0 元
- 说人话：偷窥、偷拍、散布他人隐私，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节较重拘留 5 到 10 日；用专门的窃照器材造成严重后果判 2 年以下。有两人网购窃照器材装进三家酒店的多个房间远程偷拍，分别判 1 年 3 个月和 1 年；偷拍的东西再拿去卖或传播，同批案例里有判 10 年的。自己家装监控不算，装在别人使用的房间里就算。
- 收益：偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节较重拘留 5 到 10 日并可罚 1000 元以下；非法使用窃听、窃照专用器材造成严重后果的，判 2 年以下；官方案例：颜某平、颜某建网购窃照器材装进三家酒店多个房间远程偷拍，分别判 1 年 3 个月和 1 年（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2024). 依法惩治非法生产、销售、使用窃听、窃照设备犯罪典型案例（案例二）. <https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/449581.html>
- 备注：偷拍内容一旦贩卖或传播，另按制作、贩卖淫秽物品牟利等罪处理，同批案例里有判 10 年的。自己家装监控不算，装在别人使用的房间就是。

13. 麻将、扑克可以打，不抽头、不当庄、不组局收钱，不玩网络赌博

- 成本：0 元；亲友之间小额娱乐可以，不从局里抽成
- 说人话：亲友小额打牌不管，从局里抽头、当庄、组局收钱就变了性质：参与赌博赌资较大拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节严重拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 5000 元；聚众赌博或以赌博为业判 3 年以下，开设赌场判 5 年以下，情节严重 5 到 10 年。多少算「赌资较大」各地自己掌握，没有全国统一数字。
- 收益：以营利为目的为赌博提供条件，或参与赌博赌资较大的，拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节严重拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 5000 元；以营利为目的聚众赌博或以赌博为业的判 3 年以下并处罚金；开设赌场判 5 年以下并处罚金，情节严重 5 到 10 年（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第八十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百零三条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十六条，开设赌场刑期提高到五年以下、五年以上十年以下）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml
- 备注：「赌资较大」没有全国统一数字，由各地掌握，故定 B 级；抽头、替网络赌博平台代收投注在实务中常按开设赌场处理，相关司法解释原文本节未核实。未找到官方案例。

14. 不吃野味，不买卖、不养保护动物当宠物

- 成本：0 元；宠物只买有合法来源、人工繁育的品种

- 说人话：吃国家重点保护动物，东西没收再罚它价值的 2 到 20 倍；收购、运输、出售珍贵濒危动物判 5 年以下，情节严重 5 到 10 年，特别严重 10 年以上。人工繁育的宠物另说：3 个养殖户卖了 40 多只人工繁育的费氏牡丹鹦鹉，总价不到 400 元，检察院不起诉。野外抓的、来路不明的不适用。
- 收益：食用或为食用购买国家重点保护野生动物的，没收并罚价值 2 到 20 倍；无许可证繁育国家重点保护野生动物的，没收并罚 1 到 10 倍；非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的判 5 年以下并处罚金，情节严重 5 到 10 年，特别严重 10 年以上；以食用为目的猎捕、收购、运输、出售其他陆生野生动物情节严重的判 3 年以下；官方案例：养殖户王某等 3 人卖 40 余只人工繁育的费氏牡丹鹦鹉（国家二级保护），总价不到 400 元，2021 年检察院不起诉；2022 年起两高明确人工繁育技术成熟、已成规模、作为宠物买卖运输的一般不作为犯罪处理（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2022）. 野生动物保护法（2022 年修订，第三十一、五十一、五十三条）. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202302/t20230220_1016885.shtml（生态环境部转载）；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百四十一条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会（2020）. 刑法修正案（十一）（第四十一条，即刑法第三百四十一条第三款）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院（2022）. 关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2022〕12 号，第十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220407_553506.shtml；最高人民检察院（2023）. 鹦鹉小案 民生大案. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202302/t20230211_601023.shtml
- 备注：「一般不作为犯罪」只针对人工繁育、宠物类，野外抓的、来路不明的不适用；哪些算国家重点保护动物以名录为准，买之前查名录比事后解释便宜。

15. 要债不扣人、不关人、不跟到家里赖着不让走

- 成本：0 元；欠钱不还去法院起诉，借条怎么写见第 8 节第 16 条
- 说人话：钱是真欠你的也不行，法条专门写了「为索取债务」扣人、关人照样按非法拘禁办。行政上拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 2000 元；构成非法拘禁罪判 3 年以下，把人弄成重伤 3 到 10 年，出了人命 10 年以上。要债去法院起诉。
- 收益：非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或非法搜查他人身体的，拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 2000 元，情节较轻拘留 5 到 10 日并罚 1000 元以下；非法拘禁判 3 年以下、拘役、管制或剥夺政治权利，致人重伤 3 到 10 年，致人死亡 10 年以上；为索取债务扣押、拘禁他人的按同样规定处罚，债是真的也一样（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第四十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百三十八条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>
- 备注：「他欠我钱」在这条里不是抗辩理由，法条专门写了「为索取债务」也按非法拘禁处理。中国法院网上有多起符合法条债务把人关起来被判 7 个月到 1 年的案例，本节写作时该站无法打开，未引用。

16. 身份证不借人，不用别人的身份证，也不拿别人的证件登记、开卡、买票

- 成本：0 元；拒绝就行，需要复印件的写明用途
- 说人话：把身份证出租、出借、转让，警告并罚 200 元以下；冒用别人的身份证或用骗领的身份证，罚 200 到 1000 元或者拘留 10 日以内；在必须实名的场合用伪造、变造或者盗用别人的身份证、护照、社保卡、驾驶证，情节严重的判拘役或管制还要罚钱。用别人的证件买火车票、住店，就属于这类场合。
- 收益：出租、出借、转让居民身份证的，警告并罚 200 元以下；冒用他人身份证或使用骗领的身份证，购买、出售、使用伪造变造身份证的，罚 200 到 1000 元或拘留 10 日以下；在按国家规定应当提供身份证明的活动中使用伪造、变造或盗用他人的身份证、护照、社保卡、驾驶证等，情节严重的判拘役或管制并处或单处罚金（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2011）. 居民身份证法（2011 年修正，第十六、十七条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203777/index.html>（北京市公安局交通管理局转载）；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>
- 备注：身份证借出去被拿去注册公司、办卡的后果见第 8 节第 26、7 条。用别人身份证买火车票、住店属于「应当提供身份证明的活动」。未找到官方案例。

17. 被警察拦下或带走时配合，不推、不打、不抢执法记录仪，喝了酒更要忍

- 成本：0 元；有异议事后投诉、复议、起诉，现场不动手
- 说人话：现场阻碍执法，警告或罚 500 元以下，情节严重拘留 5 到 10 日。对警察动手是另一档：撕咬、掌掴、踢打、抱摔、扔东西造成轻微伤以上就算暴力袭警，判 3 年以下，用枪支、管制刀具或开车撞的判 3 到 7 年；甩手、挣脱这类一般抗拒不算。袭警罪入刑头一个月全国批捕 405 人，江苏的案子里近一半由酒后滋事引发。
- 收益：阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，警告或罚 500 元以下，情节严重拘留 5 到 10 日并可罚 1000 元以下，阻碍人民警察的从重；暴力袭击正在依法执行职务的人民警察判 3 年以下，用枪支、管制刀具或驾车撞击等严重危及人身安全的判 3 到 7 年；撕咬、掌掴、踢打、抱摔、投掷物品造成轻微伤以上的就算「暴力袭击」，甩手、挣脱、蹬腿等一般性抗拒不算（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025）. 治安管理处罚法（2025 年修订，第六十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会（2020）. 刑法修正案（十一）（第三十一条，即刑法第二百七十七条第五款）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百七十七条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院（2025）. 关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释（高检发释字〔2025〕1 号，第一、八、十二条）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202501/t20250116_679579.shtml；最高人民检察院（2021）. 袭警罪入刑一月 检察机关批捕 405 人. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202105/t20210517_518308.shtml
- 备注：最高检 2021 年通报，袭警罪入刑一个月批捕 405 人，江苏 42 件里酒后滋事引发的占 47.6%，湖北 16 件里 12 件是拳打脚踢、撕咬等轻微暴力；对辅警动手按妨害公务罪处理。未找到写明个人案情的官方案例。

18. 对方不满 14 岁就不能发生关系，「她同意」不是理由

- 成本：0 元；不确定年龄就不做
- 说人话：对方不满 14 岁，无论她是否同意都以强奸论并从重，基本刑就是 3 到 10 年。不满 12 岁的一律认定你「应当知道」；12 到 14 岁的，只要从身体发育、言谈举止、衣着能看出可能是幼女仍然实施，就认定「明知」，「确实不知道」的例外把握得很严。
- 收益：奸淫不满 14 周岁幼女的以强奸论、从重处罚，基本刑 3 到 10 年；最高法的口径：以暴力、胁迫等强制手段的，不论是否明知是幼女都定强奸罪；非强制手段的，对不满 12 周岁一律认定「应当知道」，12 到 14 周岁从身体发育、言谈举止、衣着等能看出可能是幼女仍实施性侵害的认定「明知」，「确实不知道」的例外从严把握（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百三十六条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2015). 关于「与十四周岁以下幼女发生性关系是否要明知才构成犯罪」的答复. <https://www.court.gov.cn/hudong/xiangqing/13363.html>
- 备注：两高两部关于办理性侵害未成年人刑事案件的意见原文和最高法 2003 年批复页面本节未能打开，「明知」的认定标准引自最高法官网答复；法条用语为「幼女」，本条对行为人性别不作区分。

19. 动手打人前算清这笔账：拘留、赔钱、判刑

- 成本：0 元；忍住那几秒钟
- 说人话：动手一次的账：拘留 5 到 10 日加罚 500 到 1000 元；结伙打、打老人孕妇小孩或一次打几个人，拘留 10 到 15 日加罚 1000 到 2000 元；打成轻伤就是刑事案件，判 3 年以下，重伤 3 到 10 年。钱另算：有人打断对方三根肋骨，赔了 11.3 万元和解才没被起诉；另一人打断对方桡骨没赔，判了 10 个月。
- 收益：殴打他人或故意伤害的，拘留 5 到 10 日并罚 500 到 1000 元；结伙、打残疾人孕妇老人小孩、多次或一次打多人的，拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 2000 元；打成轻伤就是故意伤害罪，3 年以下有期徒刑、拘役或管制，重伤 3 到 10 年；民事上要赔医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费，致残的残疾赔偿金按受诉法院所在地上年度城镇居民人均可支配收入乘 20 年（60 岁以上每多一岁减一年，75 岁以上按 5 年）；2022 年全国检察机关受理轻伤案件 7 万余件，多因婚姻家庭邻里纠纷或偶然事件引发；最高检典型案例：卢某打断对方三根肋骨（轻伤二级），赔 11.3 万元达成和解才获不起诉；石某打断对方桡骨（轻伤二级）没赔，判处有期徒刑十个月（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第九、五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院 (2022 修正). 关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释（法释〔2022〕14 号，第六至十二、十五条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/357071.html>；最高人民检察院、公安部 (2023). 关于依法妥善办理轻伤害案件的指导意见. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202303/t20230302_604352.shtml；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法妥善办理轻伤害案件典型案例. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202303/t20230302_605116.shtml
- 备注：怎么避免冲突、先动手吃亏和正当防卫见第 8 节第 9 条，本条只算账，为泄愤对人下手的账见第 8 节第 10 到 13 条。因民间纠纷引起、情节较轻的打架公安可以调解，轻伤害案件和解并履行的可以从宽甚至不起诉，但赔的钱一分不少；伤到多重算轻伤由鉴定标准定，本节未核实。误工费、护理费按实际收入和天数算，没有统一数字。

20. 孩子生下来养不了，只有民政登记这一条合法出路：收钱把孩子给人可能按拐卖罪判，扔下不管是遗弃罪

- 成本：0 元；到县级以上民政部门办收养登记，交材料、等审核和收养评估
- 说人话：养不了有出路，但合法的只有一条：由民政部门办收养登记，收养关系从登记那天才成立；能当送养人的是孤儿的监护人、儿童福利机构，以及「有特殊困难无力抚养子女的生父母」。私下把孩子给人、尤其是收了钱，可能从「送养」直接变成拐卖儿童罪，起刑 5 年以上，情节特别严重的到死刑。官方划的线是「有没有非法获利的目的」：生完就卖的、明知对方没有抚养目的或者根本不管对方能不能养就为收钱把孩子「送」人的、收了明显不属于抚养费感谢费的巨额钱财的，都算出卖亲生子女。反过来，确实迫于生活困难私自送养、只收少量抚养费感谢费的，属于民间送养，不按拐卖办。把孩子扔下不管是遗弃罪，判 5 年以下；掐死、溺死是故意杀人，不因为刚出生就变轻。
- 收益：刑法第二百四十条：「拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金」，有加重情形的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产，「情节特别严重的，处死刑，并处没收财产」。《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第 17 条：区分出卖亲生子女与民间送养「关键在于行为人是否具有非法获利的目的」，三种情形可以认定为出卖亲生子女并以拐卖妇女、儿童罪论处——「将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的」「明知对方不具有抚养目的，或者根本不考虑对方是否具有抚养目的，为收取钱财将子女『送』给他人的」「为收取明显不属于『抚养费』『感谢费』的巨额钱财将子女『送』给他人的」；不以非法获利为目的、迫于生活困难私自送养并收取少量抚养费感谢费的，属民间送养，不以拐卖罪论处。刑法第二百六十一条：「对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制」。民法典第一千零九十四条：可以作送养人的是孤儿的监护人、儿童福利机构、有特殊困难无力抚养子女的生父母；第一千一百零五条：「收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第二百四十、二百六十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 (2010). 关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见（法发〔2010〕7 号，第 17 条）. 最高人民法院官网 <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/977.html>；全国人大 (2020). 民法典（第一千零九十四、一千一百零五条）. 盐城市人民政府转载收养全文 https://xxgk.yczf.gov.cn/xzf/ycmzj/fdzdgknr/fgwj_41995/202112/t20211203_1506640.shtml
- 备注：这条不谈要不要生，只解决生下来之后那个岔路口。顺序上省事的做法是：去医院生（产检和住院分娩见第 27 节），出生医学证明是后面所有手续的前提；要送养先找县级以上民政部门，别经由中间人，钱一旦过手，性质就可能变；产后一年内出现「有伤害自己或者伤害孩子的念头」按急症处理，见第 27 节第 7、16 条和第 1 节第 25 条。本条没有配案例：拐卖亲生子女的官方典型案例本轮未逐条核对，只引条文和意见原文。

10. 恋爱和结婚划不划算

10. 恋爱和结婚划不划算

本节把「结婚划不划算」拆成几笔可以分开算的账：钱、时间、健康、法律风险和关系质量，每笔账只给官方统计或荟萃分析里能找到的数字，不做道德判断，也不替读者下结论；健康类数字按死亡风险口径，时间类数字按每日分钟口径，法律类按条文口径，三者不互相换算。拆账方法、填空清单和常见误区见 [docs/结婚划不划算.md](#)。

1. 认识更多人，而不是死磕一个：两个人合不合得来，见面之前预测不出来

- 成本：0 元；把时间花在扩大认识面上，而不是反复琢磨同一个人
- 说人话：两场闪电约会研究让人在见面前填了 100 多项择偶问卷，结果只能算出「这个人普遍容易喜欢别人」和「这个人普遍受欢迎」，唯独算不出「这两个具体的人之间来不来电」；连人自己说的理想型（看重外貌还是看重经济前景），也预测不了他现场对某个人的兴趣。合不合得来只有见了面才知道，所以把时间花在多认识几个人上，比押在一个人身上划算。
- 收益：两场闪电约会研究里，参与者事先填了 100 多项与择偶有关的自陈量表，随机森林模型能预测「一个人整体上有容易喜欢别人」（4%–18% 的方差）和「一个人整体上有受欢迎」（7%–27%），但对「这两个具体的人之间来不来电」，用会前任何组合的特质与偏好都预测不出来。同一批研究者更早的一项闪电约会实验还发现，参与者会前自陈的理想型偏好（看重外貌还是看重经济前景），预测不了他们在现场对具体某个人的兴趣
- 证据等级：A
- 来源：Joel S, Eastwick PW, Finkel EJ (2017). Is romantic desire predictable? Machine learning applied to initial romantic attraction. *Psychological Science*, 28(10), 1478–1489. <https://doi.org/10.1177/0956797617714580>; Eastwick PW, Finkel EJ (2008). Sex differences in mate preferences revisited: do people know what they initially desire in a romantic partner? *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(2), 245–264. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.2.245>
- 备注：这两项研究说的是「见面之前算不出来」，不是「怎么努力都没用」。既然合不合得来只能见了面才知道，那把成本花在多认识几个人、每个都真正见一面，就比把全部时间押在一个人身上更划算。都是欧美大学生样本，中国的婚恋市场结构不同，结论迁移要打折

2. 对方明确拒绝之后就停下，继续纠缠是治安违法，不是「诚意」

- 成本：0 元；忍住不再发消息、不再去等人
- 说人话：对方明确拒绝之后还发消息、还去等人，2026 年 1 月起就是治安违法：拘留 5 日以下或罚 1000 元以下，情节较重拘留 5 到 10 日。公安还可以责令你一段时间内禁止接触对方，违反禁止接触的规定再拘留 5 到 10 日。这类记录还会影响考公、考编、政审和一些职业的从业资格。
- 收益：2026 年 1 月 1 日起施行的治安管理处罚法把纠缠、跟踪单列出来：「多次发送淫秽、侮辱、恐吓等信息或者采取滋扰、纠缠、跟踪等方法，干扰他人正常生活的」，处五日以下拘留或者一千元以下罚款，情节较重的处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；而且这一项还多一层——经公安机关负责人批准，可以责令行为人在一定期限内禁止接触被侵害人，违反禁止接触规定的，再处五日以上十日以下拘留
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2025 修订）. 治安管理处罚法（第五十条第一款第五项、第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml（最高人民检察院转载）
- 备注：「死追到底会感动对方」没有任何研究支持，但拘留和禁止接触令是白纸黑字的。留下的记录还会影响考公、考编、政审和一部分职业的从业资格。追一个人和骚扰一个人的分界线不由你的动机决定，由对方是否已经明确表示拒绝决定

3. 判断对方有没有兴趣，看行为不看「信号」：谁主动、谁安排、谁跟进

- 成本：0 元；把注意力从解读表情、语气挪到记录事实
- 说人话：让 52 对陌生男女聊十来分钟再互相判断有没有在调情，结果是「对方没在调情」判得比较准，「对方在调情」反而看不出来；换成 261 个人看一分钟视频判断，结论一样。所以别从表情语气反推心思，看看可观察的行为：谁主动发起、谁安排下一次、你不推进时对方跟不跟进。
- 收益：两项研究测了人识别调情的准确率：52 对互不相识的异性两两交谈 10 到 12 分钟后各自报告自己有没有在调情、觉得对方有没有在调情，结果是「没有发生调情的互动被判断得更准，发生了调情的互动反而判断得更差」；第二项用 26 段一分钟视频给 261 名旁观者判断，结论一致——人能比较可靠地看出「对方没在调情」，却很难看出「对方在调情」
- 证据等级：B
- 来源：Hall JA, Xing C, Brooks S (2015). Accurately detecting flirting: error management theory, the traditional sexual script, and flirting base rate. *Communication Research*, 42(7), 939–958. <https://doi.org/10.1177/0093650214534972>
- 备注：争议。另有研究认为男性并非高估了女性的性意图，而是女性在自陈时低报了，双方到底谁的判断更准仍无定论（Perilloux C, Kurzban R (2015). Do men overperceive women's sexual interest? *Psychological Science*, 26(1), 70–77. <https://doi.org/10.1177/0956797614555727>）。但两派都同意一件事：从表情、语气这类细微线索反对方心思，准确率很低。可观察的行为要可靠得多——是否主动发起、是否安排下一次、是否在你不推进时也跟进

4. 关系好不好，主要看你在这段关系里的感受，不是看对方条件

- 成本：0 元；把择偶清单换成对相处过程的观察
- 说人话：29 个实验室、43 份配对追踪数据的分析里，最能说明关系好不好的全是当事人自己的感受——感觉到对方的承诺、欣赏、性满意度、感觉到对方满意、冲突多不多，而不是对方的条件；自己报告的这些东西，预测力是伴侣报告的二到四倍。但同一项研究也发现，这段关系往后来是变好还是变坏，用任何自陈问卷都基本算不出来。
- 收益：29 个实验室、43 份纵向配对数据的机器学习分析：预测关系质量最强的几个变量全部来自当事人对这段关系的感受——感觉到对方的承诺、欣赏、性满意度、感觉到对方满意、冲突；个体层面最强的是生活满意度、负面情绪、抑郁、回避型依恋、焦虑型依恋。关系变量能解释基线时最多 45% 的方差，研究结束时最多 18%。而且「自己报告的变量」预测力是「伴侣报告的变量」的二到四倍，加入个体差异和伴侣报告后，相对于只用自己报告的关系变量没有额外预测力

- 证据等级：A
- 来源：Joel S, Eastwick PW, Allison CJ, et al. (2020). Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 43 longitudinal couples studies. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(32), 19061-19071. <https://doi.org/10.1073/pnas.1917036117>
- 备注：同一项研究还发现，关系质量的「变化」（在研究期间是变好还是变坏）用任何自陈变量组合都基本预测不出来。所以这条能用的部分是：判断当下这段关系好不好，问自己的感受比核对对方的条件清单准；但别指望能预测它以后会怎样。与本节「情绪价值别只问有没有」那条说的是同一件事，这条给出具体是哪几项

5. 想拉近距离就轮流回答一组由浅入深的问题，别学话术

- 成本：0 元；45 分钟
- 说人话：把两个陌生人配对，轮流回答三组由浅入深、共 36 道问题，45 分钟后彼此的亲近感明显高于闲聊同样时长的对照组，甚至高过那批学生对自己现实中最近亲密关系的平均打分。起作用的是两边轮流、一层层往深里说真话，不是话术。它测的只是短时间内的亲近感，不代表能发展成长期关系。
- 收益：把互不相识的两人配对，让他们轮流回答三组逐步深入的问题（共 36 题，从「你最想请谁吃饭」到「上一次当着别人的面哭是什么时候」），45 分钟后的亲近感显著高于做同样时长闲聊的对照组，也高于该研究中大学生对自己现实中最亲密关系的平均评分
- 证据等级：B
- 来源：Aron A, Melinat E, Aron EN, Vallone RD, Bator RJ (1997). The experimental generation of interpersonal closeness: a procedure and some preliminary findings. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(4), 363-377. <https://doi.org/10.1177/0146167297234003>
- 备注：单次实验、样本是大学生，测的是短时间内的亲近感，不是能不能发展成长期关系。可用的部分是它的机制：亲近感来自逐步升级的双向自我披露，而不是话术、套路或单方面表现。所以聊天时的有效动作是「我说一点真实的，也问一句对等深度的」，并且两边轮流

6. 异地不比同城差，真正的坎是搬到一起之后的头三个月

- 成本：路费和时间；见面频率低
- 说人话：异地在分开期间反而更稳，因为见得少、想象成分高；真正的坎在搬到一起之后。追踪数据里约一半异地伴侣走到了同城这一步，另一半在分开期间就结束了；而重聚的这一半里，三分之一在 3 个月内分手。分开时见面间隔越长、想得越美，重聚后越不稳。要准备的是重聚后那几个月：自主空间变少、了解变多、冲突和吃醋变多。
- 收益：两项研究给出的图景一致：异地恋在分开期间反而比同城恋更稳定，因为异地关系里的理想化程度（理想化失真、浪漫爱、关系回忆、感知到的一致）明显更高，而理想化又与见面频率低相关；但这种稳定只在双方仍然分开时成立，一旦变成同城，异地伴侣更容易分手。追踪异地转同城的那项研究给出的比例是：约一半异地伴侣走到了搬到一起这一步，另一半在分开期间就结束了；而在重聚的这一半里，三分之一在重聚后 3 个月内分手。分开期间见面间隔越长、理想化越强，重聚后越不稳
- 证据等级：B
- 来源：Stafford L, Merolla AJ, Castle JD (2006). When long-distance dating partners become geographically close. *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(6), 901-919. <https://doi.org/10.1177/0265407506070472>; Stafford L, Merolla AJ (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance dating relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(1), 37-54. <https://doi.org/10.1177/0265407507072578>
- 备注：样本是美国大学生的恋爱关系，不含婚姻，年代也较早，绝对比例别直接套。另一项 717 人异地、425 人同城的研究发现两类关系在关系质量上差别很小，预测关系质量的是个人和关系特征而不是距离本身（Dargie E, et al. (2015). *Journal of Sex & Marital Therapy*, 41(2), 181-202. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.864367>）。可用的结论：要不要异地，别拿「异地一定散」当理由；要提前准备的是重聚后那几个月——自主空间变少、彼此了解变多、冲突和吃醋变多

7. 先看登记数据再听长辈：结婚率、离婚率各是什么口径

- 成本：0 元；读一遍民政部年度公报里的婚姻登记段落，几分钟
- 说人话：2024 年全国办理结婚登记 610.6 万对，比上一年少了两成，办理离婚 351.3 万对。网上传的「离婚率过半」是拿这两个数一除（约 57.5%），分子分母根本不是同一批人，公报里没有这个指标，不能读成「一半婚姻会离」。公报里的结婚率 4.3‰、离婚率 2.5‰，分母是全体人口而不是已婚人口。
- 收益：2024 年全国依法办理结婚登记 610.6 万对，比上年下降 20.5%，结婚率 4.3‰；依法办理离婚手续 351.3 万对（民政部门登记离婚 262.2 万对、法院判决和调解离婚 89.1 万对），离婚率 2.5‰；公报注明结（离）婚率 = 当年结（离）婚对数 / 当年平均总人口数 × 1000‰，是「粗率」，分母是全体人口而不是已婚人口
- 证据等级：A
- 来源：民政部 (2025). 2024 年民政事业发展统计公报（五（二）1 婚姻登记服务、注释 5）。
<https://www.mca.gov.cn/n1288/n1294/n1554/c1662004999980006190/content.html> (PDF:
<https://www.mca.gov.cn/gdnps/n2445/n2451/n2458/n2681/c1662004999980006189/attr/400985.pdf>)
- 备注：网上常见的「离婚率 50% 以上」是用当年离婚对数除以当年结婚对数（351.3 / 610.6 ≈ 57.5%），这是「离结比」，分子分母不是同一批人，公报里没有这个指标，不能读成「一半婚姻会离」；「一段婚姻最终离婚的概率」需要队列数据，本节未找到官方原文

8. 把健康收益算进去，但按观察性数据打折

- 成本：0 元；知道这些数字是「已婚者死亡率更低」的相关，不是「结婚会让你活得更久」的因果
- 说人话：已婚的人同期死亡的概率比非婚的人低约 12%，从未结过婚的人比已婚的人高约 24%，年纪越大差距越小，男性受的影响更明显些。但这是相关不是因果：本来健康、收入高、社交多的人既更容易结婚，也更容易活得更久，研究做得越严谨算出的差距越小，而且数字基本来自欧美样本，对国内只能当量级参考。
- 收益：老年人荟萃分析（53 组比较、25 万余人）已婚相对非婚全因死亡 RR 0.88（95% CI 0.85-0.91），丧偶 1.11、离异或分居 1.16、未婚 1.11，男女无差异，最保守估计 RR 0.94；未婚（从未结婚）相对已婚的荟萃分析（95 篇文献、5 亿余人）HR 1.24（1.19-1.30），效应随年龄增长而变小；按性别拆的荟萃分

析（21 项研究、789 万余人）非婚与全因、癌症、心血管死亡在两性均相关，男性的血管和全因死亡关联更强，未婚男性相对未婚女性卒中死亡多 31%、全因死亡多 9%

- 证据等级：A（争议）
- 来源：Manzoli L, et al. (2007). Marital status and mortality in the elderly: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med 64:77–94. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031>；Roelfs DJ, et al. (2011). The rising relative risk of mortality for singles: meta-analysis and meta-regression. Am J Epidemiol 174(4):379–389. <https://doi.org/10.1093/aje/kwr111>；Wang Y, et al. (2020). Sex differences in the association between marital status and the risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 7,881,040 individuals. Glob Health Res Policy 5:4. <https://doi.org/10.1186/s41256-020-00133-8>
- 备注：争议在于选择效应：健康、收入高、社交多的人本来就更容易结婚也更容易活得久，三项荟萃都是观察性研究，作者自己也写明存在发表偏倚或方法局限，Roelfs 还发现研究质量越高效应越小；这些数字来自欧美为主的样本，对国内人群只能当量级参考

9. 时间账按「无酬劳动」算，谈清分工再领证

- 成本：0 元；婚前花一两个小时把家务、照料、谁的工作让步这些无酬劳动谈成明确的分工，之后按分工执行
- 说人话：全国时间利用调查里，家务和陪伴照料家人这类没报酬的活，男性每天平均 1 小时 52 分，女性 3 小时 29 分，差了一个半小时；参与率也差 16 个百分点。调查没按婚姻状况分组，所以「结了婚家务会多多少」没有官方数字，这个性别差距只能当上限参考。分工完全可以在领证前谈成另一个样子。
- 收益：2024 年全国时间利用调查，无酬劳动（家务、陪伴照料家人等）参与者每日平均 2 小时 45 分，男性 1 小时 52 分、女性 3 小时 29 分，参与率男性 67.5%、女性 83.9%；居民家务劳动每日平均 1 小时 17 分（参与者 1 小时 59 分，比 2018 年少 28 分），陪伴照料家人 30 分（参与者 1 小时 46 分）；2018 年家务劳动男性 45 分、女性 2 小时 6 分，陪伴照料孩子男性 17 分、女性 53 分
- 证据等级：A
- 来源：国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第二号、第三号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957215.html；国家统计局 (2019). 2018 年全国时间利用调查公报. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 备注：两次调查都只按性别、城乡、年龄分组，没有按婚姻状况分组，所以「结婚后家务会多多少」没有官方数字，只能用性别差距做上限参考；数字是全国平均，个体分工完全可以谈成另一个样子，这正是谈的价值

10. 钱账先看法律默认规则，再决定要不要书面约定

- 成本：0 元起；读一遍民法典婚姻家庭编财产条文，有需要就双方签书面财产约定（法律只要求书面形式，公证不是必要条件）
- 说人话：不签书面约定的话，法律默认婚后挣的工资奖金、经营和投资收益、知识产权收益、继承或受赠的财产都归两人共有；婚前财产、人身损害赔偿、遗嘱或赠与合同写明只给一方的、一方专用的生活用品才是个人的。双方可以书面约定各归各或部分共有，签了就有约束力，公证不是必要条件。因带孩子、照料老人多付出的一方，离婚时可以要求补偿。
- 收益：默认规则是婚后所得的工资奖金劳务报酬、生产经营投资收益、知识产权收益、继承或受赠财产归夫妻共同所有（第一千零六十二条）；婚前财产、人身损害赔偿、遗嘱或赠与合同明确只归一方的财产、一方专用生活用品是个人财产（第一千零六十三条）；双方可以书面约定婚前和婚后财产归各自、共同或部分各自部分共同所有，约定对双方有法律约束力（第一千零六十五条）；因抚育子女、照料老人、协助另一方工作负担较多义务的一方，离婚时有权请求补偿（第一千零八十八条）
- 证据等级：A
- 来源：全国人民代表大会 (2020). 中华人民共和国民法典（2021 年 1 月 1 日起施行，第一千零六十二、一千零六十三、一千零六十五、一千零八十八条）. 国家法律法规数据库 <https://flk.npc.gov.cn/detail?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8&id=ff8080f> 条文全文见最高人民法院公报转载 <http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html>
- 备注：彩礼、婚礼、婚房没有官方统计，本条不写数字；第一千零八十八条的补偿金额由双方协议、协议不成由法院判，没有法定公式；财产约定是双向的，对收入高的一方和承担无酬劳动多的一方都有用

11. 父母出资买房，在转账的时候就把是借是送写清楚

- 成本：0 元；出资当天写一页说明，写明这笔钱是赠与谁还是借给谁，由出资的父母和子女签字（写借款就让夫妻双方都签），转账备注同一句话
- 说人话：婚前父母出钱买房，默认算给自己孩子一个人的；婚后出的钱没约定就按共同财产处理。2025 年 2 月起，婚内一方父母全额出资、赠与合同又没写明只给自己孩子的，离婚时法院可以把房判给出资方的孩子，再看共同生活和生育情况、有没有过错、谁对家庭贡献大、房子现在值多少，决定补不补偿另一方。要按借款办就当天写清楚、双方签字。
- 收益：婚前父母为双方购房出资的，认定为对自己子女个人的赠与，父母明确表示赠与双方的除外；婚后出资的，有约定按约定，没有约定或者约定不明确的，按夫妻共同财产的原则处理。2025 年 2 月 1 日起，婚内由一方父母全额出资、赠与合同没写明只赠与自己子女的，离婚分割时法院可以判房屋归出资人子女一方所有，再综合共同生活和生育共同子女的情况、离婚过错、对家庭的贡献大小、离婚时房屋市场价格，确定要不要给另一方补偿、补多少；一方父母部分出资或者双方父母都出资的，以出资来源和比例为基础判归其中一方并合理补偿（全国）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院 (2020). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第二十九条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>；最高人民法院 (2025). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（二）（法释〔2025〕1 号，第八条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/452771.html>；全国人大 (2020). 民法典（第一千零六十二条第一款第四项）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：这条对两边都有用。出钱的父母不必再指望离婚时补一张借条来保住出资——解释（二）施行后，出资来源本身就是分割依据，登记在谁名下不再决定归属；接受出资的一方也不用等到离婚才知道这笔钱算什么。要按借款办就真按借款办：借款合同、还款约定、转账备注、必要时的还款记录，缺一样都要在庭上解释

12. 配偶一方大额借的钱，你没签字也没追认，不自动变成你的债

- 成本：0 元；不在配偶的借条、担保书上签「共同借款人」「担保人」，也别在聊天里写「这钱我们会还」这类可能被当作事后追认的话
- 说人话：配偶背着你借的钱，只要明显超出家里日常开销、你又没签字没追认，就不自动变成你的债，要债的人得自己证明这钱用在了共同生活或共同经营上。但买房这种钱如果确实变成了你们一起住或共有的房子，对方往往能得到这一层。离婚时对方父母突然掏出一张只有配偶签字的借条，先质证这笔借贷到底发生没发生：只有转账凭证的，主张借款的一方还得继续举证。
- 收益：夫妻双方共同签名或者一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及一方在婚内以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务；一方以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务不属于夫妻共同债务，除非债权人能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于双方共同意思表示。买房的钱明显超出家庭日常生活需要，举证责任在主张债权的一方；但反过来说，这笔钱如果确实变成了夫妻共同居住或共有的房子，债权人往往能证到「用于夫妻共同生活」这一层，所以真正管用的是第 11 条那一步（全国，2021 年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零六十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2020 年第二次修正). 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（第十五、十六条）. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/94b6623974526df7d2430a3c73f050.html>（最高人民法院公报）
- 备注：离婚分财产时对方父母突然拿出一张只有配偶签字的借款协议，要分两层质证：先看借贷关系成不成立——抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的，法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人经济能力、交易方式与习惯、财产变动情况、证人证言综合判断；只有转账凭证的，仍由主张借款的一方就借贷关系成立举证。成立之后再是不是共同债务。借条和担保书的一般规则见第 8 节第 16 条

13. 领证只要身份证加一份签字声明，不用户口簿，不收钱，当场发证

- 成本：0 元；双方亲自到场，办完通常几十分钟
- 说人话：2025 年 5 月起领证只要两样东西——本人身份证，加一份「本人无配偶、与对方没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系」的签字声明，户口簿不用带，也不用回一方户口所在地办。登记本身一分钱不收，符合条件当场发证，通常几十分钟办完。遇到收「工本费」「加急费」的直接拒绝并投诉。
- 收益：2025 年 5 月 10 日起施行的新婚姻登记条例，内地居民结婚只需出具两样东西：「（一）本人的居民身份证；（二）本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明」，户口簿不再是必需材料；登记机关是「县级人民政府民政部门或者省、自治区、直辖市人民政府按照便民原则确定的乡（镇）人民政府」，旧条例里「到一方当事人常住户口所在地」的限制已经取消；「婚姻登记机关办理婚姻登记，不得收取费用」；「对当事人符合结婚条件的，应当当场予以登记，发给结婚证」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 婚姻登记条例（国令第 804 号，第二、六、八、十条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm
- 备注：不予登记的四种情形是：未到法定结婚年龄、非双方完全自愿、一方或双方已有配偶、属于直系血亲或三代以内旁系血亲。收费的只可能是照相、复印这类周边服务，登记本身一分钱不收，遇到「工本费」「加急费」直接拒绝并投诉。离婚登记的 30 天冷静期见本节退出成本那条

14. 婚前做一次婚检，有重大疾病必须在登记前如实告诉对方

- 成本：多数地区对适龄人群免费或减免，自费也是几百元；半天
- 说人话：有重大疾病没在登记前如实告诉对方，对方可以去法院请求撤销这段婚姻，撤销要在知道之日起一年内提出。婚检本身自 2003 年起就不是领证的前置条件，去不去自愿，多数地区对适龄人群免费或减免，自费也就几百元、花半天。
- 收益：隐瞒的法律后果是明确的：新婚姻登记条例规定「一方当事人患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方当事人；不如实告知的，另一方当事人可以依据民法典第一千零五十三条的规定向人民法院请求撤销婚姻」。国家把婚检当作出生缺陷防治的第一道关口，现行目标是「婚前医学检查率、孕前优生健康检查目标人群覆盖率分别保持在 70% 和 80% 以上」，并要求「推进婚前医学检查机构与婚姻登记场所就近设置方便群众」、推广「婚姻登记、婚前医学检查、生育指导『一站式』服务」
- 证据等级：B
- 来源：国务院 (2025). 婚姻登记条例（国令第 804 号，第十二条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm；国家卫生健康委办公厅 (2023). 出生缺陷防治能力提升计划（2023—2027 年）（国卫办妇幼发〔2023〕9 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900320.htm
- 备注：婚检自 2003 年起就不是登记的前置条件，去不去自愿，但「不如实告知重大疾病」的撤销权是真实存在的救济。撤销要在知道之日起一年内向法院提出。是否免费、查哪些项目由各地定，去当地妇幼保健机构或婚姻登记处一站式窗口问。TODO（待核实：全国层面婚检免费政策的统一文件依据与覆盖范围）

15. 情绪价值别只问「有没有」，要看关系质量

- 成本：0 元；婚前用几次冲突、几个月相处来观察关系质量，而不是只核对条件清单
- 说人话：126 篇研究、7.2 万多人的汇总显示，婚姻质量越高健康越好，但这个关联很弱，量级跟饮食这类健康行为对健康的影响差不多，男女之间基本没发现差别。能用的部分是：关系好不好要拿几次冲突、几个月相处去看，不是核对条件清单。至于「坏婚姻是不是比不结婚更差」，没有直接对比的数据，目前只是推论。
- 收益：126 篇研究、7.2 万余人的荟萃分析显示婚姻质量越高健康越好，效应量 r 在 0.07 到 0.21 之间，其中死亡风险 $r = 0.11$ 、冲突时心血管反应 $r = -0.13$ ，量级与饮食等健康行为对健康的影响相当；明确检验性别差异的研究里基本没发现男女不同；心血管领域综述指出婚姻不满意度对心血管风险有显著影响
- 证据等级：B（争议）
- 来源：Robles TF, et al. (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. Psychol Bull 140(1):140–187. <https://doi.org/10.1037/a0031859>；Dhindsa DS, et al. (2020). Marital status and outcomes in patients with cardiovascular disease. Trends Cardiovasc Med 30(4):215–220. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.05.012>

- 备注：争议在于效应量小、部分结局有发表偏倚、多为横断面设计不能推因果，Robles 原文自己列了这些局限；本节没有找到直接比较「低质量婚姻」与「未婚」死亡率的荟萃分析，「坏婚姻比不结婚差」这句话目前只能算推论，不能算数字结论

16. 算退出成本：协议离婚有 30 天冷静期，诉讼离婚有法定条件

- 成本：0 元；婚前把「万一要退出要花多久、走什么程序」读一遍
- 说人话：协议离婚不是签完就完：交了申请后 30 天内任何一方都能撤回，期满还要在 30 天内两人亲自去领离婚证，不去就当撤回。对方不同意只能起诉，法院先调解，要有重婚或与他人同居、家暴虐待遗弃、赌博吸毒屡教不改、分居满两年这些情形，调解不成才判离；判了不离再分居满一年，第二次起诉应当准予。
- 收益：协议离婚要签书面离婚协议并亲自到婚姻登记机关申请（第一千零七十六条）；自登记机关收到申请之日起 30 日内任何一方可撤回，期满后 30 日内双方须亲自申领离婚证，不申领视为撤回（第一千零七十七条）；一方不同意时走诉讼，法院应先调解，重婚或与他人同居、家庭暴力或虐待遗弃、赌博吸毒屡教不改、因感情不和分居满二年等情形调解无效应准予离婚，判不离后又分居满一年再诉应准予（第一千零七十九条）；2024 年全国离婚 351.3 万对里 89.1 万对走的是法院判决、调解
- 证据等级：A
- 来源：全国人民代表大会 (2020). 中华人民共和国民法典（第一千零七十六、一千零七十七、一千零七十九条）. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html>；民政部 (2020). 关于贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定的通知（民发〔2020〕116 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/04/content_5567010.htm；民政部 (2025). 2024 年民政事业发展统计公报. 同第 1 条
- 备注：冷静期只适用于协议离婚，诉讼离婚没有冷静期但周期更长；诉讼费、律师费各地不同，本条不写数字；退出成本高不是不结婚的理由，但应当在结婚前就知道

17. 给「为长辈结婚」单独记一笔账，别和自己的账混在一起

- 成本：0 元；在纸上分两栏写：这段婚姻里哪些收益是自己的（本节前面几条能算出来的），哪些是长辈的（安心、面子、催婚停止）
- 说人话：长辈那份收益（安心、面子、不再催）是真的，但它不会自动变成你的健康收益或关系质量，而时间账、钱账和退出成本这三笔全部由你自己承担。在纸上分两栏，把哪些收益归自己、哪些归长辈写开，这笔账划不划算自己一眼就能看出来。
- 收益：长辈的收益是真实的，但它不会自动转成健康收益（第 8 条）或关系质量（第 15 条），而时间账（第 9 条）、钱账（第 10 到 12 条）和退出成本（第 16 条）全部由当事人承担；分开记账以后，「做任务式结婚」的性价比是多是低一眼能看出来，不需要别人替你判断
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，方法类建议；数据部分见本节前面各条
- 备注：这一条不替读者下结论，长辈的账也可以算成很重的一笔；填空清单见 [docs/结婚划不划算.md](#)

11. 程序员和技术人容易踩的红线

11. 程序员和技术人容易踩的红线

本节口径是人身自由与金钱：写代码、做技术的人常把下面这些事当成「只是技术问题」，实际对应的是刑法里的具体罪名或民事上的具体赔偿，每条给出法条里的数字和最高检、最高法官网公布的案例。刑法引用北京市公安局转载的「根据刑法修正案（十一）修正」整合文本；排序按「技术人最容易以为没事 × 后果最重」从高到低，第 1 条是总则。

1. 动手前先问三句：损害了谁的利益、对方多有能力追究、我留了多少证据；被追究后马上找刑事律师

- 成本：0 元；把「技术上能不能做」换成「厂商、平台、公司会不会报案」来想，服务器日志、支付记录、群聊记录默认都会被调取
- 说人话：动手之前先想的不是「技术上能不能做」，而是「厂商、平台、公司会不会报案」——服务器日志、支付记录、群聊记录默认都会被调取。真被刑事拘留了，最长 37 天内决定捕不捕；从第一次讯问起就可以委托律师，律师提出会见，看守所最迟 48 小时内安排。这 37 天是找刑事律师最管用的窗口，等起诉后再找就晚了。
- 收益：任何单位和个人发现犯罪事实都有权报案，机关认为有犯罪事实就应当立案；被刑事拘留后公安 3 日内提请批捕，特殊情况可延长 1 到 4 日、流窜作案等可延长至 30 日，检察院再用 7 日决定，也就是最长 37 天内决定捕不捕；从第一次讯问或被采取强制措施起就可以委托律师，侦查阶段只能委托律师，律师要求会见看守所最迟 48 小时内安排；可能判管制、拘役或独立适用附加刑等情形可以取保候审，取保最长 12 个月（全国）
- 证据等级：C
- 来源：全国人大（2018）. 刑事诉讼法（2018 年修正，第三十四、三十九、六十七、七十九、九十一、一百一十、一百一十二条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/201810/t20181027_396818.shtml
- 备注：37 天是拘留到批捕决定的上限，不是关押上限，批捕后进入侦查羁押期限。「懂行的律师」起作用的窗口主要是这 37 天里的会见、向检察院提交不批捕意见和申请取保，等到起诉后再找就晚了；本节其余条目讲的都是「对方有没有报案的理由」。

2. 不做、不卖游戏外挂和辅助，包括「只读屏幕不碰内存」的 AI 辅助

- 成本：0 元；放弃这类接单和「小工具」收入
- 说人话：卖给 20 人次或者挣到 5000 元就够「情节严重」，判 3 年以下，特别严重 3 到 7 年，量很小。有人做读写游戏内存实现透视、自瞄的外挂，3 个月卖了 8 万多、自己挣 3 万多，判 1 年缓 1 年罚 5000 元；拿到服务端程序改参数开私服、收了 2000 多万充值，判 4 年到 2 年 6 个月，罚金最高 1000 万元。
- 收益：提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，情节严重的判 3 年以下并处或单处罚金，情节特别严重 3 到 7 年并处罚金，情节严重的门槛是提供工具 20 人次以上或违法所得 5000 元以上；故意避开或破坏权利人技术措施还可构成侵犯著作权罪，判 3 年以下、严重 3 到 10 年；官方案例：王某等制售读取修改游戏内存实现透视、自瞄的外挂，3 个月卖 8 万余元、获利 3 万余元，判 1 年缓 1 年罚 5000 元；项某等卖「TZ」系列外挂销售额 20 余万元，项某判 3 年缓 3 年罚 2 万元；刘某某等拿到游戏服务端程序改参数开私服，收充值 2000 余万元，判 4 年到 2 年 6 个月、罚 1000 万到 130 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第三款、第二百一十七条第六项）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院（2011）. 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第三条）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html（深圳市公安局转载）；最高人民检察院（2026）. 上海静安：严惩制售游戏外挂黑灰产共护清朗网络空间. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202608/t20260825_735480.shtml；最高人民检察院（2021）. 2020 年度检察机关保护知识产权典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202104/t20210425_516525.shtml
- 备注：已公布的外挂判例都是读写内存、绕过反作弊的；「只截屏、只模拟按键」的辅助尚未见官方判例，但第 3 条抢票案说明不碰内存、只发请求也能定非法获取数据罪，最终怎么定性由办案机关按厂商报案的材料判断，不由作者自己认定。卖 20 人次就够「情节严重」，量很小。

3. 不写、不卖抢票、秒杀、刷单、薅羊毛脚本，哪怕只是「自动化点按钮」

- 成本：0 元
- 说人话：脚本不改内存、不破解，只是发请求比人快，一样按非法获取计算机信息系统数据定罪，门槛是挣到 5000 元或给对方造成 1 万元损失。有人批量导入外购的 12306 账号多线程抢票，代抢 200 多张、挣 2 万多，判 1 年 6 个月缓 1 年 6 个月罚 5000 元；在网店卖抢票软件的另被判不正当竞争赔 2 万元。
- 收益：侵入计算机信息系统或用其他技术手段获取其中数据，情节严重的判 3 年以下并处或单处罚金，特别严重 3 到 7 年，情节严重的门槛是违法所得 5000 元以上或造成损失 1 万元以上；官方案例：某人用外挂批量导入外购 12306 账号、多线程密集提交购票请求代抢火车票 200 余张、获利 2 万余元，以非法获取计算机信息系统数据罪判 1 年 6 个月缓 1 年 6 个月罚 5000 元；郑某在网店卖针对某售票 App 的抢票软件，被判构成不正当竞争赔 2 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院（2011）. 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第一条）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；最高人民检察院（2026）. 上海静安：查办利用外挂软件批量代抢火车票牟利案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202607/t20260707_731426.shtml；最高人民法院（2025）. 2024 年人民法院知识产权典型案例（案例七，抢票软件不正当竞争案）. <https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4205.html>
- 备注：抢票案里的脚本不改内存、不破解，只是「比人快」，仍然按 285 条定罪；收钱代抢和卖脚本都算牟利，自用一次的情形没有官方案例。

4. 爬虫只爬无需登录的公开页面，不绕反爬、不碰个人信息，爬到的数据不卖

- 成本：0 元；看 robots 和接口授权，需要登录、token、破解签名才能拿的数据不爬
- 说人话：要登录、要 token、要破解签名才拿得到的数据属于绕过防护，判 3 年以下、严重的 3 到 7 年。爬到个人信息更麻烦：行踪、通信、征信、财产类 50 条，住宿、健康、交易类 500 条，其他类 5000 条，或挣到 5000 元，就算情节严重。有开发者把偷相册的功能伪装成「颜值检测」软件，拿到 1751 张人脸照片倒卖，判 3 年缓 3 年。

- 收益：绕过防护获取系统数据同第 3 条判 3 年以下或 3 到 7 年；非法获取、出售或提供公民个人信息，行踪轨迹、通信内容、征信、财产信息 50 条以上，住宿、通信记录、健康、交易信息 500 条以上，其他个人信息 5000 条以上，或违法所得 5000 元以上即「情节严重」，判 3 年以下并处罚或单处罚金，特别严重 3 到 7 年；官方案例：软件开发人员李某把窃取手机相册的功能伪装成「颜值检测」软件、拿到人脸照片 1751 张并倒卖社工库资料，判 3 年缓 3 年；某网络科技有限公司用爬虫拿外卖平台店铺、订单数据造成损失 4 万余元，被以非法获取计算机信息系统数据罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款、第二百五十三条之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2017). 关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释（第三、四、五条）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201705/t20170509_190088.shtml；最高人民检察院 (2022). 检察机关依法惩治侵犯公民个人信息犯罪典型案例（案例二）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202212/t20221207_594915.shtml；最高人民检察院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪 服务保障企业创新发展（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 备注：2017 年解释把「未经同意把合法收集的信息提供给他人」也算提供，公司里把用户表号给外部合作方同样适用；5000 条是一个小表的量。

5. 不接赌博、诈骗、色情 App 的开发单，不替「客户」搭支付通道、解封账号

- 成本：0 元；放弃这类报价高、需求含糊的外包
- 说人话：这类报价高、需求含糊的单子，代价是按赌博团伙的共犯算，不是帮信罪那个 3 年上限。做赌博游戏「包网外销」的集团涉案近 70 亿元，负责外包研发的 79 人判了 6 个月到 9 年 9 个月；电竞竞猜 App 案里在海南写代码的 28 人以开设赌场罪判 3 年 6 个月到 1 年；替诈骗团伙解封 QQ 号的判 1 年 6 个月罚 2 万元。
- 收益：明知他人利用网络犯罪仍提供技术支持、支付结算等帮助，情节严重的判 3 年以下并处罚或单处罚金，同时构成其他犯罪按重的定；开设赌场判 5 年以下并处罚，情节严重 5 到 10 年；官方案例：张盛集团研发赌博游戏后「包网外销」收建站费、报表费，涉案近 70 亿元，张盛判 9 年 9 个月罚 5000 万元，负责外包研发的王强等 79 人判 6 个月到 9 年 9 个月不等；陈东等人开发运营电竞竞猜 App，技术团队在海南写代码，28 人以开设赌场罪判 3 年 6 个月到 1 年不等并处罚金；某某某开工作室替诈骗团伙解封被封的 QQ 号，判 1 年 6 个月罚 2 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十七条之二、第三百零三条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2023). 建赌博网站并出售，涉案近 70 亿元. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202307/t20230711_621248.shtml；最高人民法院 (2022). 上海闵行区：办理一起新型开设网络赌场案. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202208/t20220805_569952.shtml；最高人民法院 (2025). 依法惩治帮助信息网络犯罪活动及相关犯罪典型案例（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202507/t20250728_702377.shtml
- 备注：「明知」不要求对方明说，报价明显高于市价、功能是充值提现加赔率、客户不肯说用途，在实务里都会拿来推定；开发赌博 App 的技术人员被按开设赌场罪共犯处理，不是帮信罪的 3 年上限。

6. 离职时交清账号权限，不删库、不留后门、不改密码锁系统，哪怕公司欠你钱

- 成本：0 元；工资纠纷走劳动仲裁（见第 7 节）
- 说人话：账号密码是公司给的，不等于离职后还能用，登进去就算非法控制，判 3 年以下；删数据让系统跑不起来的判 5 年以下，后果特别严重 5 年以上。有个被辞退的高级工程师用原管理员账号登录公司服务器改密码、删数据和日志，损失 12 万多元，判 3 年缓 5 年罚 3 万元。损失按恢复数据的费用算，几万元就够立案。
- 收益：非法控制计算机信息系统，情节严重的判 3 年以下并处罚或单处罚金，特别严重 3 到 7 年；删除、修改系统功能或数据造成不能正常运行、后果严重的判 5 年以下，特别严重 5 年以上；官方案例：IT 高级工程师吕某某被辞退后用原管理员账号登录公司共享服务器改密码、删数据和日志，损失 12 万余元，判 3 年缓 5 年罚 3 万元；软件公司员工白某某写升级程序时故意加错误代码致客户系统无法登录，损失 4 万余元，以破坏计算机信息系统罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款、第二百八十六条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院 (2024). 检察机关「依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理」典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202402/t20240223_644505.shtml；最高人民法院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪 服务保障企业创新发展（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 备注：账号密码是公司给的不等于离职后还能用，用原账号登录就算「非法控制」；损失按数据恢复费用算，几万元就够立案。

7. 离职不带走源码、客户名单和技术文档，不上传个人网盘，不在下家复用

- 成本：0 元；离职前把个人电脑和网盘里的公司资料删干净
- 说人话：自己写的代码著作权也归公司，带走就是拿公司的东西，客户名单同样算商业秘密。有离职员工带着安检系统源码和核心算法去新公司，本人判 5 年罚 50 万元、新公司罚 400 万元；有人利用系统漏洞下载 3.3 万多个设计文件，判 1 年 10 个月罚 10 万元。刑事之外，公司通常还会另打一场民事索赔。
- 收益：违反保密义务披露、使用商业秘密，情节严重的判 3 年以下并处罚或单处罚金，特别严重 3 到 10 年并处罚金；反不正当竞争法把「电子侵入」获取商业秘密和唆使、帮助他人违反保密义务都列为侵权；官方案例：孙某明等离职员工带走安检系统源码和核心算法用于新产品，孙某明判 5 年罚 50 万元，新公司罚 400 万元；田某某利用系统漏洞下载 3.3 万余个设计文件，判 1 年 10 个月罚 10 万元；工程师杨某某把 App 模块源码存进个人电脑和云端、跳槽后做同类 App，以侵犯商业秘密罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百一十九条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会 (2025). 反不正当竞争法（2025 年修订，第十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699862.shtml；最高人民法院 (2025). 检察机关知识产权保护典型案例（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202504/t20250423_693691.shtml；最高人民法院 (2020). 2019 年度检察机关知识产权保护典型案例（案例十六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202004/t20200425_459623.shtml；最高人民法院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪 服务保障企业创新发展（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml

- 备注：「自己写的代码」著作权也归公司（见第 11 条），带走就是拿公司的东西；客户名单属于经营信息，同样是商业秘密。刑事之外公司还会另起民事索赔。

8. 不在别人的电脑、服务器、摄像头跑自己的程序，公司机器不拿来挖矿

- 成本：0 元
- 说人话：未经允许控制别人的电脑、服务器、摄像头，到 20 台就算情节严重，判 3 年以下，特别严重 3 到 7 年；够不上犯罪的也要拘留 5 日以下并罚 5 万到 50 万元，情节较重拘留 5 到 15 日并罚 10 万到 100 万元。对技术人更重的是附带后果：受过治安处罚的 5 年内、受过刑事处罚的终身不能干网络安全管理和网络运营关键岗位。
- 收益：对计算机信息系统实施非法控制，情节严重的判 3 年以下并处或单处罚金，特别严重 3 到 7 年，非法控制 20 台以上即「情节严重」；尚不构成犯罪的，公安没收违法所得、拘留 5 日以下并可罚 5 万到 50 万元，情节较重拘留 5 到 15 日并可罚 10 万到 100 万元，受过治安处罚 5 年内、受过刑事处罚终身不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位；官方案例：李某买网络摄像头 IP 用软件控制 105 台摄像头窥探隐私，判 3 年缓 5 年罚 2 万元；吴某等把木马植入手机主板控制 330 余万部手机回传验证码，判 2 年到 4 年 6 个月（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院（2011）. 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第一条）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGG/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；全国人大常委会（2025）. 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十九条；终身禁业条款 2016 年文本为第六十三条第二款，修正后法律责任章条号有调整，本次未逐条核实）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；最高人民检察院（2022）. 山东滨州开发区：办理一起非法控制计算机信息系统案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202205/t20220518_557113.shtml；最高人民检察院（2021）. 充分发挥检察职能 推进网络空间治理典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202101/t20210125_507452.shtml
- 备注：用公司服务器挖矿没有找到最高检、最高法公布的案例，条目按「未经授权控制他人系统」的法条写；「终身不得从事关键岗位」是网络安全法的附带后果，对技术人比罚款重。

9. 不卖翻墙工具、VPN 账号，不替人搭这类节点

- 成本：0 元
- 说人话：自己建或者用国家公用信道以外的国际信道，公安可以责令停止联网、警告，并罚 1.5 万元以下、没收违法所得；靠这个做生意的，办案机关可以按非法经营罪办，情节严重判 5 年以下并罚违法所得的 1 到 5 倍，特别严重 5 年以上。这条讲的是卖和搭节点，个人自己用的处罚以警告加罚款为上限。各地处理差异大，官网上没找到公布的判例。
- 收益：直接进行国际联网必须使用国家公用电信网提供的国际出入口信道，任何单位和个人不得自行建立或使用其他信道，违反的由公安责令停止联网、警告、可并处 1.5 万元以下罚款、没收违法所得；以此经营，办案机关可按非法经营罪处理，情节严重判 5 年以下并处或单处违法所得 1 到 5 倍罚金，特别严重 5 年以上（全国）
- 证据等级：B
- 来源：国务院（1997）. 计算机信息网络国际联网管理暂行规定（第六、十四条）. https://nyncw.cq.gov.cn/wsdw/zz/zfbh/wlyxxaq/202406/t20240619_13306645.html（重庆市农业农村委员会转载）；全国人大（2020）. 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百二十五条第四项）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>
- 备注：本节写作时未在最高法、最高检官网找到公布的翻墙类判例，各地处理差异大，故定 B 级；条目只讲「卖和搭」，个人使用的处罚以暂行规定第十四条的警告和罚款为上限。

10. 签了竞业协议，离职后公司不按月给补偿就书面催告，满 3 个月没给可以解除；没接触过商业秘密的岗位可请求确认条款不生效

- 成本：0 元；离职时留好协议原件和公司未付款的证据
- 说人话：这条是保护自己的。竞业限制最长 2 年，公司必须按月给补偿；没约定数额的按你离职前 12 个月平均工资的 30% 算，且不低于当地最低工资。公司自己的原因 3 个月没给，可以请求解除。2025 年起，岗位上没接触过商业秘密的可以请求确认条款不生效——有家医药公司告首席技术官索赔 710 万元违约金，法院认定竞业范围只能限于他实际知道的秘密，全部驳回。
- 收益：竞业限制只能约束高管、高级技术人员和其他负有保密义务的人，期限最长 2 年，公司必须在期限内按月给经济补偿；没约定补偿数额的按离职前 12 个月平均工资的 30% 且不低于当地最低工资；公司自身原因 3 个月未付，劳动者可请求解除；公司主动解除要额外付 3 个月补偿；2025 年起劳动者未知悉、接触商业秘密的可请求确认条款不生效，范围超出所知悉秘密的部分无效；官方案例：某医药公司起诉首席技术官郑某索赔违约金 710 万元，法院认定其新东家产品与原公司不具替代性、竞业范围应限于实际知悉的秘密，全部驳回（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2012）. 劳动合同法（2012 年修正，第二十三、二十四条）. <https://yjglj.fushun.gov.cn/008/20260622/d846d3c2-df3d-4c4c-af16-898ede43e1ee.html>（抚顺市应急管理局转载）；最高人民法院（2020）. 关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）（第三十六至四十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/282121.html>；最高人民法院（2025）. 关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）（法释〔2025〕12 号，第十三至十五条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html>；最高人民法院（2025）. 劳动争议典型案例（案例四）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472681.html>
- 备注：这是保护自己的条目。反过来，协议有效且公司按月付了钱，去竞品就要按约定付违约金，付完还可能被要求继续履行；在职期间的竞业约定不以支付补偿为前提。

11. 上班时间、用公司资源写的代码归公司，自己的开源项目用自己的时间和设备做，不混公司代码

- 成本：0 元；入职时看清劳动合同里的知识产权条款

- 说人话：软件被法律明确列在「著作权归单位」那一档：主要用了公司的设备、内网或业务数据又由公司担责，或者合同这么约定，代码著作权就是公司的，你只保留署名权；用公司资源做出的发明，专利也归公司。「下班写的」如果用了公司电脑或公司业务数据，一样算主要利用了单位的物质技术条件。
- 收益：为完成单位工作任务创作的作品是职务作品，一般情形著作权归作者、单位有权在业务范围内优先使用且 2 年内作者不得许可第三人以相同方式使用，但主要利用单位物质技术条件创作并由单位承担责任的工程设计、软件等作品，或合同约定归单位的，作者只保留署名权；执行本单位任务或主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造是职务发明，专利申请权和专利权归单位（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2020）. 著作权法（2020 年修正，第十八条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全国人大常委会（2020）. 专利法（2020 年修正，第六条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308800.html
- 备注：软件明确列在「著作权归单位」的那一款里，程序员几乎没有第一款的空间；「下班写的」如果用了公司电脑、内网或公司业务数据，同样可能被认定为主要利用单位物质技术条件。想把自己项目做干净，就用自己的机器、不碰公司仓库、不和公司业务重叠。

12. 用 GPL 等开源代码做产品，按许可证要求开源或换许可证，不当「没人管」

- 成本：0 元；引入依赖时看一眼许可证，GPL 系与闭源商用冲突就换
- 说人话：侵犯著作权按权利人的实际损失或你的违法所得赔，算不清就参照许可费，故意且情节严重的能判到 1 到 5 倍。有个案子里被告招了原告的前员工开发网关软件，代码实质相似，被告抗辩说原告的软件本来基于 GPLv2、本就该开源，最高法认定这是两个独立问题，照样判停止侵害、赔 50 万元。
- 收益：侵犯著作权按权利人实际损失或侵权人违法所得赔，难以计算的参照许可使用费，故意侵权情节严重可判 1 到 5 倍赔偿，损害公共利益的还可没收违法所得并处罚款；官方案例：（2021）最高法知民终 51 号，被告招聘原告前员工开发的网关软件与原告软件实质相似，被告以原告软件基于 GPLv2、本就该开源为由抗辩，最高法认定「开发者自身是否违反 GPLv2 协议和是否享有软件著作权是两个独立问题」，判停止侵害、赔偿 50 万元（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会（2020）. 著作权法（2020 年修正，第五十三、五十四条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；最高人民法院知识产权法庭（2022）. 涉「开源软件」著作权侵权案（（2021）最高法知民终 51 号）. <https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3042.html>
- 备注：这个案子说明「对方用了 GPL 代码」不是你抄它的挡箭牌；反过来，GPL 作者起诉不开源的商用方在国内已有生效判决，本节未在最高法官网找到原文故不引。等级 B 是因为许可证义务本身靠合同和著作权法一般条款，没有专门法条。

13. 做 App 只收业务必需的个人信，14 岁以下要监护人同意，隐私政策写清楚

- 成本：0 元；上线前把权限列表和隐私政策对一遍，能不要的权限不要
- 说人话：只收业务真正必需的信息，不满 14 岁的要拿到监护人同意。违规先责令改正、警告、没收违法所得，App 可能被责令暂停或终止服务，拒不改正罚 100 万元以下，直接负责的人罚 1 万到 10 万元；情节严重的罚 5000 万元以下或上一年营业额的 5%，责任人罚 10 万到 100 万元。实务里「直接责任人员」常常落到写代码和做产品的人头上。
- 收益：处理个人信息应当有明确合理目的、与目的直接相关、取对个人权益影响最小的方式，处理需取得个人同意或符合法定情形，不满 14 周岁的须取得父母或监护人同意；违反的由监管部门责令改正、警告、没收违法所得，对违法的 App 责令暂停或终止服务，拒不改正的罚 100 万元以下，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚 1 万到 10 万元；情节严重的罚 5000 万元以下或上一年度营业额 5% 以下，责任人员罚 10 万到 100 万元并可被禁止一定期限内担任相关企业董事、监事、高管；出售或提供个人信息构成犯罪的见第 4 条（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会（2021）. 个人信息保护法（第六、十三、三十一、六十六条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html
- 备注：「直接责任人员」在实务里常落到写代码和做产品的人头上；工信部定期通报下架违规 App，本节未核实具体通报文号故不引。

14. 网站、App 上线前先做 ICP 备案，按等级保护要求留 6 个月以上日志

- 成本：备案免费，走云厂商流程约几周；等保测评按级别收费，小站一般不需要测评
- 说人话：备案不要钱，走云厂商流程大概几周；境内服务器不备案，域名根本解析不了。不备案的先责令改正，拒不改正就责令关站；主页不标备案号罚 5000 元到 5 万元；备案成非经营性却实际收费的按未经许可经营办，没收违法所得并罚 10 万到 100 万元。日志要留满 6 个月，不留的责令改正、警告，拒不改正或造成后果罚 1 万到 10 万元。
- 收益：经营性互联网信息服务实行许可、非经营性实行备案，未取得许可或未备案不得从事；未备案的由电信管理机构责令改正，拒不改正的责令关闭网站，未经许可经营的没收违法所得并罚违法所得 3 到 5 倍或 10 万到 100 万元；网站主页不标备案号罚 5000 元到 5 万元；网络运营者须按等级保护制度制定安全管理制度、防范攻击、留存网络日志不少于 6 个月、对数据分类备份加密，不履行责令改正、警告，拒不改正或造成后果的罚 1 万到 10 万元、主管人员罚 5000 元到 5 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院（2011）. 互联网信息服务管理办法（2011 年修订，第四、十九、二十二条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm；全国人大常委会（2025）. 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十三、六十一条；2016 年文本为第二十一、五十九条）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm
- 备注：境内服务器不备案域名根本解析不了，真正踩坑的是「备案成个人非经营性、实际在收费」和「换了域名或主体没变更备案」。日志留 6 个月既是义务也是自保，出事时能证明不是你干的。

15. 对公众提供生成式 AI 服务前先按规定做安全评估和算法备案，生成内容加标识

- 成本：0 元；走网信部门流程，个人小工具不对公众开放则不触发
- 说人话：面向公众提供有舆论属性或社会动员能力的生成式 AI 服务，上线前要按国家规定做安全评估、办算法备案，改了或停了还要办变更、注销，生成的图片视频要加标识。自己用、不对公众开放的小工具不触发这一套。这个办法本身没设罚则，违反了按网络安全法、数据安全法、个人信息保护法处理。

- 收益：提供具有舆论属性或社会动员能力的生成式人工智能服务，应当按国家规定开展安全评估，并按算法推荐管理规定履行算法备案和变更、注销手续；提供者应当对图片、视频等生成内容进行标识；办法自 2023 年 8 月 15 日起施行（全国）
- 证据等级：B
- 来源：国家互联网信息办公室等七部门(2023). 生成式人工智能服务管理暂行办法（第十二、十七条）.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm
- 备注：办法对违反的处罚引用网络安全法、数据安全法、个人信息保护法处理，没有单独罚则，故定 B 级；用 AI 生成内容侵犯他人著作权、肖像的民事案例本节未在最高法官网核实原文，不引。

12. 创业与做生意：别把家底赔进去

12. 创业与做生意：别把家底赔进去

本节口径是金钱与法律责任：开一家店、办一家公司，哪一步会让你的个人财产、家庭财产和配偶财产跟着担责，法律怎么规定、能不能提前隔开，不换算成寿命。排序按「最容易把家底赔进去、最省事就能避免」从高到低，签字类的放最前，需要做事的方法条目靠后，经验条目标 C 级。

1. 只拿亏得起的钱创业，不动家底、不借钱开张

- 成本：0 元；动手前给自己定一个数，全亏掉也不影响还房贷、养孩子、看病，超过这个数就不投；家里人的钱和借来的钱不算在这个数里
- 说人话：个体户欠的钱要拿个人财产还，分不清是家庭经营的就拿全家财产还；夫妻一起签字、或者借来的钱用于两人共同经营的，两个人的家产一起还。公司还不上到期债务时，认缴了还没到期的出资也会被要求提前拿出来。所以投进去的额度按「全亏光也照样还房贷、看病」来定。
- 收益：亏了不只是钱没了：个体工商户的债务，个人经营的以个人财产承担，家庭经营或分不清的以家庭财产承担；夫妻共同签字或事后追认的债务是共同债务，一方以个人名义借的钱只要债权人能证明用于夫妻共同生产经营，也按共同债务算；公司还不上到期债务时，认缴了还没到期的出资债权人可以要求提前缴（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第五十六、一千零六十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会（2023）. 公司法（2023 年修订，第四十七、五十四条）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：企业存活率、平均寿命一类的官方统计本次未能在国家统计局、市场监管总局官网找到可核实的原文，故不写数字，只写法律后果，定 B 级。「亏得起」的意思是全亏掉也不用卖房、不用找亲戚借钱补窟窿。

2. 不给公司贷款签个人担保，配偶更不要跟着签

- 成本：0 元；银行、供应商、房东要求「股东个人连带担保」「配偶签字」时，把那一页当作放弃有限责任来看，能不签就不签，要签也只签一般保证并写明担保金额上限
- 说人话：签了「连带责任保证」，公司还不上钱，债权人可以跳过公司直接找你要；写「一般保证」才是先告公司、执行完公司财产还差才轮到。配偶跟着签字，就变成两个人的家产一起还——这一页签下去，有限公司的「有限」对你个人就不作数了。
- 收益：保证合同就是约定债务人不还时由你来还；写「连带责任保证」的，债权人可以不找公司直接找你；写「一般保证」的，要先起诉或仲裁并强制执行公司财产还不上，才轮到你。夫妻共同签字或事后追认的债务是夫妻共同债务，配偶签了字就是两个人的家产一起还（全国，2021 年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第六百八十一、六百八十七、六百八十八、一千零六十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：小微企业贷款实务中银行几乎都要股东个人连带担保，这条的意思不是「别贷款」，而是签之前知道签掉的是什么，把担保额限定在第 1 条那个「亏得起」的数以内。借条和担保书的一般规则见第 8 节第 16 条。

3. 开张前选对主体：个体户和合伙人赔到底，有限公司才「有限」

- 成本：登记在当地政务服务网办，主要成本是有限公司之后每月记账报税的时间或代理记账费（各地不同）；一次性数小时
- 说人话：个体户和普通合伙人赔到底，有限公司股东只赔认缴的那个数。但认缴多少 5 年内就要真掏出来，注册资本填 100 万就是 100 万的潜在债务；抽走的出资要还回来，公司账和自家账混着用、一人公司说不清两笔钱是分开的，「有限」照样失效。
- 收益：个体工商户债务以个人或家庭财产承担；普通合伙企业的合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙里只有有限合伙人以认缴出资为限；有限责任公司股东以认缴出资额为限对公司承担责任。但「有限」会在三种情况下失效：认缴出资要在公司成立起 5 年内缴足，公司还不上到期债务时债权人可要求提前缴；抽逃出资要返还；滥用公司独立地位逃债的、一人公司股东证明不了公司财产和自己财产分开的，对公司债务承担连带责任（全国，2024 年 7 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第五十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会（2006）. 合伙企业法（2006 年修订，第二条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413955.htm；全国人大常委会（2023）. 公司法（2023 年修订，第四、二十三、四十七、五十三、五十四条）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：「有限」的前提是公私分明：公司账户和个人账户不混用、不用公司的钱付家用、账目留全。注册资本别为了好看填大数，认缴多少 5 年内就要真拿出多少，填 100 万就是 100 万的潜在债务。

4. 不当挂名股东，不替人代持股权

- 成本：0 元；拒绝「借你身份证挂个股东」「股份先放你名下」的请求
- 说人话：名字登记在册就是法律上的股东：认缴的出资要按期缴足，缴不上除了补缴还要赔公司损失；公司设立时别的股东没实缴的，你在缺口范围内跟着担责。生意是别人做的，债记在你名下。
- 收益：登记在册的股东就是法律上的股东：要按章程按期足额缴纳认缴出资，没按期缴的除了补缴还要赔公司损失；公司设立时有股东没实缴的，设立时的其他股东在出资不足范围内连带；公司还不上到期债务时，债权人可以要求没到期的认缴出资提前缴。实际经营的人不在登记上，债却记在你名下（全国，2024 年 7 月起）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会（2023）. 公司法（2023 年修订，第四十七、四十九、五十、五十四条）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：名义股东与实际出资人之间代持协议的效力和责任分配规定在最高法院关于适用公司法若干问题的规定（三）里，TODO（待核实：法释文号及第二十四、二十五条原文，本次未能打开最高法院网原文页），故定 B 级。挂名法定代表人的风险见第 8 节第 26 条。

5. 加盟前先查商务部备案，拿到书面披露，把「冷静期」写进合同

- 成本：0 元；到商务部商业特许经营信息管理系统查品牌方备案，要求对方在签约前给书面信息披露和合同文本，几小时能做完
- 说人话：按规定品牌方得有 2 个直营店、开满 1 年，签约后 15 日内到商务部备案，不备案罚 1 万到 5 万、逾期不备案 5 万到 10 万还要公告。签约前它必须书面给你加盟费和保证金退还条件、现有门店经营状况、近两年审计报告、近五年诉讼等 12 项。查不到备案、不肯给披露文件、要先交钱才让看合同的，直接走。
- 收益：法规要求特许人至少有 2 个直营店且经营超过 1 年，首次签加盟合同起 15 日内向商务主管部门备案，不备案罚 1 万到 5 万元、逾期不备案罚 5 万到 10 万元并公告；签约前须书面披露加盟费种类和金额、保证金退还条件、现有加盟店数量和经营状况、近 2 年审计报告摘要、近 5 年诉讼仲裁情况等 12 项；合同必须约定加盟商在签约后一定期限内可以单方解除；隐瞒有关信息或提供虚假信息的，加盟商可以解除合同（全国，2007 年 5 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2007). 商业特许经营管理条例（国务院令第 485 号，第七、八、十二、二十二、二十三、二十五条）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_4179.htm；商务部 (2012). 商业特许经营信息披露管理办法（商务部令 2012 年第 2 号，第五、九条）。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2177025.htm；商务部. 商业特许经营信息管理系统. <https://txjy.syggs.mofcom.gov.cn/>
- 备注：查不到备案、不肯给披露文件、要先交钱再看合同的，直接走。「冷静期」具体多少天由合同约定，条例只说「一定期限」，签约时要求写明天数。披露里的「现有加盟店平均销售量、毛利、纯利」要追问数据来源，办法要求特许人说明来源。

6. 注册前把名称、经营场所、经营范围和注册资本定下来，材料齐了当场就能领执照

- 成本：企业注册登记费和个体工商户注册登记费自 2015 年 1 月 1 日起停征，登记本身不花钱；自己在当地政务服务网或大厅办，一次性数小时。刻章、代理记账、地址托管是市场化支出，不是行政收费
- 说人话：登记本身不花钱，注册费 2015 年起就停征了；要交的材料就法定那五项，齐了当场发照，当场发不了的 3 个工作日内办完。名称自己申报，注册资本自己认缴，被收的那笔多半是代办跑腿费；也不必接受「必须到指定地方刻章」的说法。
- 收益：条例把要交的材料写死为五项：「（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人身份证明；（三）住所或者主要经营场所相关文件；（四）公司、非公司企业法人、农民专业合作社（联合社）章程或者合伙企业合伙协议；（五）法律、行政法规和国务院市场监督管理部门规定提交的其他材料」，公司还要交法定代表人、董事、监事和高级管理人员的任职文件和身份证明，个体户不用章程；名称「由申请人依法自主申报」，注册资本「实行认缴登记制」，经营范围按登记机关公布的分类标准选；材料齐全、符合法定形式的「予以确认并当场登记」，不能当场的「3 个工作日内」办完，情形复杂的再延 3 个工作日；「营业执照签发日期为市场主体的成立日期」（全国，2022 年 3 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2021). 市场主体登记管理条例（国务院令第 746 号，第十、十三、十四、十六、十九、二十一条）。
https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5636139.htm；市场监管总局 (2022). 市场主体登记管理条例实施细则（市场监管总局令第 52 号，第十二、二十五、二十六条）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/02/content_5676403.htm；财政部、国家发展改革委 (2014). 关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知（财税〔2014〕101 号，附件 1）。
https://www.gov.cn/zhengce/2014-12/23/content_5023513.htm
- 备注：登记不收费，被收的那笔多半是代办费。刻章价格由市场形成，国务院办公厅明令「严禁指定公章制作单位制作公章」，不必接受「必须在指定地方刻章」的说法。注册资本填多少不影响门面，只决定你的责任上限，5 年内要缴足，见本节第 3 条；经营范围里带许可项目的，证没下来不能开张，见本节第 7 条

7. 要许可证的行当，证没下来不开张

- 成本：0 元；开张前查清自己的经营项目要不要许可（餐饮和食品销售要食品经营许可，只卖预包装食品改为备案），证下来再营业
- 说人话：没证就开张，轻的是责令停业、没收违法所得、罚 1 万以下；碰上专营专卖物品，或者证券、期货、保险、资金支付结算这几类，情节严重就是非法经营罪，5 年以下起步、罚金是违法所得的 1 到 5 倍。先装修后办证、证下来前先试营业，是最常摔的那一脚。
- 收益：未取得许可从事经营活动的，由法律法规规定的部门查处；无照经营法律没有明确罚则的，责令停止、没收违法所得、并处 1 万元以下罚款。未经许可经营法律法规规定的专营、专卖或限制买卖的物品，未经批准经营证券、期货、保险或资金支付结算业务，情节严重构成非法经营罪，处 5 年以下有期徒刑或拘役并处违法所得 1 到 5 倍罚金，情节特别严重 5 年以上（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2017). 无证无照经营查处办法（国务院令第 684 号，第五、六、十三条）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-08/23/content_5219861.htm；市场监管总局 (2023). 食品经营许可和备案管理办法（市场监管总局令第 78 号，第四条）。
https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10606/202307/content_6894763.html；全国人大 (1997). 刑法（第二百二十五条）。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：金融、医疗、教培类的许可条件各有专门法律，本条只核对了通用查处规则和刑法条款。奶茶店、小吃店属于餐饮服务，要食品经营许可；先装修后办证、证下来前先试营业是常见踩坑点。

8. 领了执照就开始有申报义务，没有收入也要按期零申报

- 成本：0 元；自己在电子税务局按月或按季申报，几分钟一次；请人代记账是另一笔市场化开支。用人的还要自成立之日起 30 日内办社保登记
- 说人话：领了执照就开始有申报义务，一分钱没赚也要按期做零申报。不报先罚 2000 元以下，情节严重罚 2000 到 1 万；因为不报少缴了税，补税加每天万分之五的滞纳金，还要罚少缴税款的 0.5 到 5 倍。连着三个月所有税种都不报，系统自动认定非正常户，发票停用，想注销也走不了简易程序。用了人还要在成立后 30 天内办社保登记。
- 收益：「纳税人在纳税期内没有应纳税款的，也应当按照规定办理纳税申报」；不按期申报的「由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款」；不申报又少缴税款的，追缴税款和滞纳金并处少缴税款「百分之五十以上五倍以下的罚款」，滞纳金按日加收万分之五；「连续三个月所有税种均未进行纳税申报的，税收征管系统自动将其认定为非正常户，并停止其发票领用簿和发票的使用」，补申报并接受处罚后自动解除；用人单位「应当自成立之日起三十日内……向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记」（全国）
- 证据等级：A

- 来源：国务院 (2002). 税收征收管理法实施细则（国务院令 第 362 号，第三十二、七十五条）。
<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100010/c5195082/content.html>；全国人大常委会 (2015). 税收征收管理法（2015 年修正，第二十五、三十二、六十二、六十四条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5195081/content.html>；国家税务总局 (2019). 关于税收征管若干事项的公告（国家税务总局公告 2019 年第 48 号，第三条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5195194/content.html>；全国人大常委会 (2018). 个人所得税法（2018 年修正，第十二条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193028/content.html>；全国人大常委会 (2018). 社会保险法（2018 年修正，第五十七条）。
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070267.htm
- 备注：「多证合一」之后不再单独办税务登记，拿营业执照上的统一社会信用代码登录电子税务局做登记信息确认和税费种认定即可。个体工商户和个人独资企业交的是经营所得个税，「在月度或者季度终了后十五日内」预缴，「在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴」。没开张也要报，零申报同样是申报；放着不管三个月就成非正常户，发票停用，注销也走不了简易程序，见本节第 19 条

9. 发票只按真实交易开，小规模纳税人用足免税额

- 成本：0 元；不买发票、不卖发票、不替别人「走账开票」，按真实业务开票报税
- 说人话：小规模纳税人月销售额 10 万、季度 30 万以内免增值税，同期 3% 征收率的减按 1% 收，这是白给的额度。反过来「找人开票抵成本」就是虚开：为别人开、让别人给自己开、介绍别人开都算，起步判 3 年以下并罚 2 万到 20 万，数额巨大能到 10 年以上或者无期。
- 收益：小规模纳税人「销售额未达到起征点的，免征增值税」，起征点自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日为月销售额 10 万元、季度销售额 30 万元、按次（日）销售额 1000 元；同期除销售或出租不动产、转让土地使用权外，适用 3% 征收率的减按 1% 征收；反过来，虚开增值税专用发票或其他可抵扣发票（为他人开、为自己开、让他人开、介绍他人开都算）处 3 年以下有期徒刑或拘役并处 2 万到 20 万元罚金，税额较大处 3 到 10 年，数额巨大处 10 年以上或无期（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2024). 增值税法（2026 年 1 月 1 日施行，第二十三条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5237365/content.html>；财政部、税务总局 (2026). 关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告（财政部 税务总局公告 2026 年第 10 号，第一、二、六条）。
<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247434/content.html>；全国人大 (1997). 刑法（第二百零五条）。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：2026 年 1 月 1 日增值税法施行，原来的小规模纳税人减免公告（2023 年第 19 号、2023 年第 1 号）随之停止执行或废止，金额门槛没变但依据换了，本条已按新文件更新。刑法原文页为 1997 年版，第二百零五条后经修正案调整过刑档，本条只写核实到且未变动的刑档。免的是增值税，所得税另算；「找人开票抵成本」就是虚开，不是节税。

10. 自称税务局催你交钱报税的都是骗子，办税只走电子税务局和 12366

- 成本：0 元；接到「税务抽查」「账户异常」「不报税就罚款」的电话、短信或加好友，先挂断，再用 12366 或主管税务机关的固定电话回拨核实
- 说人话：税务部门不会打电话要你的银行卡密码、支付密码或短信验证码，也不会给你一个指定账号让你把税打过去；真查账上门要出示检查通知书和检查证。接到「不报税就罚款」的电话先挂断，用 12366 或税务局固定电话回拨。冒充国家机关工作人员的，拘留 10 到 15 天起步。已经转了钱立刻打 110 或 96110 止付。
- 收益：总局的提示原文：「税务部门不会通过微信小程序、电话、短信等方式索要银行卡密码、支付密码、账户余额及与银行卡收付款项相关的短信验证码」，「一些不法分子冒充税务干部以提供『帮办纳税申报』『税收优惠代办』『政策辅导』等为名接触纳税人」，核实渠道是「12366 纳税缴费服务热线或主管税务机关固定电话」；真稽查「必须出示检查通知书和检查证」，「税款只能通过电子税务局或者在办税大厅缴纳，税务部门不会提供指定账号」；涉税专业服务机构「以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、扣缴义务人的」，按情节罚款；冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处 10 日以上 15 日以下拘留可并处 1000 元以下罚款，构成犯罪的同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的「依照处罚较重的规定定罪处罚」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家税务总局 (2025). 税务部门提醒广大纳税人——增强防范意识 警惕互联网涉税诈骗。
<https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810724/c5243181/content.html>；国家税务总局扬州市税务局 (2023). 扬州防范涉税诈骗宣传篇。
https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2023/8/28/art_23038_432322.html；国家税务总局 (2025). 涉税专业服务机构管理办法（试行）（国家税务总局令第 58 号，第三十二条第七项、第三十三条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100011/c5239044/content.html>；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，2026 年 1 月 1 日施行，第六十二条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2016). 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发〔2016〕32 号）。
https://www.spp.gov.cn/zdgz/201612/t20161221_176278.shtml
- 备注：这类骗局专挑刚注册的个体户和小公司，话术是「系统显示你没报税，今天不处理就罚款」，然后把你导到他们自己的公众号或小程序，一次收几百元代办本来免费、自己几分钟就能做完的申报。找市场化机构代记账不违法，但它不是政府部门，也不会用税务局的名义催你。已经付钱或转账的，按第 8 节第 2 条立刻打 110 或 96110 要求止付

11. 收钱写「定金」不写「订金」，违约金写明数，账期当放贷来审

- 成本：0 元；合同里用「定金」二字，金额不超过合同标的额 20%，先收款再发货，给账期前先查对方
- 说人话：写「定金」两个字才有双倍规则：你违约定金要不回来，对方违约要双倍退你，超过合同金额 20% 的部分不算数。「订金」通常只当预付款处理，什么都保不住。违约金写明数额，高得离谱或者低得离谱法院都能调；给账期等于把自己的钱无息借给对方，对方倒了就是坏账。
- 收益：定金合同自实际交付时成立；付定金一方违约无权要回，收定金一方违约要双倍返还；超过主合同标的额 20% 的部分没有定金效力；约定的违约金过分高于或低于损失，法院可以按当事人请求调整；既约定违约金又约定定金的，违约时只能二选一（全国，2021 年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八条）。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml

- 备注：「订金」在民法典里没有定金规则，通常只当预付款处理，这一点是实务通说，本节未核实判例。账期是把自己的钱无息借给对方，对方倒了就是坏账，给账期前看对方在国家企业信用信息公示系统的记录和涉诉情况。

12. 用人第一个月内签书面合同，30 日内办社保登记

- 成本：社保单位缴费部分是长期支出（各地费率不同）；签合同本身 0 元，用当地人社部门的合同范本
- 说人话：用工满一个月还没签书面合同，从第二个月起每月要付双倍工资，一直算到满一年。社保要在用工 30 天内登记，不办罚应缴社保费的 1 到 3 倍、经手人罚 500 到 3000 元；欠缴的按日加收万分之五滞纳金。法律上没有「员工自愿放弃社保」这一项。
- 收益：用工满一个月不满一年没签书面合同的，要每月付双倍工资；应自用工之日起 30 日内为职工办社保登记，不办的责令改正，逾期处应缴社保费 1 到 3 倍罚款，直接责任人罚 500 到 3000 元；未按时足额缴社保的，从欠缴之日起按日加收万分之五滞纳金，逾期不缴再罚欠缴额 1 到 3 倍；单位应自行申报、按时足额缴纳，只有不可抗力等法定事由才能缓缴减免，没有「员工自愿放弃」这一项（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2007）. 劳动合同法（第十、八十二条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全国人大常委会（2010）. 社会保险法（2018 年修正，第五十八、六十、八十四、八十六条）. https://www.mohrss.gov.cn/xgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394629.html
- 备注：双倍工资从第二个月算到满一年，越拖越贵。没签合同、没缴社保的员工一旦工伤或离职仲裁，补缴加罚款加赔偿往往比省下那点钱多得多。

13. 工资按合同和法律给，加薪、借款、奖金都走书面

- 成本：0 元；合同里把劳动报酬写清，加薪、奖金、垫付、借款一律签字留纸，不口头承诺，不从自己口袋掏钱替公司发工资
- 说人话：工资按合同和法律按时足额发，欠了员工可以直接找法院开支付令。加薪、奖金、垫付口头说说没凭据，真吵起来拿不出证据的一方吃亏。私人借钱给员工要写书面借条，写清数额、利息、期限和还法；私人的钱和公司账混着走，公司亏了坏账落在你自己头上。
- 收益：劳动合同必备条款包括劳动报酬和社会保险；单位要按合同约定和国家规定及时足额付工资，拖欠的员工可以直接向法院申请支付令。老板私人借钱给员工是借款合同，除自然人之间另有约定外应当采用书面形式，写明数额、利率、期限、还款方式；口头许的奖金没有书面凭据，争议时拿不出证据的一方吃亏（全国）
- 证据等级：C
- 来源：全国人大常委会（2007）. 劳动合同法（第十七、三十条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全国人大（2020）. 民法典（第四百六十九、六百六十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：这是读者说的「管理公司不要过度同情」的中性版本：不是不帮人，而是帮人走制度。制度之外的恩惠一旦成了惯例，停掉就是纠纷；私人借款和公司账混在一起，公司亏了就是你自己的坏账。法条部分已核实，建议本身是经验，故 C 级。

14. 先卖再造：用预售和小订单验证有人买，再投钱生产

- 成本：几十到几百元做样品或页面，找几十个真实客户预付或下小单；比直接开工慢几周
- 说人话：跟踪 116 家意大利初创企业约一年发现：受训按「先提假设、再拿市场反馈严格检验」做决定的创业者业绩更好，也更愿意及时换方向，而且并没有更早放弃。落到操作上就一句：没人肯预付、没人肯下小单，就别信「做出来自然有人买」。
- 收益：一项对 116 家意大利初创企业跟踪约一年的随机对照试验：受训按「先提假设、再用市场反馈严格检验」做决策的创业者，业绩更好、更可能及时转向别的方案，早期放弃率并不更高；作者的解释是这种做法减少了在假阳性项目上继续砸钱的概率（意大利，2020 年发表）
- 证据等级：B
- 来源：Camuffo A, Cordova A, Gambardella A, Spina C (2020). A Scientific Approach to Entrepreneurial Decision Making: Evidence from a Randomized Control Trial. Management Science 66(2):564-586. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3249>
- 备注：单一研究、样本小、发生在意大利，故 B 级；题录和摘要经 Crossref 与 Semantic Scholar 核对，全文效应量本节未核实。落到操作上：没人肯预付、没人肯下小单，就别相信「做出来就有人买」。

15. 样品做出来先过一遍量产清单，再谈开工

- 成本：几百元做小批量试产，几个小时把下面几项算清：良率（100 件里能卖几件）、供应商起订量和账期、库存占多少钱、包装和物流、认证和许可、商标
- 说人话：一件样品和一千件的差别是钱压在哪：良率决定真实成本，起订量和账期决定要先垫多少，库存决定钱什么时候回来。另外产品在强制性认证目录里的，没认证、没标注认证标志就不能出厂和销售，卖了要按规定处罚。
- 收益：一件样品和一千件的差别是钱压在哪：良率决定真实成本，起订量和账期决定要先垫多少钱，库存决定钱什么时候回来；列入强制性产品认证目录的产品必须经认证并标注认证标志后才能出厂、销售，未经认证擅自出厂销售的按认证认可条例处罚；餐饮和食品销售要食品经营许可证（全国）
- 证据等级：C
- 来源：质检总局（2009）. 强制性产品认证管理规定（质检总局令第 117 号，第二、四十九条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1533513.htm；市场监管总局（2023）. 食品经营许可证和备案管理办法（市场监管总局令第 78 号，第四条）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10606/202307/content_6894763.html
- 备注：清单本身是经验方法，法条部分已核实原文。商标在投产前先到国家知识产权局商标查询系统查有没有近似注册再申请；用别人的商标和图案的红线见第 16、17 条。强制认证目录以市场监管总局最新公布为准。

16. 进货一批留一批票据和上家信息，进货价明显低于市场价的不进：员工进的假货，老板是被判的那个

- 成本：0 元；每批货留采购合同、发票、付款记录、上家营业执照和授权文件；定一条内部规矩，谁进的货谁签字，价格明显低于市场价的一律不进
- 说人话：卖假货，违法所得 3 万或者销售金额 5 万就到刑事门槛，判 3 年以下并处罚金，达到十倍标准的判 3 到 10 年，货压在仓库没卖出去也算。「我不知道是假的」不由你说了算：进货价明显低于市场价又说不出正当理由、授权文件是伪造涂改的、被查后转移销毁货和账本，都直接认定为知情。留住采购合同、发票、付款记录和上家信息，才有「合法取得、能说出上家」这条免赔的路。

- 收益：销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得 3 万元以上，或者销售金额 5 万元以上，就到刑事门槛，判 3 年以下并罚或者单处罚金；达到该标准十倍的判 3 到 10 年并处罚金；货还没卖出去也算，货值达到销售金额标准三倍以上同样入罪。「明知」不用你承认：两高 2025 年司法解释列了五种可以直接认定为明知的情形（有证据证明确实不知道的除外）——知道商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖；伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改；因销售假冒商品受过刑事或行政处罚又销售同一种的；无正当理由以明显低于市场价格进货或者销售的；被行政执法机关、司法机关发现后转移、销毁侵权商品、会计凭证等证据或者提供虚假证明的。公司犯这一条的，「对单位判处刑罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员」按同一条处罚，所以货是员工进的，挨罚挨判的是拍板的人。反过来商标法留了一条出路：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，「能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任」——这条抗辩的全部内容就是票据和上家信息，没留就用不上（全国，司法解释 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第十七、二十四项，即刑法第二百一十四、二百二十条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2025〕5 号，2025 年 4 月 26 日起施行）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全国人大常委会 (2019). 商标法（2019 年修正，第五十七、六十四条；2026 年 6 月 26 日修订后为第七十二、七十八条，自 2027 年 1 月 1 日起施行）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html、https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html
- 备注：化妆品、酒水、母婴、数码、服装是这类案子的高发品类，共同点是同款货有巨大的价差空间，「渠道货」「尾单」「海外免税」这些说法都不能替代票据。行政层面另有一道：认定侵权成立的没收侵权商品和工具，违法经营额 5 万元以上可以并处 5 倍以下罚款。已经进了发现不对，立刻停售封存、联系品牌方或市场监管部门，别继续卖，更别把货和账销毁——销毁证据恰好是推定明知第五种情形。用别人的图案见下一条。

17. 商品、包装、吊牌和宣传图上的图案要么自己做要么买授权，改个颜色、加个图标不算「改过了」

- 成本：正版图库授权从几十元一张起，找人原创设计几百到几千元；每张用在商品上的图留一份授权凭证和购买记录
- 说人话：在别人的图上改个颜色、换个底色、加个自己的图标，仍然是未经许可用别人的作品。为赚钱复制别人的美术作品，违法所得 3 万、非法经营额 5 万或者印够 500 张，就是侵犯著作权罪，判 3 年以下，十倍标准 3 到 10 年；只是卖别人印的侵权货，违法所得 5 万或销售额 10 万按销售侵权复制品罪判 5 年以下。商标那边「近似到容易混淆」本身就写在侵权情形里。
- 收益：著作权法把「未经著作权人许可，以改编、翻译、注释等方式使用作品」和直接复制并列为侵权行为，所以在原图上改颜色、换底色、加个自己的图标，仍然是未经许可使用别人的作品；刑事门槛在这里：以营利为目的，未经著作权人许可复制发行美术作品，违法所得 3 万元以上，或者非法经营数额 5 万元以上，或者复制件数量合计 500 份（张）以上，就构成侵犯著作权罪，判 3 年以下并罚或者单处罚金，达到十倍标准的判 3 到 10 年；只是卖别人印的侵权货，违法所得 5 万元以上或者销售金额 10 万元以上，按销售侵权复制品罪判 5 年以下。商标那一侧同理：在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用相同或者近似的商标，「容易导致混淆的」本身就在侵权范围内——「近似」就是法条明写的侵权情形，改一改改不出安全区（全国，司法解释 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 著作权法（2020 年修正，第五十二条第六项、第五十三条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全国人大常委会 (2020). 刑法修正案（十一）（第二十、二十一项，即刑法第二百一十七、二百一十八条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2025〕5 号）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全国人大常委会 (2019). 商标法（2019 年修正，第五十七条第二项；2026 年修订后为第七十二条第二项）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html
- 备注：常踩的三处：网上搜来的卡通形象和明星图印在衣服、杯子、手机壳上；字体——商用字体多数要单独授权，免费预览不等于免费商用；给客户做的设计稿里夹了没授权的素材，责任仍在卖货的人身上。要省事就用有商用授权的图库并保存授权页，或者让设计方在合同里写素材来源与授权范围、出事由其负责。刑事之外还有民事赔偿和行政罚款，损害公共利益的可以没收违法所得并按违法经营额 1 到 5 倍罚款。投产前查商标见第 15 条，自己的图被别人用同样按这套规则维权。

18. 在岗位上按规程办事，规程之外的好意先想清楚责任归谁

- 成本：0 元；职务行为按制度、按医嘱、按流程走，不在自己权限之外替人做决定；想帮忙先问一句「出了事谁负责」
- 说人话：岗位上的事按规程、按医嘱走，越出自己的权限替人做决定，出了事责任落在你身上。反过来法律也没让人见死不救：自愿实施紧急救助造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。
- 收益：以护士为例，法规写明的职务边界是：发现病情危急立即通知医师，紧急情况下为抢救垂危患者先行实施必要的紧急救护；发现医嘱违法违规或违反诊疗技术规范的要向医师提出、必要时向科室负责人报告。另一面也要写清：民法典规定因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任，法律保护的是善意救助，不是「帮人就要赔」（全国）
- 证据等级：B
- 来源：国务院 (2008). 护士条例（国务院令 517 号，第十七条）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6169.htm；全国人大 (2020). 民法典（第一百八十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：这是读者说的「不要多管闲事」的中性版本：岗位内按规程，紧急救人受法律保护，其余的事先分清是谁的权限和谁的责任，别用私人好意替代制度决定。护士条例引 2008 年原文，TODO（待核实：2020 年修订后第十七条是否改动）；医师法关于按诊疗规范执业的条款本次未能打开官方原文，未引用。

19. 亏了就按程序退场：能简易注销就注销，资不抵债走破产，别放着不管

- 成本：简易注销在国家企业信用信息公示系统公示 20 日，自己就能办；有债务的要先清算，破产要向法院申请，耗时数月
- 说人话：没债或者债已还清、不欠薪不欠税不欠社保、全体投资人书面承诺的，公示 20 天没人提异议就能简易注销，个体户不用公示、10 天无异议直接注销；资不抵债又还不上到期债务的，向法院申请破产。放着不管的代价：不报年报进经营异常名录，满 3 年进严重违法名单，法定代表人 3 年内不能再当别家企业的法定代表人，而且进了异常名录连简易注销都走不成。
- 收益：没有债权债务或已清偿完毕、没有欠薪欠社保欠税、全体投资人书面承诺的，公示 20 天无异议后可以简易注销，个体户不用公示，有关部门 10 日内无异议直接注销；公司不能清偿到期债务且资不抵债的，可以向法院申请重整、和解或破产清算，已解散未清算且资不抵债的，负有清算责任的人应当申请破产清

算。放着不管：不按期公示年报列入经营异常名录，满 3 年不履行公示义务列入严重违法企业名单，法定代表人、负责人 3 年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人；列入经营异常名录的不能走简易注销（全国）

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2021). 市场主体登记管理条例（国务院令第 746 号，第三十一、三十二、三十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/24/content_5632964.htm；市场监管总局等六部门 (2025). 企业注销指引（2025 年修订）（2025 年第 52 号公告）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7053238.htm；全国人大常委会 (2006). 企业破产法（第二、七条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm；国务院 (2014). 企业信息公示暂行条例（国务院令第 654 号，第十七条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2014-08/23/content_9038.htm
- 备注：企业信息公示暂行条例引 2014 年原文，2024 年国务院令第 777 号只把该条例里的「工商行政管理部门」改为「市场监督管理部门」且未列第十七条，TODO（待核实：是否另有 2024 年单独修订）。个人（含个体户）破产制度目前只有个别地区试点，本节未核实原文，不写。

13. 紧急情况：先做什么

13. 紧急情况：先做什么

本节只回答一件事：突发状况下先做什么、再做什么、什么不要做。急救与荒野条目的口径是特定死因和存活率，威胁与骗局条目的口径是金钱和人身自由，两类数字不互相换算；排序按「最常见 × 做对做错的生死差别」从高到低。按全书的受益人口径，急救条目的主线是你自己和配偶、直系亲属——心脏骤停有 79.2% 发生在家里，你最可能救的就是家里人；对朋友同事次之；对陌生人不是零收益，但档次最低、还带讹诈和被卷进案子的一面，所以这类条目把自动动作和免责条款写在前面。

1. 有人倒地没呼吸，立刻用力按压胸口，让旁人打 120 并找 AED

- 成本：0 元；红十字会或医院的心肺复苏课半天到一天，学一次够用多年；没学过也能做：双手叠放在两乳头连线中点，每秒约 2 次用力下压，不要停
- 说人话：你最可能按的是自家人——38,227 例里 79.2% 的心脏骤停发生在家里。有人按压，出院时活下来的比例从 3.9% 升到 16.1%，差四倍多。倒地叫不应、没呼吸就直接按：两乳头连线中点，双手叠起来用力压，每秒 2 次，不停。让第二个人打 120 和拿 AED，你的手别停。
- 收益：79 项研究 142,740 人的荟萃分析：院外心脏骤停总体出院存活率 7.6%，有旁观者做心肺复苏的存活率从 3.9% 升到 16.1%，而 53% 的骤停有人目击。只有 32% 得到旁观者按压；中国 BASIC-OHCA 登记 38,227 例急救接诊病例，其中 30,282 例（79.2%）的心脏骤停发生在家中，旁观者按压率 20.3%，出院存活率 1.2%。先按压，再让第二个人打电话和拿 AED，机器开机后照语音做
- 证据等级：A
- 来源：Sasson C 等 (2010). Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.109.889576> ; Zheng J 等 (2023). Incidence, process of care, and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: a prospective study of the BASIC-OHCA registry. *The Lancet Public Health*. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00173-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00173-1) ; 全国人大 (2020). 民法典（第一百八十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：不要先掐人中、先找家属、先拍视频；不要因为怕按断肋骨而不敢用力。民法典第一百八十四条：自愿实施紧急救助造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

2. 老人摔倒、有人倒地，先蹲下喊他、打 120，别急着把人扶起来；陌生人这档走开也合法，停下来就别上手搬

- 成本：0 元；蹲下去问一句、打个电话，几分钟；对陌生人还要算上打 120 会留下你的号码、可能被回电或者问一次话；真被家属盯上，应诉是几个月起步的事，而且律师费不在「败诉方负担」的范围里
- 说人话：这条的主线是自家老人和身边熟人。先看有没有呼吸，没有就直接按第 1 条压胸。有呼吸也别抱起来：跌倒是 65 岁以上老人受伤死亡的头号原因，而且人可能是先中风、先晕厥才摔的。蹲下叫他，问记不记得自己怎么倒的——想不起来就可能是晕厥或者脑血管意外；再问有没有剧烈头痛、嘴歪、说话不清、手脚没劲，有就更不能扶，硬扶可能加重脑出血或脑缺血；腰疼疼、大小便失禁、看着像骨折的，没有专业知识一律不搬。这几种都是原地打 120。他自己想起身，就扶着慢慢起来坐下，看一会儿确认没事再走。怕被讹分两件事：救的过程中弄伤了他，民法典写明救助人不承担民事责任，最高法的典型案例里救人把肋骨压断了、被索赔九千多，法院判不用赔；反过来说是你撞的，那是谁主张谁举证，拿不出证据的一方自己承担不利后果。
- 收益：卫生部《老年人跌倒干预技术指南》：「跌倒是我国 65 岁以上老年人伤害死亡的首位原因」，「发现老年人跌倒，不要急于扶起，要分情况进行处理」。意识不清的立即拨打急救电话，有呕吐将头偏向一侧并清理口鼻、呼吸心跳停止立即胸外按压，「如需搬动，应保证平稳，尽量平卧」；意识清楚的先问对跌倒过程有无记忆，「如不能记忆，可能为晕厥或脑血管意外」，有剧烈头痛或嘴角歪斜、言语不利、手脚无力的，「立即扶起老年人可能加重脑出血或脑缺血，使病情加重」，有骨折迹象或腰背疼痛、大小便失禁的，「如无相关专业知
- 证据等级：B
- 来源：卫生部 (2011). 老年人跌倒干预技术指南（「老年人跌倒后的处理」）. 全文 PDF 见广东省疾病预防控制中心 <http://cdcp.gd.gov.cn/gcdcdfiles/editor/uploadfile/20111027094832117.pdf>，现场处理部分全文见贵南县人民政府转载 https://www.guinan.gov.cn/lmb/zc1_zwzgk/zc/aztfl/qt/content_27609778；全国人大 (2020). 民法典（第一百八十三、一百八十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2023). 人民法院抓实公正与效率践行社会主义核心价值观典型案例（案例十三，齐某某诉孙某某健康权纠纷案，辽宁省康平县人民法院）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/408162.html>；最高人民法院 (2022 年第二次修正，2022 年 4 月 10 日施行). 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（第九十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html>；民法典第一千一百九十八条同上最高检转载全文；全国人大常委会 (2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行). 民事诉讼法（第一百五十二、一百六十四条）. 上海市发展和改革委员会转载全文 <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>；国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法（国务院令 481 号，第六、二十九条）. https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm；全国人大常委会 (2025). 治安管理条例（2025 年修订，2026 年 1 月 1 日起施行，第二十六条第一项、第五十条第五项）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml
- 备注：B 级原因是指南给的是处置口径，没有「照做能少死多少人」的效应量。第一百八十四条免的是救助过程中造成的损害，前提是自愿、紧急；它不替你兜「自作主张把人塞进私家车送医」这类操作，等 120 更稳妥。打完 120 别挂电话，按调度员说的做。按受益人口径，这套判断首先是给自家老人和熟人用的；换成路上不认识的人，走开不违法也最省事——你没有救助义务，停下来要付的是时间、留号码、被家属找上、被列为被告、闹到单位、被拍被传上网这一串账，逐层算见 [docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)。真决定停下，唯一没有第二种答案的动作是别上手搬，理由是医学的不是法律的：硬扶可能加重脑出血或者脊柱损伤。一个例外要记住：你若是这个场所的经营者、管理者或者活动组织者，走开就不再免费，民法典第一千一百九十八条给了你安全保障义务。防跌倒本身见第 1 节第 13 条，老人磕过头之后的迟发症状见本节第 9 条，救人受伤之后的钱见本节第 40 条，被网暴怎么留证报警见第 8 节第 14 条。

3. 突然嘴歪、一侧胳膊没劲、说话说不清，立刻打 120，不要等、不要自己开车去

- 成本：0 元；记住三个动作：让他笑一下、双手平举、说一句完整的话
- 说人话：3 小时内溶栓，恢复到生活基本能自理的概率大约是不溶栓的 1.75 倍；拖到 3 到 4.5 小时降到 1.26 倍；超过 4.5 小时就看不出差别了。嘴歪、一侧胳膊抬不起、说话说不清，立刻打 120，记下症状开始的准确时间，别喂水喂药，别自己开车。
- 收益：16 项静脉溶栓随机试验、6756 名患者的个体数据荟萃分析：发病 3 小时内用阿替普酶溶栓，获得良好结局（改良 Rankin 评分 0–1）的比值比 1.75（95% CI 1.35–2.27）；3 到 4.5 小时 1.26（1.05–1.51）；超过 4.5 小时 1.15（0.95–1.40），不再显著
- 证据等级：A
- 来源：Emberson J, Lees KR, Lyden P, et al. (2014). Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. *Lancet*, 384(9958), 1929-1935. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60584-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60584-5)
- 备注：越早越有效，超过 4.5 小时窗口就基本没有溶栓获益了。打 120 而不是自己开车，是因为救护车会直接送到有卒中中心的医院并提前通知。记下症状开始的准确时间，医生要用它决定能不能溶栓。别喂水喂药，别等「休息一下看看」

4. 突然天旋地转站不稳、看东西成双、一只眼发黑，或者手指点不到自己鼻尖，也按卒中打 120

- 成本：0 元；在上一条三个动作之外再加两个：让他站直闭眼看晃不晃，问他看东西有没有重影或缺一块；自己怀疑就伸手指点鼻尖，闭上眼再点一次
- 说人话：736 例卒中里有 14.1% 一开始既不歪嘴也不瘫手，只看那三条就漏了；把「站不稳、看东西重影或缺一块」也算进去，漏掉的降到 4.4%。突然天旋地转站不住、看东西成双、手指点不到自己鼻尖，一样打 120，一样记时间。
- 收益：美国肯塔基大学卒中中心 2014 年 736 例急性缺血性卒中的回顾：14.1% 的病人发病时完全没有 FAST 那三个症状（脸歪、胳膊无力、说话不清）；把「走路不稳、腿没劲、视觉症状」也算进筛查，漏掉的比例从 14.1% 降到 4.4%
- 证据等级：B
- 来源：Aroor S, Singh R, Goldstein LB (2017). BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. *Stroke*, 48(2), 479-481. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015169>
- 备注：小脑和脑干（后循环）的梗死常常不歪嘴、不瘫手，只表现为眩晕、走路偏斜、复视、吞咽呛咳，最容易被当成颈椎病、低血糖、耳石症耽误。指鼻不准、闭眼站不住是小脑受累的体征，但没有哪一个动作能反过来排除卒中：突然出现、持续不缓解就打 120，并记下发作的准确时间。该研究是单中心回顾性分析，作者自己写明需要前瞻验证

5. 一只眼睛突然像拉下窗帘一样黑掉，哪怕几分钟就自己好了，也当天按卒中去急诊

- 成本：0 元；占掉半天到一天做急诊评估和血管检查
- 说人话：一只眼突然像拉下窗帘一样黑掉，是眼底血管堵了，堵得越久能救回的视网膜越少；它还是脑缺血的一种，接下来几天正是中风高发窗口。同类病人改成当天评估、当天开始治，90 天内再中风的比例从 10.3% 降到 2.1%。当天去有卒中中心的急诊，不等第二天挂眼科。
- 收益：美国心脏协会 2021 年视网膜中央动脉阻塞科学声明：「急性视网膜中央动脉阻塞是急症」，救治体系应当把它按急诊来识别和分诊，缺血时间越长、还能救回来的视网膜组织越少；牛津 EXPRESS 研究：短暂性脑缺血发作和小卒中的病人改为当天评估、当天开始治疗之后，90 天内再发卒中的比例从 10.3%（32/310）降到 2.1%（6/281）
- 证据等级：B
- 来源：Mac Grory B, Schrag M, Biousse V, et al. (2021). Management of Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Stroke*, 52(6), e282-e294. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000366>；Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. (2007). Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. *Lancet*, 370(9596), 1432-1442. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61448-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61448-2)
- 备注：定 B 是因为 EXPRESS 不是随机试验，是同一人群前后两期的序贯比较，效应量里有时间趋势的成分。眼前一黑几分钟又自己恢复，最容易被当成「累的」「低血糖」放过去；它是短暂性脑缺血发作的一种，接下来几天正是卒中高发窗口。不疼、不红、不流泪的单眼视力丧失尤其要当回事，别等第二天挂眼科门诊，直接去有卒中中心的医院急诊。

6. 胸口压着疼、闷、发紧超过 15 分钟不缓解，打 120，不要自己扛也不要自己开车

- 成本：0 元
- 说人话：胸口压着疼、闷、发紧超过 15 分钟不缓解，打 120。到院后 55 分钟内做上球囊扩张的，30 天内死亡 2.8%，超过 55 分钟的 9.7%，耽误的每一段都在多坏死一块心肌。别自己开车，路上失去意识就是第二场事故。
- 收益：以色列全国急性冠脉综合征调查中 ST 段抬高心肌梗死患者的分析：入院到球囊扩张时间 ≤55 分钟者 30 天死亡 5/178（2.8%），>55 分钟者 15/155（9.7%）
- 证据等级：B
- 来源：Karkabi B, Meir G, Zafrir B, et al. (2021). Door-to-balloon time and mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. *European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes*. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa037>
- 备注：该研究比的是到院后的院内延误，不是发病到到院的时间，但方向一致：每一段耽误都算在心肌坏死上。疼痛可能表现为上腹痛、后背痛、下巴痛、左臂发麻，糖尿病人和老年人可能不痛只喘。不要自己开车，路上失去意识就是二次事故

7. 突然像被撕开一样的剧痛，从胸口往后背、往腰一路挪，打 120 并说清「疼在移动」

- 成本：0 元
- 说人话：撕裂样的剧痛从胸口往后背、往腰一路挪，打 120 时直接说「像撕开一样、疼在往下走」。这病不手术、光用药的死亡率 58%，而且处理和心梗正相反——医生想到它才会去做增强 CT，而不是给你抗凝溶栓。两条胳膊血压差很多、一侧摸不到脉，也一起说出来。

- 收益：国际急性主动脉夹层登记（IRAD）12 家中心 464 例：突发的剧烈锐痛是最常见的首发主诉；总住院死亡率 27.4%，A 型夹层没做手术、只用药物治疗的死亡率 58%
- 证据等级：B
- 来源：Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. (2000). The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA, 283(7), 897-903. <https://doi.org/10.1001/jama.283.7.897>
- 备注：夹层和心梗的处理正好相反——心梗要抗凝、溶栓，夹层用上去等于给撕口放血，所以到医院要主动说「撕裂样、疼在往下走」，让医生想到查增强 CT。两条胳膊血压差很多、一侧脉搏摸不到，是提示。高血压控制不好、马凡综合征、有主动脉瘤或夹层家族史的人风险高。同样不要自己开车，不要忍到第二天

8. 突然一记「这辈子最疼的头痛」，一小时内就到最疼，立刻去急诊做头颅 CT

- 成本：0 元；急诊头颅 CT 几百元
- 说人话：关键不是多疼，是多快到最疼：一小时内到顶的剧烈头痛，2131 人里有 6.2% 是蛛网膜下腔出血。40 岁以上、脖子痛或发硬、有人看到你晕过去、活动中起病、瞬间炸开、脖子前屈受限，中任何一条就去急诊做头颅 CT。查的人绝大多数没事，漏一次再出血就是死亡。别吃片止痛药接着睡。
- 收益：加拿大 10 家急诊 2131 例「一小时内达到最痛的剧烈头痛」前哨队列：132 例（6.2%）是蛛网膜下腔出血。渥太华 SAH 规则（40 岁及以上、颈痛或颈部僵硬、有人看到晕过去、活动中起病、霹雳样起病、查体颈部前屈受限，六条中任一阳性就要查）识别出血的敏感性 100%（95% CI 97.2%–100.0%），特异性 15.3%
- 证据等级：A
- 来源：Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti MLA, et al. (2013). Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. JAMA, 310(12), 1248-1255. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.278018>
- 备注：关键不是「有多疼」而是「多快到最疼」：几秒到一分钟内炸开的头痛才是危险信号，慢慢加重的偏头痛不是。伴呕吐、脖子发硬、怕光、短暂晕厥更要当回事。特异性只有 15.3%，意味着按这条去查的人绝大多数查完没事，但漏掉一次再出血就是死亡，值得查。不要吃片止痛药压下去接着睡

9. 老人磕过头之后两三周到几个月变得走路不稳、迟钝、嗜睡或者一侧没劲，去做头颅 CT

- 成本：头颅 CT 两三百元
- 说人话：老人磕头之后，血通常到第三周才积起来，撞的当时可以完全没事，人自己都想不起磕过。这病术后复发率能到 33%、病死率能到 32%，最容易被当成老年痴呆或者上次中风的后遗症耽误。发现老人突然糊涂、走路发飘、总想睡、一只手没劲，先倒回去问这两三个月摔没摔过头，再去做 CT。
- 收益：中华医学会神经外科学分会等《慢性硬膜下血肿药物治疗中国专家共识》：慢性硬膜下血肿是蛛网膜与硬脑膜之间积血形成的慢性占位，「通常在颅脑外伤后第三周形成」，多见于老年人，术后复发率可达 33%、病死率可达 32%，90 岁以上总体预后良好率 24%；系统综述：全球发病率 3.39 到 39.1/10 万/年，随年龄升高，80 岁以上可达三倍，最常见病因是外伤和跌倒，其次是长期酗酒、抗凝和暴力伤害；老年医学综述：临床表现「典型包括意识模糊、认知下降、步态障碍或嗜睡，可能与其他老年综合征相似」
- 证据等级：B
- 来源：Zhang J 等 (2021). Expert consensus on drug treatment of chronic subdural hematoma. Chinese Neurosurgical Journal, 7(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s41016-021-00263-z>；Dziho A 等 (2025). Global prevalence and incidence of chronic subdural hematoma: A systematic review. Brain and Spine, 5, 105893. <https://doi.org/10.1016/j.bas.2025.105893>；Mathon B, Shotar E (2026). Diagnostic and therapeutic management of chronic subdural hematoma in elderly patients. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, 24(1), 30-41. <https://doi.org/10.1684/pnv.2026.1274>
- 备注：撞的时候可以完全没事，老人自己甚至想不起磕过。所以家里发现「最近突然糊涂了、走路发飘、总想睡、一只手没劲」，先倒回去问这两三个月有没有摔过、撞过头，再去做 CT，别直接归到「老年痴呆」或者「上次中风的后遗症」上——那是唯一会耽误的分岔。吃阿司匹林、氯吡格雷、华法林或新型口服抗凝药的老人风险更高，长期大量喝酒也是。防跌倒见第 1 节第 13 条。

10. 一条腿突然肿起来、发紧、按着疼，尽快就医；再加上突然喘不上气或者胸痛，立刻打 120

- 成本：下肢静脉超声一两百元
- 说人话：一条腿突然肿起来、比另一条粗一圈、按着疼，尽快去做腿部静脉超声。再出现突然喘不上气、深吸气时胸痛、心跳快、发晕，血栓可能已经跑到肺里，直接打 120——确诊肺栓塞的人 3 个月内死亡 17.4%。久坐超过 4 小时风险大约翻倍，但绝对概率仍然很低。
- 收益：国际肺栓塞协作登记（ICOPER）收 7 个国家 52 家医院 2454 例确诊急性肺栓塞：3 个月全因死亡率 17.4%（426/2454）；世界卫生组织 WRIGHT 项目：连续 4 小时以上的旅行让静脉血栓栓塞的风险「大约翻倍」，但绝对风险仍然低，久坐不动超过 4 小时「约为六千分之一」
- 证据等级：B
- 来源：Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M (1999). Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet, 353(9162), 1386-1389. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(98\)07534-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07534-5)；WHO (2007). Study results released on travel and blood clots. <https://www.who.int/news/item/29-06-2007-study-results-released-on-travel-and-blood-clots>
- 备注：两条腿一起肿多半是心、肝、肾或静脉功能的问题；一条腿突然肿、比另一条粗一圈才是深静脉血栓的典型样子。高发场景是长途车机久坐、手术或骨折后卧床、打石膏、孕产期、肿瘤、口服避孕药。血栓脱落堵住肺动脉就是肺栓塞：突然气短、深吸气时胸痛加重、心跳快、发晕、咯血，这一步直接打 120。17.4% 是确诊肺栓塞病例的死亡率，不是「腿肿了就有这么大风险」，别对着这个数字吓自己。

11. 大出血先用手死死压住伤口，四肢压不住就上止血带，同时打 120

- 成本：一根旋压式止血带几十到一百多元，放车里和急救包里；学一次「扎在伤口上方、拧到血停、记时间」几分钟
- 说人话：顺序是：先用手或衣物死死压住 → 四肢压不住就上止血带 → 打 120 → 上了就不松开。战地数据里休克出现前上止血带的活了 90%，休克之后才上只剩 10%，该上没上的 5 个人全死了。扎在伤口上方、拧到血停、记下时间。别拿鞋带绳子代替，脖子和躯干只能压不能扎。

- 收益：美国得州 11 家一级创伤中心 6 年 1,026 例四肢血管伤，181 例（17.6%）院前上了止血带：粗死亡率止血带组 3.9%、未用组 5.2%，多因素校正后止血带与存活独立相关（校正 OR 5.86，95% CI 1.41 到 24.47）；巴格达战地医院 232 名伤员：休克出现前上止血带存活 90%，休克后才上只有 10%；需要止血带而没上的 5 人全部死亡，上了的存活 87%。顺序：直接压迫（衣物、毛巾都行）→ 压不住的四肢出血上止血带 → 打 120 → 不松开
- 证据等级：A
- 来源：Teixeira PGR 等 (2018). Civilian Prehospital Tourniquet Use Is Associated with Improved Survival in Patients with Peripheral Vascular Injury. Journal of the American College of Surgeons. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2018.01.047> ; Kragh JF 等 (2009). Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Annals of Surgery. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818842ba>
- 备注：不要用绳子、鞋带一类细物当止血带，勒不住动脉还割伤皮肤；上了止血带不要隔一会儿松一下「放放血」；躯干、颈部出血只能压，不能扎。Kragh 数据里止血带本身没有导致截肢，短暂神经麻痹 4 例。国家卫健委、中国红十字会的止血教材页本次未能打开，TODO（待核实：中国官方止血带培训原文）。

12. 被狗、猫咬伤或抓破皮，先用肥皂水和流水交替冲 15 分钟，当天去打疫苗

- 成本：冲洗 0 元；狂犬病疫苗全程几百元，三级暴露加打狂犬病被动免疫制剂几百到上千元；最贵的是耽误
- 说人话：狂犬病一旦发病死亡率几乎 100%，冲洗加疫苗是唯一的路。先用肥皂水和流动清水交替冲 15 分钟，当天去打疫苗；贯穿性咬伤、破皮处被舔属于三级暴露，还要加打被动免疫制剂。「家养的、打过针的」不改变处置，级别按伤口定，不按狗的来历定。
- 收益：国家疾控局、国家卫健委 2023 年版规范原文：「狂犬病病死率几乎达 100%」，处置是「用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处约 15 分钟」，裸露皮肤被轻咬、无出血抓伤为 II 级暴露要打疫苗，贯穿性咬伤、破损皮肤被舔为 III 级暴露「应处置伤口并注射狂犬病被动免疫制剂和接种狂犬病疫苗」；WHO：全球每年约 5.9 万人死于狂犬病，99% 由狗传播
- 证据等级：A
- 来源：国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅 (2023). 关于印发狂犬病暴露预防处置工作规范（2023 年版）的通知. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1706569159854649344.html ; WHO. 狂犬病 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/rabies>
- 备注：不要因为「家养的、打过针的」就不处理，规范按暴露级别定处置，不按狗的来历；不要自己包扎伤口；十日观察法只能决定是否停针，不能决定要不要开始打。被野生动物、蝙蝠咬伤同样处理。

13. 烫伤后立刻用凉的流动水冲 20 分钟，别抹牙膏酱油

- 成本：0 元；20 分钟
- 说人话：受伤 3 小时内用凉的流动水冲够 20 分钟，最后需要植皮的概率大约只有没冲的六成。是凉水不是冰水，冰敷会加重损伤；衣服粘在伤口上别硬撕，冲完拿干净布盖住去医院。牙膏、酱油、香油、面粉都不要抹。隔了一会儿才想起来，三小时内补冲仍然有用。
- 收益：澳大利亚 2495 名烧烫伤儿童的队列：受伤后 3 小时内用凉流动水冲 20 分钟的孩子，需要植皮的比值比 0.6（95% CI 0.4–0.8）；7 项研究的荟萃分析同样发现「伤后三小时内 20 分钟凉流动水显著降低了需要植皮和手术处理创面的可能」
- 证据等级：A
- 来源：Griffin BR, Frear CC, Bahl F, Oakley E, Kimble RM (2020). Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children. Annals of Emergency Medicine, 75(1), 75–85. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2019.06.028> ; Griffin B, Cabilan CJ, Ayoub B, et al. (2022). The effect of 20 minutes of cool running water first aid within three hours of thermal burn injury on patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. Australasian Emergency Care, 25(4), 367–376. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2022.05.004>
- 备注：是凉水不是冰水，冰敷会加重损伤。衣服粘在伤口上就别硬撕，冲完用干净布盖住去医院。牙膏、酱油、香油、面粉都不要抹，会影响判断深度还容易感染。三小时内补冲仍然有用

14. 突然全身起疹、喘不上气或者发晕，按过敏性休克处理，立刻叫 120 并说清楚

- 成本：0 元；已知严重过敏的人自备肾上腺素笔要花钱，且是处方药
- 说人话：突然全身起疹，再加上喘不上气或者发晕，就按过敏性休克办：立刻打 120，电话里直接说「怀疑过敏性休克」，让急救带着肾上腺素来。肾上腺素是一线药，抗过敏药和激素起效慢，顶不了这个位置。有过一次的人找医生开自动注射笔，打大腿中外侧，隔着裤子也能打。
- 收益：肾上腺素是二级及以上过敏性休克的一线药，指南列为强推荐；抗过敏药和激素起效慢，替代不了它
- 证据等级：B（指南强推荐，但底层证据等级低）
- 来源：中国医药教育协会等 (2022). 过敏性休克急救临床实践指南（2020）. Frontiers in Pharmacology: 「Epinephrine is the first-line medicine in GRADE II to IV anaphylaxis」[Intramuscular epinephrine should be injected in the mid-antrolateral thigh]，成人肌注上限 0.5 mg、14 岁以下 0.3 mg，无反应可每 5–15 分钟重复一次. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.845689> ; Muraro A, et al. (2022). EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. <https://doi.org/10.1111/all.15032>
- 备注：EAACI 自己写明这个领域「证据大多停留在很低的等级」，强推荐来自获益远大于风险，不是来自大型试验。肾上腺素在国内是处方药，普通人手上通常没有，能做的是立刻叫 120 并说「怀疑过敏性休克」，让急救带着药来。有过一次严重过敏的人，找医生开自动注射笔，学会打在大腿中外侧，隔着裤子也能打。

15. 有人抽搐倒地，清开周围、让他侧躺、看表计时，什么都别往嘴里塞

- 成本：0 元
- 说人话：把周围的硬东西挪开，让他侧躺、嘴朝下，看表记时间。别按住他、别掰嘴、别往嘴里塞东西，那只会弄伤牙齿和下颌。超过 5 分钟不停、停了很快又发作、发作后叫不醒或呼吸困难、在水里发作、这是头一次发作，都要叫救护车。等人完全清醒再给水。
- 收益：避免掰嘴、塞硬物造成的牙齿和下颌损伤，避免强行按住造成的骨折；超过 5 分钟不停是必须叫救护车的红线
- 证据等级：B

- 来源：美国疾病控制与预防中心. 癫痫发作急救：「Don't hold the person down or stop their movements」 「Don't put anything in their mouth. This can hurt their teeth or jaw」 「Don't offer water or food until they are fully alert」 「Time the seizure to track if it lasts more than 5 minutes. If it does, seek immediate medical attention or call 911」 . <https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html>
- 备注：同一页还列了另外几种要立刻叫救护车的情况：一次结束后很快又发作、发作后叫不醒或呼吸困难、发作中受了伤、在水里发作、这是第一次发作。发作停了让他侧躺、嘴朝下，等人完全清醒再给水。按受益人口径，这条的主线是自家人——家里有癫痫的人，这套动作就是给他准备的；对陌生人做同样的动作收益档次低一些，但也不会让你担责（民法典第一百八十四条，见本节第 2 条）。

16. 糖尿病人突然发抖、出冷汗、说话不清，先给 15 克糖，15 分钟后复测

- 成本：0 元；随身带几块方糖或一小盒果汁
- 说人话：先吃 15 克糖——方糖、一小盒果汁都行，15 分钟后再测一次，还低就再来一次。血糖低于 3.0 就是有临床意义的低血糖，到了要别人帮忙才能处理的程度可以致命。意识不清的人一口都别喂，会呛进气管，直接打 120。
- 收益：血糖低于 3.0 mmol/L 属于临床上有意义的低血糖；出现意识或行动改变、需要别人帮忙处理的是重度低血糖，可以致命
- 证据等级：A
- 来源：美国糖尿病学会 (2025). 糖尿病诊疗标准 2025 第 6 章 血糖目标与低血糖. Diabetes Care: 分级「Level 1: Glucose <70 mg/dL (<3.9 mmol/L) and ≥ 54 mg/dL (≥ 3.0 mmol/L)」 「Level 2: Glucose <54 mg/dL (<3.0 mmol/L)」 「Level 3: A severe event characterized by altered mental and/or physical status requiring assistance for treatment of hypoglycemia, irrespective of glucose level」；处理「For most individuals, 15 g carbohydrates should be ingested」 「Fifteen minutes after initial treatment, repeat the treatment if hypoglycemia persists」 . <https://doi.org/10.2337/dc25-S006>
- 备注：意识不清的人不要喂东西，会呛进气管，直接叫 120。同一份标准还建议，用胰岛素或低血糖高风险的人都应该配一份胰高血糖素（「All individuals treated with insulin or who are at high risk of hypoglycemia...should be prescribed glucagon」），鼻喷和预填充剂比需要现配的剂型好用。这条的默认对象是你自己或家里的糖尿病患者，随身带糖也是给他们带的。

17. 有人触电，先断电，再用干燥的木棍之类挑开电源，不要直接上手拉

- 成本：0 元
- 说人话：先断电，或者用干燥的木棍之类把电源挑开，再碰人。直接上手拉，一个伤者就变成两个。脱离电源后没有呼吸的，立刻按第 1 条按压，别因为是电伤就不敢碰。高压线落地、变电设备附近不自己处置，退远等电力部门断电。
- 收益：避免施救的人一起被电住，把一个伤者变成两个；脱离电源后没有呼吸的，按本节第 1 条做心肺复苏
- 证据等级：C
- 来源：TODO（待核实：本条是急救培训的普遍共识，本次未找到可逐字核对的权威原文。欧洲复苏委员会《2021 特殊情况下的心脏骤停》含触电章节，但全文付费、本机读不了 PDF: <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.011>）
- 备注：「先断电再碰人」是纯自利规则：直接上手拉，倒下的第二个就是你。高压线落地、变电设备附近不要自己处置，退远等电力部门断电。触电引起的心脏骤停按标准流程按压和除颤，别因为是「电伤」就不敢碰。

18. 一氧化碳报警器响了，或者一屋子人同时头痛恶心，先出门再打电话

- 成本：0 元
- 说人话：报警器响了，或者一屋子人同时头痛、恶心、发晕，先把人都带到室外，再打电话。别留在屋里找原因，也别回去关阀门。症状像感冒又像喝多了，「出门就好转」是最强的提示。美国每年 400 多人死于和火灾无关的一氧化碳中毒，10 万人以上进急诊。
- 收益：美国每年 400 多人死于与火灾无关的意外一氧化碳中毒，10 万人以上进急诊、1.4 万人以上住院
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 一氧化碳中毒：「More than 400 Americans die from unintentional CO poisoning not linked to fires」 「More than 100,000 visit an emergency department」 「More than 14,000 are hospitalized」，常见症状「headache, dizziness, weakness, upset stomach, vomiting, chest pain, and confusion」 . <https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html>；美国消费品安全委员会. 一氧化碳信息中心：「If you suspect CO poisoning, get outside to fresh air immediately, and then call 911」 . <https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Carbon-Monoxide-Information-Center>
- 备注：症状像感冒又像喝多了，一屋子人一起难受、出门就好转是最强的提示。别留在屋里找原因、别回去关阀门，人先出来再打电话。报警器怎么装见第 1 节第 3 条。TODO（待核实：中国全国层面的一氧化碳中毒死亡人数，本次未取得官方统计）。

19. 误服清洁剂、农药、药物先别催吐，带上瓶子立刻就医；溅到眼睛或皮肤用大量清水冲 15 分钟

- 成本：0 元；把清洁剂、消毒液、农药和药品放到孩子够不着的高处或者带锁的柜子里，绝不分装进饮料瓶
- 说人话：误服清洁剂、农药、药物不要催吐——腐蚀性液体吐出来会把食管再烧一遍。先喝适量牛奶或蛋清，带上瓶子和说明书立刻就医，医生要靠它认成分。溅到皮肤或眼睛，用大量清水冲够 15 分钟，眼睛要撑开眼皮冲、不要揉。消毒液和洁厕剂混着用会产生氯气，当场就能出事。
- 收益：中国疾控中心职业卫生与中毒控制所给的处置口径——消化道摄入：立即饮用适量的牛奶或蛋清，「切记，不要催吐」，尽快就医，同时携带包装或说明书，「以便于医生快速判断成分并制定救治方案」；呼吸道吸入：立即转移至通风良好的区域，解开衣领保持呼吸通畅，出现剧烈咳嗽、气促或呼吸困难的立即就医；皮肤接触：立即用大量清水冲洗接触部位至少 15 分钟，注意别让冲洗液溅到眼睛或其他完好皮肤；眼睛接触：立即用大量清水或生理盐水冲洗眼睛至少 15 分钟，冲洗时撑开眼睑让水流充分接触眼球及眼睑内侧，「切勿揉搓眼睛」，冲洗后立即前往眼科。高危产品按 pH 认：pH<3 的是洁厕剂、除垢剂、地板清洁剂、不锈钢光亮剂，部分强力管道疏通剂还含稀硫酸；pH>11 的是管道疏通剂、厨房强力除污剂、洗碗粉、爆炸盐、去污粉。还有一个当场出事的组合：消毒液和含盐酸的洁厕剂一起用会产生氯气，刺激呼吸道、引起剧烈咳嗽和气促，甚至危及生命
- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕强酸强碱清洁剂. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm

- 备注：B 级原因是官方科普给的是处置口径和识别方法，没有「照做能降低多少后果」的效应量。不催吐的道理：腐蚀性液体吐出来会把食管再烧一遍。拿不准误服的是什么，就把瓶子、说明书连同呕吐物一起带去医院。预防比急救便宜得多：分类存放、别和食品饮料混放、用完拧紧盖子扔掉空瓶、绝不倒进矿泉水瓶；使用时戴橡胶手套和护目镜、开窗通风、不同类型不混用。一氧化碳见第 18 条，烧烫伤见第 13 条。

20. 酸碱等化学品溅到身上，立刻脱掉污染的衣服、用大量流动清水冲，眼睛要掰开眼皮冲，冲够时间再走

- 成本：0 元；上岗第一天就把洗眼器和冲淋装置的位置看好，别等出事再找
- 说人话：三步：立刻脱掉沾上的衣服鞋袜（衣服兜住的地方伤得最重）→ 大量流动清水冲，皮肤和眼睛都至少 15 分钟，另一份官方口径给到 20 到 30 分钟，就长的那个 → 眼睛撑开眼皮冲，冲完直接去眼科。用常温或微温水，不用热水；创面上别涂任何东西，也别拿另一种酸碱去中和。工作中发生的按职业病和工伤走，救治和检查费用由单位承担，去医院带上化学品名称或安全数据表。
- 收益：现场三步：立即脱去受污染的衣物鞋袜（毒物会继续经皮肤吸收，衣服兜着的部分伤得最重）；用大量流动清水冲洗，中国疾控中心职业卫生与中毒控制所给的下限是皮肤和眼睛各「至少 15 分钟」，湖南省应急管理厅给的口径是创面冲洗 20 至 30 分钟、「强烈的化学品要更长」，就近取长的那个；眼睛要「撑开眼睑，确保水流充分接触眼球及眼睑内侧」，「切勿揉搓眼睛」，冲完立即去眼科。用常温或微温水，禁用热水。新鲜创面上不要涂油膏、红药水或任何东西，也不要脏布包裹，涂了会影响医生判断深度。法律那一侧：「化学性皮肤灼伤」和「化学性眼部灼伤」都在法定职业病目录里，工作中发生的按职业病和工伤走；发生急性职业病危害事故的，用人单位「应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担」（全国）
- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕强酸强碱清洁剂. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm；湖南省应急管理厅 (2015). 常见化学品中毒事故的应急处理与治疗. http://yj.t.hunan.gov.cn/yjt/tstz/aqzs/201509/t20150919_3113778.html；国家卫生健康委等四部门 (2024). 职业病分类和目录（2025 年 8 月 1 日起实施）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992843.htm；全国人大常委会 (2018). 职业病防治法（第三十七条）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html（北京市人民政府转载）
- 备注：B 级原因是冲洗时长在两份官方材料里是 15 分钟和 20 到 30 分钟两个口径，没有统一的国家标准数字。带上化学品名称、包装或安全数据表（SDS）去医院，医生要靠它定方案。不要随手拿另一种酸碱去「中和」：反应放热和剂量都不可控，湖南那份材料里说的「中和液」指单位事先备好的专用冲洗液，不是现场对冲。石灰粉、水泥粉这类干粉先刷掉再冲水（有的地方应急页面据此说浓硫酸也要先擦干，这一点各处口径不一，本书不写）。家里的清洁剂和误服见第 19 条；上岗前的防护和体检见第 19 节第 10、11 条。

21. 记住七种最常见的网络骗局，凡是让你先转钱、先交费、共享屏幕的直接挂

- 成本：0 元；读一遍下面七行，装「国家反诈中心」App，96110 来电必接
- 说人话：七类记住：刷单返利、虚假投资理财、网络贷款、冒充客服、冒充公检法、杀猪盘、色诱刷单。共同点就一个——让你先转钱、先交费、共享屏幕。真贷款不需要交保证金、做流水；公检法没有「安全账户」，凡是在电话、微信里办案做笔录的都是骗子；只见照片视频、从不见面却总有急事要钱的「恋人」不能信。已经转了钱立刻打 110 止付。
- 收益：反电信网络诈骗法第八条要求政府「普及相关法律和知识，提高公众对各类电信网络诈骗方式的防骗意识和识骗能力」，福建省公安厅逐类拆解的识别特征：刷单返利 = 「喊你一起赚钱的大概率是想赚你的钱」，任务单做不完就不退本金；虚假投资理财 = 群里「水军」晒收益、先给小额返利再让你加大投入，提现要「缴税」；网络贷款 = 「贷款并不需要交保证金、做银行流水账，一旦遇上了，一定是假的」；冒充客服 = 说你开了会员要自动扣费、影响征信，逼你转账取消；冒充公检法 = 「公检法机关不存在所谓的『安全账户』，凡是通过电话、QQ、微信、网络等办案、做笔录的『公检法机关』，都是诈骗」；杀猪盘 = 「对于从未见过面，只见到照片或者视频的『恋人』，不可轻信」，永远不视频不见面却常有急事要钱；色诱刷单 = 约见面先「做任务」，钱越交越多
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；福建省公安厅 (2023 到 2024). 识骗技巧专栏：刷单 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202307/t20230703_6196881.htm；投资理财 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202312/t20231220_6362145.htm；贷款 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202312/t20231207_6326741.htm；冒充客服 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202310/t20231020_6279505.htm；冒充公检法 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202309/t20230913_6255863.htm；杀猪盘 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202308/t20230818_6232030.htm；色诱刷单 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm；96110 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm
- 备注：B 级原因是公安部关于各类诈骗发案占比的官方通报页（mps.gov.cn）本次全程 521 打不开，TODO（待核实：公安部或国家反诈中心公布的高发类型及占比）。已经转了钱就立刻打 110 申请止付（见第 8 节第 2 条）。

22. 被人用隐私照片、视频威胁，一分钱不给、一条记录不删，立刻报警

- 成本：0 元；截图对方账号、聊天、收款码，带手机去派出所
- 说人话：一分钱不给、一条记录不删、当场报警。给了钱只会被认定为「肯给」，接着就有第二次、第三次。截图对方账号、聊天和收款码，带手机去派出所。对方真把照片发出去，是他多一条罪：敲诈勒索数额较大的判 3 年以下，数额巨大的 3 到 10 年。自己先删照片、注销账号，证据没了案就难立。
- 收益：给钱不会结束，只会被认定为「肯给」；刑法第二百七十四条：敲诈勒索公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大的三到十年；民法典第一千零三十二条：任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权，第一千零三十三条禁止以电话、短信、即时通讯工具等方式侵扰私人生活安宁；对方真发了照片，是对方多一条罪，不是你的错；福建省公安厅同类案件提示原文：「一定要保存好证据，及时拨打 110，切勿继续转账」
- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (2020 年修正). 刑法（第二百七十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局转载整合文本）；全国人大 (2020). 民法典（第一千零三十二、一千零三十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；福建省公安厅 (2024). 因为一条「约炮」信息，我背上 23 万的债务. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm

- 备注：不要自己删照片、注销账号、拉黑了事，证据没了案就难立；不要试图「谈判分期」。裸聊敲诈多是境外团伙用录屏加木马读通讯录，「群发给家人」是话术，报警后照样能立案。平台通知删除条款（民法典第一千一百九十五条）本次几个官方全文页都截断在该条之前，TODO（待核实：第一千一百九十五条原文）。

23. 高温下头晕、恶心、不出汗或意识不清，立刻挪到阴凉处脱衣泼水降温，意识不清的不喂水、打 120

- 成本：0 元
- 说人话：皮肤烫红、说话含糊、意识混乱是热射病，从头晕到昏迷可以只有几十分钟，病死率极高。立刻挪到阴凉通风处、脱掉衣服、用凉水和湿毛巾降温，同时打 120；意识不清的一口水都不要喂，会呛。只是大汗、乏力、皮肤湿冷的热衰竭，移到凉处松开衣服小口喝水，呕吐或者一小时不缓解就去医院。
- 收益：美国国家气象局：热射病是「严重的医疗急症」，体温高于 103°F (39.4°C)、意识混乱、说话含糊、皮肤发烫发红，处理是立刻叫急救、移到凉处、用凉水和湿布降温、「不要给液体」；热衰竭（大汗、乏力、皮肤湿冷、脉快而弱）移到凉处、松开衣服、小口喝水，呕吐、恶化或超过 1 小时不缓解就医；云南省疾控中心提示：立即转移到阴凉通风处，冷湿毛巾降温，意识清醒者补含盐饮料，症状严重立即拨打急救电话，重症热射病「病死率极高」；荒野医学会 2019 年热病指南是该领域的执业指南
- 证据等级：B
- 来源：US National Weather Service. Heat Related Illnesses. <https://www.weather.gov/safety/heat-illness>；云南省疾控中心 (2026). 出现这些症状，你可能是中暑了. https://ynsjkj.yn.gov.cn/html/2026/jikongkepu_0719/2606.html；Lipman GS 等 (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update. Wilderness & Environmental Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2018.10.004>
- 备注：不要等「缓一缓」，热射病从头晕到昏迷可以只有几十分钟；不要给意识不清的人灌水，会呛。荒野医学会指南全文需订阅，本次只核对了摘要，冷水浸泡等具体推荐写「待核实」；国家卫健委「高温中暑预防知识要点」页面返回 412 未能打开。

24. 中暑的人只要清醒，就少量多次喝凉的淡盐水或运动饮料，别猛灌、别喝酒和高糖饮料

- 成本：0 元；一瓶运动饮料几元
- 说人话：只有清醒的人才喝：凉的淡盐水或运动饮料，少量多次，一小时 500 到 1000 毫升。别一次猛灌，吐出来呛进气管比中暑本身更快要命；不喝酒、不喝高糖饮料，那会让人丢更多水。凉水擦身、冰袋敷颈部腋下腹股沟是往身上用的降温手段，降温永远排在补水前面。意识不清、说话含糊的，一口都不喂。
- 收益：中国疾控中心《公众高温中暑预防与紧急处理指南（2014 版）》：「至少每小时喝 2~4 杯凉水（500~1000ml），水温不宜过高，饮水应少量多次」「不要饮用含酒精或大量糖分的饮料。这些饮料会导致失去更多的体液。同时，还应避免饮用过凉的冰冻饮料」；对热射病则明确写「不要给病人喝水」。美国 NIOSH：热衰竭要「鼓励小口频繁地喝凉水」，热痉挛每 15 到 20 分钟补一次含糖和电解质的运动饮料，「不要用盐片」
- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2014). 公众高温中暑预防与紧急处理指南（2014 版）. https://niohp.chinacdc.cn/sndt/201405/t20140530_97623.htm；US CDC/NIOSH. Heat-Related Illnesses. <https://www.cdc.gov/niosh/heat-stress/about/illnesses.html>
- 备注：出大汗后只灌白开水会稀释血钠，所以要含一点盐；一次猛灌容易呕吐，呕吐误吸比中暑本身更快要命。「别喝冰镇的」是指南里的建议，理由是怕胃痉挛，没有量化证据，别把它误读成「不能用冷的」——上一条的凉水擦洗、冷水浸泡、冰袋敷颈部腋下腹股沟，正是官方推荐的一线降温手段，那是往身上用不是往嘴里灌，而且降温永远优先于补水。意识不清、说话含糊的，一口都不要喂

25. 火灾时贴地爬、摸门再开门、门烫就别开，走楼梯不坐电梯，出去了别回头

- 成本：家里装 1 到 2 个独立烟感几十元；提前看一眼楼道的两条出口
- 说人话：趴到地上，从烟底下爬向出口。开门前先摸门把和门板，烫、或者门缝在冒烟，就别开这扇门，换第二条路；开门要慢，一冒浓烟立刻关上。走楼梯不坐电梯，一断电就困在里面；出去了不拿东西回头。衣服着火就停下、倒地、打滚，用手护住脸。出不去就关门堵住门缝，打电话报清自己在哪层哪间。
- 收益：美国 FEMA 逃生原文：「趴到地上，从烟下面爬向出口」；开门前先摸门把和门板，「如果是热的，或者门缝有烟，别开这扇门，用第二条路」；开门要慢，一有浓烟立刻关上；衣服着火「停下、倒地、打滚」，用手护脸；出不去就关门、用布或胶带堵门缝和通风口，打电话报位置
- 证据等级：B
- 来源：US FEMA Ready.gov. Home Fires. <https://www.ready.gov/home-fires>
- 备注：不要坐电梯（断电即困）、不要为拿财物回头、不要往上跑除非确认楼门开着、不要跳楼。国家消防救援局（119.gov.cn）页面本次返回 405/412 未能打开，TODO（待核实：国家消防救援局逃生提示原文，含湿毛巾捂口鼻的说法）。

26. 看到有人溺水，先叫人和打 110/120，伸竿、抛漂浮物，自己不下水

- 成本：0 元；忍住往下跳的冲动
- 说人话：你跳下去，多半是两个人一起没——溺水的人会把施救者往水下按。顺序：大喊叫人 → 打 110/120 → 递长杆、绳子 → 抛救生圈、空桶、矿泉水瓶 → 人上岸没呼吸就立刻按压。不结手拉手的链子下水。全球每年约 30 万人溺亡，这是 1 到 4 岁孩子的第四位死因。
- 收益：WHO：全球每年约 30 万人溺亡，92% 在中低收入国家，溺水是 1 到 4 岁儿童第四位、5 到 14 岁第三位死因；WHO 推荐的干预是「安全救援和复苏培训」，即先学会不下水的救法。顺序：大喊叫人 → 打电话 → 递长杆、绳子，抛救生圈、空桶、矿泉水瓶 → 人上岸后无呼吸立刻按压
- 证据等级：C
- 来源：WHO. 溺水 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/drowning>
- 备注：C 级原因是「不下水」这条规则没有找到官方原文，只有 WHO 的死亡数字和「安全救援」的方向。不要手拉手结链下水，不要没受过训练就去拖人，溺水者会把施救者往下按。「不下水」同样是自利规则：下水的人自己淹死，水里那个是谁都一样。真要救的多半是自家孩子，怎么防在第 1 节第 12 条。

27. 有人噎住说不出话，站到背后做 5 次拍背加 5 次腹部冲击，倒下就做心肺复苏

- 成本：0 元；看一遍动作：一手握拳顶在肚脐上方，另一手包住，向内向上快速冲击

- 说人话：先问一句「你噎住了吗，能说话吗」。还能用力咳、能出声的不要动手，咳嗽本身最管用。说不出话就站到背后，5 次拍背接 5 次腹部冲击——一手握拳顶在肚脐上方，另一手包住，向内向上快冲——反复做到东西出来或人倒下；倒下就开始心肺复苏，同时叫人打急救电话。孕妇和很胖的人改冲胸口。别伸手去嘴里掏看不见的东西，会推得更深。
- 收益：美国国立医学图书馆原文：先问「你噎住了吗，能说话吗」，「能用力咳嗽、能说话的不要动手」，咳嗽本身多能把异物咳出；说不出话就「反复做 5 次拍背接 5 次腹部冲击，直到异物出来或人失去意识」；「失去意识就开始心肺复苏」，叫人打急救电话；孕妇、肥胖者改做胸部冲击
- 证据等级：B
- 来源：US National Library of Medicine, MedlinePlus. Choking – adult or child over 1 year. <https://medlineplus.gov/ency/article/000047.htm>
- 备注：不要往嘴里伸手掏看不见的东西，会推得更深；不要拍还能咳嗽的人。噎住最常发生在自家饭桌上，这条按受益人口径算是家里人。国家卫健委、中国红十字会关于海姆立克法的官方页面本次未找到，TODO（待核实：中国官方原文）。

28. 在戈壁、沙漠、无人区迷路或车坏了，留在原地或车旁，先报位置，再遮阳保温，省水，不乱走

- 成本：进无人区前告诉别人路线、目的地、返回日期、车型车牌；每人每天 4 升水起；卫星通讯器或北斗短报文设备上千元，租一次几百元
- 说人话：留在原地或车旁：车是最大的遮阳物，也最容易被找到。顺序是有信号先发位置再打电话 → 遮阳保暖 → 省水，白天不动、夜里凉了再动 → 不乱走 → 用反光镜、烟、三声一组发信号。进去之前把路线、目的地、返回日期和车型车牌告诉别人，按每人每天至少 3.8 升带水，徒步和骑行翻倍。不在正午徒步找路，也不为了省水而不喝。
- 收益：美国国家公园管理局莫哈韦沙漠原文：「每人每天至少 1 加仑（约 3.8 升）水，徒步和骑行者每人每天 2 加仑」，「告诉别人你的路线、目的地、返回日期、车型和车牌」，「手机信号时有时无」；死亡谷原文：「热的时候不要在谷底和低海拔徒步」，荒野区域「几乎没有手机信号」，推荐卫星电话。优先级：报平安和坐标（有信号时先发位置再打电话）→ 遮阳保暖（车是最大的遮蔽物）→ 水（白天不动、夜里凉了再动）→ 不乱走 → 信号（反光镜、烟、三声一组）
- 证据等级：C
- 来源：US National Park Service. Mojave National Preserve Safety. <https://www.nps.gov/moja/planyourvisit/safety.htm>；US National Park Service. Death Valley Safety. <https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/safety.htm>
- 备注：C 级原因是「留在原地」「三声一组」这些没有找到官方原文，只有饮水量、报备、信号覆盖三是官方原话。不要在正午徒步找路，不要喝尿，不要为了省水而不喝。应急管理部、国家林草局关于无人区的提示页本次未找到，北斗官网短报文页面「Socket is closed」未能打开，TODO（待核实）。

29. 发抖、说话含糊、走路打晃是失温，换掉湿衣、包起来，先暖躯干，喝热甜饮不喝酒

- 成本：一张铝箔保温毯几元，一件备用干衣；学会看信号 0 元
- 说人话：体温降到 35℃ 以下就是失温，人会发抖、说话含糊、走路打晃、想不清楚事。换掉湿衣服，用保温毯或干衣裹起来，先暖躯干不先暖手脚，给热的甜饮料，不给酒——酒会压住寒战。不搓四肢、不泡热水澡、不粗暴搬动。不抖了不是好转，是加重。没有意识就做心肺复苏。
- 收益：美国国家气象局原文：体温 95°F (35°C) 以下即失温，「觉得冷、迟钝、想不清楚，立刻看医生」；处理是「立即就医，把人移到有暖气的室内，先从身体中心开始复温」，给热饮，「酒精会减少寒战」所以不喝，「失去意识做心肺复苏」；冻伤用温水或体温回暖，「不要用热水或壁炉一类辐射热」；荒野医学会 2019 年失温指南是该领域的执业指南
- 证据等级：B
- 来源：US National Weather Service. During Extreme Cold. <https://www.weather.gov/safety/cold-during>；Dow J 等 (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update. Wilderness & Environmental Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2019.10.002>
- 备注：不要搓四肢、不要泡热水澡、不要粗暴搬动（严重失温者心脏易骤停），不要因为「不抖了」以为好转，停止寒战是加重。荒野医学会指南全文需订阅，本次只核对了摘要。

30. 被蛇咬，坐下别动、摘掉戒指手表、尽快送医院打抗蛇毒血清，不切、不吸、不绑死

- 成本：0 元；提前知道附近哪家医院有抗蛇毒血清
- 说人话：坐下别动，把被咬的肢体固定住，先摘掉戒指手表（接下来会肿），尽快送到有抗蛇毒血清的医院——血清是唯一能逆转大部分毒性作用的东西。不切开、不用嘴吸、不冰敷、不用绳子勒到发紫，也别喝酒别跑动。能远远拍张蛇的照片就拍，别去抓。
- 收益：WHO 原文：「立即完全固定被咬的身体部位，并迅速送到最近的医疗机构就医」，「避免使用止血带，并避免切割伤口」，「用针对当地蛇种的适当抗蛇毒血清进行治疗」；「高质量抗蛇毒血清是防止或逆转蛇咬伤的大部分毒性作用的最有效治疗方法」；全球每年约 8.1 万到 13.8 万人死于蛇咬伤，截肢和永久残疾约为死亡数的 3 倍
- 证据等级：B
- 来源：WHO. 动物咬伤 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites>；WHO (2023). 蛇咬伤中毒 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/snakebite-envenoming>
- 备注：能拍到蛇的照片就拍，别去抓；不要喝酒、不要跑动、不要用嘴吸、不要冰敷、不要用绳子勒到发紫。中国卫健委或疾控的蛇咬伤诊疗共识原文本次未找到，中国年死亡数写「待核实」。

31. 地震时先看自己在什么房子里：符合抗震设防的楼里就地躲，会垮的老房子门在几步外就出去

- 成本：0 元；提前看一眼自己家出门要几步、走哪条路、哪张桌子结实
- 说人话：先看自己在什么房子里。2001 年以后按规范建的楼，要下楼梯、穿门厅才能出去的，就地躲：护住头颈钻到结实桌子下抓牢桌腿，没桌子就贴承重墙蹲下，避开外墙、窗户、阳台。平房、老砖房、没抗震设防的自建楼，门就在几步外，出去——在预制板楼成片垮塌的那类地震里，待在室内受伤的概率是跑出去的 4.4 倍。任何情况都不跳楼、不坐电梯、不在摇晃中下楼梯。
- 收益：中国地震局科普片《地震来了，是躲还是跑？》口诀是「震时就近躲避，震后迅速撤离」，并明确限定「这里指的是在符合抗震设防要求的建筑内」，理由是这类建筑「整体垮塌的可能性较小」「坠落的建筑构件及装饰物品」「才是对生命安全最大的威胁」，而「震时无保护措施的盲目乱跑」「反而容易被坠落的天花板、吊灯（扇）等物品砸伤」；躲的做法是「用手或者其他软物保护好头颈部」「并牢牢地抓住桌腿」，没有桌子就「迅速贴紧承重墙蹲伏」「避开外

墙、窗户、阳台」；「如果在户外」则「应该第一时间疏散到空旷的地方避震」。反过来，1988 年亚美尼亚地震（苏联式预制板楼成片垮塌）的病例对照研究里，「第一下震动之后离开建筑是保护性行为」，待在室内相对跑出去的受伤比值比 4.40（95% CI 2.24–8.71），在建筑内相对在室外 12.20（3.62–63.79），在 5 层以上建筑内相对更矮建筑 3.65（2.12–6.33）

- 证据等级：B
- 来源：中国地震局（安徽省地震局制作）. 地震来了，是躲还是跑？（科普视频，字幕转录）. <https://www.cea.gov.cn/cea/dzpd/dzcs/5537260/index.html>；Armenian HK, Noji EK, Oganessian AP (1992). A case-control study of injuries arising from the earthquake in Armenia, 1988. Bulletin of the World Health Organization, 70(2), 251-257. <https://europepmc.org/article/MED/1600585>；US FEMA Ready.gov. Earthquakes. <https://www.ready.gov/earthquakes>；Mahue-Giangreco M, Mack W, Seligson H, Bourque LB (2001). Risk factors associated with moderate and serious injuries attributable to the 1994 Northridge Earthquake. Annals of Epidemiology, 11(5), 347-357. [https://doi.org/10.1016/s1047-2797\(01\)00220-4](https://doi.org/10.1016/s1047-2797(01)00220-4)
- 备注：争议，两种结论针对的是两种房子，中国地震局自己也把「躲」的前提写成了「符合抗震设防要求的建筑内」，并要求「因地制宜」「因人而异」，综合考虑建筑抗震能力、所处位置和体能。亚美尼亚那批楼整栋垮塌，躲无处可躲，出去才占优；美国 FEMA 对本国住宅给的是「就地卧下、护住头颈、抓牢，不要往外跑」，那里的伤主要来自坠物和摇晃中移动摔倒，Northridge 的研究还提示伸手去接东西、扶住「看起来稳」的东西会加重受伤。所以判断的不是「跑不跑」，是「这栋楼会不会垮、你几秒内能不能到空地」：2001 年以后按规范建的楼房、需要下楼梯或穿门厅的，就地躲；平房、老旧砖房、无抗震设防的自建房，门就在几步外，出去。亚美尼亚这项研究只比了幸存者中受伤与未受伤的，没纳入遇难者，也没说明是否校正楼层，能跑出去的人本身可能就在低层，数字要打折扣。任何情况下都不跳楼、不坐电梯、不在摇晃中下楼梯，到室外要远离高大建筑、高架桥、电线杆、玻璃幕墙和广告牌。

32. 遇到熊、野猪、成群野狗，别跑、别尖叫、别对视，侧身慢慢退开

- 成本：0 元；进山带根登山杖，结伴走、出声走，让动物先知道你来了
- 说人话：别跑，熊上下坡都跑得像赛马；也别爬树，黑熊棕熊都会爬。站住，用低沉的声音一直跟它说话，把自己撑得尽量大，等它不动了侧着身慢慢退开，这样既盯得住它又不会绊倒。真被棕熊扑上来就趴下装死，双手扣在颈后、两腿分开；黑熊相反，不装死，往车里或房子里跑，跑不掉就拿手边任何东西反击。被狗抓咬按第 12 条冲打打打。
- 收益：美国国家公园管理局关于熊的原文：「不要跑，熊上下坡都能跑得像赛马一样快」，「保持冷静，大多数熊不想攻击你，只想被放着不管」，「用低沉的声音持续跟熊说话」，「熊不动时，侧着身慢慢退开，这样既能盯着熊又不会绊倒」，「让自己显得尽量大」，「不要爬树，灰熊和黑熊都会爬树」；被棕熊攻击「装死，趴着双手扣在颈后、双腿分开」，被黑熊攻击「不要装死，逃向车或房子，逃不了就用手边任何东西反击」；被狗咬伤按第 12 条处理
- 证据等级：B
- 来源：US National Park Service. Staying Safe Around Bears. <https://www.nps.gov/subjects/bears/safety.htm>；国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅 (2023). 狂犬病暴露预防处置工作规范（2023 年版）. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzxx/c100014/common/content/content_1706569159854649344.html
- 备注：B 级只对应熊；野猪和野狗的「不跑、慢退、找高处或障碍物挡」是经验（C），国家林草局、地方林草官方提示本次未找到。不要拿食物引、不要凑近拍照、不要带狗进有野猪的山。中国的熊多是黑熊和棕熊，装死与否按上面区分。

33. 野外遇上雷雨，钻进有硬顶的车或建筑，避开山脊、孤树、水面和金属

- 成本：0 元，代价是行程被打断半小时以上
- 说人话：雷暴范围内的户外没有安全的地方。钻进硬顶的车或者建筑，敞篷车和摩托不算，帐篷、凉亭、树下、岩石突出部也不算。避开开阔地、山脊山顶、孤立的大树、水面和铁杆杆铁杆子。一群人走不了就散开站，别挤成一堆。听见雷就开始撤，最后一声雷响过 30 分钟才算安全。
- 收益：雷暴范围内的户外没有安全的地方；最后一声雷响过 30 分钟才算安全
- 证据等级：B
- 来源：美国国家气象局. 户外雷电安全：「There is no safe place outside when thunderstorms are in the area」「Avoid open fields, the top of a hill or a ridge top. Stay away from tall, isolated trees or other tall objects」「Stay away from water, wet items, such as ropes, and metal objects, such as fences and poles」；实在走不了时「If you are in a group, spread out to avoid the current traveling between group members」；恢复活动「Wait 30 minutes until after the last rumble of thunder」. <https://www.weather.gov/safety/lightning-outdoors>
- 备注：帐篷、凉亭、树下、岩石突出部都不算掩体。硬顶汽车算，敞篷车和摩托不算。听见雷就开始撤，别等雨下下来。

34. 上高原按睡眠海拔慢慢升，症状加重就下撤，不要硬扛

- 成本：多花一到两天做适应；预防药是处方药，要出发前问医生
- 说人话：算的是睡得多高，不是白天到得多高：睡在 2450 米以上就有高原病风险。过了 3000 米之后，每晚睡觉的高度只往上加 500 米，每升 1000 米多留一天适应。头痛加恶心、走路打晃、意识变化，或者不动也喘不上气，就往下走——下撤排在吸氧和吃药前面，吸着氧继续往上是错的。
- 收益：睡在 2450 米以上就有高原病风险；高原脑水肿和肺水肿不及时下撤会死
- 证据等级：A
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 黄皮书·高海拔旅行与高原病：「Any unacclimatized traveler proceeding to a sleeping altitude of $\geq 2,450$ m ($\geq 8,000$ ft)—and sometimes lower—is at risk for altitude illness」；上升速度「500 m (1,650 ft) per night in sleeping altitude once above 3,000 m (9,800 ft)」，每上升 1000 米加一天适应日；乙酰唑胺预防「125 mg twice a day; 250 mg twice a day if > 100 kg body weight」；「If symptoms become worse despite rest or treatment at the same elevation」必须下撤. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/environmental-hazards-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness.html>；荒野医学会 (2024). 急性高原病预防、诊断与治疗临床实践指南（2024 更新）. Wilderness & Environmental Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2023.05.013>
- 备注：算的是「睡得多高」，不是白天到得多高。头痛加恶心、走路打晃、意识变化，或者静息状态下喘不上气，都是往下走的信号。下撤优先于吸氧和吃药，吸着氧继续往上是错的。

35. 被蜱虫叮住，用尖头镊子贴着皮肤稳稳拉出来，别涂油别用火烧

- 成本：一把尖头镊子
- 说人话：用尖头镊子贴着皮肤夹住蜱的头部，稳稳地朝外拉出来。别涂油、别用火烧、别扭着拽，那会刺激它把带病原体的体液挤进皮肤，还容易把口器留在肉里。拔完记下日期，之后几周里发烧、起疹、乏力，看病时主动说被蜱咬过——不说很容易被当感冒处理。
- 收益：涂油、烧、扭拽会刺激蜱虫把带病原体的体液挤进皮肤，也容易把口器留在肉里
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 被蜱叮咬之后：「Grasp the tick as close to the skin's surface as possible using clean fine-tipped tweezers」[Pull tick away from the skin with steady, even pressure]「Do not use petroleum jelly, heat, nail polish, or other substances to try and make the tick detach from the skin. This may agitate the tick and force infected fluid from the tick into the skin」. <https://www.cdc.gov/ticks/after-a-tick-bite/index.html>
- 备注：拔完把日期记下来。之后几周里发烧、起皮疹、乏力，看病时主动说被蜱咬过——医生不问、你不说，很容易被按感冒处理。TODO（待核实：中国发热伴血小板减少综合征的年发病率与病死率，本次未取得官方数字）。

36. 野外的水一律烧开再喝，滚开一分钟就够，不用因为海拔高多煮

- 成本：一套炉具和燃料的重量
- 说人话：所有能靠喝水致病的微生物，在沸点温度下几秒就死了；再滚一分钟只是给「看走眼」留的余量，不用因为海拔高多煮。烧不了就用过滤器或消毒片，这两样各有覆盖不到的病原体，能烧还是烧。看着清澈的溪水、雪水一样可能有寄生虫。
- 收益：所有经饮水致病的微生物在沸点温度下几秒内被灭活；「高海拔水烧不到位」是常见误解
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 黄皮书 旅行者的水消毒：「All organisms that may cause illness from drinking water are killed within seconds at boiling temperature」[CDC recommends that travelers boil water for a full minute to account for user variability in identifying boiling points and to add a margin of safety]「Although the boiling point for water decreases with increasing elevation, at common travel elevations the temperature needed to achieve boiling is still well above the temperature required to inactivate enteric pathogens」. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/preparing-international-travelers/water-disinfection-for-travelers.html>
- 备注：同一页也写了不必真的烧开：60℃保持30分钟同样有效，烧开只是不用温度计就能看见的终点。烧不了就用过滤器或化学消毒片，两者各有覆盖不到的病原体，能烧就烧。看起来清澈的溪水、雪水一样可能有寄生虫，别凭外观判断。

37. 荒郊野外被陌生人索财，钱给他，不动手，记特征，脱身后报警

- 成本：身上的现金；压住火气
- 说人话：钱给他，不动手，不还嘴。对方为几百块冒的是抢劫罪：三年以上十年以下起步，入户、持枪、致人重伤死亡的十年以上直到死刑。他拿了钱转身走，你追上去打就不再算正当防卫。脱身后立刻记下体貌、口音、车牌和逃跑方向，打110。不跟去偏僻处「取钱」，不上对方的车，不交手机密码。
- 收益：命比钱贵，对方为几百元冒的是重罪：刑法第二百六十三条，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，持枪、入户、致人重伤死亡等情形十年以上直至死刑；刑法第二十条正当防卫只保护「制止正在进行的不法侵害」，对方拿了钱转身走，你追上去打就不再是防卫。脱身后立刻记下体貌、口音、车牌、方向，打110
- 证据等级：C
- 来源：全国人大(2020年修正). 刑法（第二十条、第二百六十三条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安局交管局转载整合文本）
- 备注：C级原因是「给钱不反抗更安全」没有直接文献，法条只说明对方的风险和你的边界。不要跟去偏僻处「取钱」，不要交手机密码，不要上对方的车；本条不是教人打架，也不是教人不报警。

38. 撞见一群人打架，退开走人，别上去拉架、别围观、别捡地上的家伙；要报警就退到安全距离打110

- 成本：0元；忍住上前拉一把和站着看热闹这两种冲动；报警之后可能被回访做一次笔录，最多搭进半天
- 说人话：拉架的人常常是最后被算进去的那个——你一动手，性质就从劝架变成参加打架。参加聚众斗殴判3年以下，人多规模大、在马路、拿了家伙的3到10年，打出重伤或人命按故意伤害、故意杀人算；治安层面结伙斗殴最高拘留15日加罚2000元。围观也不是白站着，人越多现场越乱，还容易被误伤。动作是退开走人；愿意报警就退到安全距离打110，说清地点、几个人、有没有拿刀棍、有没有人躺下不动，远远录一段。看到有人被围着单方面挨打，法律上你确实可以制止——正当防卫保护的不只是自己，也包括别人——但徒手上去多半只是再添一个伤员，喊人、录像、报警更管用。
- 收益：刑法第二百九十二条：「聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制」；多次聚众斗殴、人数多规模大社会影响恶劣、在公共场所或者交通要道造成社会秩序严重混乱、持械的，「处三年以上十年以下有期徒刑」；「聚众斗殴，致人重伤、死亡的」，按故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。治安管理处罚法：殴打他人拘留5到10日并罚500到1000元，结伙斗殴按寻衅滋事最高拘留15日并罚2000元。《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第5条：不法侵害「既包括针对本人的不法侵害，也包括危害国家、公共利益或者针对他人的不法侵害」；第9条：一方先动手且手段明显过激，或者一方先动手、在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害的，还击一方一般应当认定为防卫行为
- 证据等级：B
- 来源：全国人大(1997). 刑法（第二百三十二、二百三十四、二百九十二、三百零五、三百一十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会(2025). 治安管理处罚法（2025年修订，第三十、五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部(2020). 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31号，第5、9条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>；全国人大(2018). 刑事诉讼法（2018年修订，第六十二、一百一十、一百一十一、一百九十三条）. 宁夏回族自治区人民检察院转载全文 https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 备注：B级原因是后果的条文是硬的，但「退开报警、不上手拉架」这一步没有官方原文，是从条文和互殴的认定标准推出来的。「我是来劝架的」不是护身符，认定看的是你动没动手、打了谁。对方已经倒地或者跑了还追上去打，就不再算防卫。这条里稳赚的是「不上手、不围观」；打110那一下的好处主要落在

地上那个人身上，属于受益人里最低的一档，愿不愿意花这个时间你自己权衡——要权衡就得知道：作证义务本来就有（刑事诉讼法第六十二条：凡是知道案件情况的人都有作证的义务），不打这个电话也不会消失，出了重伤或人命，警方调监控照样找到在场的人，站着围观反而最容易被登记；报案人不愿公开姓名的，办案机关「应当为他保守秘密」（第一百一十一条），说清地点、人数、有没有拿家伙就可以挂，不必留在原地。会走到训诫或者十日以下拘留的，是法院通知出庭后无正当理由拒绝作证（第一百九十三条），路人极少到这一步。不报警本身不违法：刑事诉讼法第一百一十条那句「有权利也有义务」没有罚则，刑法里也没有处罚普通人知情不报的罪名，走开是合法选项；走开之后的红线只有两条——事后帮着藏人或者作假证明包庇（刑法第三百一十条，3 年以下，情节严重 3 到 10 年），以及被找去做证时故意作假证（第三百零五条，3 年以下，情节严重 3 到 7 年）。沉默和如实说都没事，编话才有事。自己被卷进冲突见第 8 节第 9 条，被陌生人索财见本节第 37 条，救人受伤之后的钱见本节第 40 条。

39. 可能被 HIV 暴露了，72 小时内去拿阻断药，越早越好

- 成本：一个 28 天疗程的药费上千元，多数地区自费；当晚就得跑一趟医院
- 说人话：怀疑自己被传染上艾滋病，72 小时是硬线，最好 2 小时内就吃上，药要连吃 28 天。超过 72 小时这条路就没了，所以别等到第二天再决定。
- 收益：北京市人民政府防艾科普栏目的口径：暴露后预防（PEP）应「尽可能在 2 小时内进行预防性用药，最好在 24 小时内、不超过 72 小时」，并「连续服用 28 天」。超过 72 小时就不再建议启动，这是一条硬时限——犹豫一晚和当场出发，结果完全不同
- 证据等级：B
- 来源：北京市人民政府. 事前、事后分不清？六问六答全面了解艾滋病病毒暴露前/暴露后预防。
https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/jhsyfwzdxx/sjazbr/fakp/202311/t20231110_3299397.html；中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 (2020). 艾滋病病毒暴露后预防技术指南（试用）. https://www.chinacdc.cn/jkyj/crb2/yl/azb/jswj_azb/202410/t20241027_302131.html
- 备注：去哪里拿：当地疾控中心指定的艾滋病定点医院，通常挂感染科（性病艾滋病门诊）；不少城市已建 24 小时门诊，重庆的公开数据是 26 个区县 29 家门诊、其中 14 家全天候。去之前打当地疾控电话问哪家有药，别在急诊耗时间。适用的暴露包括无保护性行为、安全套破裂、被针头扎伤、黏膜接触到血液，是否用药由医生评估。药必须吃满 28 天，漏服会显著降低效果；之后按医嘱在第 4 至 6 周、3 个月复查。这是补救不是替代，日常预防和检测见第 1 节第 28、29 条。

40. 救人受了伤、搭进了钱，先找加害人和医保，再去申报见义勇为确认

- 成本：0 元；申报要交材料、等认定，跑几趟，几周几个月
- 说人话：救人把自己搭进去，不是只能自认倒霉。见义勇为负伤的先救治后收费；医疗费有加害人的由加害人出，人跑了或者赔不起的走基本医保。为保护别人受的损失，先找侵权人赔；没有侵权人、人跑了或者赔不起，被你救下的那个人「应当」给适当补偿——这是法律用语，不是看他良心。同时去申报见义勇为确认：人没了、够条件的评烈士，属于视同工伤情形的有一次性工亡补助金加相当于本人 40 个月工资的遗属特别补助金；伤了的按工伤保险待遇落实，不符合条件的由民政部门评伤残等级；本人和家属还优先纳入就业援助和住房保障。要打官司，见义勇为的民事权益本来就在免费法律援助的范围内。
- 收益：民法典第一百八十三条：「因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿」。国办发〔2012〕39 号：对见义勇为负伤人员，医疗机构要建立绿色通道，「坚持『先救治、后收费』的原则」，「因紧急救治发生的医疗费用，有加害人或责任人的，由加害人或责任人承担；无加害人或责任人以及加害人或责任人逃逸或者无力承担的，按规定通过基本医疗保障制度解决」；死亡的「符合烈士评定条件的，依法评定为烈士」，「属于视同工伤情形的，享受一次性工亡补助金以及相当于本人 40 个月工资的遗属特别补助金」；伤残的「符合享受工伤保险待遇条件的，依据《工伤保险条例》落实相应待遇；不符合的，由民政部门评定伤残等级并落实相应待遇」；就业「优先纳入就业援助，予以重点支持」、公益性岗位「优先安排符合条件的见义勇为人员」，住房「优先纳入住房保障体系，优先配租、配售保障性住房或发放住房租赁补贴」
- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一百八十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；国务院办公厅转发民政部等部门 (2012). 关于加强见义勇为人员权益保护的意见（国办发〔2012〕39 号）. https://www.gov.cn/zwqk/2012-07/26/content_2191928.htm
- 备注：B 级原因是待遇口径由全国文件写死，但奖金标准和认定程序各省的见义勇为条例自己定，数字地方不同，本轮未逐省核实；一般向事发地公安机关或见义勇为为工作机构（基金会）申报。认定靠证据：报警回执、现场监控、目击者姓名和电话、医院病历，当场就留下。一次性工亡补助金的全国标准和伤残等级怎么换算成钱见第 19 节第 15、16 条，法律援助怎么申请见第 7 节第 3 条。

41. 刀、钢筋、玻璃扎进身体，压住异物周围止血，不要把它拔出来

- 成本：0 元；忍住「先拔出来」的本能，守着人等救护车
- 说人话：扎进去的东西同时也堵着被它割开的血管，拔出来往往是当场大出血，医生也更难判断到底伤得多深。做法是：打 120，用手或敷料压住异物周围的伤口止血，把异物垫稳别让它晃，人别走动。异物随脉搏一跳一跳的，就松松地稳住，别硬按硬扶正。肚子上的伤口有内脏露出来，不要往回塞，盖一块干净的湿敷料。胸口的伤口在冒泡或者出声的，别用塑料布之类把它封死，封死可能把气憋在胸腔里、把肺压瘪。
- 收益：国际红十字与红新月会联合会 2025 年国际急救指南：「First aid providers should apply pressure around an embedded object (e.g. a knife) to stabilize the object. Avoid removing the object.」；「Do not remove any impaled objects from an abdominal or chest wound, as this may cause serious bleeding and make it more difficult for a medical professional to determine the severity of the wound.」；「Impaled objects in the body should be stabilized, and if the object is pulsating, it should be allowed to do so while loosely stabilized.」；「First aid providers should not push internal organs back into the body.」；未在活动性出血的开放性胸壁伤「may be left open, without the application of a dressing, because a sealed wound may allow air to build up in the chest, which may lead to the lung partially or fully collapsing (pneumothorax)」；所有穿透性胸腹部伤口都应立即呼叫急救
- 证据等级：B
- 来源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025, 第 256–257、267–268 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>

- 备注：定 B 是因为这是指南的良好实践推荐，没有随机试验——不可能把「拔」和「不拔」拿去随机分组。唯一的例外是异物堵住气道让人无法呼吸。到了医院直接找急诊入口的预检分诊台报「穿透伤」，这属于要立刻进抢救室的那一级，不要去挂号窗口排队（见第 24 节第 8 条）；真扎穿了就打 120，救护车会提前通知医院备接诊。大出血的压迫止血和止血带见第 11 条。

42. 怀疑骨折就别再动那个部位，托着不动、冷敷 20 分钟以内，别自己掰正

- 成本：0 元；找块硬板、卷起的杂志或衣物当支撑，冷的东西隔层布敷
- 说人话：手脚受了伤一律先当骨折处理，能不能站、能不能动都排除不了，只有 X 光能确定。做法是让受伤的部位保持不动，用手托住或者用三角巾、硬板在它原来的位置上撑住，尽早冷敷但一次不超过 20 分钟、隔层布别直接贴皮肤。城里等得到救护车就别自己掰正，掰正只在野外、指望不上救援、断端以下发凉发白且施救者受过训练时才考虑。大腿骨折光是骨头本身出的血就可能致命，疼得厉害、肿得厉害、肢体位置明显不对或者有休克表现的直接打 120。断骨戳破皮肤的先止血、盖干净敷料，别把骨头按回去。
- 收益：国际红十字与红新月会联合会 2025 年国际急救指南：「Any injury to an extremity should be approached as a potential bone fracture.」 「The only accurate way to diagnose a fracture is with an X-ray. When in doubt, assume it is a fracture.」；固定的目的是「to minimize any movement and pain」；冷敷「for up to 20 consecutive minutes, as this may decrease the pain. Cooling for longer than this may damage the skin」；「If a long bone is injured, such as the femur, the bleeding from the bone itself can be life-threatening」；疼痛或肿胀明显、有休克表现、股骨骨折或者肢体位置异常时应呼叫急救；成角骨折的现场复位只在「remote environment (or one with limited resources) and the limb below the angulated fracture is cool, pale or the first aid provider is unable to splint for movement」且施救者受过训练时才考虑；开放性骨折的优先事项是止血和防感染
- 证据等级：B
- 来源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025, 第 301–302 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>
- 备注：定 B 是因为这些是良好实践推荐：院前牵引固定股骨骨折只有一项回顾性队列支持（24 小时内输血量更少、住院更短，死亡率和并发症的差异未达显著，证据确定性很低），先复位还是原位固定则根本没找到证据。三个常见误解要改掉：能站能走不等于没骨折；只用冷不用热，也不要冷热交替；扭伤不会「活动开就好了」，先歇着。老人跌倒后怀疑骨折的搬动禁忌见第 2 条；打了石膏或卧床之后一条腿肿起来要警惕血栓，见第 10 条；治完之后要不要做伤残鉴定、要不要办残疾人证，见第 24 节第 10、11 条。

14. 账号与信息安全

口径：金钱与个人信息。账号被别人拿走，损失的是钱、通讯录里的人和你的身份。

1. 邮箱、支付、社交账号都开二次验证，优先用手机弹窗确认，其次才是短信验证码

- 成本：0 元；每个账号设置一次，两三分钟
- 说人话：手机上弹窗确认这类验证，拦下了九成以上源于钓鱼的盗号尝试和全部自动化盗号；靠「上次登录地点」「备用邮箱」这类问答验证，钓鱼盗号只能拦下一成左右。设置一次，几分钟。
- 收益：谷歌对 35 万次真实劫持尝试的评估：设备类验证（手机上的弹窗确认、安全密钥）拦下了「超过 94% 源于钓鱼的劫持尝试和 100% 的自动化劫持尝试」；而知识类验证（问上次登录地点、备用邮箱之类）「只拦下了低至 10% 的钓鱼劫持和 73% 的自动化劫持」
- 证据等级：A
- 来源：Doerfler P, Thomas K, Marincenko M, et al. (2019). Evaluating Login Challenges as a Defense Against Account Takeover. The World Wide Web Conference (WWW '19). <https://doi.org/10.1145/3308558.3313481>
- 备注：同一研究也发现验证会挡住正常用户：52% 的合法用户第一次登不进去，不过 97% 最终能进。先开邮箱的，因为所有别的账号都能用邮箱找回密码

2. 邮箱密码单独一个，不和任何网站重复

- 成本：0 元；用密码管理器就不用记
- 说人话：别处网站泄露的密码会被直接拿来登你的邮箱。邮箱一旦被登入进去，凡是能用邮箱找回密码的账号都跟着一起丢。
- 收益：撞库是最省事的攻击方式：别处泄露的密码直接拿来登你的邮箱，一旦邮箱失守，所有用它找回密码的账号一起失守
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：记不住就用浏览器自带的密码管理器，比重复用一个密码强得多。别把密码存在微信收藏或备忘录里

3. 手机设锁屏密码，SIM 卡设 PIN 码

- 成本：0 元；设一次
- 说人话：手机丢了，捡到的人最快的一步是把 SIM 卡插进另一部手机收验证码，再一个个重置你的账号。SIM 卡设了 PIN 码，换机开机就要密码，这条路直接断掉。
- 收益：手机丢了以后最快的攻击路径是把 SIM 卡插到别的手机上收短信验证码，再一个个重置账号。SIM 卡有 PIN 码，换机后开机就要密码，这条路直接断掉
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：PIN 码在手机的「SIM 卡锁」里设，默认初始码通常是 1234 或 0000，连错三次要拿 PUK 码解锁，设完先记下来

4. 手机丢了按这个顺序做：挂失 SIM 卡、远程锁定、改密码、报警、冻结银行卡

- 成本：0 元；十几分钟
- 说人话：顺序比手速重要：先挂失 SIM 卡断掉验证码这条命脉，再远程锁定和抹除手机，然后从电脑上改邮箱和支付密码，接着报警拿回执，最后按需要冻结银行卡。用别人的手机打运营商客服也能挂失。
- 收益：顺序比速度重要：先挂失 SIM 是断掉验证码这条命脉，再远程锁定和抹除设备，再从电脑上改邮箱和支付密码，然后报警拿回执，最后按需要冻结银行卡
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；补办身份证见第 7 节，冒名贷款见第 8 节关于征信的一条
- 备注：提前记住三大运营商的客服号（移动 10086、联通 10010、电信 10000）和自己的手机号归属地。用别人的手机也能打客服挂失

5. 卡被盗刷先挂失冻结再报警，然后要求银行赔：证明「是你自己刷的」是银行的责任

- 成本：0 元；发现异动立刻挂失或冻结，留下报警记录、挂失记录和交易通知；卡还在身上的，就近做一笔小额查询或存取，把「真卡所在地」固定下来
- 说人话：卡被盗刷，不需要你证明「不是我刷的」；反过来，银行要拿出证据证明这笔是你本人刷的或你授权的，拿不出就得赔——储蓄卡赔存款本息和损失，信用卡扣掉的透支款要退回来、还不能反过来找你要这笔钱，不良征信记录也要撤销。前提是发现异动立刻挂失冻结：拖着不挂失，多出来的那部分损失自己承担；密码和验证码外传的，也要自己担一份责任。
- 收益：最高法的规定把举证责任分开了：持卡人主张是伪卡盗刷或者网络盗刷的，可以用生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、交易行为地、账户交易明细、交易通知、报警记录、挂失记录等来证明；**发卡行、非银行支付机构主张这笔是持卡人本人交易或者其授权交易的，应当承担举证责任。**你告知银行之后，银行没及时核实、没及时提供或者保存交易单据、监控录像，导致证据拿不到的，由银行承担举证不能的后果。认定成立后：借记卡持卡人可以请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失；信用卡持卡人可以请求返还扣划的透支款本息、违约金并赔偿损失，银行反过来要你偿还这笔透支的，法院不予支持。还可以请求发卡行及时撤销相应的不良征信记录（全国，2021 年 5 月 25 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院 (2021). 关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定（第四、五、七、十四、十五条）。
<https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/304771.html>
- 备注：两种情形会让你自己担责：一是对银行卡、密码、验证码等身份识别信息和交易验证信息「未尽妥善保管义务具有过错」的，按过错承担相应责任——所以密码不外传、验证码不转发（见第 1 条）；二是没及时挂失导致损失扩大的，扩大的那部分自己承担，所以第一步永远是挂失冻结而不是先打客服争论。第三

方支付机构同样适用这套规则，宣传资料里写了「先行赔付」且允诺具体明确的，可以据此要求先赔。钱是被骗着自己转出去的，那是另一条路，见第 8 节第 2 条。

6. 每隔一段时间看一次账号的登录设备和已授权应用，不用的清掉

- 成本：0 元；每次几分钟
- 说人话：盗号的人常常先潜伏一阵再动手。登录设备里的陌生设备、授权应用里早就不要用的第三方，是普通人自己看得见的痕迹，看到就退出全部登录并改密码。
- 收益：被盗号往往不是当场发作，攻击者会先潜伏。登录设备列表里的陌生设备、授权应用列表里早就不要用的第三方，是最容易发现的痕迹
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：微信、支付宝、邮箱、苹果和安卓账号都有这个入口。发现陌生设备就退出全部登录并改密码

7. 别为了用 App 点「全部同意」：不是必需的信息，你不同意也不能拒绝给你服务

- 成本：0 元，代价是要忍住不点「全部同意」
- 说人话：不是提供这项服务所必需的信息，你不同意给，对方不能因此不让你用；收集范围也只能限于用得着的最小范围。地图要位置是必需，手电筒要通讯录不是。
- 收益：法律明写：不得以个人不同意或者撤回同意为由拒绝提供产品或者服务，处理这些信息属于提供服务所必需的除外；收集应当限于实现处理目的的最小范围
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法. 中国人大网. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html: 第六条「收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息」；第十六条「个人信息处理者不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务；处理个人信息属于提供产品或者服务所必需的除外」；第十五条「基于个人同意处理个人信息的，个人有权撤回其同意。个人信息处理者应当提供便捷的撤回同意的方式」
- 备注：判断标准是「这项信息是不是提供这个服务所必需」：地图要位置是必需，手电筒要通讯录不是。装完先进系统的应用权限页把不必要的关掉，用到时再单次授权。

8. 你有权查看、复制、更正和删除自己的个人信息，被拒绝可以起诉

- 成本：0 元；对方拖着不办才需要投诉或起诉，真走到起诉就是几个月起步的事，律师费自理，先走投诉更划算
- 说人话：你有权要求企业让你查看、复制、更正和删除自己的信息；服务停了、保存期限到了、你撤回同意的，企业本来就该主动删。拒绝你的请求必须说明理由，不办可以直接去法院起诉。注销账号和删除信息是两件事，注销之后要另外提删除。
- 收益：停止服务、保存期限届满、撤回同意、目的已实现等情形，企业应当主动删除，没删你可以要求删；拒绝行使权利的请求必须说明理由，你可以直接向法院起诉
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法. 中国人大网. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html: 第四十五条「个人有权向个人信息处理者查阅、复制其个人信息……个人请求查阅、复制其个人信息的，个人信息处理者应当及时提供」；第四十六条更正、补充权；第四十七条列了五种应当主动删除的情形，含「（一）处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要」「（二）个人信息处理者停止提供产品或者服务，或者保存期限已届满」「（三）个人撤回同意」，「个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除」；第五十条「个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的受理和处理机制。拒绝个人行使权利的请求的，应当说明理由」「个人可以依法向人民法院提起诉讼」
- 备注：注销账号和删除个人信息是两件事，注销之后要单独要求删除。换手机、卖旧手机之前，先在旧机上退出所有账号并解绑，再恢复出厂设置——法律给的是事后的删除权，不能替你收回已经泄露出去的东西。

9. 刷脸不是必须答应的：有别的办法就不能只让你刷脸，你不同意得给你其他方式

- 成本：0 元；被要求刷脸时间一句「有没有别的验证方式」，没有就要求提供
- 说人话：只要还有别的办法能达到同样目的，对方就不能把刷脸当成唯一方式；你不同意刷脸，它得给你刷卡、密码或身份证这类替代办法，也不许用「办不了业务」来逼你就范。宾馆客房、公共浴室、更衣室、卫生间这类私密空间里，任何人不得安装人脸识别设备。人脸和密码最大的区别是泄露之后改不掉。
- 收益：人脸识别技术应用安全管理办法写明：「实现相同目的或者达到同等业务要求，存在其他非人脸识别技术方式的，不得将人脸识别技术作为唯一验证方式。个人不同意通过人脸信息进行身份验证的，应当提供其他合理、便捷的方式。」「任何组织和个人不得以办理业务、提升服务质量等为由，诱导、欺诈、胁迫个人接受人脸识别技术验证个人身份。」基于个人同意处理人脸信息的，应当取得「在充分知情的前提下自愿、明确作出的单独同意」，个人有权撤回同意且处理者要提供便捷的撤回方式；处理不满十四周岁未成年人人脸信息的，应当取得父母或者其他监护人的同意。公共场所安装人脸识别设备「应当为维护公共安全所必需」并设置显著提示标识；宾馆客房、公共浴室、公共更衣室、公共卫生间等公共场所中的私密空间内部，任何组织和个人不得安装。除法律、行政法规另有规定或者取得单独同意外，人脸信息应当存储于人脸识别设备内，不得通过互联网对外传输（全国，2025 年 6 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国家互联网信息办公室、公安部 (2025). 人脸识别技术应用安全管理办法（第 19 号令，第十条、十二条、十三条，2025 年 6 月 1 日起施行）。
https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm
- 备注：最常遇到的是小区门禁、租房平台、健身房、酒店要求录入人脸。对方说「系统只支持刷脸」时，把上面那句原文念给它听，并要求提供刷卡、密码或身份证等替代方式；仍不给的，向当地网信部门反映。国家对刷脸验证身份另有规定的（部分金融、政务场景）从其规定。人脸和密码最大的区别是泄露之后改不掉，所以它值得比密码更谨慎。存储量达到 10 万人的处理者要在 30 个工作日内向省级以上网信部门备案，这也是判断对方正不正规的一个问法。查阅、更正、删除自己个人信息的权利见第 8 条。

15. 租房与买房

口径：金钱。租房的钱大头在押金和中介，买房的钱大头在利息和信息不对称。

1. 押金的数额、退还时间和扣减情形，必须写进合同

- 成本：0 元；签约时多花十分钟
- 说人话：合同里没写进去的扣款理由，房东退租时不能拿来扣你的押金。押金多少、什么时候退、什么情况下扣，签字前就得写在合同上。
- 收益：行政法规明文：「出租人收取押金的，应当在住房租赁合同中约定押金的数额、返还时间以及扣减押金的情形等事项。除住房租赁合同约定的情形以外，出租人无正当理由不得扣减押金。」也就是说，合同里没写的理由，房东不能拿来扣你的钱
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 住房租赁条例（国令第 812 号，2025 年 9 月 15 日施行）（第十条）.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 备注：退租时和房东一起拍照录像，水电燃气读数、墙面地面都拍。押金被无故扣了，先找房屋租赁管理部门投诉，金额不大的走小额诉讼，见第 8 节

2. 被断水断电、换锁、上门威胁赶人，先报警留证：法规禁止用这些方式逼你腾房

- 成本：0 元
- 说人话：房东不能靠断水断电、换锁、上门威胁逼你解约或搬走，这是法规明令禁止的。遇上先报警，出警记录是后面主张损失时的证据，不要自己动手对抗。
- 收益：行政法规明文：「出租人不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人解除住房租赁合同或者腾退租赁住房。」遇到这类情况先报警并留证，不要自己动手对抗
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 住房租赁条例（国令第 812 号，2025 年 9 月 15 日施行）（第十二条）.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 备注：报警的目的是留下出警记录，这是后面主张损失的证据。同时通知房屋租赁管理部门

3. 中介不得代收代付租金和押金，钱直接给房东

- 成本：0 元
- 说人话：按规定房租和押金不能由中介代收代付，钱直接付给房东。钱在中介手里过一道，就多一次它卷款跑路、你租金白交还被房东赶走的机会。付款前核对收款人是不是产权证上的名字。
- 收益：行政法规把「代收、代付住房租金、押金」列为房地产经纪机构的禁止行为。钱在中介手里过一道，就多一次卷款跑路的机会
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 住房租赁条例（国令第 812 号，2025 年 9 月 15 日施行）（第二十五条）.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 备注：付款前核对收款人是不是产权证上的名字，不是就问清楚并留书面授权。中介只收居间服务费

4. 租长租公寓先查它的资金监管账户，别图便宜一次性付一年

- 成本：0 元；查一次十几分钟
- 说人话：一次性付一年拿到的那点折扣，抵不上企业暴雷时押金和剩下十几个月房租一起没了。绑了租金贷更糟：公寓跑了，贷款还得你按月继续还完。签约前先查它有没有公示资金监管账户。
- 收益：行政法规要求转租经营的住房租赁企业「设立住房租赁资金监管账户并向社会公示」。一次性付一年拿到的那点折扣，抵不上企业暴雷时押金和剩余租金一起没的风险，尤其是同时签了租金贷的
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 住房租赁条例（国令第 812 号，2025 年 9 月 15 日施行）（第十九条）.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 备注：签约时看清有没有绑定贷款：如果是分期 App 放款给公寓、你按月还贷，那么公寓跑了你还要继续还。这种合同不签

5. 房子租期内被卖掉，租约继续有效，不用搬

- 成本：0 元
- 说人话：租期内房子被卖掉，租约照样有效，新房东要按原合同让你住到期满，不用搬也不用重新谈价。前提是你已经合法住在里面，合同、转账记录、入住时间的证据留好。
- 收益：民法典规定的「买卖不破租赁」：租赁物在租赁期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。新房东要按原合同履行到期满
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第七百二十五条）.
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：前提是你已经合法占有使用该房屋。所以合同、转账记录、入住时间的证据要留好

6. 签约前核对产权证和抵押情况，所有款项走转账并备注用途

- 成本：0 元；查一次半小时

- 说人话：最常见的两种血本无归：租金付给了不是产权人的人，以及房子早已抵押给银行、随后被查封。签约前去不动产登记中心查一次产权和抵押，所有钱走转账并备注「某某房屋某月租金」，出纠纷时这就是直接证据。
- 收益：把租金付给非产权人、房子早已抵押给银行被查封，是最常见的两种血本无归。转账备注「某某房屋某月租金」在纠纷时就是直接证据
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；证据留存与转账备注同理见第 8 节关于彩礼和借条的两条
- 备注：产权信息可在当地不动产登记中心查询，房东本人到场或出具授权委托书。二房东转租要有原房东的书面同意

7. 二手房让中介代收房款的，必须走中介在银行开的交易资金专用存款账户

- 成本：0 元；坚持走专户可能要跟中介多争几句
- 说人话：房款是几十万到几百万，是这本书里单笔金额最大的一件事。中介代收的，按规定必须走它在银行开的交易资金专用存款账户，不能微信转给经纪人个人。另外两处常被多收：两家中介做一单只能收一份佣金，代办贷款、代办过户是另外的服务，要单独签合同并事先说清收费。
- 收益：规章明写：约定由房地产经纪机构代收代付交易资金的，应当通过其在银行开设的客户交易结算资金专用存款账户划转——房款进的是受监管的专户，不是中介或某个经纪人的私人账户
- 证据等级：A
- 来源：住房和城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部 (2011). 房地产经纪管理办法 (令第 8 号, 2016 年第 29 号令修改) 第二十四条：「房地产交易当事人约定由房地产经纪机构代收代付交易资金的，应当通过房地产经纪机构在银行开设的客户交易结算资金专用存款账户划转交易资金。」第十八条「房地产经纪服务实行明码标价制度.....在经营场所醒目位置标明房地产经纪服务项目、服务内容、收费标准」；第十九条「两家或者两家以上房地产经纪机构合作开展同一宗房地产经纪业务的，只能按照一宗业务收取佣金，不得向委托人增加收费」；第十七条代办贷款、代办房地产登记等其他服务「应当向委托人说明服务内容、收费标准等情况，经委托人同意后，另行签订合同」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1918920.htm
- 备注：房款是几十万到几百万，是这本书里单笔金额最大的一件事，别用微信转给经纪人。另外两个常见的多收钱：两家中介联合做一单只能收一份佣金；代办贷款、代办过户属于另外的服务，要单独签合同并事先告知收费。所有款项走转账并备注用途，见本节上一条。

8. 别租隔断房：最小出租单位是原设计的房间，厨房、卫生间、阳台不得住人

- 成本：0 元；代价是同样预算得住得远一点或者小一点
- 说人话：按规定最小的出租单位是原设计的房间，厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不能住人。隔断房被查处时搬家的是租客，押金和已付的租金往往要不回来；另外，租期内房东也不能单方面随意涨租。
- 收益：规章明写最小出租单位是原设计的房间，人均居住建筑面积不得低于当地规定的最低标准，厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得出租供人员居住；租期内出租人也不得单方面随意提高租金
- 证据等级：A
- 来源：住房和城乡建设部 (2010). 商品房屋租赁管理办法 (令第 6 号) 第八条：「出租住房的，应当以原设计的房间为最小出租单位，人均居住建筑面积不得低于当地人民政府规定的最低标准。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得出租供人员居住。」第九条：「出租人应当按照合同约定履行房屋的维修义务并确保房屋和室内设施安全.....房屋租赁合同期内，出租人不得单方面随意提高租金水平。」 http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1845070.htm
- 备注：违规隔断被查处时是租客搬家，押金和已付租金往往拿不回来。安全上也差：隔断墙常常堵掉逃生通道，一屋多人共用一条线路。看房时注意墙是不是后砌的、房间有没有窗、电表能不能承受这么多人。

16. 得了慢性病之后怎么活

口径：总死亡率与金钱。确诊不是终点，之后几十年怎么管才是账。

1. 药按医嘱吃满，别感觉好了就停

- 成本：0 元，反而省下并发症的钱
- 说人话：把药按医嘱吃满的人，同期死亡的概率大约只有断断续续吃药的人的一半多一点。这个数要打折看：好好吃安慰剂的人死亡率也低，说明有相当一部分好处来自「肯坚持吃药的人本来就更注意健康」。但停药本身的害处是确定的，降压药、抗凝药和抗排异药尤其如此。
- 收益：21 项研究、46847 人的荟萃分析：与依从性差相比，依从性好的人死亡比值比 0.56 (95% CI 0.50–0.63)；对确有疗效的治疗依从性好为 0.55 (0.49–0.62)
- 证据等级：A
- 来源：Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, et al. (2006). A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. BMJ, 333(7557), 15. <https://doi.org/10.1136/bmj.38875.675486.55>
- 备注：争议，而且是这本书里最需要打折看的一个数字：同一荟萃分析发现，好好吃安慰剂的人死亡率也低 (0.56, 0.43–0.74)，说明相当一部分好处来自「能坚持吃药的人本来就更注意健康」这个混杂，作者称为健康依从者效应。但停药本身的害处是明确的，尤其是降压药、抗凝药和抗排异药

2. 先办门诊慢特病认定再办异地备案，高血压、糖尿病、放化疗、透析、抗排异就能异地直接结算

- 成本：0 元；提前在医保 App 上做异地就医备案
- 说人话：高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植后抗排异这五种，在外地看门诊也能直接刷医保结算，不用先自己垫钱再回参保地报销。要先在参保地办门诊慢特病认定，再办异地就医备案，两件事都办了才管用。
- 收益：国家医保局文件写明，已「基本实现高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等 5 种门诊慢特病费用跨省直接结算县域可及」，并在此基础上再新增 5 种
- 证据等级：A
- 来源：国家医保局办公室、财政部办公厅 (2024). 关于稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种范围的通知（医保办发〔2024〕19 号）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6974467.htm
- 备注：前提是先在参保地办门诊慢特病认定，再做异地就医备案，两件事都要办。新增的 5 个病种和各地开通进度以当地医保部门公布为准

3. 复查按医生给的间隔做，把每次的指标记在同一个本子上

- 成本：每次几十到几百元
- 说人话：慢性病要看的是一条趋势线，不是某一次的数值。日期、指标、当时吃的药和剂量记在同一处，换医院时也不用把检查重做一遍、重花一遍钱。
- 收益：慢性病的价值不在单次数值，在趋势。同一份记录还能避免换医院时重复检查、重复花钱
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：记录至少包含日期、指标值、当时在吃的药和剂量。手机拍化验单也行，关键是集中在一处

4. 别为了试偏方、保健品停掉正规治疗

- 成本：0 元，还省下买保健品的钱
- 说人话：停药的坏处是确定的，偏方和保健品的好处是不确定的，等于拿确定的损失去换不确定的收益。想试补充剂就先告诉主治医生，有些会影响抗凝药、抗排异药在血里的浓度。
- 收益：停药的害处是确定的，偏方的好处是不确定的。这本书第 6 节列了一批常见的无效品类
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；相关证据见第 6 节
- 备注：想试补充剂就告诉主治医生，有些会和处方药相互作用，比如影响抗凝药和抗排异药的血药浓度

5. 病情稳定的慢性病，在社区医院一次可以开到 12 周的药

- 成本：0 元，先问一句社区卫生服务中心能不能开长期处方
- 说人话：病情稳定、用药方案不变的，在社区卫生服务中心一次能够开 12 周的药，省掉每月往返大医院排队挂号的半天。同一统筹地区里在基层住院，报销比例通常还比上一级医院高十个百分点左右。
- 收益：免掉每月往返大医院排队开药；同一统筹地区内，基层的住院报销比例原则上比上一级高约 10 个百分点
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「对于符合条件的慢性病患者，基层医疗卫生机构单次可开具不超过 12 周用药的长期处方。」；同文「原则上统筹地区内医疗卫生机构住院报销比例逐级拉开 10 个百分点左右的差距」，并要求上级医院在基层开设高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等常见病慢性病门诊
- 备注：「符合条件」由医生判断，通常是诊断明确、用药方案稳定的。药还是那个药，省的是每月的半天和挂号费。基层缺药的可以问缺药登记配送。

6. 在社区签家庭医生之前，问清楚哪些进医保、哪些自费

- 成本：0 元，多问一句

- 说人话：签约的基本服务包按规定走医保，个性化服务包的钱全部自己出。被推销「升级包」时先问清楚这是基本包还是个性化包、备没备案、一年多少钱。
- 收益：基本服务包按规定纳入医保支付；个性化服务包要向县级卫生健康部门备案，费用由个人支付
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm: 「加强基层门诊付费与签约服务政策联动，基本服务包按规定纳入医保支付；个性化服务包由签约基层医疗卫生机构按程序向县级卫生健康部门备案，费用由个人支付。」
- 备注：签约本身的价值在于有人长期跟着你的病，不在于打包了多少项目。被推销「升级包」时，先问这是基本包还是个性化包、备没备案、一年多少钱。

7. 确诊糖尿病就去查一次眼底，之后按医生给的间隔查；每年查一次脚

- 成本：一次散瞳眼底检查几十到几百元；足部检查通常包含在门诊里
- 说人话：糖尿病视网膜病变和糖尿病足在坏到看不见、烂起来之前几乎没有感觉，早查出来还有得干预。2 型糖尿病确诊时就查一次散瞳眼底，1 型在发病 5 年后开始查；查过一两次没事、血糖也达标的可以放宽到一两年一次，脚每年查一次。
- 收益：糖尿病视网膜病变和糖尿病足在出问题之前几乎没有症状，查出来还能干预，等到看不见或者溃烂就晚了
- 证据等级：A
- 来源：美国糖尿病学会 (2026). 糖尿病诊疗标准 2026-第 12 章 视网膜病变、神经病变与足部护理. Diabetes Care: 「People with type 2 diabetes should have an initial dilated and comprehensive eye examination by an ophthalmologist or optometrist at the time of the diabetes diagnosis.」 「Adults with type 1 diabetes should have an initial dilated and comprehensive eye examination by an ophthalmologist or optometrist 5 years after the onset of diabetes.」 「If there is no evidence of retinopathy from one or more annual eye exams and glycemic indicators are within the goal range, then screening every 1–2 years may be considered.」 「Perform a comprehensive foot evaluation at least annually to identify risk factors for ulcers and amputations.」 <https://doi.org/10.2337/dc26-S012>
- 备注：2 型糖尿病确诊时就查，1 型是发病 5 年后开始查——因为 2 型往往已经悄悄高了好几年。查过一两次没事、血糖也达标的，可以放宽到 1 到 2 年一次。有感觉减退的人每天自己看一眼脚底，用镜子也行。

17. 家里有老人

17. 家里有老人

口径：金钱与人身自由。多数麻烦不是钱不够，是没提前把话说清、把字签好。

1. 趁老人清醒，书面指定将来的监护人

- 成本：公证几百元；谈一次话
- 说人话：趁老人还清醒，花几百元公证一份书面文件，定好将来谁当监护人。没有这份文件，等到老人不能自己做决定时，谁替他签字、谁管他的钱要走法院指定，家里意见不一致会拖更久。
- 收益：民法典规定，具有完全民事行为能力的成年人，可以与近亲属或其他愿意担任监护人的个人、组织事先协商，「以书面形式确定自己的监护人」，在丧失或者部分丧失民事行为能力时由该监护人履行职责。没有这份文件，将来谁来签字、谁来管钱要走法院指定
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第三十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：这叫意定监护，效力优先于法定监护顺序。独居、子女在外地、家庭关系复杂的更需要。建议做公证

2. 把遗嘱立了，记住后立的推翻先立的，公证遗嘱不再优先

- 成本：自书遗嘱 0 元；公证几百到上千元
- 说人话：六种遗嘱形式法律都认，但形式错了整份作废，这是最常见的翻车点：自书遗嘱必须本人全文手写、签名、写上年月日；打印的要两个以上见证人，遗嘱人和见证人每页都签名并注明年月日，继承人、受遗赠人及其近亲属不能当见证人。立了几份互相打架的，以最后那份为准，2021 年起公证的那份也不再自动优先。
- 收益：民法典认可自书、代书、打印、录音录像、口头、公证六种遗嘱形式，各有形式要件；立有数份内容相抵触的遗嘱的，以最后的遗嘱为准，2021 年起公证遗嘱不再具有优先效力
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千一百三十四条至第一千一百四十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：自书遗嘱必须本人全文手写并签名、注明年月日；打印遗嘱要有两个以上见证人，遗嘱人和见证人在每一页签名并注明年月日。继承人、受遗赠人及其近亲属不能当见证人。形式错了整份无效，这是最常见的翻车点

3. 老人的钱单独放一个账户，大额支出定一个双人确认的规矩

- 成本：0 元
- 说人话：针对老人的保健品、收藏品、理财骗局，套路都是先花几个月建立信任再一次性收割。事先约好「超过多少钱的支出先跟某个人说一声」，等于把掏钱那一刻拖过冲动期。这件事说成「家里的钱统一记账」比说「怕你被骗」容易被接受。
- 收益：针对老人的保健品、收藏品、理财骗局，套路都是拉长战线建立信任后一次性收割。事先约好「超过多少钱的支出要先和某个人说一声」，把决策拖过冲动期
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；防骗通则见第 8 节和第 13 节
- 备注：别把这件事讲成「怕你被骗」，讲成「家里的钱统一记账」更容易被接受。也别把老人的所有钱都交给子女保管，那会引出另一类纠纷

4. 给老人一句可以随时说出口的挡箭牌话术

- 成本：0 元
- 说人话：推销和诈骗吃的是现场压力。事先商量好一句「我要回去和家人商量」，让老人当场有台阶可下，比事后跟他讲道理管用。
- 收益：推销和诈骗都靠现场施压。事先商量好一句「我要回去和家人商量」，让老人有台阶可下，比事后讲道理有效
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：配合上一条使用。同时把家里的防跌倒改造做了，见第 1 节

5. 凡是让老人先交钱的「投资养老」都别碰：办卡、买床位、买养老公寓、旅居养老、买老年产品是同一套非法集资

- 成本：0 元；把下面这几名目念给老人听一遍，遇到直接拒绝，不去听课、不去参观、不留电话
- 说人话：凡是让老人先交钱、又承诺回报的养老名目——办贵宾卡会员卡、预交养老服务费、买床位、入股养生养老基地、买养老公寓、旅居养老、会销卖老年产品——都是同一套。钱按规定追不回来，参与非法集资的损失由参与人自己承担。看官方通报的量级：有人用预定养老公寓床位的名义收走 1.36 亿元、2100 多名被害人；另一起打投资养老产业旗号的收了 132.07 亿元、涉及 11 万多人。能拦住的只有掏钱那一步。
- 收益：民政部列的五种表现形式，认名目比认人可靠：假借养老服务机构之名（没有实体，临时租场地、宣称与养老机构签了合作协议来「碰瓷」）；以提供「养老服务」为名（「贵宾卡」「会员卡」「预付卡」、预交「养老服务费用」，明显超过床位供给能力承诺服务）；以投资「养老项目」为名（入股养生养老基地、销售虚构的养老公寓、长期出租养老床位、「时间银行」互助养老，用返本销售、售后返租、约定回购做幌子）；以销售「老年产品」为名（商品回购、寄存代售、消费返利、免费体检、赠送礼品、会议营销、养生讲座、专家义诊）；以享受「旅居养老」为名（低价或免费旅游、储值返利、积分养老）。钱追不回来是写在制度里的：防范和处置非法集资条例第二十五条「因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担」。量级看官方通报的案子：戴某平等人以预定养老公寓床位名义非法集资 1.36 亿元、被害人 2100 余人，戴某平以集资诈骗罪判 15 年并处罚金 40 万元；曹某铭以投资养老产业为名集资诈骗 132.07 亿元、11 万余人，判无期徒刑、剥夺政治权利终身、没收个人全部财产；保健品会销走的是诈骗罪，倪某荣用免费宴请、赠送礼品、专车接送把老年人拉去听课，讲师用「虚假人设、虚假案例、虚高砍价」编造防癌抗癌功效，诱骗以成本价数十倍买「二氢槲皮素」，销售金额 62 万余元，判 10 年 3 个月并处罚金 12 万元（全国，条例 2021 年 5 月 1 日起施行）

- 证据等级：A
- 来源：民政部 (2023). 关于养老服务领域非法集资的风险提示. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202306/content_6886556.htm (中国政府网发布)；民政部、中国银保监会 (2021). 关于养老领域非法集资的风险提示. <https://www.mca.gov.cn/n152/n164/c36171/content.html>；国务院 (2021). 防范和处置非法集资条例 (国务院令 第 737 号，第二、二十五、三十条). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/10/content_5586632.htm；最高人民法院 (2022). 检察机关打击整治养老诈骗典型案例. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202206/t20220617_560010.shtml；最高人民法院 (2025). 依法惩治涉民生领域诈骗犯罪典型案例 (案例五 倪某荣诈骗罪). <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/482861.html>
- 备注：判断不靠「这家看着正规」，靠「有没有让你先交钱、有没有承诺回报」——养老机构的本质是提供服务，一带投资返利性质的承诺就出局。老人被拉去听课、旅游、义诊本身不违法，也很难拦，能拦的是掏钱那一步，配合第 3 条的双人确认规矩用。已经交了钱就立刻按第 8 节第 2 条打 110 或 96110 要求止付，同时向当地处置非法集资牵头部门举报。以房养老是另一套路径，见下一条。

6. 除了保险公司的住房反向抵押养老保险，其他「以房养老」都别碰，绝不抵押房子去买理财

- 成本：0 元；家里的房产证不交给任何以「以房养老」名义上门的人，任何抵押、担保、借贷协议签字前先给子女看
- 说人话：正规的以房养老只有保险公司的住房反向抵押养老保险一种，目前还在试点、比较小众。上门推销的那种「以房养老」和国家试点完全无关：诱骗老人把房子抵押出去，拿借来的钱买它推荐的理财，本质是拿新钱还旧钱。监管的原话是，有人甚至不知道自己的房产被抵押，最终房子没了还背着贷款。理财承诺收益超过 6% 就要打问号，超过 8% 很危险，10% 以上要准备损失全部本金。
- 收益：银保监会消保局把真假两种说清楚了：正规的以房养老只有一种，即「老年人住房反向抵押养老保险」，拥有房屋完全合法产权的老年人把房产抵押给保险公司，继续拥有占有、使用、收益和经抵押权人同意的处置权，按约定条件领取养老金直至身故，目前仍处于试点阶段且比较小众；不法分子说的「以房养老」与国家试行的住房反向抵押养老保险「完全无关」，是「假借国家政策、为非法集资活动造势宣传的手段」，操作是诱骗老人办房产抵押、再把借来的钱去买它推荐的理财产品，「往往是『以新还旧』的庞氏骗局」，后果原文写的是「有的参与者甚至都不知道自己房产被抵押，最终失去了房子，还背负贷款」；给出的收益率判断线是「理财产品如果承诺收益率超过 6% 就要打问号，超过 8% 就很危险，10% 以上就要准备损失全部本金，『保本高收益』就是金融诈骗」；同一份提示还要求「慎重对待合同签署环节，不在空白合同签字」（全国，2021 年 6 月）
- 证据等级：B
- 来源：中国银保监会消费者权益保护局 (2021). 关于警惕「投资养老」「以房养老」金融诈骗的风险提示 (2021 年第三期). https://dfjrjg.hunan.gov.cn/dfjrjg/yhlj/202106/t20210608_19450856.html (湖南省地方金融监督管理局转载)；民政部、中国银保监会 (2021). 关于养老领域非法集资的风险提示 (第四种表现形式：以宣称「以房养老」为名非法集资). <https://www.mca.gov.cn/n152/n164/c36171/content.html>
- 备注：B 级原因是这是监管部门的风险提示口径和经验阈值，不是研究数据；6%、8%、10% 三条线是监管给消费者的判断参考，不是法定标准。银保监会已并入国家金融监督管理总局，原发布页不可达，引省级金融监管局转载页。这条的要害不在「理财亏了」，在于房子被抵押出去以后老人还欠着贷款，损失远大于本金。签字与空白合同的一般规则见第 8 节第 15 条，被骗后止付见第 8 节第 2 条。

7. 家里老人长期卧床或重度失能，去参保地医保部门申请长期护理保险

- 成本：申请加一次失能等级评估；首次评估通过的评估费由基金支付
- 说人话：老人重度失能、这个状态持续半年以上的，去参保地医保部门申请长期护理保险：符合规定的护理费不设起付线，按职工政策参保的报销七成左右，按城乡居民政策参保的五成左右，一年最多报到当地上年度居民人均可支配收入的一半。首次评估通过的评估费由基金出；床位费、伙食费这类不在报销范围内。
- 收益：符合规定的长期护理服务费用不设起付线，按单位职工政策参保的基金支付约 70%，按未就业城乡居民政策参保的约 50%；年度最高支付限额不超过统筹地区上年度城乡居民人均可支配收入的 50%
- 证据等级：A
- 来源：国家医保局等八部门 (2026). 关于印发《加快建立长期护理保险制度实施方案》的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202603/content_7063915.htm：保障对象为「按规定参保缴费且失能状态长期持续（一般为6个月以上），经申请通过评估认定的失能人员」，「制度起步阶段保障重度失能人员」；「待遇享受不设起付标准。符合规定的长期护理服务费用，按未就业城乡居民参保政策参保的，基金支付比例为50%左右；按单位职工参保政策参保的，基金支付比例为70%左右，退休人员享受单位职工参保待遇」；「参保人员基金年度最高支付限额不超过统筹地区上年度城乡居民人均可支配收入的50%」；「待遇享受固定等待期原则上按照6个月设置」；另见中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》. https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12666/202604/content_7065119.html
- 备注：失能要「长期持续（一般为6个月以上）」，不是住院几周就能申请。床位费、膳食费这类非护理费用和该由医保付的医疗费，长护险不付；已经在领工伤生活护理费的不重复享受。居家和社区护理在支付比例上有倾斜，不一定非要住机构。制度在各地分批落地，先打参保地医保经办机构问本地有没有启动、评估怎么约。

18. 养孩子划不划算

18. 养孩子划不划算

口径：金钱与时间。和第 10 节一样，这里只拆账，不给结论。已经怀孕、要按流程办事的，见第 27 节。

1. 先把能领的算进来：国家育儿补贴每孩每年 3600 元，发到 3 岁

- 成本：0 元；在孩子户籍地申请
- 说人话：孩子 2025 年 1 月 1 日以后出生、不满 3 周岁的，父母一方去孩子户口所在地申请，每个孩子每年能领 3600 元，三年合计 10800 元。这笔钱不用交个税，认定低保等救助时也不算进家庭收入。
- 收益：中办、国办印发的方案：对 2025 年 1 月 1 日起出生、3 周岁以下的婴幼儿，按「每孩每年 3600 元」发放，由婴幼儿的父母一方或其他监护人申领；该补贴「免征个人所得税」，且在认定低保等救助时「不计入家庭或个人收入」
- 证据等级：A
- 来源：中共中央办公厅、国务院办公厅 (2025). 育儿补贴制度实施方案. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12206/202508/content_7035435.html
- 备注：这是全国统一的最低线，部分省市另有地方补贴，可以叠加。三年合计 10800 元，只是育儿开支里很小的一块，别当作决策依据

2. 产假 98 天，生育津贴由生育保险基金按单位上年度职工月平均工资发

- 成本：0 元；由单位申报
- 说人话：生孩子至少能休 98 天产假，产前可以先休 15 天，难产或者每多生一个孩子各再加 15 天。这段时间的工资叫生育津贴，由生育保险基金按单位上年度职工月平均工资发；单位没给你参保的，就由单位按你产假前的工资标准发。加上各省的生育奖励假，实际通常能休到 158 天以上。
- 收益：国务院规定：「女职工生育享受 98 天产假，其中产前可以休假 15 天；难产的，增加产假 15 天；生育多胞胎的，每多生育 1 个婴儿，增加产假 15 天。」产假期间的生育津贴，已参加生育保险的「按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付」；未参保的由用人单位按产假前工资标准支付
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2012). 女职工劳动保护特别规定（国令第 619 号，第七条、第八条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-05/07/content_6584.htm
- 备注：98 天是国家最低标准，各省的人口与计划生育条例普遍再加 60 天以上的生育奖励假，加起来通常 158 天起。奖励假期间的工资由哪一方出，各省规定不同

3. 知道这条：不得因怀孕、生育、哺乳降工资或者辞退

- 成本：0 元
- 说人话：怀孕、生育、哺乳期间被降工资或者被辞退是违法的，单位会被按每人 1000 到 5000 元罚款。孩子不满周岁的，每天有 1 小时哺乳时间，单位也不能安排你加班和上夜班。调岗降薪的书面通知和聊天记录留着，索赔路径见第 19 节。
- 收益：国务院规定：「用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。」哺乳未满 1 周岁婴儿的，每天有 1 小时哺乳时间，且不得安排延长劳动时间和夜班；违反的，按每人 1000 元以上 5000 元以下罚款
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2012). 女职工劳动保护特别规定（国令第 619 号，第五条、第九条、第十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-05/07/content_6584.htm
- 备注：真被违法解除的，索赔路径见第 19 节。取证重点是调岗降薪的书面通知和聊天记录

4. 时间账按「谁的时间被占掉」算，不按「辛不辛苦」算

- 成本：3 岁前基本是全天占用
- 说人话：把每天照看孩子的小时数、夜里被吵醒的次数折成时间，再乘上承担这些事的人的时薪，得到的数一般远大于奶粉尿布钱。3 岁前基本是全天占用，所以值得在生之前对着同一张表把分工谈完，而不是生完再吵。
- 收益：把每天的照料时间、夜间中断次数折算成小时，再乘以承担方的时薪，得到的数字通常远大于奶粉尿布钱。第 10 节讲的无酬劳动口径同样适用，先谈分工再决定
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；口径见第 10 节
- 备注：关键不是算出一个准确数字，是让两个人在生之前对着同一张表谈分工，而不是生完再吵

5. 钱账分三段算：0 到 3 岁、义务教育、义务教育之后

- 成本：视城市 and 选择差别极大
- 说人话：0 到 3 岁的钱主要花在怎么带（自己带、老人带、还是请人带），义务教育阶段主要花在住房和课外，之后主要花在升学路径上——三段的花法完全不同，混在一起只会算出一个吓人的总数。先把育儿补贴、生育津贴、医保报销这些确定能进的账算进来，再看缺口有多大。
- 收益：0 到 3 岁的大头是照料方式（自己带、老人带、请人带）；义务教育阶段的大头是住房和课外支出；之后的大头是升学路径。三段的成本结构完全不同，混在一起只会得到一个吓人的总数
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献
- 备注：先把补贴、生育津贴、医保报销这些确定的进项算进来，再算缺口。别用网上流传的「养大一个孩子要多少万」做决策，那类数字口径不明

6. 为长辈生、为婚姻生、为养老生，各记一笔账

- 成本：0 元；一次认真的对话
- 说人话：别人希望你生，这可以是你的一个考虑因素，但时间和钱是记在你自己账上的。「养儿防老」要单独算，因为它赌的是二十年后另一个人的经济能力和意愿。把不生的后果也写下来两边对照，只写一边不叫算账。
- 收益：和第 10 节的思路一样：别人的期待可以是你的考虑因素，但成本要记在你自己的账上。「养儿防老」尤其要单独算，因为它假定的是二十年后的另一个人的经济能力和意愿
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；同类分析见第 10 节
- 备注：把「不生的后果」也写下来，两边对照。只写一边的账不叫算账

19. 在职、离职和工伤

19. 在职、离职和工伤

口径：金钱。这一节只讲钱怎么算、字怎么签、期限怎么算。前三条是在职期间就该拿到的，中间六条是离职，最后七条是职业病与工伤——工伤的钱比裁员大一个量级，期限也更硬，职业病的损伤则根本换不回来。

1. 加班费按 1.5 倍、2 倍、3 倍三档算，不给就投诉劳动监察，逾期不付还要加付 50% 到 100%

- 成本：0 元；平时把打卡记录、排班表、加班审批单和工作群里的派活记录自己存一份
- 说人话：平时加班按工资的 1.5 倍算，休息日加班又没安排补休按 2 倍，元旦春节劳动节国庆这类法定假日上班按 3 倍、而且不能拿补休顶掉。加班每天一般不超过 1 小时、有特殊情况最多 3 小时，每月不超过 36 小时。不给钱可以找劳动监察，责令限期支付后仍不给的，单位还要另加付欠款的一半到一倍。
- 收益：法定工时是每日不超过 8 小时、平均每周不超过 44 小时；延长工作时间一般每日不得超过 1 小时，因特殊情况需要延长的每日不得超过 3 小时且每月不得超过 36 小时。三档加班费：安排延长工作时间的，支付不低于工资的 150%；休息日安排工作又不能安排补休的，不低于 200%；法定休假日安排工作的，不低于 300%——法定休假日这一档法条里没有「补休替代」的选项。单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，责令按应付金额 50% 以上 100% 以下的标准向劳动者加付赔偿金（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 劳动法 (2018 年第二次修正，第三十六、四十一、四十三、四十四条) . https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_d9aa750028b14b99a776cb93726a360d.html (国家市场监督管理总局刊登)；全国人大常委会 (2007). 劳动合同法 (第八十五条第三项) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：休息日和法定休假日不是一回事：法定休假日全年只有元旦、春节、劳动节、国庆节等法定的那几天，调休凑出来的连休日按休息日算 200%。「公司规定加班要审批」「我是自愿留下的」不能一概免除支付义务，但会影响举证，所以派活和审批记录要留。综合计算工时制、不定时工时制要经劳动行政部门批准才能实行，不是公司自己说了算。争议的仲裁时效见第 8 节第 17 条。

2. 年假按累计工龄算 5、10、15 天，没休成的按日工资 300% 折钱

- 成本：0 元；把自己在所有单位的工作年限理清楚，社保缴费记录就是证明
- 说人话：在所有单位的工龄加起来满 1 年不满 10 年，每年 5 天年假，满 10 年 10 天，满 20 年 15 天，换过工作也照样累计。单位安排不了、你又同意不休的，那几天按日工资的 3 倍给钱，扣掉本来就有的一份等于多拿 2 倍；日工资是月工资除以 21.75。「自愿放弃年假」的表一签，就只剩正常工资了。
- 收益：连续工作满 12 个月就享受年假；天数按累计工作时间定，满 1 年不满 10 年 5 天，满 10 年不满 20 年 10 天，满 20 年 15 天，国家法定休假日和休息日不计入年假假期。单位确因工作需要不能安排、并经本人同意不休的，对应休未休天数「按照该职工日工资收入的 300% 支付年休假工资报酬」，这 300% 里含了正常工作期间那一份，所以实际额外多拿 200%。日工资 = 本人月工资 ÷ 21.75，月工资按支付前 12 个月剔除加班工资后的月平均工资算。当年新入职的按在本单位剩余日历天数折算；离职时按当年已工作时间折算并支付，已经多休的不扣回。单位不安排又不给钱的，责令限期改正，逾期不改的还要按未休年休假工资报酬的数额加付赔偿金（全国，2008 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2007). 职工带薪年休假条例 (国务院令 514 号，第二、三、四、五、七条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_859865.htm；人力资源和社会保障部 (2008). 企业职工带薪年休假实施办法 (人社部令第 1 号，第三、四、五、十、十一、十二、十五条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1265995.htm
- 备注：累计工作时间跨单位累计，不是「在这家干满多久」，换过工作的别按现单位工龄算。只有职工「因本人原因且书面提出不休」，单位才可以只支付正常工资——所以「自愿放弃年假」的表别签。请事假累计 20 天以上且单位不扣工资的，或者病假超过对应月数（工龄不满 10 年 2 个月、10 到 20 年 3 个月、20 年以上 4 个月）的，当年不享受年假。探亲假、婚丧假、产假和工伤停工留薪期不计入年假。

3. 试用期有法定上限、工资不得低于 80%，而且只能约定一次

- 成本：0 元；签字前把合同期限和试用期长度对一遍
- 说人话：合同签 1 年以内的试用期最多 1 个月，1 到 3 年最多 2 个月，3 年以上最多 6 个月；同一家公司只能试用你一次，转正后调岗再来一次是违法的。试用期工资不能低于同岗位最低档或者合同约定工资的 80%，也不能低于当地最低工资。超出法定长度的那段时间，单位要按你试用期满的月工资标准另外赔钱。
- 收益：合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；1 年以上不满 3 年的不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的不得超过 6 个月；以完成一定工作任务为期限的合同或者期限不满 3 个月的合同，不得约定试用期；「同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期」；只约定试用期的，试用期不成立，该期限就是劳动合同期限。试用期工资「不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准」。违法约定的试用期已经履行的，用人单位要以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间支付赔偿金。试用期内单位要解除合同，只能依法定情形，并且应当向劳动者说明理由（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007). 劳动合同法 (第十九、二十、二十一、八十三条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：最常见的三种违法：合同只签 1 年却约定 3 个月试用期；转正之后调岗再来一次试用期；「试用期不交社保」——社保义务从用工之日起算，和试不试用无关，用人一侧的义务见第 12 节第 12 条。试用期被辞退不等于一分钱没有，要看单位援引的是不是法定情形；被违法解除的按第 6 条算 2N。

4. 被裁先算清 N：每满一年一个月工资，不满六个月按半个月

- 成本：0 元；算一次十分钟
- 说人话：被裁的经济补偿是干满一年给一个月工资，满半年不满一年按一年算，不满半年给半个月。这里的月工资是走人前 12 个月的平均数，奖金、津贴、补贴都要算进去，公司最常在这一项上做低。工资高过当地上年度月平均工资 3 倍的按 3 倍封顶，年限最多算 12 年。
- 收益：劳动合同法规定的经济补偿标准：「每满一年支付一个月工资……六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资」；月工资高于当地上年度职工月平均工资三倍的，按三倍计，且年限最高不超过十二年

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法 (2008 年 1 月 1 日施行) (第四十七条)。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：月工资指劳动合同解除前十二个月的平均工资，包含奖金、津贴和补贴，不是只算基本工资。这一点最容易被公司做低

5. 公司没提前 30 天通知，还要多付一个月工资

- 成本：0 元
- 说人话：公司没有提前 30 天书面通知就让你走，要在 N 之外再多给一个月工资，这就是常说的 N+1。谈的时候把这一个月单独列出来，别让公司把它算进 N 里面。
- 收益：劳动合同法规定，用人单位依该条解除劳动合同的，应当「提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同」。这多出来的一个月俗称代通知金，是 N 之外的钱
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法 (2008 年 1 月 1 日施行) (第四十条)。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：所以合法裁员的常见结果是 N+1。谈判时把 N 和 1 分开算，别让公司把代通知金算进 N 里

6. 公司违法解除的，赔偿金是经济补偿标准的二倍

- 成本：0 元；走仲裁要几个月
- 说人话：公司属于违法解除的，赔偿金按经济补偿的标准翻倍，也就是常说的 2N。是不是违法解除要看具体情形，先找法律援助或者律师问清楚，再决定是谈还是去仲裁。
- 收益：劳动合同法规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，「应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法 (2008 年 1 月 1 日施行) (第八十七条)。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：这就是俗称的 2N。什么算违法解除要看具体情形，先咨询法律援助或律师再决定谈还是仲裁，路径见第 7 节

7. 不要签「个人原因主动辞职」，那一签就没有 N 了

- 成本：0 元；顶住当场签字的压力
- 说人话：签字承认「个人原因主动辞职」，经济补偿和失业保险金通常一起落空——自己提出离职本来就不在给补偿的情形里（公司欠薪、不缴社保这类过错除外）。「先签了好走流程，补偿另外给」这种话要就当场写进协议，不写就不签；当天不签不会有任何法律后果。
- 收益：劳动合同法把支付经济补偿的情形限定在法定几类里，劳动者自己提出解除（除非是因为公司欠薪、不缴社保等法定过错）不在其中。签了「主动辞职」，经济补偿和失业保险金通常一起落空
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法 (2008 年 1 月 1 日施行) (第三十八条、第四十六条)。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 备注：公司常用的话术是「先签了好走流程，补偿另外给」。要就当场写进协议，不写就不签。当天不签不会有任何法律后果，冷静一晚再说

8. 离职前把工资条、考勤、劳动合同、社保记录和聊天记录先存下来

- 成本：0 元；半小时
- 说人话：电脑和账号一交回去，工资条、考勤、合同、社保记录和聊天记录就再也拿不到了。仲裁时工资标准、加班事实这些还是要靠你自己手上的材料。存的是自己的劳动关系材料，公司的源码和客户名单不要带走，那是另一回事。
- 收益：一旦交回电脑和账号，这些材料就再也拿不到了。仲裁时举证责任虽有倾斜，但工资标准、加班事实这些还是要靠你自己的证据
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；维权路径见第 7 节
- 备注：存的是自己的劳动关系材料，不要顺手带走公司的源码、客户名单和技术文档，那是另一回事，见第 11 节

9. 走人之后立刻办两件事：失业登记领失业保险金，看清竞业协议

- 成本：0 元
- 说人话：走人之后马上办两件事：去做失业登记领失业保险金，以及把竞业协议看一遍。两件事都有时间窗，拖过去就作废。失业保险金只有非因本人意愿中断就业才能领，这也是上一条不签「主动辞职」的原因之一。
- 收益：失业保险金和就业补贴的申领方式见第 7 节；竞业限制的补偿标准、解除条件见第 11 节。这两件事都有时间窗，拖着就作废
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；具体依据见第 7 节和第 11 节
- 备注：非因本人意愿中断就业才能领失业保险金，这也是上面那条不签「主动辞职」的原因之一

10. 进有粉尘、噪声、化学品的岗位之前，先看合同里写没写危害；三次职业健康检查由单位安排并掏钱

- 成本：0 元；签合同同时把「职业病危害告知」那部分逐条看完，每次体检报告要一份自己留着

- 说人话：签合同同时单位必须把这个岗位有什么职业病危害、怎么防护、有什么待遇如实写进合同，不能瞒也不能骗；瞒了你就有权拒绝干这个活，单位不能因此辞退你。上岗前、在岗期间、离岗时三次职业健康检查由单位安排并掏钱，结果要书面告诉你。没做离岗体检，单位不能和你解除或终止合同；离职时可以免费索取本人职业健康监护档案复印件，这是日后申请职业病诊断的关键材料。
- 收益：职业病防治法：订立劳动合同时，用人单位应当把工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和待遇「如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗」；已订合同期间因调岗从事合同里没告知过的有害作业的，要重新如实告知并协商变更条款；单位违反的，「劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业，用人单位不得因此解除与劳动者所订立的劳动合同」。体检是三次——上岗前、在岗期间、离岗时，「职业健康检查费用由用人单位承担」，结果应当书面告知本人；单位不得安排未经上岗前职业健康检查的人从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人从事禁忌作业，查出与所从事职业相关的健康损害的应当调离原岗位并妥善安置；**「对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同」**。离职时你「有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 职业病防治法 (2018 年修正，第三十三、三十五、三十六条) . https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html (北京市人民政府转载)
- 备注：面试时间三句就能大致判断这家正不正规：这个岗位有没有职业病危害、合同里写不写、上岗前体检谁出钱。答不上来或者「先干着再说」的，风险自己掂量。离岗体检那一条是最容易被忽略的护身符：没做离岗体检，单位不能和你解除或终止劳动合同，而这份体检是日后申请职业病诊断的关键材料，档案复印件同理，走之前一定要拿到手。职业病本身按工伤走，待遇见第 12 条起。

11. 粉尘、噪声、化学毒物造成的损伤不可逆：防护用品单位必须给，没有防护措施的作业可以拒绝

- 成本：0 元；坚持戴防颗粒物口罩、耳塞、护目镜，拒绝没有防护的活，代价是可能被同事说「事多」
- 说人话：尘肺、噪声聋、化学性眼灼伤都写在法定职业病目录里，肺和听力一旦坏了没有能让它恢复的治疗。你有权知道岗位上有哪些危害、要求单位提供防护设施和个人防护用品，也有权拒绝违章指挥和没有防护措施的作业；单位因为你行使这些权利给你降薪或者辞退的，这些做法无效。挡粉尘要用防颗粒物口罩，纱布口罩和一次性外科口罩不挡；噪声岗位单位不发耳塞就自己买，几元一副。
- 收益：法定职业病自 2025 年 8 月 1 日起是 12 大类 135 种（含 4 项开放性条款），排在第一类的就是职业性尘肺病：矽肺、煤工尘肺、石墨尘肺、炭黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺，加一项开放条款；职业性耳鼻喉口腔疾病里有噪声聋和爆震聋；职业性眼病里有化学性眼部灼伤和电光性眼炎。这些损伤都是不可逆的，没有能让肺和听力恢复的治疗。法律给了四条可以当场引用的权利：了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的防护措施；要求用人单位提供符合防治职业病要求的防护设施和个人防护用品、改善工作条件；对违反职业病防治法律法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告；「拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业」。并且「因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同的，其行为无效」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会 (2024). 职业病分类和目录 (2025 年 8 月 1 日起实施) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992843.htm；新版目录 12 大类 135 种的口径见国家卫生健康委 (2024). 新版目录将职业病调整为 12 大类 135 种. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992838.htm；全国人大常委会 (2018). 职业病防治法 (第三十九条) . https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html (北京市人民政府转载)
- 备注：口罩要对付，防颗粒物的口罩才挡粉尘，普通纱布口罩和一次性外科口罩不挡；噪声岗位单位不发耳塞就自己买，几元一副，听力掉了补不回来。「干两年攒够钱就走」在尘肺上不成立：矽肺可以在脱离粉尘作业多年之后才发病并继续进展，离岗体检因此格外重要（见第 10 条）。新版目录还新增了职业性肌肉骨骼疾病（腕管综合征，限于长时间腕部重复作业或用力作业的制造业工人）和职业性精神和行为障碍（创伤后应激障碍，限于参与突发事件处置的人民警察、医疗卫生人员、消防救援等应急救援人员）。化学品溅到身上的现场处理见第 13 节第 20 条。

12. 上班受伤、上下班路上被撞，第一件事是做工伤认定，单位不报你自己报

- 成本：备三样材料跑一趟社保行政部门：工伤认定申请表、劳动关系证明、医疗诊断证明
- 说人话：上班受伤，或者上下班路上被撞且主要责任不在你，都算工伤；但不做工伤认定，医药费、停工留薪期工资、伤残补助金就全部落空。单位应当在 30 天内申报，超时的这段时间的工伤待遇由单位自己掏；单位不报的，你或者家属、工会可以在一年内自己去社保行政部门报，一年过了就没了申请。单位说不是工伤的，举证责任在单位。
- 收益：没有认定，医药费、停工留薪期工资、伤残补助金全部落空；单位超过 30 日不报，这期间的工伤待遇费用由单位自己掏
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2010 修订). 工伤保险条例 (国务院令 第 586 号) 第十四条列了七种「应当认定为工伤」，含「(六) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的」；第十七条「所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请」「用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请」「用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担」；第十九条「职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任」；第二十条「自受理工伤认定申请之日起 60 日内作出工伤认定的决定」. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 备注：1 年是硬期限，过了就没了申请。举证责任在单位不在你，但你自己也要留证：出事当天的照片、同事联系方式、就诊记录、考勤。第十六条列了三种不认的情形——故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀。第十五条另有「视同工伤」：在工作时间和工作岗位突发疾病死亡，或者 48 小时之内经抢救无效死亡的。

13. 别信「撑到工位就算工伤」：突发不适先打 120，不是先赶去打卡

- 成本：0 元
- 说人话：突发不适往公司赶不会让你多拿一笔钱：视同工伤要求人在工作时间、又在工作岗位上发病，路上发病没到岗的本来就不算，抢救超过 48 小时反而也不算。为了凑条件耽误的那几十分钟，换掉的是自己的存活率。
- 收益：条款要求「在工作时间和工作岗位」突发疾病死亡，或者在 48 小时之内经抢救无效死亡；为了凑条件耽误就医，是拿存活率去换一笔并不确定的赔偿

- 证据等级：A
- 来源：工伤保险条例第十五条第一款第（一）项：「在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的」视同工伤；第十四条第（六）项只把上下班途中「受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的」列为工伤，途中突发疾病不在其中。
https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 备注：两个条件要同时满足：在工作时间，且在工作岗位。路上发病没到岗的不适用；在岗发病后被送回家或送医、48小时内经抢救无效死亡的，仍可能适用——决定性的发病时人在哪，不是最后死在哪。短视频把这条讲成「撑到公司就有钱」，方向正好反了：真正能改变结局的是发病后那几十分钟有没有去医院。另外48小时是一条硬线，抢救超过48小时反而不算。

14. 单位没给你交工伤保险，工伤待遇一样有，由单位按同样的标准全额出

- 成本：单位不认就要走仲裁甚至诉讼，几个月起步
- 说人话：单位没给你交工伤保险，工伤待遇一样有，只是改成由单位按同样的项目和标准全额支付，一分不少。没参保对单位是加罚——责令补缴、按日加收万分之五滞纳金、逾期还要处欠缴额1到3倍罚款，对你不是减赔。「公司没买工伤险所以赔不了」是假话。
- 收益：条例明写：未参保单位的职工发生工伤，由该单位按条例规定的项目和标准支付费用——项目和标准与参保的完全一样
- 证据等级：A
- 来源：工伤保险条例第六十二条第二款：「依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。」同条第一款：责令限期参加、补缴，「自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款」。https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 备注：「公司没给你买工伤险，所以赔不了」是这类事里最常见的一句假话。没参保对单位是加罚，对你不是减赔。

15. 伤情稳定后去做劳动能力鉴定，伤残等级直接换算成钱

- 成本：走一次鉴定流程
- 说人话：伤情稳定之后去做劳动能力鉴定，等级直接换算成钱：一次性伤残补助金按本人工资算，五级18个月、六级16个月、七级13个月、八级11个月、九级9个月、十级7个月。五、六级还保留劳动关系并按月拿伤残津贴。鉴定结果出来之前不要签「一次性了结」的协议。
- 收益：一次性伤残补助金按等级折算成月工资：五级18个月、六级16个月、七级13个月、八级11个月、九级9个月、十级7个月的本人工资
- 证据等级：A
- 来源：工伤保险条例第二十一条「经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定」；第二十二条「劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级」；第三十六条五、六级待遇（一次性伤残补助金18/16个月本人工资，按月伤残津贴为本人工资的70%/60%）；第三十七条七至十级待遇（13/11/9/7个月本人工资）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 备注：五、六级保留劳动关系并有按月津贴；七到十级在合同期满或者本人提出解除时，另有一次性工伤医疗补助金（基金出）和一次性伤残就业补助金（单位出），具体标准由省级政府定。鉴定结果出来之前不要签「一次性了结」的协议。

16. 工亡的三笔钱要分清：丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金

- 成本：办手续
- 说人话：因工死亡是三笔钱，别只谈其中一笔：丧葬补助金是6个月的当地上年度职工月平均工资；供养亲属抚恤金按死者本人工资按月发，配偶每月40%、其他亲属每人每月30%；一次性工亡补助金是上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍，全国就这一个数，不存在「我们这边地方标准低」。
- 收益：丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；供养亲属抚恤金按本人工资，配偶每月40%、其他亲属每人每月30%；一次性工亡补助金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍，全国一个数，不分地区
- 证据等级：A
- 来源：工伤保险条例第三十九条：「（一）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；（二）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%……（三）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。」
https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 备注：TODO（待核实：按2025年全国城镇居民人均可支配收入折算出的当年具体金额，本次未取得国家统计局原文）。一次性工亡补助金全国统一，谈赔偿时不接受「我们这边地方标准低」的说法。

20. 刚出生的孩子怎么带

20. 刚出生的孩子怎么带

口径：婴儿死亡率与金钱。这一节只收效应量大、有硬证据的几件事，育儿细节不在本书范围内。出生之前和出院当天要办的事见第 27 节。

1. 让孩子仰着睡，睡硬的平面，同房不同床，床上不放任何软东西

- 成本：0 元；床垫要硬的，几百元
- 说人话：让孩子仰着睡、睡硬的平面、和大人同屋不同床，床上不放枕头、被子、床围、毛绒玩具和定型枕，倾斜的摇篮和婴儿椅不能当睡觉的地方。光美国每年就有约 3500 名婴儿死于睡眠相关原因，这是本节里降低风险最多的一条。
- 收益：美国每年约 3500 名婴儿死于睡眠相关原因（婴儿猝死综合征、死因不明和床上意外窒息）。美国儿科学会的安全睡眠环境建议是「仰卧位；使用坚实、不倾斜的睡眠表面；同房不同床；避免柔软的寝具和过热」；降低风险的其他措施包括母乳喂养、避免接触尼古丁和酒精、按时接种疫苗、使用安抚奶嘴
- 证据等级：A
- 来源：Moon RY, Carlin RF, Hand I, Task Force on Sudden Infant Death Syndrome and the Committee on Fetus and Newborn (2022). Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. Pediatrics, 150(1), e2022057990. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057990>
- 备注：「床上不放任何软东西」指枕头、被子、床围、毛绒玩具、定型枕全都不放，包括看起来很安全的哺乳枕。倾斜的摇篮和婴儿椅不能当睡觉的地方。这是这一节里效应量最大的一条，也是最需要顶住长辈压力的一条

2. 出生后 24 小时内打上乙肝疫苗第一针

- 成本：0 元，免疫规划疫苗免费
- 说人话：出生 24 小时内打上第一针乙肝疫苗。婴儿期和幼儿期感染乙肝的人里约有 95% 会转成慢性肝炎，成年后感染则绝大多数能自己好，所以这一针越早越有用。母亲乙肝表面抗原阳性的，孩子还要同时打乙肝免疫球蛋白。
- 收益：世界卫生组织：「所有婴儿都应在出生后尽早（24 小时内）接种乙肝疫苗。」原因是「婴儿期和幼儿期感染约有 95% 会发展为慢性肝炎」，而成年后感染绝大多数能自愈
- 证据等级：A
- 来源：World Health Organization. Hepatitis B fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>
- 备注：母亲乙肝表面抗原阳性的，新生儿还要同时打乙肝免疫球蛋白，产检时就要查清楚。母亲自己的筛查见第 1 节

3. 按国家免疫规划把该打的疫苗打齐，全程免费，错过了只补没打完的剂次

- 成本：0 元，法律写明「接种单位接种免疫规划疫苗不得收取任何费用」；要按月龄跑几趟接种门诊，预防接种证别丢
- 说人话：国家免疫规划的疫苗全程免费，接种单位不能收任何费用；入托、入学都要查预防接种证，漏打的到时候一定会被翻出来补种。错过了只补没打完的那几剂，不用从头再打一遍，同种疫苗换厂家也能接着打。湿疹、荨麻疹、过敏性鼻炎、哮喘病情稳定和新生儿黄疸都不是不能打的理由。
- 收益：儿童入托、入学时托幼机构和学校应当查验预防接种证，发现未按规定接种免疫规划疫苗的，要报告接种单位并配合督促监护人补种——漏打不是「以后再说」，是入学时一定会被翻出来。现行程序是 2026 年版：人乳头瘤病毒（HPV）疫苗已纳入国家免疫规划；百白破疫苗起始接种年龄由 3 月龄调整为 2 月龄，共 5 剂，分别在 2 月龄、4 月龄、6 月龄、18 月龄和 6 周岁各 1 剂；西藏、青海、新疆和新疆生产建设兵团的适龄儿童 2026 年 3 月起也常规接种乙脑疫苗。同时接种是允许的：现阶段国家免疫规划疫苗均可按免疫程序或补种原则同时接种，两种及以上注射类疫苗应在不同部位接种，「严禁将两种或多种疫苗混合吸入同一支注射器内接种」；未同时接种的，两种及以上注射类减毒活疫苗间隔不小于 28 天，灭活疫苗和口服类减毒活疫苗与其他疫苗的间隔不作限制。补种原则（小于 18 周岁）：尽早补种、「只需补种未完成的剂次，无需重新开始全程接种」，同种疫苗换厂家可以接着打（全国，2026 年版程序）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2019). 疫苗管理法（第四十八、四十九条）. http://ynswsjkw.yn.gov.cn/html/2019/faguiguizhangxin_0731/6509.html（云南省卫生健康委员会转载）；国家疾病预防控制局、国家卫生健康委 (2026). 《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2026 年版）》解读问答. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100013/common/content/content_2073002930292035584.html
- 备注：最常见的误会是「体质不好先别打」。官方口径：「过敏性体质」、有过敏性疾病家族史、食物过敏史、药物过敏史都不是接种禁忌；特应性皮炎（湿疹）、荨麻疹、过敏性鼻炎、支气管哮喘病情稳定的可正常接种，正在口服抗过敏药或吸入糖皮质激素也可以；新生儿生理性黄疸、母乳性黄疸可以正常接种。真正的禁忌是既往接种同种疫苗发生过急性严重过敏反应，或者对已知疫苗成分严重过敏。免疫缺陷、正在化疗放疗或使用免疫抑制剂的要分类评估，去接种门诊说明情况再定。乙肝第一针见第 2 条。自费的非免疫规划疫苗另收疫苗费和接种服务费，和这条无关。

4. 前 6 个月只喂母乳，连水都不用喂，6 个月起加辅食并继续母乳

- 成本：0 元，还省下奶粉钱；哺乳占时间
- 说人话：出生第一个小时内就开始喂奶，前 6 个月只喂母乳、连水都不用喂，满 6 个月起加辅食并继续喂到 2 岁或以上，辅食每天要有含铁丰富的动物性食物。母乳不够或者不能喂就用配方奶，这一项的差距远小于安全睡眠那条。
- 收益：世界卫生组织建议「在出生后第一个小时内开始母乳喂养」，「前 6 个月纯母乳喂养，即不提供任何其他食物或液体，包括水」，「从 6 月龄起开始添加安全充足的辅食，同时继续母乳喂养到 2 岁或以上」。国家卫健委的服务指南同样提倡 0 至 6 月龄纯母乳喂养，并要求满 6 月龄起「每天的辅食必须包含含铁丰富的动物性食物」
- 证据等级：A
- 来源：World Health Organization. Breastfeeding. <https://www.who.int/health-topics/breastfeeding>；国家卫生健康委办公厅 (2024). 婴幼儿营养喂养评估服务指南（试行）（国卫办妇幼函〔2024〕452 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002872.htm
- 备注：母乳不足或不能哺乳时用配方奶，不必内疚，效应量的差距远小于安全睡眠那条。6 至 8 月龄每天加 1 到 2 次辅食，9 至 12 月龄 2 到 3 次；每天的食物至少覆盖七类中的四类

5. 冲奶粉用 70 °C 以上的水，冲好放凉再喂，喝剩的倒掉

- 成本：0 元；多等几分钟放凉
- 说人话：奶粉不是无菌的，可能带阪崎克罗诺杆菌，新生儿感染后的病死率报告在四成到八成之间。先把热水倒进奶瓶、等水温降到约 73.8 °C 再下奶粉，奶液温度还在 70 °C 以上，能把这种菌减少到原来的十万分之一以下。冲好放凉再喂，喝剩的倒掉；早产儿、低体重儿和 2 月龄以下的孩子风险最高。
- 收益：奶粉不是无菌的，可能带阪崎克罗诺杆菌，新生儿感染后病死率报告为 40% 到 80%。实验研究显示，先把热水倒进奶瓶、等水温降到约 73.8 °C 再加奶粉，绝大多数情况下奶液温度仍在 70 °C 以上，可使该菌减少 5 个对数级以上
- 证据等级：A
- 来源：Beary MA, Daly SE, Baker J, Snyder AB (2025). Assessing Hot Water Reconstitution Instructions and Labeling of Powdered Infant Formula to Ensure Cronobacter spp. Reduction. Journal of Food Protection, 88(9), 100571. <https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100571>; Sima WG, Legesse T, Girma S, et al. (2025). Emerging microbial risks: Cronobacter sakazakii in powdered infant formula for infants under six months of age in Ethiopia. BMC Microbiology, 26, 307. <https://doi.org/10.1186/s12866-025-04380-y>; World Health Organization & FAO (2007). Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: guidelines. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241595414>
- 备注：70 °C 这个门槛来自公共卫生指南，Beary 等人的原话是「针对高危婴儿照护者的公共卫生指南建议用加热到至少 70 °C (158 °F) 的水冲调配方奶粉以灭活微生物」。早产儿、低体重儿和 2 月龄以下的婴儿风险最高。别用保温杯里放了一天的水，也别把冲好的奶放在室温下等着下一顿

6. 不满 1 岁不喂蜂蜜

- 成本：0 元
- 说人话：不满 1 岁不喂蜂蜜，包括蜂蜜水、拌进辅食的蜂蜜和含蜂蜜的糕点。蜂蜜里可能带有引起肉毒中毒的细菌，成年人的肠道菌群能压住它，婴儿压不住。自家做的腌菜和发酵食品同理。
- 收益：美国疾控中心：「不要给 1 岁以下的儿童喂蜂蜜」，因为「蜂蜜可能含有引起肉毒中毒的细菌」。成年人的肠道菌群能压住这种芽孢，婴儿不能
- 证据等级：A
- 来源：US CDC. Preventing Botulism. <https://www.cdc.gov/botulism/prevention/index.html>
- 备注：包括蜂蜜水、蜂蜜拌辅食、含蜂蜜的糕点。同理，自家做的腌菜、发酵食品也不要给婴儿吃

7. 出生时的维生素 K 针一定要打

- 成本：0 元到几十元，通常包含在住院分娩里
- 说人话：新生儿体内的维生素 K 本来就很低，不补充可能出血，晚发的常表现为颅内出血。在没有普遍打这一针的地方，这种出血的发生率是每 10 万名新生儿 478 例，打了估计能降七成八以上。国内正规医院分娩会常规注射，在家或者在不正规机构生的要主动确认；口服的效果不如打针。
- 收益：新生儿体内维生素 K 储备很低，不补充可能发生维生素 K 缺乏性出血，晚发型常表现为颅内出血。比利时的共识建议是「出生时肌肉注射 1 或 2 毫克维生素 K 一次」；在未系统提供预防的地区（塔什干 4.2 万名新生儿），维生素 K 缺乏性出血的发生率为每 10 万人 478 例，作者估计通过预防可使发生率下降「高于 78.5%」
- 证据等级：B
- 来源：Fiesack S, Smits A, Rayyan M, et al. (2021). Nutrients, 13(11), 4109. <https://doi.org/10.3390/nu13114109>; Tursunov D, Yoshida Y, Yrysov K, et al. (2018). Nagoya Journal of Medical Science, 80(1), 11. <https://doi.org/10.18999/nagjms.80.1.11>
- 备注：在中国正规医院分娩会常规注射，不用自己操心；在家分娩或在不正规机构分娩的要主动确认。口服方案的效果不如肌注

8. 不满 3 个月的婴儿体温到 38 °C 就直接去医院，不在家观察

- 成本：挂号加检查几百元
- 说人话：不满 3 个月的孩子体温到 38 °C 就直接去医院，不在家观察，也不要先喂退烧药再等等看。这个月龄的孩子哪怕得的是严重细菌感染，也可能只表现为发热，「看着精神还行」不能当作在家等的理由；不满 8 天的连专门指南都不收，更要立即就医。
- 收益：美国儿科学会针对 8 至 60 日龄、看上去状态尚可的足月婴儿制定了专门指南，把发热定义为「体温 ≥ 38.0 °C」，并按 8 至 21 日龄、22 至 28 日龄、29 至 60 日龄分三档给出处理路径；不满 8 日龄的婴儿甚至不在该指南范围内，意味着更要立即就医
- 证据等级：A
- 来源：Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. (2021). Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics, 148(2), e2021052228. <https://doi.org/10.1542/peds.2021-052228>
- 备注：这个月龄的孩子得了严重细菌感染也可能只表现为发热，看着「精神还行」不能作为在家观察的理由。别自行喂退烧药后再等等看

9. 无论多累多气都不要摇晃婴儿

- 成本：0 元
- 说人话：婴儿头部占比大、脖子肌肉弱，剧烈摇晃会造成颅内出血和视网膜出血，可能致死或者留下终身残疾。哄睡时的轻柔摇动不算，危险的是失控的那种晃。快压不住的时候把孩子放回婴儿床，人走开几分钟，让他哭一会儿比抱着晃安全得多。
- 收益：婴儿头部占比大、颈部肌肉弱，剧烈摇晃会造成颅内出血和视网膜出血，可致死或留下终身残疾。哄睡时的轻柔摇动与之不同，危险的是失控的剧烈晃动
- 证据等级：C
- 来源：作者经验与普遍共识，本轮未取得可直接引用的原始文献
- 备注：真的到了要失控的时候，把孩子放回婴儿床里，人走开几分钟，让他哭一会儿比抱着晃安全得多。这一条对独自带娃、长期睡不够的人最重要，情绪处理见第 3 节

10. 尿布不看牌子看三件事：合不合身、换得勤不勤、有没有被抽检通过过

- 成本：每月两三百到上千元不等
- 说人话：没有任何官方机构排过「哪个牌子最好」，能查的只有市场监管总局的产品质量抽检通报，和监管部门对具体事件的调查。贵的不等于安全，进口的不等于合格。先买小包装试一周，看看有没有红屁股和勒痕，合适再囤；红屁股主要来自换得不勤和不透气，跟牌子的关系没想象中
- 收益：没有任何官方机构发布过「哪个牌子最好」的排名，所以本书不给品牌推荐。可核查的信息只有两类：一是国家市场监督管理总局的产品质量抽检通报，二是监管部门对具体事件的调查。2026 年 6 月「婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题」引发关注后，市场监管总局牵头成立了联合调查组核查
- 证据等级：C
- 来源：中国政府网 (2026-06-22). 市场监管总局牵头成立联合调查组核查「婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题」。
https://www.gov.cn/zhengce/202606/content_7072931.htm (该页仅有标题，正文未展示，故本条只引用调查这一事实，不引用任何结论)
- 备注：TODO (待核实：该次调查的结论与市场监管总局的正式通报原文)。实操上：贵的不等于安全，进口的不等于合格；先买小包装试一周，看看有没有红屁股和勒痕，合适再囤。红屁股主要由换得不够勤和不透气造成，与品牌关系没有想象中。查抽检通报的方法见第 5 节

11. 大件按「借、买二手、买新」的顺序考虑，别一次性配齐

- 成本：省下的钱通常以千元计
- 说人话：婴儿车、婴儿床、抱被、玩具的使用期都很短，二手市场供给远大于需求，按借、买二手、买新的顺序来通常能省下千元级的钱。安全座椅和床垫不建议买二手——座椅撞击后的结构损伤肉眼看不出来。月子会所、早教课这类属于大额非必需支出，先过 24 小时冷静期。
- 收益：婴儿车、婴儿床、抱被、玩具的使用期都很短，二手市场供给远大于需求。真正不能省、也不建议买二手的是安全座椅（撞击后结构损伤肉眼看不出）和床垫
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；安全座椅的证据见第 1 节，冲动消费见第 5 节
- 备注：月子会所、早教课、婴儿游泳馆这类，本书不做推荐也不做否定，但它们属于大额非必需支出，适用第 5 节的 24 小时冷静期

21. 出国、旅行与境外安全

21. 出国、旅行与境外安全

本节的口径是金钱与人身自由，少数条目关系到人身安全。境外的规则由所在国定，中国的驻外机构能做的事有明确边界，这一节先讲清楚这条边界在哪。

1. 出发前查一次外交部安全提醒，标了「暂勿前往」的地方就别去

- 成本：0 元；打开中国领事服务网翻一遍，几分钟
- 说人话：外交部把国外的安全风险分四档，最高一档是「暂勿前往」。2026 年 9 月 15 日起，避开高风险国家和地区已经写进行政法规，办证和出境边检时还会提醒你，去最高风险地区的必要时会受阻。出发前翻一遍那一页只要几分钟。
- 收益：外交部按级别公开发布国外安全提醒，从低到高大致是「注意安全」「加强安全防范」「谨慎前往」「暂勿前往」。2026 年 9 月 15 日起施行的新规把公民这一侧的义务也写进了行政法规：「中国公民应当关注国外安全提醒和旅游目的地安全风险提示，避免前往及驻留高风险国家或者地区」；同时要求移民管理机构在办证和出境边检时提醒前往高风险地区的公民，「对准备前往风险等级为最高级别或者严重危及人身安全案件突发高发的国家或者地区的中国公民，必要时应当劝阻其前往」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 关于出境入境管理的规定 (国令第 841 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm (第二条)；国务院 (2023). 领事保护与协助条例 (国令第 763 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm (第十九、二十一条)；外交部领事司. 安全提醒. <https://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/aqtx/>
- 备注：提醒会随局势变动，本书不抄名单，出行前自己查一次那一页。截至 2026 年 9 月 7 日，该栏目仍在列的「暂勿前往」类提醒包括斯威士兰 (2026-08-25)、巴勒斯坦 (2023-10-10)、苏丹 (2023-04-17)、阿富汗 (2023-02-17)、叙利亚 (2023-01-04)、秘鲁 (2022-12-29)、索马里 (2022-11-24)，另有针对缅北地区、刚果 (金) 部分省份的专门提醒。旅行社也有告知义务，跟团前可以要求对方书面说明目的地风险

2. 把 12308 和当地使领馆的领保电话存进手机，别等出事再找

- 成本：0 元；存两个号码
- 说人话：出事时的求助电话就一个，境内打 12308，境外打 +86-10-12308。这条热线开通以来接了 300 多万通电话，同期外交部和驻外机构处理了 50 多万起领事保护案件。号码只存在手机里等于没存，手机丢了两样一起没。
- 收益：外交部全球领事保护与服务应急热线 24 小时运转，境内拨 12308，境外拨 +86-10-12308 或 +86-10-65612308。该热线自 2014 年开通以来累计接听 300 多万通来电，同期外交部和驻外机构处置各类领事保护案件 50 多万起
- 证据等级：A
- 来源：外交部、中国驻缅甸使领馆 (2023). 关于当前缅北地区安全局势的领事提醒. https://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/aqtx/202311/t20231109_11176682.shtml；国务院新闻办 (2023). 国务院政策例行吹风会介绍领事保护与协助有关情况. <https://www.gov.cn/xinwen/2023zccfh/11/index.htm>
- 备注：驻当地使领馆自己还有一个领保电话，通常比总台更快，出发前在领事服务网上按国家查到并一起存好。手机丢了这些号码就没了，另抄一份放在钱包或写给家里人

3. 知道领事保护能做什么、不能做什么：能探视，不能捞人，费用还得自己付

- 成本：0 元；读一遍边界
- 说人话：被抓时使领馆能做的是向当地核实情况、要求依法公正处理、去探视、开庭旁听，不能替你改判、也不能把人领走。别人先垫的食宿、交通、医疗费，最后仍由你自己付。所以出国前把钱和保险备好，别把「出事了国家会兜底」当成计划。
- 收益：被抓时使领馆能做的是：向所在国有关部门核实情况、要求依法公正处理，并「按照驻在国法律和我国与驻在国缔结或者共同参加的国际条约对其进行探视或者与其联络，了解其相关需求，要求驻在国有关部门给予该中国公民人道主义待遇和公正待遇」；开庭时可以旁听并要求保障诉讼权利。受伤或遇灾时能敦促当地紧急救助、协助家属处理后善。但费用这一侧写得同样清楚：「中国公民、法人、非法人组织在领事保护与协助过程中，得到第三方提供的食宿、交通、医疗等物资和服务的，应当支付应由其自身承担的费用」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2023). 领事保护与协助条例 (国令第 763 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm (第九、十、十四、二十六条)
- 备注：使领馆不替你交罚款、医药费、机票钱，也不能改变所在国的司法结论。它能提供的是当地律师、翻译、医疗、殡葬机构的信息，以及联系亲友和获取救济的协助。理解这条边界的实际用处是：出国前自己把钱和保险准备好，别把「出事了国家会兜底」当成计划

4. 买一份含境外医疗和医疗转运的保险，别只买航班延误险

- 成本：短期境外旅行险几十到几百元
- 说人话：在国外看病的钱要自己掏，国内医保基本不报，使领馆也不垫付。真正能拖垮一个家的不是门诊费，是重伤后的住院和把人运回国——那要靠专机或医疗护送。买旅行险主要看两个额度：境外医疗费用、紧急医疗转运与送返。
- 收益：境外看病的钱要自己出，国内医保在境外基本不报销，领事保护也不垫付 (见上一条的条例第二十六条)。真正会把家庭拖垮的不是门诊费，而是重伤后的住院和医疗转运——把人从境外医院转回国需要专机或医疗护送，属于自费项目里最贵的一类。买保险时优先看两项额度：境外医疗费用额度、紧急医疗转运与送返额度
- 证据等级：C
- 来源：国务院 (2023). 领事保护与协助条例 (国令第 763 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm (第二十六条)；作者经验，无直接文献

- 备注：TODO（待核实：境外医疗与医疗转运的典型费用区间，需要官方或行业统计口径的数字）。买之前确认三件事：目的地是否在承保区域、是否除外高风险活动（潜水、滑雪、摩托车）、理赔是垫付还是先自付后报销。免签不等于免贵，去哪都一样要买

5. 「境外高薪招聘」一律当诈骗看，被骗去做电诈回来还要被限制出境

- 成本：0 元；拒绝一份看起来很好的工作
- 说人话：月薪高得离谱、不问学历经验、不签正规合同、让你先到边境城市集合、还替你保管护照的工作，去了人和护照都不在自己手上。出境时材料造假会被拦下不放行；在境外参与了违法犯罪，回国之后还可能 6 个月到 3 年不准出境。
- 收益：官方对这类案件的定性很直接：近年出现「上当受骗出境或者虚构事由非法出境从事跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动，严重危害人民群众生命和财产安全」。新规针对这一点收紧了两头：出境时「申请出境入境、停留居留的事由应当真实、合法」，提供虚假材料或作虚假陈述的，移民管理机构有权不予签发证件或不准出境；回国后，「中国公民在境外从事违法犯罪活动，危害国家安全和利益的，可以……决定自回国之日起 6 个月至 3 年以内不准其出境」，因骗取证件、非法出境入境被行政拘留的同样是 6 个月至 3 年不准出境
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 关于出境入境管理的规定（国令第 841 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第三、四条）；司法部、公安部、国家移民局 (2026). 就《国务院关于出境入境管理的规定》答记者问. https://www.gov.cn/zhengce/202608/content_7077270.htm
- 备注：识别特征基本固定：月薪远高于同岗位、不要学历经验、不签正规合同、让你先到边境城市集合、代办签证并保管你的护照。缅北地区已有专门的领事提醒。真去了，人身自由和护照都不在自己手上，「想走就能走」不成立

6. 护照、签证、身份证都拍照存一份在云端，丢了先报警再补旅行证

- 成本：0 元；出发前拍几张照片
- 说人话：护照丢了，使领馆能给你补一张回国用的旅行证件，前提是你证明自己是——有资料页、签证页照片和出入境记录，补办快得多。还得先在当地报警拿回执，出境检查和保险理赔都认这张纸。手机通常和护照一起丢，照片别只存手机里。
- 收益：护照丢失时，驻外使领馆能签发回国用的旅行证件，但需要你证明身份；有清晰的护照资料页照片、签证页照片和出入境记录，补办速度差别很大。同时要先到当地报警拿到报案回执，很多国家的出境检查和保险理赔都要这份材料。找使领馆的入口就是上面存的那两个电话
- 证据等级：C
- 来源：国务院 (2023). 领事保护与协助条例（国令第 763 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第十六条）；作者经验，无直接文献
- 备注：存法：拍照后放进两个不同的地方（网盘 + 发给一位家人），另外打印一份纸质复印件与原件分开放。银行卡、常用药处方也一并拍。手机和护照通常一起丢，只存在手机里等于没存

7. 境外自驾先确认当地认不认中国驾照，网上卖的「国际驾照」多数是废纸

- 成本：0 元；出发前查一次目的地规定
- 说人话：网上代办的「国际驾照」在中国内地不成立：那本证是 1949 年日内瓦公约缔约方之间互认的翻译件，103 个缔约方里没有中国内地，所以国内谁办的都没有法律效力。能不能用中国驾照开车看目的地自己的规定，无证上路在多数国家是重罚或刑事，出事保险大概率拒赔。
- 收益：所谓「国际驾照」（IDP）是 1949 年《道路交通公约》缔约国之间互认的翻译件。该公约 1949 年 9 月 19 日订于日内瓦，1952 年 3 月 26 日生效，目前有 103 个缔约方，中国内地不在缔约方名单内。所以中国不签发这种国际驾照，任何机构在国内「代办国际驾照」都不产生法律效力；能不能用中国驾照开车，取决于目的地国家或地区自己的规定（有的承认中国驾照加公证翻译件，有的要求换领当地驾照，有的完全不认）
- 证据等级：A
- 来源：United Nations Treaty Collection. Convention on Road Traffic, Geneva, 19 September 1949 — status of treaties. https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsq_no=XI-B-1&chapter=11&clang=_en
- 备注：无证驾驶在多数国家是刑事或重罚级别的违法，而且事后保险大概率拒赔，这才是真正的成本。查法：在中国领事服务网上找目的地国家的「中国公民须知」，或直接问租车公司要书面确认。香港、澳门、台湾地区以及部分国家另有单独安排

8. 找中介办签证、留学、移民，先问它有没有在移民管理机构备案

- 成本：0 元；多问一句并留存书面材料
- 说人话：2026 年 9 月 15 日起，办签证、留学、移民的中介要在设立后 15 日内向移民管理机构备案，已经在做的 90 天内补办。「包过」「保签」「材料我们帮你做」这些话本身就在明令禁止之列。自己填表出错顶多被拒签，用了假材料会被认定弄虚作假，后果落在你往后的出入境记录上。
- 收益：2018 年取消因私出入境中介机构准入许可后，机构数量快速增长，也出现了「机构底数不清、部分机构违法违规办理业务、损害出境入境人员合法权益」的问题。2026 年 9 月 15 日起，这类中介实行备案管理：机构应当自设立之日起 15 日内向所在地移民管理机构备案，此前已经经营的要在施行之日起 90 日内补办；明令禁止的行为包括「发布虚假信息，或者通过夸大宣传、误导性宣传等方式招徕服务对象」「提供或者协助提供虚假材料，协助他人违规办理签证、停留居留证件、护照等出境入境证件或者手续」「泄露、出售、非法提供……个人隐私或者个人信息」「组织或者协助他人从事跨境违法犯罪活动」。境外企业、机构不得在中国境内提供此类中介服务
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 关于出境入境管理的规定（国令第 841 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第七、八、十、十二、十三条）
- 备注：让你「包过」「保签」「材料我们帮你做」的，本身就在禁止清单上，被查出来受损的是你的签证记录。个人自己填表申请出问题只是被拒签，用了假材料则可能被认定弄虚作假，后果重得多。不以营利为目的的政策咨询、查询不算中介服务

9. 别替陌生人出具邀请函，也别让人借你的名义办出入境手续

- 成本：0 元；拒绝一次人情

- 说人话：替人出邀请函或申请材料，内容不实罚的是出具人：个人罚 5000 元到 1 万元，有违法所得一并没收；单位罚 1 万到 5 万，经手的人另罚 5000 到 1 万。一次人情换来的是自己掏这笔钱。
- 收益：出具邀请函的人要对内容真实性负责：「个人为他人申请出境入境、停留居留出具虚假邀请函件或者其他申请材料的，由移民管理机构处 5000 元以上 1 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得」；单位的罚 1 万元以上 5 万元以下，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5000 元以上 1 万元以下罚款
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 关于出境入境管理的规定（国令第 841 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第三、十一条）
- 备注：和第 8 节「不帮陌生人带东西」是同一类风险：签的字、盖的章、担的保，后果落在自己身上。公职人员、军队人员委托中介违规办理外国国籍或境外居留资格的，中介不得办理并须向监察机关报告

10. 出境前把行程、住处和同行人的发给一位家人，约好多久联系一次

- 成本：0 元；发一条消息
- 说人话：人在境外失联时，家里人可以找驻外机构求助，对方会给当地报警方式和别的求助渠道，当地立案后使领馆跟进催办。这条链能不能启动，取决于国内有没有人知道你该在哪、该什么时候联系。航班号、住址、同行人的电话、约定的联系频率，发给一个人就够。
- 收益：中国公民在境外下落不明时，亲属可以向驻外外交机构求助，「驻外外交机构应当提供当地报警方式及其他获取救助的信息」，当地警方立案后使领馆会敦促及时处理。这条链路能不能启动，取决于国内有没有人知道你本该在哪、本该什么时候联系
- 证据等级：C
- 来源：国务院 (2023). 领事保护与协助条例（国令第 763 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第十三条）；作者经验，无直接文献
- 备注：写清四样就够：航班号、住处地址、同行人的姓名电话、约定的联系频率。去信号差或治安差的地方，把「多久没消息就报警」这句话也说明白。这条成本接近零，但它是上面所有救助程序能不能开始的前提

22. 怎么放松：娱乐场所和减压

22. 怎么放松：娱乐场所和减压

前半节是娱乐场所的钱坑和安全出口，口径是金钱与人身自由；后半节是减压方法，口径是精力与总死亡率。两半的数字不做换算。第 3 节已经写过情绪低落时先做哪几件事，这里给的是更具体的处方。

1. 进 KTV、酒吧、密室之前先看一眼安全出口在哪，被锁被堵就换一家

- 成本：0 元；进门时抬头看 10 秒
- 说人话：按规定，娱乐场所营业时疏散通道和安全出口必须畅通，不许封堵锁闭、摆障碍物、遮挡指示标志，网吧同样不许封门锁窗，做不到就是违法，可以举报。包厢在地下、只有一个出口、走道堆满杂物的换一家——这类场所着火时烟大、道窄、人多且多半喝了酒。
- 收益：这是经营者的法定义务，也就意味着不做到就是违法可举报：「营业期间，娱乐场所应当保证疏散通道和安全出口畅通，不得封堵、锁闭疏散通道和安全出口，不得在疏散通道和安全出口设置栅栏等影响疏散的障碍物」，并「应当在疏散通道和安全出口设置明显指示标志，不得遮挡、覆盖指示标志」。网吧同样被要求「营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口」并「禁止明火照明和吸烟」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006). 娱乐场所管理条例 (国令第 458 号，第二十、二十一条) . http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm；国务院 (2002). 互联网上网服务营业场所管理条例 (国令第 363 号，第二十一条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61788.htm
- 备注：包厢在地下、只有一个出口、走道堆满杂物、安全出口指示灯不亮，这几样占了任何一样就换地方。这类场所的火灾特点是烟大、走道窄、人多且多数喝了酒，逃生时间以秒计。举报电话按条例应当写在场所内的警示标志上

2. 点单前要价目表，娱乐场所必须明码标价，不接受「先玩后算」

- 成本：0 元；开口要一次单子
- 说人话：按规定，娱乐场所卖服务和商品必须明码标价并主动出示价目表，不许强迫或欺骗消费。所谓「天价酒水」几乎都发生在没看过价目表、事后按口头报价结账的场合。进包厢先要单子拍照，点完再要一份确认清单；结账有争议当场打 12315，付了钱再维权举证难得多。
- 收益：「娱乐场所提供娱乐服务项目和出售商品，应当明码标价，并向消费者出示价目表；不得强迫、欺骗消费者接受服务、购买商品。」违反价格法律法规的由有关部门依法处罚。所谓「天价酒水」纠纷，绝大多数发生在没有出示价目表、事后按口头报价结账的场合
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006). 娱乐场所管理条例 (国令第 458 号，第二十九、五十三条) . http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
- 备注：落地做法：进包厢先要纸质或电子价目表并拍照，点单后要一份确认的清单，服务员推荐的「特调」「果盘」一律先问价再点。结账有争议时当场打 12315，别先付款再维权——付了款举证难度立刻变高

3. 场子里有人递「东西」就立刻走，容留和提供都不是「帮朋友」

- 成本：0 元；走出去
- 说人话：娱乐场所禁止贩卖、提供毒品和容留他人吸食，违反的没收违法所得、停业整顿 3 到 6 个月，重的吊销许可证。个人这一头更重：自己吸要受治安处罚，在自己订的包厢或住处让人「用一下」，就是容留他人吸毒这个刑事犯罪。有人掏出不明粉末、片剂、烟弹请你试，当场走。
- 收益：娱乐场所被明令禁止「贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品」，从业人员也不得吸毒或为顾客实施上述行为提供条件；违反的由公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿 3 至 6 个月，情节严重的吊销娱乐经营许可证。条例还要求场所在大厅、包厢、包间的显著位置悬挂禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼的警示标志，并注明举报电话
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2006). 娱乐场所管理条例 (国令第 458 号，第十四、三十、四十二条) . http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
- 备注：个人这一侧的风险比场所更重：吸毒本身要受治安处罚，而在自己订的包厢或住处「让朋友在这儿用一下」，构成的是容留他人吸毒，属于刑事犯罪。判断很简单——只要有人拿出不明粉末、片剂、电子烟弹并请你「试试」，当场离开，别留下来看热闹

4. 不吃陌生人给的糖和零食，不喝离开过视线的饮料，不接别人递的烟弹

- 成本：0 元；递过来的一律不接，自己的杯子离开视线就换一杯
- 说人话：现在的毒品不长毒品的样子——掺了合成大麻素的「上头」电子烟能调成各种颜色口味，外观和普通电子烟基本一致，专在酒吧、KTV、宾馆里递给人试。骗人吸食的拘留 10 到 15 日、罚 1000 到 5000 元；被骗吸了的人自己也要拘留 10 到 15 日并可罚 3000 元以下，成瘾还要社区戒毒 3 年。饮料离开过视线就换一杯。
- 收益：现在的毒品不长毒品的样子。合成大麻素类物质自 2021 年 7 月 1 日起被整类列管，掺进烟油做成「上头」电子烟，最高检报道的案子里，办案人员的描述是烟油「可以通过添加食用颜料变成各种颜色、各种口味」，「在外观上和普通电子烟基本一致」，卖家在酒吧、KTV、宾馆呼朋引伴推销、诱导他人吸食，报道里当地当年办理的吸食案件中未成年吸食者占比近四成；依托咪酯自 2023 年 10 月 1 日起列入第二类精神药品目录。骗人吸食本身就是一档违法：引诱、教唆、欺骗或者强迫他人吸食、注射毒品的，拘留 10 到 15 日并罚 1000 到 5000 元；构成犯罪的判 3 年以下，情节严重判 3 到 7 年，强迫的判 3 到 10 年，对未成年人下手的从重。而后果落在被骗的人身上：吸食、注射毒品的处 10 到 15 日拘留并可罚 3000 元以下（情节较轻处 5 日以下拘留或者 1000 元以下罚款），还可能被同时责令 6 个月到 1 年内不得进入娱乐场所；成瘾的责令社区戒毒 3 年，拒绝社区戒毒或者戒毒期间再吸的强制隔离戒毒 2 年，最长可再延长 1 年（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月起）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民检察院 (2021). 江苏苏州吴江区：办案检察官揭秘披着潮流外衣的新型毒品. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgg/202110/t20211011_531831.shtml；国家药监局、公安部、国家卫生健康委 (2023). 关于调整麻醉药品和精神药品目录的公告 (2023 年第 120 号) . <https://yjji.sh.gov.cn/qgtgzjw/20230911/3b612c94e35b4b63abba314c972a2593.html>（上海市药监局转载，原文页

nmpa.gov.cn 在本机返回 412)；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法 (2025 年修订, 第八十四、八十五条)。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法 (第三百五十三条)。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2007). 禁毒法 (第三十三、三十八、四十七条)。
http://www.gd.gov.cn/zwfgk/wjk/zcfgk/content/post_2520706.html (广东省人民政府转载)

- 备注：这条不只在娱乐场所：学校门口、朋友聚会、长途车上同理，给的是糖果、饮料还是烟弹都一样。被下药之后常跟着抢劫、性侵和敲诈，那部分没有公开的官方统计，属经验判断。饮料只要离开过视线就换一杯，比事后追究省事得多。场子里有人拿出不明粉末、片剂、烟弹的处置见本节第 3 条；替人带东西见第 8 节第 27 条。

5. 网吧上网用自己的身份证，别借证也别用别人的证

- 成本：0 元
- 说人话：按规定，网吧必须核对登记上网人的身份证并记录上网信息，留存不少于 60 天，公安和文化部门随时可以调取，期间不能改也不能删。用谁的证上网，那段时间这台机器上干的事就记在谁头上。
- 收益：「互联网上网服务营业场所经营单位应当对上网消费者的身份证等有效证件进行核对、登记，并记录有关上网信息。登记内容和记录备份保存时间不得少于 60 日」，并在文化行政部门、公安机关依法查询时提供，保存期内不得修改或删除。也就是说，用谁的证上网，那段时间内在这台机器上做的事就记在谁头上
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2002). 互联网上网服务营业场所管理条例 (国令第 363 号, 第二十三条)。http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61788.htm
- 备注：和第 9 节「身份证不借人」是同一条红线的具体场景。经营单位不得接纳未成年人，并应在入口显著位置悬挂未成年人禁入标志；歌舞娱乐场所同样不得接纳未成年人。帮未成年人「刷证进网吧」，被罚的是网吧，但记录留在你的证件上

6. 剧本杀、密室别去开在居民楼里或者地下二层以下的

- 成本：0 元；订之前问一句地址在几层
- 说人话：五部门 2022 年的通知写明，剧本娱乐场所不得开在居民楼内、也不得开在地下一层以下。这类场地黑、隔断多、道具易燃，门还常常要解谜才打得开，起火比普通商铺难跑得多。订之前在点评页看一眼地址和楼层，不合规的换一家。
- 收益：五部门 2022 年的专门通知写得很具体：「剧本娱乐经营场所不得设在居民楼内、建筑物地下一层以下（不含地下一层）等地」，并要求场所落实安全生产法和消防法的要求，「常态化开展火灾风险自知、自查、自改，提高紧急情况下的组织疏散逃生和初起火灾扑救能力」。同一份通知还要求剧本设置适龄提示，场景不适宜未成年人的不得允许未成年人进入，除法定节假日、休息日及寒暑假外不得向未成年人提供剧本娱乐活动
- 证据等级：A
- 来源：文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局 (2022). 关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/27/content_5698021.htm
- 备注：这类场所的特点是黑暗、隔断多、道具易燃、门常常需要「解谜」才能打开，一旦起火比普通商铺更难跑。订之前在点评页面上就能看出楼层和是不是居民楼，不合规的直接换一家

7. 心情差就去走或者跑，抗抑郁的效应量跟强度成正比

- 成本：0 元；每次半小时上下
- 说人话：218 项随机试验、1.4 万多名符合重度抑郁标准的人：和常规照护、安慰剂片相比，改善最明显的是快走或慢跑，其次是瑜伽、力量训练、混合有氧、太极气功，几种差距不算大；强度开得越高效果越好，力量训练和瑜伽最容易坚持。作者自己说证据质量偏低，能用的方向是动比不动好，选自己坚持得下来的那种。
- 收益：218 项随机试验、495 个组、14170 名符合重度抑郁临床标准的参与者的贝叶斯网状荟萃分析，与主动对照（常规照护、安慰剂片）相比：快走或慢跑 Hedges' g -0.62 (95% 可信区间 -0.80 至 -0.45)，瑜伽 -0.55 (-0.73 至 -0.36)，力量训练 -0.49 (-0.69 至 -0.29)，混合有氧 -0.43 (-0.61 至 -0.24)，太极或气功 -0.42 (-0.65 至 -0.21)。「运动的效果与所处方的强度成正比」，且力量训练和瑜伽的可接受度最好
- 证据等级：A
- 来源：Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, et al. (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 384, e075847. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847>
- 备注：争议。作者自己写明，218 项研究里只有 1 项满足 Cochrane 的低偏倚风险标准，按 CINEMA 评级，快走慢跑为「低」、其余为「极低」置信度；运动试验无法对参与者设盲，期望效应难以排除。结论方向仍然可用：动比不动好，强度别太低，选自己能坚持的那种。这是第 3 节「情绪低落时先动起来」的展开，不能替代确诊后的规范治疗

8. 焦虑到影响生活时，正念减压课的效果不劣于常用的抗焦虑药

- 成本：8 周课程，每周一次课加每天在家练习
- 说人话：276 名确诊焦虑障碍的成年人随机分两组，一组上 8 周正念减压课，一组吃艾司西酞普兰，结束时症状改善几乎一样。差别在副作用：吃药那组近八成至少出现一次不良反应、10 人因此退出；上课那组约一成半，没人因此退出。用的是标准化的 8 周课程，不等于随便一个冥想 App。
- 收益：美国 3 家城市学术医疗中心的非劣效随机对照试验，276 名确诊焦虑障碍的成年人按 1:1 随机分到 8 周正念减压课程或艾司西酞普兰 (10 至 20 mg 弹性剂量)，208 人完成。终点时临床总体印象严重度量表评分，正念组下降 1.35、药物组下降 1.43，组间差 -0.07 (95% CI -0.38 至 0.23, P=0.65)，可信区间下限落在预设的非劣效界值 -0.495 之内。不良事件差别很大：药物组 78.6% 至少发生一次研究相关不良事件、10 人因不良事件退出；正念组 15.4%、无人因不良事件退出
- 证据等级：A
- 来源：Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker AW, Simon NM (2023). Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for the treatment of adults with anxiety disorders: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 80(1), 13-21. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3679>

- 备注：试验用的是标准化的 8 周正念减压课程（MBSR），不是随便一个冥想 App，两者不能划等号。这条针对的是已经达到焦虑障碍诊断标准的人，该看医生还是要看；它的实际用处是：如果你因为顾虑药物副作用而一直拖着不治疗，还有一个证据强度相当的选项

9. 当场想缓过来，用 5 分钟「循环叹息」：吸气两段，呼气拉长

- 成本：0 元；每天 5 分钟
- 说人话：每天 5 分钟、连做一个月的对照试验里，三种呼吸练习都比同样时长的正念冥想更能改善情绪、把呼吸频率降下来，其中把呼气拉长的「循环叹息」最好。做法是用鼻子吸一口、再补吸一小口把肺撑满，然后用嘴缓慢吐尽。只有这一项试验、结果还是自己报的，但成本是零。
- 收益：远程随机对照试验，比较三种每天 5 分钟的呼吸练习与等时长的正念冥想，持续 1 个月。三种呼吸法是循环叹息（强调延长呼气）、箱式呼吸（吸气、屏息、呼气等长）、带屏息的循环过度换气（吸气长、呼气短）。混合效应模型显示呼吸练习、尤其是以呼气为主的循环叹息，在情绪改善（ $P < 0.05$ ）和呼吸频率下降（ $P < 0.05$ ）上优于正念冥想
- 证据等级：B
- 来源：Balban MY, Neri E, Kogon MM, et al. (2023). Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. *Cell Reports Medicine*, 4(1), 100895. <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895>
- 备注：单项试验、远程自报结局、样本量不大，效应也是「比冥想略好」而不是「解决问题」。但成本是零、5 分钟、随时随地能做，性价比高。做法：用鼻子吸一口，短暂再补吸一小口把肺撑满，然后用嘴把气缓慢长长地吐尽，重复 5 分钟

10. 把「定期和人见面」当成健康支出，别只在心情差时才找人

- 成本：见面的时间和一点钱
- 说人话：70 项研究、340 万人、平均跟踪 7 年：社会隔离的人同期死亡的概率比不隔离的人高约三成，感到孤独的高约四分之一，独居高约三成，三者量级相当，而且 65 岁以下的人身上更明显。都是观察数据，去不掉「本来身体就差的人更容易独居」这层反向解释。
- 收益：70 项前瞻性研究、340 万名参与者、平均随访 7 年的荟萃分析：社会隔离、孤独感、独居都与死亡率升高相关，控制混杂后的加权平均比值比分别是社会隔离 1.29、孤独 1.26、独居 1.32，三者的效应量相当，且在 65 岁以下人群中比在老年人群中更大
- 证据等级：A
- 来源：Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227-237. <https://doi.org/10.1177/1745691614568352>
- 备注：争议。全部是观察性数据，反向因果去不掉——身体本来就差的人更容易独居、更少社交。作者的解读是把社会关系当作与吸烟、肥胖同量级的公共卫生因素，但没有随机试验证明「增加社交能降低死亡率」。这条与第 3 节「减少让你消耗的人际关系」不冲突：那条说的是砍掉消耗你的关系，这条说的是保住让你回血的那几段

11. 住得离绿地近就多用它，散步、遛弯、坐着都算

- 成本：0 元；顺路
- 说人话：9 项研究、7 个国家、832 万人：住处 500 米内的绿化程度每提高 0.1 个植被指数，同期死亡的概率低约 4%。测的是住处周边的绿化，不是你去公园的次数，绿化好的地段住的人往往也更富、空气更好。所以别读成「去公园就能延寿」，能用的部分是选住处时把周边绿地算进去。
- 收益：9 项队列研究、7 个国家、832 万人的荟萃分析：住处 500 米以内的周边绿化程度每增加 0.1 个归一化植被指数（NDVI），总死亡率的合并风险比为 0.96（95% CI 0.94-0.97）。9 项研究中有 7 项发现显著的负相关，2 项无关联
- 证据等级：A
- 来源：Rojas-Rueda D, Nieuwenhuijsen MJ, Gascon M, Perez-Leon D, Mudu P (2019). Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *The Lancet Planetary Health*, 3(11), e469-e477. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(19\)30215-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3)
- 备注：争议。研究间异质性极高（ $I^2 = 95\%$ ），而且测的是居住地周边的绿化程度，不是「你去公园的次数」——住在绿化好的地方的人往往也更富、空气更好、更爱运动，混杂难以排除。别把它读成「去公园就能延寿」，可用的部分是：选住处时把周边绿地算进去，成本为零

23. 学什么技能划算

23. 学什么技能划算

口径是金钱回报与时间成本，第 2 条另算死亡率。前六条回答「还要不要接着读」——法律先划掉一段选项，然后是寿命账、学历在人群里的稀缺度、读不起时的资助、没上普高的通道，最后给自己算的方法；后七条回答「决定学点东西之后怎么挑」。中国分职业的工资统计难以从公开官方渠道逐项核实，所以只写能查到出处的：教育回报率的证据、证书的合法性怎么验、培训补贴从哪来、以及挑技能时哪个维度更抗替代。具体某个工种一个月挣多少，本书不给数字。

1. 不满 16 周岁没有「去打工」这个选项：招你的单位每月被罚 5000 元，肯招的都是黑工

- 成本：0 元；先算一下自己的年龄
- 说人话：初中毕业通常 15 到 16 岁，正好卡在这条线上。义务教育法写明父母应当送子女入学接受并完成义务教育，也禁止用人单位招用还该上学的孩子；《禁止使用童工规定》再加一层：机关、社团、企事业单位、民办非企业单位和个体工商户都不得招用不满 16 周岁的人，每用一名童工每月罚 5000 元，逾期不改按每人每月 1 万元，介绍一个人去当童工也罚 5000 元。所以不满 16 岁能找到的活，只会来自明知违法还敢用你的单位——不签合同、不交社保，出了事按私下赔偿谈，不按工伤走。
- 收益：《义务教育法》第十一条「凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育」；第十四条「禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年」；第五十八条，无正当理由未依照本法规定送适龄儿童少年入学的，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门「给予批评教育，责令限期改正」。《禁止使用童工规定》第二条：国家机关、社会团体、企事业单位、民办非企业单位或者个体工商户「均不得招用不满16周岁的未成年人」；第六条「按照每使用一名童工每月处5000元罚款的标准给予处罚」，逾期未改正的按每人每月 1 万元罚；第七条介绍童工就业的「按照每介绍一人处5000元罚款」；第十条童工患病或者受伤的，用人单位「应当负责送到医疗机构治疗，并负担治疗期间的全部医疗和生活费用」，伤残或死亡的还要一次性赔偿。第十三条只留了一个例外：文艺、体育单位经父母或者其他监护人同意，可以招用不满 16 周岁的专业文艺工作者、运动员（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 义务教育法 (2018 年第二次修正，第十一、十四、五十八条) . http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202110/t20211029_575949.html (教育部刊登)；国务院 (2002). 禁止使用童工规定 (国务院令 第 364 号，第二、六、七、十、十三条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61798.htm
- 备注：受益人是自己。满 16 岁之后打工是合法的，但「肯要 16 岁、没学历的人」的岗位，恰好就是本节第 10 条讲的那一类：流程固定、可替代性最高。第 19 节的加班费、年休假、工伤待遇都有劳动关系和有证据为前提，黑工这些一样都没有

2. 把「读书有没有用」也放进死亡率账里：每多受一年教育，成人死亡风险降约 1.9%

- 成本：多读的那几年时间和精力，学费部分见本节第 4 条
- 说人话：59 个国家、603 项研究、一万多个观测点汇总出来的结果是：教育年限和死亡率是剂量关系，每多读一年书，成年后的死亡风险平均低约 1.9%；18 到 49 岁这一段最明显，每多一年低约 2.9%，70 岁以上降到 0.8%。男女之间、穷国富国之间没看出差别。也就是说，读到高中和只读到初中，差的不只是工资。
- 收益：系统综述与荟萃分析，检索 1980 年 1 月至 2023 年 5 月，最终纳入 603 项研究、59 个国家 70 个地点、10355 个观测：教育与全因成人死亡率呈剂量反应关系，每多受一年教育，死亡风险平均下降 1.9% (95% 不确定区间 1.8–2.0)；18 至 49 岁人群每多一年下降 2.9% (2.8–3.0)，70 岁以上人群下降 0.8% (0.6–1.0)；未发现按性别或社会人口指数分层的效应差异
- 证据等级：A (争议)
- 来源：IHME-CHAIN Collaborators (2024). Effects of education on adult mortality: a global systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health, 9(3), e155-e165. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00306-7](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00306-7)
- 备注：争议。作者自己报告了发表偏倚 ($p < 0.0001$) 和研究间的高异质性；纳入的都是观察性研究，教育年限和家庭条件、地区、职业高度纠缠，这个 1.9% 里有多少是教育本身带来的、有多少是「能一直读下去的人本来条件就好」，无法用这类研究分开。所以它是「多读书和活得久同向」的强证据，不是「让你去读书就能延寿 1.9%」的因果保证。受益人是自己

3. 判断「学历是不是贬值了」之前，先看全国的学历结构：每 10 万人里只有 15467 人有大学文化程度

- 成本：0 元；看一眼数字
- 说人话：2020 年第七次人口普查的结果是，全国每 10 万人里大专及以上只有 15467 人 (约 15%)，高中含中专 15088 人，初中 34507 人，小学 24767 人；15 岁以上人口的平均受教育年限是 9.91 年，也就是刚过初中毕业。初中学历在中国不是「够用」，是人数最多、最容易被换掉的那一档。「985 送外卖」「初中毕业当老板」之所以被反复讲，正因为它们反常；讲得多不等于发生得多。
- 收益：第七次全国人口普查 (标准时点 2020 年 11 月 1 日)：全国人口中，拥有大学 (大专及以上) 文化程度的 218360767 人，高中 (含中专) 213005258 人，初中 487163489 人，小学 349658828 人。与 2010 年第六次人口普查相比，每 10 万人中拥有大学文化程度的由 8930 人上升为 15467 人，高中由 14032 人上升为 15088 人，初中由 38788 人下降为 34507 人，小学由 26779 人下降为 24767 人；15 岁及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年，文盲率由 4.08% 下降为 2.67%
- 证据等级：A
- 来源：国家统计局、国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 (2021). 第七次全国人口普查公报 (第六号) ——人口受教育情况. https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202302/t20230206_1902006.html
- 备注：这条只回答「学历在人群里稀不稀缺」，不回答「某个具体的人读书划不划算」——后者要按本节第 6 条的方法自己算。要注意的是：普查统计的是全国人口的存量，年轻人的比例远高于这个平均值，所以拿它去比同龄人会高估自己的优势；反过来，用它去否定「读书没用」是成立的，因为分母就是你要跟之竞争的整个劳动力。受益人是自己

4. 「读不起」先按政策算一遍：中职学费大多已免，助学金 2300 元，助学贷款每年最高 2 万

- 成本：0 元；开学前在学校学生资助管理机构问一次，交一次材料

- 说人话：义务教育本来就免学杂费；中职这边，公办学校里农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生的学费已经免掉；中职和普通高中的国家助学金 2025 年春季学期起从每年 2000 元提到 2300 元；上了大学，本专科国家助学金从 3300 元提到 3700 元、国家励志奖学金从 5000 元提到 6000 元，国家助学贷款本专科每年最高从 1.6 万提到 2 万、研究生从 2 万提到 2.5 万，利率是同期同档次 LPR 减 70 个基点。钱不够可以是推迟、可以是换路径，但按这些数字算下来，很少构成「必须现在退学去打工」。
- 收益：2012 年秋季学期起，「对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）」。2024 年调整学生资助政策：本专科生国家助学金由每生每年 3300 元提高到 3700 元、国家励志奖学金由 5000 元提高到 6000 元，自 2024 年秋季学期（励志奖学金自 2024 年）起执行；中等职业学校国家助学金、普通高中国家助学金均由每生每年 2000 元提高到 2300 元，自 2025 年春季学期起执行。国家助学贷款自 2024 年秋季学期起，本专科学生「每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元」，研究生「由不超过20000元提高至不超过25000元」，利率为同期同档次 LPR 减 70 个基点（全国）
- 证据等级：A
- 来源：财政部、发展改革委、教育部、人力资源社会保障部 (2012). 关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见（财教〔2012〕376 号）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2332779.htm；财政部、教育部、人力资源社会保障部有关司局负责人 (2024). 就调整学生资助政策有关问题答记者问. https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6983672.htm；财政部、教育部、人民银行、金融监管总局 (2024). 关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知（财教〔2024〕188 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6984812.htm
- 备注：受益人是自己和子女。免学费的具体覆盖面和助学金的分档比例由各省定，民办学校按当地公办同类专业标准补助、差额部分仍要自付，所以入学前要按本地文件核一遍。助学贷款是贷款不是补助，毕业后要还，但它把「现在拿不出学费」和「这几年划不划算」拆成了两件事——先别把资金问题当成结论。第 7 节写过失业期间的培训补贴和临时救助，家庭确实断了收入时先走那条线

5. 没考上普高不等于路断了：中职有贯通招生和单独考试，技能岗位招聘还可以降学历要求

- 成本：0 元；在中考志愿之前查一次本省的职教招生平台
- 说人话：2022 年修订的职业教育法把职业教育写成「与普通教育具有同等重要地位的教育类型」，并且给了明文的升学通道：中职可以在有关专业与高职贯通招生培养，高职可以用文化素质加职业技能的方式招生，高职和办职业教育的普通高校还必须在招生计划里留出比例或者单独考试专门招中职毕业生。就业这头也有明文：用人单位不得设置妨碍职业学校毕业生平等就业的报考、录用、聘用条件，事业单位公开招聘中有职业技能等级要求的岗位可以适当降低学历要求。分数不够上普高，是换一条路，不是停在初中学历。
- 收益：《职业教育法》（2022 年 5 月 1 日起施行）第三条：「职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型」。第三十七条：中等职业学校「可以按照国家有关规定，在有关专业实行与高等职业学校教育的贯通招生和培养」；高等职业学校「可以按照国家有关规定，采取文化素质与职业技能相结合的考核方式招收学生」；省级以上教育行政部门要建立职业教育统一招生平台，汇总发布学校、专业设置和招生情况并提供查询报考服务。第五十三条：「职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会」；高等职业学校和实施职业教育的普通高等学校「应当在招生计划中确定相应比例或者采取单独考试办法，专门招收职业学校毕业生」；「用人单位不得设置妨碍职业学校毕业生平等就业、公平竞争的报考、录用、聘用条件」，事业单位公开招聘中有职业技能等级要求的岗位「可以适当降低学历要求」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2022). 职业教育法（2022 年修订，第三、三十七、五十三条）. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620064.html（教育部刊登）
- 备注：受益人是自己和子女。这些是法定的通道，不是保证录取：贯通培养的专业范围、单独招生的比例、职教高考的科目都由各省定，报志愿前必须查本省当年的职教招生平台和招生计划，别按外省经验推。挑中职专业时用本节第 10 条的维度过一遍——要到现场、环境不标准的专业更抗替代。选学校前先按第 8 条的三步验一遍办学资质，招生宣传里承诺「包分配」「保过」的一律不要

6. 把「读书还是打工」算成一道题：早挣的三年工资，对上往后几十年的年收入差

- 成本：0 元；坐下来算一次，半小时
- 说人话：把两条路摊在纸上。早工作这条：收益是三年低门槛岗位的工资，成本是往后每年少掉的那一截。继续读这条：成本是学费加生活费，减掉本节第 4 条那些免学费、助学金和助学贷款，再加上没挣的那几年工资；收益是每多一年教育带来的收入差，乘以剩下的三四十年的工作期，另外还有本节第 2 条那笔死亡率账。关键在于早挣的那笔是一次性的，年收入差是要乘以工作年数的。中国城镇的估计从 1988 年每年 4.0% 涨到 2001 年 10.2%，数据老，只能当量级用。
- 收益：对中国城镇 1988 至 2001 年的估计：教育回报率「从 1988 年每受教育一年 4.0% 大幅上升到 2001 年的 10.2%」，涨幅主要发生在 1992 年之后，反映的是高等教育工资溢价的上升。这是把「多读一年」折成年收入差时可用的中国本土量级，全球平均值见本节第 7 条
- 证据等级：B
- 来源：Zhang J, Zhao Y, Park A, Song X (2005). Economic returns to schooling in urban China, 1988 to 2001. Journal of Comparative Economics, 33(4), 730-752. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2005.05.008>
- 备注：数据截至 2001 年、只覆盖城镇，不能直接当今天的数用；本节第 7 条那个全球平均 9% 同理。这条给的是算法不是答案：真按这个算，结论会因人而异——学费高、专业和岗位对不上、读的年限又长的，算出来可能真不划算，这不构成「读书无用」，只构成「这个具体项目不划算」。别把两者混为一谈。另外，收入差之外还有几项进不了公式但确实存在的：法定的学历门槛（本节第 5 条）、抗替代能力（第 10 条）、以及能不能换行业。受益人是自己

7. 先记住基准线：多受一年教育，全球平均的私人回报约为每年 9%

- 成本：0 元；把它当作比较各种「学点东西」方案的基准
- 说人话：覆盖 139 个国家、1120 项估计的综述算出来，多读一年书，个人收入平均每年高约 9%，女性的回报还持续高于男性。这是「多读一年正规教育」的平均值，不是「报一个班」的收益。拿它当尺子：一个课程要你花 3 万元和半年，就问它带来的收入变化抵不抵一年正规教育。
- 收益：覆盖 1950 至 2014 年、139 个国家、1120 项估计的综述：「多受一年教育的全球平均私人回报率是每年 9%」；高等教育的私人回报在上升，教育的社会回报仍然很高；女性受教育的平均回报持续高于男性
- 证据等级：A

- 来源: Psacharopoulos G, Patrinos HA (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445-458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>; 世界银行政策研究工作论文 8402. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8402>
- 备注: 这是「多读一年书」的平均值, 不是「报一个班」的收益, 也不是中国的具体数字, 只能当量级参照。它的用处是给所有培训方案一把尺子: 一个课程要你花 3 万元和半年时间, 就该问它能不能带来相当于一年正规教育的收入变化。全球平均掩盖了巨大的专业差异和国别差异

8. 花钱考证之前, 先查这张证在不在国家职业资格目录或人社部备案的评价机构名单里

- 成本: 0 元; 查一次, 十几分钟
- 说人话: 人社部专门治理过这类乱象——有机构打着新职业、技能等级的名义乱办班、乱收费、滥发证, 甚至假冒权威机构, 查处时联合网信、公安、市场监管关停违规宣传。报名前按三步查: 这个职业在不在国家职业资格目录、发证机构是不是人社部门备案的评价机构、证书编号能不能在官方平台查到。查不到的, 报名费就是白花。
- 收益: 人社部专门为此开展过全国性治理: 「一些机构和单位以新职业职业资格、职业技能等级等名义随意举办培训、评价、发证活动, 乱收费、滥发证; 一些机构和单位虚假或夸大宣传, 甚至假冒权威机构名义组织培训、评价、颁发证书等」。治理措施包括联合网信、公安、市场监管等部门查处, 「严厉打击假冒鉴定机构、人社部门备案评价机构的评价发证活动」, 对网站和新媒体上不合规的宣传依法关停。同时要求「引导公众了解证书查询渠道和方式, 判断证书合法性、含金量和含金量」
- 证据等级: A
- 来源: 人力资源社会保障部 (2022). 关于开展技术技能类「山寨证书」专项治理工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/18/content_5679641.htm
- 备注: 验证顺序: 先看这个职业在不在《国家职业资格目录》里, 不在目录里的就不是国家职业资格; 再看发证机构是不是人社部门备案的评价机构; 最后到官方技能人才评价证书查询平台查证书编号能不能查到。查不到的一律不报。带「国际」「高级」「注册」字样、承诺「包过」「挂靠有收入」的, 风险最高

9. 培训优先走政府补贴渠道, 别一上来就自费报商业班

- 成本: 0 元或大幅减免; 培训本身要占时间
- 说人话: 2025 年到 2027 年底, 国家计划办 3000 万人次以上的补贴培训, 钱从就业补助资金、失业保险基金、企业职工教育经费等多个口子出, 按工种缺人程度和培训成本定补贴高低; 企业还被要求把职工教育经费的六成以上用在一线职工身上。在职的先问单位, 其余人先翻当地人社局的补贴目录再决定学什么, 比先选好再找补贴省钱。
- 收益: 国家层面的规模是明确的: 2025 年到 2027 年底, 「聚焦高精尖产业与急需行业、就业重点群体等开展补贴性培训 3000 万人次以上」。资金来源被打通为一揽子: 就业补助资金、失业保险基金、行业发展资金、东西部协作资金、企业职工教育经费等; 补贴按职业 (工种) 的急需紧缺程度和培训成本差异化确定。企业侧还要求「按规定足额提取和使用职工教育经费, 确保 60% 以上用于一线职工教育和培训」
- 证据等级: A
- 来源: 国务院就业促进和劳动保护工作领导小组 (2025). 关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm
- 备注: 领取路径和金额由各省定, 入口是当地人社局官网的「职业培训补贴目录」和公共实训基地。第 7 节写过失业期间的职业培训补贴 (同一人最多享受 3 次) 和社保补贴, 在职的人则先问单位的职工教育经费。先查补贴目录再选学什么, 比先选好再找补贴省钱得多

10. 挑技能时优先看「要不要动手、要不要现场判断」, 这类最难被自动化顶掉

- 成本: 0 元; 选之前先按这个维度过一遍
- 说人话: 对美国 702 个职业的评估里, 约 47% 的岗位落在高风险区间, 卡住机器的是三样东西: 手上的灵巧劲、创造力、跟人打交道的能力。所以要到现场、环境不标准、得临场判断的活更难被顶掉, 流程固定、主要在处理信息的岗位风险最高。这项研究是按整个职业打分的, 后来按具体任务拆分的估计低得多, 别盯着 47% 这个数, 看那三个维度。
- 收益: 对美国 702 个职业的可计算化概率评估: 约 47% 的就业岗位处于高风险区间。模型里决定风险高低的是三类「工程瓶颈」——感知与操作 (手指灵巧度、手部灵巧度、狭窄空间与别扭姿势下作业)、创造性智能、社会智能。也就是说, 环境非标准、需要手上功夫和临场判断的活, 被替代的概率系统地更低; 而流程固定、以信息处理为主的岗位风险最高
- 证据等级: B
- 来源: Frey CB, Osborne MA (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- 备注: 争议。这项研究是 2013 年的工作论文, 按「整个职业能否自动化」打分, 后续研究 (如按任务而非职业拆分的估计) 得出的高风险比例低得多; 它也不预测哪一年会发生。用它的正确方式不是看 47% 这个数, 而是看它识别出的那三个瓶颈维度——这解释了为什么现场安装、检修、护理这类活比纯文书更抗替代, 也解释了为什么「学个技能」优先该选需要到现场、面对非标准环境的那种

11. 学之前先确认这个技能有没有等级评价, 等级能不能换成钱

- 成本: 0 元; 查一次
- 说人话: 国家在推「新八级工」, 要求企业把岗位薪酬和技能等级双挂钩、加大高级工以上的评聘, 够条件的职工还能不看工龄资历直接认定等级。这是政策方向, 不是已经兑现的工资数, 各地各企业差别很大。可用的判断是: 有国家职业标准和等级通道的技能, 往后才谈得上按等级涨薪。
- 收益: 国家正在推「新八级工」职业技能等级制度, 并明确要求把等级与薪酬挂钩: 「强化技能导向的薪酬分配制度……指导企业实行岗位薪酬与岗位价值、技能等级双挂钩的分配办法」, 各地要「加大高级工以上评聘力度和批次」; 符合条件的企业可自主开展职工技能等级评价, 对表现突出的职工「可打破工作年限、等级、资历等条件, 直接认定相应职业技能等级」
- 证据等级: B
- 来源: 国务院就业促进和劳动保护工作领导小组 (2025). 关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm; 人力资源社会保障部 (2021). 「技能中国行动」实施方案.

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content_5622619.htm

- 备注：这是政策方向而不是已兑现的工资数，落地程度各地各企业差别很大。可操作的部分：选技能时看它有没有对应的国家职业标准和等级通道，有通道的技能后面才谈得上按等级涨薪；没有等级、也没有行业准入门槛的「技能」，学完只能靠自己找活

12. 别把「网上说工资高」当成缺人，去查当地的紧缺职业目录和补贴目录

- 成本：0 元；查两份当地文件
- 说人话：各地补贴给多少，本身就是官方对「哪个工种缺人」的定价——补贴额度按急需紧缺程度和培训成本定。同一个工种在不同城市补贴差多少，反映的就是当地缺人程度的差别。网上「某工种月入多少」多半来自招聘平台挂牌价或个人自述，既挑赢家看，也不含工时、通勤、职业病和淡旺季。
- 收益：补贴额度本身就是官方对「哪些工种缺人」的定价：政策要求「健全根据职业（工种）急需紧缺程度、培训成本等情况确定的差异化补贴机制」，各地据此确定本地的补贴性职业技能培训项目范围。所以同一个工种在不同城市的补贴额度差异，直接反映了当地的紧缺程度
- 证据等级：C
- 来源：国务院就业促进和劳动保护工作领导小组 (2025). 关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm
- 备注：TODO（待核实：全国分职业的平均工资与紧缺职业排行的官方数据源，人社部相关页面本次未能取得）。网上流传的「某工种月入多少」几乎都来自招聘平台的挂牌价或个人自述，既有幸存者偏差又不含工时、通勤、职业病和淡旺季。要看真实需求，去当地人社局官网查补贴目录和公共就业服务机构的岗位需求排行，再去实际的工地、工厂、门店问在职的人

13. 同样的钱和时间，优先选能直接上岗的短周期项目

- 成本：短期课程的学费和时间
- 说人话：政策鼓励的是能短期实现就业的「短平快」培训和职业院校的微专业。挑项目只看一条：学完有没有一个具体岗位能投简历。学一年半载、结业还要「再积累经验」的，实际花掉的时间远超标价。开工前就写好退出条件：学到什么程度还没找到活就停。
- 收益：政策口径与此一致：支持「民办培训机构开展市场化的高质量职业技能培训项目和能短期实现就业的『短平快』式职业技能培训项目」，并推动职业院校「聚焦就业市场急需知识和技能……开设微专业和职业能力培训课程」
- 证据等级：C
- 来源：国务院就业促进和劳动保护工作领导小组 (2025). 关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm
- 备注：判断标准就一条：学完之后有没有一个具体的岗位能投简历。学一年半载、结业后还要「再积累经验」的项目，实际成本远高于标价。第 4 节的退出条件同样适用——开工前就写清楚「学到什么程度还没找到活就停」

24. 看病：怎么少花钱少走弯路

24. 看病：怎么少花钱少走弯路

口径：金钱与时间。这一节讲的是就医这件事本身怎么走——先去哪、怎么转、少花在哪，以及到了急诊怎么排队、重伤治完之后该做哪些鉴定和证件。能领什么待遇见第 7 节，慢性病长期怎么管见第 16 节，急症现场先做什么见第 13 节。

本节主要依据国务院办公厅 2026 年 4 月印发的《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》。这份文件把「去基层」和「省钱」直接挂上了钩，但各地落地进度不同，正文写的是国家层面的规则，具体到你所在的统筹地区，要以当地医保和卫健部门的口径为准。

1. 常见病先在社区看，经基层逐级转诊上去，住院起付线接着算

- 成本：0 元；代价是先去一趟社区，心理上要接受「不直接挂专家号」
- 说人话：经基层逐级转诊住到上级医院，每次住院要自己先扛的那段起付线只算一次；自己直接跑去三级医院住院、之后再转回社区康复，可能要交两回。由上级医院转回基层继续住的，同一个病这段时间里也不再另设起付线。
- 收益：经基层逐级转诊的参保患者，在上级医院的住院起付线可以连续计算；由上级医院下转回基层的住院患者，同一疾病周期内不再另设起付线
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「统筹地区内经基层医疗卫生机构逐级转诊的参保患者，在上级医院的住院起付线可连续计算；由上级医院下转至基层医疗卫生机构的住院患者，同一疾病周期内不再另设住院起付线。」
- 备注：起付线是每次住院自付的那一段。自己直接跑去三级医院住院，再转回基层康复，可能要交两次；走转诊就只算一次。转诊规则由各省、市和医联体分别制定，去之前先问社区。

2. 同一个统筹地区里，级别越低报销比例越高，差距约 10 个百分点

- 成本：0 元
- 说人话：同一笔住院费，医院级别越低报得越多，各地按逐级差十个百分点左右的方向拉开，新增的医保基金也往基层倾斜。能在社区办完的事往大医院跑，自付的差额可能是几千元。
- 收益：文件要求各地拉开不同等级医疗机构的住院报销水平，原则上逐级差 10 个百分点左右；年度新增医保基金也向基层倾斜
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「因地制宜适当拉开参保人员在不同等级医疗卫生机构的住院报销水平，原则上统筹地区内医疗卫生机构住院报销比例逐级拉开 10 个百分点左右的差距。」「具备条件的地方，可按分级诊疗导向酌情拉开参保人员在不同等级医疗卫生机构的门诊报销水平。」
- 备注：同一笔住院费，在基层和在三级医院自付的差额可能是几千元。这条不是说什么病都在社区看，是说能在基层办完的别往上跑。

3. 要去大医院，走基层转诊或者医院的转诊中心，别找号贩子

- 成本：0 元；多一道转诊手续
- 说人话：大医院要留出的一部分号源和床位给基层转来的人，还要设转诊中心或者固定部门专门管转诊，2027 年全覆盖。挂不到号不等于没有路；号贩子的号除了贵，还可能把你送进不对口的科室。
- 收益：紧密型医联体的牵头医院要为基层预留一定比例的号源和床位，并及时接诊经基层转诊的患者；医疗机构要设转诊中心或指定固定部门，到 2027 年实现全覆盖
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「牵头医院要为基层医疗卫生机构预留一定比例的号源和床位，并及时接诊经基层转诊患者。」「医疗机构要强化转诊服务统一管理，设立转诊中心或指定固定部门承担患者转诊服务工作，到 2027 年实现全覆盖。」
- 备注：预留号源就是给转诊患者的通道，抢不到号不等于没有路。号贩子那条路除了贵，还可能让你落到不对口的科室。找不到转诊中心就打医院的服务电话问。

4. 跨省异地就医之前先在本地问一句，必要性原则上要副主任医师以上评估

- 成本：0 元，多问一次
- 说人话：要不要去外地看病，原则上由二、三级医院副主任医师以上的医生评估；临时外出就医的报销水平比在参保地同级别医院低一截。出发前在本地问一句，比人到了外地才发现报不了强。
- 收益：跨统筹地区、跨省异地就医的必要性原则上由二、三级医院副主任医师及以上职称人员评估；跨省临时外出就医人员的报销水平与参保地同级别机构保持合理差异
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「原则上由二、三级医院副主任医师及以上职称人员评估患者跨统筹地区、跨省异地就医的必要性。」「进一步强化异地就医直接结算管理服务，跨省临时外出就医人员报销水平与参保地同级别医疗机构报销水平保持合理差异。」
- 备注：「临时外出就医」和「长期异地居住」是两种备案，报销水平不一样。备案怎么办、哪几类病能直接结算见第 16 节。别先跑到外地再想报销的事。

5. 别再拿三级医院当开药点，稳定期的慢病回基层

- 成本：0 元；要改掉「只信大医院」的习惯

- 说人话：三级医院要往急危重症和疑难病上收，常见病复诊和病情稳定的慢病普通门诊会被逐步减掉，专家团队的普通门诊改往社区延伸。把大医院当开药点，以后会越来越挂不上号。
- 收益：三级医院要聚焦急危重症和疑难复杂疾病，逐步酌减常见病复诊和诊断明确、病情稳定的慢性病等普通门诊；上级医院会把专家团队的普通门诊延伸到基层
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「三级医院要聚焦急危重症和疑难复杂疾病，加强转诊会诊和住院服务，逐步酌减常见病复诊和诊断明确、病情稳定的慢性病等普通门诊。」「紧密型医联体内上级医院要在基层医疗卫生机构开设高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等常见病、慢性病门诊，提供诊疗和健康管理服务，并将专家团队普通门诊向基层医疗卫生机构延伸。」
- 备注：这是政策方向，不是建议：以后大医院的普通门诊会越来越难挂。稳定期慢病在基层一次能开 12 周的药，见第 16 节。

6. 每次看完病，把病历、检查报告和影像自己存一份

- 成本：0 元；医院复印可以按规定收工本费，收费标准应当公开
- 说人话：查阅和复制自己的病历是法律给的权利，范围包括门诊病历、住院志、化验单、影像、手术和麻醉记录、病理资料和费用清单；医院有专门窗口受理，只能收工本费且标准要公开。换医院、找第二诊疗意见、报商业保险、真起纠纷，凭的都是这一摞材料。
- 收益：法规明确把查阅、复制病历列为患者的权利，且范围覆盖门诊病历、住院志、化验单、医学影像、手术及麻醉记录、病理资料、医疗费用等全部资料；换医院、找二次诊疗意见、报商业保险、真起了纠纷，靠的都是这些
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令 第 701 号）第十六条：「患者有权查阅、复制其门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用以及国务院卫生主管部门规定的属于病历的全部资料。」「患者要求复制病历资料的，医疗机构应当提供复制服务，并在复制的病历资料上加盖证明印记……可以收取工本费，收费标准应当公开。」「患者死亡的，其近亲属可以依照本条例的规定，查阅、复制病历资料。」第十五条「任何单位和个人不得篡改、伪造、隐匿、毁灭或者抢夺病历资料。」
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm；国家卫生计生委、国家中医药管理局 (2013). 医疗机构病历管理规定（2013 年版）：医疗机构「应当指定部门或者专（兼）职人员负责受理复制病历资料的申请」，复制在申请人在场的情况下进行并加盖证明印记。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2600084.htm
- 备注：复印是有专门窗口的，不用去求医生。要复印的清单直接照第十六条念。按时间顺序存一个文件夹，出院小结、手术记录、病理报告、关键影像最要紧。慢性病的历次指标标记在同一个本子上，见第 16 节。

7. 对诊疗有疑问就当场要求封存病历，双方在场、开清单、各执一份

- 成本：0 元；向医疗机构提出封存要求，等双方在场把手续做完
- 说人话：对诊疗有疑问可以要求封存病历：双方在场进行，开清单、签字盖章、各执一份，还没写完的先封已完成的部分。怀疑是输液、输血、打针、用药出的问题，那袋液体、那支药和输液器要一起封存。封了之后就没人能再补写或者改动。
- 收益：条例规定「发生医疗纠纷需要封存、启封病历资料的，应当在医患双方在场的情况下进行」；封存的可以是原件也可以是复制件，由医疗机构保管；病历尚未完成需要封存的，对已完成部分先行封存，后续完成后再封存；医疗机构应当对封存的病历开列封存清单，由医患双方签字或者盖章，各执一份。疑似输液、输血、注射、用药等引起不良后果的，医患双方应当共同对现场实物进行封存、启封，需要检验的应当由双方共同委托有检验资格的机构，双方无法共同委托的由医疗机构所在地县级人民政府卫生主管部门指定；疑似输血引起不良后果需要封存血液的，医疗机构应当通知血站派员到场。另有一条硬约束：「任何单位和个人不得篡改、伪造、隐匿、毁灭或者抢夺病历资料。」封存后纠纷已解决，或者满 3 年未再提出解决要求的，医疗机构可以自行启封（全国，2018 年 10 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令 第 701 号，第十五、二十四、二十五条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm
- 备注：封存和复印是两件事：复印是平时就该做的（见第 6 条），封存是纠纷发生时把证据固定住，防的是事后补写和修改。疑似输液、输血、用药出问题的，除了病历还要一起封存那袋液体、那支药和输液器，别让人收走扔掉。医疗机构应当在显著位置公布医疗纠纷解决途径、程序和联系方式，并设置统一的投诉管理部门，先找那个部门而不是找当班医生理论。

8. 急重的伤病直奔急诊预检分诊台，别去挂号窗口排队

- 成本：0 元；进门多走几步找到分诊台，把最要命的那个症状一句话说清
- 说人话：急诊不按先来后到，按病情分四级排。1 级濒危的立即进复苏室或抢救室，2 级危重的 10 分钟内得到救治，3 级急症的排在 4 级前面、等超过 30 分钟要再评一次，4 级非急症的顺序等，候诊超过 4 小时才重新评估。定级的地方是急诊入口的预检分诊台，不是挂号窗口——不去分诊，你在系统里就没有级别，伤得再重也只能跟着队伍慢慢挪。到了先报最危险的那一条：大出血、喘不上气、意识不清、身上扎着东西、胸口压着疼。反过来，只是开药、拆线、看老毛病，会被定成 4 级，去急诊只会等更久。
- 收益：国家卫生健康委 2024 年版急诊医学质控指标规定，急诊预检分诊「按病情危重程度将患者分为四级：I 级为急危患者，需要立即得到救治；II 级为急重患者，往往评估与救治同时进行；III 级为急症患者，需要短时间内得到诊治；IV 级为非急症患者或亚急症患者，在普通诊疗区顺序就诊」。北京市的执行标准给出各级响应要求：1 级「立即进行评估和救治，安排患者进入复苏室或抢救室」；2 级「立即监护生命体征，10 分钟内得到救治，安排患者进入抢救室」；3 级「先于 4 级患者优先诊治，安排患者在普通诊疗区候诊；若候诊时间大于 30 分钟，需再次评估」；4 级「顺序就诊，除非病情变化，否则候诊时间较长；若候诊时间大于 4 小时，可再次评估」；分诊要「坚持急危重症优先就诊原则」，急诊科入口显著位置应设预检分诊区域（四级标准为全国口径，响应时间为北京市标准）
- 证据等级：A

- 来源：国家卫生健康委办公厅 (2024). 关于印发急诊医学等 6 个专业医疗质量控制指标（2024 年版）的通知（国卫办医函〔2024〕150 号）附件 1，指标四「急诊分级分诊执行率」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6951260.htm；北京市卫生健康委员会 (2019). 北京市加强急诊预检分诊分级工作方案及附件《北京市医院急诊预检分诊分级标准（试行）》：「坚持急危重症优先就诊原则。按照患者病情的严重程度，遵循从重到轻、从病情迅速变化到相对稳定的原则，合理安排患者就诊顺序。」「在急诊科入口的显著位置，设置急诊预检分诊区域」. http://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/ylws/201912/t20191216_1242338.html
- 备注：四级分诊是全国口径，各级的响应时间由各省自己定，北京这份是能逐字核对的一版。定级看的是生命体征和症状，不是你觉得有多疼：1 级的硬指标包括心率大于 180 次/分或小于 40 次/分、收缩压低于 70 mmHg、血氧低于 80%、休克、明确心肌梗死、急性意识障碍。觉得分诊定低了，就补充说清最危险的那个症状；候诊中病情变化要立刻回分诊台重新评估。真正危重的时候打 120 比自己去更快，院前医生会按同一套标准初步定级并提前通知医院备接诊（见第 13 节）。

9. 没带钱、没带证件、说不清自己是谁，急诊也必须先救

- 成本：0 元
- 说人话：国家有一笔疾病应急救助基金，专门付两种人的急救费：身份查不出来的，和身份清楚但掏不出钱的。医疗机构不得以任何理由拒绝、推诿或者拖延救治，急救中心也不得因为费用问题拒绝或延误出车。所以别因为身上没钱就在家硬扛，也别因为怕欠费不敢叫救护车。这笔钱只管急救那一段，后面的住院治疗还是走医保和医疗救助。
- 收益：疾病应急救助制度的救助对象是「在中国境内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者」，基金支付「无法查明身份患者所发生的急救费用」和「身份明确但无力缴费的患者所拖欠的急救费用」；「各级各类医疗机构及其工作人员必须及时、有效地对急重危患者施救，不得以任何理由拒绝、推诿或拖延救治」。院前一段：全国院前医疗急救呼叫号码为「120」，急救中心（站）「不得因指挥调度原因拒绝、推诿或者延误院前医疗急救服务」，且「不得因费用问题拒绝或者延误院前医疗急救服务」，转运遵循「就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则」（全国，2013 年起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2013). 关于建立疾病应急救助制度的指导意见（国办发〔2013〕15 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-03/01/content_6069.htm；国家卫生和计划生育委员会 (2014). 院前医疗急救管理办法（令令第 3 号，第十三、二十二、二十三、二十五条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2580977.htm
- 备注：基金只兜「急救费用」那一段，而且是先救治、事后由医疗机构向基金申请，不是你去窗口领钱；有医保的照常先走医保，各省的申请流程和限额不同。转运原则上「就近、就急」排在「患者意愿」前面，所以救护车不一定送你指定的那家医院，危重时以最近能处理的为准。后续自付仍然过重的，走医疗救助（见第 7 节）。

10. 伤残鉴定要等治疗终结之后再做，做早了等级会评低

- 成本：鉴定费几百到两千元不等，一般由申请方先垫；要等治疗终结或临床效果稳定，通常是伤后三到六个月甚至更久
- 说人话：赔多少钱主要看评几级，评几级看的是治完之后还剩多少功能障碍。标准写明要在治疗终结或者临床治疗效果稳定之后做，骨头还没长好、钢板还没取就跑去评，评的是当时那个样子，等于自己把等级压低。十级对应致残率 10%，往上每级差 10%，一级是 100%。骨折想评上十级要落到具体条款上，比如一个椎体压缩达三分之一、骨盆两处以上骨折且畸形愈合、大关节功能丧失 25% 以上——长好了不影响功能的普通骨折，评不上。
- 收益：《人体损伤致残程度分级》规定鉴定时机「应在原发性损伤及其与之一切有关联的并发症治疗终结或者临床治疗效果稳定后进行鉴定」；「本标准将人体损伤致残程度划分为 10 个等级，从一级（人体致残率 100%）到十级（人体致残率 10%），每级致残率相差 10%」；判断依据是「人体组织器官结构破坏、功能障碍及其对医疗、护理的依赖程度，适当考虑由于残疾引起的社会交往和心理因素影响」；十级里与骨折有关的条款包括「一椎体压缩性骨折（压缩程度达 1/3）或者粉碎性骨折」「骨盆两处以上骨折或者粉碎性骨折，畸形愈合」「四肢任一大关节（踝关节除外）功能丧失 25% 以上」；同一部位和性质的残疾不得重复计算，两处以上致残的应分别写明等级（全国，2017 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部 (2016). 关于发布《人体损伤致残程度分级》的公告（2016 年 4 月 18 日发布，2017 年 1 月 1 日施行），标准第 4.2、4.4、4.5、5.10.6、6.2 条. <https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzjw/201908/P020210316701681025917.pdf>
- 备注：三套评残不通用，别搞混：被人打伤、交通事故和其他人身损害走司法鉴定评的《人体损伤致残程度分级》，用来算残疾赔偿金（见第 9 节）；工伤走劳动能力鉴定，用的是另一套十个伤残等级，管的是工伤待遇（见第 19 节）；想享受残疾人的政策待遇要另外办残疾人证（见第 11 条）。鉴定前把病历、手术记录、复查影像备齐（见第 6 条），缺影像是压低等级最常见的原因。损伤与原有伤病共存的，鉴定意见还要写明损伤在残疾后果里起多大作用，这一栏直接影响赔偿比例。

11. 治完之后确实留下功能障碍，去户籍地县级残联申请残疾人证

- 成本：证本身不收工本费，评定费和照片费原则上自理，困难的可申请减免；带身份证、户口本和 3 张两寸白底照片到户籍地县级残联，评定合格后在村（社区）公示 5 个工作日，残联 10 个工作日内审核完毕
- 说人话：残疾人证是领残疾人待遇的门槛，不是伤情证明。分视力、听力、言语、肢体、智力、精神和多重七类，每类一到四级，评定按国家标准来。流程是申请、受理、到指定机构评定、公示、审核批准、发证，有效期十年、到期免费换。评不上就是评不上，这不是找熟人能办下来的东西。后来伤情变了可以申请重新评定；对结论有异议的，十个工作日内可以到市级残联申请重评。
- 收益：残疾人证「是认定残疾人及其残疾类别、残疾等级的合法凭证，是残疾人依法享有国家和地方政府优惠政策的重要依据」，评定标准是国家标准《残疾人残疾分类和分级》（GB/T 26341-2010）；坚持申领自愿、属地管理，视力、听力、言语、肢体、智力、精神及多重七类残疾人均可申领，残疾等级为一至四级；县级残联负责申办受理与核发，依据省级指定的医院或专业机构作出的评定结论；评定结论符合标准的在村（社区）公示五个工作日，县级残联「在十个工作日内审核完毕」；「办理残疾人证不收取工本费」，评定与照片费用「原则上由申请人自理；有条件的地方可由当地财政予以补贴，对特殊困难的申请人应协调有关部门予以减免」；有效期十年、期满免费换领；残疾类别或等级发生变化的可申请重新评定；对评定结论有异议的可在十个工作日内到地市级残联申请重新评定，仍有异议的由省级残疾评定专家委员会作出最终结论（全国，2018 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A

- 来源：中国残疾人联合会、国家卫生和计划生育委员会 (2017). 中华人民共和国残疾人证管理办法（2017 年 5 月 27 日发布，2018 年 1 月 1 日施行；第二、三、五、七、九、十七、十九、二十二、二十五条）。
<https://www.bdpf.org.cn/cms68/web1459/subject/n1/n1459/n1508/n1509/n1512/c68465/content.html>
- 备注：办不办先算账：证本身不直接发钱，接上的是残疾人两项补贴（低保家庭中的残疾人领生活补贴，一级二级且需长期照护的领护理补贴，见第 7 节第 9 条），以及各地的康复、辅具、税费、就业和交通优惠，标准各省差别很大，先在当地残联官网查清楚再决定跑不跑这一趟。它和司法鉴定的伤残等级、工伤的劳动能力鉴定是三套东西，互不替代（见第 10 条）。证只限本人使用、不得转借；残疾状况不再符合标准的会被注销，注销后一年内不得重新申请。多重残疾按其中最重的一类定等级。

25. 人走了以后要办什么

25. 人走了以后要办什么

口径：金钱。这一节只讲手续和钱：人没了当时先做什么、哪些费用有清单可依、哪些账户里的钱能取回来、哪些权利由近亲属行使。前五条按事情发生的先后排——现场、死亡证明、遗体火化、死因异议、销户，之后几条按性价比排。老人生前该做的安排（意定监护、遗嘱、账户）见第 17 节；因工死亡的三笔待遇见第 19 节。

殡葬部分依据 2026 年 3 月 30 日起施行的新版《殡葬管理条例》。养老保险的丧葬补助金与遗属抚恤金标准由人力资源社会保障部门另行规定，本次未取得可逐字核对的原文，正文不写具体金额。

1. 人在家里或外面没了，先分清正常死亡还是非正常死亡：意外、死因不明、独居才发现的，立刻报警，遗体在现场不要动

- 成本：0 元，打一个电话
- 说人话：意外、死因不明、独居很久才被发现，死亡证明只有公安能开；现场被动过就既说不清也不好开。这一张纸拿不到，后面火化、销户、保险理赔全部卡住。分不清是哪种情况就先打 110，警察到场调查完照样能出证。
- 收益：户口登记条例第八条第二款：「公民因意外事故致死或者死因不明，户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会」；殡葬管理条例第二十三条：「自然人正常死亡的，医疗卫生机构应当及时出具死亡证明。涉及公安机关依法处置且未经医疗卫生机构救治的非正常死亡案（事）件的逝者，由公安机关出具死亡证明」。非正常死亡的死亡证明只有公安能开，现场被动过就既说不清也不好开，后面火化、销户、保险理赔全部卡在这一张纸上
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（1958）. 中华人民共和国户口登记条例（第八条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（广东省人民政府门户网站刊登）；国务院（2026）. 殡葬管理条例（国务院令 824 号，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第二十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 备注：长期卧病、在临终这类正常死亡，联系生前给他看病的机构或本辖区社区卫生服务中心、乡镇卫生院出证（见下一条）。分不清就按非正常处理，先打 110——警察到场调查完照样能出证，反过来把现场收拾干净了再报，谁也帮不了你。不要自行搬运遗体、不要擦洗更衣、不要收走药瓶和字条。

2. 死亡证明是后面所有事的钥匙：谁救治谁开，家中正常死亡找社区卫生服务机构，一日内签发

- 成本：0 元
- 说人话：在医疗机构去世的由负责救治的机构开，在家中或别处正常死亡的找辖区社区卫生服务机构、乡镇卫生院开，死因明确的一天内签发，纸质和电子证照效力相同。销户、火化、取公积金、领社保待遇、理赔、办继承每一件都要用它，拿到先多复印几份；丢了只能补发一次，信息有错也只能重新签发一次。
- 收益：《人口死亡信息登记管理规范（试行）》：在医疗卫生机构内死亡的，由「负责救治的医疗卫生机构签发」；在家中或其他场所正常死亡的，「由本辖区社区卫生服务机构或乡镇（街道）卫生院签发」；公安司法机构判断为非正常死亡的，由公安司法部门按现行规定及程序办理。2026 年五部门通知：《死亡证明》「纸质版与电子证照具有同等法律效力」，死因已明确的正常死亡应在死亡发生后一日内签发；遗失可向原签发机构申请补发一次，基本信息有误的可凭材料申请重新签发一次
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生计生委办公厅（2014）. 人口死亡信息登记管理规范（试行）（国卫办规划发〔2014〕68 号，第九条）. https://mzj.sz.gov.cn/szmz/pc/zwgk/jcxcgk/zcfg/byfw/content/post_2952215.html（深圳市民政局转发）；国家卫生健康委、公安部、民政部、国家中医药局、国家疾控局（2026）. 关于加强居民死亡医学证明信息登记和电子证照管理工作的通知（国卫规划发〔2026〕5 号）. https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/gfwj/gjwj/202602/t20260228_7102810.htm（福建省卫生健康委员会转发）
- 备注：销户、火化、取公积金、领社保待遇、保险理赔、办继承，每一件都要用它。拿到手先多复印几份，能开电子证照的一并申请。补发只有一次机会，原件别弄丢；名字、身份证号有错当场就改，等到办继承时才发现，每个窗口都要重跑一遍。

3. 遗体接运、存放、火化只能走殡仪馆，医院太平间不办殡仪，存放一般不超过 3 日

- 成本：0 元
- 说人话：接运、存放、防腐、整容、火化只能由殡仪馆做，医院太平间不得外包、不得办殡仪，最多提供暂时停放；殡仪馆存放一般不超过 3 日，要延期得办手续。火化凭死亡证明和火化确认书，出的火化证明后面办继承、理赔、迁骨灰还要用。在医院凑上来的「一条龙」多半不是殡仪馆的人。
- 收益：殡葬管理条例第二十五条「遗体接运、存放、防腐、整容、火化服务，由殡仪馆专门负责提供」；第二十四条「医疗卫生机构的太平间不得外包，不得开展殡仪服务，可以为遗体暂时停放提供便利服务」；第二十七条「殡仪馆存放遗体一般不超过 3 日，需要延期存放的，丧属或者遗体移交方应当在殡仪馆办理延期存放手续」；第二十八条「殡仪馆应当凭死亡证明和火化确认书火化遗体，并出具火化证明」；第二十九条「在实行火葬的地区，遗体应当就地、就近在殡仪馆火化」
- 证据等级：A
- 来源：国务院（2026）. 殡葬管理条例（国务院令 824 号，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第八、九、二十四、二十五、二十七、二十八、二十九条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 备注：在医院去世后凑上来的「一条龙」多半不是殡仪馆的人，接运本身属于基础项目、有定价（见第 6 条）。火化证明收好，办继承、保险、迁骨灰都要用。火葬区与土葬区由省级政府划定，少数民族的丧葬习俗受条例第九条保护；该火化而土葬、或者在公墓和生态安葬区域以外埋葬建坟的，民政部门会责令限期改正。

4. 对死因有异议，48 小时内提出尸检，同时封存病历

- 成本：0 元；难的是在那个时候还想得起来提
- 说人话：对死因有异议，要在死亡后 48 小时内提出尸检，有冻存条件的可以延到 7 日，还要经近亲属签字同意；不同意或者拖过时间、影响死因判定的，责任由拖延的一方承担。遗体一旦火化就再没有尸检的可能，所以这件事要在联系殡仪馆之前定下来。

- 收益：医疗纠纷预防和处理条例第二十六条：「患者死亡，医患双方对死因有异议的，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至 7 日」「尸检应当经死者近亲属同意并签字，拒绝签字的，视为死者近亲属不同意进行尸检」「不同意或者拖延尸检，超过规定时间，影响对死因判定的，由不同意或者拖延的一方承担责任」；第二十四条：封存、启封病历资料「应当在医患双方在场的情况下进行」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令 第 701 号，第二十四、二十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/31/content_5318057.htm
- 备注：过了这个窗口再说「当初就觉得不对」，责任反过来落在拖延的一方。遗体一旦火化就再没有尸检的可能，所以这件事必须在联系殡仪馆之前定下来。病历怎么封存见第 24 节。

5. 注销户口有法定时限：城市在安葬前，农村在一个月以内

- 成本：0 元；带死亡证明和户口簿去派出所跑一趟
- 说人话：城市在安葬前、农村在一个月以内，要拿死亡证明和户口簿去派出所注销户口。拖着不办，继承过户、领待遇、退保都会卡在户籍状态上；养老金继续发放属于冒领，早晚要退回去。
- 收益：户口登记条例第八条第一款：「公民死亡，城市在葬前，农村在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记，注销户口。公民如果在暂住地死亡，由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (1958). 中华人民共和国户口登记条例（第八条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（广东省人民政府门户网站刊登）
- 备注：拖着不销户，继承过户、领待遇、退保都会卡在户籍状态上；养老金继续发放则构成冒领，早晚要退。去派出所时顺便问清社保、医保待遇怎么停、丧葬补助怎么申领，那几笔钱见第 9 条。

6. 殡葬服务分基础项目和非基础项目，基础项目有清单、收费依法制定

- 成本：0 元，出发前花几分钟看一眼清单
- 说人话：遗体接运、存放、告别、火化、骨灰寄存、生态安葬，以及公办机构提供的骨灰格位安葬，都在国家的基础项目清单里，收费依法制定，清单之外不许另立项目收费。出发前先问清哪几项算基础项目、当地标准是多少，再谈其余的。
- 收益：遗体接运、遗体存放、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、生态安葬，以及政府举办的殡葬服务机构提供的骨灰格位安葬，都在国家的基础项目清单里，收费标准依法制定；非基础项目清单由设区的市级以上民政部门确定
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第五条：「殡葬服务分为基础项目和非基础项目，收费政策由国务院发展改革部门、财政部门会同国务院民政等部门制定。」「国家制定殡葬服务基础项目清单，将遗体接运、遗体存放、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、生态安葬以及政府举办的殡葬服务机构提供的骨灰格位安葬等纳入清单范围」；第五十条「殡葬服务实行清单化管理并动态调整，禁止在清单之外设立项目、收取费用。」
- 备注：省、自治区、直辖市可以在国家清单基础上再加项目。先问清楚哪几项属于基础项目、当地的收费标准是多少，再谈其余的。

7. 遇到强制搭售、标价外加价、把一项拆成几项收费，记下来投诉

- 成本：0 元；难的是在那个当口还愿意较真
- 说人话：不明码标价、在标价之外加钱、捆绑或者附加条件强卖丧葬用品、逼着接受第三方的有偿服务，是条例点名的价格违法行为；把一项拆成几项、扩大范围收费也算变相涨价。当场先要价目表、留好收费凭证和聊天记录，事后再投诉一样来得及——查价格找市场监管，管殡葬服务找民政。
- 收益：条例列了五类价格违法行为，包括不明码标价、标价之外加价、捆绑或附加不合理条件强制销售、强制接受第三方有偿服务；另外禁止「分解项目、扩大范围收费等形式变相提高收费标准」
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十二条：「殡葬服务机构不得违反有关规定擅自设立收费项目，或者采取分解项目、扩大范围收费等形式变相提高收费标准。」第四十三条列举的价格违法行为含「（一）不按规定明码标价，或者在标价之外加价或者收取未标明的费用」「（三）采取捆绑、附加不合理条件或者不合理限制等方式，强制或者变相强制销售丧葬用品、提供殡葬相关服务并收取费用」「（四）强制或者变相强制丧属接受第三方的有偿服务，或者利用相关服务网点重复收取费用」；第五十一条要求民政部门与政务服务便民热线建立信息共享监督机制，「对丧属反映的殡葬服务问题，应当会同有关部门及时予以处理并将处理结果告知丧属」
- 备注：查处价格违法归市场监管部门，殡葬服务本身归民政部门。当场先要价目表、留好收费凭证和聊天记录，事后再投诉也来得及。

8. 殡葬代理、用品代购、策划主持这类中介，要在县级民政备案

- 成本：0 元，问一句备没备案
- 说人话：殡葬代理、用品代购、策划主持、信息咨询这类中介要在县级民政部门备案，没备案的不进殡葬服务信息系统。用骗术乱收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息的会被依法处置，还要在系统里标注并向社会公开。刚办完手续就接到一堆推销电话，多半就是信息被卖了出去。
- 收益：未备案的中介不在殡葬服务信息系统里；以欺骗手段违规收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息的，会被依法处置并在系统中标注、向社会公开
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十一条：「除殡葬服务机构外，从事殡葬服务代理、用品代购、策划主持、信

息咨询等殡葬相关服务活动的组织和个人，应当向县级人民政府民政部门备案。」「对存在以欺骗等手段违规收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息等损害丧属权益行为的依法处置，并在殡葬服务信息系统中进行标注，向社会公开。」

- 备注：「倒卖逝者信息」是这一行里最常见的坑：刚办完手续就接到一堆推销电话，多半是信息被转卖了。网络祭扫平台同样受约束，条例第四十五条禁止诱导消费和违法处理逝者信息。

9. 分散在各处的钱要逐个去取：公积金余额、社保待遇、工伤待遇

- 成本：跑几个窗口，备齐死亡证明与亲属关系证明
- 说人话：住房公积金账户里的余额，继承人和受遗赠人可以提取——这笔钱不在银行账户里、不会自动进入遗产分配，最容易被漏掉。因工死亡的另有丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金三笔。养老保险个人账户余额和遗属待遇要去参保地社保经办机构问，各地要的材料不一样。
- 收益：住房公积金账户余额，继承人、受遗赠人可以提取；因工死亡的有丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金三笔
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 住房公积金管理条例 (国务院令第 844 号修改, 2026 年 9 月 20 日起施行) 第二十四条末款。
https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12946/202608/content_7079363.html：「职工死亡或者被宣告死亡的，职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额；无继承人也无受遗赠人的，职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。」；工伤保险条例第三十九条的三笔待遇见第 19 节。https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；TODO (待核实：基本养老保险个人账户余额的继承规则，以及丧葬补助金与遗属抚恤金的具体标准，人社部相关文件本次未取得)
- 备注：公积金那笔常被忘掉，因为它不在银行账户里、不会自动进入遗产分配。养老保险个人账户余额和遗属待遇要去参保地社保经办机构问，各地的材料清单不一样。遗嘱和继承的形式要求见第 17 节。

10. 死者的账号和个人信息，近亲属可以要求查阅、复制、更正、删除

- 成本：0 元；平台不配合才需要投诉或起诉
- 说人话：人走以后，近亲属为了自己的合法正当利益，可以要求平台查阅、复制、更正、删除死者的个人信息；平台拒绝要说明理由，也可以去法院起诉。例外是他生前另有安排——设过账号继承人或者留下明确意愿的，按那个来。
- 收益：法律写明：自然人死亡的，近亲属为了自身合法、正当利益，可以对死者的相关个人信息行使查阅、复制、更正、删除等权利
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法. 中国人大网. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html 第四十九条：「自然人死亡的，其近亲属为了自身的合法、正当利益，可以对死者的相关个人信息行使本章规定的查阅、复制、更正、删除等权利；死者生前另有安排的除外。」；第五十条「个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的受理和处理机制。拒绝个人行使权利的请求的，应当说明理由」「个人可以依法向人民法院提起诉讼」
- 备注：「死者生前另有安排的除外」——生前设过账号继承人或者留过明确意愿的，按那个来。这也是为什么值得趁清醒时把账号和密码的去向写下来，见第 17 节。注销账号和删除个人信息是两件事，见第 14 节。

26. 做一个网站或平台：资质、备案和服务器

26. 做一个网站或平台：资质、备案和服务器

本节回答一件事：你要做的这个网站或 App，在法律上算什么业务，需要哪张证，服务器该放在哪里，用户在上面发的东西和收的钱由谁负责。口径是人身自由与金钱：先写会碰到刑事红线的，再写需要行政许可的，然后是平台的日常义务，最后是选服务器这类只能给判断的经验条目。受雇技术人的红线在第 11 节，公司怎么注册、怎么报税在第 12 节，本节不重复。各类证的对照表和选服务器的决策表见 [docs/做平台要办哪些证.md](#)。

1. 平台不要自己收钱再转给卖家，让钱走持牌支付机构直接结算

- 成本：0 元；接入持牌支付机构的分账或担保交易产品，买家的钱直接结算给卖家，不落入平台自己的账户
- 说人话：买家的钱先进平台自己的账户再转给卖家，做的就是支付业务：这件事要中国人民银行批准，注册资本最低一亿元且实缴。没批准就干，会被取缔、没收违法所得，罚款几十万到几百万，法定代表人和直接责任人另罚十万到五十万；按非法经营论处的，情节严重判五年以下，特别严重五年以上。稳妥做法只有一条，钱不进平台账户。
- 收益：支付业务是「根据收款人或者付款人提交的电子支付指令转移货币资金」，设立支付机构「应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可」，注册资本最低 1 亿元且为实缴货币资本；「未经依法批准，擅自设立非银行支付机构、从事或者变相从事支付业务的，由中国人民银行依法予以取缔，没收违法所得」，违法所得 50 万元以上的并处 1 到 5 倍罚款，没有违法所得或不足 50 万元的处 50 万到 200 万元罚款，法定代表人和直接责任人另处 10 万到 50 万元；刑法把「非法从事资金支付结算业务」列为非法经营行为，情节严重处 5 年以下，特别严重处 5 年以上，两高解释的「情节严重」线是非法经营数额 500 万元以上或者违法所得 10 万元以上（全国，2024 年 5 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2023). 非银行支付机构监督管理条例（国务院令第 768 号，第二、六、八、二十七、四十七条）。https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11086/202401/content_6924970.html；中国人民银行 (2024). 非银行支付机构监督管理条例实施细则（中国人民银行令〔2024〕第 4 号，第六十八条）。https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11546/202408/content_6970979.html；全国人大 (1997). 刑法（第二百二十五条第三项）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2019). 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释（第一、三、四条）。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201901/t20190131_407161.shtml
- 备注：官方文件里没有「二清」这个词，实施细则的说法是「变相从事支付业务」，指未经批准「根据用户提交的电子支付指令转移货币资金」。两高解释列举的三种情形是虚构交易套现、单位账户套现和支票套现，没有点名平台代收代付，所以本条按法条口径写，不写「一定构成犯罪」。稳妥做法只有一条：钱不进平台账户

2. 收费的网站要许可证，撮合交易的是另一类许可，免费的只要备案

- 成本：备案免费；申请增值电信业务经营许可要有公司，省内经营注册资本不低于 100 万元，跨省不低于 1000 万元，审查期 60 日，证的有效期 5 年
- 说人话：向用户收钱的网站属于经营性，要办增值电信业务经营许可：申请人必须是公司，个人办不了，省内经营注册资本不低于 100 万、跨省不低于 1000 万，审查 60 日，证有效期 5 年。免费的网站只要备案，备案不花钱。无证或者超范围经营的，没收违法所得再罚 3 到 5 倍，没有违法所得的罚 10 万到 100 万，情节严重的关站。
- 收益：「国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务」，经营性指「通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动」；在线数据处理与交易处理业务指「利用各种与公用通信网或互联网相连的数据与交易/事务处理应用平台，通过公用通信网或互联网为用户提供在线数据处理和交易/事务处理的业务」，「包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务」；无证经营或者超范围经营的，没收违法所得并处罚款 3 到 5 倍，没有违法所得或者不足 5 万元的处 10 万到 100 万元罚款，情节严重的责令关闭网站（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2000). 互联网信息服务管理办法（国务院令第 292 号，2024 年 12 月 6 日第二次修订，第三、四、七、十九条）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm；国务院 (2024). 关于修改和废止部分行政法规的决定（国务院令第 797 号，第十八项）。https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11786/202501/content_6997034.html；国务院 (2000). 电信条例（2016 年第二次修订，第七、九、十三、六十九条）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5139478.htm；工业和信息化部 (2017). 电信业务经营许可管理办法（工信部令第 42 号，第六、九、十一、十四条）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm
- 备注：官方没有任何一句话说明「带撮合和资金处理的电商平台必须办 EDI 许可」，工信部办事指南只说「按照业务界定申请相应的电信业务经营许可」，判断依据是分类目录里那条业务定义本身，所以本条只写定义，不替你下结论。个人办不了这张证：申请人必须是依法设立的公司

3. 做直播要网络文化经营许可证，做视听节目的那张证民营基本拿不到

- 成本：网络文化经营许可证由省级文化行政部门审批，受理后 20 日内决定，有效期 3 年，届满前 30 日续办；视听节目许可要求申请人是国有独资或国有控股单位
- 说人话：做直播、游戏解说这类网络表演，要省级文化部门发的网络文化经营许可证，经营范围里得写明网络表演，受理后 20 日内出结果、有效期 3 年，表演视频要留够 60 天。没批就干，责令停止、警告并罚 3 万元以下，不停的进文化市场黑名单。做视听节目的那张证要求申请人是国有独资或国有控股，民营基本拿不到。
- 收益：网络表演经营单位「应当根据《互联网文化管理暂行规定》，向省级文化行政部门申请取得《网络文化经营许可证》，许可证的经营范围应当明确包括网络表演」，游戏技法展示或者解说「参照本办法进行管理」，全部网络表演视频资料「保存时间不得少于 60 日」；未经批准擅自从事经营性互联网文化活动的，责令停止、予以警告并处罚款 3 万元以下，拒不改正的列入文化市场黑名单；从事互联网视听节目服务应当取得《信息网络传播视听节目许可证》，申请人应「具备法人资格，为国有独资或国有控股单位」，擅自从事的予以警告、责令改正并可处 3 万元以下罚款，情节严重的按广播电视管理条例处罚（全国）
- 证据等级：A
- 来源：文化部 (2016). 网络表演经营活动管理办法（文市发〔2016〕33 号，第二、四、六、十三、二十条）。https://zwgk.mct.gov.cn/zfxqgkml/scgl/202012/t20201206_918194.html；文化部 (2011). 互联网文化管理暂行规定（文化部令第 51 号，2017 年经文化部

令第 57 号修订，第七、八、九、十六、二十一、二十八条）。https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/zcfg/bmgz/202012/t20201204_905340.html；广电总局、信息产业部 (2007). 互联网视听节目服务管理规定 (第 56 号令，2015 年修订，第二、七、八、二十四条)。https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/23/content_5722664.htm；国家网信办等七部门 (2021). 关于加强网络直播规范管理工作指导意见 (国信办发〔2021〕3 号，第 9 项)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/10/content_5586472.htm

- 备注：七部门文件把对应关系写得最清楚：经营性网络表演的平台要网文证加 ICP 备案，网络视听要视听证或者完成登记，互联网新闻信息要新闻信息服务许可证。中国政府网 2025 年转发的《互联网文化管理暂行规定》登的是 2011 年未修订原文，引用要以文化和旅游部的现行文本为准

4. 服务器放境内就要备案，接入商必须自己持有增值电信业务经营许可证

- 成本：备案免费，随服务器在服务商处提交，通常几天到几周；查一次服务商资质十分钟
- 说人话：服务器放在境内就要备案，备案免费、跟着服务器在服务商那里提交，通常几天到几周。没备案会被责令限期改正并罚 1 万元，不改就关站；主页不挂备案号另罚 5000 元到 5 万元。机房托管、云主机、宽带接入本身都是要许可的业务，先在工信部系统查服务商有没有证再谈价。机器搬到境外能绕开备案，但用户和钱都在境内，后面几条义务一条不少，还多一层数据出境的成本。
- 收益：「未经备案，不得在中华人民共和国境内从事非经营性互联网信息服务」；未备案的责令限期改正并处 1 万元罚款，拒不改正的关闭网站；「互联网接入服务提供者不得为未经备案的组织或者个人从事非经营性互联网信息服务提供互联网接入服务」，提供接入服务的增值电信业务经营者「不得为未依法取得经营许可证或者履行非经营性互联网信息服务备案手续的单位或者个人提供接入或者代收费等服务」；机房托管与云主机（互联网数据中心业务）、宽带接入（互联网接入服务业务）本身都是需要许可的增值电信业务；网站主页不标备案号的，责令改正并处 5000 元到 5 万元罚款（全国）
- 证据等级：A
- 来源：信息产业部 (2005). 非经营性互联网信息服务备案管理办法 (信产部令第 33 号，2024 年经工信部令第 68 号修订，第五、十三、十八、二十二条)。https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/xxxtl/art/2024/art_84a0cfa0ebd049bbbe751dca9a008e56.html；工业和信息化部 (2017). 电信业务经营许可管理办法 (工信部令第 42 号，第二十、二十四条)。https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm；工业和信息化部 (2015). 电信业务分类目录 (2015 年版，B11、B14、B21、B25)。https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2020/art_e98406cd89844f7e92ea1bcf3b5301e0.html
- 备注：查服务商有没有证，用工信部电信业务市场综合管理信息系统 tsm.miit.gov.cn，按公司全称或者证号查；查网站备案用 beian.miit.gov.cn。先查证再谈价，没有相应许可的「机房」出事时你连申诉对象都没有。把机器放到境外能绕开备案，但用户在境内、钱在境内，本节第 5 到第 10 条的义务一条都不会少，还多一层数据出境的成本

5. 让用户上来卖东西，平台就要核验登记、报送信息、留存三年

- 成本：0 元；后台要做资质核验和登记档案，按季度报送涉税信息，交易数据留三年
- 说人话：让别人上来卖东西，就要核验并登记卖家的身份、地址、联系方式和行政许可，建档后至少每六个月复核更新一次，把身份信息报市场监管、按季度把涉税信息报税务，商品和交易信息保存三年。少做任何一项，先责令改正，逾期不改罚 2 万到 10 万，情节严重的停业整顿再罚 10 万到 50 万。
- 收益：平台「应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并定期核验更新」，部门规章细化为「至少每六个月核验更新一次」；应当向市场监管部门报送平台内经营者身份信息，并「依照税收征收管理法律、行政法规的规定，向税务部门报送平台内经营者的身份信息和与纳税有关的信息」；商品和服务信息、交易信息「保存时间自交易完成之日起不少于三年」；违反上述任一一项的，责令限期改正，逾期不改正处 2 万到 10 万元罚款，情节严重的责令停业整顿并处 10 万到 50 万元；涉税信息应当「于季度终了的次月内」报送，未按期报送的罚则相同（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 电子商务法 (第十、二十七、二十八、三十一、八十条)。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81>；市场监管总局 (2021). 网络交易监督管理办法 (市场监管总局令第 37 号，第八、二十四、二十五、三十一条)。https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5602020.htm；国务院 (2025). 互联网平台企业涉税信息报送规定 (国务院令第 810 号，第二、三、四、十条)。https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12146/202507/content_7030983.html；国家税务总局 (2025). 关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告 (税务总局公告 2025 年第 15 号)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7029727.htm
- 备注：卖家一侧也有登记义务，法定例外是「个人销售自产农副产品、家庭手工业产品，个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动」，零星小额的量化口径见网络交易监督管理办法第八条的年交易额 10 万元。平台还要区分标记已登记和未登记的经营者，并且不得删除消费者的评价

6. 用户发的内容你要管：审核机制、举报入口、发现违法立即停传并报告

- 成本：审核人力和机制是平台最大的一笔长期开支；举报入口和处置记录都要留痕
- 说人话：用户发的东西由平台负责管：注册、发布审核、评论审核、实时巡查、应急处置这套制度要建起来，显著位置放举报入口，发现违法信息立即停止传输、保存记录并向主管部门报告。不履行的，责令改正、警告通报并罚 5 万到 50 万；拒不改正或者情节严重罚 50 万到 200 万，还可能停业整顿、关站、吊证，直接责任人另罚 5 万到 20 万。审核人力是长期最大的一笔开支。
- 收益：平台「应当履行信息内容管理主体责任」，「健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度」，并「应当在显著位置设置便捷的投诉举报入口」；发现违法信息的「应当依法立即采取处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告」；网络安全法要求「发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告」，不履行的责令改正、给予警告、予以通报并可处 5 万到 50 万元罚款，拒不改正或者情节严重的处 50 万到 200 万元，并可责令停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销许可证或者营业执照，直接责任人处 5 万到 20 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家互联网信息办公室 (2019). 网络信息内容生态治理规定 (网信办令第 5 号，第八、九、十、十六、三十七条)。http://www.cac.gov.cn/2019-12/20/c_1578375159509309.htm；全国人大常委会 (2025). 网络安全法 (2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第四十九、六十九条)。

https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm ; 国务院 (2000). 互联网信息服务管理办法 (第十五、十六、二十三条) .
https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm

- 备注: 禁止内容的九项清单在互联网信息服务管理办法第十五条, 审核规则照着写就行。做直播的还要「建立直播内容审核平台」并具备「即时阻断互联网直播的技术能力」, 直播内容和日志保存 60 日, 网络表演的视频资料同样不少于 60 日

7. 提供信息发布、即时通讯服务, 必须要求用户提供真实身份信息

- 成本: 接入实名核验通道按次收费; 产品上按「后台实名、前台自愿」设计
- 说人话: 提供信息发布、即时通讯这类服务, 签协议或者开通服务时就要求用户交真实身份信息, 不提供的不能给他用。产品上按后台实名、前台自愿设计, 用手机号一类方式核验。不做实名、或者对没实名的用户照常提供服务的, 先责令改正; 不改或者情节严重罚 5 万到 50 万, 可以暂停业务、停业整顿、关站、吊销, 直接责任人另罚 1 万到 10 万。
- 收益: 「网络运营者为办理网络接入、域名注册服务, 办理固定电话、移动电话等入网手续, 或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务, 在与用户签订协议或者确认提供服务时, 应当要求用户提供真实身份信息。用户不提供真实身份信息的, 网络运营者不得为其提供相关服务」; 未要求实名或者对不提供真实身份信息的用户仍提供服务的, 责令改正, 拒不改正或者情节严重的处 5 万到 50 万元罚款, 并可责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销许可证或者营业执照, 直接责任人处 1 万到 10 万元; 直播服务按「后台实名、前台自愿」原则做「基于移动电话号码等方式的真实身份信息认证」; 直播带货一侧的核验口径是「基于身份证件信息、统一社会信用代码等真实身份信息认证」(全国)
- 证据等级: A
- 来源: 全国人大常委会 (2025). 网络安全法 (2025 年修正, 2026 年 1 月 1 日施行, 第二十六、六十四条; 2016 年文本为第二十四、六十一条) .
https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm ; 国家互联网信息办公室 (2016). 互联网直播服务管理规定 (第十二、十六条) .
https://www.cac.gov.cn/2016-11/04/c_1119847629.htm ; 国家网信办等七部门 (2021). 网络直播营销管理办法 (试行) (国信办发〔2021〕5 号, 第八条) .
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/23/content_5601682.htm
- 备注: 网络安全法 2025 年修正、2026 年 1 月 1 日施行, 实名条从第二十四条移到第二十六条, 罚则从第六十一条移到第六十四条, 条文文字没变, 引旧条号的材料要改

8. 不给未满 16 周岁的人开直播, 打赏按年龄分档处理

- 成本: 0 元; 注册和支付环节加一道年龄判断与监护人同意的流程
- 说人话: 不满 16 周岁的人不能注册直播发布者账号; 满 16 周岁的要核验身份并经父母或其他监护人同意。打赏现在按年龄分三档: 不满 8 岁不提供打赏, 8 到 16 岁要监护人同意, 16 岁以上要监护人同意或者核验收入证明。限制民事行为能力的孩子未经监护人同意打出去的钱, 监护人要求返还的, 法院支持。
- 收益: 「网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务; 为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时, 应当对其身份信息进行认证, 并征得其父母或者其他监护人同意」; 条例要求「建立网络直播发布者真实身份信息动态核验机制」, 并「合理限制不同年龄阶段未成年人在使用其服务中的单次消费数额和单日累计消费数额」; 打赏的现行分档是「不得向八周岁以下的未成年人提供打赏服务。向八周岁至十六周岁的未成年人提供打赏服务, 应征得其监护人同意。向十六周岁以上的未成年人提供打赏服务, 应征得其监护人同意或核验其收入证明材料」; 限制民事行为能力人未经监护人同意的打赏, 监护人请求返还的, 法院应予支持 (全国)
- 证据等级: A
- 来源: 全国人大常委会 (2020). 未成年人保护法 (第七十四、七十六条) .
https://www.cac.gov.cn/2020-10/22/c_1604928959588622.htm ; 国务院 (2023). 未成年人网络保护条例 (国务院令 第 766 号, 第三十一、四十四条) .
https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10806/202311/content_6913813.html ; 中央网信办秘书局 (2026). 关于加强网络直播打赏规范管理的通知 (第 7 项) .
https://www.cac.gov.cn/2026-04/13/c_1777815804150225.htm ; 最高人民法院 (2020). 关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见 (二) (法发〔2020〕17 号, 第九条) .
<https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/230181.html>
- 备注: 口径变过。2022 年四部门意见和广电总局 2020 年的通知说的是未成年人一律不得打赏, 2026 年 4 月的新通知改成按 8 岁、16 岁分档, 且没有写明废止前两份文件, 官方也没做衔接说明, 所以「未成年人一律禁止打赏」这句话现在不准确。退款争议按最有利于未成年人的原则处理

9. 接到侵权通知要及时处理, 转送声明后 15 日没有下文就恢复

- 成本: 0 元; 建一条通知、转送、声明、公示的流程, 全部记录留档
- 说人话: 权利人带初步证据发来侵权通知, 平台要及时删除、屏蔽或者断开链接, 并把通知转给卖家; 没及时处理的, 损失扩大的那部分要和卖家一起赔。卖家提出反通知转送给权利人后 15 日内没收到投诉或者起诉的通知, 就恢复。明知侵权还不处理的连带赔偿, 另可责令改正并罚 5 万到 50 万, 情节严重 50 万到 200 万; 恶意发错误通知造成卖家损失的加倍赔。
- 收益: 权利人「有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据」, 平台接到通知后「应当及时采取必要措施, 并将该通知转送平台内经营者; 未及时采取必要措施的, 对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任」; 平台「在转送声明到达知识产权权利人后十五日内, 未收到权利人已经投诉或者起诉通知的, 应当及时终止所采取的措施」; 平台知道或者应当知道侵权而未采取必要措施的, 与侵权人承担连带责任, 并可由知识产权部门责令限期改正, 逾期不改正处 5 万到 50 万元罚款, 情节严重的处 50 万到 200 万元; 「恶意发出错误通知, 造成平台内经营者损失的, 加倍承担赔偿责任」(全国)
- 证据等级: A
- 来源: 全国人大常委会 (2018). 电子商务法 (第四十二、四十三、四十四、四十五、八十四条) .
<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81> ; 全国人大 (2020). 民法典 (第一千一百九十五、一千一百九十六、一千一百九十七条) .
<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html>
- 备注: 电商法之外的一般网络服务适用民法典的通知删除规则, 区别是反通知的等待期写的是「合理期限」而不是 15 日。把收到的通知、声明和处理结果公示出来, 是电商法第四十四条的明文要求

10. 用户信息不要随手放到境外, 出境有法定条件和人数门槛

- 成本：0 元；把用户数据留在境内最省事，确需出境的走标准合同或者认证
- 说人话：把境内用户的信息传到境外机器上就算出境，服务器在境外不等于数据没出境。要走四条路之一：网信部门的安全评估、专业机构的认证、按标准合同签约，或者法律另有规定；还要告知境外接收方是谁、怎么处理，并单独取得用户同意。按当年 1 月 1 日起累计的人数分档：不满 10 万人且不含敏感信息的三条都免，10 万到 100 万要标准合同或者认证，100 万以上、或者敏感信息满 1 万人的要申报安全评估。
- 收益：向境外提供个人信息应当具备四项条件之一：通过网信部门组织的安全评估、经专业机构做个人信息保护认证、按网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同，或者法律行政法规规定的其他条件；并且应当告知境外接收方的名称、联系方式、处理目的、处理方式、个人信息种类和行使权利的方式，「并取得个人的单独同意」；门槛按累计人数分档：关键信息基础设施运营者以外的数据处理者「自当年1月1日起累计向境外提供不满10万人个人信息（不含敏感个人信息）」免予申报评估、订立标准合同和做认证；10 万人以上不满 100 万人的应当订立标准合同或者通过认证；100 万人以上，或者敏感个人信息 1 万人以上的，应当申报安全评估（全国，2024 年 3 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法（第三十八、三十九、四十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202108/t20210820_527244.shtml；国家互联网信息办公室 (2024). 促进和规范数据跨境流动规定（网信办令 第 16 号，第三、四、五、七、八条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11366/202405/content_6954192.html；国家互联网信息办公室 (2022). 数据出境安全评估办法（网信办令 第 11 号，第四条）. https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
- 备注：服务器放境外不等于「数据没出境」，用户在境内注册、你把他的信息传到境外机器上就是出境。跨境购物、跨境寄递、机票酒店预订这类「为订立、履行个人作为一方当事人的合同」确需提供的，免予走三条路径。人数口径是「自当年 1 月 1 日起累计」，不是任意十二个月

11. 选服务器先看停机能不能忍，再看有没有人运维，最后才比价

- 成本：入门 VPS 每月几十元，扛得住真实流量的云主机每月数百到数千元，独立服务器托管每年数千元起且要自己买硬件
- 说人话：三档的差别不在价格，在出事那天你手上有啥：主流云厂商有备案通道、资质公开、故障有公告和赔偿条款；小服务商能便宜一半，但超售、跑路、上游被封时你没有申诉对象；独立服务器托管只有在带宽硬件明显划算、自己又有人运维时才合算。没有用户数据的静态站，每月几十元的 VPS 就够；有注册和交易的，选能弹性扩容、能快照备份的云主机，备份放两个地方。
- 收益：三档的差别不在价格，在出事时你有什么。主流云厂商有备案通道、资质公开、故障有公告和赔偿条款，出问题能找到人；小服务商价格能低一半，但超售、跑路、上游被封时你没有申诉对象，先在工信部系统查它有没有增值电信业务经营许可证可再谈价；独立服务器托管只有在带宽或硬件成本明显划算、并且你自己有人运维时才合算。没有用户数据的静态站用最便宜的 VPS 就够，有用户注册和交易的选能弹性扩容、能快照备份的云主机，备份至少放两个地方
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；服务商资质与备案的法定要求见本节第 4 条，日志留存 6 个月和等级保护义务见第 11 节第 14 条
- 备注：这条是判断，不是证据。能核查的只有一件事：服务商的许可证。省钱的正确位置是配置和带宽，不是资质

许可

Unlicense，公有领域。

27. 怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证

27. 怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证

口径混在一起：前半节是死亡率（孕产妇和胎儿的），后半节是金钱和办事时间，两者不做换算。这一节只写「时间点」和「该做什么」，不写孕期营养、胎教这类没有硬证据或效应量很小的内容。生育津贴、产假和养孩子的钱账见第 18 节，孩子出生之后怎么带见第 20 节，急症见第 13 节。

世界卫生组织的口径是：2023 年全球约有 26 万名女性死于妊娠和分娩，其中约 75% 死于产后大出血、感染、妊娠期高血压疾病（子痫前期和子痫）、分娩并发症和不安全人工流产这五类，而「大多数孕产妇死亡是可以预防的，因为预防和处理并发症的医疗手段都是已知的」。这一节里效应量最大的几条，都是把这几类问题提前拦下来。

1. 准备怀孕就开始每天补 0.4 毫克叶酸，一直吃到孕早期满 3 个月

- 成本：几十元一瓶；农村妇女由国家免费增补叶酸项目发放。每天吃一粒，需要记得住
- 说人话：孕前后每天吃一粒叶酸，孩子出现神经管缺陷（无脑儿、脊柱裂那一类）的概率大约能降七成；已经生过一个的人，再发生的概率也大约降到原来的三分之一。
- 收益：Cochrane 系统综述（5 项试验、6708 例分娩、高质量证据）：孕前后每日补充叶酸，胎儿神经管缺陷风险 RR 0.31（95% CI 0.17 至 0.58），也就是降低约七成；对已经生过神经管缺陷患儿的人，再发风险 RR 0.34（95% CI 0.18 至 0.64）。亚组分析显示 0.4 毫克和更高剂量效果没有差别，单独吃叶酸和吃复合维生素也没有差别
- 证据等级：A
- 来源：De-Regil LM, Peña-Rosas JP, Fernández-Gaxiola AC, Rayco-Solon P (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD007950. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3>
- 备注：关键在「孕前就开始」——神经管在受孕后 28 天内就闭合了，等测出怀孕再吃已经错过大半。所以有生育打算就提前 3 个月吃。同一篇综述里，叶酸对唇腭裂、先天性心脏病、流产都没有明确效果，别指望它治别的

2. 孕 13 周前社区卫生服务中心建《母子健康手册》，把免费产检额度用掉

- 成本：0 元，这是国家基本公共卫生服务项目的内容；要按孕周跑几趟
- 说人话：孕期至少五次产检、加上产后访视和产后 42 天检查，是国家掏钱的。13 周前社区卫生中心建《母子健康手册》就能用，不建就白白错过。
- 收益：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的孕产妇健康管理服务，给辖区内常住孕产妇的是 1 次孕早期健康检查、2 次孕中期健康检查、2 次孕晚期健康检查、1 次产后访视和 1 次产后 42 天健康检查。孕 13 周前建册并做第 1 次产前检查，孕中期两次分别在孕 16 至 20 周、21 至 24 周，孕晚期两次分别在孕 28 至 36 周、37 至 40 周。地方公开的服务清单里还包含首次的一整套化验和产后抑郁筛查
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生计生委 (2017). 国家基本公共卫生服务规范（第三版）. <https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf>；靖江市人民政府. 国家基本公共卫生服务项目——孕产妇健康管理服务（地方服务清单公开）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjsk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfb042f379.html
- 备注：这 5 次是免费的下限，不是产检的全部；医院会按情况加做超声、血糖、胎心监护等自费项目。建册越早，妊娠风险分级越早做出来，高危的人才能被转到有能力接的医院。跨区居住的按现住址建，不必回户籍地

3. 第一次产检就把艾滋病、梅毒、乙肝三项查掉，查出来也有免费的阻断

- 成本：0 元，预防母婴传播项目提供免费检测
- 说人话：第一次产检把艾滋病、梅毒、乙肝这三样查掉，检测免费；真查出来也不是绝路，国家免费给阻断的药和方案，能把传给孩子的可能压下去。
- 收益：《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）》要求在孕早期或初次产前检查时告知相关信息并「提供适宜、规范的免费检测」，根据结果提供检测后咨询或转诊。查出阳性也不是绝路：《艾滋病防治条例》第四十四条规定，向感染艾滋病病毒的孕产妇「免费提供预防艾滋病母婴传播的治疗和咨询」；第四十三条要求提供阻断、治疗、产后访视、婴儿随访和检测等服务。母亲乙肝表面抗原阳性的，新生儿出生时要同时打乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白（见第 20 节第 2 条）
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委办公厅 (2020). 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）. <https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl6/202012/08b7de496f0b40e586d4b99d00cf79c4.shtml>（新疆维吾尔自治区卫生健康委员会转载）；国务院 (2006). 艾滋病防治条例（第四十三、四十四条）. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/fffg/202304/t20230408_2992986.html（北京市卫生健康委员会转载）
- 备注：这三项越早查越有意义，因为干预都要时间。艾滋病防治条例第三条同时写明「任何单位和个人不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属」，婚姻、就业、就医、入学等合法权益受法律保护。日常的预防和检测见第 1 节，暴露后阻断见第 13 节

4. 整个孕期一支烟一口酒都不要，家里人也别在屋里抽

- 成本：0 元，还省钱；难在让同住的人一起戒
- 说人话：孕期抽烟，孩子早产、生下来太小、唇腭裂的概率都往上走，孕期和生产时异常出血的风险直接翻一倍，婴儿猝死的风险也更高。家里人在屋里抽一样算。什么时候戒都还来得及。
- 收益：美国疾病控制与预防中心的口径：孕期吸烟会让孩子「足月出生也可能过小」「可能早产」，会「使孕期和分娩期异常出血的风险翻倍」，会提高唇裂、腭裂等出生缺陷的风险，并「损害胎儿正在发育的肺和大脑，损害可持续到儿童期」；孕期吸烟的母亲所生的婴儿、以及出生后接触烟雾的婴儿，婴儿猝死综合征风险更高。官方建议是「最好在怀孕前就戒烟，但如果已经怀孕，戒了仍然有用」「什么时候戒都不晚」
- 证据等级：A

- 来源：Centers for Disease Control and Prevention. Smoking During Pregnancy. <https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/pregnancy.html>
- 备注：二手烟对胎儿同样算数，所以这条是全家的事，不只是孕妇自己的事。酒精没有已知的安全剂量，孕期最省事的做法是完全不喝。烟酒对成年人自己的账见第 2 节

5. 有子痫前期高危因素的，孕 12 周后开始每天一片小剂量阿司匹林

- 成本：几十元；每天一片，要吃到分娩前
- 说人话：属于高危的那几类人，从孕 12 周起每天一片小剂量阿司匹林，子痫前期的概率低约一成半，早产低约两成，孩子在围产期死亡的概率低约两成。不属于这几类的别自己吃。
- 收益：美国预防服务工作组 B 级推荐：对子痫前期高危人群，在孕 12 周后开始使用小剂量阿司匹林（81 毫克/天）作为预防用药。汇总效应：子痫前期 RR 0.85（95% CI 0.75 至 0.95，16 项研究），早产 RR 0.80（95% CI 0.67 至 0.95，13 项研究），围产期死亡 RR 0.79（95% CI 0.66 至 0.96，11 项研究），小于胎龄儿 / 宫内生长受限 RR 0.82（95% CI 0.68 至 0.99，16 项研究）
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Preventive Medication. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/low-dose-aspirin-use-for-the-prevention-of-morbidity-and-mortality-from-preeclampsia-preventive-medication>
- 备注：高危因素清单是既往子痫前期病史、多胎妊娠、慢性高血压、孕前 1 型或 2 型糖尿病、肾病、自身免疫病（系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征）。不属于这几类的不要自己吃，这是处方决定，产检时把病史说清楚让医生判断。国内剂型多为 100 毫克肠溶片，按医嘱来

6. 孕 24 周及以后做一次妊娠期糖尿病筛查，别嫌喝糖水麻烦

- 成本：几十到一百多元；空腹抽几次血，占掉半个上午
- 说人话：24 周以后花半个上午喝一次糖水抽血，就能查出妊娠期糖尿病。不查不管，巨大儿、难产、挨一刀、子痫前期和新生儿低血糖的风险都会往上走。
- 收益：美国预防服务工作组 B 级推荐：对无症状孕妇在孕 24 周及以后筛查妊娠期糖尿病，且一次性筛查应在孕 24 周及以后进行。对孕 24 周之前筛查，工作组的结论是现有证据不足以判断利弊（I 级）。妊娠期糖尿病不管会推高巨大儿、难产、剖宫产、子痫前期和新生儿低血糖的风险
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Gestational Diabetes: Screening. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/gestational-diabetes-screening>
- 备注：查出来大多数靠饮食和运动就能控住，需要用胰岛素的是少数。别因为怕查出来要打针就跳过这一次。产后还要复查血糖，得过妊娠期糖尿病的人以后得 2 型糖尿病的风险明显更高

7. 背下这张「立刻去医院」的清单，孕期和产后一年内都算数

- 成本：0 元；花五分钟记住，最好也让同住的人知道
- 说人话：清单上的任何一条出现，当天就去医院，不要在家等一晚。生完了也别松劲，产后一年内出现同样算数。
- 收益：美国疾病控制与预防中心列出的孕产期紧急预警信号：持续不缓解或越来越重的头痛；头晕或昏厥；视觉改变；体温达到 38℃ 或更高；手或脸严重肿胀；有伤害自己或伤害孩子的念头；呼吸困难；胸痛或心跳过快；严重恶心呕吐；持续不缓解的剧烈腹痛；孕期胎动停止或明显减少；孕期阴道出血或流液；产后阴道出血或异常分泌物；一侧手臂或腿严重肿胀、发红或疼痛。这些问题可以发生在产后一年内，不是「出了月子就没事」
- 证据等级：A
- 来源：Centers for Disease Control and Prevention. Hear Her — Urgent Maternal Warning Signs. <https://www.cdc.gov/hearher/maternal-warning-signs/index.html>；World Health Organization. Maternal mortality fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- 备注：这张清单的价值在于把「忍一忍」和「必须马上走」分开了。头痛加视物模糊加上腹痛，指向的是子痫前期；单侧小腿肿痛指向的是深静脉血栓（见第 13 节）；产后大出血按世界卫生组织的说法可以在几小时内夺走一个健康女性的生命。任何一条出现就直接去医院，不要先在家等一晚

8. 破水了就地平躺、垫高臀部、打 120，不要走动也不要洗澡

- 成本：0 元
- 说人话：破水不是慢慢收拾再出发，是就地躺下、垫高屁股、打 120。站着走动羊水流得更快，脐带可能跟着被冲下来，那是能要孩子命的急症。
- 收益：北京市卫生健康委员会的处置口径：发现破水后「马上找个地方平躺下来，防止羊水流出来」「不要随意走动」，「立即拨打 120 急救电话」，等车期间通知家人带东西到医院会合。医疗机构的科普进一步说明为什么：站立位时羊水流失更快，胎儿的脐带可能随之脱出造成脐带脱垂，这是危及胎儿的急症，所以要卧床并把臀部垫高，可取左侧卧位
- 证据等级：B
- 来源：北京市卫生健康委员会. 每周急救话题：准妈妈羊水早破怎么办？https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jzjj/202001/t20200115_1575632.html；北京市顺义区妇幼保健院. 孕晚期在家破水怎么办？<https://www.bch-syfy.cn/Html/News/Articles/9453.html>
- 备注：三个临产征兆里，规律宫缩和见红可以从容准备，破水是唯一一个「当场躺下叫车」的。破水后洗澡、蹲厕所、自己开车都属于典型错误。记下破水的时间和羊水颜色告诉医生——羊水呈黄绿色或带胎粪颗粒提示胎儿窘迫。伴随规律宫缩、胎动明显减少、发热寒战的，更要强调是急诊

9. 想要无痛分娩就直接说，它不增加剖宫产的风险

- 成本：几百到一千多元，各地价格不同；需要提前和医院、麻醉科确认能不能做
- 说人话：无痛比别的镇痛办法更管用，而且不会让你更可能挨一刀，「打了无痛腰疼一辈子」同样没有依据。现在它有了单独的收费项目，医院也更愿意做。

- 收益：Cochrane 系统综述的结论是，硬膜外镇痛在减轻产痛和提高产妇对镇痛的满意度上比非硬膜外方法更有效，且「硬膜外镇痛对剖宫产风险和长期腰痛没有影响」；器械助产增加的现象在 2005 年以后的研究中已经看不到。2024 年起，国家医保局的产科类医疗服务价格项目立项指南把「分娩镇痛」「导乐分娩」「亲情陪产」单独立项，理由正是原先没有独立价格项目、医院提供分娩镇痛的积极性被压低
- 证据等级：A
- 来源：Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A (2018). Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD000331. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000331.pub4>; 国家医疗保障局 (2024). 重构产科服务价格项目 助力构建生育友好型社会. https://www.gov.cn/zhengce/202406/content_6957553.htm
- 备注：「打无痛会腰疼一辈子」和「打无痛会难产要挨刀」这两条流传最广的说法，在上述综述里都没有支持。真实的副作用是低血压、发热、下肢无力、尿滞留，以及第一、第二产程变长、更可能用缩宫素。做不做由自己定，但别因为传言放弃。能不能做还取决于医院有没有 24 小时在场的麻醉医生，产检时就问清楚

10. 没有医学指征就别主动要求剖宫产，也别为了挑日子开刀

- 成本：0 元；难在顶住家里人的说法
- 说人话：从整个人群看，剖宫产比例超过一成以后，母亲和新生儿的死亡就不再继续下降。该剖的一定剖，为挑日子、怕疼去剖，只是白挨一次腹部大手术，还会影响下一胎。
- 收益：世界卫生组织 2015 年的声明：人群层面剖宫产率上升到约 10% 时，孕产妇和新生儿死亡数下降；超过 10% 之后，没有证据显示死亡率进一步改善。世界卫生组织同时强调，应当尽一切努力有必要的产妇提供剖宫产，而不是为了达到某个特定比率
- 证据等级：A
- 来源：World Health Organization (2015). WHO Statement on Caesarean Section Rates (WHO/RHR/15.02) . <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-15.02>
- 备注：这条不是反对剖宫产——有指征时剖宫产是救命手术，该做就做，别硬扛。反对的是非医学指征剖宫产：怕疼、挑吉日、算学龄。代价记在后面：剖宫产是腹部大手术，恢复更慢，再次妊娠时的前置胎盘、胎盘植入和子宫破裂风险更高，直接影响你还想不想生第二个

11. 怀孕前就确认生育保险的参保状态，未就业的配偶也能报生育医疗费用

- 成本：0 元；打一次社保或医保咨询电话
- 说人话：单位交了生育保险，生孩子的医疗费和产假期间的津贴都从基金出；配偶没工作的，医疗费这一块也能报。参保月数够不够、异地生产要不要备案，得提前问，事后补不了。
- 收益：《社会保险法》第五十四条：用人单位已经缴纳生育保险费的，其职工享受生育保险待遇；职工未就业配偶按照国家规定享受生育医疗费用待遇，所需资金从生育保险基金中支付。生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴两块。第五十六条列明享受生育津贴的三种情形（女职工生育享受产假、享受计划生育手术休假、法律法规规定的其他情形），生育津贴「按照职工所在用人单位上年度职工月平均工资计发」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2010). 中华人民共和国社会保险法（第五十四、五十六条）. https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/qysw_gkwj/2020-02/12/content_8e8c485d0db34b989531f3ba57cec5a9.shtml（国家税务总局广东省税务局转载）
- 备注：两件事要提前问清楚，因为事后补不了：一是连续参保月数不够当地的享受门槛，二是不在参保地生产的要不要先做异地生育备案，没备案的可能只能自己先垫付、回来手工报销甚至报不了。产假天数和生育津贴怎么算见第 18 节第 2 条

12. 出院前把《出生医学证明》办掉，名字提前想好、别写错字

- 成本：0 元；出院手续里顺手办完
- 说人话：这张证是上户口、参保、上学的前置件，而且只有接生的机构能首次开。出了院再回头补，要另走一套流程、多交材料。名字里的字先确认户籍系统打得出来。
- 收益：《母婴保健法》第二十三条：医疗保健机构和从事家庭接生的人员按照国务院卫生行政部门的规定，出具统一制发的新生儿出生医学证明。这张证是后面所有事的前置条件——上户口、参保、办医保卡、入园入学都要它，而且首次签发只能由接生的机构办，出了院再回头补办要走另一套流程、需要额外的证明材料
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (1994, 2017 修正). 中华人民共和国母婴保健法（第二十三条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647619.htm
- 备注：填之前把父母姓名、身份证号和孩子姓名逐字核对一遍。姓名用字要能在户籍系统里打得出来，生僻字后患无穷；改名和改证都要走补发或换发，比当场核对贵得多。证拿到手就单独收好，它和户口本、身份证同一个等级

13. 新生儿足跟血筛查和听力筛查都别拒绝

- 成本：多数地区免费或几十元，部分扩展项目自费；出生后扎一次足跟
- 说人话：扎一次足跟血、做一次听力测试，能在孩子看起来完全正常的时候查出甲减、苯丙酮尿症和听力障碍。等症状显出来，智力损害已经补不回来。
- 收益：《新生儿疾病筛查管理办法》第三条：「全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍。」这两类病的共同点是早期完全看不出异常，等到症状明显时智力损害已经不可逆，而早发现早干预（补充甲状腺素、特殊配方奶、助听或人工耳蜗）效果很好。第十条规定筛查阳性时机构应当及时通知监护人去确诊
- 证据等级：A
- 来源：卫生部 (2009). 新生儿疾病筛查管理办法（卫生部令第 64 号，第三、十、十一条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1371363.htm

- 备注：办法第十一条要求筛查前把项目、条件、方式、灵敏度和费用如实告知监护人并取得签字同意，所以你会拿到一张知情同意书——签之前看清楚哪些是国家病种、哪些是自费加项。初筛阳性不等于确诊，绝大多数复查就排除了，别在这一步先崩溃。听力初筛没过的要按通知去复筛，别自己判断「孩子听得见就算了」

14. 拿到出生医学证明就给孩子办居民医保，别等落完户

- 成本：一年一档的居民医保保费，几百元
- 说人话：拿到出生证就能在线给孩子参保，不用等落户。参上了，出院时的住院费当场就能报——新生儿住一次院动辄上万元。
- 收益：中国政府网 2024 年的口径：「新生儿凭出生医学证明就可以在线上参保」，不必先落户；「新生儿出院以后就能够直接报销医药费用」。此前的做法是落户才参保，住院费得先全额垫付再回头报销；参保缴费的平均办理时长也从年初的 28.7 个工作日压减到 6.4 个工作日
- 证据等级：A
- 来源：中国政府网 (2024). 健全基本医疗保险参保长效机制国务院政策例行吹风会. https://www.gov.cn/zhengce/202409/content_6973567.htm
- 备注：早产、黄疸蓝光、新生儿肺炎这些是新生儿住院的常见原因，动辄上万元，参保和不参保差别很大。各地对「出生后多少天内参保可以从出生之日起享受待遇」的规定不完全一样，落地细则以当地医保部门为准，出院前打 12393 问一句最省事

15. 孩子出生后一个月以内去派出所申报出生登记

- 成本：0 元；跑一趟户籍窗口
- 说人话：法律给的是一个半月，不是「有空再说」。落户卡着后面的接种、入园、入学和办身份证，越拖要补的材料越多。
- 收益：《户口登记条例》第七条：「婴儿出生后一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。」这是法定时限，不是建议。落户是后面接种、入园、入学、办身份证的前置条件，越拖需要补的材料越多
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (1958). 中华人民共和国户口登记条例（第七条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531969.html (广东省人民政府转载)
- 备注：带齐出生医学证明、父母双方身份证和户口本、结婚证。随父随母落户可以选，但两地政策不同（学区、参保地都受影响），去之前想清楚，改起来麻烦。非婚生育同样可以申报出生登记

16. 产后 42 天那次复查别跳过，它同时是产后抑郁的筛查

- 成本：0 元，属于基本公共卫生服务；半天时间
- 说人话：这次复查免费，除了看伤口、子宫恢复和盆底，还包含一次产后抑郁筛查。产后一年内都可能出大问题，别觉得出了月子就安全。
- 收益：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的孕产妇健康管理里，产后有 1 次产后访视和 1 次产后 42 天健康检查；地方公开的服务清单里，这一次含化验（血常规、白带常规）和 1 次产后抑郁筛查。产后一年内都可能出现严重并发症——第 7 条那张清单里的「有伤害自己或伤害孩子的念头」「产后阴道出血或异常分泌物」「一侧肢体严重肿痛」都属于产后
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生计生委 (2017). 国家基本公共卫生服务规范（第三版）. <https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf>; 靖江市人民政府. 国家基本公共卫生服务项目——孕产妇健康管理服务（地方服务清单公开）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfbe042f379.html
- 备注：产后抑郁不是矫情，也不是靠家人说想开点能解决的，它有筛查量表、有治疗、可以恢复。有自杀念头时的处置见第 1 节，孩子生下来确实养不了时的合法出路见第 9 节第 20 条。这次复查还会看伤口愈合、子宫复旧和盆底功能，避孕方案也在这次谈——产后不来月经不等于不会怀孕

28. 别为了外形把身体搞坏

28. 别为了外形把身体搞坏

本节收的是「为了改变外形而对身体动手」的做法：饿、吃药、打针、开刀。共同点是决定多半来自和别人比较，代价却全落在自己身上，而且相当一部分不可逆。

本节不评价任何人想把自己变成什么样子——那是各人自己的事。它只回答一个问题：同一个目标，走「有处方、有资质、有复查」的路，和走「网购、美容院、自己加量」的路，风险差多少。口径以健康终点为主，医美那两条同时涉及非法行医的刑事责任。

1. 不要用极端节食、断食或催吐来控制体重，要减就从运动那一侧减

- 成本：0，反过来还省下减肥产品的钱
- 说人话：神经性厌食的人，死亡概率是同龄人的近 6 倍，每一千人每年死 5.1 个，死的人里每五个有一个是自杀。而它的入口就是节食：跟踪 44 所中学的学生三年，严重节食的女生出现进食障碍的概率是不节食的 18 倍，中度节食是 5 倍；把体重、运动量单独拿出来看，都预测不了新发病，只有「节食」能。想控制体重就多动，别少吃到饿。
- 收益：36 项研究荟萃（神经性厌食累计观察 166,642 人年）：神经性厌食标准化死亡比 5.86，每 1000 人年死亡 5.1 例，死亡者中约 1/5 死于自杀；贪食症标准化死亡比 1.93，其他进食障碍 1.92。澳大利亚维多利亚州 44 所中学 14-15 岁学生 3 年 6 波队列：女生新发进食障碍 21.8/1000 人年，严重节食者发病风险为不节食者的 18 倍，中度节食者为 5 倍；校正既往节食与精神症状后，BMI、运动量和性别都不再预测新发进食障碍，作者结论是「在青少年中用运动而非限食控制体重，发生进食障碍的风险似乎更低」
- 证据等级：A
- 来源：Arcelus J et al. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74>; Patton GC et al. (1999). Onset of adolescent eating disorders: population based cohort study over 3 years. BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.318.7186.765>
- 备注：这里的「严重节食」指的是长期把进食压到远低于需要，不是指少吃一顿或不吃夜宵。已经出现催吐、暴食后自责、反复称重停不下来的，去精神科或综合医院的临床心理科，这是有规范治疗的病，不是意志力问题。BMI 与死亡率的关系见第 2 节第 28 条，那条讲的是长期体重区间，不是减重手段。

2. 打针、埋线、开刀之前查两样：机构许可证上有没有「医疗美容」，动手的人是不是主诊医师

- 成本：0，查两张证几分钟；机构该把《医疗机构执业许可证》挂在大厅，医师资质可在卫健部门的执业医师查询里核
- 说人话：只要是手术、打针、用医疗器械这类会破皮或者进到身体里的，都算医疗行为，只能在拿到《医疗机构执业许可证》、并且许可证上核准了「医疗美容」科目的机构做。动手的医生要有执业医师资格并注册，做美容外科的还得有 6 年以上整形或美容外科的临床经历。美容院、工作室、酒店房间里做这些是非法行医：情节严重的判 3 年以下，把人弄伤的 3 到 10 年，弄死的 10 年以上。做之前医生必须书面告诉你适应症、禁忌症和风险并让你签字，跳过这一步就说明流程本身不对。
- 收益：《医疗美容服务管理办法》第二条把医疗美容定义为「运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑」；第八条、第二十四条要求先取得《医疗机构执业许可证》并经登记机关核准医疗美容诊疗科目才能开展；第十一条要求主诊医师具有执业医师资格并注册，美容外科需 6 年以上、美容牙科 5 年以上、美容中医科与美容皮肤科各 3 年以上相关专业临床工作经历；第二十条要求实施前书面告知适应症、禁忌症、医疗风险和注意事项并取得签字同意。《刑法》第三百三十六条：未取得医生执业资格的人非法行医，情节严重的处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；严重损害就诊人身体健康的处 3 年以上 10 年以下有期徒刑并处罚金；造成就诊人死亡的处 10 年以上有期徒刑并处罚金
- 证据等级：A
- 来源：卫生部 (2002). 医疗美容服务管理办法（卫生部令第 19 号，第二条、第八条、第十一条、第十六条、第二十条、第二十四条）。http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62198.htm；全国人大 (1997). 刑法（第三百三十六条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：同一条办法第十六条还要求医疗美容项目必须在美容医疗机构或设有医疗美容科室的医疗机构里做，所以「上门服务」「工作室私密操作」本身就不合规。第二十条那句写明「未经监护人同意，不得为无行为能力或者限制行为能力人实施医疗美容项目」，未成年人做医美要监护人签字。生活美容（做脸、按摩、美甲）不在这个范围内，但一旦动到针和刀就是医疗美容。

3. 面部填充避开鼻背、眉间、额头这几个部位，更别为省钱找非正规注射

- 成本：0，只是换个部位或者不做
- 说人话：填充剂被推进面部血管、逆流堵住眼动脉，人当场就看不见了。2015 到 2018 年新报的 48 例注射后失明中，鼻部占 56.3%，眉间 27.1%，额头 18.8%，鼻唇沟 14.6%，八成以上打的是玻尿酸。这些人里只有 20.8% 视力完全恢复，16.7% 部分恢复，剩下的没恢复；将近两成还出现了脑部并发症。目前还没有一种抢救办法被证明稳定有效，所以这件事只能靠事前避开。
- 收益：世界文献回顾（2015 年 1 月—2018 年 9 月新增 48 例注射填充后部分或完全视力丧失）：最高风险部位为鼻部 56.3%、眉间 27.1%、前额 18.8%、鼻唇沟 14.6%；81.3% 的病例填充物为透明质酸；43.8% 出现皮肤改变，18.8% 出现中枢神经系统并发症；10 例（20.8%）视力完全恢复，8 例（16.7%）部分恢复；作者结论为处理方式差异极大，没有一种治疗被证明能持续奏效
- 证据等级：B
- 来源：Beleznyay K et al. (2019). Update on Avoiding and Treating Blindness From Fillers: A Recent Review of the World Literature. Aesthet Surg J. <https://doi.org/10.1093/asj/sjz053>
- 备注：这是文献里报告过的病例汇总，没有分母，算不出「打一次的失明概率」，只能读出「哪些部位出事最多、事后基本救不回来」。它是 B 级的原因也在这里。降低风险的做法在正规机构本来就是常规：术前评估血管走行、用钝针、边退边小量注射、随时准备透明质酸酶——这些都要求操作者是受过训练的医生，也是不去非正规渠道的理由。做之前先按本节第 2 条查证。

4. 不要买承诺「快速瘦」的减肥药、减肥咖啡、瘦身糖果和酵素梅

- 成本：0，反过来省下这笔钱
- 说人话：这类产品里最常查出的违法添加成分是西布曲明。它原来是正经减肥药，2010 年在中国被停掉了：一项近万人、平均吃三年多的试验里，吃药的人非致死性心梗高约三成，非致死性中风高约三成六，出事比例 11.4% 对 10.0%，而三年多只多减了 1.7 公斤。往食品和保健食品里加它是违法的，抽检查到就严处，涉嫌犯罪的移送公安——但那是事后，你已经吃下去了。
- 收益：SCOUT 试验 (9,804 名 55 岁以上超重或肥胖、且有心血管病或 2 型糖尿病患者随机分组，平均治疗 3.4 年)：主要终点 (非致死性心梗、非致死性卒中、心脏骤停后复苏、心血管死亡) 发生率 11.4% vs 10.0%，HR 1.16 (95% CI 1.03–1.31, P=0.02)；非致死性心梗 4.1% vs 3.2%，HR 1.28 (1.04–1.57)；非致死性卒中 2.6% vs 1.9%，HR 1.36 (1.04–1.77)；心血管死亡与全因死亡未增加；随机化后西布曲明组平均多减重 1.7 kg。原国家食品药品监督管理局据安全性评估认为「减肥治疗的风险大于效益」，2010 年 10 月通知停止西布曲明制剂及原料药的生产、销售、使用；西布曲明与酚酞均禁止添加于食品 (含保健食品)
- 证据等级：A
- 来源：James WPT et al. (2010). Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1003114>；天津市市场监督管理委员会. 警惕部分食品中违法添加「盐酸西布曲明」和「酚酞」. https://scjg.tj.gov.cn/tjsscdglwyh_52651/hdpt/cjwtyxfts/202007/t20200720_2972549.html
- 备注：SCOUT 入组的是已有心血管病或糖尿病的高危人群，试验没有证明健康年轻人吃它同样出事；但正因为风险人群识别不了，监管才直接撤市。另一个常见的违法添加成分是酚酞 (泻药)，长期过量可造成电解质紊乱、诱发心律失常。判断方法很简单：正经减肥药是处方药，在药店和医院有批准文号可查；用「咖啡」「糖果」「梅子」「代餐」名义卖、承诺一周几斤的，按定义就不该有药效，有药效就是加了东西。国食药监办〔2010〕432 号原文在国家药监局网站，本机访问恒返回 412，故引省级监管部门的转述页，其中「风险大于效益」「2010 年 10 月停止生产销售使用」两处可逐字核对。

5. 不要用合成代谢类固醇 (「增肌针」「口服药」) 来长肌肉

- 成本：0，省下药钱；代价是接受肌肉长得慢
- 说人话：丹麦按健身房兴奋剂检测阳性追踪了 545 个用药的人，和 5450 个同龄人比，死亡风险是对照组的 3 倍，每年跑医院的次数中位数 0.81 次对 0.36 次；痤疮、男性乳房发育、勃起功能障碍各有超过一成的人中招，用另一批人复核结果一样。这类药在中国是处方药，同时列在兴奋剂目录里，任何单位和个人非法生产、销售、进出口都是违法的——所以能卖给你的渠道，本身就在违法，药是不是真的也没人保证。
- 收益：丹麦回顾性配对队列 (2006-01-03 至 2018-03-01 健身房兴奋剂检测雄激素类固醇阳性的 545 名男性，配 5,450 名对照；另以 644 名拒检者与 6,440 名对照复核)：使用者死亡率为对照的 3 倍，HR 3.0 (95% CI 1.3–7.0)；每年住院/就诊次数中位数 0.81 次 vs 0.36 次 (P<0.0001)；痤疮、男性乳房发育、勃起功能障碍各影响超过 10% 的使用者，均显著高于对照 (P<0.0001)；复核队列结果一致。《反兴奋剂条例》第七条：国家对兴奋剂目录所列禁用物质实行严格管理，任何单位和个人不得非法生产、销售、进出口；同条例规定蛋白同化制剂、肽类激素实行处方药管理
- 证据等级：A
- 来源：Horwitz H et al. (2019). Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. <https://doi.org/10.1111/joim.12850>；国务院 (2004). 反兴奋剂条例 (国务院令 398 号，第七条、第九条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63129.htm
- 备注：争议：这是观察性队列，用药的人本身可能在其他方面也更冒险，3 倍这个数不能全算到药头上；置信区间 1.3–7.0 也很宽。但「痤疮、男性乳房发育、勃起功能障碍在一成以上」是直接可观察的副作用，和选择偏倚关系较小。「蛋白同化制剂」是法规里对这类药的叫法。普通蛋白粉、肌酸不在本条范围内，问题出在「宣称增肌效果特别快」的产品可能非法添加，判断方法同第 4 条。

6. 要吃减肥药就去医院拿处方，别在不用处方就发货的网店买

- 成本：一次挂号加往返，几十元、半天
- 说人话：处方药按规定必须凭处方卖，药店还要把处方留满五年；在网上卖处方药，也必须有真实可靠的处方并且实名，页面上得写明「处方药须凭处方在药师指导下购买和使用」。所以看到不问诊、不要处方、下单就发的，只有两种可能：卖的不是它说的那个药，或者这家店本身在违规——两种情况下，出了事都没人替你的剂量和禁忌负责。挂号那几十块钱买的就是这个。
- 收益：《药品经营和使用质量监督管理办法》规定药品零售企业应当遵守处方药与非处方药分类管理制度，按规定凭处方销售处方药，处方保留不少于五年；药师或其他药学技术人员不在岗时应挂牌告知，未经其审核不得销售处方药；处方药不得开架销售。《药品网络销售质量监督管理办法》第九条规定通过网络向个人销售处方药的应当确保处方来源真实、可靠并实行实名制；第十条要求在每个药品展示页面下突出显示风险警示信息，且通过处方审核前不得展示说明书、不得提供购买服务；第八条规定疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售
- 证据等级：B
- 来源：国家市场监督管理总局 (2023). 药品经营和使用质量监督管理办法 (总局令第 84 号) . https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10846/202311/content_6917322.html；国家市场监督管理总局 (2022). 药品网络销售质量监督管理办法 (总局令第 58 号，第八条至第十条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 备注：法条本身可逐字核对，但「按处方吃比自己买着吃能少出多少事」没有量化研究，所以按「难以量化」记 B。这条不只管减肥药：本节第 5、7 条说的类固醇和性激素，走的是同一套规则。真有减重指征的，医生会先看 BMI、合并症和禁忌症再决定用不用药、用哪种，这个判断是买不到的。

7. 性激素类药只在医生开方并定期复查的前提下用，不要网购、不要自己加量

- 成本：定期挂号和抽血复查，一年几百元、几个半天
- 说人话：这条不讨论该不该用，只讨论怎么用。在一项跨性别人群、平均随访约四年的研究里，跨性别女性 (绝大多数在用雌激素) 的静脉血栓比同龄对照明显多：两年里每一千人多出 4.1 例，八年多出 16.7 例；随访期间才开始用药的那部分人，血栓和缺血性中风的差距更明显；心梗总体没看出差别。关键在于，血栓是能查、能提前干预的，前提是有人在定期给你查——网购加自己调量的路径上，恰恰没有这个人。
- 收益：Kaiser Permanente 电子病历队列 (2,842 名跨性别女性、2,118 名跨性别男性，平均随访 4.0 与 3.6 年，各按出生年、种族、站点和入组时间匹配约 10 倍顺性别对照，共 48,686 名顺性别男性与 48,775 名顺性别女性)：跨性别女性静脉血栓栓塞的 2 年与 8 年风险差，相对顺性别男性为每 1000 人 4.1 (95% CI 1.6–6.7) 与 16.7 (6.4–27.5)，相对顺性别女性为 3.4 (1.1–5.6) 与 13.7 (4.1–22.7)；缺血性卒中与心肌梗死总体各组接近，但在随访期内开始激素治疗

的跨性别女性中，静脉血栓与缺血性卒中的差异更明显；跨性别男性的证据不足以以下结论。作者结论为「这些结果可能提示需要长期警惕跨性别激素中雌激素的血管副作用」

- 证据等级：A
- 来源：Getahun D et al. (2018). Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study. *Ann Intern Med*. <https://doi.org/10.7326/M17-2785>; 国家市场监督管理总局 (2022). 药品网络销售监督管理办法 (总局令第 58 号, 第九条). https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 备注：这项研究自己写明了局限：无法知道有多少人在系统外拿药，所以「用药与否」的划分本来就不干净——而这恰好说明为什么要把用药纳入正规随访。它测的是血管事件，不评价激素治疗本身的适应症和获益，那是另一套证据。同样的道理适用于所有性激素用途：避孕药、更年期激素治疗、睾酮补充，凡是自己网购、参照网帖调量、不查血栓和肝肾指标的，风险都出在「没人监测」这一段，而不是出在用药动机上。国内规范路径是去正规医疗机构的内分泌科或相应专科评估、开方、随访。

8. 如果「觉得自己丑」已经到反复照镜子、反复想改的程度，先做一次体像评估再谈手术

- 成本：一次精神科或临床心理科挂号，几十元
- 说人话：把 33 项研究合起来看，去做整形手术的人里有 15.04% 符合躯体变形障碍——就是把一个别人基本看不出来的缺陷放大到影响生活；皮肤科求美的人里是 12.65%，两边都是七成多为女性。这类困扰的落点不在脸上，手术改的是脸，不改那个「反复检查、反复不满意」的循环，就容易一台接一台做下去。先花一次挂号的钱确认自己属不属于这一类，再决定要不要动。
- 收益：33 项研究系统综述与荟萃分析：整形外科就诊者中躯体变形障碍患病率 15.04% (各研究 2.21%–56.67%)，平均年龄 34.54±12.41 岁，74.38% 为女性；皮肤科就诊者 12.65% (4.52%–35.16%)，平均年龄 27.79±9.03 岁，76.09% 为女性；作者建议整形外科医师与皮肤科医师主动评估、识别高风险者并安排多学科处理
- 证据等级：B
- 来源：Ribeiro RVE (2017). Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Plastic Surgery and Dermatology Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Aesthetic Plast Surg*. <https://doi.org/10.1007/s00266-017-0869-0>
- 备注：各研究结果从 2.21% 到 56.67%，跨度极大，筛查工具和人群都不统一，所以只能读出「这个比例不低、值得先筛一次」，不能拿 15.04% 当准确值，这也是记 B 的原因。本条不是说想做医美的人有心理问题，绝大多数不是；它说的是「反复、持续、已经影响到工作和社交」这一小部分人，手术解决不了他们的问题。判断线索：一天里花很长时间检查或遮挡某个部位、因此回避社交或拍照、做完一处又盯下一处。

29. 遭遇重大打击之后

29. 遭遇重大打击之后

亲人去世、被告知重病、失业、离婚——这几件事在研究里有个共同点：出事的不只是心情，还有身体，而且高发期集中在头几周到头一年。这一节不讲怎么「走出来」，只讲这段时间里哪些事必须有人盯住、哪些决定必须往后放、什么时候该去挂号。前九条口径是死亡率，后两条是钱。

亲人去世当时的手续、遗体与该取的钱见第 25 节，老人生前的监护与遗嘱见第 17 节，失业能领什么见第 7 节，情绪低落时的运动与光照见第 3 节和第 22 节，有自杀念头时先打 12356 见第 1 节第 25 条，本节不重复。

1. 亲人刚走的那几天别一个人待着，有心脏病、高血压、糖尿病的照常吃药，胸口压着疼就叫 120

- 成本：0，只是别独处、别停药
- 说人话：亲人去世后 24 小时内，心梗发作的概率是平时的 21.1 倍，之后逐天下降。60 到 89 岁的人在伴侣去世后 30 天内发生心梗或中风的比例是 0.16%，没丧偶的同龄人是 0.08%，大约翻倍，一个月后回落。绝对数不算大：本来十年心梗风险 5% 的人，大约每 1394 个丧亲者多出 1 例；本来风险 20% 的，每 320 个多出 1 例——所以这条主要是说给本来就有心血管病的人听的。这几天别停药，胸口压着疼、喘不上气、一侧手脚没力，立刻打 120。
- 收益：1985 名急性心梗患者的病例交叉分析：270 人（13.6%）在发病前 6 个月内失去过重要的人，其中 19 人在心梗前 1 天内；重要的人去世后 24 小时内急性心梗发作率升高 21.1 倍（95% CI 13.1–34.1），此后逐日下降；绝对风险为十年心梗风险 5% 者每 1394 名暴露者多 1 例、20% 者每 320 名多 1 例。英国 30447 名 60 至 89 岁丧偶者与 83588 名匹配对照：丧偶后 30 天内发生心梗或中风者 50 人（0.16%）对 67 人（0.08%），IRR 2.20（1.52–3.15），其中心梗 2.14（1.20–3.81）、中风 2.40（1.22–4.71），30 天后减弱；90 天内非心梗急性冠脉综合征 IRR 2.20（1.12–4.29）、肺栓塞 2.37（1.18–4.75）
- 证据等级：A
- 来源：Mostofsky E, et al. (2012). Risk of acute myocardial infarction after the death of a significant person in one's life: the Determinants of Myocardial Infarction Onset Study. *Circulation*. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.061770>; Carey IM, et al. (2014). Increased risk of acute cardiovascular events after partner bereavement: a matched cohort study. *JAMA Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.14558>
- 备注：两项都是观察性研究，去不掉「本来就要发病」的成分，但方向一致、窗口一致。可做的事很具体：药盒交给别人管，别靠自己记；这几天别开长途；别用酒顶着（酒的账见第 2 节）。心梗、中风的识别和叫车方式见第 13 节。

2. 被告知重病诊断的那一周，别一个人去拿报告，治疗以外的决定往后放

- 成本：0，找个人陪着去，把大决定推后几天
- 说人话：拿到癌症诊断的第一周，自杀的概率是没确诊的人的 12.6 倍，死于心血管病的概率是 5.6 倍；到第一年分别降到 3.1 倍和（前四周）3.3 倍，预后越差的癌种越明显。这不是「心理素质」的问题，是人拿到坏消息那几天的共同反应。所以：拿报告那天带个人一起去，回家别一个人待着，胸痛、喘不上气立刻打 120；治疗方案、要不要辞职、要不要卖房，都留到下一次门诊之后再说。
- 收益：瑞典 6,073,240 人 1991 至 2006 年的历史队列：与未确诊癌症者相比，确诊后第一周自杀相对风险 12.6（95% CI 8.6–17.8，发病率 2.50/1000 人年），第一年 3.1（2.7–3.5，0.60/1000 人年）；心血管死亡第一周 5.6（5.2–5.9，116.80/1000 人年），前 4 周 3.3（3.1–3.4，65.81/1000 人年）；风险升高在确诊后第一年内迅速回落，预后差的癌种升高最明显；同一批患者的自身对照分析结论一致
- 证据等级：A
- 来源：Fang F, et al. (2012). Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1110307>
- 备注：这是癌症的数据，往其他重大诊断上外推没有同等强度的原文。绝对数很小（第一周自杀率 2.50/1000 人年），列出来不是吓人，是说明「刚知道的那几天」需要有人在旁边。确诊后的长期管理、报销和复查见第 16 节和第 24 节。

3. 失业之后先把作息、医保和找工作的节奏固定下来，别整天待在家里

- 成本：0，先办失业登记领失业金，把找工作排成固定日程
- 说人话：失业的人在随后的年份里死亡的概率比在职的人高约六成，男性、处在职业生涯早期和中期的人更明显，失业后头十年最高。这个差距里有近四分之一能由抽烟喝酒这类行为解释——也就是说，有一部分是自己能按住的。事情的顺序是：先办失业登记、领失业保险金（领的期间职工医保由失业保险代缴，见第 7 节），别让医保断掉，再把起床时间、投简历和见人排成固定日程。
- 收益：42 项研究、235 个死亡风险估计、逾 2000 万人的随机效应荟萃分析：调整年龄及其他协变量后，失业者全因死亡的平均 HR 为 1.63；男性高于女性；对处于职业生涯早期和中期者影响明显，晚期较小；随访前 10 年风险最高，之后下降；在控制了健康相关行为的那部分研究里，平均 HR 低 24%
- 证据等级：A
- 来源：Roelfs DJ, et al. (2011). Losing life and livelihood: a systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. *Social Science & Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.01.005>
- 备注：观察性证据，反向因果去不掉——本来身体就差的人更容易失业。但「控制健康行为后效应低 24%」这一条给了可操作的方向。失业能领什么、去哪领、社保怎么续见第 7 节；被辞退该拿多少补偿、别签主动辞职见第 19 节。

4. 亲人死于自杀、意外或凶案的，别指望硬扛，主动去找专业帮助

- 成本：0 起，打 12356 免费；挂心理门诊是普通门诊的钱
- 说人话：配偶死于自杀的人，五年内被诊断出精神障碍的概率比一般人高约八成（男性）和七成（女性）；和配偶死于其他原因的人相比也高七成到一倍，自杀行为、死亡率、需要社会救助的比例都更高。因自杀失去亲人的人还更容易感到被人疏远和羞耻，因此更少开口——这恰恰是要主动去找人的理由，别等「自己好起来」。
- 收益：丹麦 670 万成年人 1980 至 2014 年、逾 1.36 亿人年的全国登记队列：因配偶自杀而丧偶者，5 年内新发精神障碍的 IRR 男性 1.8（95% CI 1.6–2.0）、女性 1.7（1.6–1.8）（对照一般人群）；与因其他死因丧偶者相比 IRR 男性 1.7（1.5–1.9）、女性 2.0（1.9–2.2），自杀行为、死亡率与需要市政救助的比例也

更高，肝硬化、睡眠障碍等躯体疾病风险同样升高。57 项研究的系统性叙述综述：因自杀丧亲者与伴侣自杀风险升高、子女自杀后父母精神科住院风险升高、成年子女自杀后母亲自杀风险升高、父母自杀后子女抑郁风险升高相关；与因其他暴力死亡丧亲的人相比，因自杀丧亲者更常报告被拒斥和羞耻感

- 证据等级：A
- 来源：Erlangsen A, et al. (2017). Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes: A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study. *JAMA Psychiatry*. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0226>; Pitman A, et al. (2014). Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. *The Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)70224-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70224-X)
- 备注：突然的、暴力性的死亡（事故、凶案、灾害）之后，创伤后应激障碍、抑郁和哀伤卡住的比例都比病亡后高，恢复也更慢（Kristensen P, et al. (2012). Bereavement and mental health after sudden and violent losses: a review. *Psychiatry*. <https://doi.org/10.1521/psyc.2012.75.1.76>）。自己有自杀念头时的处置见第 1 节第 25 条。

5. 丧偶后的头半年，把三餐、睡觉、慢性病的药和复查交给一个固定的人盯着

- 成本：0，找一个具体的人（子女、兄弟姐妹、朋友）定期上门或打电话
- 说人话：丧偶后不到半年，同期死亡的概率比没丧偶的人高约四成；半年以后降到高约一成半。男性高约两成三，女性那一档小到可能只是巧合。另一份合并了 5 亿多人的分析给出的整体数字是高约两成三，男性两成七、女性一成五。这个差不是靠「想开点」补回来的，是靠不停药、按时吃饭、该复查去复查补回来的，所以要落到一个具体的人身上，别指望自己记得住。
- 收益：15 项前瞻队列、2,263,888 人的随机效应荟萃分析：丧偶不足 6 个月时死亡 RR 1.41 (95% CI 1.26–1.57)，6 个月以后 1.14 (1.10–1.18)；男性 RR 1.23 (1.18–1.28)，女性 1.04 (1.00–1.08，无统计学意义)；小于 65 岁与 65 岁以上无显著差异。另一项 123 篇文献、1377 个风险估计、逾 5 亿人的荟萃分析与元回归：调整后 HR 1.23 (1.19–1.28)，男性 1.27 (1.19–1.35) 高于女性 1.15 (1.08–1.22)
- 证据等级：A
- 来源：Moon JR, et al. (2011). Widowhood and mortality: a meta-analysis. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023465>; Shor E, et al. (2012). Widowhood and mortality: a meta-analysis and meta-regression. *Demography*. <https://doi.org/10.1007/s13524-012-0096-x>
- 备注：观察性研究，混杂去不掉（夫妻的生活方式和疾病本来就相似）。但「头半年比之后高得多」这个时间形状在两份独立荟萃里一致，值得当成一个照看窗口。男性风险更高、也更少开口求助。家里有丧偶老人的，按第 17 节把账户、监护和遗嘱一并理清。

6. 家长去世后，如实告诉孩子、让他参加告别、别送去别处「换个环境」

- 成本：0，代价是自己也难受的时候还得跟孩子把话说清楚
- 说人话：18 岁前失去父亲或母亲的孩子，到成年早期为止死亡的概率比没经历过的人高约五成；父母死于意外、自杀这类非自然原因的高约八成，死于疾病的高约三成。所以这不是「小孩子过两天就忘了」的事，影响会延续很多年。能做的事：如实说，别编「出远门了」；让他参加告别；别中断上学、别把他送到亲戚家「换个环境」；把监护和抚养安排落到书面。
- 收益：丹麦 1968 至 2008 年、瑞典 1973 至 2006 年出生的全人群与芬兰 1987 至 2007 年出生者的 89.3% 抽样，合计逾 730 万人，其中 189,094 人在 18 岁前失去父母：全因死亡率比未丧亲者高 50%（死亡率比 1.50，95% CI 1.43–1.58）；父母死于非自然原因者 1.84 (1.71–2.00)，死于自然原因者 1.33 (1.24–1.41)；孩子的死因与父母死因属同一类别时最高
- 证据等级：B
- 来源：Li J, et al. (2014). Mortality after parental death in childhood: a nationwide cohort study from three Nordic countries. *PLoS Medicine*. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001679>
- 备注：给 B 不是因为数字不硬——这是三国全人群队列，数字本身是 A 级的——而是从这个数字到「怎么跟孩子说、要不要参加告别」的具体做法之间没有直接试验证据。作者也写明缺少丧亲后亲子关系质量与生活方式的数据，升高里既有遗传易感也有丧亲的长期影响。监护人指定与财产安排见第 17 节，孩子的抚养费 and 上学见第 18 节。

7. 哀伤过了半年还在原地、日子过不下去，去精神科或临床心理科挂号

- 成本：挂号费加治疗费；这类治疗按疗程做，原始试验里平均 19 周做 16 次
- 说人话：大约每十个丧亲的成年人里有一个会卡住：半年以上还在持续想念到吃不下饭、上不了班、带不了孩子，麻木、震惊、觉得生活没有意义、无法接受、回避一切和逝者有关的东西、认不清自己该是谁。这不是「不够坚强」，它有诊断标准，也有专门的治疗：针对性治疗的有效率 51%，换成普通的心理治疗是 28%，平均每治 4.3 个人就多一个人好转，而且起效更快。
- 收益：14 项研究的系统综述与荟萃分析（非暴力丧亲的非精神科成人）：延长哀伤障碍合并患病率 9.8% (95% CI 6.8–14.0)，平均年龄越大患病率越高。诊断标准的效度验证研究（291 名丧亲者，分 0–6、6–12、12–24 个月三次访谈）：核心症状为对逝者的强烈渴求，加上情感麻木、震惊、觉得生活没有意义、不信任他人、因这次失去而痛苦、难以接受、身份混乱、回避现实、无法继续生活这九项中至少五项，每日出现或达到致残程度，且在死亡至少 6 个月后仍存在并伴随功能损害。95 人的随机对照试验（16 次治疗、平均 19 周）：针对复杂哀伤的治疗有效率 51%，人际心理治疗 28% (P=0.02)，起效更快，需治疗人数 4.3
- 证据等级：A
- 来源：Lundorff M, et al. (2017). Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.01.030>; Prigerson HG, et al. (2009). Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. *PLoS Medicine*. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000121>; Shear MK, et al. (2005). Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.293.21.2601>
- 备注：这个诊断在不同文献里叫复杂哀伤或延长哀伤障碍，不同标准要求的时长也不同（6 个月或 12 个月），别自己卡月份——判断标准是「影响到吃饭、睡觉、上班、带孩子」，对上了就去挂号。9.8% 这个患病率来自方法学差异较大的 14 项研究，作者提示外部效度有限。科室叫精神科、心理科或临床心理科，公立精神专科医院都有。

8. 别一上来就花钱做哀伤咨询，先看自己有没有对上第 7 条那几条

- 成本：0，反过来省下一笔咨询费
- 说人话：把心理咨询普遍安排给所有丧亲的人，在干预结束时只有很小的效果，到随访时就看不出好处了——原因是没做干预的人本来也大多会自己缓过来。丧偶前后追踪 205 人的研究里，最常见的模式恰恰是「韧性型」，一直卡着不动的是少数。但对已经出现明显适应困难的人，同样的治疗效果和治疗别的心理问题一样好，随访期还会继续变好。所以顺序是：先对照第 7 条，对上了再花这笔钱，别一开始就买课买咨询。
- 收益：61 项对照研究的荟萃分析：丧亲心理干预在治疗结束时效应量小，随访时无统计学意义的获益；只招收「已出现明显适应困难」的丧亲者的干预，效果与治疗其他心理问题的心理治疗相当；未做筛查的研究结果不佳，可归因于对照组随时间自然好转。14 项随机对照试验的荟萃分析：治疗性干预在治疗后和随访时均显著优于对照，随访期效应还在增大；预防性干预无效。205 人从丧偶前到丧偶后 6、18 个月的前瞻研究：识别出五种模式（普通哀伤、慢性哀伤、慢性抑郁、丧亲期间改善、韧性），其中韧性型最常见，普通哀伤型相对少见
- 证据等级：A
- 来源：Currier JM, et al. (2008). The effectiveness of psychotherapeutic interventions for bereaved persons: a comprehensive quantitative review. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.5.648>; Wittouck C, et al. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: a meta-analysis. *Clinical Psychology Review*. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.09.005>; Bonanno GA, et al. (2002). Resilience to loss and chronic grief: a prospective study from preloss to 18-months postloss. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1150>
- 备注：这条说的是「不必人人做」，不是「都别做」——第 4 条那类高危丧亲、第 7 条那类已经卡住的人，正是证据支持要做的人群。一篇 Lancet 综述的结论是同一句：哀伤不是病，多数人不需要专业干预，干预应针对高危者和已出现复杂哀伤、丧亲相关抑郁与应激障碍的人 (Stroebe M, et al. (2007). Health outcomes of bereavement. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61816-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61816-9))。

9. 分居离婚之后别断医保、别用酒顶掉

- 成本：0，把医保续上，把酒停掉
- 说人话：合并 11 个国家、650 万人的分析里，分居或离婚的人早死的概率明显高于还在婚的人，男性和年纪较轻的人升幅更大。原文没把这当成因果——离婚的人在健康、收入上本来就可能不一样。作者列的四条机制里，有两条是自己能按住的：收入和保障中断（别让医保、体检断掉），以及健康行为变差（酒和烟）。
- 收益：32 项前瞻研究、逾 650 万人、16 万例死亡、逾 75.5 万例离婚、11 个国家的随机效应荟萃分析：与在婚者相比，分居或离婚的成年人早死风险显著升高；男性和较年轻的成年人升高幅度显著大于女性和年长者；作者讨论了四种可能机制——社会选择、资源中断、健康行为改变、慢性心理压力
- 证据等级：A
- 来源：Sbarra DA, et al. (2011). Divorce and Death: A Meta-Analysis and Research Agenda for Clinical, Social, and Health Psychology. *Perspectives on Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/1745691611414724>
- 备注：原文给的是「显著升高」和分组比较，本条不写具体倍数，收益量级按「只有方向、没有可套阈值的相对降幅」定为中。离婚时的财产、债务与彩礼见第 8 节和第 10 节，孩子的抚养安排见第 18 节。

10. 要人陪着说话打 12356，未成年人和青少年打 12355，要看医生挂心理门诊

- 成本：0，两条热线都免费；心理门诊按普通门诊挂号
- 说人话：免费的两条线：12356 是全国心理援助热线，未成年人和青少年另有 12355 青少年综合服务平台，两条线之间会转接，12356 还和 110 有联动。要看医生就挂精神科、心理科或临床心理科的心理门诊——按 2026 年这份方案，到 2030 年各级公立精神专科医院和每个县（区）至少一所医院都要提供心理门诊服务，八成以上的村和社区要设心理咨询室或社会工作室。遇到家庭变故、失业、失学，社区网格员和社工本来就该主动发现、主动上门。
- 收益：国家卫生健康委等 25 部门 2026 年方案：完善 12356 心理援助热线工作制度，保证稳定运行、提升接通率，推动建立省级 12356 信息化平台，加强与 110 等服务热线的联动机制建设；建强用好 12355 青少年综合服务平台，并与 12356 联动协作；目标为到 2030 年，80% 以上的行政村、城市社区设心理咨询室或社会工作室并提供心理服务，各级公立精神专科医院、各县（区）至少有 1 所医院提供心理门诊服务，各省建成省级 12356 心理援助平台；心理危机干预与心理援助队伍由精神科医师、心理治疗技师、心理咨询人员、社会工作专业人员和志愿者组成；要求网格员、社会工作专业人员、志愿者做前端日常排查，及时发现家庭变故、失业、失学等心理危机风险（全国，2026 年 3 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委等 25 部门 (2026). 关于印发健全社会心理服务体系和危机干预机制实施方案的通知（国卫医政发〔2026〕8 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm
- 备注：给 B 是因为村社区咨询室、县级心理门诊这些是 2030 年的建设目标，不是当下各地都已具备；12356 和 12355 是现在就能打的。12356 的开通时间和每日接听时长见第 1 节第 25 条。心理咨询和心理治疗不是一回事：诊断和开药要精神科医师，治疗要在有资质的医疗机构做，市面上按小时收费的「疗愈」「灵性咨询」不在这个体系里。

11. 变故后的头三个月，凡是不可逆的大决定一律往后推

- 成本：0，只是把决定推迟，代价是可能错过某些机会
- 说人话：变故之后是各种「机会」和骗子最集中的时候：说能联系逝者的、说能帮你把钱翻回来的、劝你辞职去外地重新开始的、劝你赶紧把房子卖了、拉你合伙的。这段时间做的决定很多不可逆——卖房、辞职、把赔偿款一次性投出去、仓促再婚、替人担保。给自己定一条硬规矩：金额超过一个月收入、或者反悔要付大代价的事，一律推后三个月，并且先讲给一个跟这件事没有利益关系的人听。
- 收益：避免在应激期做出不可逆的财产处置——卖房、辞职、把抚恤金或赔偿款一次性投出去、仓促再婚、替人担保。这类决定的金额通常在数万元到房产级别，也是本条收益定为中的原因。官方口径同样把「家庭变故、失业、失学」列为社区要主动排查的心理危机风险，即这段时间的状态被认为是需要外部支持的
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；「家庭变故、失业、失学」作为心理危机风险的表述见国家卫生健康委等 25 部门 (2026). 健全社会心理服务体系和危机干预机制实施方案（国卫医政发〔2026〕8 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm

- 备注：「三个月」是作者定的阈值，没有文献支持这个具体时长，所以本条是 C 级。针对丧亲者和老人的常见骗局见第 17 节（投资养老、以房养老）和第 6 节（算命）；担保和借条的坑见第 8 节。该主动去办的钱——公积金余额、社保待遇、工亡三笔钱——见第 25 节和第 19 节，那些不在「往后推」之列。

30. 上学以后的孩子

30. 上学以后的孩子

第 20 节讲的是刚出生那一年，第 18 节算的是养孩子的钱和时间，中间 3 到 18 岁这十几年原来是空的。这一节补上，只回答一个问题：当「别耽误学习」和「身体」撞在一起时，哪些事不能等——因为它们有时间窗口，过了就不可逆。学业该不该那么卷不在本节讨论范围内，本节只给窗口和数字。

前六条口径是死亡率与健康终点，第 7 条是金钱，第 8、9 条是时间。溺水、交通、头盔、HPV 疫苗见第 1 节，婴幼儿见第 20 节，孩子被骗和游戏充值见第 5 节，未成年人自己别踩的红线见第 9 节，急症识别与叫车见第 13 节，家长去世后的孩子见第 29 节，不重复。

1. 孩子说突然剧痛、而且越来越重，立刻去医院，不要让他忍到放学

- 成本：0，请半天假，挂急诊
- 说人话：有些病是按小时算的。男孩突然一侧阴囊剧痛、常伴恶心呕吐，是睾丸扭转：6 小时内处理，睾丸保住的比例 97.2%；拖到 7 到 12 小时降到 79.3%，13 到 18 小时 61.3%，19 到 24 小时 42.5%，超过 48 小时只剩 7.4%。它没有「先吃片止痛药看看」的余地，也等不到放学、等不到考完。同一条规矩适用于所有突然发作、持续加重、和平时不一样的疼。
- 收益：30 项病例系列、2116 例睾丸扭转患者的系统综述：按 6 小时区间统计的 1283 例中，0 至 6 小时睾丸存活率 97.2%，7 至 12 小时 79.3%，13 至 18 小时 61.3%，19 至 24 小时 42.5%，25 至 48 小时 24.4%，超过 48 小时 7.4%；累计口径为 12 小时内 90.4%、13 至 24 小时 54.0%、超过 24 小时 18.1%。作者结论是存活时间可以长于通常所说的 6 至 8 小时，因此即使已经痛了很久也应积极处理
- 证据等级：A
- 来源：Mellick LB, et al. (2019). A Systematic Review of Testicle Survival Time After a Torsion Event. *Pediatric Emergency Care*. <https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001287>
- 备注：睾丸扭转多发于青春期男孩，不少人因为难以启齿而硬忍——这句话要提前跟男孩说清楚，出这种事必须马上讲。同样按小时算的还有急性阑尾炎（拖久了穿孔）、糖尿病酮症酸中毒、脑膜炎，本节未逐条核实其时间曲线，共同信号是「突然起病、持续加重、和以往任何一次都不一样」。急症识别与叫车方式见第 13 节。

2. 该做的治疗别为了「等考完」往后拖，有些窗口跟着骨骼走，不跟着考试安排走

- 成本：0，决定的是早做还是晚做，不是花不花钱；请假和复诊要占时间，治疗本身另计（支具要求每天至少佩戴 18 小时）
- 说人话：青少年特发性脊柱侧弯有一个明确的窗口——骨头还在长的时候戴支具，弯到需要手术的比例明显下降：随机分组里，戴支具的成功率 75%，只观察的 42%，而且戴够时间的效果更好，试验因为支具确实有效被提前叫停。这个窗口跟着骨骼成熟走，不跟着中考高考走。等考完再说，等到的往往是「只剩手术」这一个选项。
- 收益：多中心试验，242 例有支具指征的青少年特发性脊柱侧弯患者（116 例随机分组、126 例自选），主要终点为侧弯进展至 50 度以上（治疗失败）与骨骼成熟时未达该程度（治疗成功）：意向治疗分析中，随机戴支具组成功率 75%，随机观察组 42%（OR 4.11，95% CI 1.85–9.16）；合并随机与自选队列后为 72% 对 48%（倾向评分校正 OR 1.93，1.08–3.46）；佩戴小时数与成功率显著正相关（ $P < 0.001$ ）；试验因支具有效而提前终止
- 证据等级：A
- 来源：Weinstein SL, et al. (2013). Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307337>
- 备注：用脊柱侧弯举例，是因为它有随机试验、有明确的时间窗口，而且正好是学生体检的重点项目之一（见第 5 条）。同类的还有斜视、弱视、龋齿和先天性心脏病的择期手术，共同点是越晚做效果越差或代价越大，具体窗口问专科医生。请假不是问题：义务教育阶段休学最长 1 年且保留学籍，见第 9 条。

3. 孩子被欺凌，当天就报到学校并要求书面处理，涉及打人、抢钱、造谣的直接报警

- 成本：0，找班主任和学校的学生欺凌治理组织；报警打 110
- 说人话：被同伴欺凌的孩子，出现自杀念头的可能性是没被欺凌的约 2.2 倍，有过自杀行为的约 2.6 倍，网络欺凌和自杀念头的关联比线下更强，这个结论不随性别、年龄变化。制度上你有明确的抓手：学校接到欺凌报告应当立即调查，认定构成欺凌的要对施害学生作出教育惩戒或纪律处分；违反治安管理或者涉嫌犯罪的严重欺凌，学校不得隐瞒，必须报公安机关。所以要做的当天报、要求走认定程序、留下书面记录，而不是「让老师说说他」。
- 收益：34 项研究、284,375 名儿童青少年的荟萃分析：遭同伴欺凌与自杀意念相关，OR 2.23（95% CI 2.10–2.37）；9 项研究、70,102 人中与自杀未遂相关，OR 2.55（1.95–3.34）；结果不受性别、年龄和研究质量调节，网络欺凌与自杀意念的关联强于传统欺凌。《未成年人学校保护规定》第二十一条把殴打脚踢掌掴抓咬推撞拉扯、辱骂讥讽起侮辱性绰号、抢夺强拿硬要或故意毁坏财物、恶意排斥孤立、通过网络捏造事实诽谤或散布谣言五类行为列出，并规定在年龄、身体或人数上占优势的一方蓄意或恶意实施、造成人身伤害、财产损失或精神损害的可以认定为欺凌；第二十二条要求教职工发现学生情绪反常、身体损伤应及时了解并报告；第二十三条要求学校接到报告立即调查、提交欺凌治理组织认定处置、通知家长参与，认定构成欺凌的作出教育惩戒或纪律处分，对违反治安管理或涉嫌犯罪的严重欺凌行为不得隐瞒，应当及时向公安机关、教育行政部门报告（全国，2021 年 9 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：van Geel M, et al. (2014). Relationship between peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents: a meta-analysis. *JAMA Pediatrics*. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4143>；教育部 (2021). 未成年人学校保护规定（教育部令 第 50 号，第二十一、二十二、二十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/02/content_5614946.htm
- 备注：荟萃分析是观察性证据，不能证明欺凌单独导致自杀，但风险方向和量级明确。《加强中小学生欺凌综合治理方案》另外要求严格区分欺凌与学生间打闹嬉戏，也就是说学校有义务做认定、不能一句「小孩子闹着玩」了事。孩子身上出现说不清的伤、突然不肯上学、东西反复丢失，先按第二十二条那几个信号去问。

4. 让孩子每天在户外待够 2 小时，这是目前唯一有随机试验支持的防近视办法

- 成本：0，但每天要腾出时间，多半得从写作业和网课里挤

- 说人话：广州 12 所小学的随机试验，给一年级学生每天多加 40 分钟户外活动课并鼓励课外多出去，三年后近视的比例是 30.4%，对照学校是 39.5%，少了 9.1 个百分点。卫健委给的是每天日间户外不少于 2 小时，或者每周累计 14 小时，阴天也算数。起作用的是待在户外这件事本身，不是做哪种运动。
- 收益：广州 12 所小学一年级学生的整群随机试验（干预校 952 人，对照校 951 人，平均年龄 6.6 岁）：干预为每个上学日增加 1 节 40 分钟户外活动课并鼓励家长在课外增加户外活动；3 年累计近视发生率干预组 30.4%（853 名合格者中 259 例），对照组 39.5%（726 名中 287 例），差值 -9.1 个百分点（95% CI -14.1 至 -4.1， $P<0.001$ ）；3 年等效球镜变化 -1.42 D 对 -1.59 D（差 0.17 D， $P=0.04$ ）；眼轴增长差异无统计学意义（ $P=0.07$ ）。《防控儿童青少年近视核心知识十条》要求儿童青少年每天日间户外活动不少于 2 小时或每周累计 14 小时，注明即使阴天户外活动也有防护效果，并要求避开午后高温强晒时段
- 证据等级：A
- 来源：He M, et al. (2015). Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among Children in China: A Randomized Clinical Trial. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.10803>；国家卫生健康委办公厅 (2023). 防控儿童青少年近视核心知识十条（国卫办妇幼函〔2023〕278 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm
- 备注：这项试验只在干预 3 年的窗口内、只在 6 岁起始的孩子身上测过，近视发生率的绝对差是 9.1 个百分点，不是「不近视」。同一份核心知识十条还给了读写「一尺一拳一寸」、近距离用眼 20 分钟后远眺 20 秒以上、中小学生非学习目的使用电子屏幕单次不超过 15 分钟且每天累计不超过 1 小时。「待在户外」和「上体育课」不是一回事，课间到室外站着也算数。

5. 每年那次学生体检的报告单要自己看一遍，异常项当年带去医院查

- 成本：0，义务教育阶段的体检费由学校公用经费出，家长不另掏
- 说人话：中小学校每年组织 1 次学生健康体检，外科查脊柱，眼科查远视力和屈光度，报告单上规定要把超重、肥胖、营养不良、脊柱弯曲异常、视力不良、龋齿列为重点指导内容——恰好就是最容易被「等等再说」拖过去的那几样。所以别只扫一眼身高体重就把单子收起来：这几项里有异常，当年就带孩子去专科查清楚，别等下一次体检。
- 收益：《中小学生健康体检管理办法（2021 年版）》规定中小学校每年组织 1 次在校学生健康体检；外科检查包括头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结，眼科检查包括眼外观、远视力、屈光度；个体报告单应包括客观结果、综合评价和健康指导建议，其中超重、肥胖、营养不良、脊柱弯曲异常、视力不良、龋齿须作为指导重点；教育行政部门应当对出现健康问题的学生建立档案并随访；义务教育阶段学生健康体检费用由学校公用经费开支（全国，2021 年 9 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委、教育部 (2021). 中小学生健康体检管理办法（2021 年版）（国卫医发〔2021〕29 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/21/content_5644100.htm
- 备注：给 B 是因为这是一份工作规范，不是效果研究——它保证的是「每年查、查这些、异常要随访」，不保证查出就一定处理。体检是筛查不是诊断：视力不良要去眼科做散瞳验光（第 10 条），脊柱弯曲异常要去骨科或脊柱外科（第 2 条），这两步都得家长自己带着去。

6. 12 到 18 岁的孩子做一次抑郁筛查，别拿学校的心理测评当诊断

- 成本：0 到几十元，社区或医院门诊做量表；12355、12356 两条热线免费
- 说人话：美国预防服务工作组建议给 12 到 18 岁的青少年筛查重度抑郁，这一档推荐的含义是「净获益中等、值得做」；11 岁及以下的证据不够，专门筛「自杀风险」的证据也不够。同一份文件提到，自杀是 10 到 19 岁人群的第二位死因。国内学校每学年会做一次心理测评，但那是普查不是诊断——孩子自己说难受，或者你看到他吃、睡、兴趣、成绩短时间内明显变样，直接挂精神科或临床心理科。
- 收益：美国预防服务工作组 2022 年推荐声明：建议对 12 至 18 岁青少年筛查重度抑郁障碍（B 类推荐，中等确定性、中等净获益）；对 11 岁及以下儿童筛查重度抑郁的证据不足（I 声明）；对儿童青少年筛查自杀风险的获益与危害证据不足（I 声明）；文件指出自杀是 10 至 19 岁人群的第二位死因，儿童青少年的重度抑郁与成年期复发性抑郁、其他精神障碍以及自杀意念、自杀未遂和自杀死亡风险增加密切相关。《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》要求构建班主任、专兼职心理健康教师、精神科医师三级服务体系，每名学生每学年接受心理测评一般不超过 1 次，推进精神疾病转介就医和愈后复学机制，发挥 12355 青少年服务台和 12356 心理援助热线作用（全国，2025 年 10 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：US Preventive Services Task Force (2022). Screening for Depression and Suicide Risk in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.16946>；教育部办公厅 (2025). 进一步加强中小学生心理健康工作十条措施（教基厅〔2025〕2 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 备注：给 B 是因为这是推荐等级而不是可换算的效应量，而且是美国的推荐，国内没有对应的官方筛查建议。筛查阳性只说明要进一步评估，不等于确诊。有自杀念头时的处置见第 1 节第 25 条，家里的应对见第 29 节。

7. 不买号称能「治愈近视」「降低度数」的产品和服务

- 成本：0，反过来省下这笔钱
- 说人话：市场监管总局的原话是「在目前医疗技术条件下，近视不能治愈」，并且把「康复」「恢复」「降低度数」「近视治愈」「近视克星」「度数修复」这几种说法直接列为要从严查处的违法营销表述，冒用中医药名义的、拿患者形象做疗效前后对比的、对疗效作保证性承诺的，都在查处范围里。所以看到这类词就可以直接排除，不用再比价。护眼仪之类属于医疗器械，电商平台被要求审查经营资质。
- 收益：市场监管总局办公厅 2021 年 11 月至 2022 年 3 月的专项整治行动通知：明确「在目前医疗技术条件下，近视不能治愈」，要求依法从严查处使用「康复」「恢复」「降低度数」「近视治愈」「近视克星」「度数修复」等误导性表述营销儿童青少年近视防控产品的行为；加大对冒用中医药名义或假借中医药理论技术进行营销宣传欺骗消费者行为的打击力度；严厉打击使用患者名义或形象作诊疗前后效果对比、对诊疗安全性功效作保证性承诺的虚假违法广告；要求电商平台严格落实护眼仪等医疗器械及有关特殊商品的经营资质审查责任（全国）
- 证据等级：B
- 来源：市场监管总局办公厅 (2021). 关于开展儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传专项整治行动的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/12/content_5650400.htm

- 备注：给 B 是因为这是执法口径而不是产品有效性的对照研究，但「近视不能治愈」这句是卫生和监管部门的一致表述，《防控儿童青少年近视核心知识十条》里写的是「近视可防可控不可逆」。真正有证据的两件事在第 4 条（户外）和第 10 条（规范验光配镜与复查）。防蓝光眼镜见第 6 节。

8. 睡眠、作业、体育和排名都有明文规定，学校做不到可以提

- 成本：0，知道条文，必要时向学校或当地教育行政部门反映
- 说人话：这几条都是白纸黑字：小学生每天睡 10 小时、初中 9 小时、高中 8 小时；小学上午上课一般不早于 8:20、中学不早于 8:00，学校不得要求学生提前到校参加统一教学活动；就寝一般不晚于 21:20、22:00、23:00；校外培训结束不晚于 20:30，线上直播类不晚于 21:00；每天 22:00 到次日 8:00 不得向未成年人提供游戏服务。2025 年又加了每天综合体育活动不低于 2 小时、鼓励课间 15 分钟、不得以考试成绩给学生排名。孩子长期睡不够，先拿这几条去对，而不是先怪孩子磨蹭。
- 收益：《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》：小学生每天睡眠应达 10 小时、初中生 9 小时、高中生 8 小时；小学上午上课时间一般不早于 8:20，中学一般不早于 8:00，学校不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动；小学生就寝一般不晚于 21:20，初中生不晚于 22:00，高中生不晚于 23:00；校外培训机构培训结束时间不得晚于 20:30，线上直播类培训结束不得晚于 21:00，每日 22:00 到次日 8:00 不得为未成年人提供游戏服务（全国，2021 年 3 月印发）。《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》：全面推行中小学生每天综合体育活动时间不低于 2 小时，鼓励推行「课间 15 分钟」，不得以考试成绩对学生排名，严禁布置机械重复、惩罚性作业，鼓励每周设置一天「无作业日」（全国，2025 年 10 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：教育部办公厅 (2021). 关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知（教基厅函〔2021〕11 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/02/content_5597443.htm；教育部办公厅 (2025). 进一步加强中小学生心理健康工作十条措施（教基厅〔2025〕2 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 备注：这两份都是部门规范性文件，落实程度各地各校差别很大，本条给 B。它们的用处是让你知道哪些要求是学校本来就该做的，谈的时候有依据。成年人的睡眠账见第 2、3 节。

9. 孩子撑不住了可以休学，学籍学校必须给他留着，最长 1 年

- 成本：0，由父母或其他法定监护人向学校提出申请
- 说人话：休学是有正式制度的：由父母或其他法定监护人提出申请，学校确认后报上级学籍管理部门核准；一次申请的期限不超过 1 年，期满确需继续休学的重新申请；休学期间学校应当为学生保留学籍，复学时学校应及时办理手续。2025 年的十条措施还专门要求推进「精神疾病转介就医和愈后复学机制」建设。所以「休学等于毁了」这句话在制度上不成立，具体办法由各省定，问学校教务处或当地教育局。
- 收益：《中小学生学籍管理办法》第十六条：学生休学由父母或其他法定监护人提出申请，学校确认后报上级学籍管理部门核准，复学时学校应及时办理相关手续；申请休学的期限不超过 1 年，休学期满后确需继续休学的应重新申请办理；学生休学期间学校应为其保留学籍，休复学的具体办法由省级教育行政部门制定（全国，2025 年 1 月印发）。《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》要求推进精神疾病转介就医和愈后复学机制建设，指导学校制定校园突发心理危机事件处理预案
- 证据等级：B
- 来源：教育部 (2025). 中小学生学籍管理办法（教基〔2025〕1 号，第十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002620.htm；教育部办公厅 (2025). 进一步加强中小学生心理健康工作十条措施（教基厅〔2025〕2 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 备注：给 B 是因为休学的具体条件、材料和复学衔接由省级教育行政部门规定，全国层面只定了框架。办之前先问清楚三件事：需要什么医疗证明、休学期间学籍怎么标记、复学是回原年级还是降一级。《未成年人学校保护规定》另要求义务教育学校健全辍学或者休学、长期请假学生的报告备案制度，所以这条路学校是走过的，不是特例。

10. 查出视力不良，去医院做散瞳验光，之后按医生给的间隔复查

- 成本：几十到几百元的检查和配镜费；散瞳后畏光、看近模糊，要半天到一两天缓过来
- 说人话：散瞳验光是诊断近视的金标准，卫健委写明散瞳药物对健康的眼睛不会产生损伤，用药后短期畏光、看近不清，停药后恢复正常。确诊了就及时配镜矫正，戴镜视力正常的，学龄前和小学生每 3 到 6 个月复查一次，初高中生每 6 到 12 个月复查一次。别拿眼镜店的一次电脑验光当诊断，也别因为「怕度数涨」不给孩子配镜。
- 收益：《防控儿童青少年近视核心知识十条》：散瞳验光是使用睫状肌麻痹剂放松眼部调节后进行的医学验光，为诊断近视的「金标准」，散瞳药物对健康的眼睛不会产生损伤，用药后可短期出现畏光、视近不清，停药后可恢复正常；一旦确诊近视应及时科学干预，通过配戴眼镜等矫正，配戴合适的眼镜可以有效矫正视物不清、延缓近视进展；戴镜视力正常者，学龄前儿童及小学生每 3 至 6 个月、初高中学生每 6 至 12 个月复查，根据具体情况决定是否更换眼镜；儿童在 1 至 3 岁、4 至 6 岁、7 岁之后应定期接受屈光筛查，监测远视储备量（全国，2023 年 7 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委办公厅 (2023). 防控儿童青少年近视核心知识十条（国卫办妇幼函〔2023〕278 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm
- 备注：给 B 是因为这是官方科普文件给的做法，不是带效应量的原始研究。高度近视会带来视网膜脱离等并发症，所以复查的意义不只是换眼镜。学校体检查出的「视力不良」只是筛查结果，要拿去医院做完整的眼科检查，见第 5 条。

11. 恒磨牙长出来以后做窝沟封闭

- 成本：每颗几十到一两百元，不打麻药不磨牙，一次几分钟；不少地方对适龄儿童有免费项目
- 说人话：把恒磨牙咬合面的沟槽用树脂封起来，24 个月后长蛀牙的概率明显低于不封的：按试验里对照组的患龋水平换算，对照组 16% 的话封闭组约 5.2%，对照组 40% 的话封闭组约 6.25%，对照组 70% 的话封闭组约 19%；作者给的总结是 24 个月时比不封闭减少 11 到 51 个百分点，48 个月内仍然有效。报告了不良事件的四项试验里没有不良事件。

- 收益：38 项试验、7924 名 5 至 16 岁儿童的 Cochrane 系统综述：树脂类封闭剂对比不封闭，5 至 10 岁儿童第一恒磨牙 24 个月随访患龋 OR 0.12 (95% CI 0.08–0.19, 7 项试验, 1548 名随机、1322 名评估, 中等质量证据)；若对照组 24 个月内 16% 的牙面患龋，封闭后为 5.2% (3.13%–7.37%)，对照组 40% 时为 6.25% (3.84%–9.63%)，对照组 70% 时为 19% (12.3%–27.2%)；48 至 54 个月随访 OR 0.21 (0.16–0.28)；作者结论为树脂封闭剂在 24 个月时较不封闭减少 11% 至 51% 的龋齿；4 项报告不良事件的试验中未出现不良事件；玻璃离子封闭剂与不同封闭材料之间的相对效果证据不足
- 证据等级：A
- 来源：Ahovuo-Saloranta A, et al. (2017). Pit and fissure sealants for preventing dental decay in permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001830.pub5>
- 备注：第一恒磨牙一般在 6 岁左右萌出，第二恒磨牙 12 岁左右，封闭要趁刚长出来、还没坏的时候做，蛀了就只能补。不少地区把适龄儿童的窝沟封闭列为免费项目，问当地疾控中心或社区卫生服务中心，本节未取得可逐字核对的全国性文件，所以不写覆盖范围和年龄段。龋齿也是学生体检的重点指导项之一，见第 5 条。

31. 十八岁之后有哪几条路

31. 十八岁之后有哪几条路

口径是金钱与时间，拒服兵役那条兼及人身自由。这一节是一张路径地图，不是某一条路的说明书：先把各条路的法定门槛摆在一起，再逐条写那些「知道了才用得上」的东西——当兵能拿到什么、进体制内除了考公还有哪些口子、学历后来还能不能补、不进单位的人社保怎么办。

选哪条路是你自己的事，本节只提供两样东西：门槛写在哪份文件里，以及走上去之后有哪些期限和资格是过期就作废的。读书还是打工那道题怎么算见第 23 节，进了单位之后的加班费、工伤和离职补偿见第 19 节，自己开店办公见第 12 节，失业之后的兜底见第 7 节，都不重复。

1. 先把门槛对一遍：八条路的年龄和学历要求都是明文写死的

- 成本：0 元；花十分钟对一遍自己够不够得着
- 说人话：打工要满 16 周岁。当兵：男性满 18 周岁进征集范围，22 周岁前仍可被征集，本科毕业生放宽到 24、研究生 26。考公务员：18 到 35 周岁、大专以上，因犯罪受过刑事处罚、被开除公职、被列为失信联合惩戒对象的不得报考。消防员：18 到 22 周岁、高中以上，大专以上学历或者退役士兵放宽到 24。军队文职：年满 18 周岁，普通工和较低职级岗位首次招录最高 35 周岁。事业单位：新聘人员原则上都要面向社会公开招聘。个体户：只要求「有经营能力的公民」，不问学历。自考：不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制，但全日制在校生不能报。
- 收益：兵役法「年满十八周岁的男性公民，应当被征集服现役；当年未被征集的，在二十二周岁以前仍可以被征集服现役。普通高等学校毕业生的征集年龄可以放宽至二十四周岁，研究生的征集年龄可以放宽至二十六周岁」。《公务员录用规定》第十八条报考条件含「年龄为十八周岁以上，三十五周岁以下」「具有大学专科以上文化程度」，经省级以上公务员主管部门批准可适当调整；第十九条列了五类不得报考的人。《国家综合性消防救援队伍消防员招录办法》第五条「年龄为 18 周岁以上、22 周岁以下」「具有高中以上文化程度」，第六条「大学专科以上学历人员、解放军和武警部队退役士兵……年龄可以放宽至 24 周岁」。《中国人民解放军文职人员条例》第九条基本条件含「年满 18 周岁」，第十九条较低职级岗位首次招录聘用最高年龄 35 周岁。《事业单位人事管理条例》第八条「事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘」。《促进个体工商户发展条例》「有经营能力的公民……依法登记为个体工商户的，适用本条例」。《高等教育自学考试暂行条例》第三条「中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可依照本条例的规定参加高等教育自学考试」，第二十条「各级各类全日制学校的在校生不得报考」。义务教育法「禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 兵役法 (第二十条) . http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm (国防部刊登)；中共中央组织部 (2019). 公务员录用规定 (第十八、十九条) . <https://www.12371.cn/2020/01/08/ART11578447606460158.shtml> (共产党员网刊登)；人力资源社会保障部、应急管理部 (2021). 国家综合性消防救援队伍消防员招录办法 (人社部发〔2021〕58 号，第五、六条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/27/content_5633684.htm；国务院、中央军委 (2022). 中国人民解放军文职人员条例 (第二次修订，令第 757 号，第九、十九条) . <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181857bca5e01859ee5a6c06d62> (国家法律法规数据库)；国务院 (2014). 事业单位人事管理条例 (国务院令 第 652 号，第八条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2014-05/15/content_8810.htm；国务院 (2022). 促进个体工商户发展条例 (国务院令 第 755 号，第二条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/25/content_5721592.htm；国务院 (1988, 2014 修订). 高等教育自学考试暂行条例 (第三、二十条) . <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f3cbb3c016f415d64e5236d> (国家法律法规数据库)；全国人大常委会 (2018). 义务教育法 (第十四条) . http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202110/t20211029_575949.html (教育部刊登)
- 备注：这条只对门槛，不比较回报。门槛之外还有政治条件、体检和政治考核，这几项没有公开的量化标准，条文里查不到。中职、技工院校和职教贯通招生的入口见第 23 节第 5 条，读不起时的资助见第 23 节第 4 条。个体户不设学历门槛不等于开店容易，本钱、个人担保和退场成本见第 12 节。

2. 十八岁那年 10 月 31 日前要做兵役登记；义务兵服现役就是两年

- 成本：0 元；登记在网上填一次几分钟，真去当兵的代价是两年全职
- 说人话：兵役登记是法定义务，不是报名参军。当年 12 月 31 日以前年满 18 周岁的男性，县级兵役机关应当在当年 10 月 31 日前组织完成初次登记，走网络登记、本人在平台上自主完成；不登记的，县级人民政府责令限期改正，逾期不改正的强制履行兵役义务并处罚款。真去了，义务兵的服现役期限就是两年，本人自愿的话满 17 周岁也能入伍。两年之后想接着干的转军士，军士要服满 12 年才够得上安排工作，满 30 年或者年满 55 周岁才作退休安置。征兵优先保证高校毕业生，在校生和应届毕业生可以在户籍地或者学校所在地报名。
- 收益：《兵役登记工作规定》：「县、自治县、不设区的市、市辖区人民政府兵役机关应当于每年 10 月 31 日前，组织本行政区域内当年 12 月 31 日以前年满 18 周岁的男性公民进行初次兵役登记」；「初次兵役登记主要采取网络登记的方式进行，由公民通过兵役登记网络平台自主完成」。兵役法第五十七条第一款：「拒绝、逃避兵役登记的」，「由县级人民政府责令限期改正；逾期不改正的，由县级人民政府强制其履行兵役义务，并处以罚款」；「义务兵服现役的期限为二年」；「根据军队需要和本人自愿，可以征集年满十七周岁未满十八周岁的公民服现役」；军士「服现役满十二年或者符合国家规定的其他条件的，由安置地的县级以上地方人民政府安排工作」，「服现役满三十年或者年满五十五周岁或者符合国家规定的其他条件的，作退休安置」。《征兵工作条例》「优先保证普通高等学校毕业生和对政治、身体条件或者专业技能有特别要求的兵员征集」；「应征公民为普通高等学校的全日制在校生、应届毕业生的，可以在入学前户籍所在地或者学校所在地应征」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅、中央军委办公厅 (2025). 兵役登记工作规定 (国办发〔2025〕41 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7051363.htm；全国人大常委会 (2021). 兵役法 (2021 年修订，第二十、二十五、二十六、五十四、五十七条) . http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm (国防部刊登)；国务院、中央军委 (2023). 征兵工作条例 (国务院、中央军委令 第 759 号，第五条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5753313.htm
- 备注：登记和应征是两件事，代价差一大截，两年内不准出境那一串惩戒只对应征之后反悔的人，见第 3 条。女性公民不在初次兵役登记的强制范围，按军队需要征集。士兵考军校和优秀士兵提干的条件写在军队内部法规里，公开渠道查不到；兵役法只写了现役军官从「表现优秀的现役士兵」等人员中选拔招收、军队院校招收学员的年龄不受征集年龄限制，具体分数线和名额本书不给。

3. 应征之后拒服兵役，两年内不准出境或升学复学，还进不了公务员和国企

- 成本：0 元；代价是在报名之前就把要不要去想清楚

- 说人话：应征之后再拒绝、逃避服现役，兵役法接的是一串联合惩戒：不得录用为公务员或者参照公务员法管理的人员，不得招录、聘用为国有企业和事业单位工作人员，两年内不准出境或者升学复学，纳入履行国防义务严重失信主体名单。这一条一次封掉几乎所有体制内的路，也封掉出国和回学校。所以「先报上再说，不行就退回来」是个很贵的想法。
- 收益：兵役法第五十七条第一款第二项是「应征公民拒绝、逃避征集服现役的」，「由县级人民政府责令限期改正；逾期不改正的，由县级人民政府强制其履行兵役义务，并处以罚款」；第二款：「有前款第二项行为，拒不改正的，不得录用为公务员或者参照《中华人民共和国公务员法》管理的工作人员，不得招录、聘用为国有企业和事业单位工作人员，两年内不准出境或者升学复学，纳入履行国防义务严重失信主体名单实施联合惩戒。」第五十八条把同一套惩戒接到已经入伍的人身上：军人以逃避服兵役为目的拒绝履行职责或者逃离部队，被军队除名、开除军籍或者被依法追究刑事责任的，依照第五十七条第二款处罚，其中被除名的并处罚款（全国，2021 年 10 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2021）. 兵役法（2021 年修订，第五十七、五十八条）. http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm（国防部刊登）
- 备注：口径是人身自由与就业资格，不是钱。射程要看准：联合惩戒只对「应征公民拒绝、逃避征集服现役」和入伍后被除名、开除军籍、追究刑责这两种，单纯没做兵役登记不在其内（见第 2 条）。触发点是「拒不改正」，认定和处罚由县级人民政府作出，罚款数额地方定，本书不写。这条不劝你去或不去，是说这个决定从报名那一刻起就不再可逆。

4. 大学生当兵最实的两块：学费每年补最高 20000 元，学籍保留两年、考研有专项计划

- 成本：0 元；退役后按学校要求交材料申请，跑一两趟
- 说人话：在校生、应届毕业生和新生应征入伍的，服役期间的学费由国家补偿，贷了国家助学贷款由国家代偿，复学或者入学后的学费直接减免，标准是本科每人每年最高 20000 元、研究生每人每年最高 25000 元，两年就是最多四万或者五万。这是上限，按实缴缴的学费和实际拿到的贷款里较高的那个算，超出不补；网上还在流传的 8000 元和 16000 元都是旧标准。学籍那头：服役期间保留入学资格或者学籍，退役后两年内允许入学或者复学，还能按规定转本校其他专业。考研另有一条单列的路，2026 年由 532 所高校承担，招生单位自己定初试线、一般不高于本单位普通计划的线。
- 收益：财政部等四部门 2024 年通知：服兵役高校学生的学费补偿、用于学费的国家助学贷款代偿和学费减免标准「相应调整为本专科学生每人每年最高不超过 20000 元、研究生每人每年最高不超过 25000 元」，自 2024 年秋季学期起执行；补偿口径「按学生实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款（包括本金及其全部偿还之前产生的利息）两者金额较高者执行」，「超出标准部分不予补偿、代偿或减免」。《退役军人保障法》：「现役军人入伍前已被普通高等学校录取或者是正在普通高等学校就学的学生，服现役期间保留入学资格或者学籍，退役后两年内允许入学或者复学，可以按照国家有关规定转入本校其他专业学习」；「高等学校根据国家统筹安排，可以通过单列计划、单独招生等方式招考退役军人」。教育部办公厅 2026 年通知：「退役大学生士兵计划」「在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达、专项使用，不得调整为普通计划或其他专项计划。招生单位自主确定……初试成绩要求（一般不高于本单位相应学科专业普通计划考生初试成绩要求）……同等条件下服役时间长的考生优先录取」，2026 年由 532 所普通高等学校承担（全国）
- 证据等级：A
- 来源：财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局（2024）. 关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知（财教〔2024〕188 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6984812.htm；财政部等五部门（2019）. 学生资助资金管理办法（财科教〔2019〕19 号，第五条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5421553.htm；全国人大常委会（2020）. 退役军人保障法（第三十四、三十五条）. <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fqwx/flfg/16048597.html>（国防部刊登）；教育部办公厅（2025）. 关于做好 2026 年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划招生工作的通知（教学厅〔2025〕8 号）. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/s3261/202512/t20251211_1423174.html
- 备注：TODO（待核实：退役军人免试专升本与研究生初试加分的原始通知）——这两项在退役军人事务部的政策摘要里有转述，但教育部相应通知的原文本轮未取得，所以只写有这条通道。不写加多少分，报名前以当年的招生文件为准；走了专项计划就不再享受初试加分，两者不叠加。承担专项计划的高校名单每年变（2025 年是 523 所）。学费标准调过两次：8000/12000（2019 年）→ 16000/20000（2023 年秋）→ 20000/25000（2024 年秋），退役军人事务部 2022 年的摘要里还是最早那一版，别照抄。

5. 退役后只有六种情况由政府安排工作；自主就业的 30 日内必须报到

- 成本：0 元；带退役证明到安置地退役军人事务部门跑一趟
- 说人话：「当兵包分配」早就不是普遍情况。现行条例只列了六种由政府安排工作的情形：军士服现役满 12 年、个人获得勋章或荣誉称号、荣立三等战功或二等功以上、获得一级表彰、因战致残被评为 5 到 8 级、烈士子女。义务兵服两年退役，绝大多数落在自主就业那一档。够得上安排工作的，安置地政府要在接收后 6 个月内落实，单位签不少于 3 年的合同、军龄 10 年以上的签无固定期限，待安排期间按当地月最低工资发生活补助。自主就业的那一档有个硬期限：自被批准退出现役之日起 30 日内必须报到，无正当理由超过 30 日的，视为放弃安置待遇——回家先歇一阵再说，可能就把整笔待遇歇没了。
- 收益：《退役军人安置条例》第二十五条列举六种由安置地人民政府安排工作的情形：「（一）军士服现役满 12 年的；（二）服现役期间个人获得勋章、荣誉称号的；（三）服现役期间个人荣获三等战功、二等功以上奖励的；（四）服现役期间个人获得一级表彰的；（五）因战致残被评定为 5 级至 8 级残疾等级的；（六）是烈士子女的」；「安置地人民政府应当在接收退役军士和义务兵的 6 个月内完成安排退役军士和义务兵工作的任务」；用人单位「应当按照规定与其签订不少于 3 年的中长期聘用合同或者劳动合同。其中，企业接收军龄 10 年以上的退役军士的，应当与其签订无固定期限劳动合同」；待安排工作期间「按照当地月最低工资标准逐月发放生活补助」，非因本人原因未按规定安排上岗的「按照不低于本单位同等条件人员平均工资 80% 的标准，逐月发放生活费直至上岗为止」；不得以安排工作方式安置的情形包括被开除中国共产党党籍、受过刑事处罚。第五十一条：「自主就业的退役军士和义务兵，应当自被批准退出现役之日起 30 日内，到安置地人民政府退役军人工作主管部门报到。无正当理由不按照规定时间报到超过 30 日的，视为放弃安置待遇。」（全国，2024 年 9 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院、中央军委（2024）. 退役军人安置条例（国务院、中央军委令第 787 号，2024 年 7 月 29 日公布、9 月 1 日施行；第二十五、三十一、三十二、三十五、五十一、七十五条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969192.html；全国人大常委会（2020）. 退役军人保障法（第十三、十四、十五条）. <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fqwx/flfg/16048597.html>（国防部刊登）
- 备注：这份条例施行的同一天，2011 年的《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第 608 号）废止，网上大量攻略引的还是旧条例，条件表述已经变了（旧版写的是「平时荣获二等功以上奖励或者战时荣获三等功以上奖励」）。30 日这个期限只管自主就业那一档，其他安置方式是「按照规定时间」报到。报到时会发退役军人优待证，后面的退役金、就业创业扶持和教育资助都从这里接上。

6. 退役后的三笔账：一次性退役金、军龄算工龄、自己干每年扣减 20000 元税

- 成本：0 元；退役时军队转保险关系和资金，到安置地社保经办机构办接续
- 说人话：第一笔是自主就业的一次性退役金，中央财政专项安排、按服役年限发，获得勋章或荣誉称号增发 25%，往下依次是 20%、15%、10%、5%；具体金额条例本身不写、由退役军人事务部会同财政部另定，想知道确切数额只能问当地退役军人事务局。第二笔是这两年不算社保空白：军龄计算为工龄，养老、医疗、失业的缴费年限入伍前和退役后合并算，医疗那块是视同缴费年限，没马上找到工作的还能申领失业保险待遇。第三笔是自己干的税：从办个体工商户登记当月起 3 年内按每户每年 20000 元为限额扣减增值税等税费，各省最多再上浮 20%；企业招你并签 1 年以上合同、依法缴社保的，3 年内按每人每年 6000 元定额扣减，各省最多上浮 50%，政策执行到 2027 年 12 月 31 日。
- 收益：《退役军人安置条例》：「对自主就业的退役军士和义务兵，根据其服役年限发放一次性退役金」，「由中央财政专项安排，具体标准由国务院退役军人工作主管部门、中央军委政治工作部门会同国务院财政部门.....确定，并适时调整」；增发比例为获得勋章、荣誉称号 25%，一等战功或一级表彰 20%，二等战功、一等功或二级表彰 15%，三等战功或二等功 10%，四等战功或三等功 5%；「退役军人未就业的，可以依法向户口所在地人力资源社会保障部门申领失业保险待遇，服役年限视同参保缴费年限，但是以退休、供养方式安置的退役军人除外」。《退役军人保障法》：「退役军人服役年限计算为工龄，退役后与所在单位工作年限累计计算」；服役年限与入伍前、退役后的养老、医疗、失业缴费年限「依法合并计算」；「退役的军士和义务兵服役经历视为基层工作经历」。《军人保险法》：「军人服役年限视同职工基本医疗保险缴费年限，与入伍前和退出现役后参加职工基本医疗保险的缴费年限合并计算」。财政部等三部门 2023 年第 14 号公告：自主就业退役士兵从事个体经营的，「在 3 年（36 个月，下同）内按每户每年 20000 元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮 20%」；企业招用的「定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%」，执行期为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，到期未满足 3 年的可继续享受至期满（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院、中央军委（2024）. 退役军人安置条例（国务院、中央军委令 787 号，第二十一、二十二、七十四、八十一、八十五条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969192.html；全国人大常委会（2020）. 退役军人保障法（第四十二、四十四、五十条）. <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fqwx/flfg/16048597.html>（国防部刊登）；全国人大常委会（2012）. 军人保险法（第十六、二十三条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf73e160645>（国家法律法规数据库）；财政部、税务总局、退役军人事务部（2023）. 关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告（2023 年第 14 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6896456.htm
- 备注：TODO（待核实：一次性退役金的现行具体金额）——条例明确金额由主管部门另定，本轮未在公开渠道取得现行标准原文，所以不写数字，也别信攻略里的具体数额。义务兵服役期间家里另领一笔家庭优待金，兵役法只写「标准由地方人民政府制定，中央财政给予定额补助」，问批准入伍地的县级人民政府。税那一笔是扣减限额不是到手的钱，生意没起来就不满，所以整条的收益量级定「中」。2026 年 8 月 1 日起施行的《退役军人就业创业促进条例》另加了一条：服役期间取得的技能人员职业资格证书退役后在全国范围内通用。

7. 想进体制内不止考公一条：基层服务项目干满两年，能报每年 10% 的定向考录计划

- 成本：0 元；代价是到乡镇基层服务两年，收入是财政补助不是市场价
- 说人话：「三支一扶」和大学生志愿服务西部计划这类基层服务项目，是给应届毕业生的另一个体制内入口。三支一扶服务期两年，各省每年要拿出公务员考录计划的 10% 左右面向服务基层项目人员定向考录；县乡事业单位公开招聘要拿出一定岗位专项招聘期满考核合格的人，聘用后可以不再约定试用期。期满考核合格的，三年内考研初试总分加 10 分；高职高专毕业的可以免试入读成人高等学历教育专升本。服务年限计算为工龄，参加工作时间从到基层报到之日起算；服务前没有工作经历的，期满两年内在考录招聘、落户、升学上还能按应届毕业生对待。西部计划由共青团中央等四部门组织，首次签约一年、可申请延长，整体服务期一到三年。
- 收益：第四轮「三支一扶」计划通知：「服务期为两年」；「各省（区、市）每年应拿出公务员考录计划的 10% 左右，面向『三支一扶』计划等服务基层项目人员定向考录。各省（区、市）县乡基层事业单位公开招聘时，应根据本地区实际拿出一定数量或比例的岗位，对『三支一扶』服务期满考核合格的人员进行专项招聘.....聘用后可以不再约定试用期」；「期满考核合格的『三支一扶』人员，三年内参加全国硕士研究生招生考试的，初试总分加 10 分，同等条件下优先录取.....高职（高专）毕业生期满且考核合格的，可免试入读成人高等学历教育专科起点本科」；「参加『三支一扶』计划前无工作经历的人员期满且考核合格的，两年内在参加机关和企事业单位考录（招聘）、自主创业、落户、升学等方面可同等享受应届毕业生相关政策。『三支一扶』人员在基层服务年限计算为工龄，其参加工作时间按其到基层报到之日起算」；中央财政补助标准为西部地区每人每年 3 万元、中部地区 2.4 万元、东部地区 1.2 万元。中办国办意见：「参加基层服务项目前无工作经历的人员服务期满且考核合格后 2 年内，在参加机关企事业单位考录（招聘）、各类企业吸纳就业、自主创业、落户、升学等方面可同等享受应届高校毕业生的相关政策」；「省级以上机关录用公务员，除特殊职位外，按照有关规定一律从具有 2 年以上基层工作经历的人员中考录」。西部计划由「共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施」，招募高校应届毕业生或在读研究生「到西部基层从事为期 1—3 年」的志愿服务（全国）
- 证据等级：A
- 来源：中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门（2021）. 关于实施第四轮高校毕业生「三支一扶」计划的通知（人社部发〔2021〕32 号，第七、八、九、十一、十二、十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/04/content_5615404.htm；中共中央办公厅、国务院办公厅（2017）. 关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见（第五、十六、十八条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5171278.htm；全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室（2026）. 2026—2027 年度大学生志愿服务西部计划招募协议书. http://xibu.youth.cn/tzgg/202604/t20260423_16623558.htm
- 备注：第四轮三支一扶计划的周期是 2021 到 2025 年，本轮未检索到第五轮文件和 2026 年度通知，报名前查当年的招募公告；2025 年中央财政支持招募 34430 名。西部计划的实施方案原文不在公开渠道（官网政策栏目是脚本渲染的），期满优惠按中办国办那份基层服务项目的通用条款走。这条的时间成本是实打实的两年，收入是财政补助不是市场价，别只看后面的定向考录。

8. 特岗教师三年服务期满、考核合格又愿意留下的，应当及时入编

- 成本：0 元；代价是三年在农村义务教育学校任教，还要先考出教师资格证
- 说人话：特岗计划是少数几条写明「期满入编」的路。条件是本科及以上学历、以师范类专业为主，小学阶段可以适当招师范专科毕业生，年龄不超过 30 周岁，要有相应的教师资格证。服务期三年，中央财政给工资性补助，2024 年起中部地区年人均 3.88 万元、西部 4.18 万元；在职期间的薪酬、职称评聘、评优评先、年度考核跟当地公办学校在编教师同等。三年期满考核合格且愿意留任的，文件要求及时入编并落实岗位，连续计算工龄教龄，不再实行试用期。参加过西部计划、有从教经历或者实习支教半年以上的同等条件优先，退役军人可以放宽年龄。

- 收益：2024 年特岗计划通知招聘条件：「要求本科及以上学历，以师范类专业为主，小学阶段可适当招聘师范高等专科学校毕业生」；「年龄不超过 30 周岁」；须具有相应的教师资格证书；「参加过『大学生志愿服务西部计划』、有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先录取」；「支持鼓励符合条件的退役军人到中小学任教，可综合考虑服役年限等因素对退役军人相应放宽年龄限制」。待遇与入编：「从 2024 年 1 月 1 日起，提高特岗教师工资性补助标准，中央财政……中部地区由年人均 3.52 万元提高到 3.88 万元，西部地区由 3.82 万元提高到 4.18 万元」；「同等条件下在薪酬待遇、职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇」；「保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位，做好相关人事、工资关系等接转工作，连续计算工龄、教龄，不再实行试用期」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：教育部办公厅、财政部办公厅（2024）. 关于做好 2024 年农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施工作的通知（教师厅〔2024〕1 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950803.htm
- 备注：收益量级定「大」是因为期满入编是一份长期编制内工作，量级远过万元。本轮检索到的最新一份是 2024 年度通知，2025、2026 年度的没进政策库，具体岗位、补助标准和年龄以当年通知和本省实施方案为准——特岗岗位由中央定框架、省里定细则。教师资格证要先考出来，这是入场券不是入职后再补。

9. 消防员和军队文职是另外两个公开招录的口子，门槛比考公低

- 成本：0 元；报名到录用要走体检、政治考核、体能测试、心理测试和面试，前后几个月
- 说人话：国家综合性消防救援队伍面向社会公开招录消防员，条件是 18 到 22 周岁、高中以上文化程度，大专以上学历的人、解放军和武警退役士兵、有两年以上灭火救援实战经验的政府专职消防队员放宽到 24 周岁，急需的特殊专业人才经批准原则上不超过 28 周岁，主要从本省常住人口中招、也可以跨省。军队文职走公开招考、直接引进、专项招录三条线，基本条件只要求年满 18 周岁加政治条件和岗位要求，较低职级岗位首次招录的最高年龄是 35 周岁，文职岗位应当优先招录符合条件的退役军人。两条路的共同点是不卡「大专以上」这道普遍门槛，共同的代价是政治考核和体检刷人。
- 收益：《国家综合性消防救援队伍消防员招录办法》第五条基本条件含「年龄为 18 周岁以上、22 周岁以下」「具有高中以上文化程度」；第六条「大学专科以上学历人员、解放军和武警部队退役士兵、具有 2 年以上灭火救援实战经验的政府专职消防队员和政府专职林业扑火队员，年龄可以放宽至 24 周岁；对消防救援工作急需的特殊专业人才，经应急管理部批准年龄可以进一步放宽，原则上不超过 28 周岁」；第七条「消防员面向社会公开招录，主要从本省级行政区域常住人口中招，根据需要也可以面向其他省份招录」；第九条招录程序为「宣传动员、组织报名、资格审查、体格检查、政治考核、体能测试和岗位适应性测试、心理测试和面试、公示、录用」。《中国人民解放军文职人员条例》第十八条「军队实行公开招考、直接引进、专项招录相结合的文职人员招录聘用制度」；第九条基本条件含「年满 18 周岁」「符合军队招录聘用文职人员的政治条件」「符合岗位要求的文化程度、专业水平和工作能力」；第十九条较低职级岗位首次招录聘用最高年龄 35 周岁，「文职人员岗位应当优先招录聘用符合条件的退役军人」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：人力资源社会保障部、应急管理部（2021）. 国家综合性消防救援队伍消防员招录办法（人社部发〔2021〕58 号，第五、六、七、九条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/27/content_5633684.htm；国务院、中央军委（2022）. 中国人民解放军文职人员条例（第二次修订，国务院、中央军委令 757 号，2023 年 1 月 1 日施行；第九、十八、十九、二十条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181857bca5e01859ee5a6c06d62>（国家法律法规数据库）
- 备注：2026 年 8 月 1 日起施行的《退役军人就业创业促进条例》另写明，消防员招录要设一定比例专项招录退役军士和义务兵，招聘警务辅助人员时同等条件下优先招聘退役军人。这两条路的年度名额、岗位和具体条件都以当年公告为准，本书只写办法里的固定门槛。消防员是纪律部队岗位，不是普通工作，进去之前把职业风险想清楚。

10. 学历不是一锤子买卖：自考不限年龄和已受教育程度，成人高考和开放大学都能补

- 成本：报名费和教材费每年几百元；代价是长期自学或者业余上课，非脱产的专升本最短两年半
- 说人话：十八岁那年没读成书，后面还有三条正规通道。自考：不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制，全日制在校生不能报；考完计划内全部课程、完成毕业论文或实践任务、思想品德鉴定合格就发毕业证，国家承认学历，非在职人员录用后工资待遇与普通高校同类毕业生相同。成人高考：分高起本、高起专、专升本三种，报高起本或高起专要高中毕业或同等学力，报专升本要先有国家承认的专科毕业证；脱产最短高起本四年、高起专和专升本两年，非脱产最短高起本五年、高起专和专升本两年半。开放大学：注册入学，修满学分发学历证书，符合条件的授学位。三条路都慢，但都不看你十八岁那年考成什么样。
- 收益：《高等教育自学考试暂行条例》第三条「中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可依照本条例的规定参加高等教育自学考试」，第二十条「各级各类全日制学校的在校生不得报考」，第二十五条考完全部课程并合格、完成毕业论文或实践任务、思想品德鉴定合格的可取得毕业证书，「获得专科（基础科）或本科毕业证书者，国家承认其学历」，第三十二条毕业证书获得者的工资待遇「非在职人员录用后，与普通高等学校同类毕业生相同」。《高等教育法》第二十一条「国家实行高等教育自学考试制度，经考试合格的，发给相应的学历证书或者其他学业证书」。《2025 年全国成人高校招生办法》：报名对象为「国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员」，「报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得……专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员」；「脱产最短学习时间为：高起本四年、高起专和专升本两年，非脱产最短学习时间为：高起本五年、高起专和专升本两年半」。《教育部关于做好开放大学的意见》：「开放大学实行注册入学，学生修完课程并获得相应学分，即可获得课程证书，修满规定的学分并达到相关要求，即可获得相应的学历与非学历证书，符合学位授予条件的应授予相应学位」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院（1988，2014 修订）. 高等教育自学考试暂行条例（第三、二十、二十五、三十二条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f3cbb3c016f415d64e5236d>（国家法律法规数据库）；全国人大常委会（2018）. 高等教育法（第二十一条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f20df64ec16c5>（国家法律法规数据库）；教育部办公厅（2025）. 关于做好 2025 年全国成人高校招生工作的通知（教学厅〔2025〕6 号）及附件《2025 年全国成人高校招生办法》. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7040877.htm；教育部（2016）. 关于做好开放大学的意见（教职成〔2016〕2 号）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5067956.htm
- 备注：TODO（待核实：统招专升本的全国层面规定）——面向应届全日制专科毕业生的普通专升本，现行依据是教育部高校学生司的年度函件，未在公开渠道发布，只能从省级教育厅的转发文里看到文号和口径，且招生对象基本限于当届全日制专科毕业生、规则由各省定，所以正文不写它的条件。自 2025 年秋季起，高等学历继续教育不再使用「函授」「业余」的名称，统一叫「非脱产」，看到旧名称的宣传要留神。学历补救和「学什么技能划算」是两件事，后者见第 23 节；花钱买的「快速拿证」和山寨证书见第 23 节第 8 条。

11. 不进单位就是灵活就业：养老和医疗要自己在就业地参保，户籍限制已经放开

- 成本：养老和医疗全额自己缴，按当地缴费基数每月上千元，是这条路最容易被漏算的固定支出
- 说人话：不进单位不等于没有社保这回事，只是没人替你交那一半。文件要求各地放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制，个别超大城市可以逐步放开；没参加职工养老和职工医保的，组织按规定参加城乡居民养老和居民医保，做到应保尽保。所以别把「自由」理解成不用管社保：断着不交，退休金和医保报销都要按断缴的规则算。平台企业也被要求引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者参保。
- 收益：《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》：「各地要放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制，个别超大型城市难以一步实现的，要结合本地实际，积极创造条件逐步放开。组织未参加职工基本养老、职工基本医疗保险的灵活就业人员，按规定参加城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗保险，做到应保尽保。督促企业依法参加社会保险。企业要引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应的社会保险」；同一份文件把用工分成三类：「符合确立劳动关系情形的，企业应当依法与劳动者订立劳动合同。不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理……指导企业与劳动者订立书面协议……个人依托平台自主开展经营活动、从事自由职业等，按照民事法律调整双方的权利义务」（全国，2021年起）
- 证据等级：A
- 来源：人力资源社会保障部等八部门(2021). 关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见（人社部发〔2021〕56号，第二、八条）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/23/content_5626761.htm；国务院办公厅(2020). 关于支持多渠道灵活就业的意见（国办发〔2020〕27号）。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/31/content_5531613.htm
- 备注：原文写的是「放开」户籍限制并给超大城市留了口子，不是「已经全国取消」，落地程度问参保地。收益量级定「大」是因为断缴的代价是养老和医疗待遇本身，量级远过万元；但成本也是实打实的，全额自缴每月上千元。断缴之后怎么补、累计年限怎么算见第7节第19条。另外，在政府指定的场所和时间内卖农副产品和日常生活用品、或者利用自己的技能从事依法无须许可的便民劳务活动，无须办营业执照，这一条写在国办发〔2020〕27号里。

12. 送外卖、跑网约车、拉同城货运，平台接单给你交职业伤害保障费，自己不缴

- 成本：0元；这笔钱由平台缴，你要做的是确认自己接单的平台在试点范围内
- 说人话：出行、即时配送、同城货运这三个行业的平台企业，要接单给接单的人缴职业伤害保障费，实现每人必保、每单必保，你自己不出钱。费率是出行每单0.01元、即时配送每单0.07元或0.25元、同城货运每单0.18元。试点从7个省份和7家平台起步，2025年7月1日起增加10个省份和多家平台，2026年推动在全国31个省份和新疆生产建设兵团实施，三个行业的平台企业总体纳入。已经和平台建立劳动关系、适用工伤保险条例的，走工伤保险，不走这套。
- 收益：《新就业形态人员职业伤害保障办法（试行）》第二条：「平台企业应当依照本办法规定参加新就业形态人员职业伤害保障……为通过平台注册并接单，以平台企业名义提供出行、即时配送和同城货运等劳动并获得报酬或者收入的新就业形态人员缴纳职业伤害保障费，实现每单必保、每人必保。适用《工伤保险条例》规定的劳动者，企业应当依法为其参加工伤保险，不适用本办法」；第九条「试行期间，出行行业按照每单0.01元执行；即时配送行业按照每单0.07元、0.25元执行；同城货运行业按照每单0.18元执行」。扩围安排：「2025年7月1日起，在已先行试点7个省份和7个平台企业的基础上……增加天津、河北、辽宁、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广西、宁夏等10个省份……2026年，推动职业伤害保障试点在全国31个省份和新疆生产建设兵团实施；将出行、即时配送和同城货运三个行业的平台企业总体纳入职业伤害保障试点范围」（试点，逐年扩围）
- 证据等级：A
- 来源：人力资源社会保障部等九部门(2025). 关于扩大新就业形态人员职业伤害保障试点的通知（人社部发〔2025〕24号）及附件《新就业形态人员职业伤害保障办法（试行）》第二、九条。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7031656.htm
- 备注：这是试点不是全国全覆盖的正式制度，接单前确认你所在的省份和平台在不在范围内，不在的就只剩商业保险这一层。同一份指导意见还要求平台向提供正常劳动的人支付不低于当地最低工资标准的报酬、按时足额支付、不得克扣或无故拖欠，并在法定节假日支付合理报酬（人社部发〔2021〕56号，见第11条）；出了事先按这套走，别先跟站点私了。医保和养老那一块仍要自己参保，见第11条。

结婚划不划算：把一笔糊涂账拆成五笔清楚账

结婚划不划算：把一笔糊涂账拆成五笔清楚账

读者问的是一个整体问题：结婚到底是亏还是赚，对方能不能提供情绪价值、能不能分担家务、能不能赚钱，还是只为长辈做任务。这个问题整体上没法回答，因为它把几种不能互相换算的东西加在了一起。本文把它拆开，每笔账只用官方统计或荟萃分析里能找到的数字，算不出来的地方明说，最后给一张可以自己填的清单。全文不做「该不该结」的结论。

一、先把问题拆开

「结婚划不划算」至少包含五笔账，口径各不相同：

- 钱：直接支出（彩礼、婚礼、婚房）和法律上的财产规则。前者没有官方统计，后者有条文。
- 时间：家务、照料、为对方工作让步的无酬劳动。口径是每日分钟。
- 健康：已婚与非婚人群的死亡率差异。口径是相对风险，且只是相关。
- 法律风险：财产怎么分、退出要多久、哪些义务可以请求补偿。口径是条文。
- 关系质量：情绪价值、冲突、支持。口径是效应量，换不成钱或时间。

第五笔最难量化，却最接近读者真正在问的东西。

二、每笔账的数据与来源

登记数据：结婚率和离婚率是两种粗率

民政部《2024 年民政事业发展统计公报》：2024 年全国依法办理结婚登记 610.6 万对，比上年下降 20.5%，结婚率 4.3‰；依法办理离婚手续 351.3 万对，其中民政部门登记离婚 262.2 万对，法院判决、调解离婚 89.1 万对，离婚率 2.5‰。公报注释写明计算公式：当年结（离）婚对数除以当年平均总人口数，再乘 1000‰。

两个数的分母都是全体人口，所以叫粗率，回答的是「今年每千人里有多少对登记结婚或离婚」，不回答「一段婚姻最终会不会离」。后者需要队列数据，本文没有官方原文里找到。

健康账：已婚者死亡率更低，但这是相关不是因果

三项荟萃分析给出的量级一致：

- Manzoli 等 (2007) 汇总 53 组比较、25 万余名老年人，已婚相对非婚（含丧偶、离异或分居、未婚）的全因死亡 RR 为 0.88（95% CI 0.85–0.91）；丧偶 1.11、离异或分居 1.16、未婚 1.11；不随性别、研究质量或欧美地区变化；最保守重算 RR 0.94。
- Roelfs 等 (2011) 汇总 95 篇文献、5 亿余人，从未结婚者相对已婚者的全因死亡 HR 为 1.24（1.19–1.30）；效应随年龄增大而减小，研究质量越高效应越小。
- Wang 等 (2020) 汇总 21 项研究、789 万余人，非婚与全因、癌症、心血管死亡在两性都相关，男性的血管和全因死亡关联更强；从未结婚的男性相对女性，卒中死亡风险高 31%，全因死亡高 9%。

三项都是观察性研究：健康、收入高、社交多的人本来就更容易结婚也更容易活得久，这叫选择效应；Manzoli 发现有发表偏倚迹象。这些数字应当读成「已婚人群里死亡率低一些」，而不是「结婚会让你少死 12%」。样本以欧美为主，对国内只能当量级参考。

时间账：无酬劳动的性别差距是一个上限参考

国家统计局第三次全国时间利用调查（2024 年 5 月）：无酬劳动领域参与者每日平均 2 小时 45 分，男性 1 小时 52 分、女性 3 小时 29 分；参与率 75.6%，男性 67.5%、女性 83.9%。分项看，居民家务劳动每日平均 1 小时 17 分（参与者 1 小时 59 分，比 2018 年少 28 分，参与率 64.9%）；陪伴照料家人 30 分（参与者 1 小时 46 分，参与率 28.4%）。

2018 年第二次调查：家务劳动居民平均 1 小时 26 分，男性 45 分、女性 2 小时 6 分，参与率男性 40.4%、女性 75.6%；陪伴照料孩子生活平均 36 分，男性 17 分、女性 53 分，参与率男性 12.3%、女性 25.1%。

两次调查都只按性别、城乡、年龄分组，没有按婚姻状况分组，所以「结婚后每天多干多少家务」没有官方数字。能用的是性别差距：2024 年无酬劳动男女相差 1 小时 37 分，可以当作分工不谈清楚时可能出现的差距上限。

钱账：默认规则、书面约定和家务补偿

彩礼、婚礼、婚房没有官方统计，本文不写数字。能写的是民法典婚姻家庭编的规则（2021 年 1 月 1 日起施行）：

- 第一千零六十二条：婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬，生产、经营、投资的收益，知识产权的收益，继承或者受赠的财产（遗嘱或赠与合同明确只归一方的除外），为夫妻共同财产，夫妻有平等的处理权。
- 第一千零六十三条：一方的婚前财产，因人身损害获得的赔偿或补偿，遗嘱或赠与合同中确定只归一方的财产，一方专用的生活用品，为个人财产。
- 第一千零六十五条：男女双方可以约定婚前和婚后财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有，约定应当采用书面形式，对双方具有法律约束力；没有约定或约定不明确的，适用前两条。
- 第一千零八十八条：夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，具体办法由双方协议，协议不成由法院判决。

这套规则对两边都有用：收入高的一方看第一千零六十二条和第一千零六十五条，承担无酬劳动多的一方看第一千零八十八条。约定只要求书面形式，公证不是法定要件。

退出成本：冷静期和诉讼条件

- 第一千零七十六条：双方自愿离婚的，签订书面离婚协议，亲自到婚姻登记机关申请，协议应载明子女抚养、财产和债务处理的一致意见。
- 第一千零七十七条：自登记机关收到申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的可以撤回；期满后三十日内双方应亲自申请发给离婚证，未申请的视为撤回。
- 第一千零七十九条：一方要求离婚的可以调解或直接起诉；法院应先调解，感情确已破裂、调解无效的应准予离婚；重婚或与他人同居、家庭暴力或虐待遗弃、赌博吸毒等恶习屡教不改、因感情不和分居满二年等情形调解无效应准予；判不离后又分居满一年再诉的应准予。

2024 年 351.3 万对离婚里 89.1 万对走的是法院判决、调解。冷静期只适用于登记离婚。

关系质量：比「有没有结婚」更值得算的一笔

Robles 等 (2014) 汇总 126 篇研究、7.2 万余人：婚姻质量越高，健康越好，效应量 r 在 0.07 到 0.21 之间，其中死亡风险 $r = 0.11$ ，婚姻冲突时的心血管反应 $r = -0.13$ ；效应量虽小，但与饮食等健康行为与健康的关联量级相当；部分结局有发表偏倚；明确检验性别差异的研究里基本没发现男女不同；多数设计不能推因果。Dhindsa 等 (2020) 的心血管综述也指出婚姻不满意度和婚姻质量对心血管风险有显著影响。

本文没有找到直接比较「低质量婚姻」与「未婚」死亡率的荟萃分析，「坏婚姻比不结婚差」目前是推论，不是数字结论。站得住的说法是：「结没结」的效应带选择效应，「质量好不好」是另一个独立变量，只看状态不看质量的决定会漏算第二笔账。

三、怎么给自己算：一张填空清单

按口径分开填，不同口径的数不相加。填不出来的格子写「不知道」，这本身就是信息。

对方能提供什么（按口径）

- 钱：对方的收入、负债、婚前财产各是多少；婚后财产按默认规则还是书面约定，约定内容是什么。
- 时间：对方现在每天做多少无酬劳动（全国平均：参与者男性 1 小时 52 分、女性 3 小时 29 分）；婚后怎么分；有孩子、有老人要照料时怎么分；谁的工作可以让步。
- 关系质量：过去半年有过几次冲突，怎么结束的；对方在你生病、失业、情绪低落时做了什么；你在同样情况下做了什么。
- 情绪价值：和对方在一起时你的精力是变多还是变少；这需要几个月的相处才能判断，条件清单看不出来。

自己要付出什么（按口径）

- 钱：为结婚本身支出多少（彩礼、婚礼、婚房），这笔钱不结婚会用在哪儿。
- 时间：预计每天增加多少无酬劳动，每周增加多少人情往来。
- 健康：自己的作息、饮食、运动会因为结婚变好还是变坏；这一条比荟萃分析里的 RR 更贴近你自己。
- 退出成本：走登记离婚要 30 日冷静期加 30 日申领，走诉讼要满足第一千零七十九条的情形；自己能不能承受这个周期。

法律上怎么保护（对双方都适用）

- 婚前财产有没有凭证（购房合同、银行流水、赠与合同、遗嘱），能不能证明是「婚前」或「明确只归一方」。
- 要不要书面财产约定，约定覆盖婚前财产、婚后所得还是两者都有。
- 婚后谁承担较多无酬劳动，这一方是否知道第一千零八十八条的补偿请求权，双方愿不愿意提前约定补偿办法。
- 债务：婚后以个人名义借的钱哪些算共同债务，双方是否知情。

为长辈结婚这一栏单独填

- 长辈的收益是什么：安心、面子、催婚停止、有人养老。
- 这些收益里哪些是长辈的，哪些其实是自己的。
- 上面三栏的成本全部由自己承担，长辈的收益不会自动转成自己的健康或关系质量。
- 分开写以后，这笔账是重是轻，由填表的人自己判断。

四、常见误区

离婚率口径混淆。粗离婚率（每千人离婚对数，2024 年 2.5‰）和「离结比」（当年离婚对数除以当年结婚对数， $351.3 / 610.6 \approx 57.5\%$ ）是两个东西。离结比的分子分母不是同一批人，今年离婚的人多数是多年前结的婚，结婚人数下降会机械推高离结比。它不是「一半婚姻会离」，公报里也没有这个指标。

把相关当因果。已婚者死亡率低 12% 左右是荟萃分析的合并结果，但健康、收入、社交本来就同时影响「能不能结婚」和「能不能长寿」。这笔账可以算，但要打折，而且不能用它替代对具体这段关系的判断。

把结婚当任务。任务式结婚只看「状态」不看「质量」，而关系质量对健康的效应是独立于婚姻状态的另一笔账，在任务式决定里通常被漏算。

把全国平均当成自己的数。时间利用调查的性别差距是全国平均；财产规则是默认规则，可以书面改变。全国数字的用途是给量级和谈判起点，不是给结论。

没有官方数字的地方不要用民间数字补。彩礼、婚礼、养育成本都没有官方统计，本文空着，读者自己填自己的数比引用任何机构的估算都准。

来源

- 民政部 (2025). 2024 年民政事业发展统计公报（五（二）1 婚姻登记服务、注释 5）. <https://www.mca.gov.cn/n1288/n1294/n1554/c1662004999980006190/content.html> (PDF: <https://www.mca.gov.cn/gdnps/n2445/n2451/n2458/n2681/c1662004999980006189/attr/400985.pdf>)
- 国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第一号、第二号、第三号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957217.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957215.html；国家统计局社科文司负责人答记者问: https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202410/t20241031_1957218.html

- 国家统计局 (2019). 2018 年全国时间利用调查公报. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 全国人民代表大会 (2020). 中华人民共和国民法典 (第一千零六十二、一千零六十三、一千零六十五、一千零七十六、一千零七十七、一千零七十九、一千零八十八) . 国家法律法规数据库 <https://flk.npc.gov.cn/detail?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8&id=ff8080f1-2020-12-04-2130-7f184078694d811fb3314f6af9accf.html> 条文全文见最高人民法院公报转载 <http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html>
- 民政部 (2020). 关于贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定的通知 (民发〔2020〕116 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/04/content_5567010.htm
- Manzoli L, Villari P, Pirone GM, Boccia A (2007). Marital status and mortality in the elderly: a systematic review and meta-analysis. *Soc Sci Med* 64:77–94. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031>
- Roelfs DJ, Shor E, Kalish R, Yogev T (2011). The rising relative risk of mortality for singles: meta-analysis and meta-regression. *Am J Epidemiol* 174(4):379–389. <https://doi.org/10.1093/aje/kwr111>
- Wang Y, Jiao Y, Nie J, et al. (2020). Sex differences in the association between marital status and the risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 7,881,040 individuals. *Glob Health Res Policy* 5:4. <https://doi.org/10.1186/s41256-020-00133-8>
- Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, McGinn MM (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. *Psychol Bull* 140(1):140–187. <https://doi.org/10.1037/a0031859>
- Dhindsa DS, Khambhati J, Schultz WM, Tahhan AS, Quyyumi AA (2020). Marital status and outcomes in patients with cardiovascular disease. *Trends Cardiovasc Med* 30(4):215–220. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.05.012>

家庭应急装备清单：买什么、放哪里、多久检查一次

家庭应急装备清单：买什么、放哪里、多久检查一次

对应 README 第 1 节第 26 条。这份清单只回答「家里该常备哪些东西」，不重复怎么用：火场逃生、心肺复苏、大出血、烫伤、一氧化碳中毒的处置动作都在第 13 节，烟雾报警器和一氧化碳报警器在第 1 节第 3 条，燃气软管和灶具在第 1 节第 4 条。

口径是死亡率与外因伤害。装备本身的收益证据不硬，理由写在最后一节，读之前先看那一段。

一、官方清单原文

应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》共 11 项，原文说明如下。

序号	物品	原文说明
1	饮用水	保障每人 3 天基本饮水需求，至少 3 升/人
2	方便食品	保障每人 3 天基本食物需求。方便食品体积小、热量高
3	灭火器和灭火毯	用于初起火灾的扑救。灭火毯可披覆在身上逃生
4	呼吸面罩	消防过滤式自救呼吸器，用于火灾逃生使用
5	手电筒	防水防爆手电筒。定期充电或更换电池
6	多功能小刀	有刀锯、螺丝刀、钢钳等组合功能
7	收音机	接收应急广播使用
8	救生哨子	可吹出高频求救信号
9	外用品	止血粉、止血贴、纱布绷带等，用于处理伤口
10	消毒湿纸巾	用于个人卫生清洁
11	医用外科口罩	病毒防护

来源：应急管理部 (2020). 全国基础版家庭应急物资储备建议清单. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/202011/t20201129_372149.shtml

地方版本更细。北京市应急管理局的居民家庭清单分基础版和扩充版，基础版是「应急物品、应急工具和应急药物 3 类」，具体品种为具备收音功能的手摇充电电筒、救生哨、毛巾纸巾或湿纸巾、呼吸面罩、多功能组合剪刀、应急逃生绳、灭火器或防火毯，以及抗感染和抗感冒类医药品、医用外科口罩与纱布绷带等医用材料、碘伏棉棒；扩充版是「食品、个人用品、逃生自救工具、医疗急救用品、重要文件资料 5 类应急物资」。该局同时建议「选购资质合法、信誉良好的生产经营企业提供的应急物资」，「优先储备基础版的应急物资品种」，「熟练掌握应急物资的正确使用方法，定期对应急物资状况进行检查，并及时更换已过保质期的应急物资」。

来源：北京市应急管理局 (2020). 北京市修订发布居民家庭应急物资储备建议清单. https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2020/12/23/art_6058_664632.html；北京市西城区人民政府转载的品种明细. <https://www.bjxch.gov.cn/zt/kpzc/xxxq/pnidpv858729.html>

国家层面 2024 年有更新：国家防灾减灾救灾委员会办公室《关于进一步加强应急抢险救灾物资保障体系和能力建设的指导意见》（国防减救灾办〔2024〕13 号，2024 年 9 月 23 日）附件 2 为《家庭应急物资储备指导目录》，分应急食品、生活物品、应急工具、应急药品及医用品、重要资料 5 类，基础版 16 个品种、扩展版 31 个品种。TODO（待核实：该附件的 16 个和 31 个品种逐项名称，官方附件为 wps 与图片型 PDF，本次未能取到可逐字核对的文本）。

二、消防三件套

灭火器。 手提式灭火器是强制性认证产品，产品上应有 CCC 标志；执行标准为 GB 4351—2023《手提式灭火器》。贮压式灭火器装有压力指示器（二氧化碳灭火器除外），指针应指在绿色区域范围内，指到红区或黄区即失效。报废年限按 XF 95：水基型 6 年、干粉 10 年、二氧化碳 12 年，从出厂日期算起，瓶身钢印能查到。家用一般选 ABC 干粉，放在厨房门口一只、玄关一只，别放灶台正上方的柜子里，起火时够不着等于没有。

灭火毯。 官方清单里和灭火器并列，两个用途：盖住油锅火，以及披在身上逃生。厨房抽屉里放一块，不占地方，也不会过期。锅起火时先关火再盖，盖住后不要立刻掀开。

逃生呼吸面罩。 官方名称是消防过滤式自救呼吸器，执行 GB 21976.7—2012《建筑火灾逃生避难器材 第 7 部分：过滤式消防自救呼吸器》，是现行强制性国家标准，2013 年 6 月 1 日实施，2023 年复审结论为继续有效。买的时候认这个标准号和 CCC 标志，按家里人数每人一只，放在卧室床头够得着的地方，不要锁在储藏室。它靠滤毒罐吸附烟气中的毒物，是一次性的、有额定防护时间，用途只有一个：戴上往外走。TODO（待核实：该标准对适用氧含量下限与额定防护时间的原文表述，本次只取到标准题名、状态与实施日期，未取到条文正文）。

火灾里真正致命的是烟。逃生动作见第 13 节第 25 条，报警器见第 1 节第 3 条，两者比这三件套更靠前。

三、急救包里放什么

官方清单只写了「外用品：止血粉、止血贴、纱布绷带等，用于处理伤口」。按第 13 节已经核实过的处置动作，家用急救包的合理内容是：

- 止血：旋压式止血带一根、无菌纱布与绷带、三角巾、医用胶带。止血带的用法、禁忌和「不要松开放血」见第 13 节第 11 条
- 清创：碘伏棉棒、生理盐水、创可贴、无菌敷料、一次性手套、剪刀与镊子
- 烧烫伤：不需要任何药膏，凉的流动水冲 20 分钟就是全部处置，见第 13 节第 13 条
- 记录：一张写着家庭成员过敏史、慢性病和常吃药的卡片，急救人员到场时直接给他们

已知严重过敏的人另备肾上腺素自动注射笔，那是处方药，找医生开，见第 13 节第 14 条。

内容清单这一节是 C 级：官方文件只给了「外用药品」四个字，具体品种是按本书已核实的急救动作反推的，没有直接文献。

四、照明、通信和求救

手电筒按官方说明选防水防爆的，定期充电或更换电池；救生哨用来在被困时持续发信号，比喊叫省力，也能穿透噪声；收音机用于接收应急广播。北京版还列了应急逃生绳和多功能组合剪刀。手机充电宝算这一类里性价比最高的一件，多数家庭已经有了。

五、每年检查一次，十分钟

- 灭火器：看压力表指针是否在绿区，看瓶身出厂日期是否到了报废年限
- 烟雾报警器和一氧化碳报警器：按测试键，每年换一次电池，见第 1 节第 3 条
- 呼吸面罩：包装是否破损，是否超过标称的保质期
- 急救包：药品和敷料是否过期，止血带的锁扣是否还能锁住
- 手电筒和充电宝：是否还有电

北京市应急管理局的原话是「定期对应急物资状况进行检查，并及时更换已过保质期的应急物资」。定在每年换报警器电池那天一起做，一次做完。

六、不必买的

- 家用 AED。单价上万元，家庭场景没有支持自购的证据。心脏骤停时的正确动作是立刻按压、让人打 120 并去最近的公共场所取 AED，见第 13 节第 1 条
- 没有 CCC 标志的「消防面具」「防毒面罩」。消防法第二十四条规定，依法实行强制性产品认证的消防产品，「由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用」。工业滤毒罐防的毒物和火场烟气不是一回事
- 成套的「应急礼包」。这类包里通常是低价凑数的手电和口罩，单买灭火器、灭火毯、面罩和急救包更省钱，也更容易查认证
- 囤积三天以上的食品和水。官方清单的口径是每人 3 天，超出部分是过期损耗，见第 5 节第 24 条

来源：全国人大常委会 (2021). 中华人民共和国消防法 (2021 修正，第二十四条)。

https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202307/t20230726_3207767.html

七、这些装备到底有多大用

诚实的答案是：证据比本书第 1 节其他条目弱。

98 项研究、2,605,044 人的 Cochrane 系统综述评估了家庭安全教育与安全装备提供，结果是家庭安全干预可能降低伤害发生率，IRR 0.89 (95% CI 0.78 到 1.01)，置信区间跨过 1；入户开展的干预 IRR 0.75 (95% CI 0.62 到 0.91)；而不提供安全设备的干预 IRR 0.78 (95% CI 0.66 到 0.92)。也就是说，效果更像来自入户的教育和改造，不是来自发东西。该综述另有结论：没有证据表明家庭安全干预降低了热烧伤或中毒的发生率。

同一份综述里，干预确实提高了安全行为的比例：装了可用烟雾报警器 OR 1.81 (95% CI 1.30 到 2.52)、有逃生计划 OR 2.01 (1.45 到 2.77)、药品妥善存放 OR 1.53 (1.27 到 1.84)、楼梯装防护门 OR 1.61 (1.19 到 2.17)。

来源：Kendrick D 等 (2012). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005014.pub3>

所以这一节的定位是：按官方清单一次性买齐是低成本的合理准备，但别把它当成买了就安全。真正被研究反复证明有效的是烟雾报警器、逃生计划和把致伤源头挪走，这三件都不在购物清单上，或者只占其中很小一部分。

路上遇到陌生人出事，走开还是停下

路上遇到陌生人出事，走开还是停下

这是第 13 节第 2 条的长文版。按全书的受益人口径，陌生人是四档里最低的一档：回报的指望小，你也不了解对方性格。所以这里不劝你做什么，只把三条路各自要付的账列全，你自己挑。

本文不给任何概率。下面每一层成本都是真实存在、有条文可查的，但「多大比例的施救者真的摊上过」这类发生率数据没有公开统计，全书的规矩是不确定的数字宁可不写。别把「列了七层」读成「七层都会发生」。

三条路

	走开	停下但不碰	停下并帮到底
合法性	合法。普通人对陌生人没有救助义务，刑法里也没有处罚「知情不救」的罪名	合法	合法
时间	0	几分钟；打 120 会留下号码	半天起，可能到医院
后续被找上的可能	最低	你是留了号码的那个人	最高
对方的收益	0	救护车早到	最大

停下之后可能出现的成本，从轻到重

一、回电和问话。打 120、110 都会留下号码，可能被回电确认位置，也可能事后被问一次话。刑事报案人不愿公开姓名的，办案机关应当为他保守秘密（刑事诉讼法第一百一十一条）；120 没有对应条款。

二、被家属找上。监控里找不到肇事车辆时，留了号码、当时在场的人就是家属最容易找到的对象。电话催、上门都可能发生。

三、被列为被告。说你撞的一方要自己举证，举不出来由他承担不利后果（民诉法解释第九十条）——**但这只保证判决结果，不保证你不会被卷进去。**一审普通程序的审结期限是 6 个月，有特殊情况还能再延 6 个月，简易程序 3 个月（民事诉讼法第一百五十二、一百六十四条）。就算全胜，能转嫁给对方的只有案件受理费、申请费、证人鉴定人等出庭的差旅误工费这三项（诉讼费用交纳办法第六、二十九条），**律师费不在里面。**

四、闹到你单位。扰乱企业事业单位秩序、致使工作不能正常进行的，警告或 500 元以下罚款，情节较重的拘留 5 到 10 日并处 1000 元以下；聚众的对首要分子拘留 10 到 15 日（治安管理处罚法第二十六条第一项）。滋扰、纠缠、跟踪干扰正常生活的按第五十条第五项罚，还可以经公安机关负责人批准责令一定期限内禁止接触。公司拿这个开你一般属于违法解除，赔偿金按 2N 算（第 19 节第 6 条）——但报警和仲裁都得你自己跑，工作先丢的那段损失不会因为将来拿到 2N 就补回来。

五、被拍、被发到网上。这一层里最该知道的是：**你未必拦得住拍摄。**未经同意不得制作、使用、公开他人肖像（民法典第一千零一十九条），但「为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像」属于合理使用（第一千零二十条第二项）。你能做的是不接受采访、不出镜、不在镜头前说话——同意与否你自己定，别人不能替你答应。

六、二次传播和网暴。视频一旦扩散，评论区不受你控制。可用的自助手段写在《网络暴力信息治理规定》（2024 年 8 月 1 日施行）里：平台应当提供屏蔽陌生用户或特定用户、限制本人信息可见范围、禁止转载或评论、仅接收好友私信或拒收所有私信等防护设置（第二十三条）；应当提供网络暴力信息快捷取证功能（第二十五条）；应当在显著位置设置专门的快捷投诉举报入口（第二十六条）；发现涉嫌违法犯罪的，平台应当及时向公安机关报案并提供线索（第十五条）。留证和报警的做法见第 8 节第 14 条。

七、扛不住的时候。上面六层都是可以用条文应对的，第七层不是。持续的网络攻击对情绪的影响没有可靠的中国数据可引，本书不给数字，只给出口：心理援助热线 12356，见第 1 节第 25 条。

让「走开」不再免费的两种情况

- **你是这个场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者**（宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所这些）：你有安全保障义务，没尽到要承担侵权责任；第三人造成损害而你没尽到义务的，承担相应的补充责任（民法典第一千一百九十八条）。值班的员工和场地方走开，和路人走开不是一回事。
- **事情跟你有关：**你撞的、你的车、你先前的行为造成的危险。那就不是「要不要管别人」，而是第 8 节第 1 条的交通事故处置和逃逸问题。

决定停下时，最省事的做法

1. **不上手搬。**这是唯一没有第二种答案的动作，理由是医学的不是法律的——硬扶可能加重脑出血或者脊柱损伤。法律那头，救助过程中造成的损害由民法典第一百八十四条免掉。
2. 隔开距离喊一声，判断有没有呼吸；没呼吸就按压（第 13 节第 1 条），有呼吸就原地打 120 报位置。
3. 拉一个路人一起，开手机录像。人证物证比事后争论有用。
4. 别一个人把他抬上车、别垫钱送医。这是整条路上成本最高、回报最低的一段。
5. 救人自己受了伤、搭了钱，怎么把钱要回来见第 13 节第 40 条。

来源

- 全国人大 (2020). 民法典（第一百八十四、一千零一十九、一千零二十、一千一百九十八条）. 最高人民检察院转载全文.
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 最高人民法院 (2022 年第二次修正, 2022 年 4 月 10 日施行). 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（第九十条）.
<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html>

- 全国人大常委会 (2023 年修正, 2024 年 1 月 1 日施行). 民事诉讼法 (第一百五十二、一百六十四条) . 上海市发展和改革委员会转载全文.
<https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>
- 国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法 (国务院令 第 481 号, 第六、二十九条) . https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm
- 全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法 (2025 年修订, 2026 年 1 月 1 日起施行, 第二十六条第一项、第五十条第五项) .
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml
- 全国人大常委会 (2018 年修正). 刑事诉讼法 (第一百一十一条) . 宁夏回族自治区人民检察院转载全文.
https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 国家互联网信息办公室、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局 (2024). 网络暴力信息治理规定 (第十五、二十三、二十五、二十六条, 2024 年 8 月 1 日施行) . 国务院公报. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969181.html

做平台要办哪些证：对照表与选服务器的决策表

做平台要办哪些证：对照表与选服务器的决策表

对应 README 第 26 节。这里只放两张表和几段容易搞错的说明，条目正文和来源在 README。公司怎么注册、怎么报税见第 12 节，受雇技术人的红线见第 11 节。

一、先判断你做的是哪种业务

一个站点常常同时落进几类，证是叠加的，不是二选一。

你在做的事	对应业务类别	要什么	主要依据
免费的信息站、个人博客、公司官网	非经营性互联网信息服务	ICP 备案	互联网信息服务管理办法第四条
向用户收费的会员、增值服务、付费内容	经营性互联网信息服务	增值电信业务经营许可证（信息服务业务）	同上第三、四、七条
撮合买卖双方、处理交易与订单	在线数据处理与交易处理业务	增值电信业务经营许可证（B21）	电信业务分类目录（2015 年版）B21
主播出镜的直播、游戏直播	网络表演	网络文化经营许可证，经营范围含网络表演	网络表演经营活动管理办法第四条
自制或集成视频节目、给他人提供上传视听节目的服务	互联网视听节目服务	信息网络传播视听节目许可证	互联网视听节目服务管理规定第七、八条
直播里带货卖商品	网络直播营销	在上面各证的基础上，履行核验与保存义务	网络直播营销管理办法（试行）第八条
做新闻资讯	互联网新闻信息服务	互联网新闻信息服务许可证	互联网直播服务管理规定第五条
自建机房卖主机、卖带宽	互联网数据中心业务、互联网接入服务业务	增值电信业务经营许可证（B11、B14）	电信业务分类目录（2015 年版）B11、B14

三张证的对应关系，七部门 2021 年那份指导意见写得最直白：「开展经营性网络表演活动的直播平台须持有《网络文化经营许可证》并进行 ICP 备案；开展网络视听节目服务的直播平台须持有《信息网络传播视听节目许可证》（或在全国网络视听平台信息登记管理系统中完成登记）并进行 ICP 备案；开展互联网新闻信息服务的直播平台须持有《互联网新闻信息服务许可证》。」

三个容易搞错的点

个人办不了增值电信业务经营许可证。 条件第一项就是「经营者为依法设立的公司」，省内经营注册资本不低于 100 万元，跨省不低于 1000 万元，审查期 60 日，证的有效期 5 年。想做收费业务就得先有公司，这一步在第 12 节。

视听节目那张证民营基本拿不到。 申请条件写的是「具备法人资格，为国有独资或国有控股单位」。所以做长视频、做自制节目这条路对个人创业者是关着的；做直播走的是网络文化经营许可证这条线。

没有官方文件明说「电商平台必须办 EDI」。 工信部的办事指南只说「按照业务界定申请相应的电信业务经营许可」，另外答过「网约车平台只需做网站备案」「权益类、大宗商品交易平台只需做网站备案」。所以本书只写 B21 的定义原文，判断留给你和你当地的通信管理局，办之前先问一次属地通管局。

二、平台自己的日常义务

拿到证只是开门，下面这些是天天要做的，罚款都在第 26 节各条里。

义务	硬指标	出处
核验登记平台内经营者	至少每六个月核验更新一次	网络交易监督管理办法第二十四条
报送身份信息	每年 1 月和 7 月报市场监管部门	同上第二十五条
报送涉税信息	季度终了的次月内报税务机关	互联网平台企业涉税信息报送规定第四条
保存交易信息	自交易完成之日起不少于三年	电子商务法第三十一条
保存直播内容与日志	六十日	互联网直播服务管理规定第十六条
保存网络表演视频	不少于六十日	网络表演经营活动管理办法第十三条
保存网络日志	不少于六个月	网络安全法第二十三条第三项
侵权通知处理	转送声明后十五日无下文即恢复	电子商务法第四十三条
投诉举报入口	显著位置、便捷	网络信息内容生态治理规定第十六条

保存期限是四套不同的钟：交易三年、直播六十日、日志六个月、平台内经营者身份信息自其退出平台起三年。按最长的那条设计存储，不要按最短的。

三、选服务器：三档怎么挑

先回答三个问题，再看价格。

问题	如果答案是	那就
停机一天能不能忍	能	最便宜的 VPS 够用
有没有用户注册、交易、上传	有	主流云厂商的云主机，要能快照和弹性扩容

问题	如果答案是	那就
有没有人专门运维	没有	不要碰独立服务器托管
带宽或硬件成本是不是主要支出	是，且有人运维	再考虑独立服务器托管

小服务商不是不能用，是要先查证。 机房托管和接入服务本身就是需要许可的增值电信业务，去工信部电信业务市场综合管理信息系统 tsm.miit.gov.cn 按公司全称查一次，没有证的直接排除。价格能便宜一半的那种，风险通常在超售、跑路和上游被封，这三件事发生时，有证的服务商你还能投诉到通信管理局，没证的你连申诉对象都没有。

境内还是境外。 服务器放境内就要备案，接入商不得给未备案的站点提供接入。放境外能绕开备案，但你的用户在境内、钱在境内，第 26 节第 5 到第 10 条的义务一条都不会少，还多一层数据出境的合规成本：把境内用户的个人信息传到境外机器上就是出境，要满足个人信息保护法第三十八条的四项条件之一，并取得个人的单独同意。人数门槛按「自当年 1 月 1 日起累计」算，不满 10 万人免走三条路径，10 万到 100 万人要订标准合同或做认证，100 万人以上要申报安全评估。

备份。 备份至少放两个地方，且不要都在同一家服务商的同一个区域。这一条没有法规依据，是经验。

四、这份材料的边界

- 所有条款以本书 README 第 26 节的来源栏为准，那里有文号、条号和链接。
- 规章更新很快，本节内容核实于 2026 年 9 月。引用前请自己再打开一次原文页，尤其是网络安全法（2026 年 1 月 1 日起条号有调整）和直播打赏的未成年人规则（2026 年 4 月改成按年龄分档）。
- 未取得原文的几处已在 [核实记录](#) 里列明，包括电商平台是否必须办 EDI 的官方明文、以及把无证经营网络文化或视听服务直接入非法经营罪的司法解释。